



APPLICATION TO REGISTER TITLE INSTRUMENT
(General Purpose)

Form 2 - REGTIP

Land Title Law 2019, as amended from time to time

IMPORTANT INFORMATION

This form may be used to apply to the Registrar of the Próspera ZEDE ("PZ") to register an instrument evidencing an interest in title to real property after its initial transfer from the Register of Real Property of the Property Institute to the PZ Property Registry. The Registrar may register the application and title instrument if it is accompanied by a copy of the underlying title instrument and a statutory certification stating that the copy is a true copy of the original title instrument for the specified property. The Registrar may refuse to accept the application and title instrument, or the copy, for registration as provided in the Land Title Law 2019, as amended.

PRIVACY INFORMATION

The Land Title Law 2019 as well as the Entity Registry and Personal Registry Statutes authorize the Registrar to collect the personal information required by this form for the purposes of issuing a registration.

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION

- If completing this form by hand please use a blue or black pen only.
- This office will not accept lodgement of this form if it is not completed in full.
- Any alteration to information provided on this form must be struck through with a blue or black pen and substitute information must be clear and all parties must sign in the margin. Do not use white out.
- The Statutory Certification attached to this form must be completed for all lodgements.
- Under the Land Title Law 2019, as amended, the Statutory Certification may only be executed by lawyers or persons who present the Registrar with proof of fidelity bonding or professional liability insurance from a Moody's or Fitch A-Rated (or better) carrier identifying the PZ, the Council, CAMP, and the Registrar, as well as their employees and officers, as named insureds, insuring against certification errors, omissions and fraud, with liability limits of not less than \$1,000,000 per incident and \$5,000,000 in the aggregate.
- Original Title Instrument and Transfer Resolution or a genuine copy thereof is to accompany form.

If you require further information or need advice, email to gsp@prospera.hn

CONTACT AND LODGEMENT INFORMATION

Website: prospera-sure.hn
General Enquiries/Electronic Lodgments:
gsp@prospera.hn



PROPERTY REGISTRY
Próspera ZEDE
Republic of Honduras

APPLICATION TO REGISTER TITLE INSTRUMENT (General Purpose)

Form 2 - REGTIP

LODGING PARTY DETAILS

Name	Relationship to Title (Owner, Mortgagee, etc.)	Residency/e-Residency Identification	Email Address
Nicholas C. Dranias	Attorney Representing Owner- Declarant Dionysius LLC	90000000000005	ndranias@ndlawpolicy.com

LOCATION OF PROPERTY SUBJECT TO TITLE INSTRUMENT

St. John's Bay, Próspera ZEDE, Roatan, Islas de la Bahía, HN

TITLE INSTRUMENT INFORMATION

ZEDE Registry Number(s) of Affected Property(ies)	Original Matriculation Number(s) of Affected Property(ies) with Property Institute Register	Type of Instrument(s) Lodged
34101000000003.4	0001784083-00000 (original Macro Lot)	Amended and Restated Duna Condominium Declaration - Common Interest Community Declaration

CAVEATS AND ADDITIONAL RELEVANT INFORMATION

The Title Transfer Instrument concerns the Duna Condominium, which includes a subdivision of the property into various condominium units; accordingly, for each such unit, the requested Próspera ZEDE Property Registry registrational numbering format is 34101000000003.4-[Unit Number]. Rights are reserved to further subdivide or merge units in the Declaration. The Duna Declaration is subordinate to the previously filed Master CCRs. The Declaration is amended and restated to correct several minor typographical errors and should relate back to the date of original filing.

STATUTORY CERTIFICATION

I, (full name) Nicholas C. Dranias being a lawyer or a person having fidelity bonding or professional liability insurance as required by law

of (address) Phoenix, AZ USA

make the following certification under the Land Title Law 2019 and subject to penalty under the Próspera Civil Penalty Schedule:

- The instrument contained on the following.....⁴³²..... page/s has been compared by me with the original instrument and is a true copy thereof.

I understand that a person who intentionally makes a false statement in a statutory declaration may be guilty of a criminal offense under Honduran law, and subject to civil penalty, and I believe that the statements in this certification are true in every particular.

Signed (applicant)  Declared at (place) Phoenix, AZ USA on (date) 7-May-2024

OFFICE USE ONLY -SIGNATURE BELOW INDICATES APPLICATION HAS BEEN GRANTED AND TITLE INTEREST IS REGISTERED

Registered Date	May 7, 2024	PZ Property Registry Number(s) Assigned or Affected	34101000000003.4	Fee Paid	\$100.00
Signed (Registrar/designee)	 Lawrence Goff III (May 7, 2024 14:24 CDT)	Name/Title	Lawrence "Trey" Goff III, Registrar/Registrador (ZEDE Manager/Gerente de ZEDE)		

**SOLICITUD DE REGISTRO DEL INSTRUMENTO DE
TÍTULO**
(Propósito general)

Formulario 2 - REGTIP

Ley de títulos de propiedad de la tierra de 2019, con las modificaciones que se introduzcan de vez en cuando

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este formulario puede utilizarse para solicitar al Registrador de la Próspera ZEDE ("PZ") que registre un instrumento que demuestre un interés en el título de propiedad de un inmueble después de su transferencia inicial del Registro de la Propiedad del Instituto de la Propiedad al Registro de la Propiedad de la PZ. El Registrador puede registrar la solicitud y el instrumento de titularidad si va acompañada de una copia del instrumento de titularidad subyacente y de una certificación legal que indique que la copia es una copia fiel del instrumento de titularidad original de la propiedad especificada. El Registrador podrá negarse a aceptar la solicitud y el instrumento de título, o la copia, para su inscripción según lo dispuesto en la Ley de títulos de propiedad de 2019, en su forma enmendada.

INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD

La Ley sobre el título de propiedad de la tierra de 2019, así como los estatutos del registro de entidades y del registro personal, autorizan al Registrador a recopilar la información personal requerida por este formulario a los efectos de emitir un registro.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR

- Si rellena este formulario a mano, por favor, utilice sólo un bolígrafo azul o negro.
- Esta oficina no aceptará la presentación de este formulario si no está completo.
- Cualquier alteración de la información proporcionada en este formulario debe ser tachada con un bolígrafo azul o negro y la información sustitutiva debe ser clara y todas las partes deben firmar en el margen. No utilice tinta blanca.
- La certificación legal adjunta a este formulario debe ser completada para todos los alojamientos.
- En virtud de la Ley de títulos de propiedad de tierras de 2019, en su forma enmendada, la certificación legal sólo puede ser ejecutada por abogados o personas que presenten al Registrador una prueba de fianza de fidelidad o un seguro de responsabilidad profesional de una compañía de seguros con calificación A de Moody's o Fitch (o mejor) que identifique la zona postal, el Consejo, el campamento y el Registrador, así como sus empleados y funcionarios, como asegurados nombrados, asegurando contra errores de certificación, omisiones y fraude, con límites de responsabilidad de no menos de 1.000.000 de dólares por incidente y 5.000.000 de dólares en total.
- El instrumento de título original y la resolución de transferencia o una copia genuina del mismo debe acompañar al formulario.

Si desea más información o necesita asesoramiento, envíe un correo electrónico a gsp@prospera.hn

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ALOJAMIENTO

Sitio web: prospera-sure.hn
Consultas Generales/ Alojamientos Electrónicos:
gsp@prospera.hn



SOLICITUD DE REGISTRO DEL INSTRUMENTO DE
TÍTULO
(Propósito general)

Formulario 2 - REGTIP

DETALLES DE LA FIESTA DE ALOJAMIENTO

Nombre	Relación con el título de propiedad	Identificación de residencia/e-residencia	Dirección de correo electrónico
Nicholas C. Dranias	Abogado representante del propietario-otorgante/declarante Dionysius LLC	900000000000005	ndranias@ndlawpolicy.com

UBICACIÓN DE LOS BIENES SUJETOS A TÍTULO DE PROPIEDAD

St. John's Bay, Próspera ZEDE, Roatan, Islas de la Bahía, HN

INFORMACIÓN SOBRE EL TÍTULO DEL INSTRUMENTO

Número(s) de registro de ZEDE de la(s) propiedad(es) afectada(s)	Número(s) de matrícula original(es) de la(s) propiedad(es) afectada(s) en el registro del Instituto de la Propiedad	Tipo de instrumento(s) alojado(s)
34101000000003.4	0001784083-00000 (Macrolote original)	Declaración de Condominio Duna Modificado y Reformulado- Declaración de Comunidad de Interés Común

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN ADICIONAL PERTINENTE

El Instrumento de Título se refiere al Condominio Duna, que incluye una subdivisión de la propiedad en varias unidades de condominio; en consecuencia, para cada una de dichas unidades, el formato de numeración registral del Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE solicitado es 34101000000003.4-[Número de Unidad]. Se reservan los derechos de subdividir o fusionar más unidades en la Declaración. La Declaración de Duna está subordinada a las RCC maestras presentadas anteriormente. La Declaración se modifica y reexpresa para corregir varios errores tipográficos menores y debe referirse a la fecha de presentación original.

CERTIFICACIÓN LEGAL

Yo, (nombre completo) Nicholas C. Dranias ser un abogado o una persona que tenga un seguro de fidelidad o de responsabilidad profesional como lo exige la ley

de (dirección) Phoenix, AZ USA

hacer la siguiente certificación en virtud de la Ley de Título de Tierra 2019 y sujeto a pena en virtud de la Lista de Penas Civiles Próspera:

- El instrumento contenido en la/s.....⁴³²..... página/s siguiente/s ha sido comparado por mí con el instrumento original y es una copia fiel del mismo.

Entiendo que una persona que intencionalmente hace una declaración falsa en una declaración estatutaria puede ser culpable de una ofensa criminal bajo la ley hondureña, y sujeto a una sanción civil, y creo que las declaraciones en esta certificación son verdaderas en todos los casos.

Firmado (solicitante) Declarado en (lugar) Phoenix, AZ USA el (fecha) 7-Mayo-2024

SÓLO PARA USO DE LA OFICINA - LA FIRMA QUE FIGURA A CONTINUACIÓN INDICA QUE LA SOLICITUD HA SIDO CONCEDIDA Y QUE EL INTERÉS DEL TÍTULO ESTÁ REGISTRADO

Fecha de registro	May 7, 2024	Número(s) de registro de propiedad de PZ asignado(s) o afectado(s)	34101000000003.4	Cuota pagada	\$100.00 USD
Firmado (Regístrese/designe)	Lawrence Goff III (May 7, 2024 14:24 CDT)	Nombre/Título	Lawrence "Trey" Goff III, Registrar/Registrador (ZEDE Manager/Gerente de ZEDE)		

Amended and Restated Declaration of Grants, Covenants, Conditions and Restrictions

Establishing a Plan for Condominium Ownership of

the Duna Condominium

A Condominium Common Interest Community

Próspera ZEDE

Roatán, Islas de Bahía, Republic of Honduras

Declarant:

Dionysius LLC, a Próspera ZEDE (HN) Limited Liability Company

Beta Building, St. John's Bay, Próspera ZEDE, IB, HN 34101

ARTICLE 1 Declaration Intent and Purpose

1.1 Authority

Dionysius LLC, registered to do business in Próspera ZEDE under (e)Resident No. 89753086865108, by its CEO, Erik Eduardo Pitsikalis Poujol, with (e)Resident No. 99657427740438, its successors and assigns ("Declarant"), is the sole fee simple owner of that certain real property located in Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN more particularly described on the legal description attached hereto and incorporated herein by reference as Exhibit A, together with all improvements constructed or to be constructed thereon as defined below, as well as the co-tenant of a lease of certain adjacent real property located in Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN more particularly described in the lease instrument attached hereto and incorporated herein by reference as Exhibit B (collectively the "Property"). This amended and restated condominium declaration, ("Declaration"), as defined herein, is executed to submit the land and all improvements constructed thereon to condominium ownership and use, as a common interest community declaration, as contemplated pursuant to articles 1.8, 2.1(b), 6.2 through 6.21 of the Próspera Land Title Law 2019, §§ 2-1-22-1-0-0-1, et seq., (the "Act") and which property shall be held, conveyed, devised, leased, encumbered, used, improved and in all respects otherwise affected in the manner provided in the relevant provisions contained in the previously registered Declaration of Covenants, Conditions, Easements and Restrictions of the Developer and Organizer of Próspera ZEDE, pursuant to section 11.10(1)-(5) of the Amended and Restated Charter and Bylaws of Próspera ZEDE, §§1-1-36-0-0-0-1.01, et seq. as amended from time to time, dated effective December 15, 2022 (the "Master CCRs") (jointly, the "Condominium Laws").

1.2 Declaration

Declarant hereby declares that the following terms, provisions, covenants, conditions, easements, restrictions, uses, reservations, limitations and obligations are hereby established and shall be deemed to run with the Property and shall be binding upon and accrue to the benefit of Declarant, its successors, assigns and transferees, the Association, and any person or entity acquiring and holding an interest in the Project, as defined below, as well as its (their)

grantees, successors, heirs, legal representatives, or assigns. For avoidance of any doubt, the Property includes the Voxels, and Severed Rights appurtenant or affixed thereto, as defined in the Master CCRs, which are included in the Property. Further, this Declaration is subordinate in all respects to the Master CCRs. The Declarant of the Master CCRs has reserved the right to amend various aspects of the same, to which all parties subject to this Declaration shall submit.

1.3 Purpose

Declarant has caused the Duna Condominium Association NFP Corp., registered to do business in Próspera ZEDE under (e)Resident No. 81675126076990, by its CFO, Luke Thibodeau, with (e)Resident No. 97052884940243, (“Association”), (as defined below), to be incorporated under the Rules of Próspera ZEDE, Roatán, Islas de Bahia, Republic of Honduras for the purpose of exercising the Association functions relative to the Property as set forth herein. Declarant desires to create a condominium common interest community which will be designated for common ownership solely by the owners of the separate ownership portions. The Condominium common interest community will be located on the Property and the name of it will be Duna Condominium. Declarant executes this Declaration to define the character, duration, rights, duties, obligations and limitations of condominium ownership.

1.4 Binding Agreement

Accordingly, this Declaration, is made effective the 3rd day of May, 2024, (“Effective Date”) by Declarant and Association. This Declaration shall be registered in the Próspera ZEDE Property Registry established pursuant to article 10 of the Land Title Law 2019, §§2-1-22-1-0-0-1, et seq., which is maintained by the Próspera General Service Provider, North Bay GSP, Inc., a Próspera ZEDE for profit corporation, registered to do business in Próspera ZEDE under (e)Resident No. 80000000000001, as Registrar of Próspera ZEDE, pursuant to a certain General Service Provider Agreement, as amended, authorized by Próspera ZEDE Resolutions §§5-1-57-0-0-0-1 and 5-1-100-0-0-0-1. Upon said registration, this Declaration shall be binding on the parties and their successors in interest as hereinafter defined.

ARTICLE 2 Definitions

2.1 Allocated Interest

For each Unit, the Allocated Interest means the assigned fraction or percentage of undivided interest in the Common Elements, the Common Expense liability, and the voting weight applicable to Association votes as each is appurtenant to any Unit and as each are set forth in Exhibit D to this Declaration.

2.2 Articles of Incorporation or Articles

This term means the Association Articles of Incorporation filed with the Próspera ZEDE Entity Registry, as same may be amended from time to time.

2.3 Association

This term means the Duna Condominium Association NFP Corp., a Próspera ZEDE nonprofit corporation without stock, its successors and assigns, of which all Owners shall be Members,

and which Association shall be charged with the Project management and maintenance. However, the authority of the Association shall be exercised through the Board, its officers, and delegates as provided in the By-Laws. Where the term “Association” is referenced in this Declaration, it should be construed as referring to the Association or the relevant authorities of the Association in their respective capacities notwithstanding anything to the contrary therein.

2.4 Board of Directors or Board

This term means the Board of Directors named in the Articles or subsequent organizational instruments, and their successors duly elected or appointed from time to time by the Owners or other persons entitled to so elect or appoint. Where the term “Board” is referenced in this Declaration, it should be construed as referring to the Board and/or the relevant committee in their respective capacities notwithstanding anything to the contrary therein.

2.5 Building

This term means the structure located in the Property, which is constructed under a continuous roof, and its entire interior and exterior of such structure, as described in Exhibit A, including sub-exhibits, which forms a portion of the Condominium, including portions thereof both containing and not containing Units.

2.6 By-Laws

This term means the Association By-Laws, as adopted and amended by the Association from time to time, the initial version of which is attached hereto as Exhibit F.

2.7 Commercial Unit

This term means each Unit which is identified as belonging to the class of Commercial Units on Exhibits A and D and their sub-exhibits, if any.

2.8 Common Elements

This term means all portions of the Condominium other than Units, including the General Common Elements and Limited Common Elements.

2.9 Common Expenses

This term means the common expenses mean and include:

2.9.1 Expenses declared as Common Expenses by the provisions of this Declaration;

2.9.2 Association expenses, costs, financial obligations or liabilities incurred in connection with the administration, operation and management, maintenance, repair or replacement of the Common Elements, including but not limited to, insurance, security and utilities attributable to the operation of the Common Elements, except as otherwise set forth herein, together with any reserve allocations made pursuant to this Declaration’s provisions, the By-Laws or a resolution adopted by the Board or Owners;

2.9.3 All sums lawfully assessed as Common Expenses by the Association;

2.9.4 Other expenditures made, liabilities incurred or expenses agreed by the Board as Common Expenses; and

295 Special Assessments imposed by the Association from time to time, provided that Special Assessments affecting Residential Units must be approved by Owners holding a majority of the Allocated Interests that are attributed to Residential Units; and Special Assessments affecting Commercial Units must be approved by Owners holding a majority of the Allocated Interests that are attributed to Commercial Units.

296 Subject to the Board's final authority to decide the matter, expenditures that directly and primarily benefit Commercial Units may not be imposed on Residential Unit Owners; and expenditures that directly and primarily benefit Residential Units may not be imposed on Commercial Unit Owners.

2.10 Condominium

This term means the common interest community form of real property established by this Declaration for all of the Property, in which portions of the Property are designated for separate ownership or occupancy and the remainder of the Property is designated for common ownership and occupancy by the Owners, as described or referenced in Exhibits A, B, C, and D, including sub-exhibits. The Condominium includes the Voxels, and Severed Rights affixed thereto, as defined in the Master CCRs, as well as the land, which it encompasses.

2.11 Condominium Laws

This term means the Act and the Master CCRs, as they may be amended from time to time.

2.12 Condominium Map or Map

This term means the that part of the Declaration depicting the Condominium as set forth in Exhibits A and B, and its sub-exhibits, including a survey of the land encompassed in the Property, as well as reasonably accurate plans or surveys for the Building, the Units, and the Common Elements. The Map may be filed for recording in parts or sections (or as attached hereto) and may be supplemented or amended as provided herein.

2.13 Declarant

This term means Dionysius LLC, a Próspera ZEDE limited liability company, its successors and assigns and any successor party to whom Declarant shall expressly assign its rights, powers, privileges, duties and obligations in a writing recorded in the Próspera ZEDE Property Registry, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN. Any such successor shall be required to assume all obligations and duties of a Declarant under this Declaration. The conveyance of a Unit to an Owner will not be deemed to constitute the conveyance of any Declarant right, privilege, power, duty or obligation under this Declaration.

2.14 Declaration or Condominium Declaration

This term means this Declaration of Grants, Covenants and Restrictions Establishing a Plan for Condominium Ownership of Duna Condominium, a condominium common interest community, and any and all duly executed amendments, supplements, or additions of this Declaration, recorded in the Próspera ZEDE Property Registry, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN and filed including any maps or plats recorded in connection therewith.

2.15 Declarant Alteration Rights or Alteration Rights

This term means any right or combination of rights reserved by the Declarant to add real property to the Project, to create Units, Common Elements or easements; to combine or subdivide Units or convert Units into Common Elements; to relocate the Unit boundaries, enlarge or reduce Unit or Common Element sizes; to exercise any development right set forth in this Declaration, to complete or renovate the Buildings and other Project Improvements; to withdraw real estate or Improvements from the Project, including affixture and severance of Severed Rights; or to exercise other rights provided for by the Condominium Laws and this Declaration. The Declarant reserved Alteration Rights may only be exercised while Declarant owns any Unit or other real property interest in the Condominium.

2.16 Easement

This term means any one or all of the following more particularly described easements.

2.16.1 An access easement shall mean a perpetual, irrevocable and non-exclusive easement for the rights of ingress and egress to each Unit and the Common Elements, from time to time as may be reasonably necessary for the maintenance, repair or replacement of any Unit and/or Common Elements thereon or accessible therefrom, the making of emergency repairs necessary to prevent harm or damage to the Common Element, Unit(s) or any occupant, lawncare, landscape planting and maintenance and other reasonable purposes deemed necessary by the Association to perform its obligations described herein.

2.16.2 A common elements easement shall mean a perpetual, irrevocable and non-exclusive easement over the General Common Elements for ingress to and egress from each Unit, together with the non-exclusive right to enjoy and use the General Common Elements, and the exclusive right to enjoy and use the Limited Common Elements appurtenant to each Owner's Unit (subject to the rights of other Owners to enjoy and use such Limited Common Elements if appurtenant to more than one Unit).

2.16.3 A construction easement shall mean a perpetual, irrevocable and non-exclusive easement and right of ingress and egress to each Unit and the Common Elements as may be necessary or expedient for the construction, servicing and completion of adjacent Units, Buildings and landscaping.

2.16.4 A utility easement means any existing recorded easements for utilities and any additional utility easements which Declarant may grant.

2.17 First Mortgage

This term means a recorded Mortgage under which the Property or any Owner's interest in his Unit is encumbered and which, at the time of its creation as a lien on the Property or said Unit by recordation in the real property records of Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN, said Mortgage or deed of trust has a first and paramount security-interest priority.

2.18 First Mortgagee

This term means a person, firm, corporation, partnership, association or other entity who is then the holder of any First Mortgage, which has notified the Association in writing with its name and address, together with a Unit description for which it holds a First Mortgage.

2.19 General Common Elements

The term "General Common Elements" include all of the Common Elements except Limited Common Elements. Subject to the foregoing, General Common Elements include without limitation:

219.1 The Property other than the Units and Limited Common Elements described as such in this Declaration as well as Exhibits A, B, C, and D, including its sub-exhibits, as same may be amended from time to time, together with all easements, rights and privileges appurtenant thereto (except as otherwise expressly provided in this Declaration). Accessible and improved areas of the Condominium that are General Common Elements are also referenced from time-to-time as "Common Areas."

219.2 The Improvement's structural components, the Building's main, structural or bearing walls, sub-flooring, floors, framing joists (including any framing attached to such joists from which the dry wall ceiling of the Unit below is attached, storage and utility areas which are not otherwise deemed Limited Common Elements (and which are located beyond the unexposed face of the drywall enclosing a Unit) and roofs, including without limitation: the foundation, columns, girders, beams, supports, fire walls, roofs, halls, corridors, stairs, stairways, fire escapes, entrances and exits, delivery docks, crawl space, basements, attic space, storage space and heat ducts.

219.3 Portions of the exterior walls, and insulation extending beyond the unexposed dry wall face at the Building exterior face, or where applicable, those portions of the exterior wall beyond the interior face of the exterior wall, those portions of walls and partitions which are located beyond the unexposed dry wall face enclosing the Unit and which divide any Unit from any corridor, lobby and/or stair, the interior or Building main structural or bearing walls, including such main bearing walls as are located within a Unit, windows and Unit exterior doors, Building trash chutes, Building entrance and exits, Building mailboxes, all basements and cellars not within a Unit and used for the benefit of all Owners;

219.4 If designated herein or on the Map as General Common Elements, all sidewalks, internal or external elevators and/or escalators, roads, driveways, yards, gardens, planters, landscaping, retaining walls, plantings, and decks/patios.

219.5 Any equipment and materials which comprise any central utility and communication services (including all pipes, ducts, flues, chutes, wires, cable and conduit used in connection with such items, whether located in common areas or within any Unit), including such services as power, light, gas, hot and cold water, heating, refrigeration, central air conditioning, incinerating, security systems, television, communication systems, telecommunications systems, all other mechanical equipment spaces, and such central service support structures as are located within or without a Unit; the tanks, pumps, motors, fans, compressors and ducts.

219.6 Any structures (or portions thereof), or other surface or subsurface areas, including individual parking spaces devoted to the parking of automobiles, if any, and which are not otherwise identified as Units (or portions of Units) or Limited Common Elements.

2.19.7 General storage areas and laundry facilities serving Owners which are designated as general common areas, if any, and which are not designated as Limited Common Elements. The Association shall promulgate rules to determine the manner in which storage and laundry areas are to be made available to Owner's and any charges for such usage. The Association may contract for laundry management or services and may lease the laundry areas and facilities upon terms and conditions as determined by the Board in its sole discretion.

2.19.8 In general, all apparatus and installations existing or provided for common use other than a Unit or a Limited Common Element.

2.19.9 All other parts of the Project, Property and Improvements necessary or convenient to the existence, maintenance and safety of the Project as a whole, or normally in common use.

2.19.10 Water service and sewer pipes.

2.19.11 Any house tank and pipes utilized in providing water to the Units and Common Elements.

2.19.12 Any portions of a steam riser, connections originating in the boiler room and/or distribution piping utilized in providing steam heat or hot water.

2.19.13 Ventilation supply system serving the General Common Elements including motors, duct work, fans and controls, steam and condensate return piping.

2.19.14 All passages and corridors, mechanical and/or meter rooms, areas and spaces located on the Property which serve or benefit more than one Unit and which are not a part of any Unit.

2.19.15 Copings, flashings, leaders, gutters and parapets appurtenant to the Building roof.

2.19.16 Any portion of the Building roof and/or bulkheads reserved for common use.

2.19.17 The driveway, compactor room, laundry room, boiler room, trash room, and all access doors and facilities used in connection with any of same.

2.19.18 Window glass and frames located on a Unit's perimeter, which do not exclusively serve such Unit, and all other Building window frames and glass. The window glass and frame serving a Unit are Limited Common Elements appurtenant to that Unit as per this Declaration.

2.19.19 Corridor and kitchen and toilet exhaust supply risers, ducts, kitchen and toilet water vents and Unit gas and electric risers and shafts.

2.19.20 Gas piping serving the Units up to the wall exit points.

2.19.21 All other Property facilities (including without limitation vaults, shafts, pipes, wires, ducts, vents, cables, conduits and lines) which serve or benefit or are necessary or convenient for the Unit existence, maintenance, operation or safety.

2.20 Improvements

This term means all structures and improvements located in the Property, including the Building(s) and structural components thereof, structured parking facilities, pavement, surface parking lots, fencing, recreational facilities, plumbing, electrical, telephone and telecommunication lines, computer cables, fixtures affixed to the Building(s) and/or the Property, and all internal or external elevators and /or escalator, sidewalks, utility installations, landscaping and other similar features and amenities.

2.21 Limited Common Elements

This term means the Common Elements described on the Map, designated and/or reserved for the exclusive use by the Owner(s) of a particular Unit(s), which Common Elements are deemed to be an inseparable appurtenance to such Unit or Units shall be Limited Common Elements. The Limited Common Elements remain subject to the Board's right pursuant to this Declaration to enter upon any Common Element, and to the terms of the Condominium By-Laws (which may authorize various rules and regulations), as same may be amended from time to time. Limited Common Elements, include, without limitation, the firewalls separating one Unit from another Unit and any area which is identified on the Map by legend, symbol or word as a Limited Common Element of a specified Unit or Units. The windows and window frame exclusively serving a Unit and located on the Unit's boundary, any fireplace or fireplace which exclusively serves a Unit's fireplace, shall, without further reference, be used in connection with such Unit or Units to the exclusion of other Owners, except by invitation.

2.22 Marketing Period

This term means the period of Declarant control over the association.

2.23 Mortgage

This term means any real estate mortgage, deed of trust or security instrument securing a real property interest in a Unit.

2.24 Mortgagee

This term means a person, firm, corporation, partnership, association or other entity who is or becomes a holder, secured party, insurer, guarantor or beneficiary under a Mortgage.

2.25 Owner

This term means any natural person, firm, corporation, partnership, association, limited liability company, joint venture, estate, trust, unincorporated association, fiduciary or other entity, including Declarant or any number of combinations thereof ("Persons") who own(s) fee simple title to one or more Units. The term "Owner" shall not refer to any Mortgagee, as defined herein, except where Mortgagee has acquired fee title to any unit pursuant to any foreclosure or other proceeding in lieu of foreclosure (including any deed in lieu of foreclosure). The Owner's Common Elements rights, duties and obligations shall inure to the benefit of a tenant. Every Owner shall be treated under this Declaration as a single owner for all purposes, whether such ownership is joint, in common or tenant in common. If Ownership is by more than one person or entity, a majority vote of the Persons (one vote per Person) comprising Owner shall be necessary to cast the Owner's vote as further described in this Declaration.

2.26 Project

This term means the Property and Improvements, including the Building, together with all Voxels, Severed Rights, rights, easements and appurtenances belonging thereto, submitted to the condominium ownership by this Declaration and which may be subsequently submitted to condominium ownership under the terms of this Declaration or any supplemental declaration as hereinafter provided.

In general, by way of illustration and not limitation, the Project, subject to the reservation of expansion, withdrawal and Alteration Rights as provided for in this Declaration, may consist of the existing Units, any Units created pursuant to reserved Alteration Rights, storage areas, laundry facilities, common rooms with supporting facilities, and other supporting facilities and amenities as depicted on the Map, as the same may be amended from time to time.

2.27 Property

This term means that certain fee simple real property situated in Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN and comprising the Voxels and other Severed Rights appurtenant or affixed thereto, including land and improvements, as described on Exhibit A, including its sub-exhibits. However, any depiction of personal property, appliances, plants, or landscaping on Exhibit A, or its sub-exhibits, are merely notional for illustrative purposes and do not constitute part of the Property.

2.28 Residential Unit

This term means each Unit which is identified as belonging to the class of Residential Units on Exhibits A and D, including sub-exhibits, if any.

2.29 Special Assessment

This term means an assessment imposed by the Board from time to time as necessary or appropriate, to pay nonrecurring Common Expenses pertaining to proper or necessary Property maintenance, care, alteration, improvement, operation, management and/or administration. Special Assessments are in addition to any Common Expense. The Board shall have the same right to enforce any Special Assessment as it does to enforce the Common Expenses.

2.30 Unit

This term means a Unit, as identified on the Map, which consists of the Voxels and other Severed Rights appurtenant or affixed to its title, together with its appurtenant Allocated Interest, and any Limited Common Elements designated and reserved to such Unit. The Unit shall be deemed to include all systems exclusively serving the Unit and all Unit finish materials, fixtures and appliances. The Unit does not include any system which serves more than one Unit, or the firewalls between the Units.

Each Unit includes and the Owner is responsible for all doors within the Unit, smoke detectors, interior window glass for all windows within the Unit, plumbing, gas and heating fixtures and equipment, (such as stoves, dishwashers, heating and ventilating equipment) as same may be affixed and serve the Unit exclusively. The Unit shall not include gas, water or other pipes, conduits, wiring or ductwork contained within the walls, ceilings or floors.

ARTICLE 3 Establishment of Condominium Ownership

3.1 Submission to the Condominium Regime

Declarant hereby divides, grants and submits the Project to condominium ownership which shall continue until the earlier of the revocation or termination of this Declaration as set forth herein.

3.2 Use of General Common Elements

Subject to the limitations of this Declaration, any Owner shall have the nonexclusive right to use and enjoy the General Common Elements, and shall be deemed to have an access easement and a common elements easement in order to enjoy such rights.

3.3 Covenants Running with the Property

All provisions of this Declaration shall be deemed to be covenants running with the Property, or as equitable servitude, as the case may be, and shall inure to the benefit of and be binding upon the Declarant, its transferees, successors, and assigns, and to all persons hereafter acquiring or owning any interest in the Project or any Unit, regardless of how such interest may be acquired.

3.4 Owner Easements

Each Owner shall have an easement in common with all other Owners to use all pipes, wires, ducts, cables, conduits, public utility lines and other Common Elements located in any of the other Units which benefit his Unit, according to their use as of the date of this Declaration. Each Owner shall also have, and be subject to, an easement of support and necessity in favor of all other Owners.

ARTICLE 4 Unit Inseparability

4.1 Inseparability of a Unit

Each Unit and its Allocated Interests, Voxels, other appurtenant or affixed Severed Rights, appurtenant easements and the exclusive use of the Limited Common Elements designated in this Declaration or on the Map for such Unit shall together comprise a Unit. Except as expressly authorized by this Declaration, this Unit shall be inseparable and may only be conveyed, assigned, leased, devised or encumbered as a Unit. Any attempted conveyance, transfer, sale or encumbrance (whether voluntary or involuntary) of a Unit without its appurtenant Limited Common Elements is void. No Unit, its appurtenant Limited Common Elements or any other interest in the common ownership community owned by more than one Person (except any Declarant owned Unit) may be subject to an action for partition or division, nor may any such Unit be physically partitioned. Each Owner specifically agrees not to institute any action in partition and acknowledges the waiver of such right of action in perpetuity.

4.2 Specification of Voxels, as well as Severance and Affixture of Severed Rights

Until such time as the ZEDE Rules, published administrative policies of the Registrar of the ZEDE Property Registry, the Master CCRs, and/or the rules and regulations of the Próspera CCR Committee under the Master CCRs expressly state otherwise, and this Declaration is amended to conform thereto, the Declarant, each Owner, and each

Mortgagee shall continue to use ordinary common law verbal metes and bounds legal descriptions, and/or as-built surveys conforming to reasonable and customary surveying standards, with respect to identifying and locating all or any portion of the Condominium, as well as with respect to the Building, including all Common Elements, Units, easements, improvements and fixtures therein located. Further, it shall be presumed, unless expressly stated otherwise, that any such description includes such ratable portion of the Voxels and other Severed Rights reserved in the Master CCRs as is available and corresponds to the lawful use and occupation of such real property subject to and consistent with this Declaration. For avoidance of any doubt, the Condominium, the Building, and each Unit thereof shall be deemed to include such Voxels and other Severed Rights, as were retained under the Master CCRs, as are sufficient to accommodate the reasonable and customary use of improvements of the same nature and type, subject only to the covenants, conditions, restrictions, and easements imposed by this Declaration.

ARTICLE 5 Map

5.1 Filing of Map

Prior to any Declarant Unit conveyance, Declarant shall have filed the Map (separately or as one or more Exhibits to this Declaration) for recording in the office of the Próspera ZEDE Property Registry, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN, which shall contain a sufficient survey or plan description of each Unit and the “Common Areas,” including leased Common Areas, so as to locate reasonably accurately and properly the same. The Map shall depict and show at least the following, as each may be applicable:

5.1.1 The general Project map scheme;

5.1.2 The extent of any existing Project boundary encroachments;

5.1.3 To the extent feasible, a legally sufficient description of all easements which serve or burden any portion of the Project other than those created by this Declaration or the Master CCRs;

5.1.4 The distance between noncontiguous parcels of Project real property, if any;

5.1.5 The approximate location and dimensions of all Limited Common Elements (although the same need not be designated as such on the Map where the nature of the Common Element is reasonably apparent);

5.1.6 Unit designations consistent with Exhibits A and D.

5.1.7 Leased real property included among the Common Elements, such as Exhibit B, together with a reasonably complete summary of the material terms of the governing lease(s) if the same is not then-registered in the ZEDE Property Registry.

It is expressly agreed, and each Owner, his heirs, executors, administrators, assigns, successors and grantees hereby agree that the Unit square or cubic meters, size and dimensions and any Common Elements contained in this Declaration and the Map are approximate and shown for descriptive purposes only. Declarant does not warrant, represent or guarantee any Unit or Common Elements contains or will contain the area, square meters or dimensions shown. Each

Owner has had a full opportunity to inspect and examine all of such Unit and Common Elements and agrees to purchase same as they physically exist and are constructed. Each Unit Owner further hereby expressly waives any claim or demand against the Declarant or any other person or entity for any variation between the described Unit and/or Common Element and the existing and constructed one. Declarant expressly reserves the right for a period of one hundred eighty (180) days after the sale and conveyance by Declarant of the last Unit to amend this Declaration and the Map to revise any discrepancies.

5.2 Outside Horizontal Boundaries

The horizontal boundaries of any part of a Unit located outside of the Building (such in as in the case of decks or balconies) have the same elevation as the horizontal boundaries of the inside part, and includes all Voxels and other appurtenant or affixed Severed Rights within such boundaries.

ARTICLE 6 Unit Description

6.1 Unit Legal Description

Every instrument affecting the title to a Unit shall describe the Unit by its identifying Unit designation followed by the words Duna Condominium and shall refer to this Declaration, the Map, and the Master CCRs. Every such description shall be legally sufficient for all purposes to sell, convey, transfer, encumber or otherwise affect the Unit including its respective appurtenant Common Elements. Each such description shall be deemed to include appurtenant Limited Common Elements and nonexclusive access and use easements of the General Common Elements.

6.2 Units

Fee simple estates, each consisting of a separately designated Unit, together with an undivided percentage interest in the Common Elements being held by all of the Owners as tenants in common according to the percentage interest assigned to each Unit as “Allocated Interests” on Exhibit D attached hereto and made a part hereof, a share of Common Expenses, votes in the Association, and any Limited Common Elements described or depicted as appurtenant to or designated and reserved to such Unit as set forth on the Map or in this Declaration. To such extent, each Unit shall be deemed to include a Common Elements easement granted and conveyed to each Owner by Declarant. Each Unit shall be identified on the Map by the number shown in Exhibit D. Right-of-way and use-and-occupancy licenses of areas within the boundaries of any Unit shall not be construed as Common Elements or as creating a property interest appurtenant to any Unit.

6.3 Unit Boundaries

6.3.1 In construing any portion of the Map, all Voxels, including portions of Boundary Voxels as defined in the Master CCRs, contained within the as-built existing physical boundaries of each separate Unit, as constructed, shall be conclusively presumed to be within its boundaries, regardless of any Map boundaries or due to any Building settling, rising or lateral movement.

6.3.2 If walls, floors, or ceilings are designated as Unit boundaries, the interior face of all lath, furring, wallboard, plasterboard, plaster, paneling, tiles, wallpaper, paint and finished flooring and any finished surface shall be presumed to be part of the Unit and all other portions of the walls, floors, or ceilings shall be deemed to be part of the Common Elements.

6.3.3 If any chute, flue, duct, wire, conduit, bearing wall, fireplace, fireplace flue, chimney, bearing column or other fixture lies partially within and partially outside the designated Unit boundaries, any portion serving solely one Unit is a Limited Common Element of such Unit, and any portion serving more than one Unit or any portion of the Common Elements is a General Common Element.

6.3.4 All spaces, interior partitions, fixtures and Improvements within the Unit are a part of the Unit except to the extent any of the same are a Common Element subject to Section 6.3.3; and

6.3.5 Any shutter, awnings, window boxes, and doorsteps designed to serve a single Unit, but located outside a Unit's boundaries are Limited Common Elements allocated exclusively to that Unit.

6.4 Amendments Deemed Included

Any Map, Declaration, Association By-Laws and/or Articles of Incorporation reference in any instrument shall be deemed to include any supplements or amendments to such document, whether or not specific reference is made thereto.

6.5 Unit Conveyance

The Declarant shall provide a copy of any conveyance instrument to the Association upon conveying a Unit to an Owner. An Owner, as grantee, shall provide a copy of any conveyance instrument upon the transfer of the Owner's Unit, whether such conveyance be by a voluntary instrument, operation of law or judicial proceeding. In any Unit conveyance, the grantee shall be jointly and severally liable with the grantor for any unpaid Common Expenses duly assessed, due, and payable, up to the time of the grant or conveyance, without prejudice to the grantee's right to recover from the grantor the amounts paid by the grantee. Any such grantee shall be entitled to a statement from the Board setting forth the amount of any applicable unpaid Common Expenses, and the grantee shall not be liable for any unpaid grantor Common Expenses in excess of that amount. As used in this section, grantee shall not be deemed to include either a Mortgagee or other Unit purchaser at a Mortgage foreclosure sale.

6.6 Subdivision of Units

An Owner may not subdivide his Unit into two or more units except as otherwise expressly permitted in this Declaration. The provisions of this section shall not limit the Declarant's right to subdivide units as provided in this Declaration or as otherwise provided in Section 6.6.1.

6.6.1. Notwithstanding anything to the contrary elsewhere in this Declaration, Commercial Units may be freely subdivided and merged by their respective Owner(s) provided that such subdivision or merger (a) meets the construction standards contemplated in Section 6.7; (b) does not affect the Allocated Interest of any Residential Unit except as contemplated in Section 28.2.4; and (c) such respective Owner first prepares and tenders

to the Board at its own expense a notice containing all of the information required by Section 6.7.1(a) through (e), after which the proposed subdivision or merger shall be deemed approved and promptly effectuated by the Board as a fully authorized amendment to the Declaration unless the Board rejects the subdivision or merger within thirty (30) days of tender of the same for good cause.

6.7 Relocation of Adjoining Unit Boundaries

Subject to the Condominium Laws, Owners of adjoining Units or an Owner who owns two or more adjoining Units may seek to combine such Units into one Unit and relocate their boundaries by an amendment to the Declaration upon prior written Board consent. Such relocation or combination may be accomplished by removing and relocating any portion of an intervening partition, even where same comprises a Common Element, and such Common Element may be relocated within the permitted partition so long as such partition is performed in a good and workmanlike manner customary in the jurisdiction at the time the work is performed, and subject to such Common Elements remaining fully functional upon the completion of such relocation. Such relocation or combination shall not be permitted where same shall negatively impact the structural integrity, mechanical systems and/or the support system for any portion of the Building, any Unit or the Common Elements. In the event such relocation causes damage to any load bearing wall, Common Element or any other Unit, all such damage shall be repaired at the sole expense and cost of the Owner performing such relocation and/or combination. The Association shall have the right to charge such Owner as a Special Assessment.

6.7.1 In order to relocate the Unit boundaries or combine adjacent Units, the Owners must submit a written and executed application to the Board, which shall include:

- a. Evidence that the proposed subdivision applicant has complied with all applicable Rules, Master CCRs, parking requirements, master plans, and other applicable ordinances or resolutions adopted and enforced by the local governing body and that the proposed subdivision does not violate the terms of any document evidencing a security interest in the Unit;
- b. The proposed reallocation of Allocated Interests, if any;
- c. The proposed form of Declaration amendments, including any amendment to the Map, as may be necessary to show the altered Unit boundaries between the adjoining or combined units, their dimensions, encompassed Voxels, and identifying numbers;
- d. A deposit against Association attorney fees and costs to be incurred in reviewing and effectuating the application. The amount shall be reasonably determined by the Board and any Association costs and expenses for such review, management fees and Declaration amendment shall be solely the cost of the Owner requesting such boundary relocation;
- e. Evidence of ownership of encompassed Voxels and appurtenant or affixed Severed Rights necessary for the intended occupation of the Unit, if Voxelization has been adopted pursuant to Section 4.2;

f. Such other information as may reasonably be requested by the Board.

6.7.2 No boundary relocation between adjoining Units or Unit combination shall become effective unless all necessary amendments to the Declaration, plats, or maps are properly executed and recorded and all required governmental approvals are secured. A Unit created by the combination of separate Units may, subject to the Board approval, be subsequently subdivided into separate Units, the number of which shall not exceed the original number of previously combined Units.

6.7.3 The Declarant's rights to relocate adjoining Unit boundaries pursuant to this Declaration are not limited by this section.

6.7.4 However, notwithstanding anything to the contrary above, in cases where no construction is required and Allocated Interests are unaffected, Owners may merge and subdivide their Units, as well as appurtenant Limited Common Elements, for purposes of short-term leasing or licensing the use and occupancy of the same, subject to such approval procedure as may be prescribed by the respectively governing Committee of the Board.

6.8 Severed Rights Rules. The Voxels and other Severed Rights appurtenant or affixed, or capable of being affixed, to each Unit shall not be altered except in accordance with a procedure adopted by the Board which is consistent with Section 4.2 of this Declaration. In the event that the severance or affixture of Voxels and other Severed Rights are permitted by the Board, the compatibility of a Unit for the severance or affixture of Severed Rights shall be determined by the Map and existing uses of the Unit pursuant to this Declaration and the Master CCRs. When severed from the Property, Severed Rights shall be released from this Declaration, including all applicable covenants, conditions, easements, and restrictions, so that they are capable of maximum marketability and affixture; when affixed to the Property, however, Severed Rights shall be thereby made subject to this Declaration, including all applicable covenants, conditions, easements, and restrictions.

ARTICLE 7 Title and Ownership

7.1 Title

A Unit may be held and owned by more than one Owner in any manner of real property ownership permitted pursuant to the laws of Próspera ZEDE.

7.2 Term of Ownership

The Owner's ownership estate created by this Declaration shall continue until revoked or terminated in the manner contained in this Declaration or by operation of law.

7.3 Nonpartitionability of Common Elements

The Common Elements shall be owned in common by all Owners and shall remain undivided. Each Owner specifically agrees not to institute any action in partition with any rights in such interests. Furthermore, each Owner agrees that this section may be pleaded as a bar to the maintenance of such action. A violation of this provision shall entitle the Association to collect any actual attorney's fees, costs, and other damages incurred by the Association in connection

therewith. This obligation shall be joint and several for all Persons comprising an Owner violating such prohibition.

7.4 Transfer of Common Elements

7.4.1 All Owners and the Association covenant that they shall neither by act nor omission, seek to abandon, subdivide, encumber, sell, transfer, convey or lease, any portion of the Common Elements, including any encompassed Voxels or other Severed Rights, except as otherwise permitted in this Declaration, without the prior written consent of:

- a. The Owners representing the Allocated Interests of at least eighty percent (80%) of the total Allocated Interests of all Owners,
- b. At least eighty percent (80%) of First Mortgagees,
- c. Declarant, during the Marketing Period, or during any period in which Declarant retains any Special Declarant Rights, as to any portion of the Building subject to such reserved rights, and
- d. Such other consents as required by the Master CCRs.

Any such action without the applicable necessary written consent of shall be null and void.

7.4.2 Notwithstanding the foregoing, the provisions of this section shall not be construed to limit, prevent or prohibit an Owner's proportionate adjustment to his Allocated Interests in connection with any permitted Unit combination or division or partition for the purpose of Unit conveyance, use or improvement.

Such written consent to abandon, subdivide, encumber, sell, transfer or convey any portion of the Common Elements must be evidenced by the execution of an agreement, or ratifications thereof, in the same manner as a deed, by the requisite number of persons consenting as set forth in this section. The agreement must comply with all applicable regulations, statutes or law, including without limitation any of the same requiring recordation of such agreement.

7.4.3 Unless in compliance with this section, any purported transfer, subdivision, abandonment, sale, lease, conveyance, encumbrance, judicial sale, or other voluntary Common Element transfer is void.

7.4.4 A conveyance or encumbrance, transfer, subdivision, abandonment, sale, lease, judicial sale or other transfer of Common Elements pursuant to this section shall not deprive any Unit of its rights of Unit ingress and egress or support.

7.4.5 A conveyance or encumbrance of Common Elements pursuant to this section does not affect the priority or validity of preexisting encumbrances.

ARTICLE 8 Use and Occupancy

8.1 Use of Common Elements

Each Owner may use the General and Limited Common Elements in common with all other entitled persons and at all times in accordance with their intended purpose, appurtenant and affixed Severed Rights, and without hindering or encroaching upon other Owners lawful rights, and subject to the use and occupancy restrictions set forth in this Declaration. Further, to the

extent consistent with Section 4.2 of this Declaration, the Board may adopt a procedure governing the use and occupancy of Units and Common Elements which corresponds to the rights associated with appurtenant Voxels and other Severed Rights.

8.2 Use of General Common Elements

General Common Elements shall not be obstructed, nor shall any object be kept or stored on the General Common Elements without Association's prior written consent except as specifically provided herein. No right of ingress or egress provided for in this Declaration shall be in any manner restricted, impaired or interfered with at any time without the prior written consent of the Owner thereof or in the case of any General Common Element, the Association. The use of such General Common Elements by any entitled person shall not endanger the health or unreasonably disturb any other Owner, tenant or occupant. However, to the extent consistent with Section 4.2 of this Declaration, the Board may adopt a procedure governing the use and occupancy of the General Common Elements which corresponds to the rights associated with appurtenant Voxels and other Severed Rights.

8.3 General Use Restrictions

8.3.1 Except as may be permitted by reasonable rules and regulations promulgated by the Association under its By-Laws from time to time, and as may be adopted and amended by the Association, no animals of any kind shall be raised, bred or kept in the Project.

8.3.2 No construction, alteration or removal of any portion of the General Common Elements, including without limitation any fixtures, shall be permitted without the prior written consent of the Association, except as otherwise provided or contemplated by this Declaration. No portion, fixture or improvement to any Unit which is visible from outside such Unit shall be altered or maintained without the prior written consent of the Association.

8.3.3

(a) Any Unit use or occupancy shall be subject to any restrictions and/or limitations as set forth in the Association rules and regulations, as same may be promulgated under the By-Laws and amended from time to time. Except as otherwise provided for in this Declaration, or with respect to Declarant owned Units, Units shall only be used or occupied consistently with appurtenant or affixed Severed Rights as contemplated in the Master CCRs. Notwithstanding the foregoing, Declarant may designate and maintain Units in whole or in part, as temporary model units and sales offices and as temporary or permanent lobby area, office or conference room space, exercise and spa areas, laundry areas and common rooms, if any.

(b) Unless the Board adopts a contrary procedure governing the severance of corresponding Pollution Exclusion Rights consistent with Section 4.2 of this Declaration, and there is compliance therewith by the relevant Owners, no nuisances, public or private, nor any use or practice which is the source of annoyance to other residents or tenants or which interferes with the peaceful enjoyment or possession and proper use of the Project by the Owners shall be erected, placed or maintained on the Property. The Project shall be kept in a safe, clean and sanitary condition (including without limitation the repair of the

source of any unintended water or water vapor intrusion and water damage including any related mold or mildew growth, or if such water, water vapor intrusion and water damage shall be from any portion of the Condominium which is the responsibility of the Association to maintain and repair, the Owner shall be required to notify the Association in writing in a timely manner of such condition) and no rubbish, refuse or garbage shall be allowed to accumulate nor any fire hazard to exist. In addition to the repair obligation, an Owner shall notify the Association of any unintended water intrusion, water vapor, water damage or mold or mildew growth as soon as is practical. No Owner shall permit the use of his Unit or any Common Element which will unreasonably increase the Condominium insurance rates. The Association may adopt By-Laws (and rules and regulations thereunder) as may be related to the orderly administration or to abatement and enjoinder of nuisances.

(i) Unless the Board adopts a procedure governing the severance of corresponding Pollution Exclusion Rights consistent with Section 4.2 of this Declaration, and there is compliance therewith by the relevant Owners, noise or odors emanating from a Unit which are disturbing or unreasonably offensive to other Owners or occupants shall be subject to Association rules and regulations adopted from time to time under the By-Laws to prevent such noise and odors, and further subject to abatement and other Association nuisance enforcement actions.

(ii) Unless the Board adopts a procedure governing the severance of corresponding Pollution Exclusion Rights consistent with Section 4.2 of this Declaration, and there is compliance therewith by the relevant Owners, tobacco smoke and its resulting odor, or other reasonably offensive odors emanating from a Unit which is disturbing to other Owners, occupants, tenants, guests and invitees shall be subject to Association rules and regulations adopted from time to time under the By-Laws to prevent such emanation of smoke and odors and further subject to abatement and other Association nuisance enforcement actions. The Association shall have the right to require an Owner to construct physical barriers and ventilation improvements within such Owner's Unit as may be necessary to prevent the transmission of such smoke or odors through the Common Elements and/or into other Units. If said Owner does not satisfactorily remedy such odor emanation, the Association shall have the right to do so at such Unit Owner's expense, together with a full right, easement and access to said Unit and to recover any costs associated with such work, whether administrative, legal, architectural or otherwise, including the right to foreclose a lien for all of such costs and expenses against the Unit. The Association shall also have the right to seek injunctive relief to cause a cessation of such nuisance and shall be entitled to its attorney fees and court (or arbitral tribunal) costs incurred in any such action. The Association shall not be required to post a bond in any such injunctive relief action. This provision may be enforced by the Association or by any other Owner, except that any other Owner shall not have the right to undertake construction work in another Owner's Unit or to place and foreclose a lien.

(iii) Unless the Board adopts a procedure governing the severance of corresponding Pollution Exclusion Rights consistent with Section 4.2 of this Declaration, and there is compliance therewith by the relevant Owners, in order to reduce sound transmission emanating from any Unit, the Association shall have the right to promulgate rules and regulations under the By-Laws requiring an Owner to incorporate and maintain within the Unit soundproofing materials and construction methods when the Owner changes the floor covering existing on the Unit's lower level as of the date of this Declaration (including, without limitation, carpeting, wood floors, tile, stone, vinyl or otherwise). The rules and regulations shall establish the specifications for such soundproofing, the circumstances requiring the installation of such soundproofing, Association work and inspection approval procedures. No such installed soundproofing may be removed or altered without the Association's prior written consent.

8.3.4 All valid laws, ordinances, and regulations of all governmental bodies having jurisdiction over the Project shall be observed.

8.3.5 Subject to the rights of relevant Owners in appurtenant Voxels and other Severed Rights in the event Board adopts a procedure governing the same which is consistent with Section 4.2 of this Declaration, the Board shall have the sole right to determine from time to time the manner in which the Condominium will be kept. The Association shall have the obligation and right, and shall be responsible for taking all actions and making any rules and regulations under the By-Laws as will ensure the maintenance of the Common Elements in the manner determined by the Board. Copies of the rules and regulations shall be posted and/or reasonably furnished to Owners prior to the time they become effective. The rules and regulations shall not unreasonably restrict the use of any storage areas which are Limited Common Elements and shall not prohibit the Declarant from any use otherwise permitted by this Declaration.

8.3.6 Except for those Declarant installed or erected Improvements, no exterior additions or alterations to or of the Improvements, nor changes in the fences, plantings, retaining walls, plantings, and decks/patios, walls or other structures, shall be commenced, erected or maintained until the plans and specifications showing the nature, kind, shape, heights, materials, location and approximate cost of the same, shall have been submitted to and approved in writing by the Association. Upon completion of approved improvements, alterations or additions or completion of Owner Unit build-out, said Owner shall cause to be delivered to the Association a complete set of as-built plans. Any alteration, change, expansion, modification of any structure in the Condominium shall also be subject to proof of adequate appurtenant or affixed Severed Rights by reference to the Master CCRs and any procedure governing the same which is adopted by the Board consistent with Section 4.2 of this Declaration.

8.3.7 The Board shall not unreasonably regulate or unreasonably restrict the use of the Drone Landing Site, which shall be open to equal access on equal terms by all qualified drone service providers.

8.4 Parking

8.4.1 Exhibits A, B, C, and D shall determine in the first instance whether parking structures, spaces, associated storage fixtures, and areas are regarded as Common Elements, Limited Common Elements, or as a (licensed) Unit or (licensed) portion of a Unit; in case of an ambiguity, the Board shall apply reasonable judgment in such designation and categorization.

8.4.2 The Board may enforce applicable covenants for the Duna Condominium for the purpose of reasonably regulating the use of parking structures, spaces, associated storage fixtures, and areas to the extent the same are Common Elements, Limited Common Elements, or otherwise leased or licensed to the Association as a right-of-way or for use-and-occupancy. Owners may not park junk vehicles or inoperable vehicles such areas nor shall hazardous or flammable materials be stored in said areas. Additionally, no maintenance of any kind shall be performed upon any vehicle in said areas.

ARTICLE 9 Encroachment Easements

9.1 Encroachments

In the event that any portion of the Common Elements encroaches upon any Unit, or if any portion of a Unit encroaches upon any other Unit or the Common Elements, or in the event any encroachment shall occur in the future as a result of:

- a. An Owner's Unit build out following the completion of the Improvements;
- b. Settling, rising or lateral movement of the Building or Building's base shell;
- c. Common Elements alteration, maintenance or repair;
- d. Construction of future Units or;
- e. Repair or restoration of the Improvements and/or Unit(s) whether as a result of casualty damage, condemnation or eminent domain proceedings;

Then in such event, a valid mutual easement in favor of all affected persons shall be deemed to exist for the encroachment and for the maintenance of same so long as the Building stands or the encroachment exists, whichever is longer.

9.2 Destruction

In the event any of the Building, one or more of the Units, or any other Improvements partially or totally destroyed whether by casualty or as a result of condemnation, direct or indirect expropriation, or eminent domain proceedings, and subsequently rebuilt or reconstructed, and as a result any portion thereof shall encroach upon any other portion of the Building, one or more of the Units or other Improvements, a valid easement for such encroachment shall then exist for so long as such reconstructed building shall stand.

9.3 Marketability

Such encroachments and easements shall not be considered or determined to be encumbrances either on the Common Elements or on the Units for purposes of marketability of title or other purposes.

9.4 Liability

Any easement described in this Article does not relieve an Owner of liability in a case of willful misconduct nor relieve the Declarant or any other person of liability for failure to adhere to the Map.

9.5 Variations

In interpreting the Declaration provisions and subsequent Unit conveyances and/or Mortgages, the actual Unit location shall be deemed conclusively to be the property intended to be conveyed, reserved or encumbered, notwithstanding any minor deviations, either horizontally, vertically or laterally from the Map location of such Unit.

ARTICLE 10 Access Reservation-Maintenance, Repair and Emergencies

10.1 Association Right of Access

The Association, its officers, independent contractors, authorized representatives, agents and employees, shall have an irrevocable access right to each Unit and the Common Elements with prior notice and during reasonable hours, as may be necessary from time to time for the use, maintenance, repair or replacement of any of the Common Elements within or accessible from such Unit, or at any time and without notice for making emergency repairs, maintenance, replacement or inspection necessary to prevent damage to the Common Elements or to another Unit. Each Owner shall provide to the Association a key to any lock that secures the Unit or shall assume all responsibility for damages caused by forcible entry.

10.2 Damage

Damage to a Unit interior, including damage to Owner installed or constructed improvements, resulting from the maintenance, repair, or replacement of any of the Common Elements or as a result of emergency repairs, maintenance, replacement or inspection within another Unit or the Common Elements or at the direction of the Association, shall be an Owner Common Expense, provided, however, that if such damage is caused by the negligence of the Owner, his agents, invitees, employees or tenants, or the failure of such Owner to provide a key to the Association if required, then such Owner shall be assessed by the Association as a Common Expense and liable for all of such damage and the cost thereof shall be the Owner's obligation and shall be immediately paid upon demand therefore. Each Owner, occupant or tenant, by the possession or acceptance of title or possession of a Unit, hereby waives any and every claim arising in his favor against the Association or the Declarant for any loss of or damage to his property located within or upon any portion of the Unit (including its appurtenant Common Elements), which loss of damage is caused by the Association or Declarant's exercise of their respective rights of access under the Access Easement, except in such instances where the loss or damage is directly caused by gross negligence or willful misconduct in exercising such right of access.

10.3 Association's Responsibility

The Association shall be responsible for maintenance, repair or replacement of any drainage structure or facilities, or other public improvements required by the local governmental entity as a condition of development of the Project, except when same have been dedicated to and accepted by the local governmental entity to maintain, repair, and/or replace, or unless such

maintenance, repair or replacement has been authorized by law to be performed by a special district or other municipal or quasi-municipal entity. The costs of such Association responsibility shall be a Common Expense.

10.4 Restoration

All damage described in Section 10.2 hereof shall be restored to the extent reasonably practical, to a substantially similar condition to that which existed prior to the damage.

10.5 Common Expenses

All General Common Element inspection, maintenance, repair and replacement, whether located inside or outside of any Unit (unless caused by the negligence, misuse or deliberate act of any Owner), shall be an Owner Common Expense. The Common Expenses shall be allocated among the Owners based upon their proportionate share of the Allocated Interests.

10.6 Emergency Services Easement

An easement for ingress and egress is hereby granted to all police, sheriff, fire protection, ambulance and other similar emergency services or persons to enter upon the Project in performance of their duties.

ARTICLE 11 Assessments and Taxation

11.1 Separate Assessments and Taxation-Notice to Assessor

Upon the filing for recording of this Declaration, the Declarant shall notify the Tax Commissioner, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN.

11.2 Assessments and Taxation

Each Unit, together with its Allocated Interest and its interest in the Limited Common Elements appurtenant thereto, is subject to separate assessment and taxation. For purposes of such assessment, the taxable valuation of the Land upon which the Condominium is located (or Severed Rights previously included in such estate if voxelation is adopted pursuant to Section 4.2) shall be apportioned among the Units in proportion to such Unit's Allocated Interest. Upon any separate assessment, each Owner shall be obligated and shall pay when due all taxes and assessments lawfully levied or assessed upon the Unit. Any such taxes or assessments which are not separately billed to Owners of each Unit shall be paid by the Association as a Common Expense, with a right of reimbursement from the responsible Owner, if any, which may be charged as a component of that Owner's assessment.

ARTICLE 12 Owners' Association

12.1 The Association

The Condominium administration shall be governed by this Declaration, the Articles of Incorporation, By-Laws, and rules and regulations promulgated under the By-Laws.

12.1.1 The initial By-Laws are attached hereto as Exhibit F and are made a part of this Declaration by reference. The Declaration shall control over the Articles of Incorporation and By-Laws of the Association and the Articles of Incorporation shall control over the By-Laws.

The Declaration, Articles of Incorporation and By-Laws shall control over the rules and regulations.

12.1.2 The Board shall have ultimate governance authority over the Association, subject to the Declarant's authority and control during the Marketing Period.

12.1.3 At least one-third of Board seats must be reserved to and appointed by Owners of Commercial Units voting the Allocated Interests of at least a majority of the total Allocated Interests of all Owners of Commercial Units.

12.1.4 Subject to the Declarant's authority and control during the Marketing Period, the Association shall be governed in the first instance its Board of Directors (the "Board"). The Board shall have authority:

12.1.4.1 to propose annual budgets for ratification by the Owners;

12.1.4.2 to coordinate decision-making where joint decisions are necessary;

12.1.4.3 to resolve disputes fully and finally; and/or

12.1.4.4 to assume such decision-making authority as determined in the Board's reasonable discretion based on the provisions of the Condominium Laws, this Declaration, and the By-Laws.

12.1.4.5 In any of the foregoing capacities, any final decision by the Board must be approved by two-thirds of the whole number of Board members to be binding on the Association.

12.1.4.6 In the event that two-thirds of the whole number of the Board fail to act, then the status quo shall remain in effect unless enjoined or vacated as bad faith, impracticable or unreasonable by arbitral award pursuant to Section 29.6.

12.2 Membership

Each Owner shall automatically become a Member of the Association and shall remain a Member of the Association for the period of the Unit ownership. Each Owner shall be entitled to one membership for each Unit owned. Each membership shall be appurtenant to the Unit and shall be transferred automatically by conveyance or transfer of the Unit. No person or entity other than an Owner may be an Association member, but the membership rights may be assigned to a Mortgagee as and for the security for a loan secured by a Unit mortgage.

12.3 Voting Rights

Members shall be entitled to vote with respect to each Unit owned by such Owner with a weight equal to such Owner's Allocated Interest attributable to such Unit, as set forth in Exhibit D attached hereto and made a part hereof by reference. Notwithstanding the foregoing, an Owner's voting rights may be suspended during any period of time in which such Owner is delinquent in paying any Common Expense or other assessment. In any vote requiring a stated percentage or proportion of votes or a majority vote, it shall mean a stated percentage, proportion, or a majority vote of the Allocated Interests attributable to those Owners who are eligible to vote.

12.3.1 Except as may otherwise be provided in this Declaration, any matters to be voted on by the Members shall be determined by a majority vote of the Allocated Interests attributable to those Members present in person or by proxy at a duly called meeting. All matters requiring the Association consent or action which are not expressly subject to a Member vote shall be determined by the majority vote of the Board directors (one vote per director) present in person, by telephone or by proxy at a duly called meeting or by their written consent in lieu of such a meeting.

12.4 Transfer

Except as otherwise expressly stated herein, none of the Association rights, interests and obligations stated or reserved in this Declaration may be transferred to or assigned to any other Person. Any permitted transfer or assignment shall not relieve the Association of any of the obligations set forth herein or revoke or change any of the Owner rights or obligations as set forth herein.

12.5 Vote by Proxy

Owner votes may be cast pursuant to a duly executed proxy. If a Unit is owned by more than one Person, each person or entity comprising the Owner may vote or register protest to the proxy casting of votes by the other persons or entities comprising the Owner. Upon an Owner's proxy designation, the Association secretary shall maintain a list of the persons entitled to vote on behalf of each Member and, until the Association is notified to the contrary, any action taken by a person purporting to act as a duly appointed proxy shall be binding upon the Member. An Owner may not revoke a proxy given pursuant to this section except by actual notice of revocation to the person presiding over an Association meeting. A proxy is void if it is not dated or purports to be revocable without notice. A proxy terminates eleven months after its date unless it otherwise provides.

ARTICLE 13 Association Purposes and Powers

13.1 Nonprofit Purpose

The Association shall be non-profit, shall not issue capital stock, and no part of the Association net earnings shall inure to the benefit of any Member or individual (except that reasonable compensation may be paid for services rendered by Declarant, an Owner or an affiliate thereof).

13.2 Association Powers

Condominium business shall be managed by the Association, through its Board and its relevant committees. Subject to and consistent with the foregoing, the Association is hereby granted all powers necessary to govern, manage, maintain, repair, administer and regulate the Project and to perform all of the duties required of it. The Association's actions are binding on all Owners, except as otherwise set forth in this Declaration or in the Association By-Laws or rules and regulations.

13.2.1. Notwithstanding the above, and except as otherwise stated in this Declaration, the Association shall not be empowered to (1) abandon or terminate the Condominium or (2) subdivide any Unit, without the consent of:

- a. The Owners representing the Allocated Interests of at least eighty percent (80%) of the total Allocated Interests of all Owners;
- b. At least two-thirds of the First Mortgagees; and
- c. The Declarant, during the Marketing Period;

13.2.2 The Association, subject to the provisions of this Declaration and the Association Articles of Incorporation shall have full power to:

- a. Adopt and amend By-Laws, and rules and regulations pursuant thereto;
- b. adopt and amend budgets for revenues, expenditures and reserves and collect assessments for Owner Common Expenses;
- c. Hire and terminate employees, agents and independent contractors (including without limitation any managing agent or rental manager);
- d. Institute, defend, intervene or maintain litigation, administrative, regulatory or other judicial or quasi-judicial proceedings in its own name on behalf of itself or two or more Owners on matters affecting the Condominium;
- e. Make contracts and incur liabilities;
- f. Regulate the use, maintenance, repair, replacement and modification of the Common Elements;
- g. Cause additional improvements to be made as a part of the Common Elements;
- h. Acquire, hold, encumber and convey in its own name any right, title or interest to real or personal property, subject to the provisions of this Declaration;
- i. Grant or accept easements, licenses, leases and concessions through or over the Common Elements (General or Limited) and any Unit;
- j. Impose and receive any payments, fees or charges for the use, rental or operation of the General Common Elements;
- k. Impose reasonable charges for late payment of assessments or Common Expenses, recover reasonable attorney fees and other legal costs and expenses for collection of assessments or Common Expenses and other actions to enforce the Association powers, and, after notice and an opportunity to be heard, levy reasonable fines for violations of the Association Declaration, By-Laws and rules and regulations.
- L. Impose reasonable charges for the review of or preparation and recording of Declaration amendments or statements of unpaid assessments, and recover the costs and expenses of recording any such amendment or statement of unpaid assessment;
- m. Provide for indemnification of the Association officers and Board, and maintain director's and officer's liability insurance;
- n. As expressly permitted in this Declaration, assign its right to future income, including the right to receive Common Expenses;
- o. Exercise any other powers conferred by the Declaration or By-Laws;

- p. Exercise all other powers that may be exercised in Próspera ZEDE by legal entities of the same type as the Association;
- q. Exercise any other powers necessary and proper for the governance and operation of the Association, which are not otherwise prohibited by applicable law.

13.3 Limitations on Association's Powers during the Marketing Period

Notwithstanding any provision in this Declaration, the Association Articles of Incorporation or By-Laws, the Association shall not be entitled nor empowered to do any or all of the following unilaterally during the Marketing Period, which authorities shall be reserved in their entirety to the Declarant and permitted to be done by the Association only with Declarant's separate written consent and approval:

- a. Make design review decisions;
- b. Make amendments, modifications, terminations or extensions to this Declaration, including any plats or maps and the Association Articles of Incorporation and By-Laws;
- c. Prepare annual budgets;
- d. Do any of the acts listed in Section 13.2 (including subsections) of this Declaration, which shall be reserved in their entirety to the Declarant;
- e. Transfer the Common Elements pursuant to Section 7.4;
- f. Pursuant to Article 20 of this Declaration, adopt a reconstruction or sale plan.

13.4 Declarant and Association as Attorney-in-fact

The title to any Unit is expressly made subject to the terms and conditions hereto, and acceptance by any grantee of a deed or other conveyance instrument shall constitute the appointment of the Declarant during the Marketing Period and/or of the Association after the Marketing Period or during the Marketing Period with Declarant's separate written consent (which appointment shall be deemed a power coupled with an interest) as the Owner's attorney-in-fact for the purposes expressly set forth in this Declaration. The Association and/or Declarant, as attorney-in-fact under the foregoing provision, shall have full and complete authorization, right and power to:

- a. Make, execute and deliver any contract, deed or other document with respect to the interest of the Owner for the purposes expressly set forth in this Declaration, and contract for Common Element restoration, repair, replacements or improvements;
- b. Execute, deliver and file of record with the office of the Registrar, Próspera ZEDE Property Registry, Roatán, IB, HN such instruments, deeds, Maps and Condominium Declaration amendments and supplements as are necessary or desirable for the purposes expressly set forth in this Declaration;
- c. Obtain and maintain any required or permitted insurance pursuant to this Declaration and to submit, adjust and negotiate any loss claims, collect and disburse any insurance proceeds collected, execute insurance liability releases and execute all documents and perform all necessary acts to fulfill this purpose, and if permitted by

applicable statute, to designate an authorized representative to perform any of the above. The Association (or its authorized representative) must receive, hold and dispose of any insurance proceeds in trust for any affected Owner or First Mortgagee in accordance with their respective interest in the Unit, based on the fair market value of the destroyed or damaged interest. Any proceeds disbursed shall be payable first for the repair or restoration of that damaged portion of the Unit. Any surplus shall only be paid to the Owner or First Mortgagee after the affected portion of the Condominium has been completely restored or terminated. The Association and each Owner waive all claims which arise against any other Owner, the Association or Declarant for any loss of or damage to his property located within or upon the Condominium which is covered by valid and collectible fire and extended insurance policy coverage, to the extent such insurance covers such loss or damage. Each Owner and the Association shall provide written notice to their respective insurance companies of this mutual waiver and perform all acts necessary to prevent the invalidation of such coverages due to such mutual indemnity;

- d. Acquire title to or lease of any Unit;
- e. Finance any permitted acquisition or lease of any Unit, and sell, lease, sublease, mortgage, vote, execute documents and otherwise deal with any such Unit;
- f. Protest the Condominium's land value tax valuation with the appropriate taxing authority; and
- g. Borrow money for General Common Element repairs.

13.5 Owner Compliance

Each Owner and occupant shall strictly comply with this Declaration, as it may be amended or supplemented from time to time, the Association By-Laws or Articles of Incorporation, and all Association decisions, resolutions, rules and regulations adopted in accordance with this Declaration and the Association Articles of Incorporation and By-Laws. Acceptance of a deed, Unit occupancy shall be deemed the acceptance of such obligation and shall bind any such person as though such provisions were recited, stipulated and incorporated into any deed, conveyance or lease. Failure to comply with any of the same shall be grounds for an action to recover any amounts due, for damages or injunctive relief or both, together with interest, attorney's fees, costs and expenses incurred in connection therewith, brought by the Association on behalf of the Owners, or in a proper case by an aggrieved Owner. Additionally, an Owner's Association voting rights, or an occupant's right to use and enjoy the General Common Elements (except that any such occupant shall not be denied access to his Unit through the Common Elements) may be suspended during such noncompliance period by a written notice from the Association.

13.6 Maintenance of Common Elements

The Association shall have the duty and obligation of cleaning and maintaining, repairing or reconstructing each of the General Common Elements including required landscaping. Notwithstanding the foregoing, neither the Declarant or the Association shall be liable for any injuries or damage caused by the elements or by any person, or as a result of any utility, rain,

snow or ice which may leak or flow from the Common Elements or from any pipe, drain, conduit, appliance or other equipment, facility or system which the Association is obligated to maintain, including without liability any mold or mildew growth from any of the foregoing. The Association shall not be liable for loss or damage, by theft or otherwise, for property left in the Common Elements. The cost of maintenance and repair of General Common Elements shall be a Common Expense. The cost of cleaning, maintenance and repair of a Limited Common Element, to the extent reasonably determinable, shall be a separate expense of the Owner of the Unit appurtenant to such Limited Common Element. The Association shall not be required to obtain the prior approval of any Owner to cause such maintenance or repairs to be accomplished.

13.7 Other Association Duties

In addition to all other Association rights, duties, privileges and liabilities, as provided by this Declaration, the Association Articles of Incorporation, and the Association By-Laws, including any amendments, the Association shall provide to the Owners the following duties and services set forth at subsections a., b., c., e., f., g. and h. and may provide the following duties and services set forth at subsection d., all of which shall be paid as a portion of the Common Expenses.

- a. General Common Element maintenance, repair, replacement and restoration, except as otherwise provided;
- b. Common Element administration and management;
- c. Provision and maintenance of heating, lighting and other utility services for all common areas through utility provider service agreements;
- d. Provision and maintenance of telecommunication and security systems. If practical and feasible, the Association may offer to provide and maintain such systems within a Unit and an Owner may contract with the Association to provide such systems and services. The Association shall charge such Owner the reasonable costs and expenses associated with such service, which if unpaid shall be treated as a Special Assessment. It is expressly acknowledged and agreed that the Association has no obligation to provide any security system, service or facilities, and the provision of any of same shall be at the sole discretion of the Board. If the Board elects to provide any such system, service or facility, it shall have the sole right to thereafter elect to discontinue, or remove any such system, service or facility (whether such election shall be temporary or permanent). Any third-party security service provider shall be an independent contractor and the provider's acts or omissions shall not be imputed as an act of omission to the Declarant, Association, its officers, board, agents, employees or contractors. No such service, system or facility shall be construed as the provision of any personal security service, system or facility for any Owner, nor shall it be deemed a guarantee or warranty of increased personal safety to prevent personal injury or property damage due to any cause, including without limitation negligence or criminal acts. Each Owner, by acceptance of a Unit deed shall be deemed to have waived on behalf of such Owner and his occupants, including all family members, guests, tenants and invitees all claims now or hereafter arising against the Declarant, the Association and their

respective officers, directors, agents, employees and contractors arising out of or relating to injuries, losses or damages to any person or property arising directly or indirectly from the providing or failure to provide any security system, service or facility, or the discontinuation, disruption, defect, malfunction, operation, repair, replacement or use of any of same (whether caused by, or allegedly caused by negligence of the Declarant, Association or any of their officers, directors, agents, employees or contractors). The Owner hereby indemnifies and agrees to defend and hold harmless any of the above, to the extent this release is not deemed effective, in any action, claim, suit, judgment, damage, cost and expense arising from any bodily injury and/or loss or damage suffered or incurred by such Owner, occupants, including all family members, guests, tenants and invitees, as a result of criminal activity within or near the Condominium, regardless of any actual or claimed negligence of Declarant, Association or any of their officers, board, agents, employees or contractors. Any Association obligation or liability borne due to an Owner's failure to abide by any such waiver, release and/or indemnity obligations shall be a Special Assessment against such Owner. A Unit Owner shall not be liable to the Association or to any other Owner for bodily injury and/or property loss or damage of any other Owner, family member, guest, tenant or invitee, except as otherwise provided by law.;

- e. The enforcement of all of the provisions of this Declaration and the Association's rules and regulations and the enforcement of all obligations and collection of assessments owed to the Association by the Owners;
- f. Fulfilling its obligations as attorney-in-fact for the Owners in accordance with this Declaration;
- g. Performing all other acts required by this Declaration, the Association Articles of Incorporation and By-Laws, including any amendment or supplement to such documents;
- h. Undertake any maintenance and/or repair of Project structures or facilities if such obligation is specifically required by the terms and conditions of any governmental approval or associated agreement for the Project.

ARTICLE 14 Unit Maintenance Responsibility

14.1 Owner's Responsibility

Each Owner shall have the obligation to maintain and keep in good condition and repair all improvements installed or constructed within the Unit, including without limitation the interior surfaces of walls, ceilings and floors (including any Owner installed interior finish, dry wall or wall board surfaces, carpeting, tile, wallpaper, paint or other covering), internally installed utility distribution services such as water, light, gas, power, sewer, security system, telephone, air conditioning, and all doors, windows and window panes, lamps and Owner installed accessories, as well as all fixtures and appliances located within the Unit. Any maintenance and repair work done by an Owner shall be done in a good and workmanlike manner customary in the jurisdiction at the time the work is completed, using materials of equal or better quality than that removed or replaced and such work shall be performed in a manner which will not (i) impair the structural integrity or soundness, or alter the color or exterior appearance of the Condominium or any Common Element, except as permitted by the Board's prior written

consent. The Association may (but shall not be obligated to) cause any such work to be done if Owner fails to do so and any cost or expense incurred by the Association for such work shall be assessed against the Owner and subject to enforcement as if same were a Special Assessment. Damage caused to the interior of a Unit as a result of any Association maintenance, repair or replacement shall constitute a Common Expense and be payable by the Association, except to the extent any such damage is due to the misuse or negligence of the Owner or his guests, tenants or invitees. In such instances, the provisions of Section 14.1.1 shall control.

14.1.1 An Owner shall not be responsible for damage repair as set forth in Article 19, unless such damage is due to the Owners (including such Owner's guests, tenants and/or invitees) acts or negligence.

14.1.2 An Owner shall reimburse the Association for any expenditure incurred for replacing and repairing any Common Element and related facility, damaged through the fault of Owner (including such Owner's guests, tenants and/or invitees). The Association shall be entitled to assess, collect and enforce such amounts due against such Owner, in the same manner as assessments pursuant to Article 18 in this Declaration.

14.1.3 No Owner shall alter any Common Element without the Association's prior written consent.

14.1.4 Each Owner shall be obligated and shall pay when due all utility charges for utilities consumed in the Unit which are separately metered.

14.2 Owner's Responsibility for Tenant's Conduct

An Owner may elect to lease his Unit for use by a third party, subject to Section 15.3, provided the third party shall be subject to the terms of this Declaration. This prohibition shall be inapplicable to First Mortgagee following a First Mortgage foreclosure, the Declarant or the Association. Owner remains responsible to the Association for any loss, costs, damage or destruction which occurs during any such period as if such Owner were occupying the Unit, and Owner shall indemnify the Association for all such losses, damage, destruction, costs, expenses and liabilities. Any such lease must be written, state that it is subject to this Declaration and the Association By-Laws and rules and regulation and that tenant's failure to comply with same shall constitute a material breach and default of the lease terms. The Owner must provide a copy of any such lease to the Association promptly upon execution by all parties. The Board shall have the right to bring an action to evict a tenant for (i) the tenant's violation of this Declaration or the Association By-Laws or rules and regulations, (ii) the tenant's failure to pay the Association for the cost of any Common Element repair to fix damage substantially caused by tenant (although at all times, the Owner shall remain liable for any such costs), and if the Association cannot collect such costs against tenant, the Board shall have the right to charge the Owner as a Special Assessment, or (iii) to collect any rent from a tenant more than 60 days delinquent in payment of amounts due to the Association. Nothing herein shall limit the Owner's ability to assert claims against such tenants or other third parties who may be responsible to the Owner.

14.3 Owner Remodeling

An Owner shall have the right to redecorate, remodel or reconstruct the interior of such Owner's Unit provided that no reconstruction, redecoration or remodeling shall be made without the Board's prior written consent, if such redecoration, remodeling or reconstruction would affect structural members, Common Elements or the Building exterior. Owner is responsible for securing all required governmental plan and permit approvals. Owner shall compensate the Association for all reasonable costs it may incur to retain consultants to review and comment upon Owner's proposed modification including without limitation any legal expenses. The Board may require that an Owner post funds in the Associations' favor that can be immediately drawn upon by the Board in the event that the remodeling causes damage to other Units or the Common Elements or is not completed within the Board approved construction timetable. Such right to repair, alter and remodel shall carry the obligation to replace any finished materials with similar or better-quality finished materials. In these instances where the Board's prior written consent is required, the Owner, upon completion of the remodeling shall deposit with the Association a complete set of as-built plans describing the Owner remodeling.

14.4 Utility Lines

The Owner shall not be deemed to own any utilities or communication systems running through his Unit which serve one or more other Units except as tenants in common with the other Owners. No utilities shall be altered, changed, relocated or disturbed without the Association's prior written consent.

14.5 No Structural Soundness Impairment

An Owner shall neither perform nor permit any act or work that will impair the structural soundness or integrity of any Building, or impair an easement or utility.

14.6 Exterior Changes

No Owner shall undertake or cause to be undertaken any maintenance, repair, replacement, removal, painting, decorating or other activity otherwise altering the Unit, Building or Common Element exterior, without prior written Board consent, or the prior written consent of the Declarant during the Marketing Period. Owner shall secure all required governmental plan and permit approvals. Owner shall compensate the Association for all reasonable costs it may incur to retain consultants to review and comment upon Owner's proposed remodeling.

ARTICLE 15 Administration and Management

15.1 Board of Directors

The Association, by and through the duly elected Board shall have the duties of general management, Project operation and maintenance and the enforcement of the provisions of this Declaration and of the Association Articles of Incorporation, By-Laws and the rules and regulations adopted thereunder.

15.1.1 If appointed by the Declarant, the Board members and officers are required to exercise the care required of Owner fiduciaries in the performance of their duties. If not appointed by the Declarant, no Board member or officer shall be liable for actions taken or

omissions made in the performance of such member's duties except for wanton and willful acts or omissions.

15.1.2 The Board may not act on behalf of the Association to amend the Declaration, to terminate the common interest community, or to elect or determine the qualifications, powers and duties, or terms of office of Board members, but the Board may fill membership vacancies for the unexpired portion of any term.

15.1.3 The Board may delegate any of its duties, powers and functions to any person or firm which will act as the Managing Agent at an agreed reasonable compensation level.

15.1.4 If authorized by the Association, the Board shall have the power to designate an authorized representative to obtain and maintain any insurance required or permitted in this Declaration, and to submit and adjust and negotiate any loss claim or otherwise act in connection with any insurance claim as set forth in this Declaration.

15.2 Managing Agent

The Managing Agent, if any, shall perform the management, operation and maintenance delegated to it by the Board. These duties may include, without limitation, managing and maintaining the General Common Elements and managing any Project activities.

15.3 Exclusive Rental Manager

An Owner may provide for the short or long-term rental of its Unit, subject to the provisions of Section 14.2 and the additional following restrictions. For leased Units, the Association shall have the right to designate one or more approved and duly qualified Unit rental managers. The right to designate and approve an exclusive rental manager is also hereby expressly granted. No Owner shall be obligated to rent a Unit, however, if such Owner desires to rent such Unit under a lease agreement, then, in such event, the Unit rental management shall be undertaken by and through the approved rental manager exclusively. The Association through its relevant Board committee may designate the Management Agent as the exclusive rental manager.

15.4 Budget

Except for the initial Budget proposed by the Developer (attached hereto as Exhibit E and deemed ratified by the Association and the Board), within 30 days after the adoption of any subsequently proposed Association budget, the Board shall deliver a budget summary to all Owners at their (e)Resident email address, and shall set a date for an Owner meeting to consider ratification of the budget not less than 14 nor more than 60 days after mailing or other delivery of the summary. Unless, at that meeting, Members vote the Allocated Interests of at least a majority of the total Allocated Interests of all Owners to reject the budget, the budget is ratified. If at such meeting, a quorum is not present, the budget shall be deemed not rejected and, therefore, ratified. In the event the proposed budget is rejected, the periodic budget last ratified by the Members must be continued until such time as the Members ratify a subsequent budget proposed by the Board.

15.5 Marketing Period

15.5.1 This Declaration provides for a Declarant control period (the “Marketing Period”) during which period the Declarant, or persons designated by it, may appoint and remove Board members and officers, notwithstanding anything stated to the contrary elsewhere. The Marketing Period shall commence upon registration of the Declaration and terminate upon the earlier of:

- a. 60 days after conveyance to Owners, other than Declarant, of Units representing two-thirds of Allocated Interests attributable to all Units designated in the Declaration; or
- b. two years after the last Declarant-owned Unit conveyance in the ordinary course of business.

15.5.2 Prior to the Marketing Period’s termination, the Declarant may voluntarily surrender its controlling authority over the Project, and/or its right to appoint and remove Board officers and members in whole or in part, permanently or on a temporary basis, but, in that event, the Declarant may require that during the Marketing Period specified Association or Board actions nevertheless be approved by the Declarant before they become effective.

15.6 Board Election after Marketing Period

Except as otherwise provided in this Declaration or by applicable law, no later than the termination of the Marketing Period, the Owners shall elect a Board of at least three members, but not more than nine members, at least a majority of whom must be Owners or designated Owner representatives. The Board shall elect the Association officers. The Board members and officers shall take office upon the Marketing Period termination.

15.7 Board Member Removal

The Members present and entitled to vote at any Member meeting at which a quorum is present, may remove any Board member with or without cause, other than a Declarant appointed member, by voting the Allocated Interests of at least a two-thirds of the total Allocated Interests of all Owners.

15.8 Delivery of Association Documents

Within 30 days after termination of the Marketing Period, the Declarant shall deliver to the Association all Owner and Association property held by or controlled by the Declarant, including without limitation the following items:

- a. The original or a certified copy of the recorded Declaration, as amended, the Association’s Articles of Incorporation, By-Laws, minute books, other books and records and any rules and regulations which may have been promulgated;
- b. An accounting for Association funds and financial statements, from the date the Association received funds through and including the Marketing Period termination date. The financial statements shall be audited by an independent certified public accountant and shall be accompanied by the accountant’s letter expressing either the position that the financial statements present fairly the Association’s financial position in conformity with generally accepted accounting principles or a disclaimer of the accountant’s ability to attest to the fairness of the financial information’s presentation in conformity with generally

accepted accounting principles including the reasons therefor. The Association shall not pay, or be charged for any cost or expense in connection with the audit;

- c. The Association funds and/or control thereof;
- d. All of the Declarant's tangible personal property that has been represented by the Declarant to the property of the Association or all of the Declarant's personal property that is necessary for and has been used exclusively in, the operation and enjoyment of the Common Elements, and inventories of these properties;
- e. A copy of any Project plans and specifications used in the construction of the Improvements which were completed within two years before the recording of the Declaration;
- f. All insurance policies then in force, in which the Owners, the Association or its directors and officers are named as insured persons;
- g. Copies of any certificates of occupancy that may have been issued with respect to any Project Improvements;
- h. Any other permits issued by governmental bodies which are currently in force or which were issued within one year prior to the termination of the Marketing Period;
- i. Written contractor, subcontractor, supplier or manufacturer warranties that are still effective;
- j. A list of names, addresses and telephone numbers, if known, for all Owners and First Mortgagees, as shown on the Declarant's records;
- k. Employment contracts in which the Association is a contracting party;
- l. Any service contract in which the Association is a contracting party or in which the Association or the Owners have any obligation to pay a fee to the persons or entity performing the services; and
- m. Any other instrument needed to confirm the grant and transfer of Declarant's right, title and interest over the Common Elements of the Condominium to the Association.

15.9 Committee Appointments. The Board may by majority vote (one vote per director) appoint up to three members to one or more committees consistently with the requirements of this Declaration. Subject to the By-Laws and this Declaration, the Board may create committees by majority vote of the Board (one vote per director) with distinct authorities. Board committees shall establish by internal majority vote their respective officers, rules, and service terms (one vote per committee member). Each of the foregoing Board committees may have up to five seats.

ARTICLE 16 Common Expenses Assessments

16.1 Obligation

All Owners shall be personally obligated to pay when due his share of duly imposed expenses, including without limitation all Common Expenses and Special Assessments. The obligation shall commence upon the first day of the month following an Owner taking title to his Unit.

Until the Association makes a Common Expense assessment, the Declarant shall pay all Common Expenses. After any assessment has been made by the Association, assessments shall be made no less frequently than annually and shall be based on a budget adopted no less frequently than annually by the Association. Unpaid Common Expenses due as of the conveyance or transfer date of any Unit shall not constitute a personal obligation of the grantee, except to the extent of such grantee's ownership of the Unit, and the grantor shall remain personally liable for any such unpaid Common Expense.

16.1.2 Each Owner purchasing a Unit from Declarant prior to the termination of the Marketing Period shall at the time he purchases a Unit from Declarant, contribute to the Association as working capital to the Association the amount of two month's Common Expenses for each such Unit, as determined based the preliminary annual budget established by Declarant in its reasonable discretion, ("Working Capital Contribution") which shall not be considered as an advance payment of Monthly Assessments and is in addition to any reasonable reserves which may be assessed from time to time in accordance with the Association's powers and duties under this Declaration. Further, Declarant shall, not later than the termination of the Marketing Period, also make a Working Capital Contribution on behalf of each Declarant Owned unit. Anyone purchasing a Unit from Declarant after the date the Declarant makes a Working Capital Contribution shall at the time of such purchase, reimburse Declarant for any Declarant Working Capital Contribution attributable to such Unit. Such reimbursement shall be in lieu of any Unit Owner obligation to make a Working Capital Contribution. Any Unit purchaser from an Owner other than Declarant shall contribute to the Association at the Unit closing, an amount equal to one-half of the Working Capital Contribution. Such amount shall not be considered an advance of Monthly Assessment payments.

16.2 Apportionment

Except as otherwise provided in this Declaration, the percentage of Common Expenses to be paid by an Owner shall be equal to such Owner's Allocated Interest in and to the Common Elements as set forth in Exhibit D.

16.3 Purpose of Assessments

The assessments levied by the Association shall be used for the purposes of promoting the health, safety and welfare of Project residents and for any other purpose reasonably related to the Project operation, maintenance and control, including without limitation costs of maintenance, repair and operation of the General Common Elements, including management expenses, taxes and special assessments unless separately assessed, casualty, general liability or other insurance coverage premiums required or permitted by this Declaration, landscaping and ground care, common area lighting, repairs and renovations, wages, water, sewer and utility charges, legal and accounting fees, management fees, expenses and liabilities incurred by the Board or the Managing Agent under or by reason of this Declaration, actions taken to enforce and ensure compliance with this Declaration or the terms and conditions of governmental approvals for the Project of any agreements relating to the Project development, payment of any deficit remaining from a previous assessment period, the creation of a reasonable contingency or other reserve or surplus fund for the costs of maintenance, costs and

expenses reasonably required by local governing bodies to bring the Project into compliance with applicable laws, governmental impositions which are not separately levied and assessed for the cost of utilities and other Association provided services or those which are not separately metered for proposed capital expenditures and to compensate or account for any shortfall resulting from owner non-payment, other costs and expenses relating to the General Common Elements, and for any other purpose allowable under applicable Condominium Law.

16.4 Excess Assessments

In the year in which there is an excess of assessments received over amounts actually used for the purposes described herein, or in the By-Laws, such excess may be applied against and reduce the subsequent year's assessments, retained as a reserve, or be refunded to the Members as determined by the Board in its sole and absolute discretion.

16.5 Interest

Any duly established Common Expense not paid within five days of the due date thereof shall bear interest from the due date to the date it is paid in full at the rate established by the Association not exceeding 20 percent per annum or the maximum interest rate allowed by Próspera ZEDE, whichever is less. If from time to time no specific rate is established by the Board, the rate during such period shall be 10 percent per annum. Notwithstanding the foregoing, it is expressly stipulated that all of the Declaration, and any Association By-Laws and/or rules and regulations (as same may be in effect and as amended from time to time) shall comply at all times with applicable usury laws, if any. If such laws are ever revised, repealed or finally interpreted so as to render usurious any amount called for in any of (i) this Declaration, the Association By-Laws and/or rules and regulations, (ii) any amount or contracted for, charged, or received in connection with any amounts due pursuant to this Declaration or the Association By-Laws and/or the rules and regulations, (iii) the Association's exercise of any the Declaration provisions, of the Association By-Laws and/or rules and regulations which results in any party having paid any interest in excess of that permitted by applicable law, then it is the Association's and/or Declarant's express intent that all excess collected amounts be credited on the principal balance of any indebtedness (or, if the indebtedness has been paid in full, refunded to the payor). In addition, in such instance, any conforming provision of the Declaration, the By-Laws and/or the rules and regulations shall immediately be deemed reformed and the amounts thereafter collected be reduced, without the necessity of any party to execute any new document, so as to comply with then applicable law. The terms of this section shall not be deemed to limit the recovery of any entitled party to the fullest amount otherwise permitted.

16.6 No Waiver or Abandonment

No Owner may be exempt from liability for payment of the Common Expenses by waiver of the use or enjoyment of any of the Common Elements or by abandonment of the Unit against which the assessments are made.

16.7 Special Assessments

In addition to the Common Expenses contemplated in this Article, the Association shall also have the right, power and authority to establish Special Assessments from time to time and in such amounts as necessary or appropriate to pay nonrecurring Common Expenses which relate to the Condominium care, maintenance, repair, alteration, operation, management or improvement and the Condominium administration, as determined by the Board or the relevant Board committee, in its sole discretion. In such instances, subject to Sections 2.9.6 through 2.9.8 of this Declaration, Special Assessments require the affirmative vote of not less than 67 percent of the total voting weight assigned to Members who would be obligated to pay such Special Assessment taken at a duly called Association meeting, held for the purpose of voting on such alteration or improvement. This section shall not be deemed to limit an Owner's right to alter, add or improve his Unit.

ARTICLE 17 Apportionment of Certain Expenses

17.1 Limited Common Elements

Any charges apportioned to an Owner, if any, for the upkeep of a Limited Common Element shall be as provided in Section 13.6.

17.2 Benefit of Class of Owners

Subject to Sections 2.9.6 through 2.9.8 of this Declaration, any expense or portion thereof which the Board reasonably determines to be of benefit to or incurred by only one Owner or a group of Owners shall be borne by such owner or such group and shall be shared among the Owner or group of Owners in accordance with their Allocated Interests specified in Exhibit D.

17.3 Misconduct

Notwithstanding anything to the contrary elsewhere in this Declaration, if any Common Expense is caused by the misconduct of any Owner, the Board may assess that expense exclusively against such Owner's Unit.

ARTICLE 18 Collection of Common Expenses

18.1 Assessment Lien

Declarant, for each Unit, shall be deemed to covenant and agree, and each Owner, by acceptance of a deed therefor, whether not it shall be so expressed in any such deed or other conveyance, shall be deemed to covenant and agree, to pay Common Expenses to the Association. Such assessments, including duly established fees, charges, late charges, attorney fees, fines and interest charged by the Association shall be the personal obligation of the Owner at the time when the assessment or other charges become due.

Any Association assessment shall be a continuing lien upon (1) the Unit against which such assessment is made, (2) the rents, if any, payable to the Owner; and (3) any insurance proceeds received by the Owner. Such lien shall attach from the due date of the assessment. A lien under this Section is prior and superior to all other Unit liens and encumbrances except:

- a. Liens and encumbrances recorded before the recordation of the Declaration;
- b. A Unit First Mortgage recorded prior to the date on which the assessment sought to be enforced became delinquent; and

c. Liens for Land Value Taxes and other governmental assessments or charges against the Unit. A lien under this section shall also be superior to a Unit First Mortgage recorded before the date on which the assessment sought to be enforced became delinquent to the maximum extent allowed by the Act. To evidence the lien as herein permitted, the Board may, but shall not be required to prepare a written notice setting forth the amount of such unpaid indebtedness, the amount of accrued penalty thereon, the name of the Owner and a Unit description, and record the same in the office of the Registrar of the Próspera ZEDE Property Registry, Roatán, IB, HN. This section does not prohibit an action to recover sums for liens created by this section nor prohibit the Association from taking a deed in lieu of foreclosure. A Unit sale or transfer shall not affect the Association's lien except that sale or transfer of any Unit pursuant to any First Mortgage foreclosure, or any proceeding in lieu of foreclosure, or cancellation or forfeiture shall only extinguish the Association's lien as provided in the Act. No such sale, transfer, foreclosure or any proceeding in lieu thereof, including deed in lieu of foreclosure, nor cancellation or forfeiture shall relieve any Unit from continuing liability for any Common Expenses thereafter becoming due, nor from the lien thereof.

18.2 Effect of Nonpayment of Assessments

The association may bring an action at law and/or in equity, against any Owner personally obligated to pay such overdue assessments, charges or fees, or monthly or other installments thereof, and may also proceed to foreclose its lien against such Owner's unit. An action at law or in equity by the Association against an Owner to recover a money judgment for unpaid assessments, charges or fees, including attorney fees and costs for any collection action or foreclosure, or monthly or other installments thereof, may be commenced and pursued by the Association without foreclosing, or in any way waiving the Association's lien therefor.

ARTICLE 19 Insurance

19.1 Insurance Required

Commencing not later than the last Unit conveyance to a Person other than Declarant, the Association shall obtain and maintain, to the extent available at commercially reasonable rates:

- a. Property insurance on the Common Elements for broad form covered causes of loss; except that the total amount of insurance must be not less than the full insurable replacement cost of the insured property less applicable deductibles at the time the insurance is purchased and at each renewal date, exclusive of land, excavations, foundations and other items normally excluded as of the date of the recording of this Declaration from property policies;
- b. Commercial general liability insurance against claims and liabilities arising in connection with the ownership, existence, use or management of the Common Elements, insuring the Board, the Association, any managing agent and their respective employees, agents, independent contractors and all persons acting as agents. The Declarant shall be included as an additional insured in such Declarant's capacity as an Owner and Board member. The Owner shall be included as additional insureds but only for claims and liabilities arising in connection with the ownership, existence, use or management of the

Common Elements. The insurance shall cover claims of one or more insured parties against other insured parties. The amount of coverage shall be determined by the Board in its sole discretion from time to time; and

- c. The Association may carry any other insurance it considers appropriate to protect the Association or Owners, including insurance on Units it is not obligated to insure.

19.2 Scope of Insurance

In the case of a Building that contains Units having horizontal boundaries described in the Declaration, the insurance maintained under Section 19.1.a. hereof must include the Units but need not include the finished interior surfaces of the walls, floors, and ceilings of the Units. The insurance need not include improvements and betterments installed by Owners, but if they are covered, any increased charge shall be assessed by the Association to those Owners.

19.3 Cancellation of Insurance

If the insurance described in sections 19.1 and 19.2 hereof is not reasonably available, or if any policy of such insurance is cancelled or not renewed without a replacement policy therefore having been obtained, the Association promptly shall cause notice of that fact to be hand delivered or sent by electronic mail to all Owners, and to First Mortgagees as otherwise set forth in this Declaration.

19.4 Specific Provisions

To the extent available at commercially reasonable rates, insurance policies carried pursuant to sections 19.1 and 19.2 must provide that:

- a. Each Owner is an insured person under the policy with respect to liability arising out of such Owner's Association membership;
- b. The Insurer waives its policy subrogation rights against any Owner or member of his household;
- c. No Owner act or omission, unless validly exercised on the Association's behalf will void the policy or be a policy recovery condition;
- d. If at the time of a policy loss an Owner has alternate insurance covering the same policy risks or property, the Association's policy provides primary insurance;
- e. The policy may not be cancelled or renewal refused without prior written notice to the Association, and such notice may not be less than 30 days;
- f. The policy will not lapse or be modified or cancelled without prior written notice to the Association and all First Mortgagees listed in any such policy, and such notice may not be less than 15 days; and
- g. The Manager, if any, shall be listed as an additional insured on any Association commercial general liability policy.

19.5 Adjustment of Claims

19.5.1 Any loss covered by the property insurance policy described in Section 19.1a. and Section 19.2 must be adjusted with the Association, but the insurance proceeds for that loss shall be payable to any insurance trustee designated for that purpose, or otherwise to the Association, and not to any holder of a security interest. The insurance trustee or the Association shall hold any insurance proceeds in trust for the Association, Owners and lienholders as their interests may appear. Subject to the provisions of Section 19.8, the proceeds must be disbursed first for the repair or restoration of the damaged property, and the Association, Owners, and lienholders are not entitled to receive payment of any portion of the proceeds unless there is a surplus of proceeds after the damaged portion of the property has been completely repaired or restored or the Project is terminated.

19.5.2 The Association may adopt and establish written nondiscriminatory policies and procedures relating to the submittal of claims, responsibility for deductibles, and any other matters of claims adjustment. To the extent the Association settles claims for damages to real property, it shall have the authority to assess negligent Owners causing such loss or benefitting from such repair or restoration all deductibles paid by the Association. In the event that more than one Unit is damaged by a loss, the Association in its reasonable discretion may assess each Owner a pro rata share of any deductible paid by the Association.

19.6 Owner's Responsibility for Insurance

An insurance policy issued to the Association does not prohibit an Owner from obtaining and maintaining insurance for their own benefit covering a Unit.

19.7 Certificates of Insurance

An insurer that has issued an insurance policy for the insurance described in Sections 19.1 and 19.2 of this section shall issue certificates or memoranda of insurance to the Association and, upon request, to any Owner or security interest holder. Unless otherwise provided by statute, the insurer issuing the policy may not cancel or refuse to renew it until 30 days after notice of the proposed cancellation or nonrenewal has been mailed to the Association, and each Owner and security interest holder to whom a certificate or memorandum of insurance has been issued, at their respective last-known addresses.

19.8 Damage Repair

19.8.1 Any portion of the Project for which insurance is required under this section which is damaged or destroyed must be repaired or replaced promptly by the Association unless:

- a. The Condominium is terminated pursuant to the provisions of this Declaration and the Act;
- b. Repair or replacement would be illegal under any state or local statute or ordinance governing health or safety;
- c. Unless otherwise required by operative Rules governing the public health or safety, the Owners representing the Allocated Interests of at least eighty percent (80%) of the total Allocated Interests of all Owners, including every Owner of a Unit or assigned Limited Common Elements that will not be rebuilt, vote not to rebuild; or

d. Prior to the conveyance of any Unit to a person other than the Declarant, the holder of a deed of trust or mortgage on the damaged portion on the Project rightfully demands all or a substantial part of the insurance proceeds.

19.8.2 The cost of repair or replacement in excess of insurance proceeds and reserves is a Special Assessment, payable within thirty days by all Owners notified of such Special Assessment. If the entire Project is not repaired or replaced, the insurance proceeds attributable to the damaged Common Elements must be used to restore the damaged area to a condition compatible with the remainder of the Project and except to the extent that other persons will be distributees, the insurance proceeds attributable to Units and Limited Common Elements that are not rebuilt must be distributed to the Owners of those Units to which those Limited Common Elements were allocated, or to lienholders, as their interests may appear and the remainder of the proceeds must be distributed to all the Owners and lienholders in proportion to such Units' Allocated Interests. If surplus insurance proceeds remain after such repair or replacement, the Association shall receive and hold same in trust for each Owner, in separate accounts. Any such surplus proceeds shall be distributed according to each Owner's Allocated Interest. No one account shall contribute to any other account, and any funds shall be disbursed in the following order of priority for each Unit (1) payment of any taxes, Special Assessments or governmental impositions, (2) payment of the balance of any First Mortgage, (3) payment of any delinquent Common Expenses; and (4) the balance to the Owner.

19.8.3 Any Association restoration or repair work shall be done in a good and workmanlike manner customary in the jurisdiction at the time the work is performed and using materials of similar quality to those repaired or restored. The Association shall not be responsible to restore, repair or replace any Owner improvements or Unit contents. Any restoration or repair work shall not disturb any prior existing Unit vertical or horizontal boundary.

19.9 Fidelity Insurance

If any Owner other than Declarant or Association employee controls or disburses Association funds, the Association must obtain and maintain, to the extent available at commercially reasonable rates, fidelity insurance. Coverage shall not be less in aggregate than two months' current assessments plus reserves, as calculated from the current Association budget.

19.9.1 Any person employed as an independent contractor by the Association for the purposes of managing the Project must obtain and maintain fidelity insurance in an amount not less than the amount specified in section 19.9 unless the Association names such person as an insured employee in a contract of fidelity insurance, pursuant to section 19.9.

19.9.2 Nothing in this Section shall be deemed to prohibit the Association from obtaining and maintaining, or requiring any independent contractor employed to manage the Project to obtain and maintain fidelity insurance in an amount greater than that set forth in Section 19.9.

19.10 Insurance Premiums are Common Expenses

Premiums and other insurance expenses for policies obtained and/or maintained by the Association are Common Expenses.

ARTICLE 20 Obsolescence

20.1 Renewal and Reconstruction

The Owners representing the Allocated Interests of at least eighty percent (80%) of the total Allocated Interests of all Owners and at least eighty percent (80%) of the First Mortgagees may agree that the Project is obsolete and adopt a plan for the Project renewal and reconstruction.

20.1.1 If a renewal or reconstruction plan is adopted, notice of such plan shall be recorded, and the expense of renewal and reconstruction shall be payable as Common Expenses by all Owners; provided, however that an Owner who is not a party to such renewal or reconstruction plan may give written notice to the Association within 15 days after the date of adoption of such plan that his Unit shall be purchased by the Association for the fair market value thereof. The Association shall then have 30 days within which to cancel such plan. If such plan is not cancelled, the requesting Owner's Unit shall be purchased according to the following procedures:

- a. If the non-participating Owner and the Association shall agree on the fair market value thereof, then such sale shall be consummated within 30 days after the date of such agreement or such other time period as may be agreed between the Owner and Association. Any such alternate time period may not unreasonably interfere with the renewal or reconstruction plan.
- b. If the non-participating Owner and the Association are unable to agree on the fair market value, the date when either party notifies the other that he or it is unable to agree with the other shall be the "Commencement Date" from which all periods of time mentioned in the remainder of this Section 20.1 shall be measured. Within 10 days following the Commencement Date, each party shall nominate an appraiser in writing (and give notice of such nomination to the other party). If either party fails to make such a nomination, the nominated appraiser shall, within five days after the other party's default, appoint and association with another appraiser. If the two designated or appointed appraisers are unable to agree on the Condominium's fair market value, they shall appoint another appraiser to act as an umpire between them if they can agree on such person. If they are unable to agree upon such umpire, each appraiser previously appointed shall nominate two appraisers, and from the names of the four appraisers so nominated one shall be drawn by lot by any judge of a court (or arbitral tribunal) of competent jurisdiction of record in Próspera ZEDE and the name so drawn shall be the umpire. The nominations from whom the umpire is to be drawn by lot shall be submitted within 10 days of the failure of the two appraisers to agree, which in any event shall not be later than 20 days following the second appraiser's appointment. The decision of the appraisers as to the fair market value, or in the case of their disagreement, then such umpire decision shall be final and binding and a judgment based upon the rendered decision may be entered in any court (or arbitral tribunal) of

competent jurisdiction. The expenses and fees of such appraisers shall be borne equally by the Association and the non-participating Owner; and

c. The sale shall be consummated within 15 days after the entry of the court decision (or arbitral award), and the Association, as attorney-in-fact, shall disburse such proceeds among the Association, Owner(s) and lienholders, in proportion to their interests.

20.2 Sale of Property

The Owners representing the Allocated Interests of at least eighty percent (80%) of the total Allocated Interests of all Owners and at least eighty percent (80%) of the First Mortgagees may agree that the Project is obsolete and that the same should be sold. In such instance, the Association shall forthwith record a notice executed by the Association's president and secretary or assistant secretary setting forth such fact, and upon the recording of such notice, the Project shall be sold by the Association, as attorney-in-fact for all Owners, free and clear of the provisions of this Declaration. The sales proceeds shall be collected and apportioned between the Owners on the basis of each Owner's Allocated Interests as specified in Exhibit D, and such apportioned proceeds shall be paid into separate accounts, each representing one Unit. Each such account shall be in the name of the Association, and shall be further identified by the Unit designation and Owner name. The Association as attorney-on-fact, shall use and disburse the total amount of each separate account, without contribution from one account to another, to the Association, Owner(s) and lienholders, as their interests may appear. Notwithstanding the foregoing, the Association shall not be responsible or liable for any disbursement among the Persons who shall comprise the Owner of a Unit, where such Unit is owned by more than one Person.

20.3 Obsolescence of Common Elements

If the Owners representing the Allocated Interests of at least eighty percent (80%) of the total Allocated Interests of all Owners agree (at a duly called meeting where a quorum is present) that the Common Elements or any part thereof (including those Limited Common Elements which consist of systems serving only certain individual Units) are obsolete, the Association shall proceed to replace and improve such Common Elements. A budget shall be established by the Association for such purpose. The cost of any such replacement and improvement shall be payable by all Owners (except that the cost of any such replacement or improvement attributable to any Limited Common Element which serves only certain individual Units, shall constitute a Special Assessment only to such affected Unit(s)) as a Special Assessment, and payment shall be due within 30 days of receiving notice of such Special Assessment.

ARTICLE 21 Condemnation

21.1 Total Condemnation

If any part of a Unit is taken or threatened to be taken (as referenced in this Article, any reference to a taking shall be deemed to also refer to any threat of a taking) by eminent domain, direct or indirect expropriation, or other similar action leaving the Owner with a remnant which may not be practically or lawfully used for any purpose permitted by this Declaration, the

condemnation award must include compensation to the Owner for that Unit and its Allocated interests whether or not any Common Elements are acquired. Upon such taking, unless the decree otherwise provides, that Unit's Allocated Interests are automatically reallocated to the remaining Units in proportion to the respective Allocated Interests of those Units before the taking. Any Unit remnant remaining after a portion of the Unit is taken under this Section 21.1 is thereafter a General Common Element.

21.2 Partial Condemnation

Except as provided in Section 21.1, if a portion of a Unit is taken by eminent domain, direct or indirect expropriation, or other similar action, the award must compensate the Owner for the reduction in Unit value and its interest in the Common Elements whether or not any Common Elements are taken. Upon such taking, unless the decree otherwise provides:

- a. That Unit's Allocated Interests are reduced in proportion to the Unit size reduction; and
- b. The portion of Allocated Interests divested from the partially taken Unit is automatically reallocated to that Unit and to the remaining Units in proportion to the respective interests of those Units before the taking, with the partially taken Unit participating in the reallocation on the basis of its reduced Allocated Interests.

21.3 Condemnation of Common Elements

If any portion of the Common Elements are taken by eminent domain, direct or indirect expropriation, that portion of any award attributable to the Common Elements taken must be paid to the Association. Any portion of the award attributable to the acquisition of a Limited Common Element must be equally divided among the owners of the Units to which that Limited Common Element was allocated at the time of acquisition. For the purposes of acquisition of a part of the Common Elements, service of process on the Association shall constitute sufficient notice to all Owners, and service of process on each individual Owner shall not be necessary.

21.4 Recordation of Decree or Arbitral Award

The court decree or arbitral award, if any, shall be recorded in the appropriate office.

21.5 Confirmation of Reallocations

The reallocations of Allocated Interests pursuant to this section shall be confirmed by a Declaration amendment prepared, executed and recorded by the Association. The cost of preparation, review and recording of same shall be a Common Expense.

21.6 Participation in Proceedings

In any eminent domain taking, the Board and each Owner shall be entitled to participate in any proceedings regarding such taking. Any participation shall be at the sole expense of such Owner, or in the case of the Board, at the expense of the Association (which shall be payable as a Common Expense). In each instance of a taking, the Board shall notify all affected Owners and First Mortgagees who have previously requested receipt of such notices in writing. The Board is expressly authorized to obtain and pay for the services of any professionals, and any

related expenses, it deems necessary or advisable to assist the Board in participating in any such proceeding.

ARTICLE 22 Statement of Account

22.1 Statement of Assessments

The Association shall furnish to an Owners or such Owner's designee or to Mortgagee or its designee upon written request, delivered personally or by certified mail, first-class postage prepaid, return receipt requested, to the Association's registered agent, a statement setting forth the amount of unpaid assessments currently levied against such Owner's Unit. The statement shall be furnished within fourteen business days after receipt of the request and is binding on the Association, the Board and every Owner. If no statement is furnished to the requesting party by personal delivery or certified mail, first-class postage prepaid, return receipt requested to the inquiring party, then the Association shall have no right to assert a priority lien upon the Unit for duly established unpaid assessments which were due as of the date of the request.

22.2 Grantee and Grantor Both Responsible

Unit grantee and grantor shall be jointly and severally liable for all unpaid grantor Common Expenses and other assessments provided herein up to the time of the grant or conveyance, without prejudice to the grantee's right to recover from the grantor the amounts paid by the grantee therefore, subject only to the limitations set forth in Section 22.1. The term "grantee" as used in this section shall not apply to any First Mortgagee, or to any Person acquiring title to a Unit by foreclosure, or who acquires title by a deed given in lieu of a Mortgage foreclosure. Nothing herein shall be construed to limit or diminish the Association's lien rights and priorities as set forth in Article 18 herein.

ARTICLE 23 Termination of Mechanic's Lien Rights and Indemnification

23.1 Mechanics Liens

Subsequent to the completion of the Map improvements, no labor performed or materials furnished and incorporated into a Unit with the consent or at the request of the Owner or his agent or his contractor or subcontractor shall be the basis for filing of a lien against any non-consenting Owner's Unit, or against the Common Elements, except as to the Allocated Interest of the requesting Owner. No labor performed or materials furnished and incorporated in a Unit shall be the basis for a lien filing against the Unit or any Owner not expressly consenting to or requesting the same, except with respect to any such labor or materials furnished at the Association's request. Each Owner shall indemnify and hold harmless all other Owners, Declarant and the Association from and against all liabilities and obligations arising from any such lien claim.

23.2 Indemnification

Each Owner shall indemnify and hold harmless each of the other Owners and the Association from and against any and all liability, loss or damage, including reasonable attorney's fees, that any other Owner incurs as a result of any lien claim for labor or materials against the indemnifying Owner's Unit.

ARTICLE 24 Unit Mortgage Priority

24.1 Encumbrances

Any Owner shall have the right from time to time to mortgage or encumber his interest in his Unit by a Mortgage. The Owner may create a junior mortgage on the following conditions:

24.1.1 Such junior Mortgages shall always be subordinate to all of the terms, conditions, covenants, restrictions, uses, limitations, obligations, liens for Common Expenses and all obligations created by this Declaration, and the Association Articles of Incorporation and By-Laws.

24.1.2 That any junior Mortgage holder shall release upon the Association's written request, for the purpose of restoration of any Project improvements, all of his right, title, and interest in and to the insurance policy proceeds upon said Project wherein the Association is named insured.

24.1.3 The Owner shall notify the Board in writing of the name and address of the Mortgagee prior to the date of any such Mortgage.

24.1.4 No Mortgage shall be permitted unless all Common Expenses have been paid as of the date of the Mortgage.

ARTICLE 25 Property for Common Use

25.1 Association Property

The Association may acquire for the use and benefit of all of the Owners, real and personal property and may dispose of the same by sale or otherwise and any such property shall be deemed General Common Elements.

ARTICLE 26 Special Declarant Rights and Additional Reserved Rights

26.1 Special Declarant Rights

Declarant hereby reserves the Alteration Rights and the following Special Declarant Rights set forth in this Section 26.1 ("Special Declarant Rights") and Additional Reserved Rights for a time period running from [insert number of years] years commencing from the date of the execution of this Declaration.

26.1.1 Sales Management and Marketing. The right to maintain a sales and management office or a sales model Unit in any Unit designated and owned by Declarant from time to time, and the right to maintain signs advertising the Project. Any such sales and management office or sale model units shall be considered Units and may be sold by the Declarant.

26.1.2 Construction Facilities. The right of the Declarant and its employees, representatives, agent and contractors to maintain temporary construction facilities and construction materials, staging yards and other facilities reasonably required during the Condominium construction and sale period.

26.1.3 Construction Easements. The Declarant hereby reserves a Construction Easement.

26.1.4 Merger. The right to merge or consolidate a Project with another Project of the same ownership form.

26.1.5 Control of Association and Board of Directors. The right to appoint or remove any Association Officer or Board member during the Marketing Period.

26.1.6 Declaration Amendment. The right to amend the Declaration in connection with the exercise of any Alteration Rights or otherwise during the Marketing Period consistent with the intent of this Declaration.

26.1.7 Map Amendment. The right to amend the Map in connection with the exercise of any Alteration Rights or otherwise during the Marketing Period consistent with the intent of this Declaration.

26.2 Additional Reserved Rights

In addition to the Development and Special Declarant Rights, Declarant also reserves the following additional rights (the “Additional Reserved Rights”):

26.2.1 Dedications. The right to establish, from time to time, by dedication or otherwise, utility and other easements for purposes including without limitation to streets, path, walkways, drainage, recreation areas, parking areas, ducts, shafts, flues, conduit installation areas, and to create other reservations, exceptions and exclusions for the benefit of and to serve the Owners.

26.2.2 Use Agreements. The right to negotiate, enter into, establish, execute, amend and otherwise deal with contracts and agreements benefitting Owners and/or the Association for the use, lease, repair, maintenance or regulation of parking, commercial, and/or recreational facilities, which facilities may or may not be a part of the Project.

26.2.3 Other Rights. The right to exercise any additional reserved right created by any other provision of this Declaration or otherwise permitted by the Act.

26.3 Rights Transferable.

Any Development Right, Special Declarant Right or Additional Reserved Right or Declarant’s benefit created or reserved under this Article may be transferred to any Person by an instrument signed by Declarant and the transferee recorded in every county in which any portion of the Project is located and which describes the transferred rights.

ARTICLE 27 Expansion and Alteration Rights Reservation

27.1 Expansion Rights

Declarant expressly reserves the right to expand this Condominium and make the following subject to the Declaration terms and provisions:

- a. Any or all of the Property, any Voxels, any Buildings and/or any or all of the Improvements, including a Building comprised of additional units (of the same or differing unit size and types) or other improvements constructed on the Property, upon the substantial completion of construction of such Building, unit or other Project Improvement; and

b. Any property in the vicinity of, adjacent to or substantially contiguous to the Project (“Annexed Property”)

(collectively, the “Development Property”). The existing Owner and/or Mortgagee consent shall not be required for such expansion and Declarant may proceed with such expansion in its sole discretion, without limitation.

27.2 Alteration Rights

Declarant expressly reserves the right to construct additional Units in such quantity and sizes as the Declarant determines in its sole discretion, Common Elements (“Additional Improvements”), to subdivide or combine Units, relocate Unit boundaries, convert Units into Common Elements, convert Common Elements into Units, one type of Common Element into any other type of Common Element, alter, add or improve any Declarant owned Unit and/or change the layout or number of rooms in any Declarant owned Unit on all or a portion of the Property or Annexed Property. Declarant may exercise its Alteration Rights or construct Additional Improvements on all or a portion of the reserved property in whatever development order Declarant determines, in its sole discretion. Declarant reserves the right to construct and have ownership of up to 1,000 additional Units in any Future Development Reservation Area,” which may be depicted on the Map through an amendment authorized by this Declaration.

27.3 Unit Combination or Subdivision

Declarant reserves unto itself, its successors, transferees and assigns the right, to be held by Declarant or any other person at any time owning a Unit, to combine or subdivide such Unit or Units to create spaces larger or smaller than such Unit or Units as shown on the Map for the purposes of either ownership, conveyancing or leasing; provided, however, that the exercise of such right shall not increase or decrease the ownership interest in the Common Elements of, or the percentage of Common Expenses to be paid by any Owner not involved in such combination or subdivision.

27.4 Declaration Amendment

27.4.1 If Declarant elects to exercise any or all of the rights reserved in this Article, in Article 26 or otherwise in this Declaration, Declarant shall, if necessary, record a Declaration amendment with the land records of Próspera ZEDE describing at a minimum (1) the legal description of the updated Units and/or a reasonably accurate survey; (2) a description of resulting Improvements; (3) a description of any additional Common Elements; and (4) a schedule indicating any reallocation of the Allocated Interests so that that Allocated Interests appurtenant to each Unit are apportioned. The Allocated Interests appurtenant to each Unit, shall be based on the relative fair market value per square meter of floor space enclosed by each of the Units over the aggregate fair market value per square meter of all Units as they exist after any such exercise of Declarant’s rights.

27.4.2 Map Amendment. If the exercise of any such reserved Declarant right shall cause a change to the Map, Declarant shall contemporaneously with the Declaration amendment, file a Map amendment showing the location of any Map revisions. The Map Amendment shall substantially comply with all Declaration requirements.

27.4.3 Declaration Applicable to new Units. Any additional Units or Additional Improvements shall be subject to all Declaration terms, conditions, rights and obligations, including any amendments hereto, and of any supplemental or amended declaration upon recordation of any supplemental or amended Map or Declaration.

27.4.4 Withdrawal Rights. Declarant expressly reserves the right to withdraw all or any portion of the Property or Improvements, including a Building by recording a document evidencing such withdrawal in the office of the Registrar of the Próspera ZEDE Property Registry; provided, however, that no Building may be withdrawn after a Unit in that Building has been conveyed to a purchaser without such purchaser's written consent (other than the Declarant). The property withdrawn from the Project shall be subject to whatever easements, if any, are reasonably necessary for access to or operation of the Project. Declarant shall prepare and record in the offices of the Próspera ZEDE Property Registry.

27.5 Interpretation

27.5.1 Recording of Declaration or Map amendments in the office of the Próspera ZEDE Property Registry which reallocate any Allocated Interests or affix any additional or different Severed Rights shall automatically:

- a. Vest the reallocated Allocated Interests appurtenant to his Unit in each respective Owner; and
- b. Vest a perfected security interest in the affixed Severed Rights and reallocated Allocated Interests appurtenant to the encumbered Unit, in any existing Mortgagee.

27.5.2 All definitions herein shall automatically be deemed incorporated into any Declaration amendment or supplement. Reference to the Declaration and Map in any instrument shall be deemed to include all Declaration and Map amendments without specific reference thereto.

27.6 Maximum Number of Units

The maximum number of Units in the Project shall not exceed ONE THOUSAND (1,000) UNITS. Declarant shall only be obligated to construct those units originally submitted to this Declaration.

27.7 Construction

At the time of signing, Declarant is a Construction Industry Regulated Person which has elected to comply with the regulations specifically governing the Construction Industry as if it were operating in La Ceiba, Honduras for the construction of the improved portions of the Property. Apart from the Declarant, no other party believes that it is a Regulated Industry Person under the Próspera Industrial Regulation Statute, §§2-2-28-0-0-2(n) at the time of executing this Declaration. Further, the parties reserve the right to declare and later amend a regulatory election pursuant to Próspera Industrial Regulation Statute, §§2-2-28-0-0-3, 4, at any time in their respective sole discretion by notice to the other, which notice the parties hereby agree shall be deemed to amend this Declaration as an addendum upon registration by appropriate instrument with the ZEDE Property Registry.

27.8 Construction Easement

Declarant expressly reserves the right within any Unit or Common Element to perform warranty repairs or construction work and to store materials and the future right to control such work and repairs, and the right of access thereto, until its completion. All work may be performed by Declarant without any Owner, Board or Mortgagee consent. Declarant shall have a construction easement and an access easement, as described in this Declaration.

27.9 Reciprocal Easements

If any portion of the Property is not submitted to this Declaration or is withdrawn from the Project (“Withdrawn Property”):

27.9.1 The Development Property and/or Withdrawn Property Owner(s) shall have whatever easements are necessary or desirable, if any, for access, utility service, repair, maintenance and emergencies over and across the Project; and

27.9.2 The Owner(s) in the Project shall have whatever easements are necessary or desirable, if any, for access, support, utility service repair, maintenance and emergencies over and across the Development Property and Withdrawn Property.

Declarant shall amend the Declaration and the Map and record any other documents necessary to put any interested person on notice of such easement(s). Each recorded easement shall specify that Development Property owners and Withdrawn Property owners and the Owners shall be obligated to pay a proportionate share of the operational and maintenance costs of any easements utilized by either one of them on the other’s property as shall be determined by Declarant, as it shall reasonably determine. Preparation and recordation by Declarant of an easement pursuant to this section shall conclusively determine the existence, location and extent of the reciprocal easements that are necessary or desirable as contemplated by this section.

27.10 Termination of Expansion and Alteration Rights

Declarant’s reservation of development and expansion rights for itself (including its transferees, successors and assigns) shall expire on that date which is TEN (10) days from the date of the recording of this declaration, unless the expansion and Alteration Rights are:

27.10.1 extended as allowed by law; or

27.10.2 reinstated or extended by the Association, subject to whatever terms, conditions and limitations on the Board may impose on Declarant’s exercise of the Expansion and Alteration Rights.

27.11 Declarant’s Exercise of Special Declarant Rights and other Alteration Rights

The reserved Declarant rights under this Declaration accrue to declarant (which shall be deemed to include its successors, assigns and transferees) and no other party may claim any direct or indirect entitlement or benefit from such rights. The decision to exercise such rights shall be made in the Declarant’s sole and absolute discretion from time to time.

ARTICLE 28 Declaration Revocation or Amendment

28.1 Revocation

This Declaration shall not be revoked unless Owners representing the Allocated Interests of at least eighty percent (80%) of the total Allocated Interests of all Owners and at least eighty percent (80%) of the First Mortgagees consent to such revocation by an instrument duly recorded in the real property records of Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN; except as otherwise provided in the provisions of this Declaration pertaining to the appointment of Developer and/or Association as attorney-in-fact in the event of damage, destruction, obsolescence or Project condemnation.

28.2 Amendment

Declarant reserves the unilateral right to amend this Declaration during the Marketing Period with binding effect on all parties to it. Otherwise, this Declaration shall not be amended except as otherwise herein provided, unless the Owners representing the Allocated Interests of at least two-thirds of the total Allocated Interests of all Owners and at least two-thirds of the First Mortgagees, all consent and agree to such amendment by instrument(s) duly recorded; provided, however, that:

28.2.1 The Allocated Interests, as expressed in this Declaration, shall have a permanent character and shall not be altered without the consent of all of the Owners; and

28.2.2 No such amendment shall increase the proportionate expenses chargeable against any Unit or Owner thereof without the unanimous consent of the affected Owners.

28.2.3 In the event of the combination or division of a Unit or Units pursuant to the reservations set forth in Section 6.5, the Owner or Owner(s) of the Unit(s) subject to such combination or division and any First Mortgagee for such Unit(s) may amend this Declaration to reflect the adjustment (which adjustment shall be based upon the relative square footage or meters of the resulting spaces) between the resulting spaces and the Owner or Owners thereof with respect to the Allocated Interests attributable to such resulting spaces; provided that any such amendment shall not increase or decrease the percentage ownership in the Common Elements of, or the percentage of Common Expenses to be paid by, any Owner not involved in such combination or division.

28.2.4 Special Allocation Interest Rule. The initial allocation of Allocated Interests shown in Exhibit D is based on the premise that certain areas within certain Commercial Units may be subject to a contractual right-of-way license and/or other use-and-occupancy license between the Declarant and/or Owner(s) of such Commercial Unit(s), separately or collectively as licensor, and the Association, as licensee, as designated on the corresponding survey attached as part of Exhibit A, which initial license agreement is attached as Exhibit C ("Use License(s)"); such licensed areas have been excluded from the calculation of Allocated Interests attributable to the corresponding Commercial Units as well as to the aggregate amount of Allocated Interests attributed to all Units, such that the licensed areas have substantively the same treatment for voting and budgetary purposes as the Common Elements. In the event that any of the foregoing Use License(s) are rightfully terminated, modified materially to increase or reduce the area subject to the respective Use License(s), or if new Use License(s) covering different areas are entered into by and

between the Declarant and/or Owner(s) of the corresponding Commercial Unit(s), separately or collectively as licensor, and the Association, as licensee, then any Owner or First Mortgagee shall have the right to cause the amendment of this Declaration to reallocate the Allocated Interests among the Units correspondingly such that the calculation of Allocated Interests attributable to the corresponding Commercial Units and the aggregate amount of Allocated Interests attributed to all Units includes any area that is no longer subject to such Use License(s) or excludes any area that is brought under such Use License(s). The foregoing reallocation right shall be exercised by an Owner by notice given to the Board (or the Declarant in the absence of the Board), which shall cause the Association and Declarant, or their successors, to promptly undertake all reasonable and necessary action to effectuate the necessary amendment of the Declaration, including the reallocation of Allocated Interests and any corresponding amendment to the Map and Exhibit D, with all parties to this Declaration and their successors, as well as all Mortgagees, consenting to the same in advance and herewith granting the Association and Declarant, or their successors, a corresponding limited irrevocable power of attorney, coupled with an interest, to accomplish such objective as duly authorized.

28.3 Junior Mortgagees Consent

The provisions of this Article shall not require the consent of any junior mortgagee.

28.4 First Mortgagee Voting

Each First Mortgagee shall have one vote for each First Mortgage owned by it in any action to be taken by Owners or the Association in this Declaration in which First Mortgagees have standing and voting is per capita; and if voting is by Allocated Interest, then the Owner may (but is not required to) assign to the respective First Mortgagee in the governing mortgage agreement the Allocated Interest attributed to the Unit for voting purposes.

28.5 Amendment Challenges

Any action brought to challenge the validity of an amendment adopted by the Association pursuant to this section must be brought within one year after the amendment is recorded.

28.6 Recordation

Every Declaration amendment must be recorded in every county in which the Project is located and is effective only upon recordation. An amendment must be indeed in the grantee's index in the Project and Association name and in the grantor's index in the name of each person executing the amendment.

28.7 Unanimous Consent Required for Certain Amendments

Except as otherwise provided in this Declaration or the Act, no amendment may create or increase Special Declarant Rights, increase the number of Units, or change any Unit boundaries, its allocated Interests, or permitted uses, without the consent of more than 50 percent of Owners.

28.8 Association Certification

Any Declaration amendment to be recorded by the Association shall be prepared, executed, recorded and certified on behalf of the Association by the Association officer designated for that purpose by the Board, or in the absence of designation, by the Association Board Chair. Any Declaration or Map amendment to be recorded by an Owner shall be recorded with a certificate from the Association by any officer designated for that purpose, or in the absence of the designation, by the Board Chair that the requisite number of Owners and First Mortgagees have consented to the amendment.

28.9 Expenses.

All expenses associated with preparing and recording an amendment to the Declaration shall be the sole responsibility of:

28.9.1 In the case of an amendment pursuant to reallocating any Common Elements, relocation of Unit boundaries or subdivision, the affected Owner(s);

28.9.2 The Declarant for amendments revising the Common Element allocation, recording a new plat and map and exercise of any Alteration Rights; and

28.9.3 The Association for all other amendments.

ARTICLE 29 Miscellaneous

29.1 Notices

29.1.1 All notices required to be served upon the Declarant, any Owner, or Mortgagee pursuant to this Declaration shall be sufficient if mailed with postage prepaid or personally delivered to a legal representative of the same or e-mailed to the (e)Resident email address or notice address of such recipient. The effective date of a notice shall be the date of delivery in the case of personal delivery or email delivery and a date FIVE (5) days after deposit in the mail in the case of notice sent by mail. Days shall be counted as calendar days unless otherwise expressly stated.

29.2 Additional First Mortgagee Rights

Upon written request to the Association, each First Mortgagee shall have the following additional rights in addition to those rights set forth in this Declaration:

29.2.1 To be provided a copy of the annual Association financial statement contemporaneously with provision of same to Owners.

29.2.2 To be given written notice by the Association of any Association meeting called for the purpose of considering any amendment, revocation or change to the Declaration, Articles of Incorporation or By-Laws and a summary of such proposed changes.

29.2.3 To be given written notice of any Owner for whose Unit the First Mortgagee holds a mortgage, in the performance of any duty or obligation required hereunder or under the Association Articles of Incorporation or By-Laws, which default remains uncured more than 30 days following notice to the defaulting Owner.

29.2.4 Upon reasonable notice to examine the Association books and records during normal business hours.

29.3 Severability

If any of the provisions of this Declaration nor any paragraph, sentence, clause, phrase or word or the application thereof in any circumstances be invalidated, such invalidity shall not affect the validity of the remainder of this Declaration and the application of any such provision, paragraph, sentence, clause, phrase or word in any other circumstances shall not be affected thereby. If and to the extent that any of the covenants, conditions, restrictions, easements, powers, rights or interests established, created or granted hereby would otherwise be unlawful or void for violation of (a) the rule against perpetuities, (b) the rule restricting restraints on alienation, or (c) any other applicable rule analogous thereto or otherwise imposing limitations upon the time for which such may be valid, then the provisions concerned shall continue and endure only until (d) the expiration of a period of twenty-one (21) years after the death of the last to survive of the class of persons consisting of all of the lawful descendants, living as of the effective date of this Declaration, of Lionel Andrés Messi.

29.4 Applicability of the Act

The provisions of this Declaration shall be in addition and supplemental to the Act, as herein defined.

29.5 Interpretation

Whenever used herein, unless the context shall otherwise provide, the singular number shall include the plural, the plural the singular and the use of any gender shall include all genders. The English translation of this Declaration and all related instruments shall control the Spanish. The parties agree that this Declaration and all related instruments shall be interpreted in accordance with its ordinary public meaning at the time of execution without application of any presumption or rule of construction favoring or disfavoring any party.

29.6 Applicable Law

This Declaration is filed in the record of the Próspera ZEDE Property Registry, Roatán, IB, HN and it is agreed that the proper jurisdiction and venue of any action pertaining to the interpretation or enforcement of this Declaration shall be in the default Arbitration Service Provider of Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN, pursuant to private expedited binding arbitration rules. The parties agree that this Declaration is intended to be a matter of private governance; however, in the event that this Declaration is deemed to exercise public governance authorities, then the parties, on behalf of their successors and assigns, hereby knowingly and voluntarily agree to waive the protections, if any, of the Resident Bill of Rights of section 12.01 of the Próspera Charter with respect to any exercise of rights and authorities under this Declaration. Further, the law promulgated by and applicable in the PZ shall be controlling, such as the Roatan Common Law Code, §§ 2-3-4-0-1-0-1001 through 2-3-4-0-5-0-5004, without regard to the conflicts of laws principles thereof, all of which are saved from repeal and guaranteed as controlling law under the mandate of Article 96 of the Constitution of the Republic of Honduras, Article 10.4 of CAFTA-DR, and Article 16.4 of the Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between Honduras and Kuwait, as well as a certain amended legal stability agreement approved by Resolutions §§5-1-130-0-0-0-1, 5-1-160-0-0-0-1, subject to the caveat that if political instability or the fulfillment of the condition

subsequent detailed in Section 29.11 precludes direct enforcement of this provision as a matter of law, then the internal laws of Próspera ZEDE shall be construed as the choice of law to govern this Declaration to the greatest extent permitted under the laws of jurisdiction in which the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE is domiciled, without giving effect to any other choice or conflict of law provision or rule; further, in the event that the law of the Republic of Honduras outside of Próspera ZEDE is applied to this Declaration despite and in contradiction to the foregoing provision, then every interpretive and reformative doctrine as well as constructional rule available under such law shall be applied to give maximum effect to the terms, conditions, and provisions of this Declaration as originally intended.

29.7 Binding Agreement

It is hereby understood, acknowledged and agreed that this Declaration shall be binding upon the heirs, executors, administrators and assigns of the parties hereto.

29.8 Reference to Ownership Interests

Whenever in this Declaration or in the Association Articles of Incorporation or By-Laws reference is made to a specific percentage of Owners, such reference shall be deemed to refer to the total aggregate appurtenant interest in and to the Common Elements as reflected in Exhibit D attached hereto as “Allocated Interests,” and, unless the context otherwise requires, shall not be deemed to mean a percentage of owners by number of individual Persons.

29.9 Service of Process

In any action or claim made relating to the Common Elements, service of process on any Owner shall be made electronically at the email address associated with that Own and maintained in the Personal Registry of Próspera ZEDE, Roatán, Islas de Bahía, Republic of Honduras. In the event such email address is not available or disclosed, service of process on any Owner shall be by any reasonable method, including by postal mailing or personal delivery, with sworn or certified proof of service.

29.10 Term of Declaration

The covenants and restrictions of this Declaration shall run with and bind the Property in perpetuity.

29.11 Condition Subsequent

In the event that the legal existence of either Declarant or Association as an entity with legal personality and juridical characteristics, or the enforceability of this Declaration, is denied in a final decision by any court or arbitral tribunal of competent jurisdiction, or is otherwise substantially threatened by virtue of official action by any agency, branch or political subdivision of any governmental body as determined by the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE, then, upon written or electronic notice of such determination to the Declarant and Association (or their last known authorized legal representatives), the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE shall be deemed granted a limited, irrevocable power of attorney, coupled with an interest, to exercise the powers, rights and obligations that are substantively equivalent and proportionate to the respective powers, rights and obligations under this Declaration as allocated to Declarant and Association, respectively, and thereby authorized to

take all reasonable and necessary actions respectively to organize one or more new entity(ies) with legal personality and juridical characteristics to house such rights, interests, and authorities to perform under the substantive terms and conditions of this Declaration, and thereby be deemed respectively a successor to the original relevant party. Further, if and when the foregoing condition subsequent is fulfilled as aforesaid, the parties to this Declaration further agree that any court or arbitral tribunal of competent jurisdiction shall be allowed and directed to reform and revise this Declaration to contain such terms and conditions as will emulate the outcomes intended by the parties under the original terms and conditions of this Declaration as closely as the governing law permits. However, this condition subsequent shall have no effect and shall be deemed null and void in the event that it is not fulfilled as aforesaid within twenty (20) years after the latest date of signature below.

29.12 Estoppel Certificates

The Association shall deliver an estoppel certificate to a party within 10 days of a written request by the Declarant. The estoppel certificate shall certify the amount of any unpaid Common Expenses accrued against a Unit or that there are no unpaid amounts, any amendment or modification to the Condominium documents and that the Owner is not in default of any Condominium obligations. If the Association fails to deliver such document, the Owner shall have the right to execute such document on behalf of the Association, as its attorney-in-fact, without recourse or liability.

IN WITNESS WHEREOF, the Declarant and Association have executed this Declaration effective on the 3rd day of May, 2024.

Declarant: Dionysius LLC

Erik Pitsikalis

Erik Pitsikalis (May 7, 2024 12:39 MDT)

Name: Erik Eduardo Pitsikalis Poujol
Title: CEO

Association: Duna Condominium Association NFP
Corp.

Luke Thibodeau

Name: Luke Thibodeau
Title: CFO

Consent to Declaration by First Mortgagee:
Nicholas Owen Gunden

Consent to Declaration by First Mortgagee St.
John's Bay Development Company LLC

Nicholas C. Dranias

Name: Nicholas C. Dranias
Title: Sole Member/CEO of Nick Dranias
Law & Policy Analysis LLC, acting as
administrative agent for above First
Mortgagee pursuant to power of attorney
under Section 18(2) of the Mortgage
attached as Exhibit C to the Syndicated
Bridge Loan Mortgage Agreement dated
November 21, 2023
(e)Resident No. 82128992409283

Erick A. Brimen

Erick A. Brimen (May 7, 2024 11:10 MDT)

Name: Erick A. Brimen
Title: CEO of Manager of above First Mortgagee
(e)Resident No. 80402727853411

EXHIBIT A – LEGAL DESCRIPTION AND MAP

All right, title and interest in the Voxels and other Severed Rights retained under the Master CCRs, as they may be amended from time to time, including all fixtures, improvements and appurtenances thereto, which are encompassed within the volume rising 100 meters above and descending 25 meters below the Surface Estate of the real property consisting of approximately 2,001.00 square meters (0.49446 acres) of land, designated Lot No. 2A, situated in St. John's Bay, Próspera ZEDE, Roatán, Bay Islands, Republic of Honduras, in the Plan of Subdivision and Parcelation for the Macro Lot originally identified in the Próspera ZEDE Property Registry as registration number 34101000000003, which is more particularly described as the parcel registered under Próspera ZEDE Property Registry registration number 34101000000003.4, and circumscribed by a line drawn beginning at Point 1, located at 16.36752441 latitude and -86.47182465 longitude, then westerly to Point 2, located at 16.36751884 latitude and -86.47192172 longitude, then southwesterly to Point 3, located at 16.36719360 latitude and -86.47199548 longitude, then southeasterly to Point 4, located at 16.36686070 latitude and -86.47178755 longitude, then northeasterly to Point 5, located at 16.36704204 latitude and -86.47152355 longitude, then northwesterly to the point of origin (Point 1).

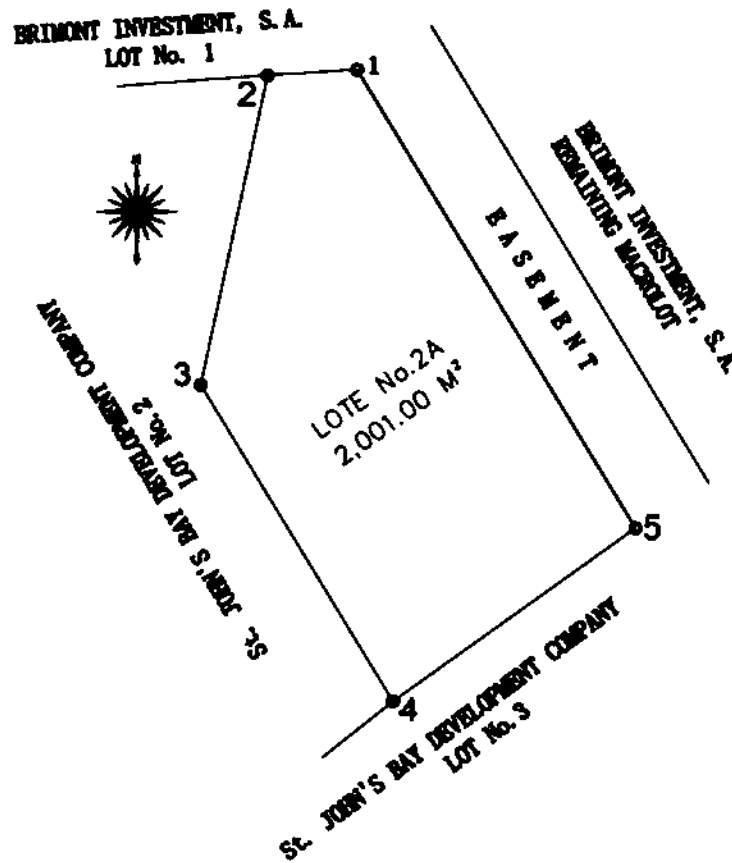
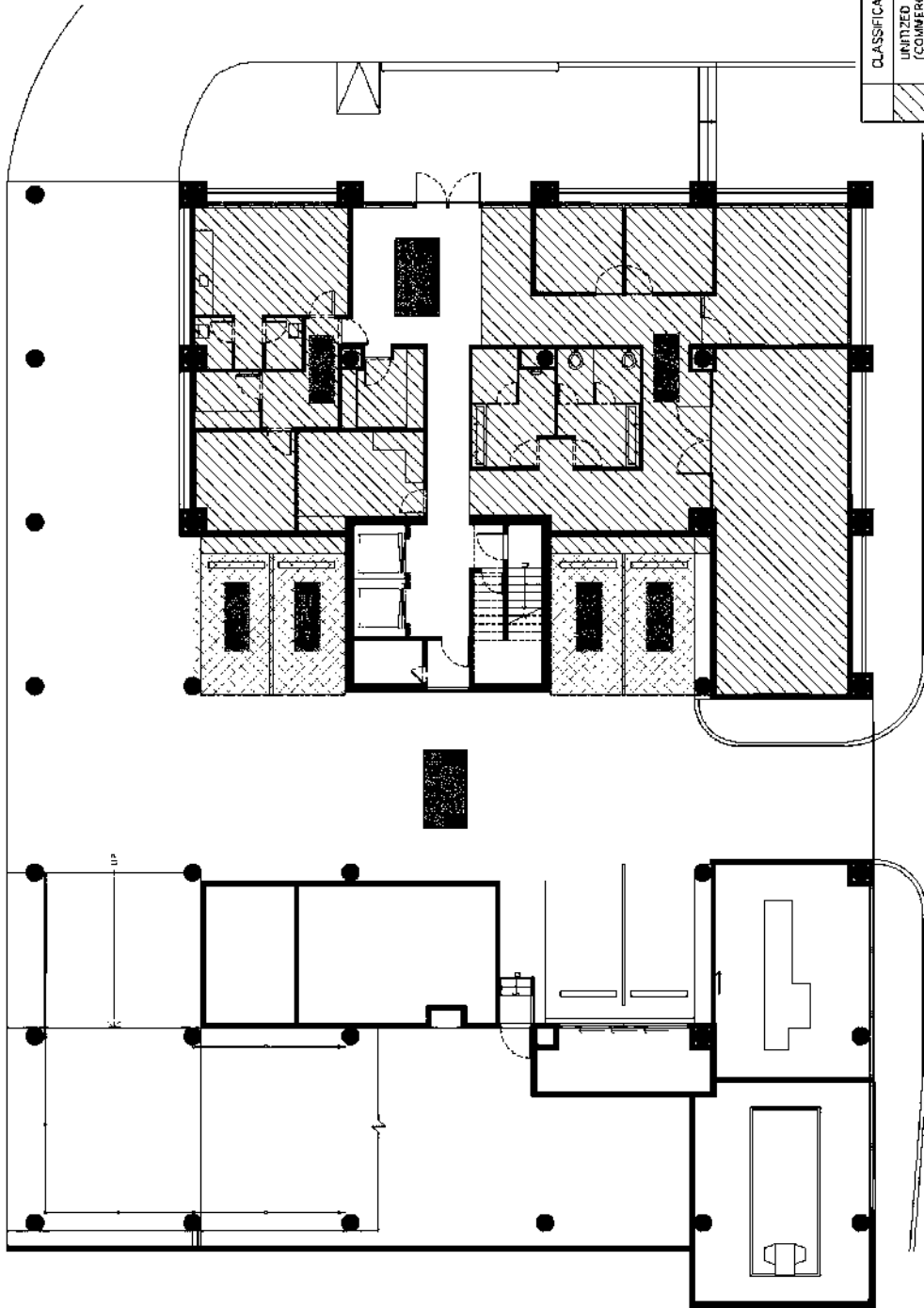


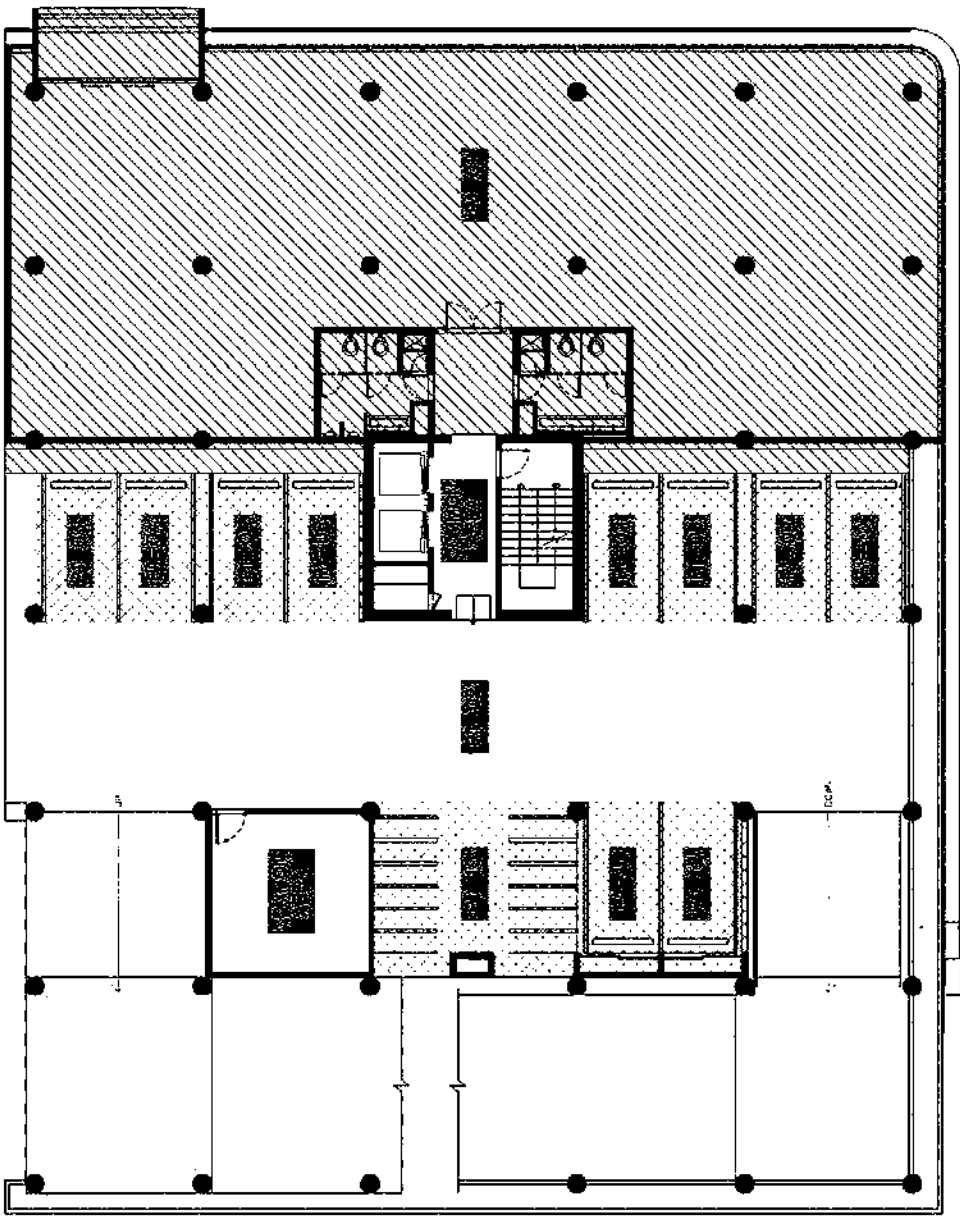
EXHIBIT A.1 FLOOR MAP



DUNA TOWER #1			
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATÁN, HONDURAS			
Ex. A.1			
LEVEL: LOBBY			
DATE: MARCH 2024			
OWNER: BUDYSUS LLC			
CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)	
UNITIZED (COMMERCIAL)	L-01	85.14	
UNITIZED (COMMERCIAL)	L-02	188.69	
UNITIZED (PARKING)	L-03	12.75	
UNITIZED (PARKING)	L-04	12.75	
UNITIZED (PARKING)	L-05	12.75	
UNITIZED (PARKING)	L-06	12.75	
COMMON AREA	L-CA	818.35	

Ex.A.1 – LOBBY

EXHIBIT A.2 FLOOR MAP



CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITED (COMMERCIAL)	P1-01	436.48
UNITED (LICENSED)	P1-02	521.13
UNITED (PARKING)	P1-03	13.86
UNITED (PARKING)	P1-04	13.36
UNITED (PARKING)	P1-05	13.60
UNITED (PARKING)	P1-06	13.60
UNITED (PARKING)	P1-07	13.60
UNITED (PARKING)	P1-08	13.36
UNITED (PARKING)	P1-09	13.86
UNITED (PARKING)	P1-10	13.66
UNITED (PARKING)	P1-11	16.10
UNITED (PARKING)	P1-12	16.10
UNITED (PARKING)	P1-13	38.53
COMMON AREA	P1-CA	87.28

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAMA,
ROTARI, HONDURAS

Ex.A.2

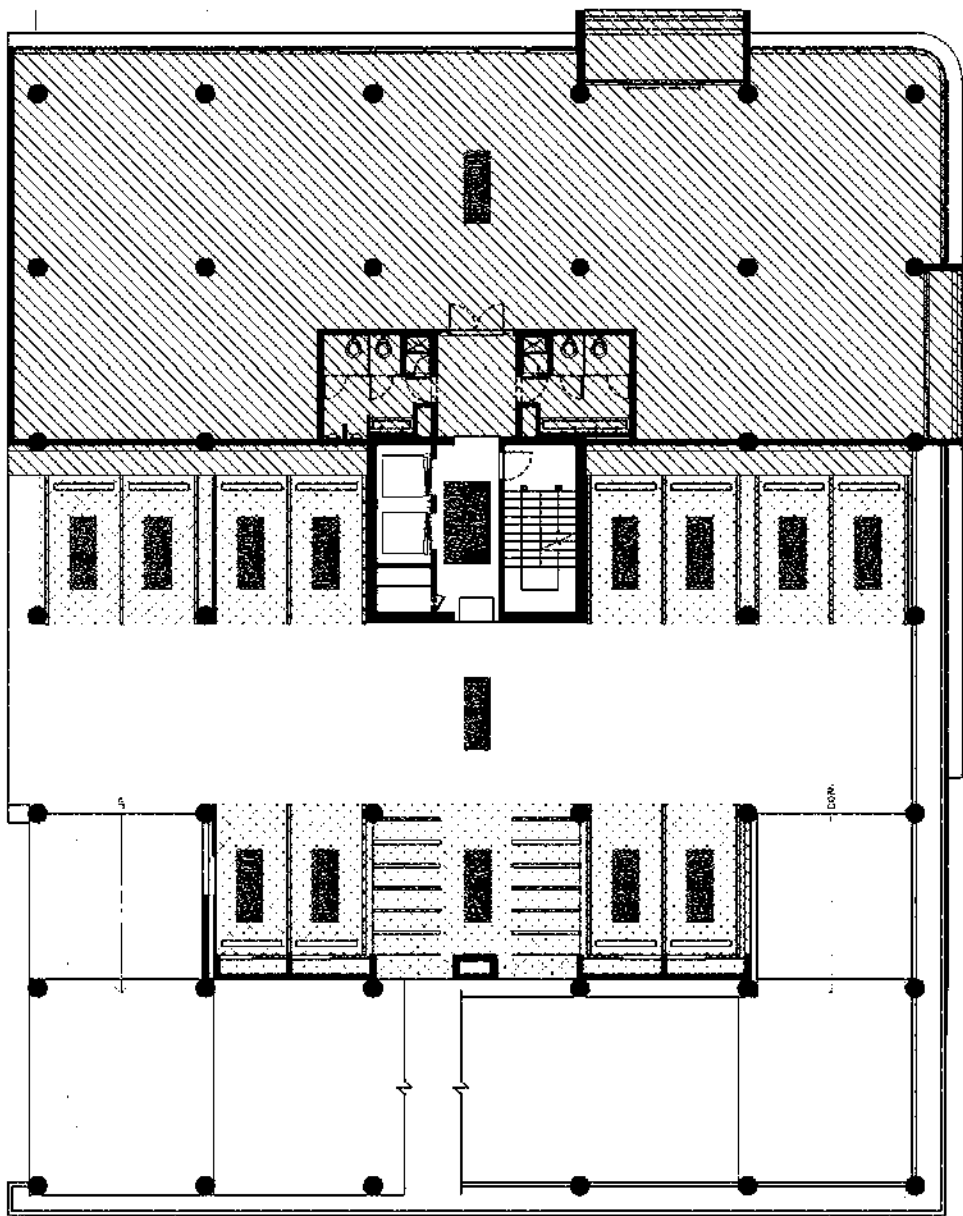
LEVEL:
PODIUM 1

DATE:
MARCH 2024

DRAWN:
DIGIVISUS LLC

Ex.A.2 – PODIUM 1

EXHIBIT A.3 FLOOR MAP



	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITED (COMMERCIAL)	P2-01	440.06
	UNITED (LICENSED)	P2-02	518.84
	UNITED (PARKING)	P2-03	13.88
	UNITED (PARKING)	P2-04	13.38
	UNITED (PARKING)	P2-05	13.50
	UNITED (PARKING)	P2-06	13.50
	UNITED (PARKING)	P2-07	13.50
	UNITED (PARKING)	P2-08	13.38
	UNITED (PARKING)	P2-09	13.88
	UNITED (PARKING)	P2-10	13.88
	UNITED (PARKING)	P2-11	16.10
	UNITED (PARKING)	P2-12	16.10
	UNITED (PARKING)	P2-13	16.10
	UNITED (PARKING)	P2-14	16.10
	UNITED (PARKING)	P2-15	38.53
	COMMON AREA	P2-CA	45.26

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA
ROTARI, HOODURAS

Ex.A.3

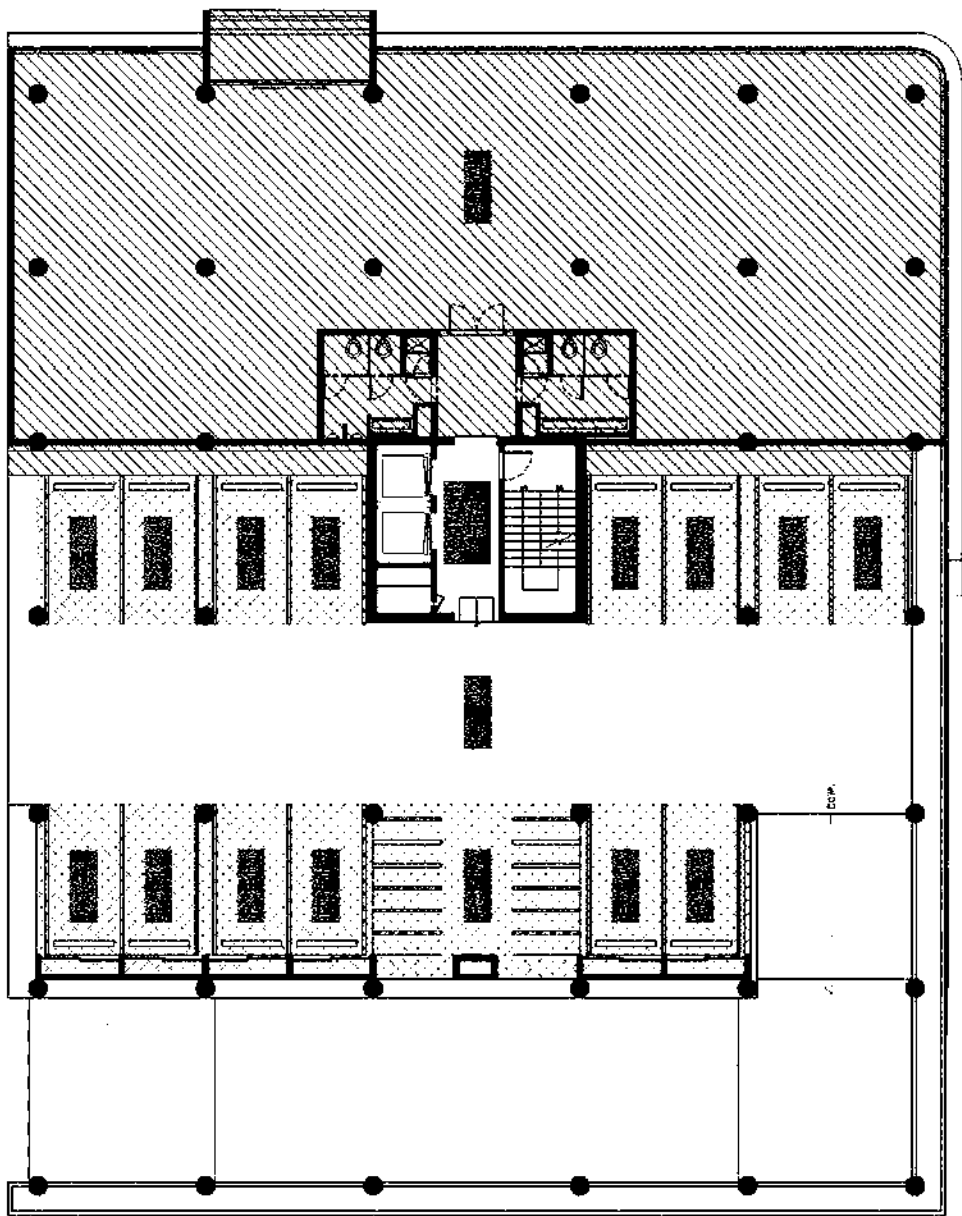
LEVEL:
PODIUM 2

DATE:
MARCH 2024

DRAWN:
DIGNIUS LLC

Ex.A.3 – PODIUM 2

EXHIBIT A.4 FLOOR MAP



CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITED (COMMERCIAL)	P3-01	436.62
UNITED (LICENSED)	P3-02	487.44
UNITED (PARKING)	P3-03	13.66
UNITED (PARKING)	P3-04	13.38
UNITED (PARKING)	P3-05	13.50
UNITED (PARKING)	P3-06	13.50
UNITED (PARKING)	P3-07	13.50
UNITED (PARKING)	P3-08	13.38
UNITED (PARKING)	P3-09	13.66
UNITED (PARKING)	P3-10	13.88
UNITED (PARKING)	P3-11	16.10
UNITED (PARKING)	P3-12	16.10
UNITED (PARKING)	P3-13	16.10
UNITED (PARKING)	P3-14	16.10
UNITED (PARKING)	P3-15	16.10
UNITED (PARKING)	P3-16	16.10
UNITED (PARKING)	P3-17	38.53
COMMON AREA	P3-CA	45.26

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROTATAN, BORDABUENA
Ex.A.4
LEVEL: PODIUM 3
DATE: MARCH 2024
OWNER: DUNYUSUS LLC

Ex.A.4 – PODIUM 3

EXHIBIT A.5 FLOOR MAP

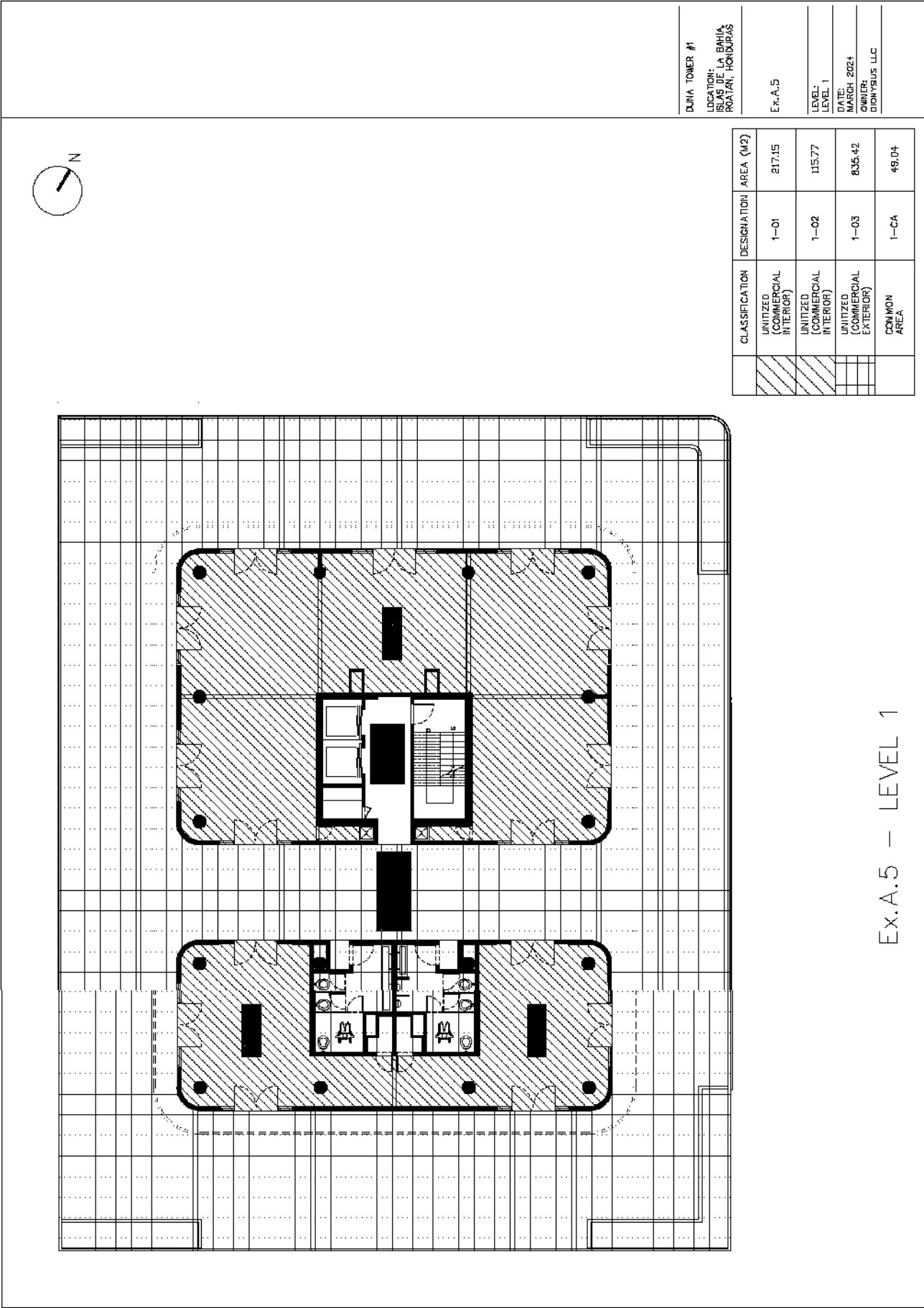
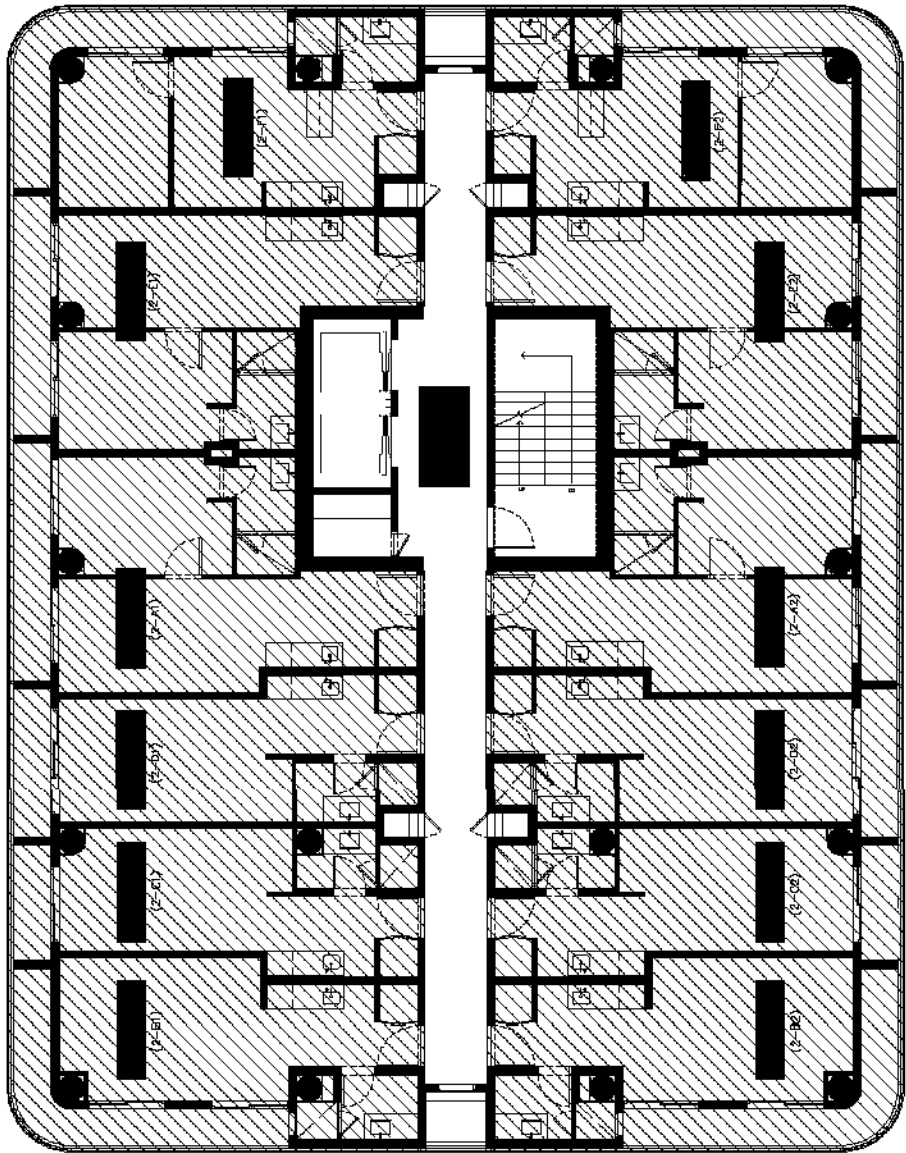


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP



	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	201	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	202	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	203	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	204	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	205	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	208	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	207	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	206	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	209	45.68
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	210	45.68
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	211	45.03
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	212	45.03
	COMMON AREA	2-GA	84.34

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA,
ROATAN, HONDURAS

Ex. A. 6

LEVEL:
LEVEL 2

DATE:
MARCH 2024

OWNER:
DUNYSIUS LLC

Ex.A.6 – LEVEL 2

EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

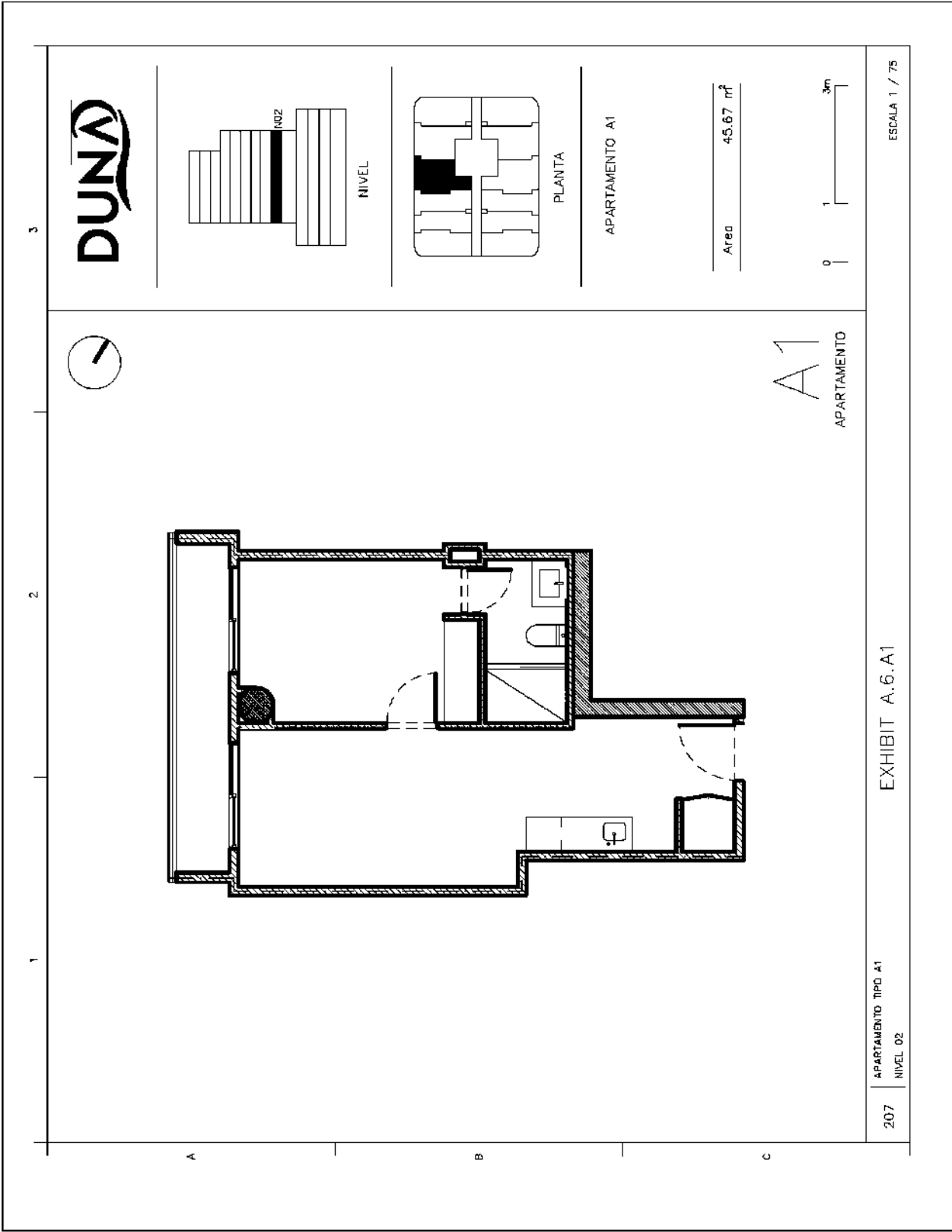
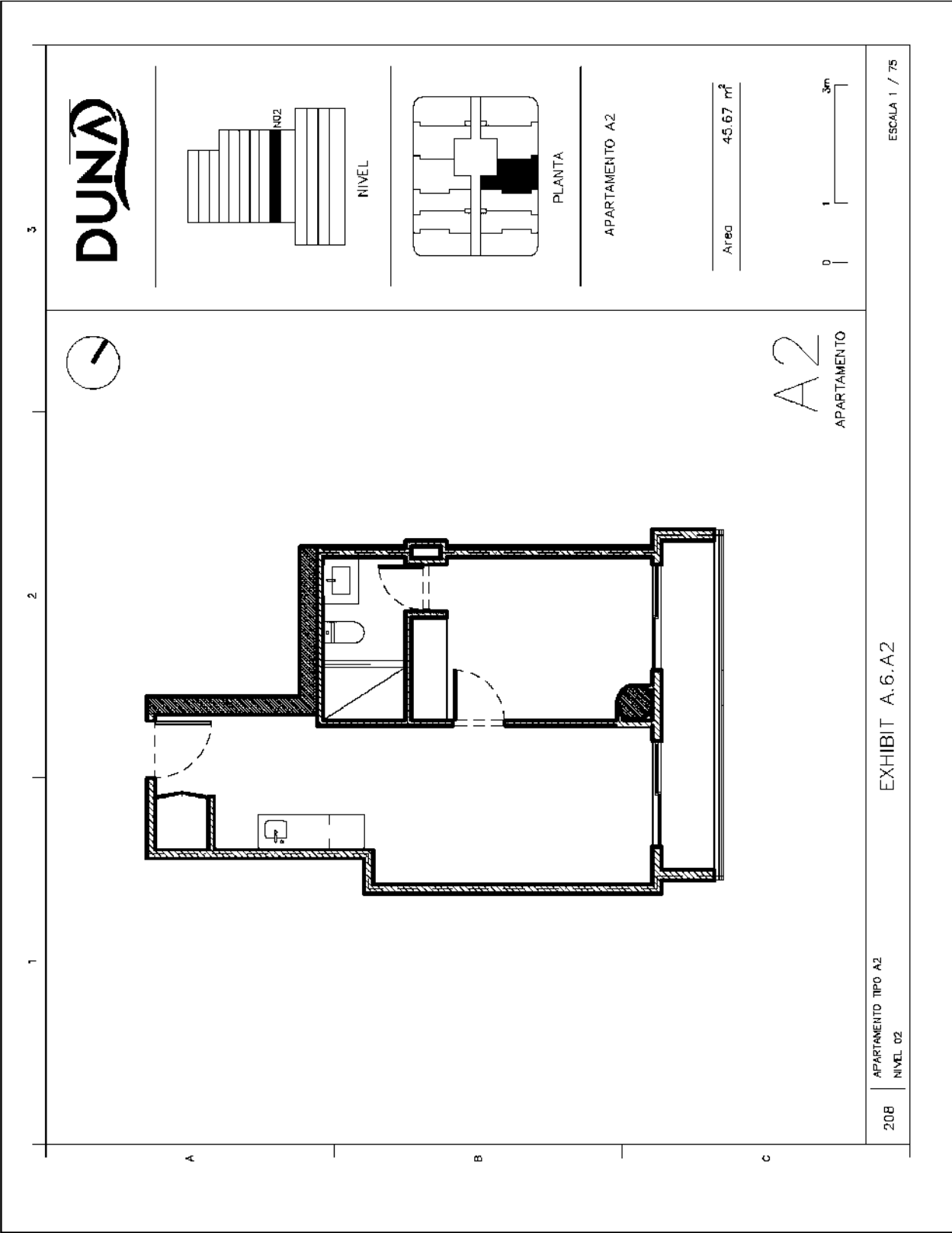
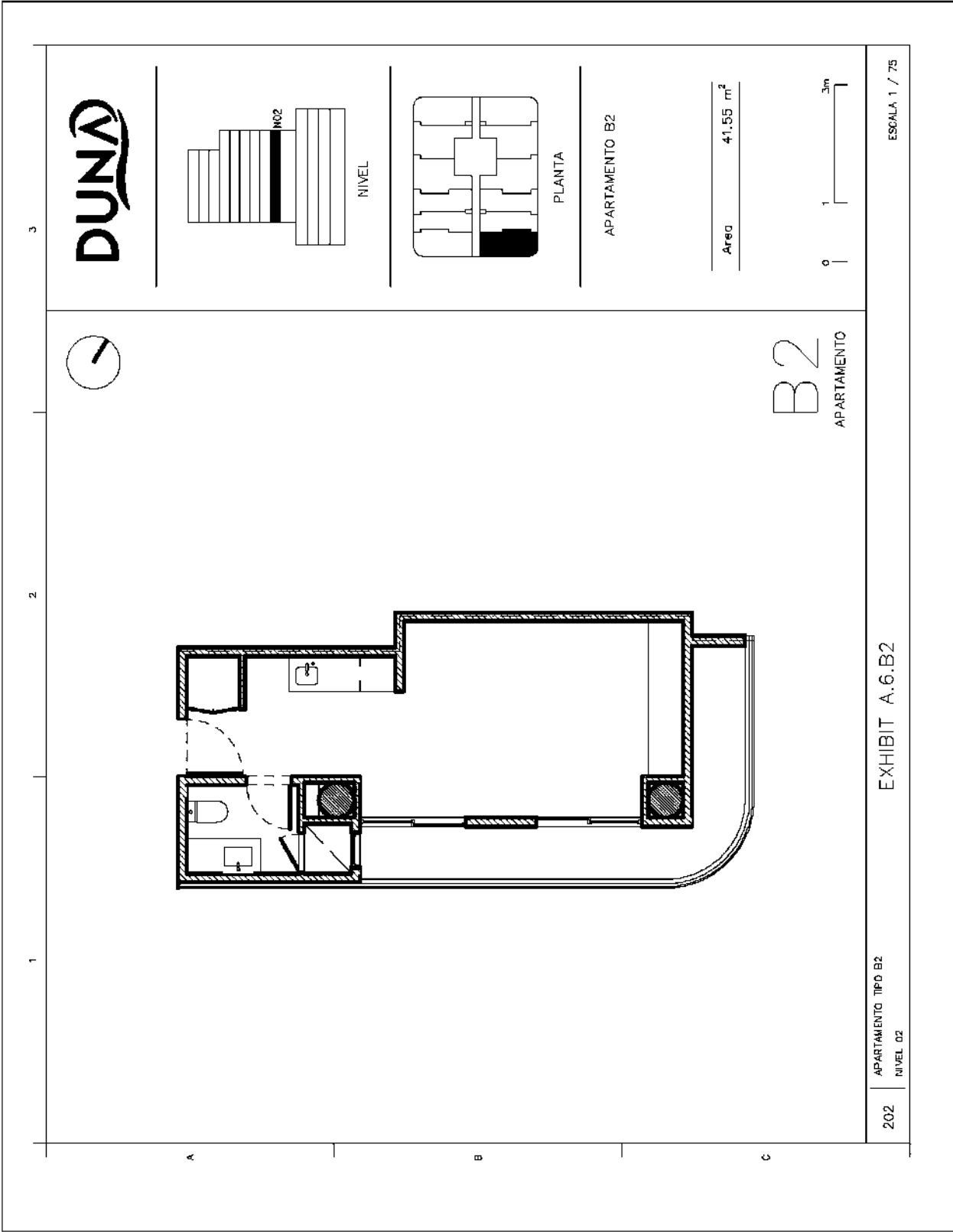


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP



The figure is a technical architectural drawing of Apartment B1. It consists of three main parts: a floor plan, a section view, and a site plan. The floor plan shows a large living area with a fireplace, a kitchen with a sink and stove, a bathroom with a toilet and bathtub, and a bedroom. The section view shows the apartment's profile, including the living area, kitchen, and bedroom. The site plan shows the apartment's location within a building complex, with a label 'B1' and 'APARTAMENTO B1'. The drawing is labeled 'B1' and 'APARTAMENTO B1'.

EXHIBIT A.6 FLOOR MAP



202

APARTAMENTO TIPO B2
NIVEL 02

EXHIBIT A.6.B2

ESCALA 1 / 75

EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

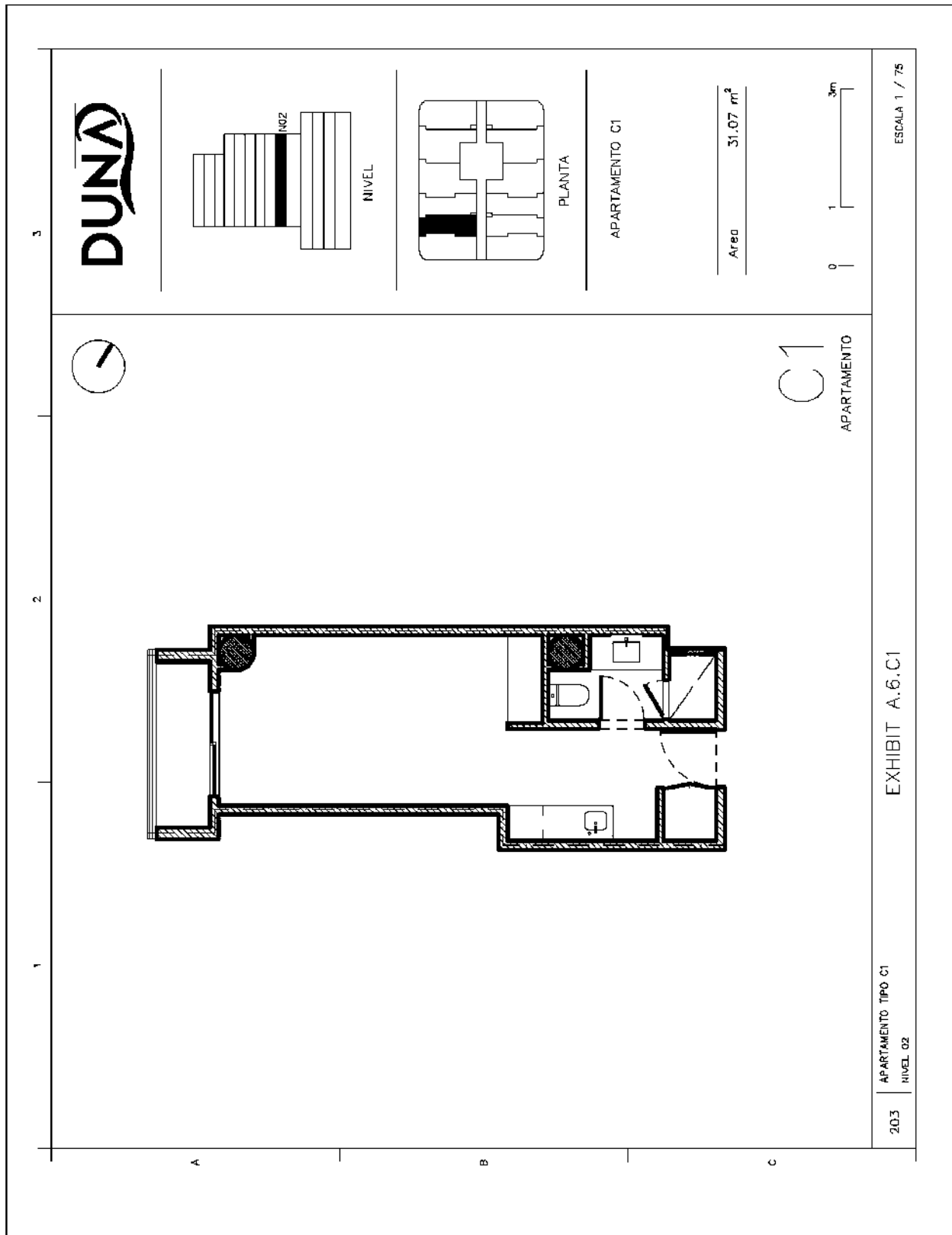


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

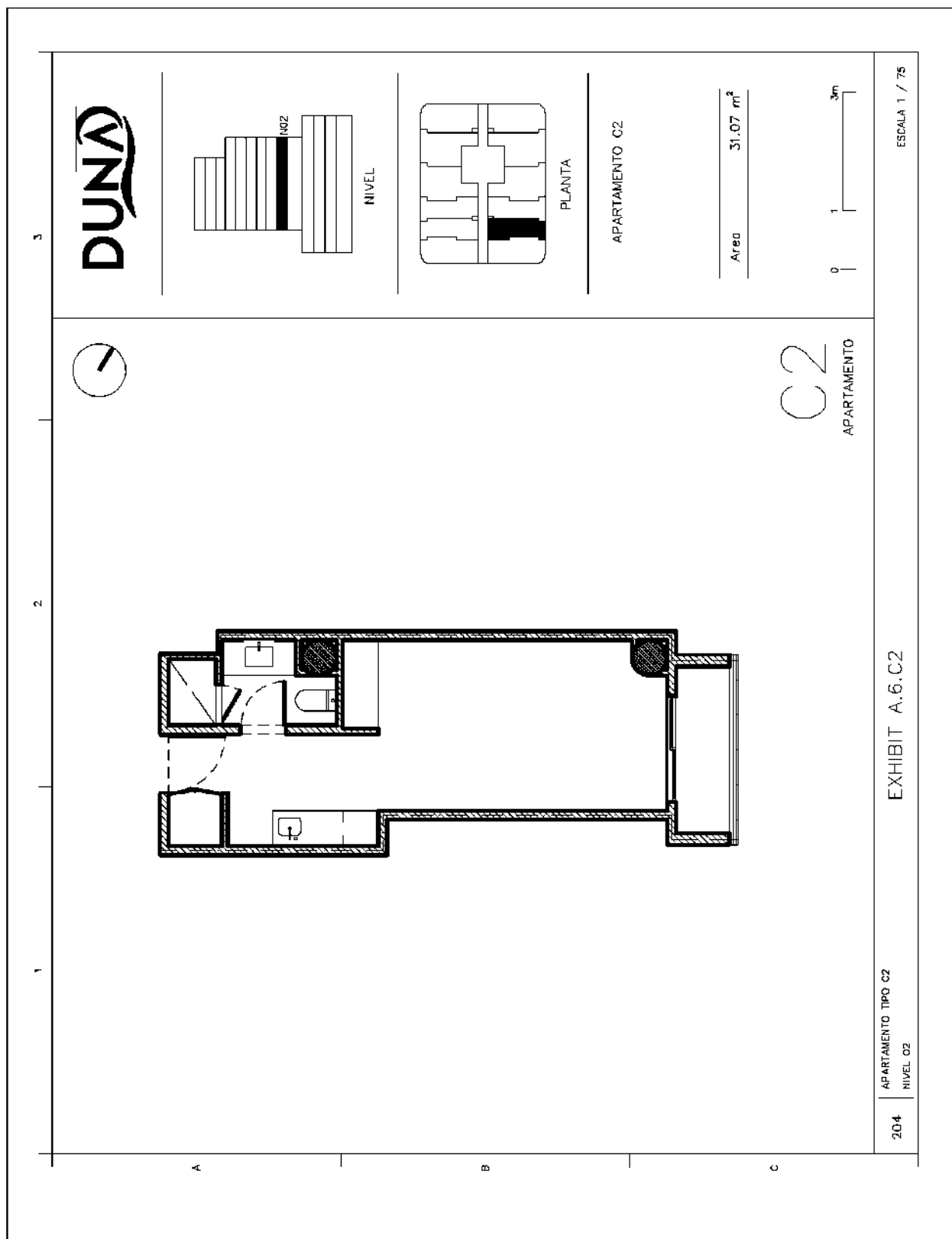


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

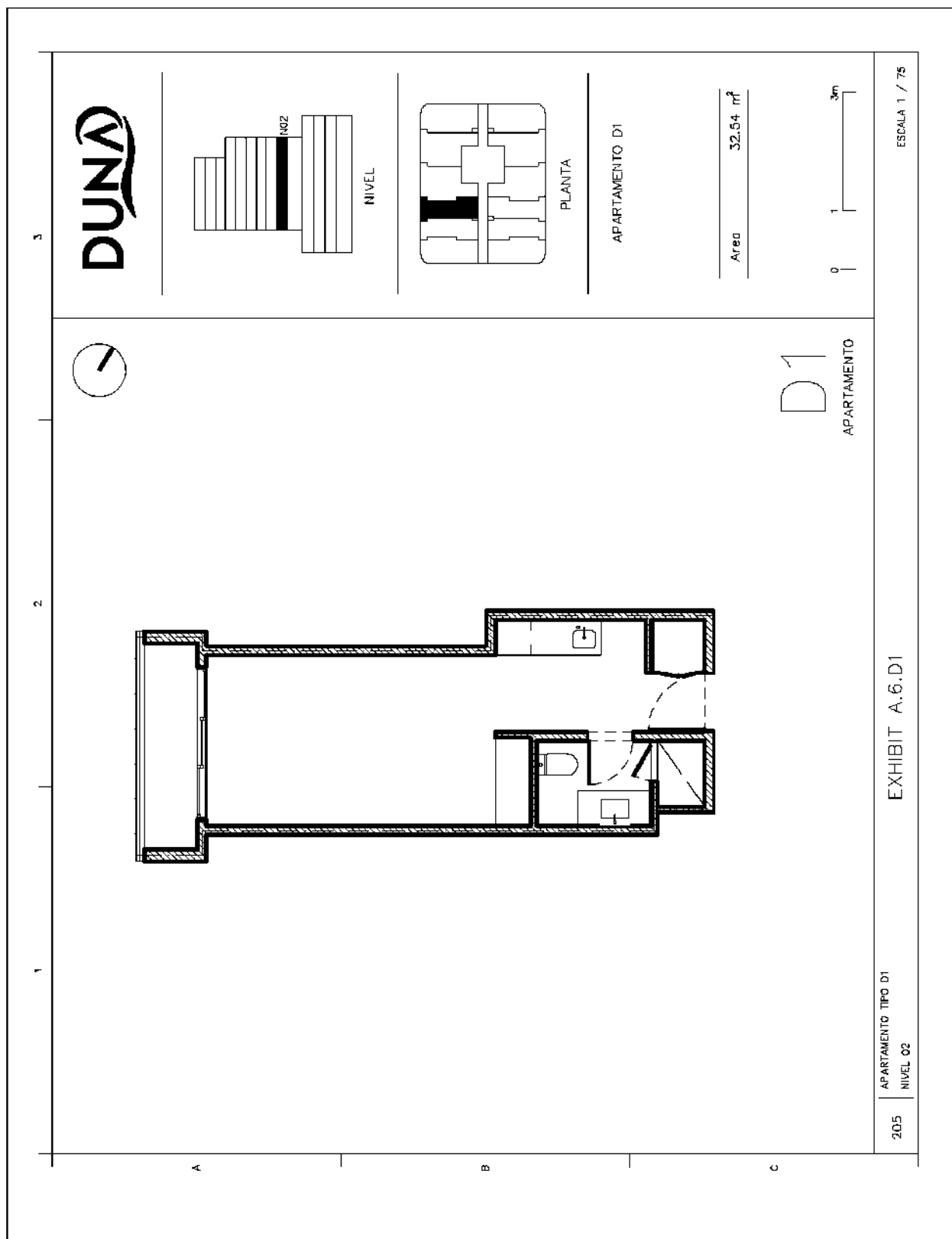


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

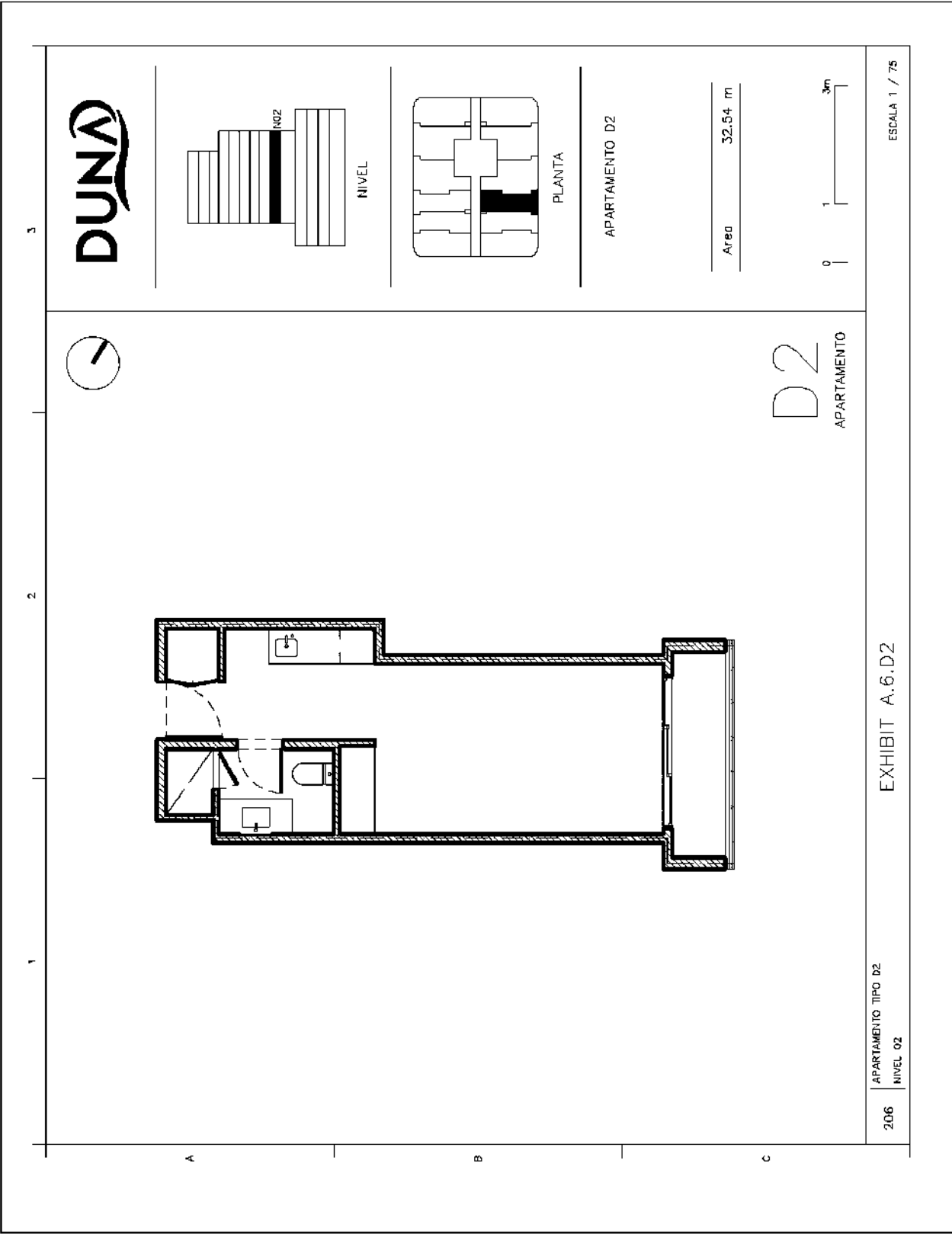


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

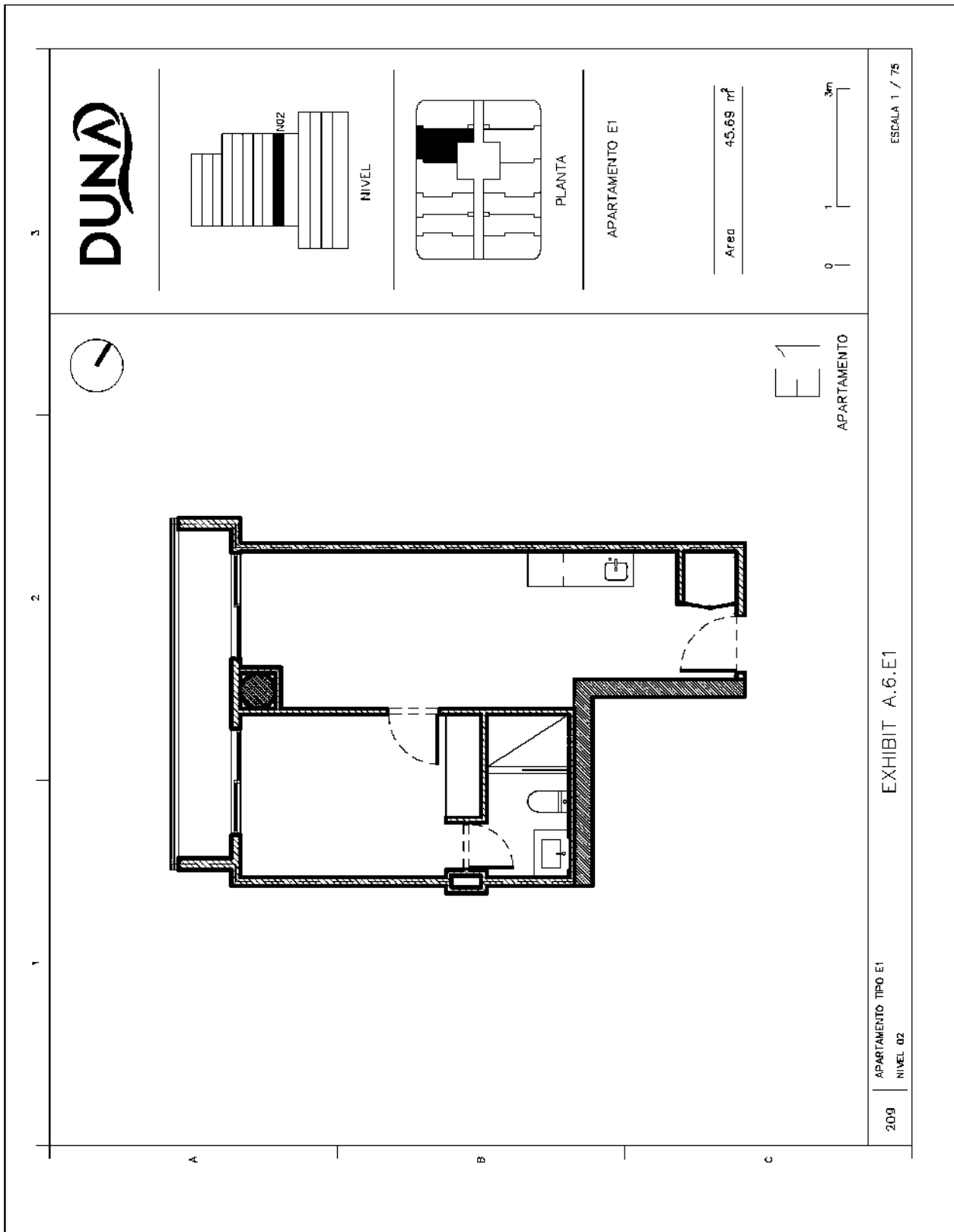


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

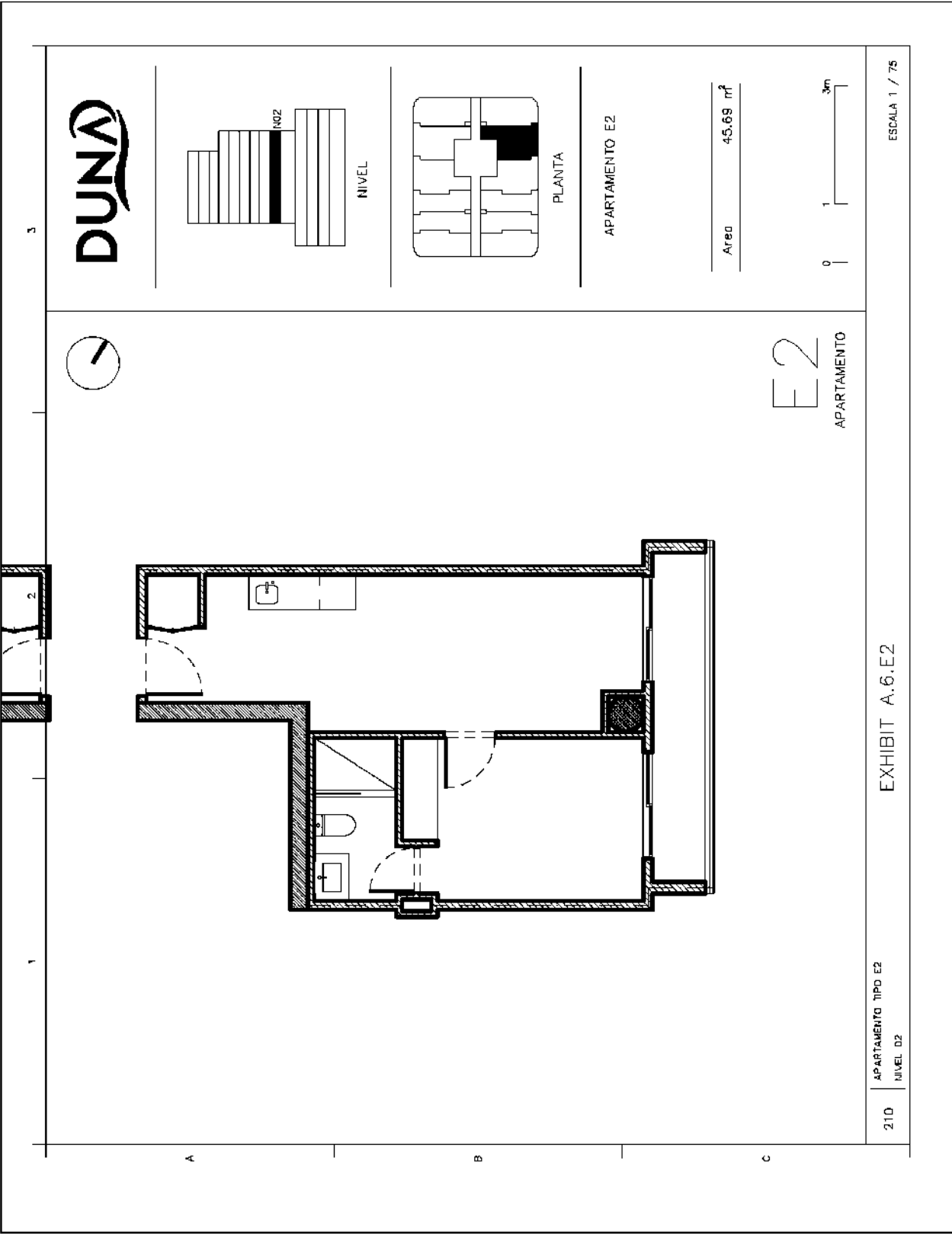


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

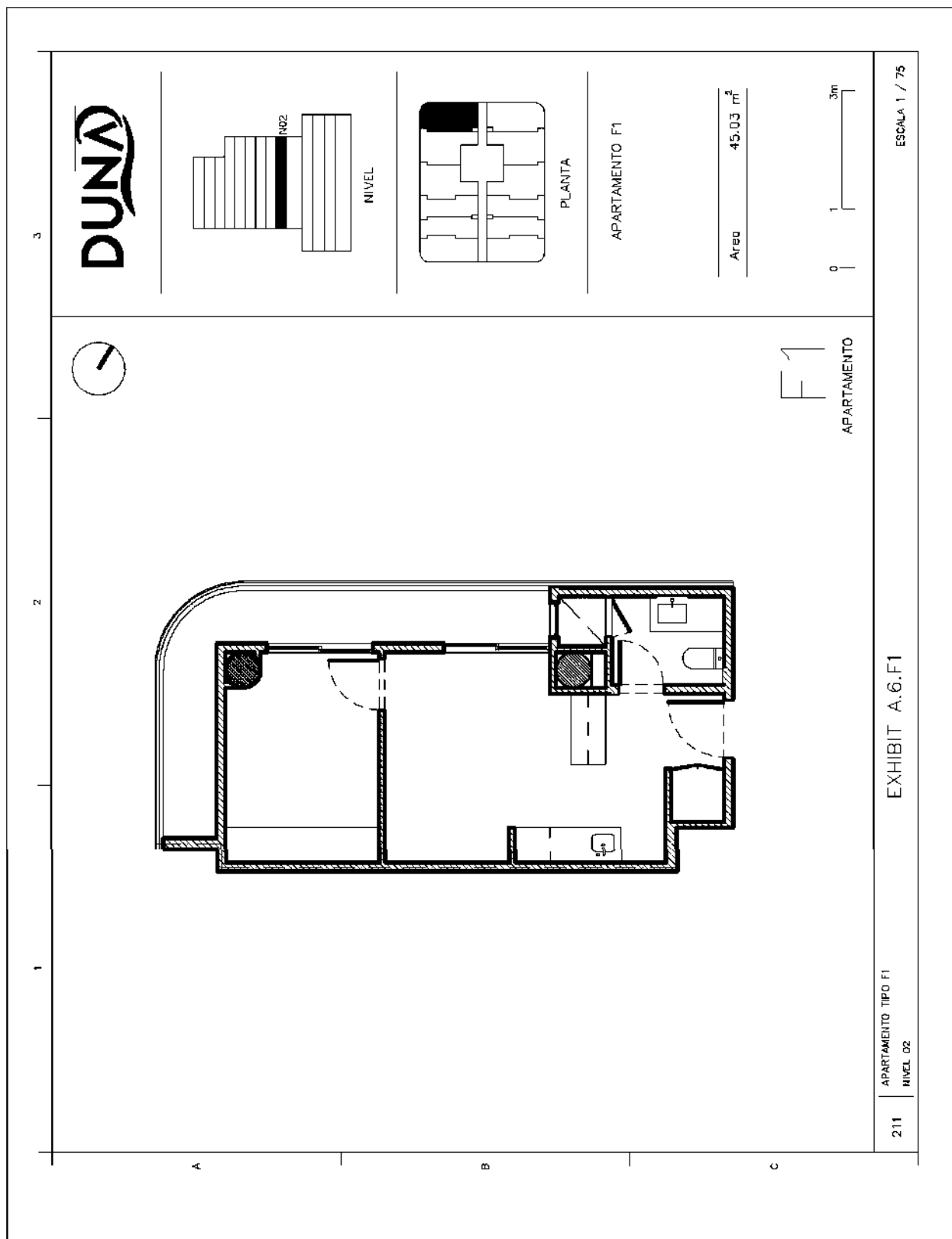


EXHIBIT A.6 FLOOR MAP

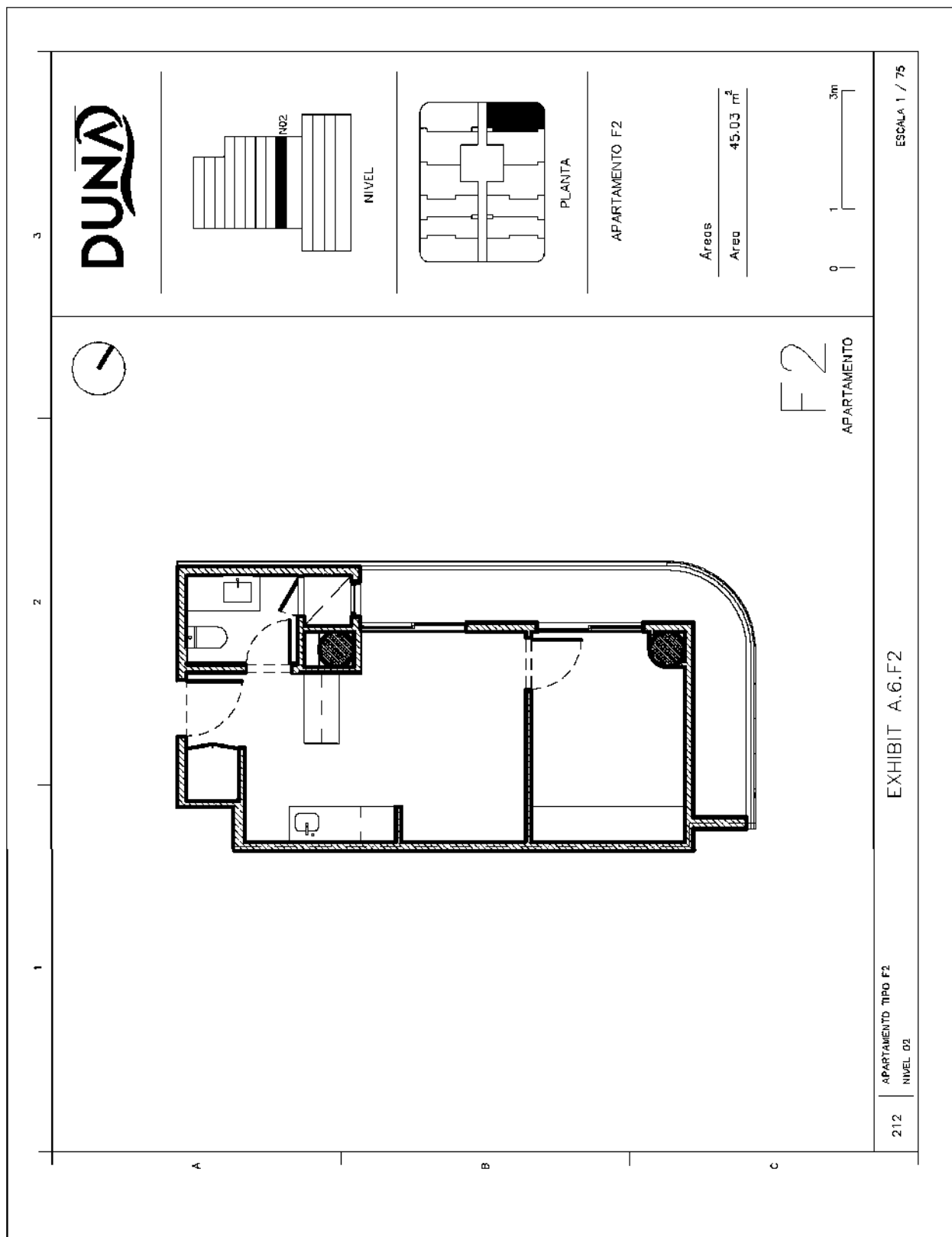
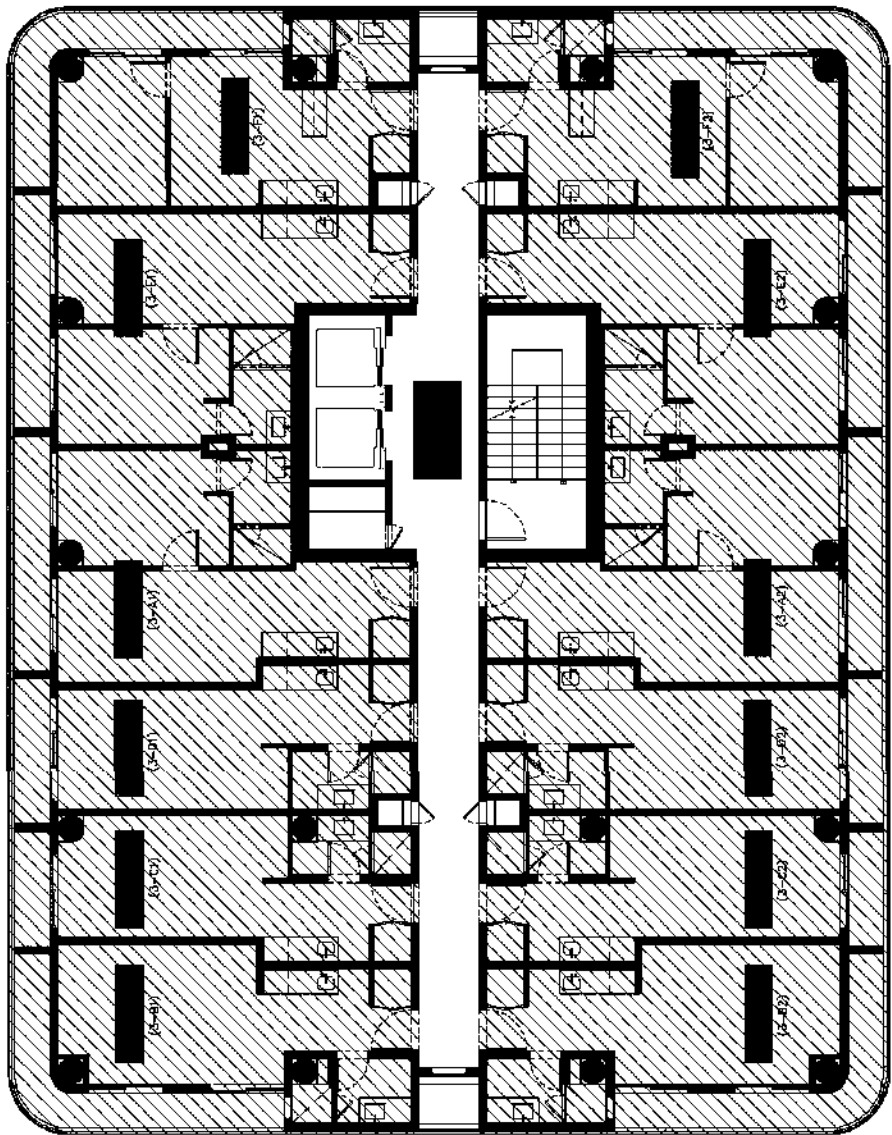


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP



CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (RESIDENTIAL)	301	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	302	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	303	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	304	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	305	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	306	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	307	45.67
UNITIZED (RESIDENTIAL)	308	45.67
UNITIZED (RESIDENTIAL)	309	45.66
UNITIZED (RESIDENTIAL)	310	45.69
UNITIZED (RESIDENTIAL)	311	45.03
UNITIZED (RESIDENTIAL)	312	45.03
COMMON AREA	3-CA	84.34

OWNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, HONDURAS
Ex-A.7
LEVEL: 3
DATE: MARCH 2024
OWNER: DIONYSIUS LLC

Ex.A.7 – LEVEL 3

EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

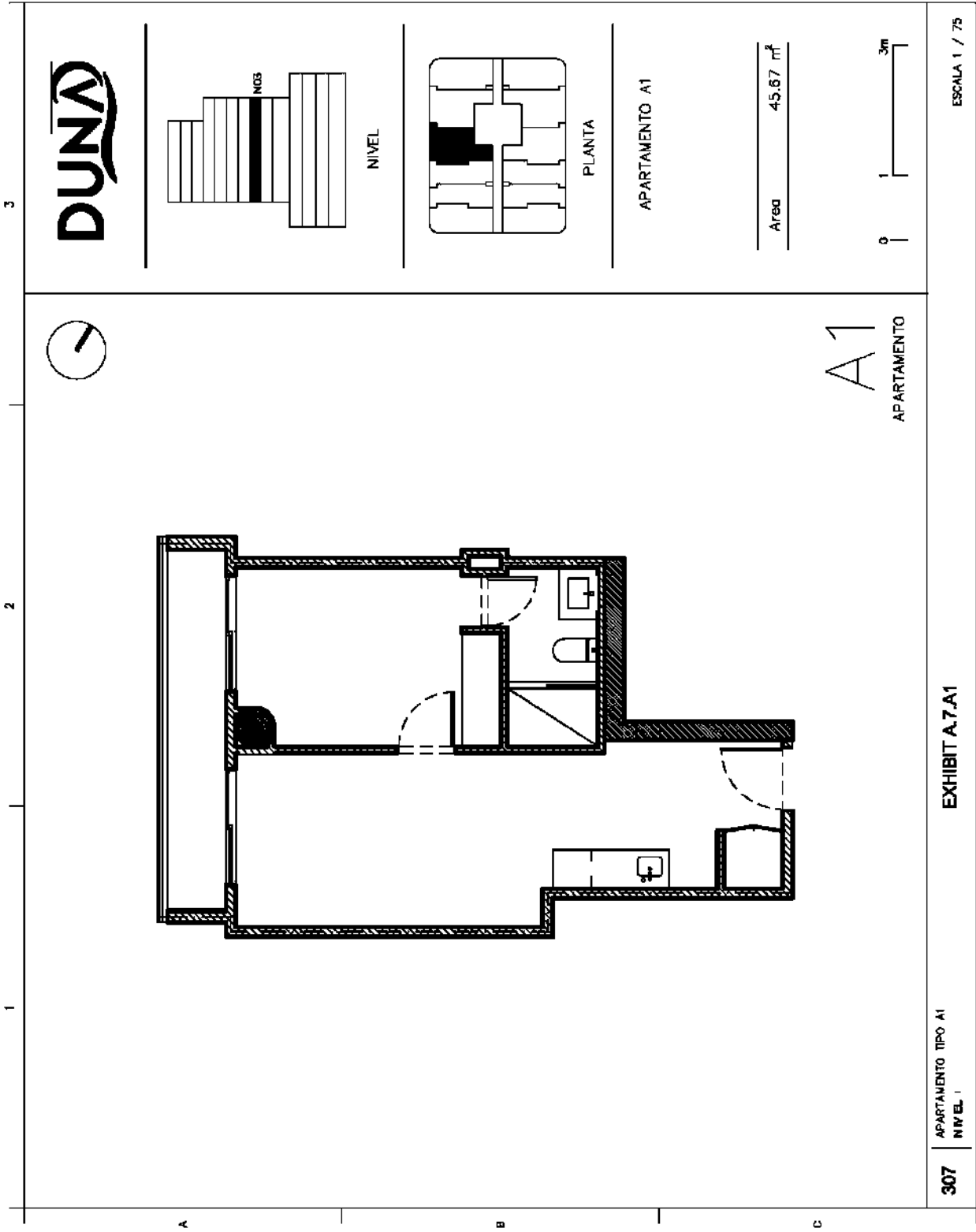


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

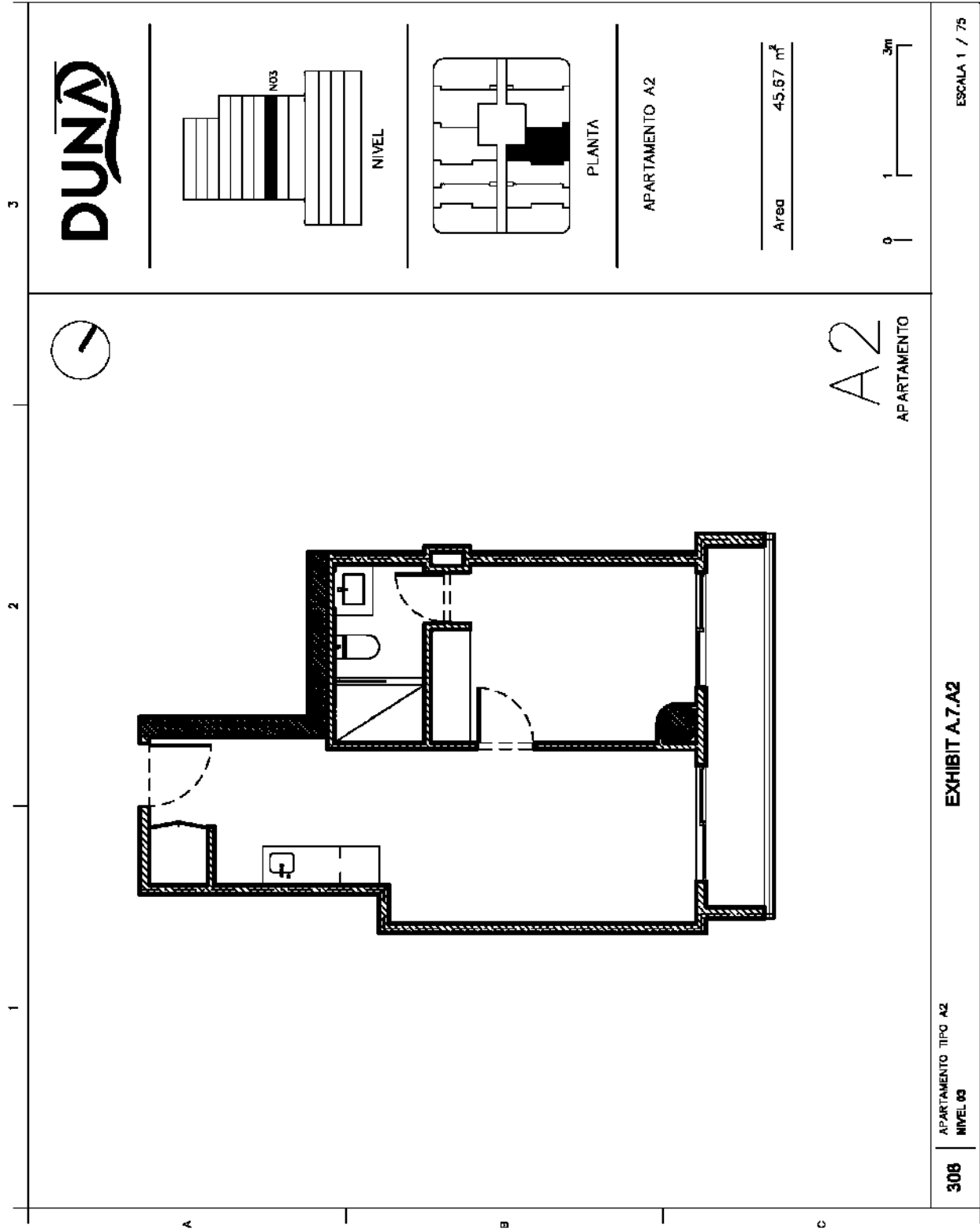


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

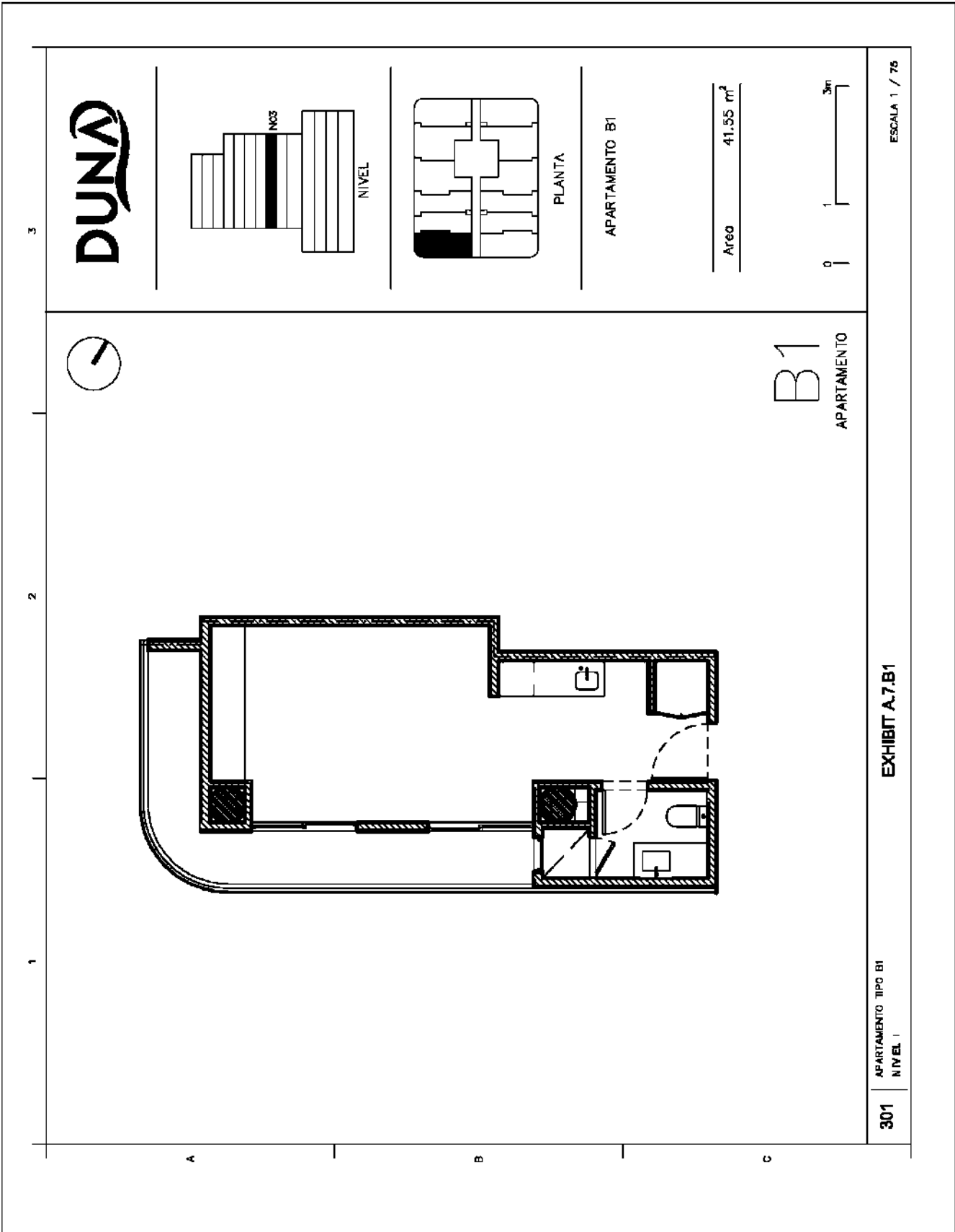


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

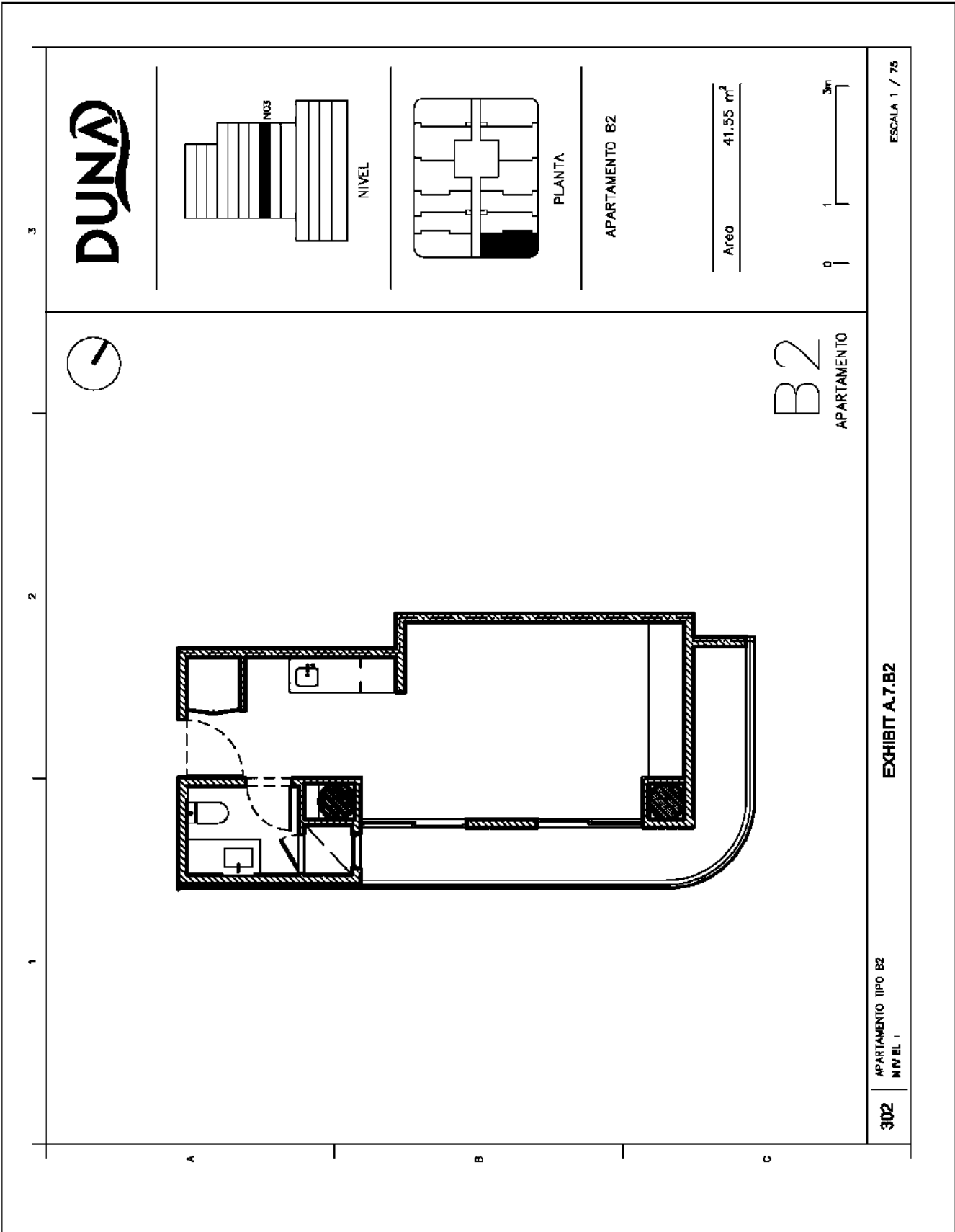


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

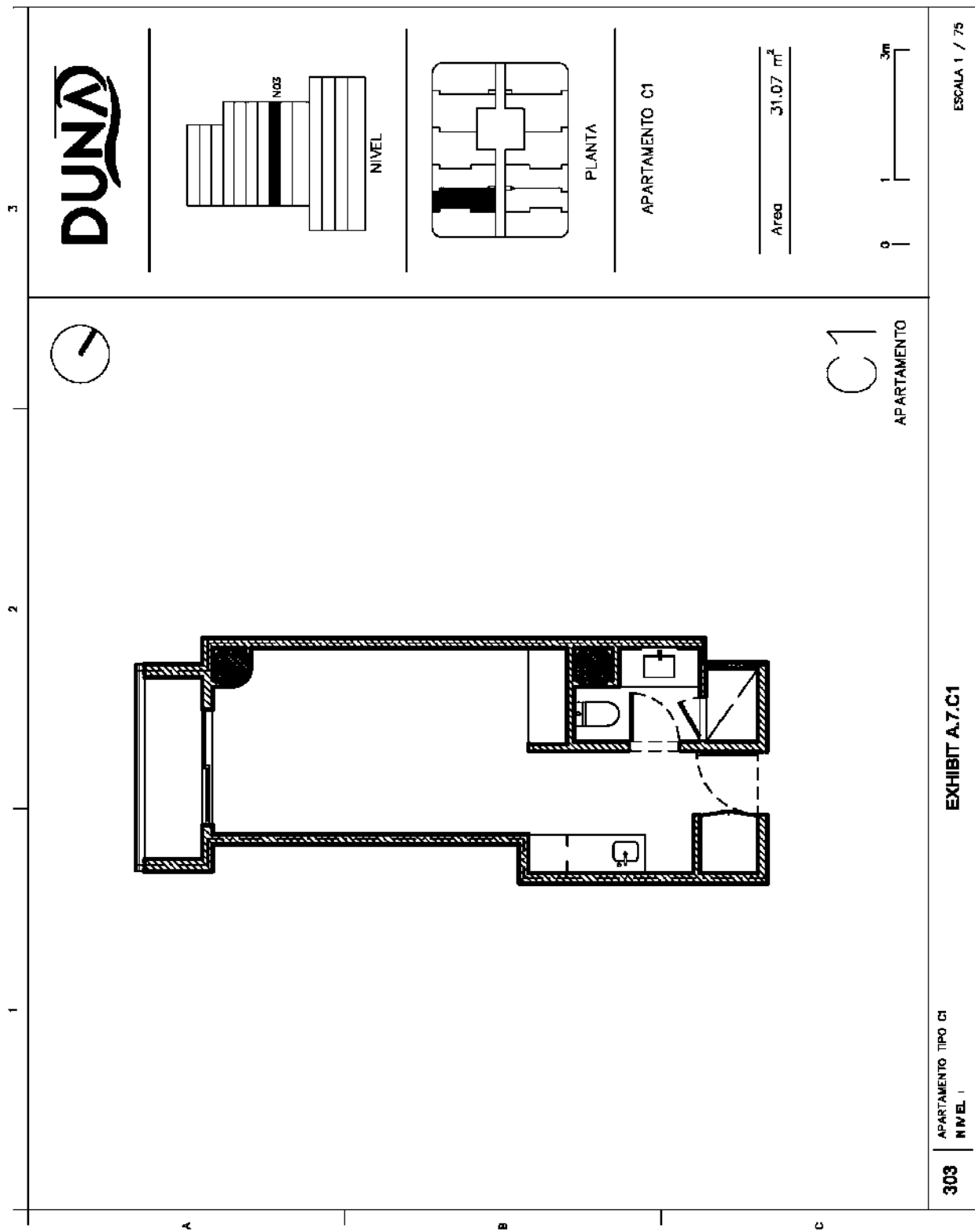


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

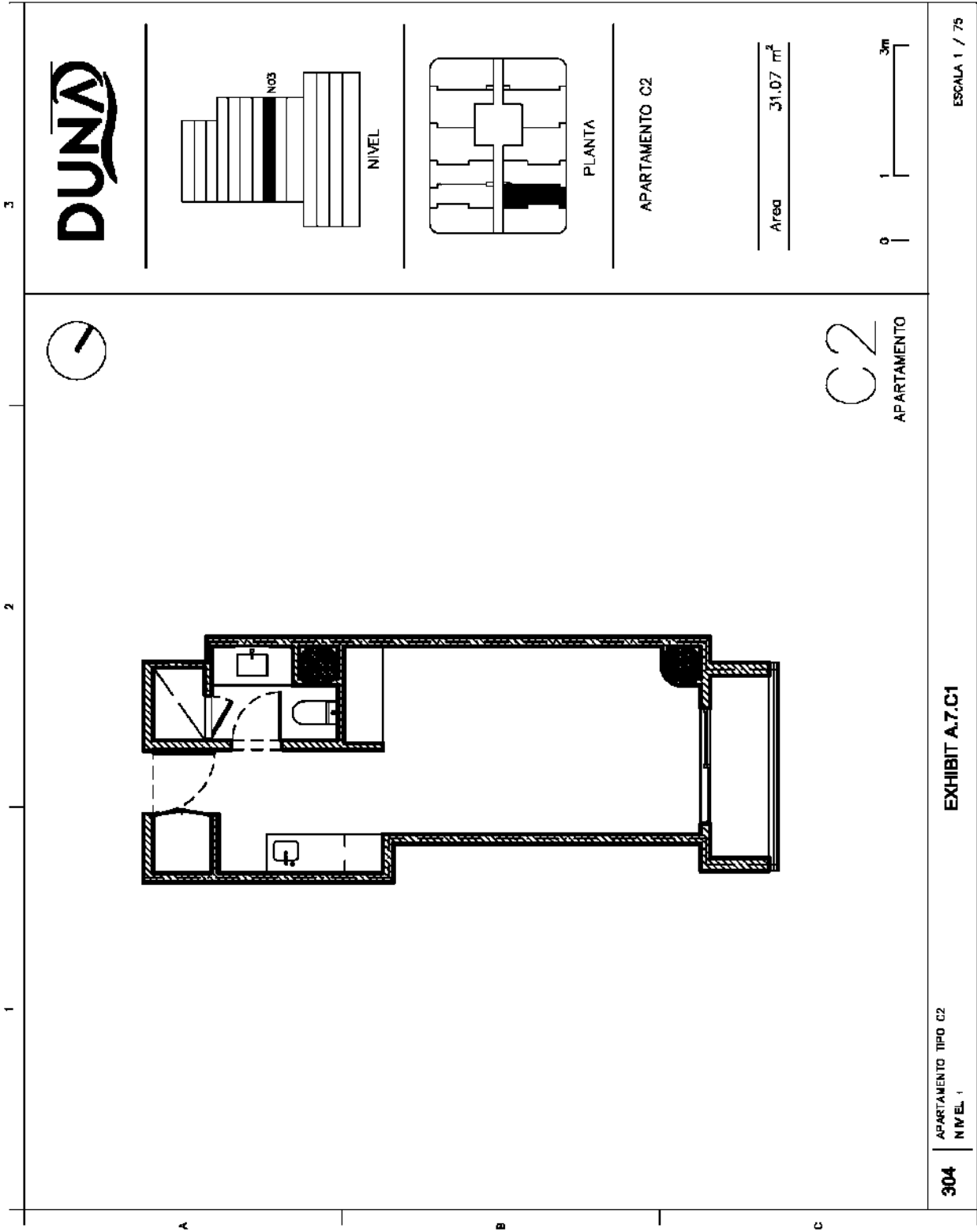


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

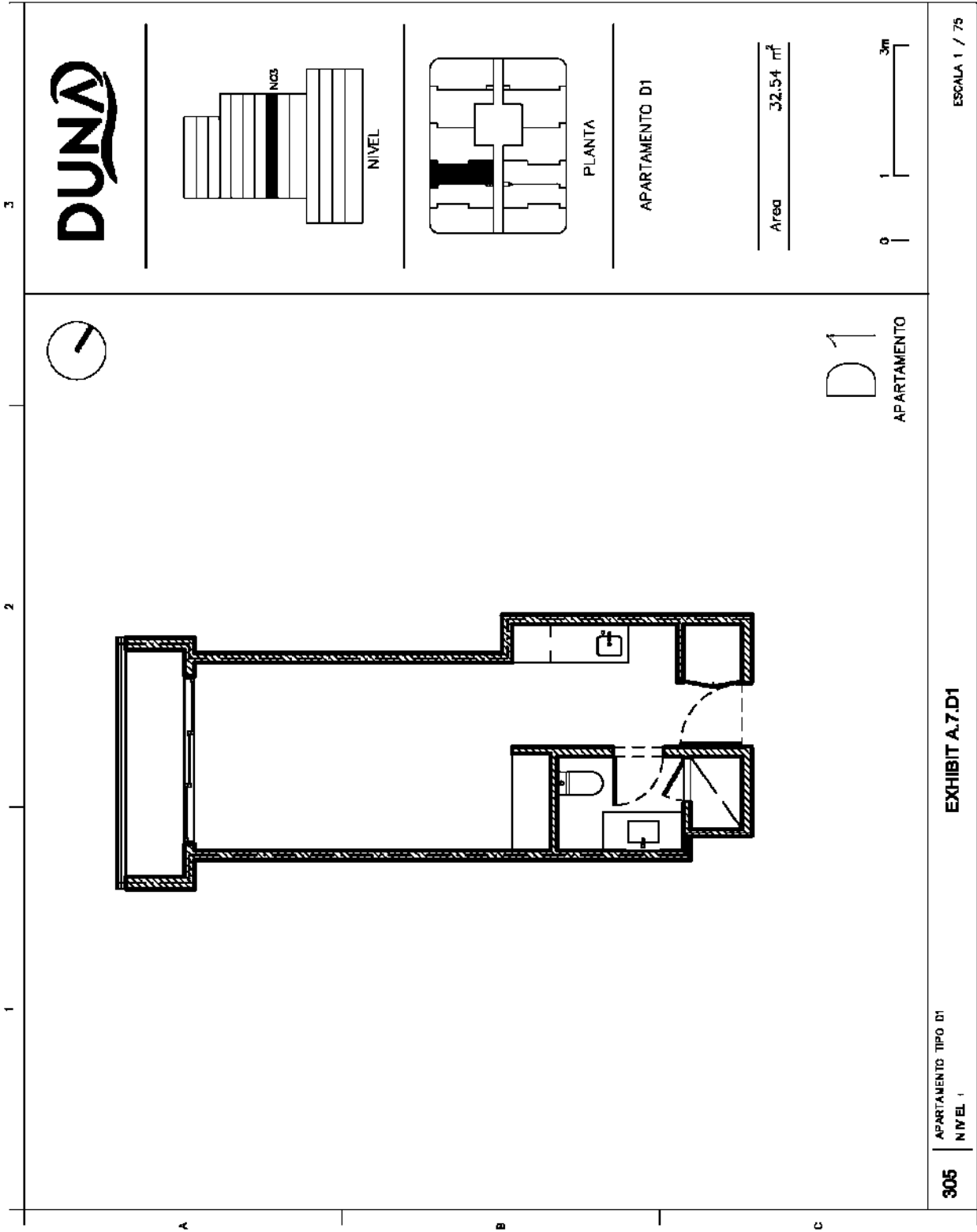


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

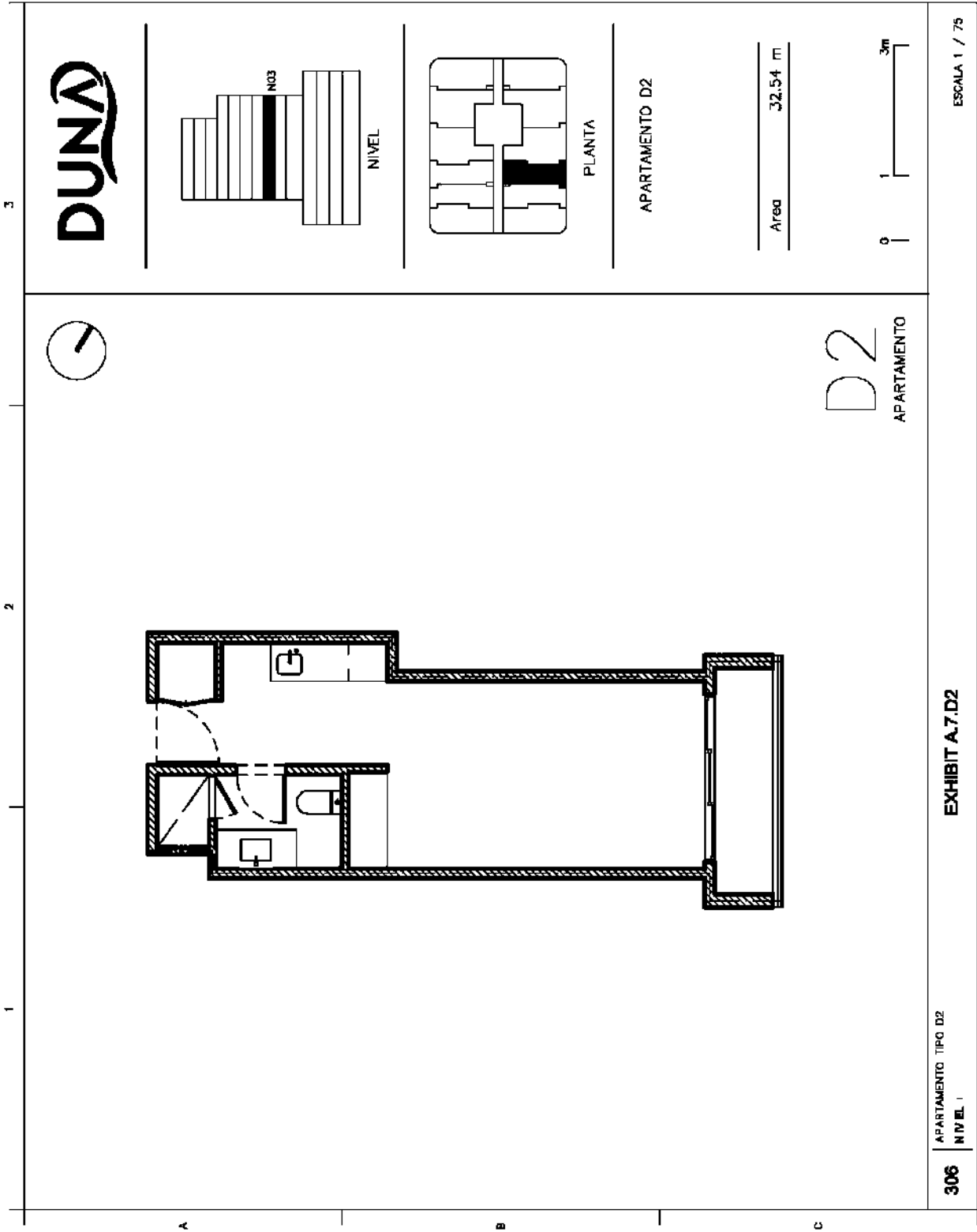


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

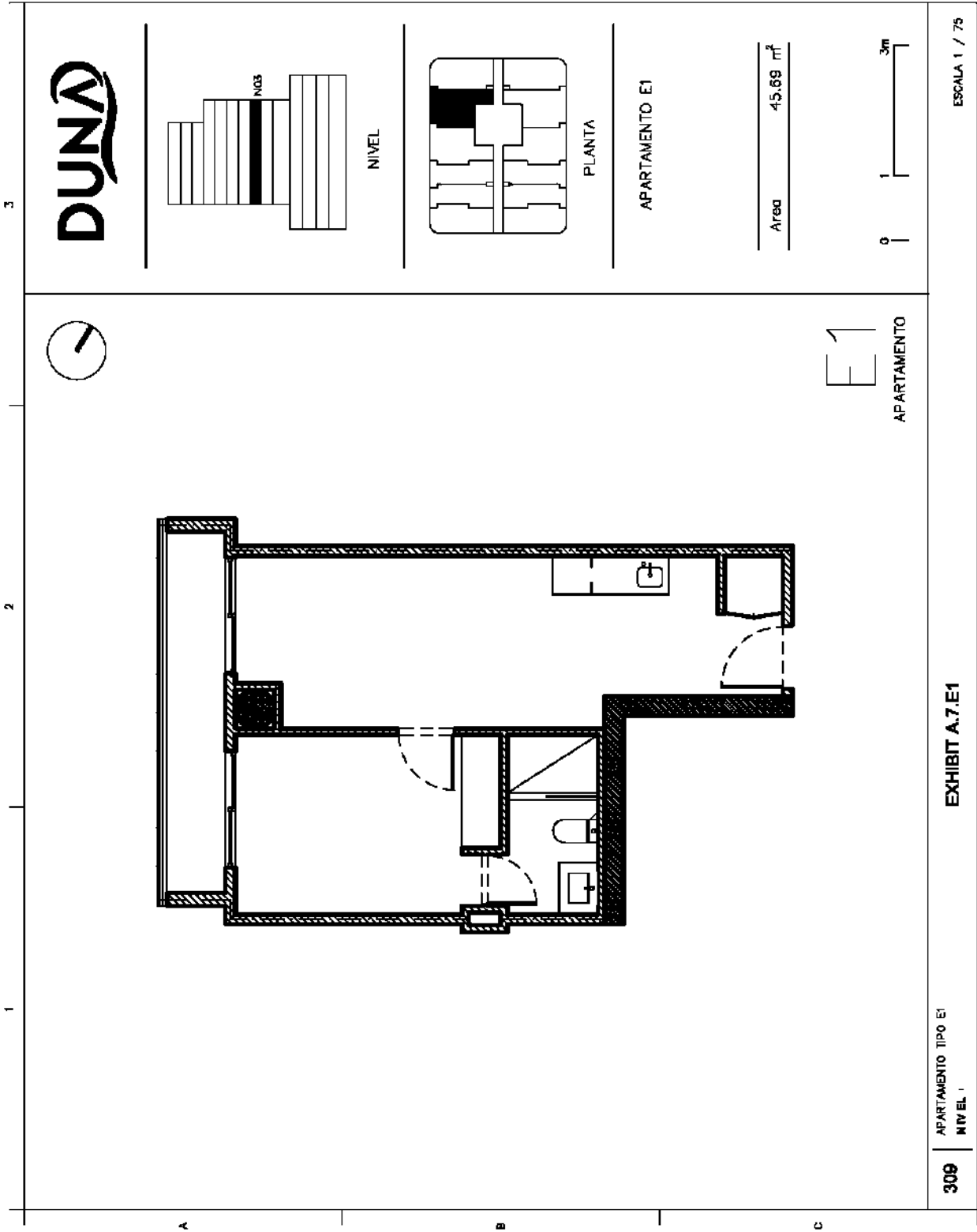


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

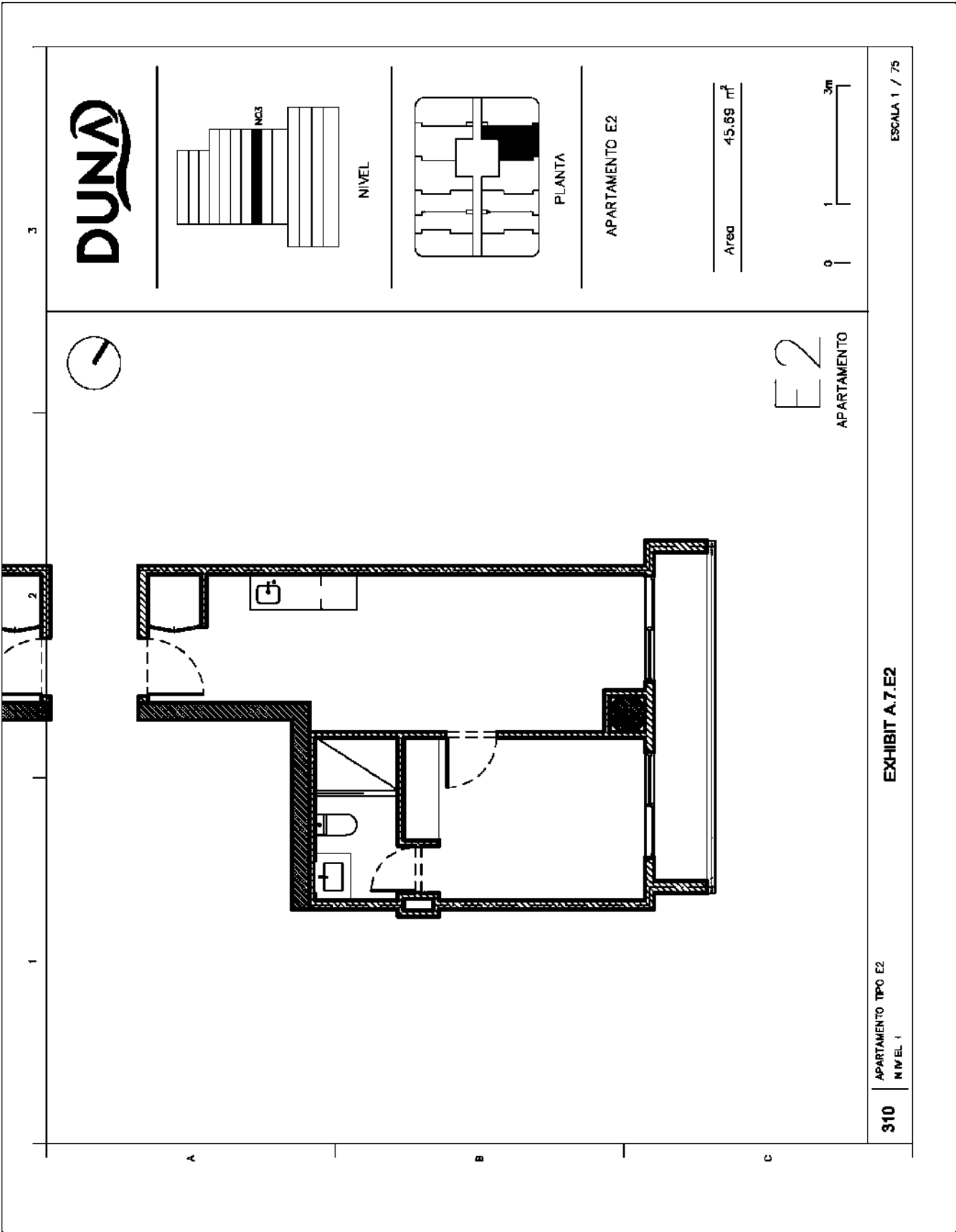


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

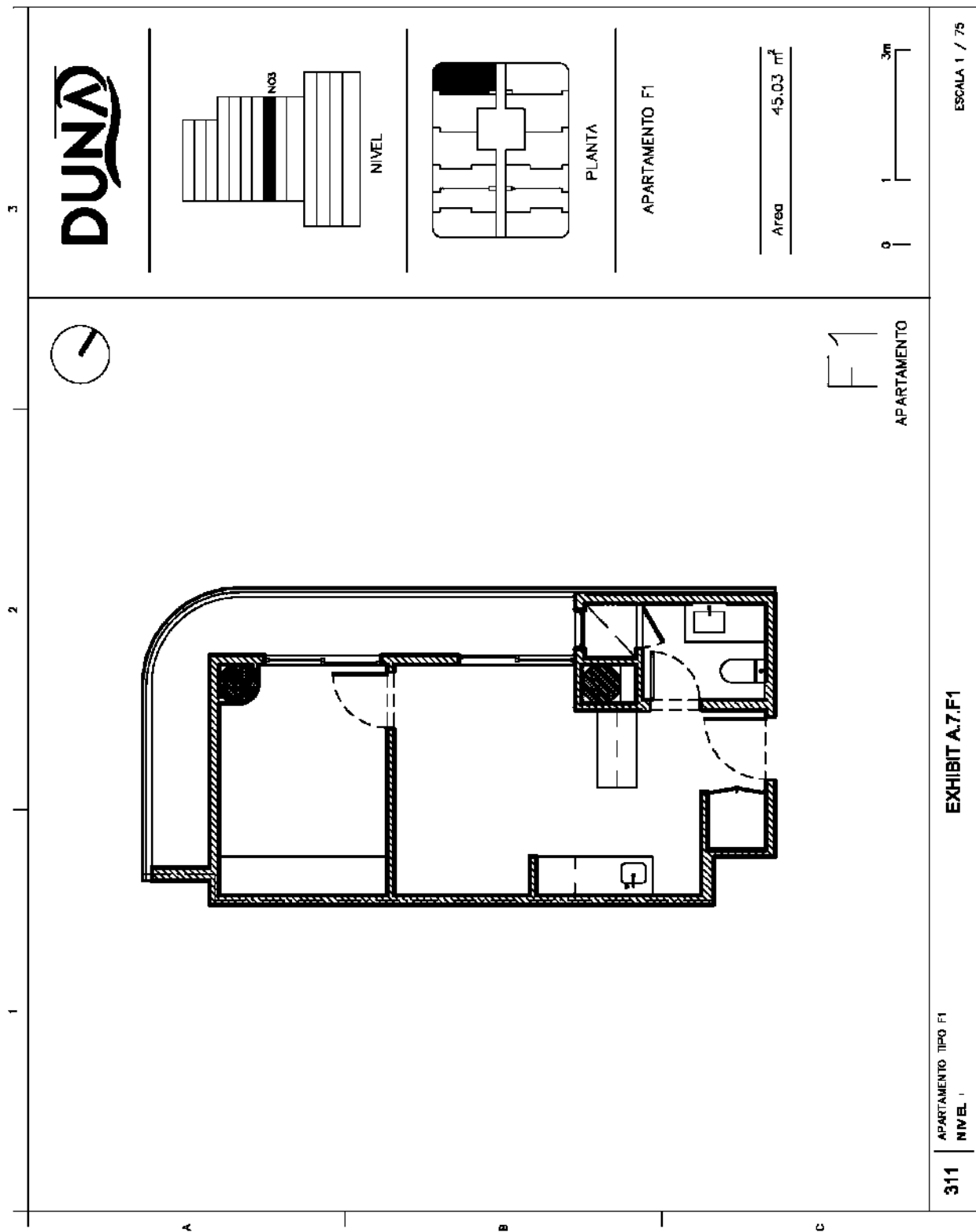


EXHIBIT A.7 FLOOR MAP

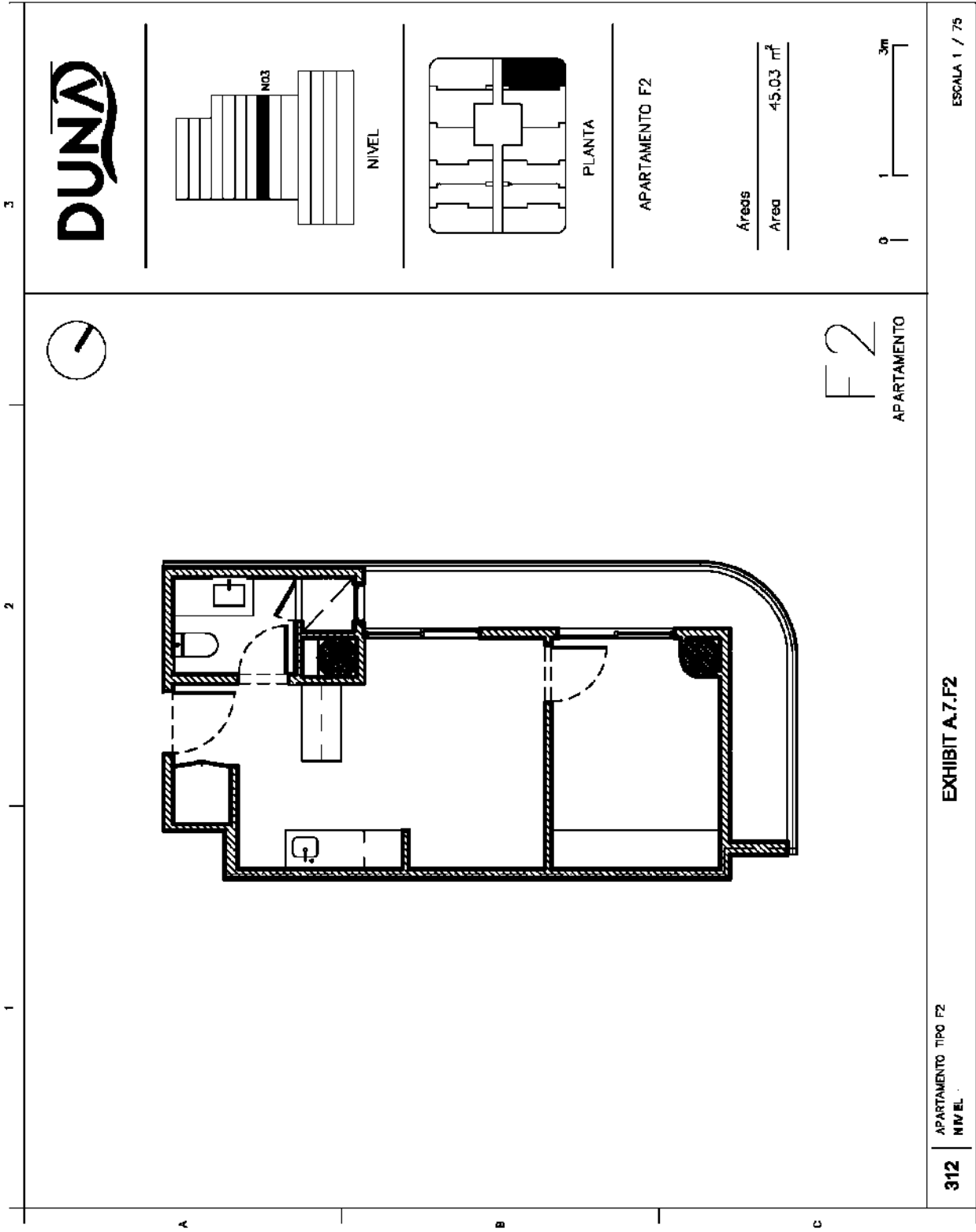
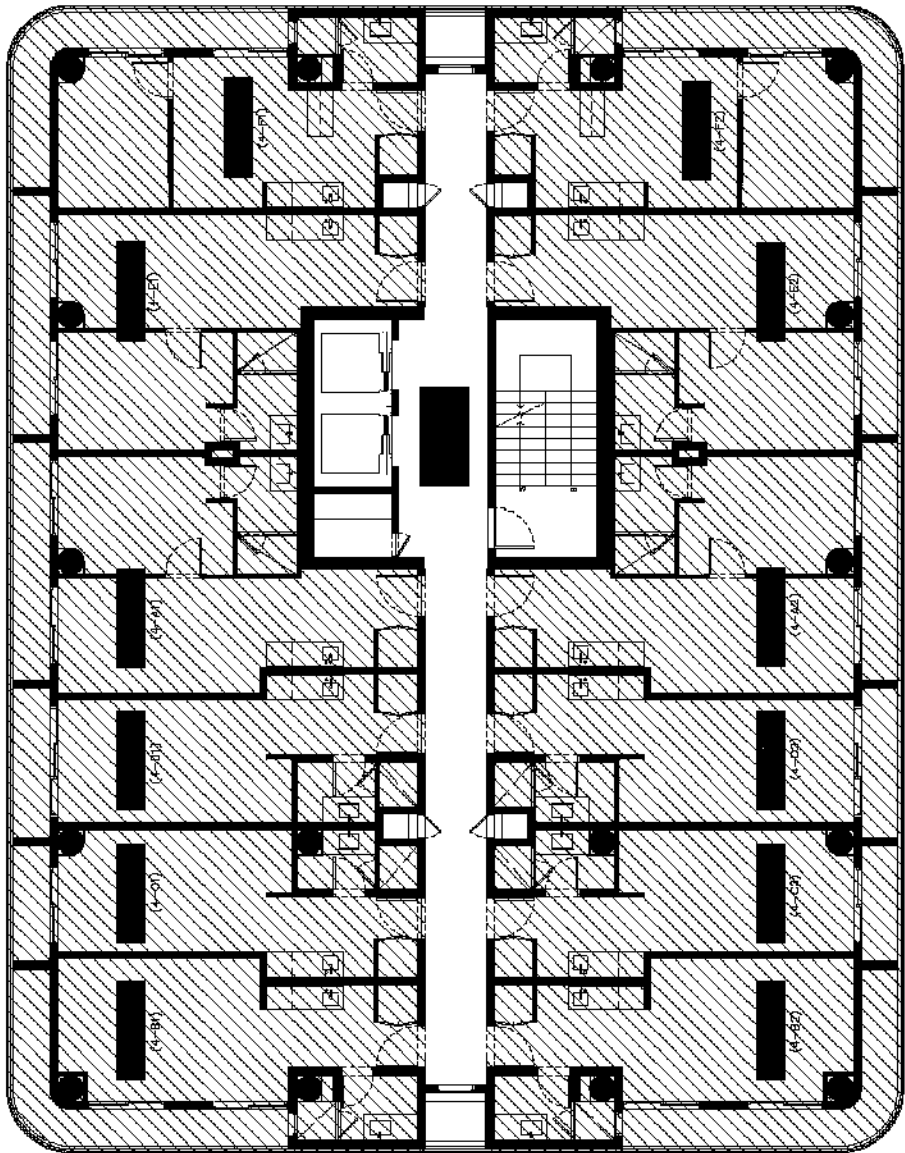


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP



	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	401	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	402	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	403	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	404	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	405	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	406	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	407	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	408	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	409	45.69
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	410	45.69
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	411	45.03
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	412	45.03
	COMMON AREA	4-CA	84.34

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA,
ROATAN, HONDURAS

Ex.A.8

LEVEL:
LEVEL 4

DATE:
MARCH 2024

OWNER:
DIDMYSIUS LLC

Ex.A.8 – LEVEL 4

EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

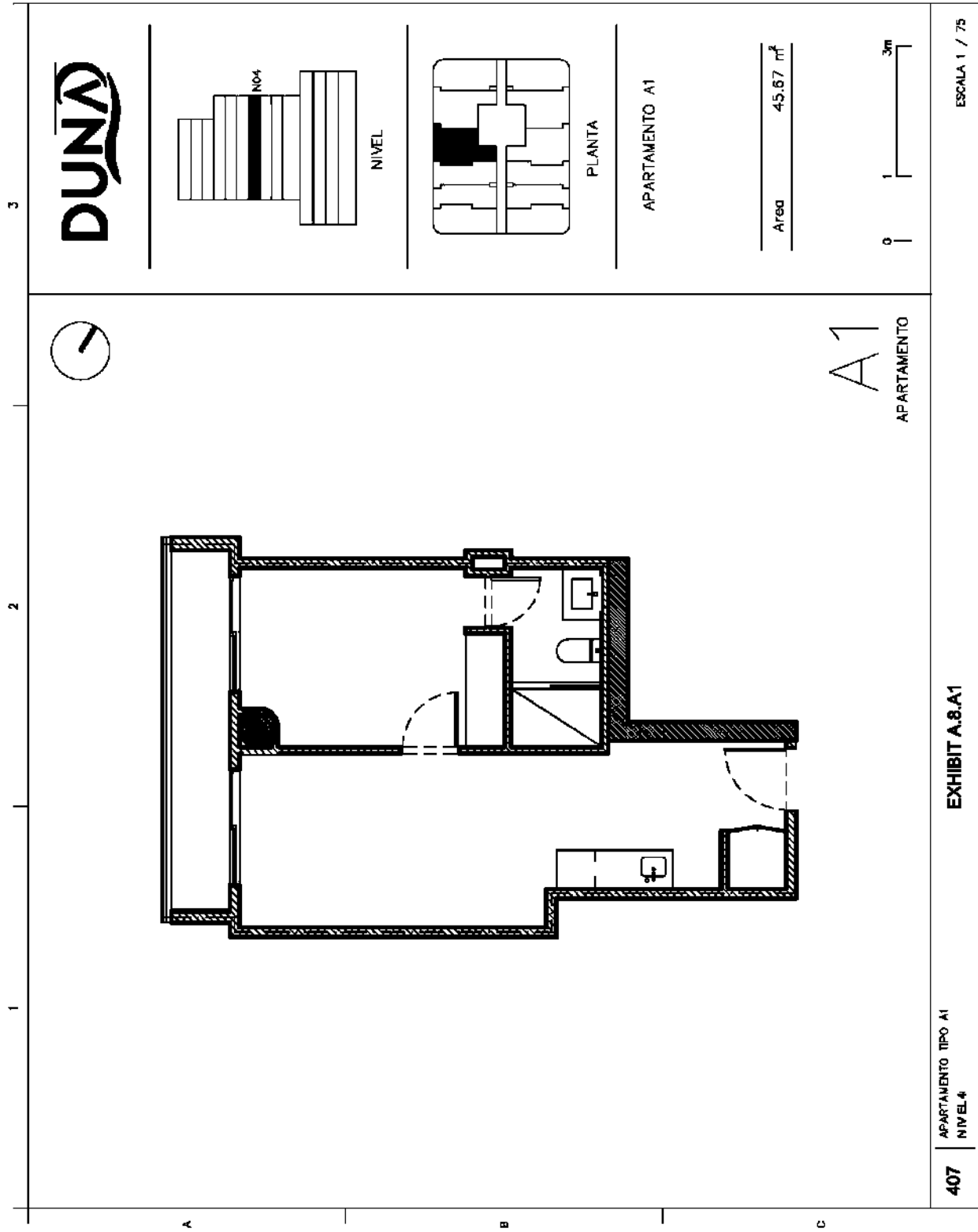


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

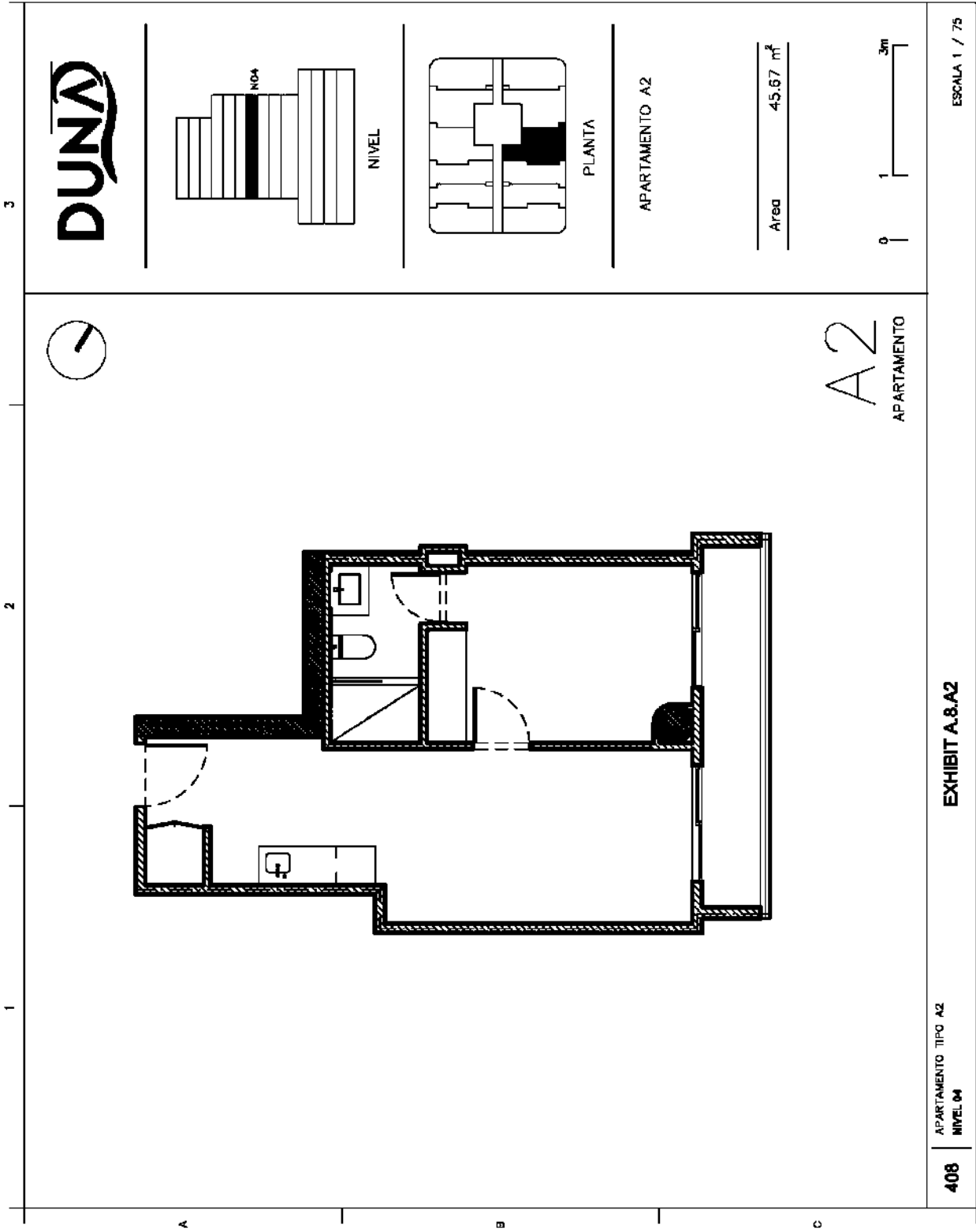


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

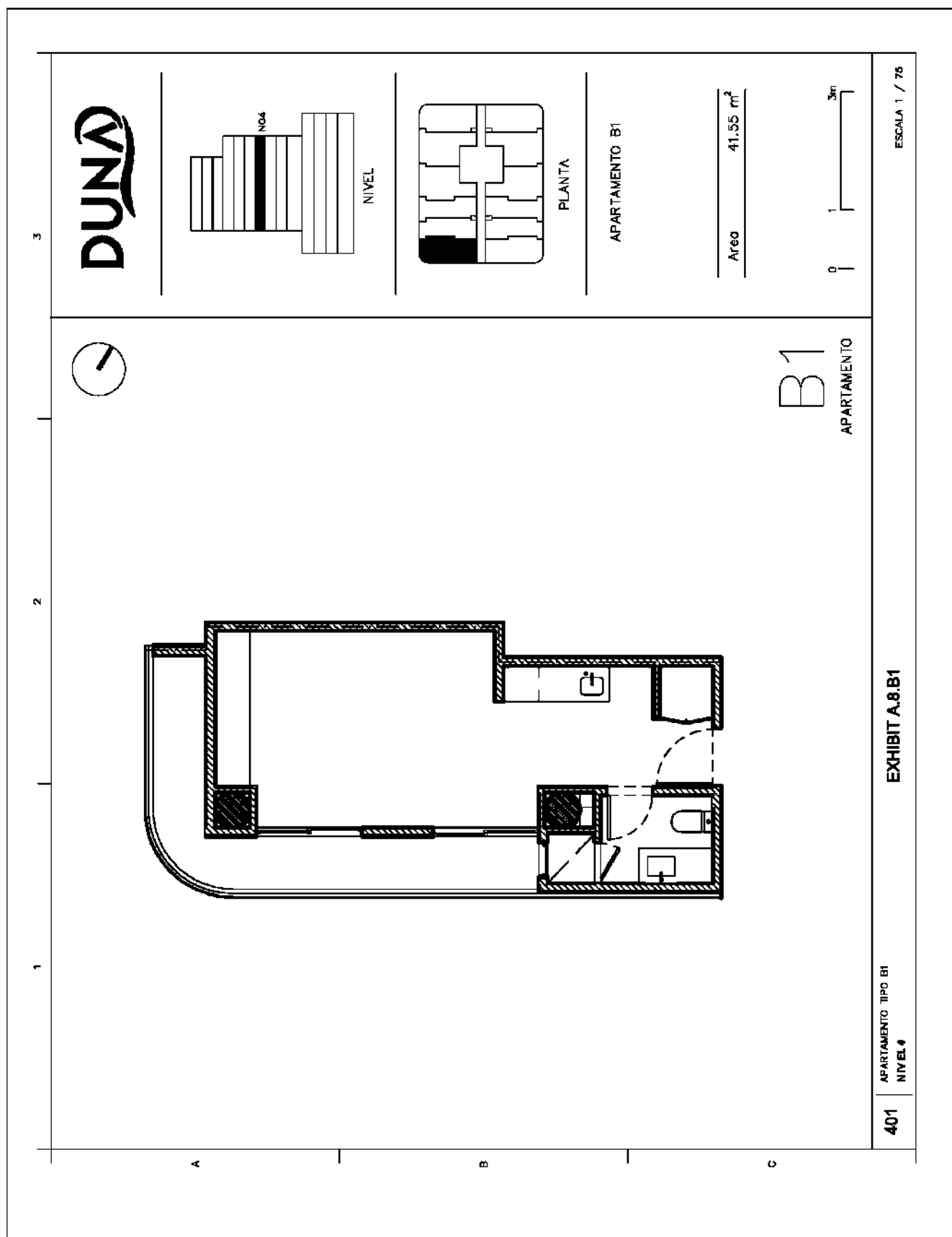


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

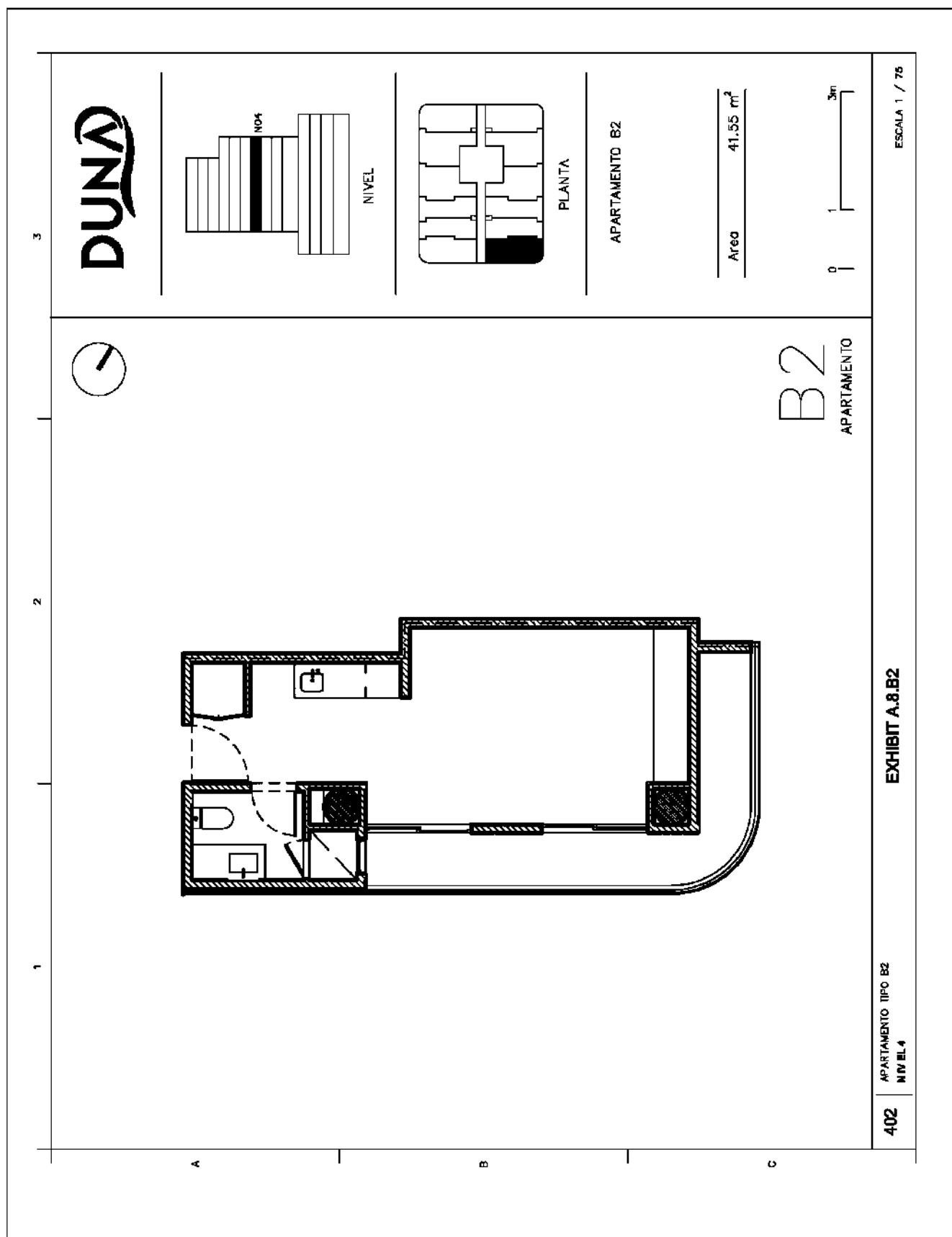


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

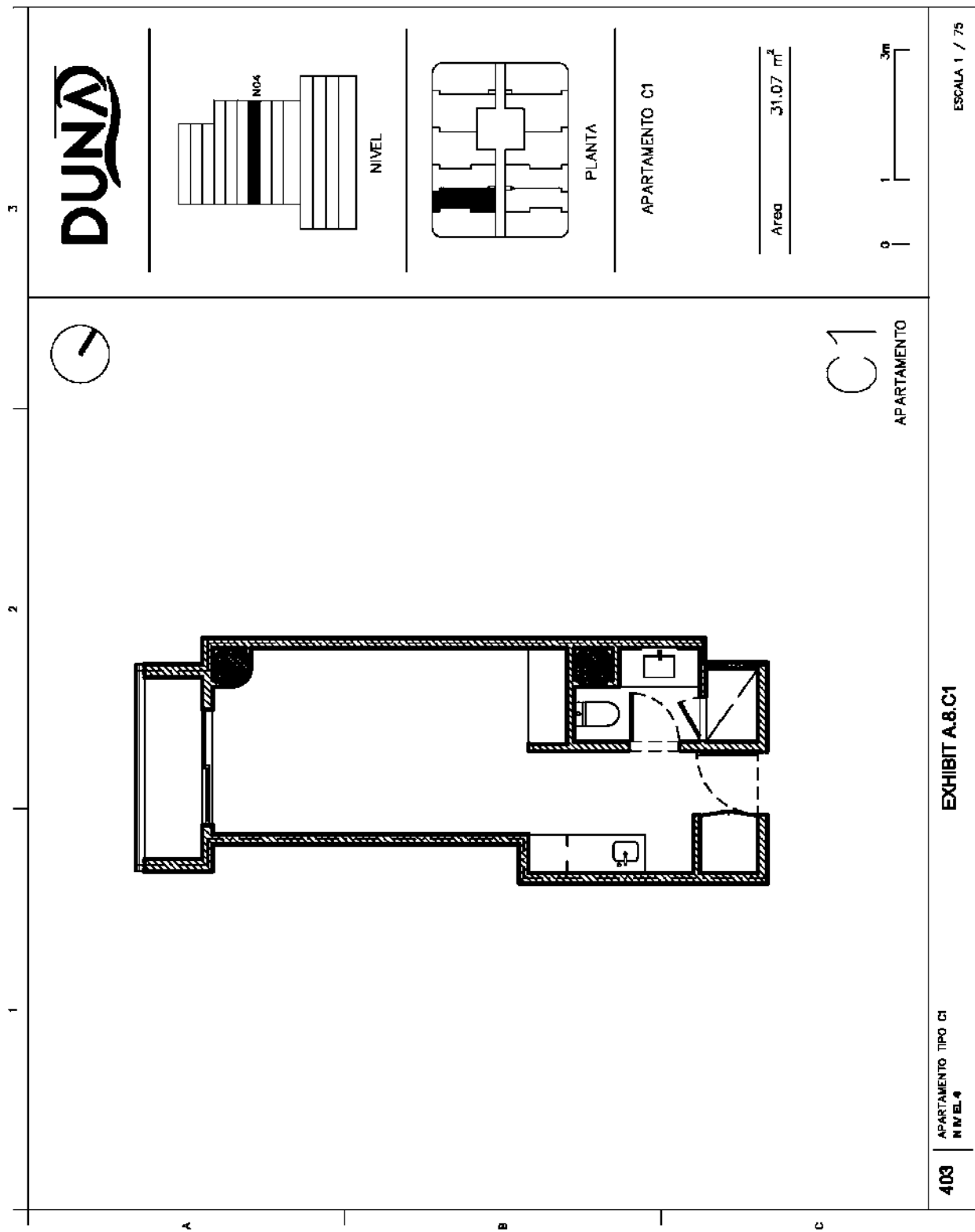


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

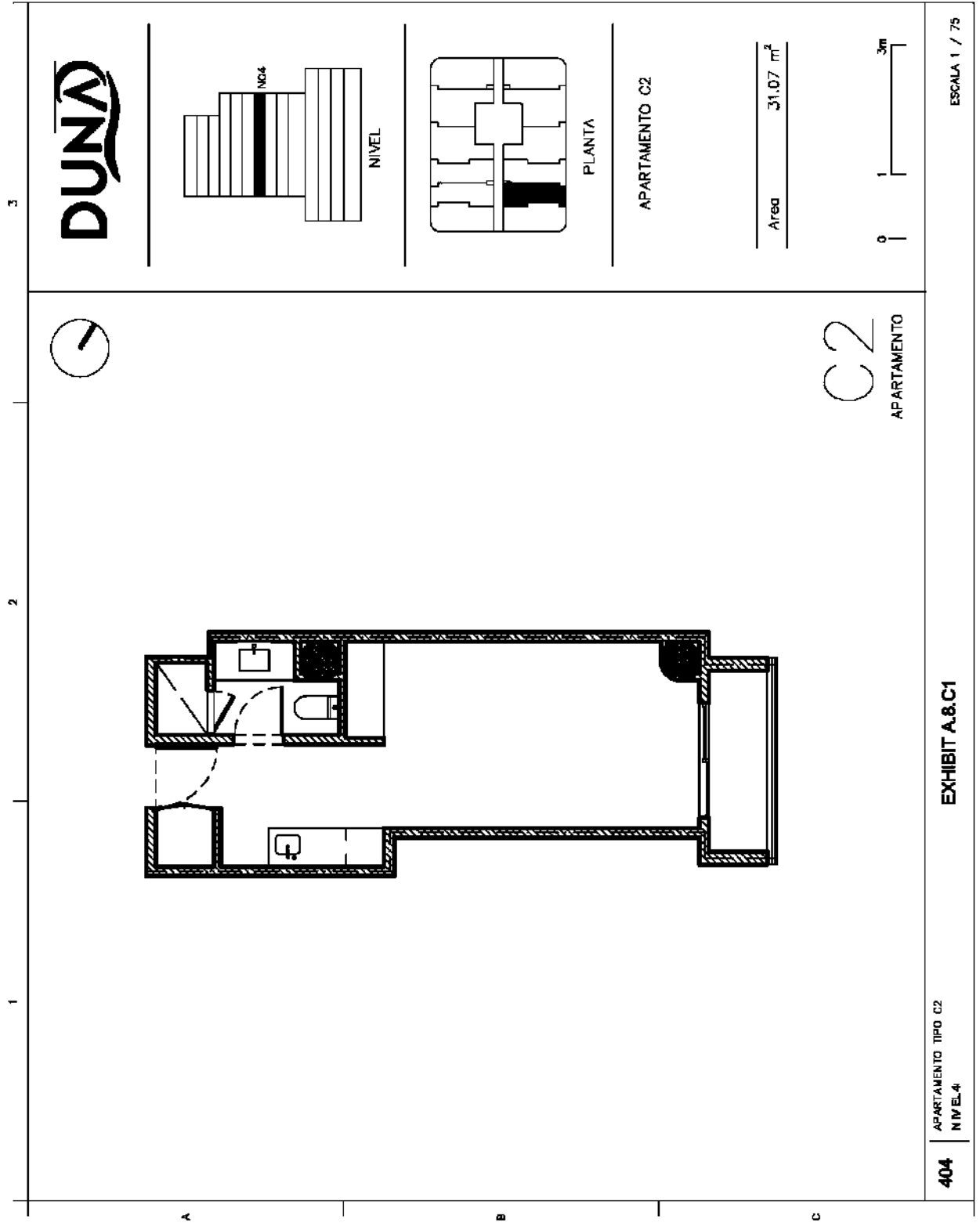


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

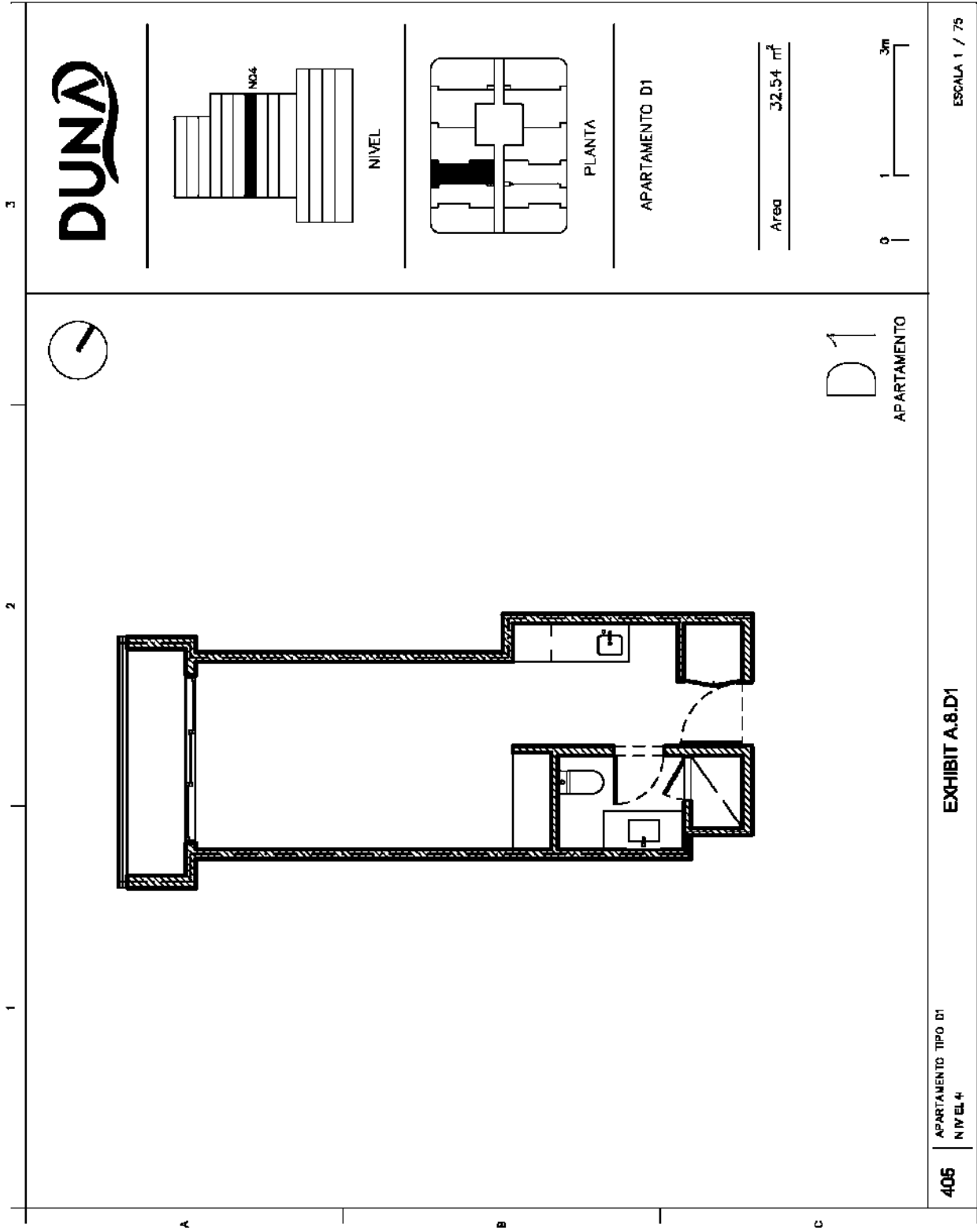


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

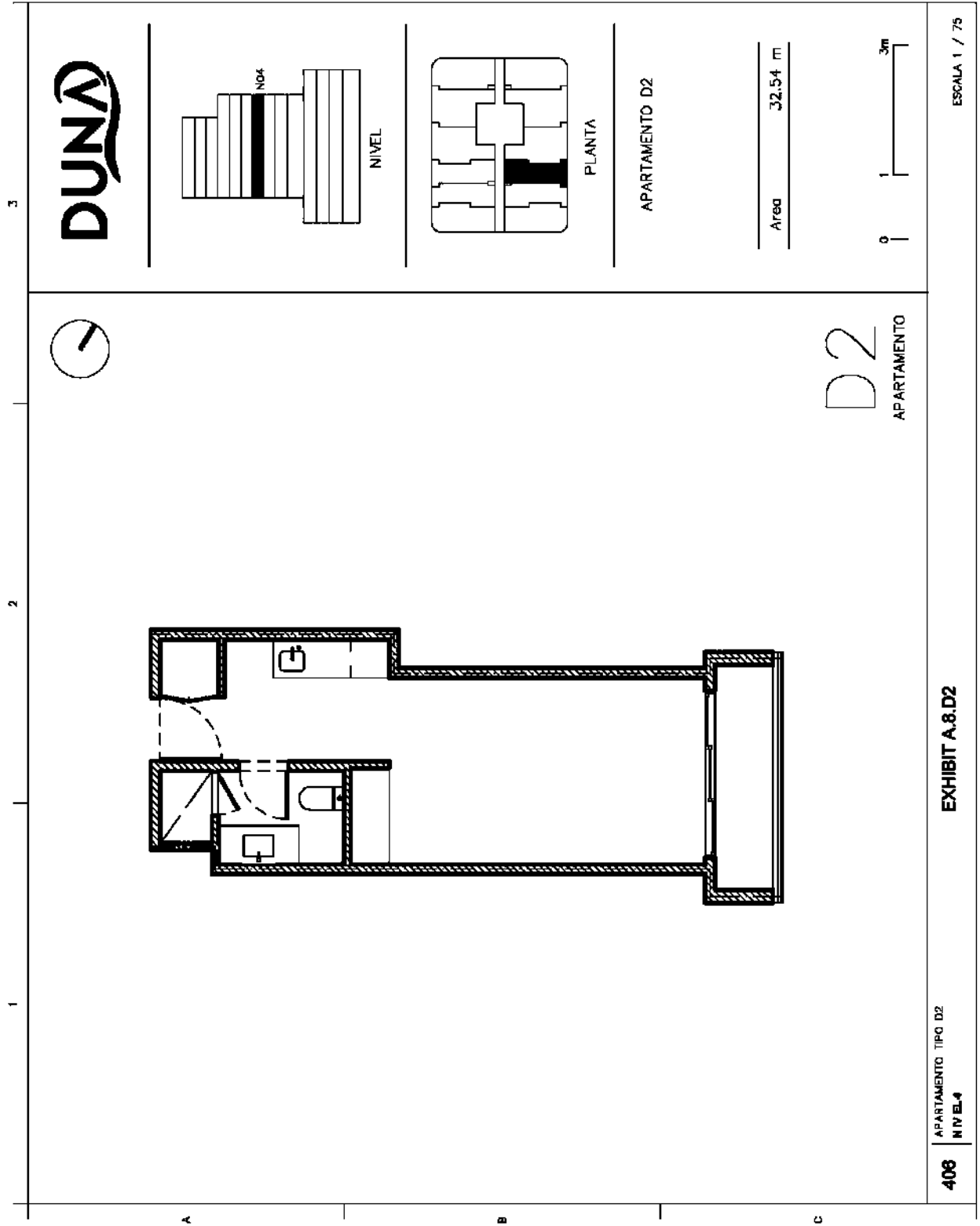


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

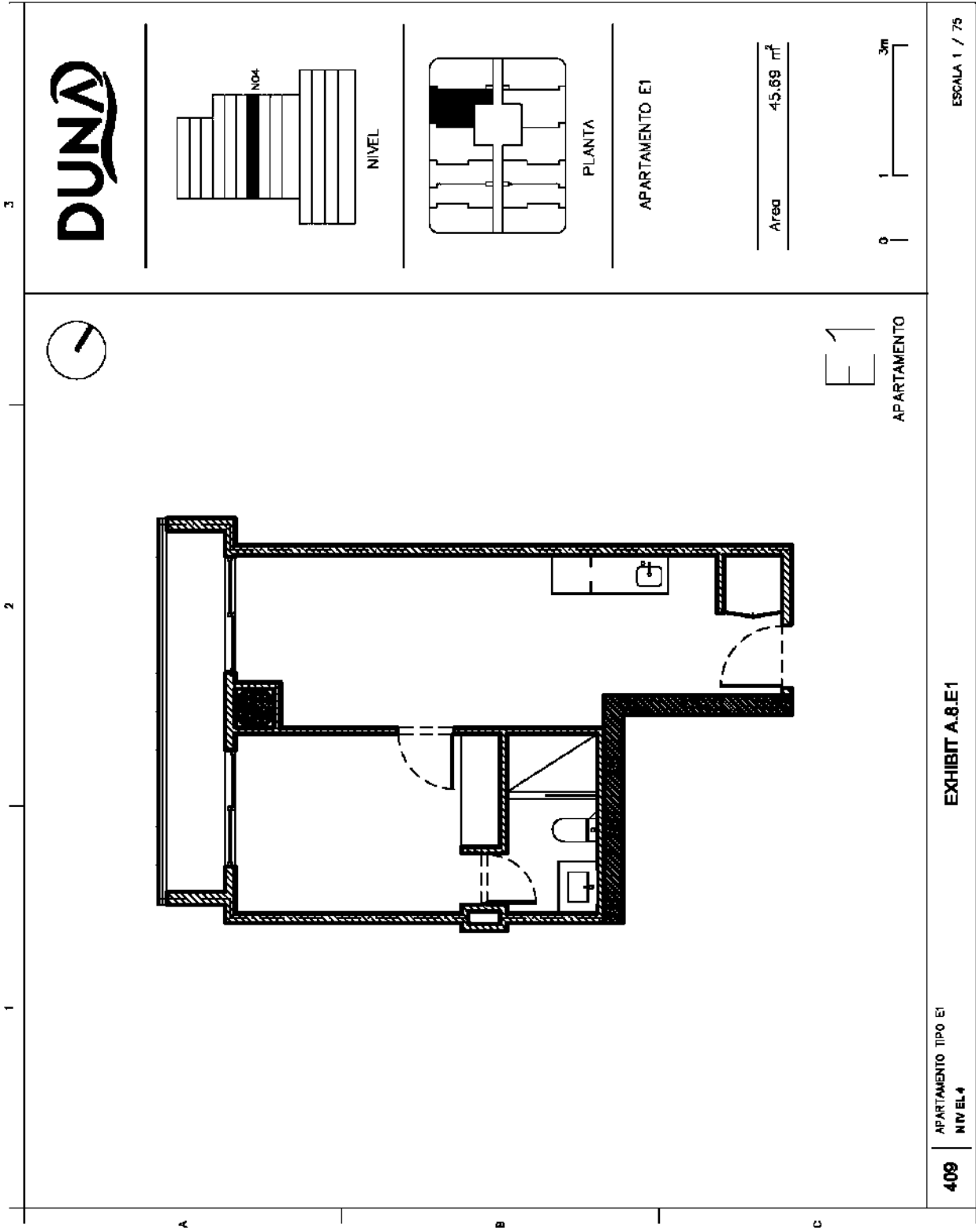


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

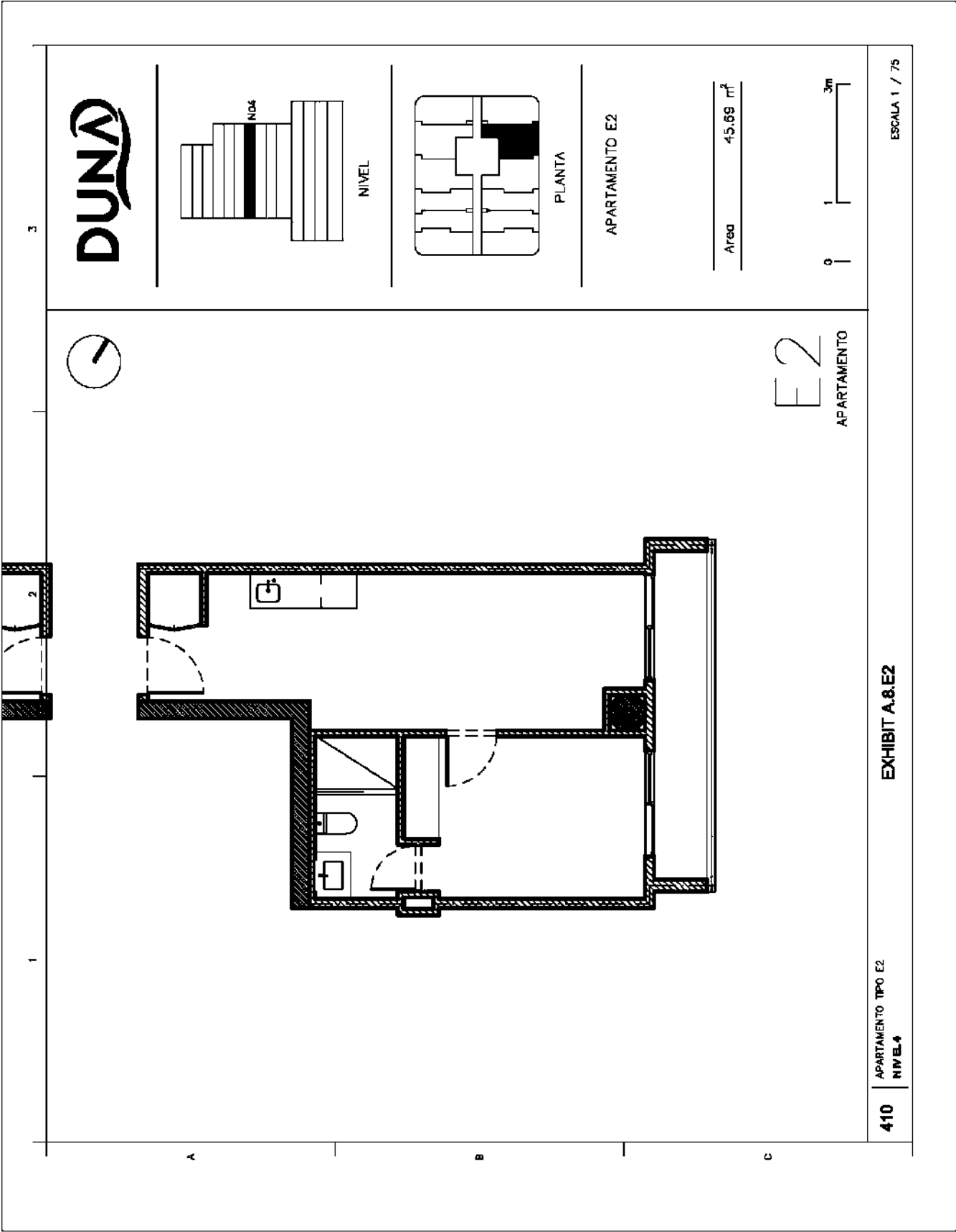


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

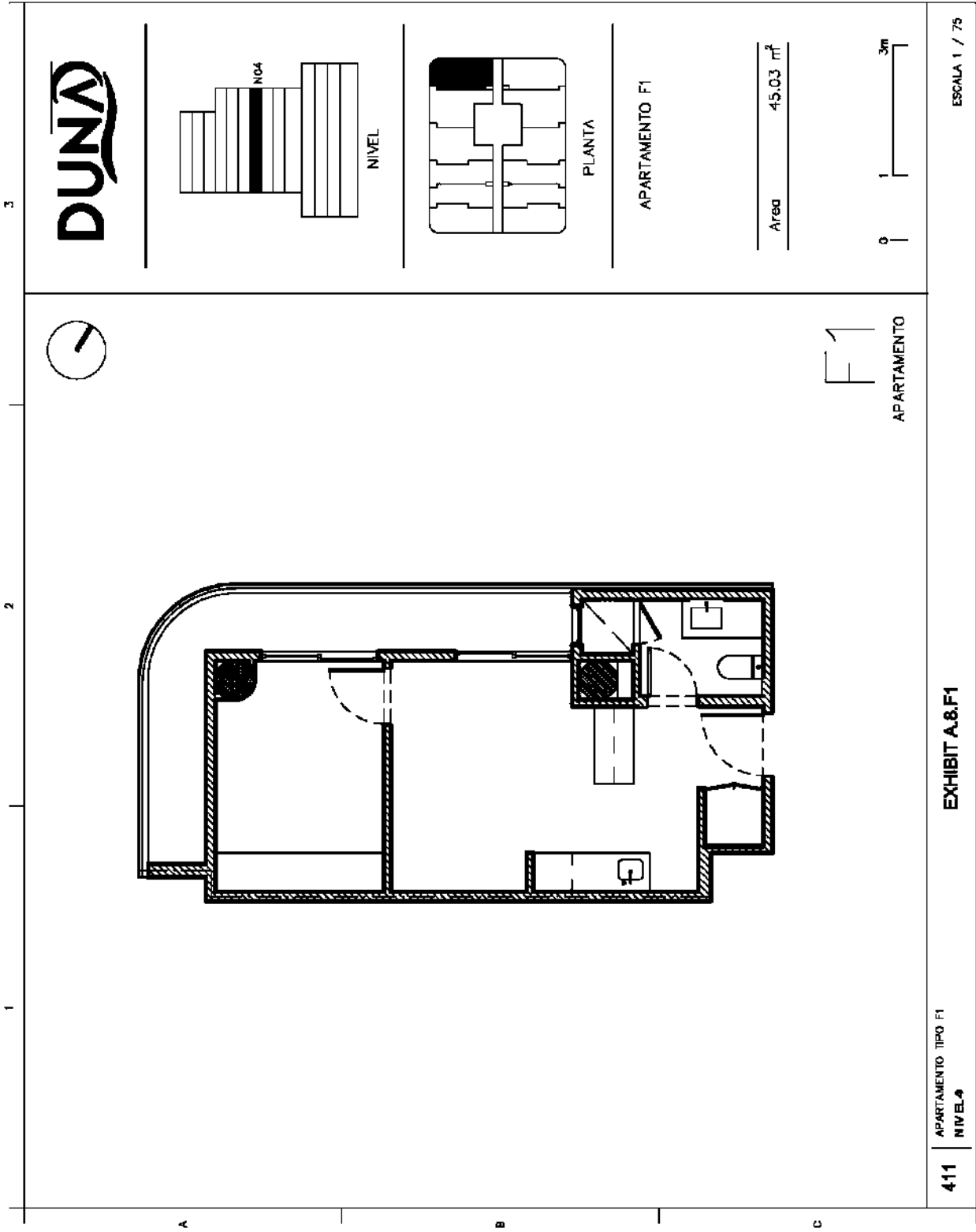


EXHIBIT A.8 FLOOR MAP

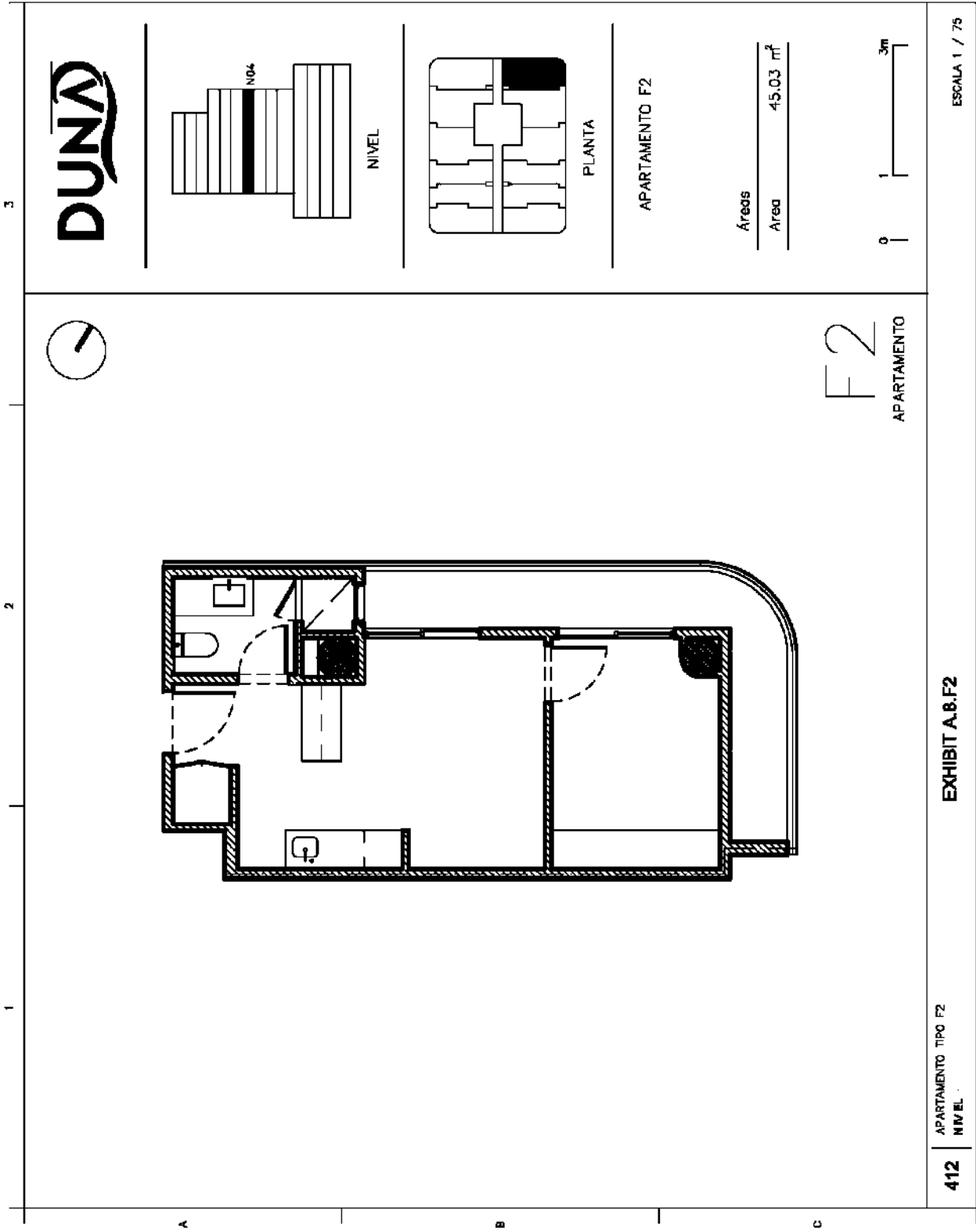
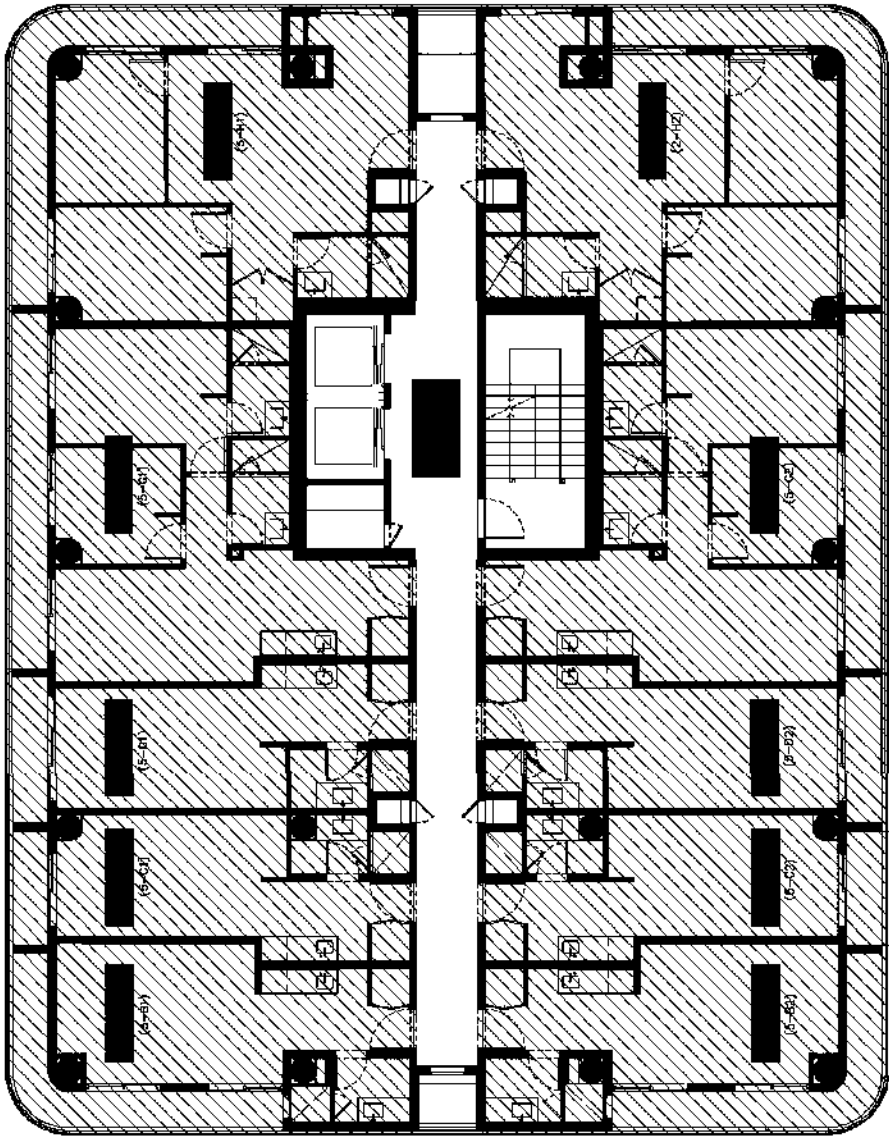


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP



CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (RESIDENTIAL)	501	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	502	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	503	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	504	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	505	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	506	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	507	65.84
UNITIZED (RESIDENTIAL)	508	65.84
UNITIZED (RESIDENTIAL)	509	71.13
UNITIZED (RESIDENTIAL)	510	71.13
COMMON AREA	5-CA	64.14

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROTAN, HONDURAS
EX.A.8
LEVEL: LEVEL 5
DATE: MARCH 2024
OWNER: UNIVERSUS LLC

Ex.A.9 – LEVEL 5

EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

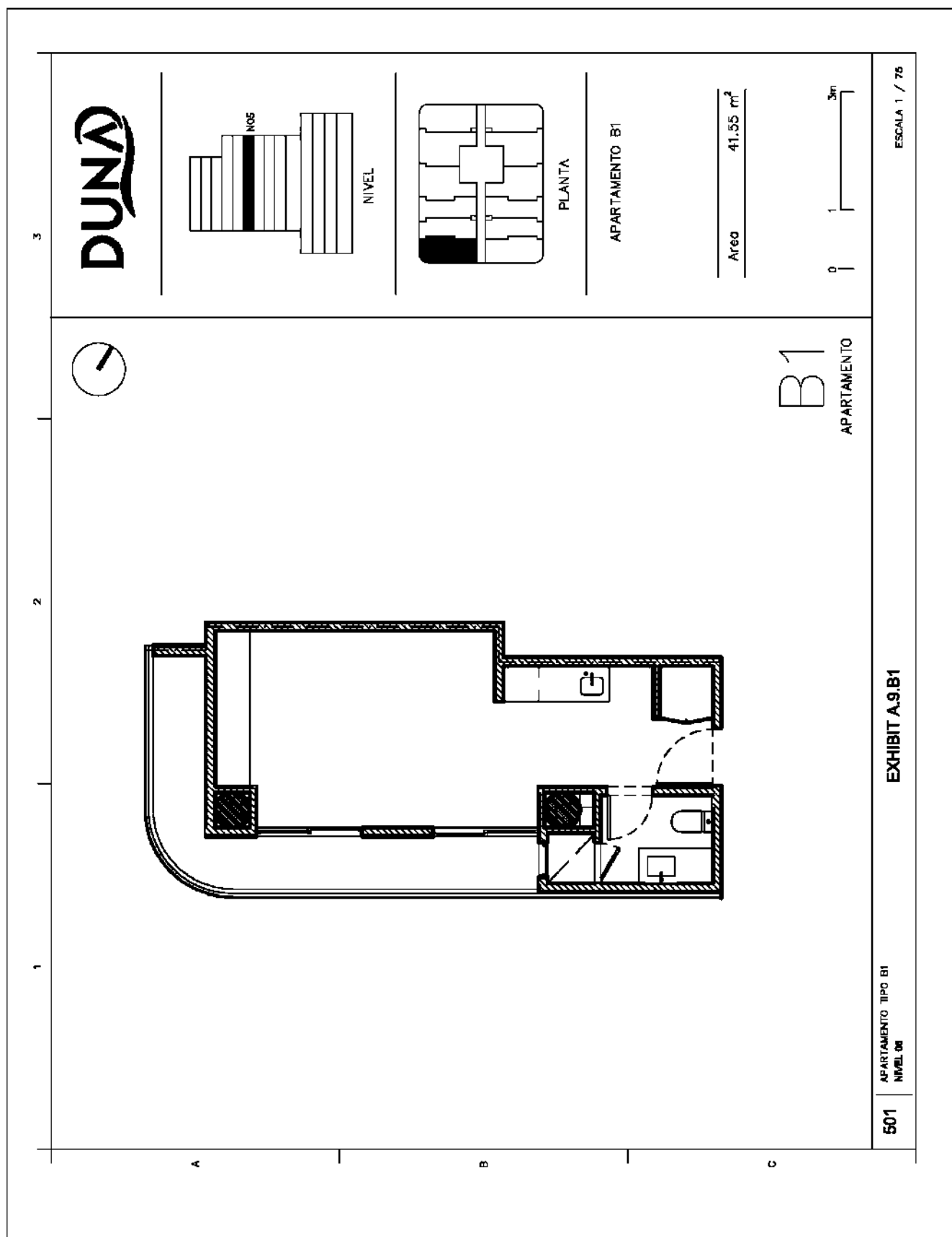


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

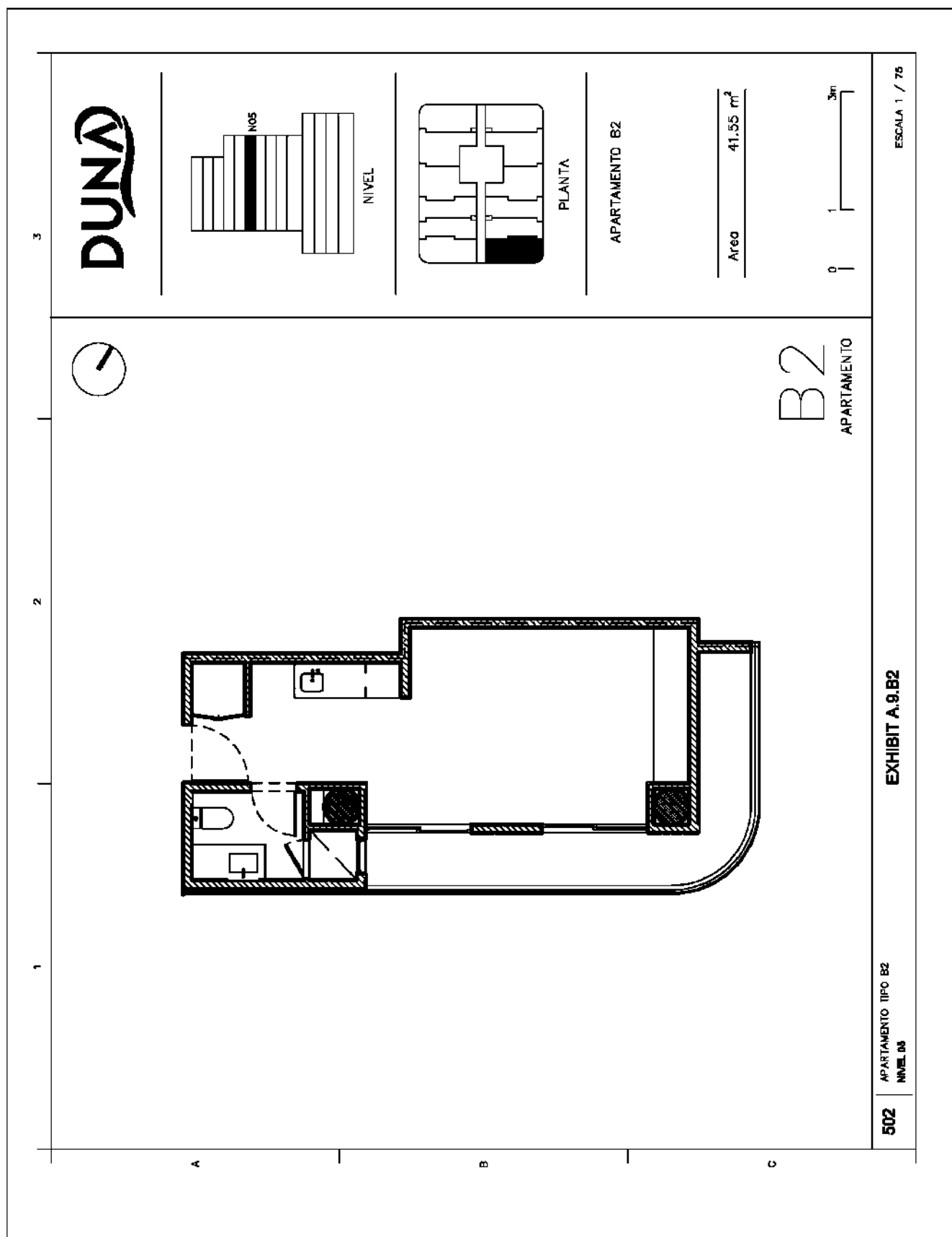


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

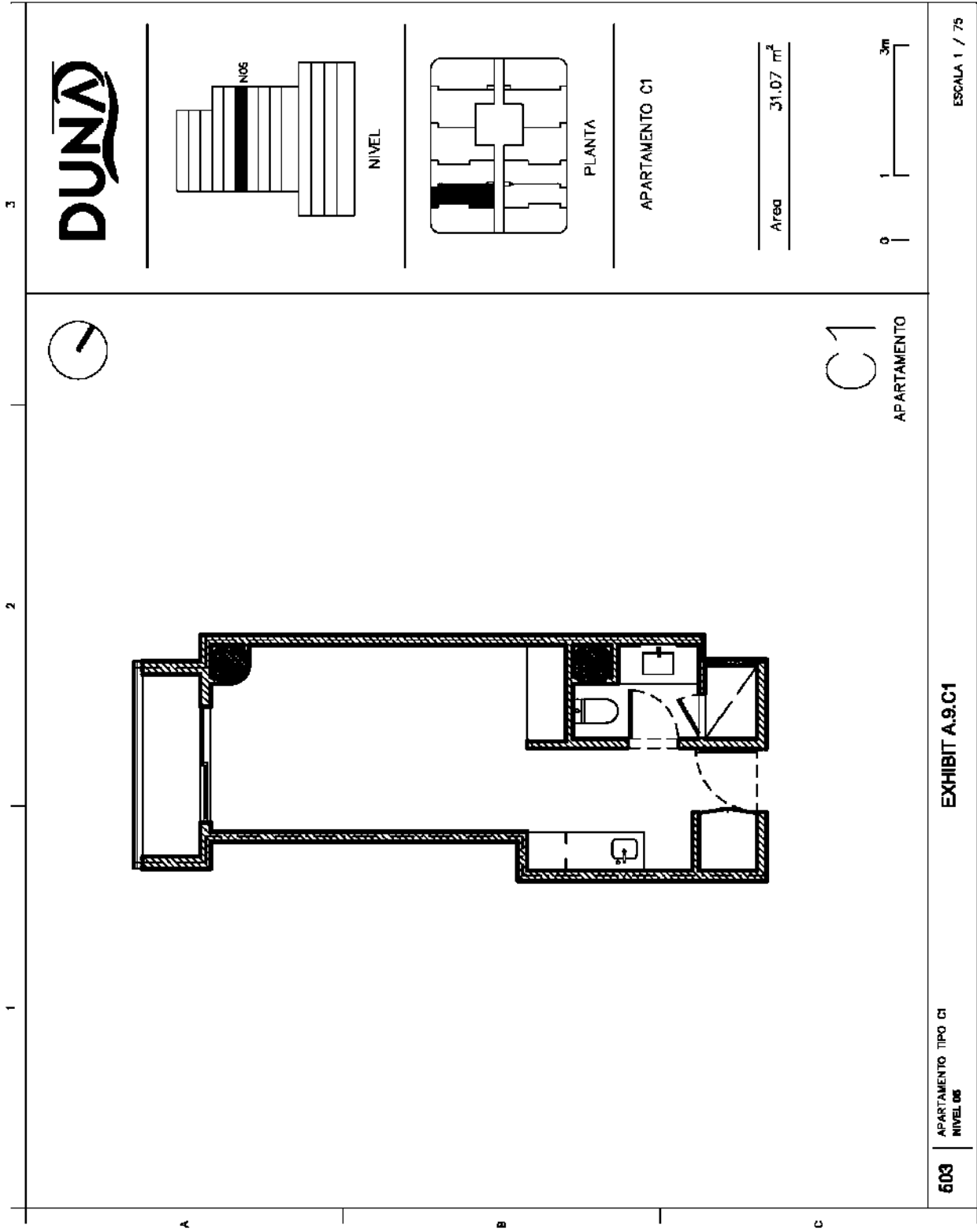


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

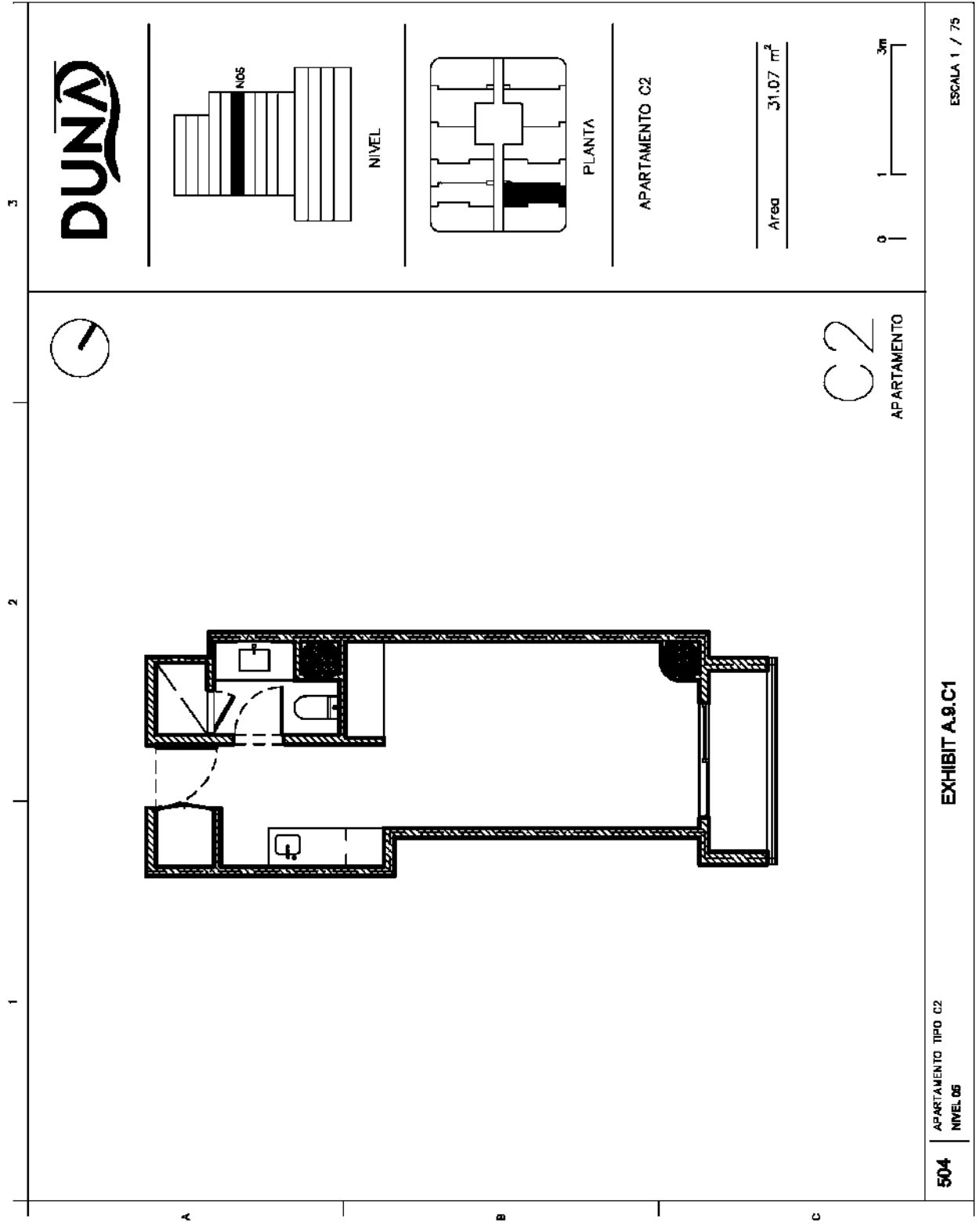


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

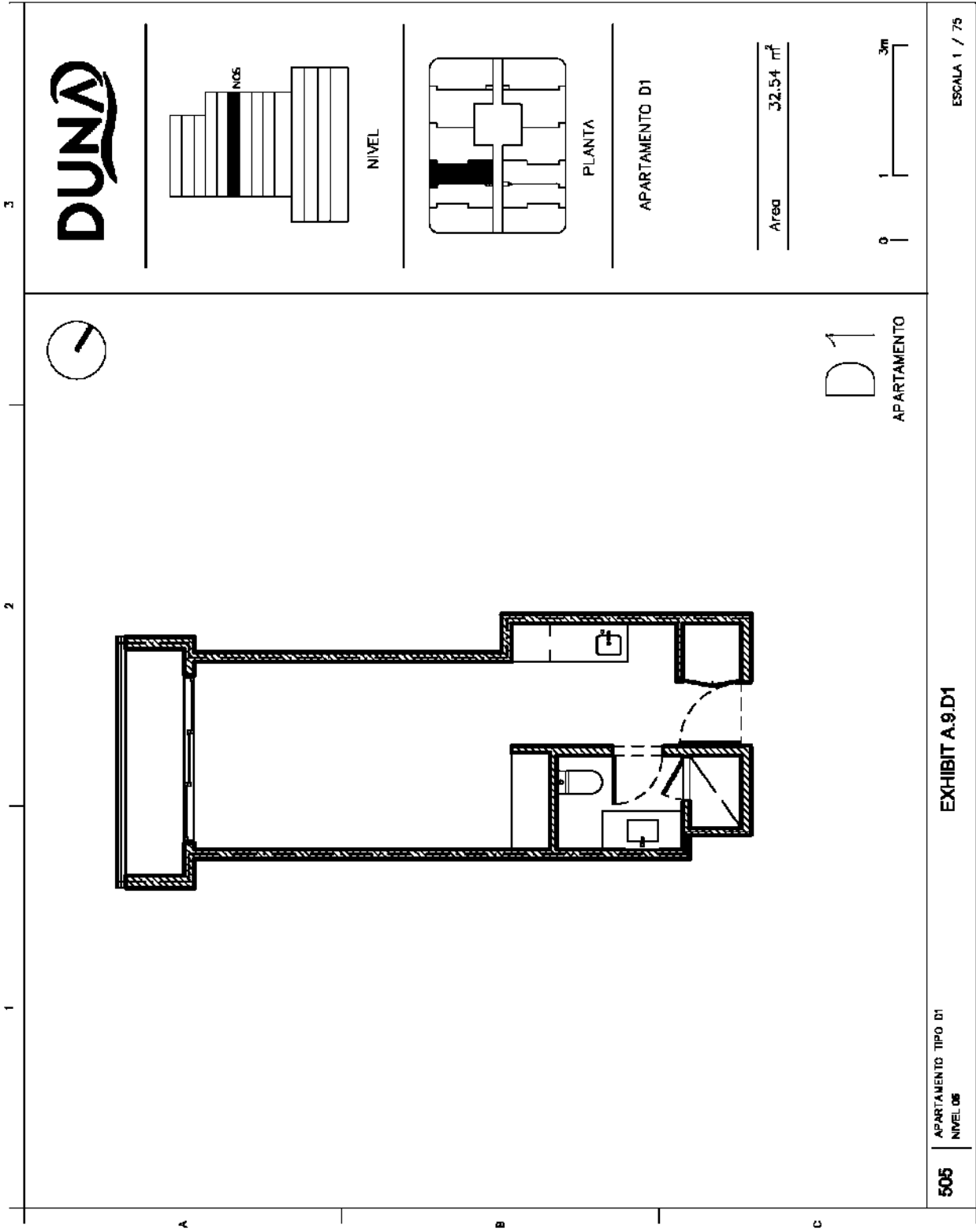


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

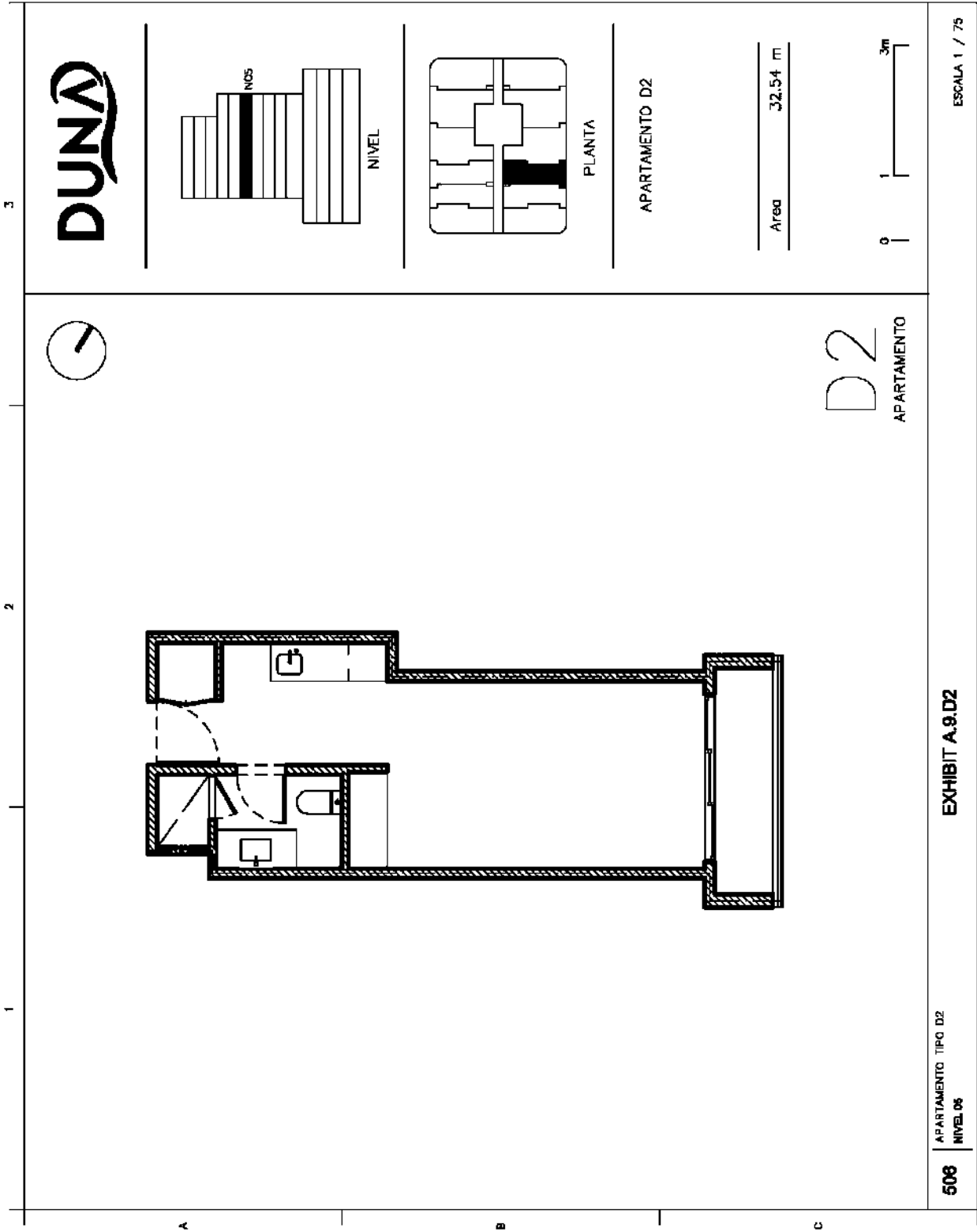


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

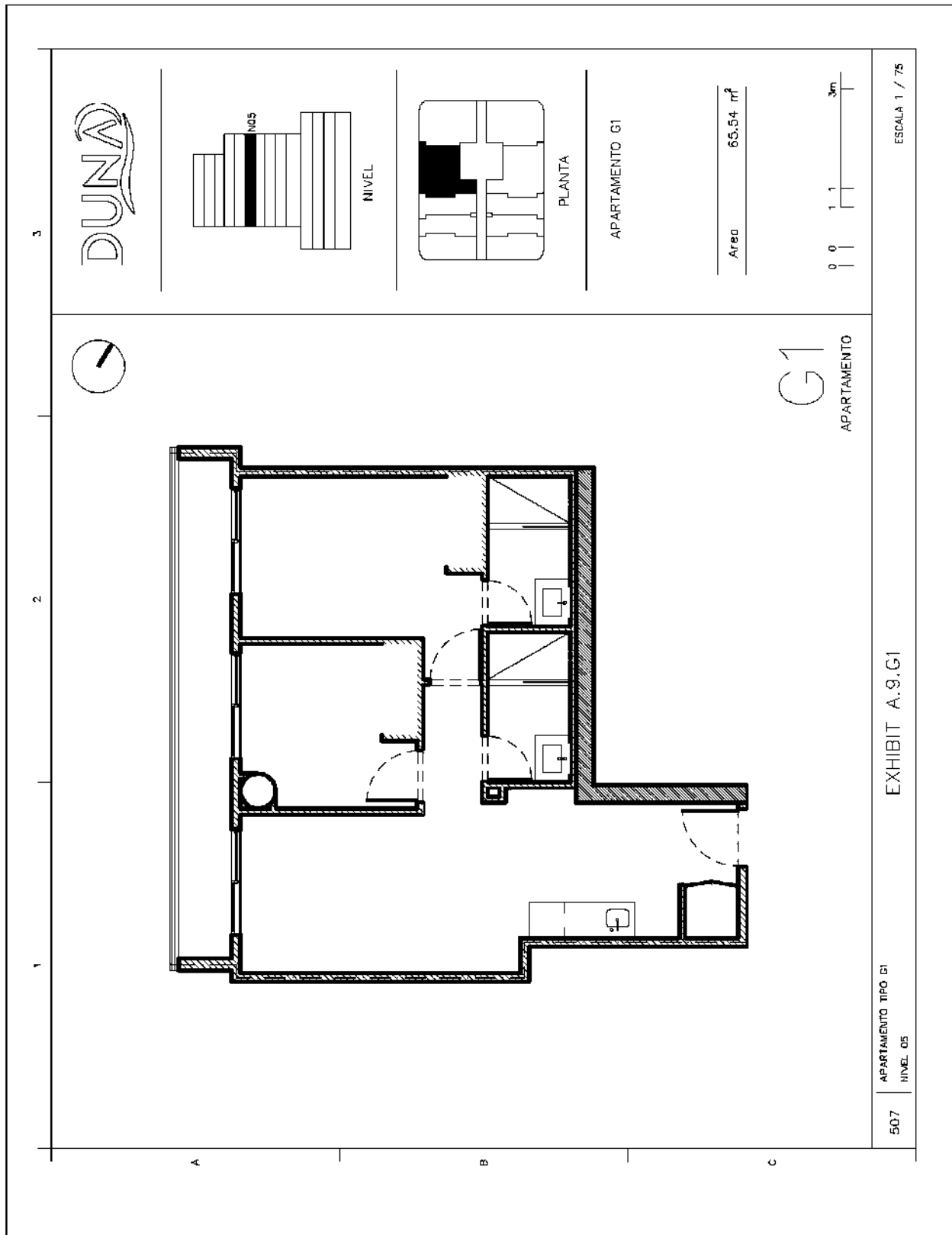


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

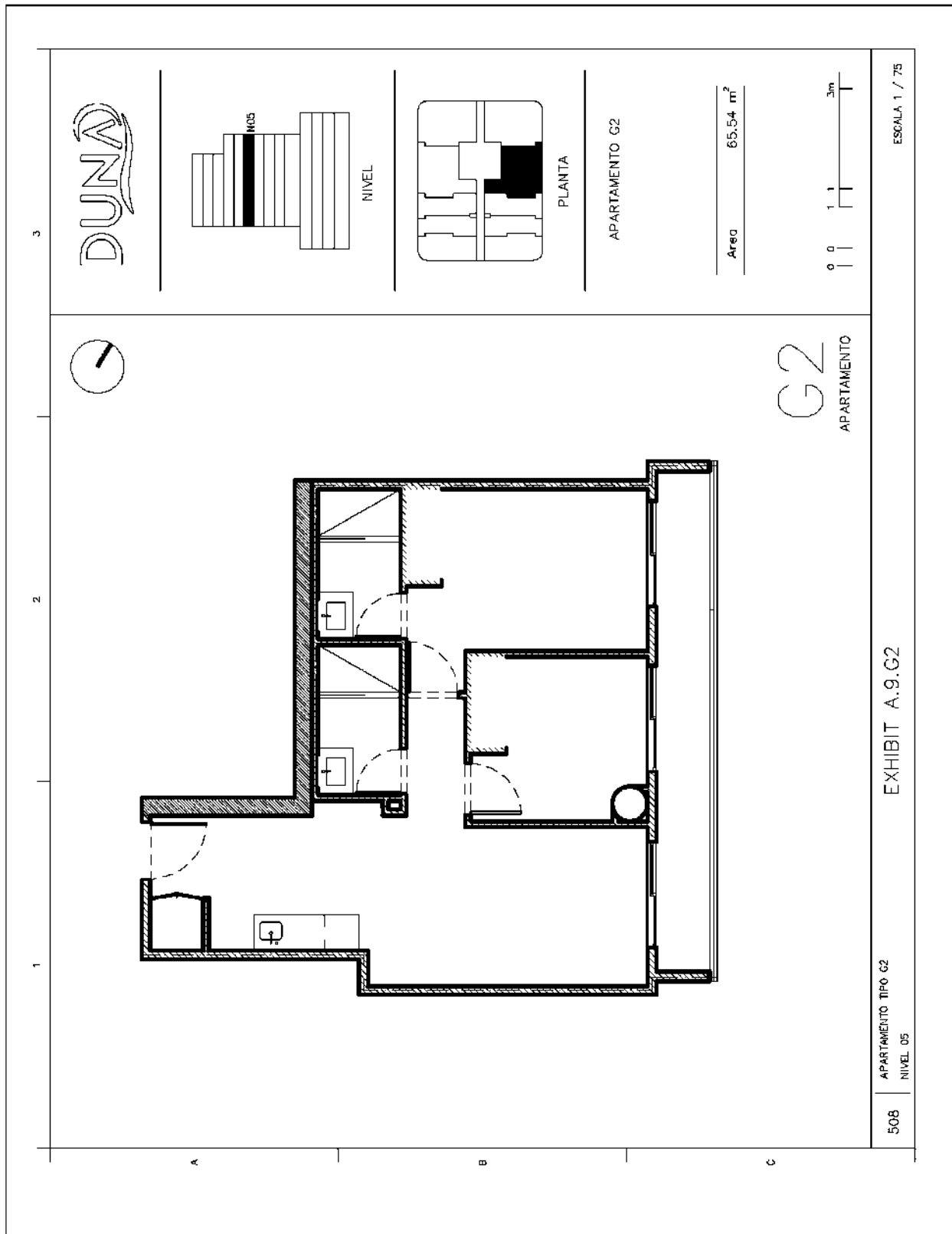


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

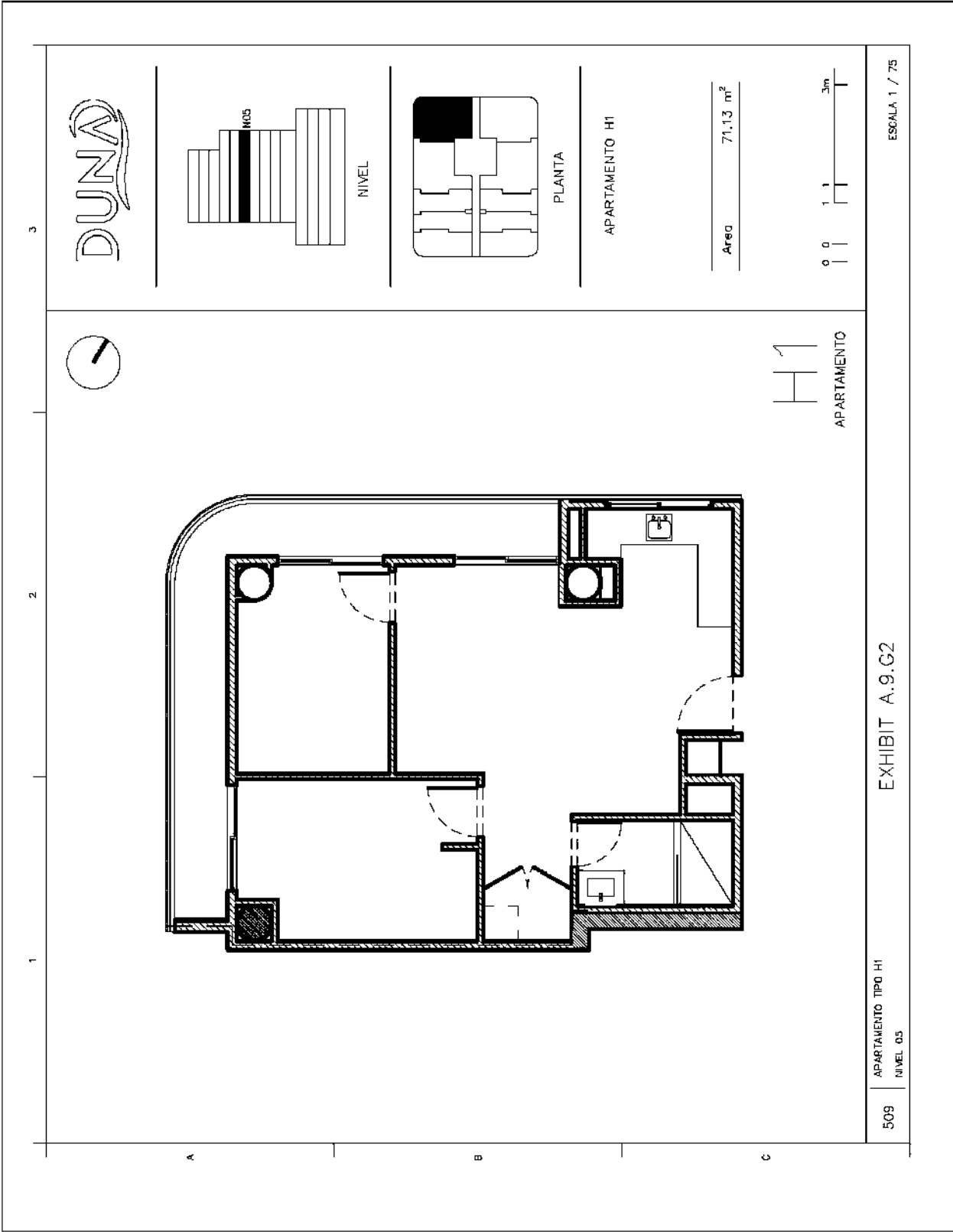


EXHIBIT A.9 FLOOR MAP

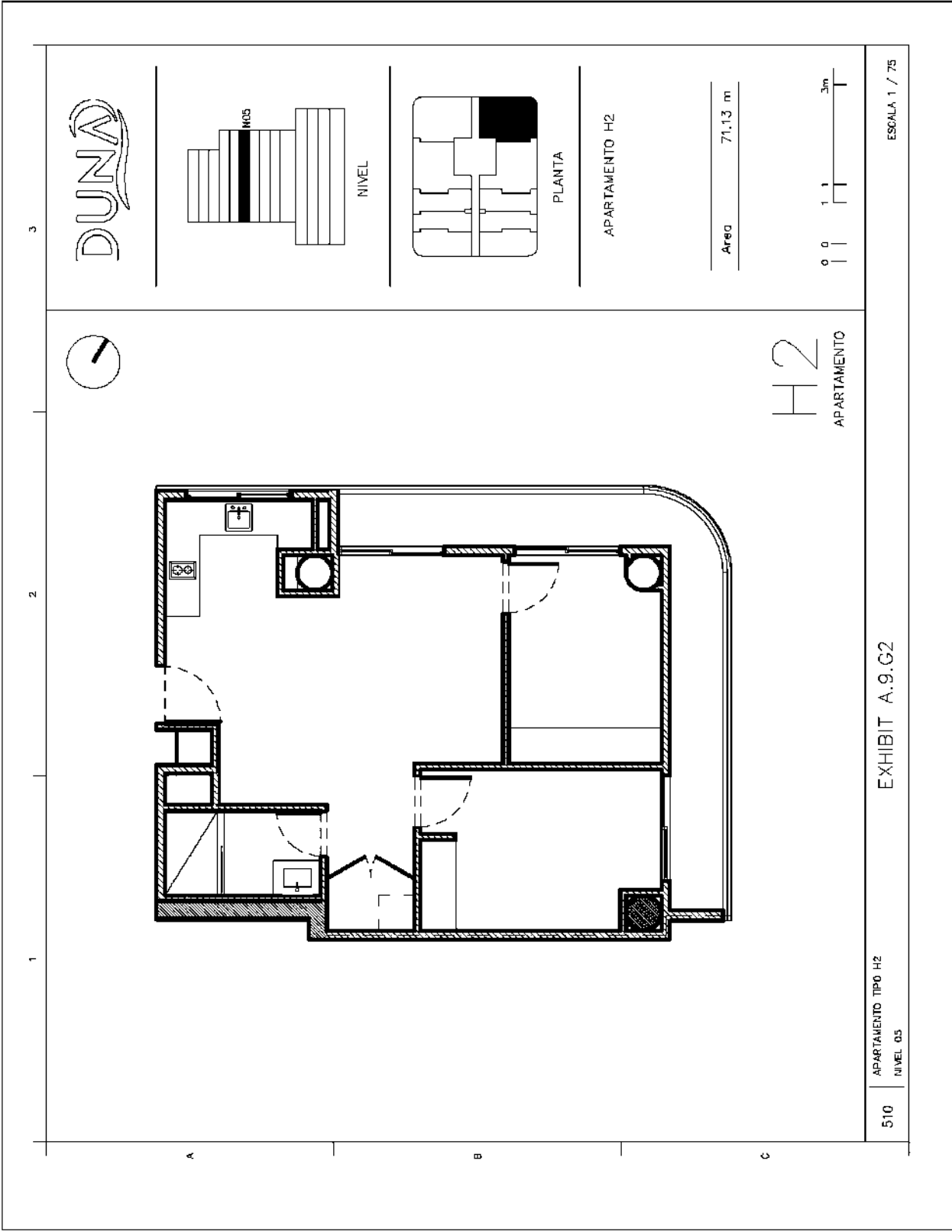
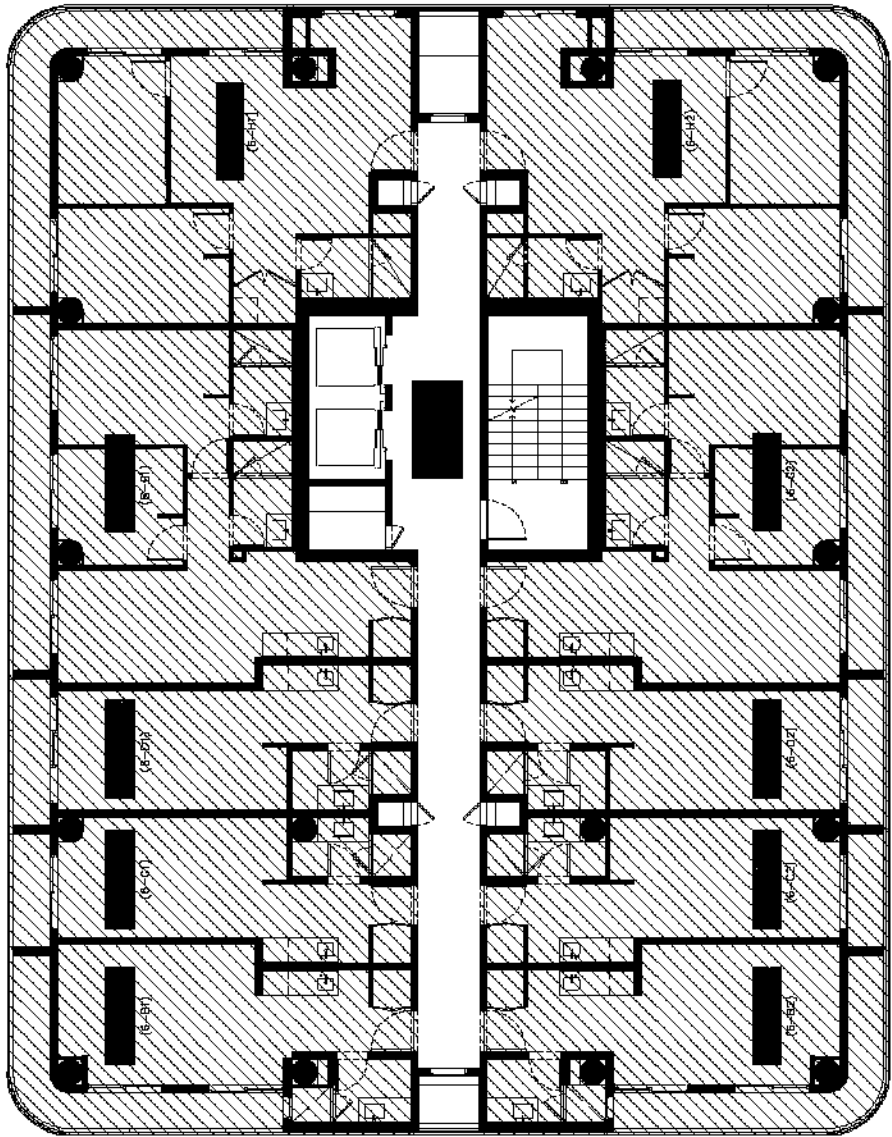


EXHIBIT A.10 FLOOR MAP



CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (RESIDENTIAL)	601	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	602	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	603	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	604	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	605	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	606	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	607	65.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	608	65.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	609	71.13
UNITIZED (RESIDENTIAL)	610	71.13
COMMON AREA	6-CA	84.14

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA,
ROATAN, HONDURAS
Ex.A.10
LEVEL: LEVEL 6
DATE: MARCH 2024
OWNER: BURNBUSH LLC

Ex.A.10 – LEVEL 6

EXHIBIT A.10 FLOOR MAP

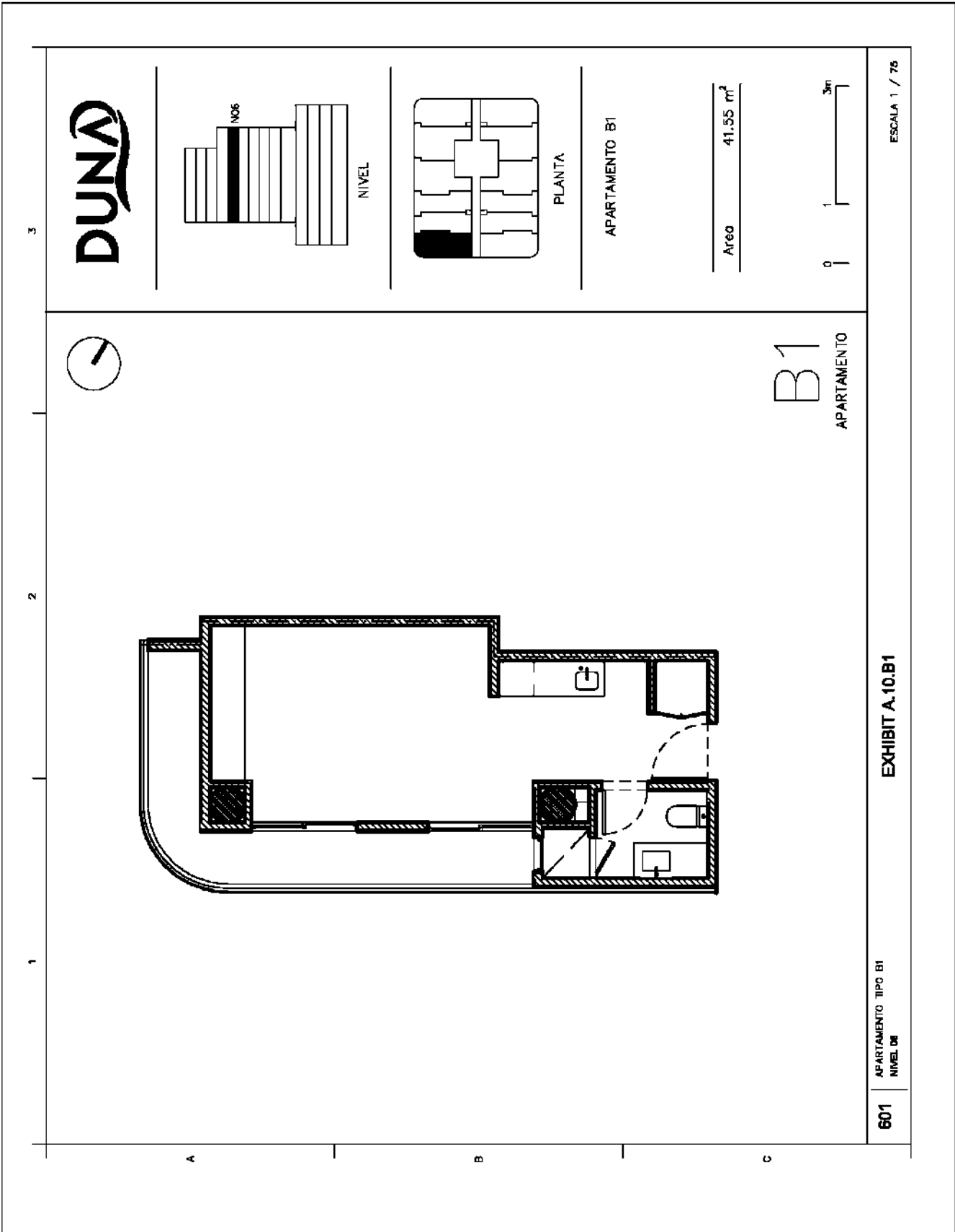
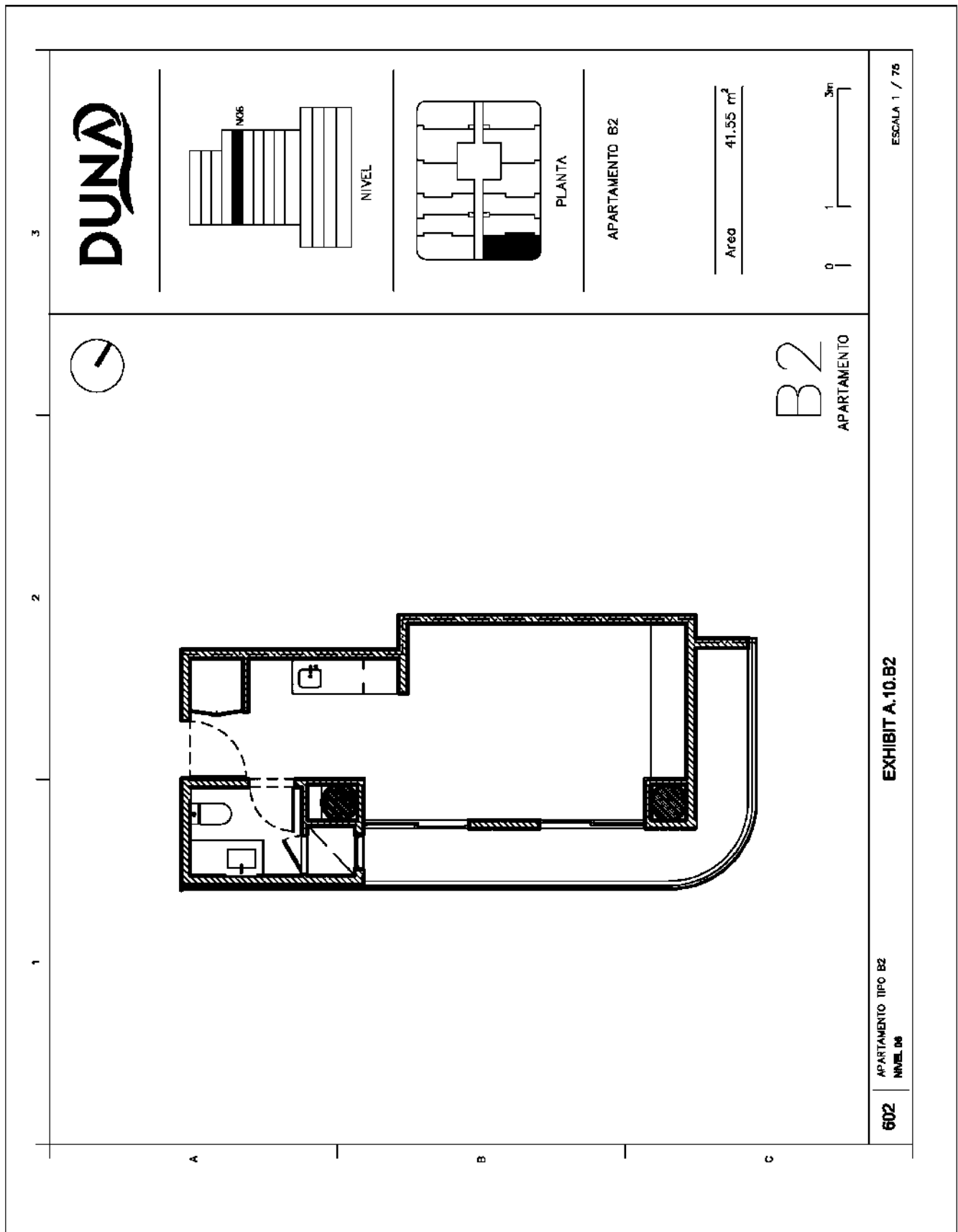


EXHIBIT A.10 FLOOR MAP



5



APARTAMENTO C1

Area	31.07 m ²
------	----------------------



ESCALA 1 / 75



EXHIBIT A.10.C1

603 | **APARTAMENTO TIPO C1**
NIVEL 06

EXHIBIT A.10 FLOOR MAP

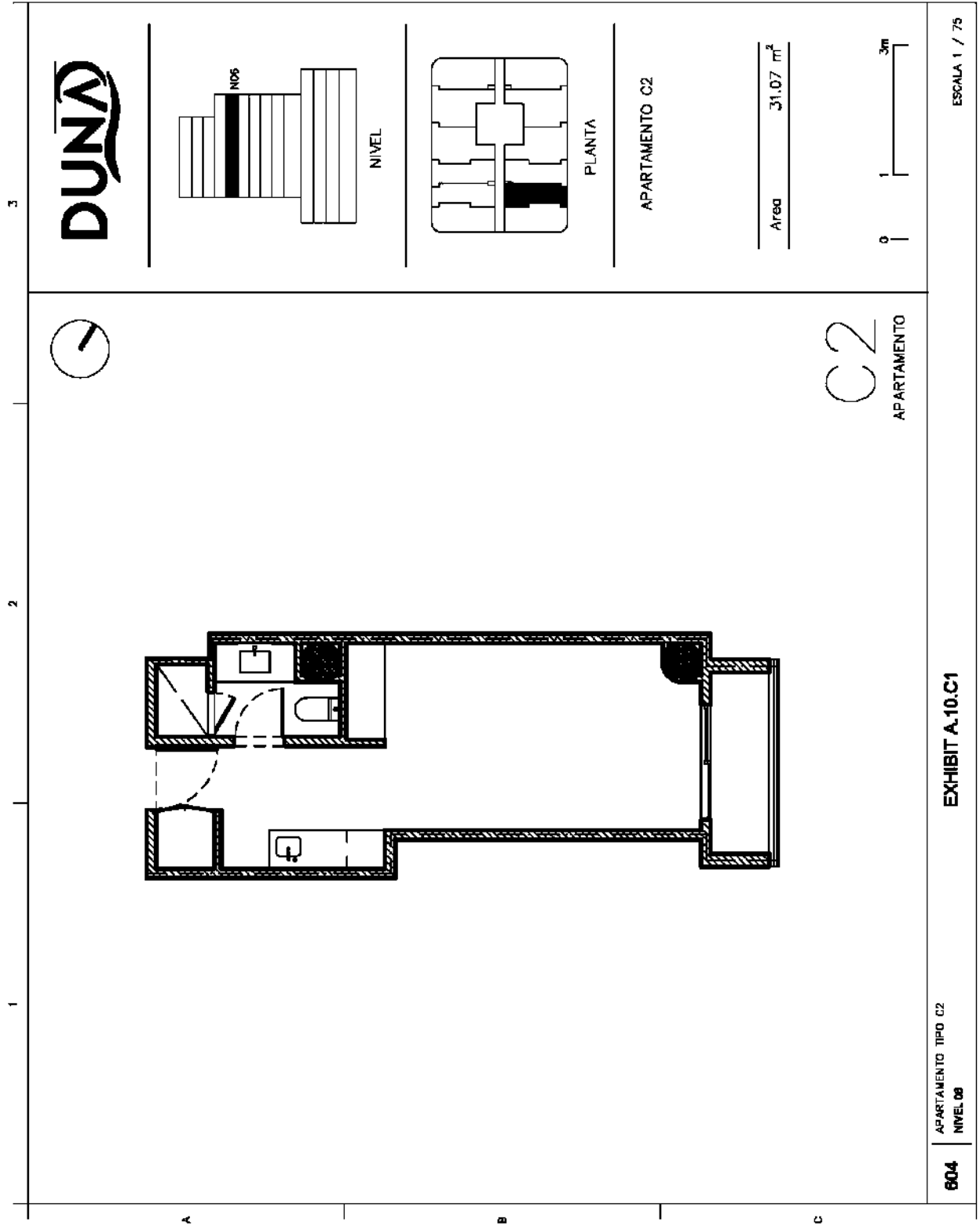


EXHIBIT A.10 FLOOR MAP

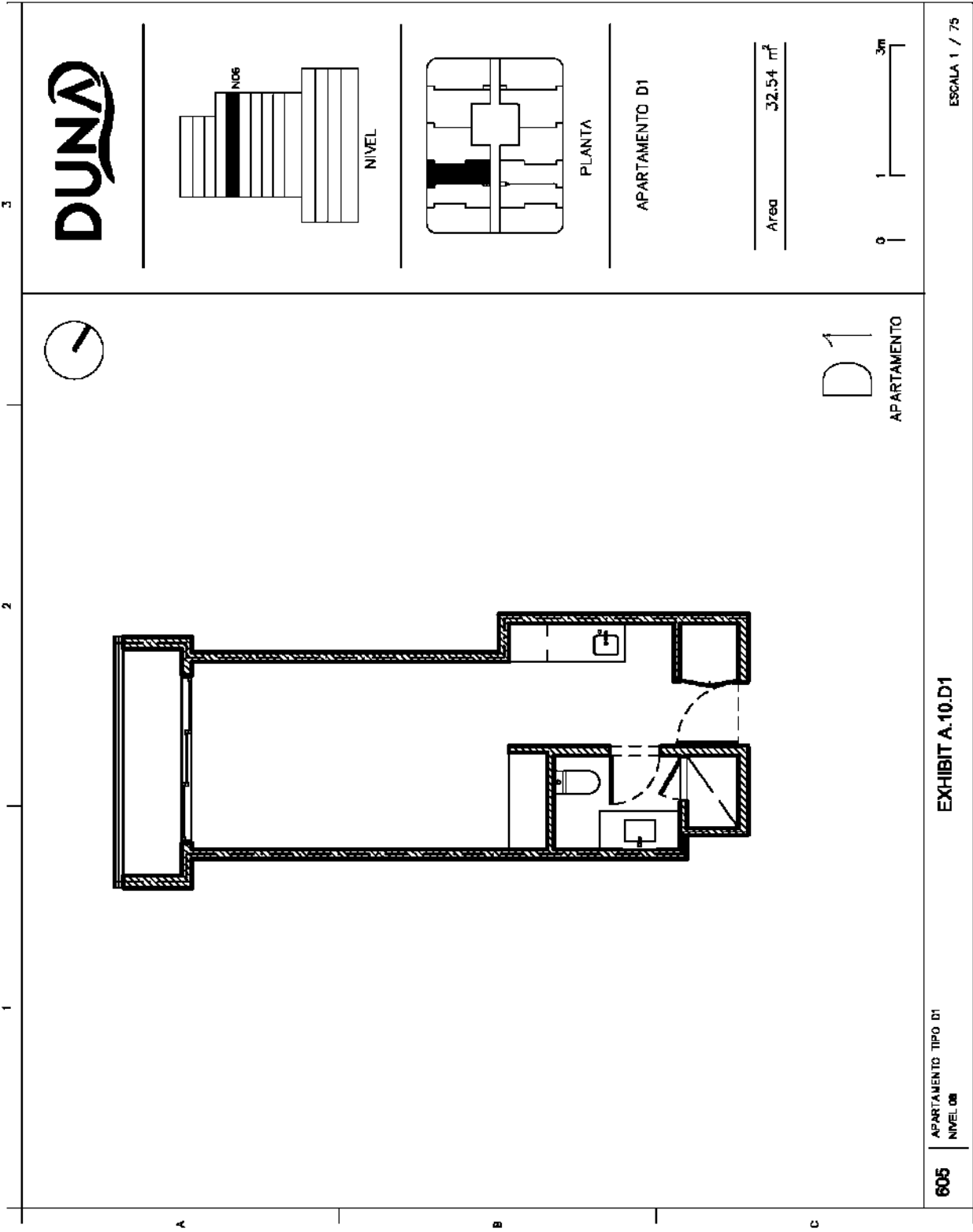


EXHIBIT A.10 FLOOR MAP

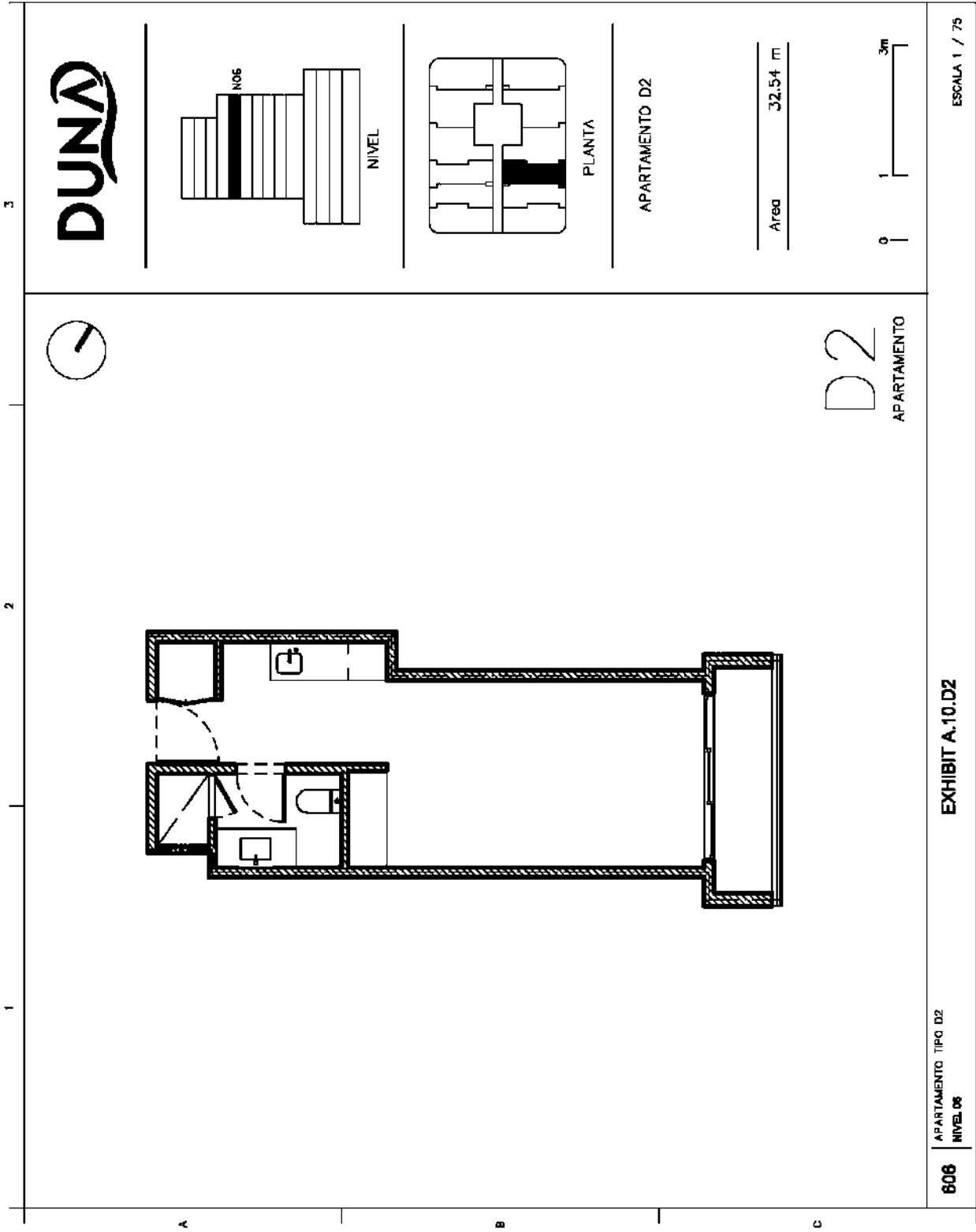


EXHIBIT A.10 FLOOR MAP

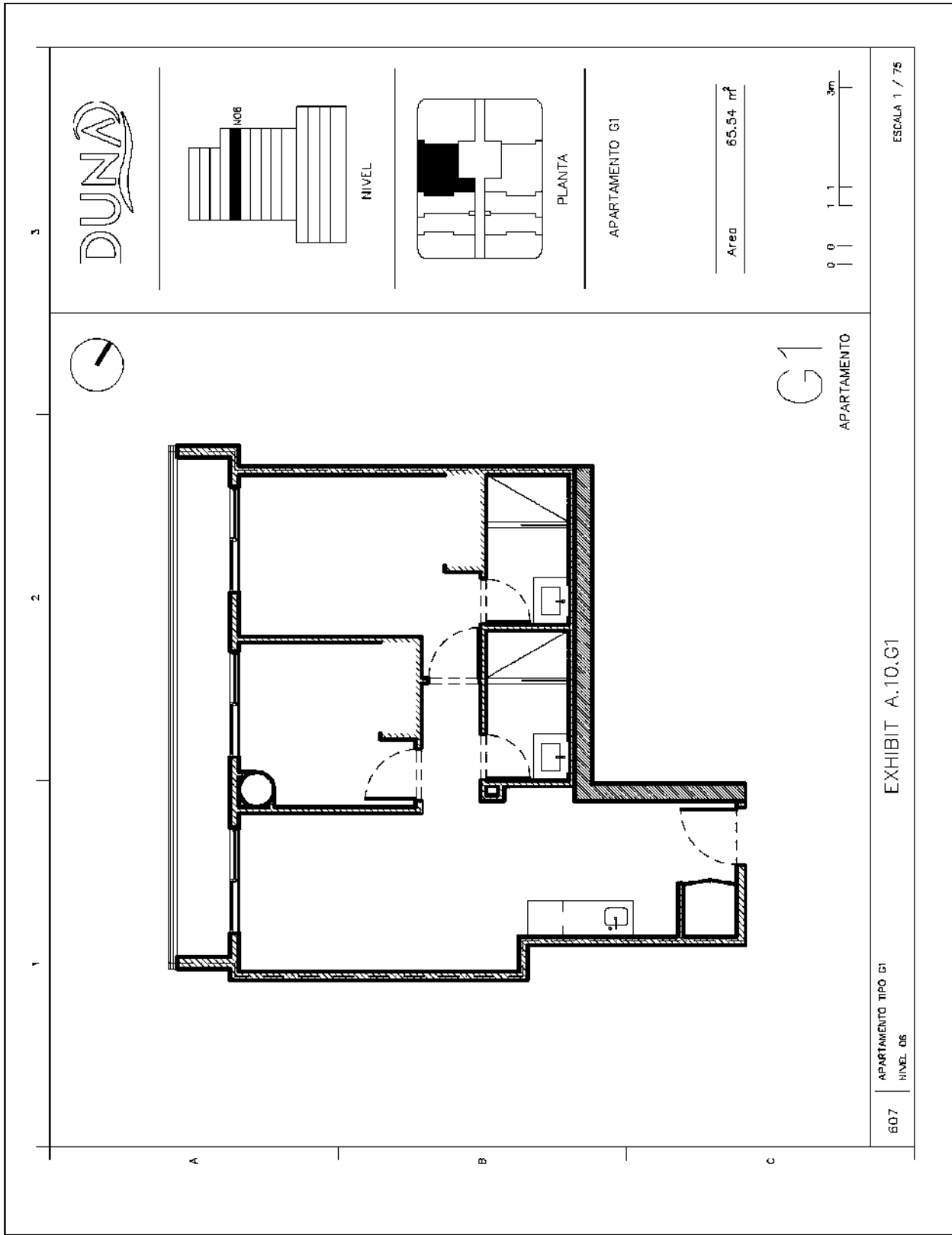


EXHIBIT A.10 FLOOR MAP

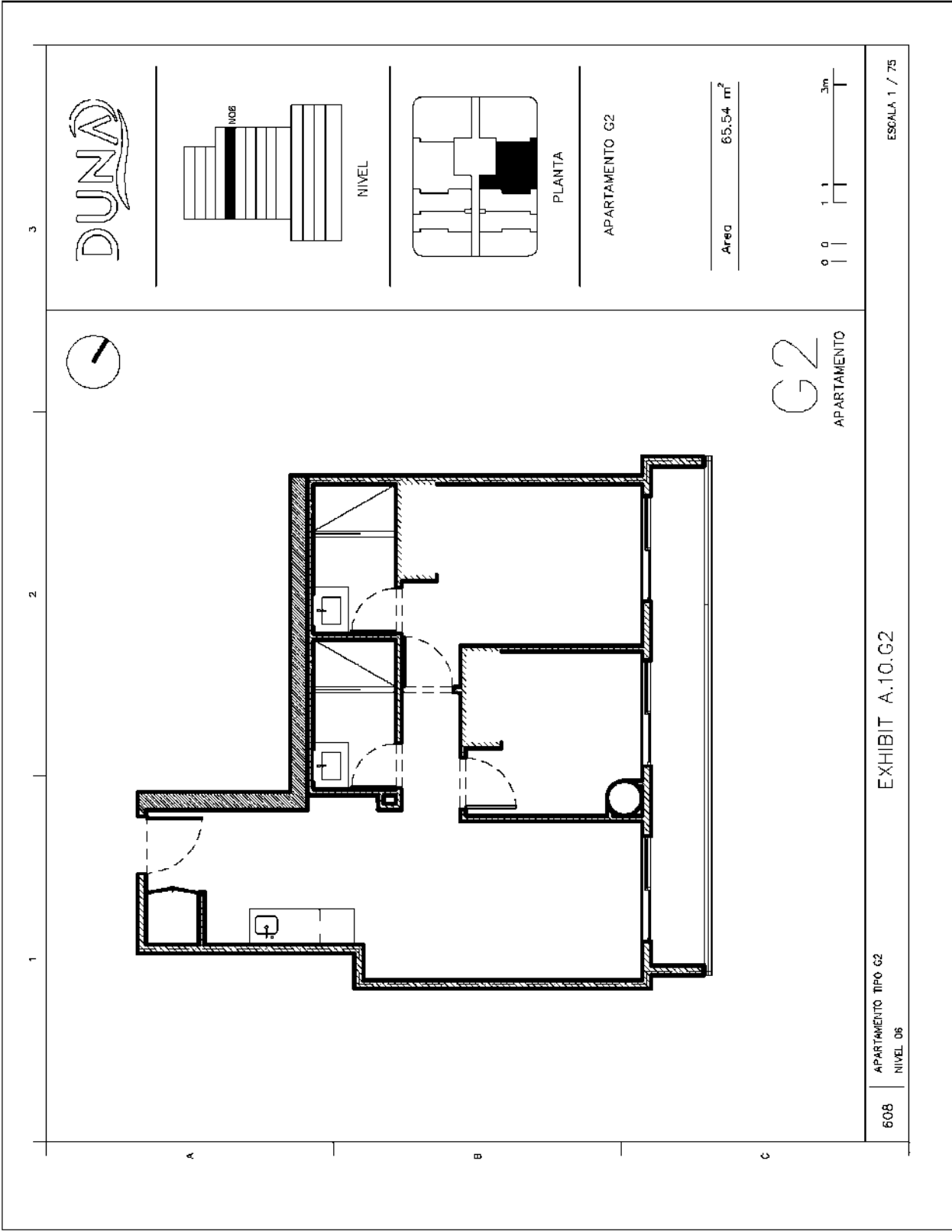


EXHIBIT A.10 FLOOR MAP

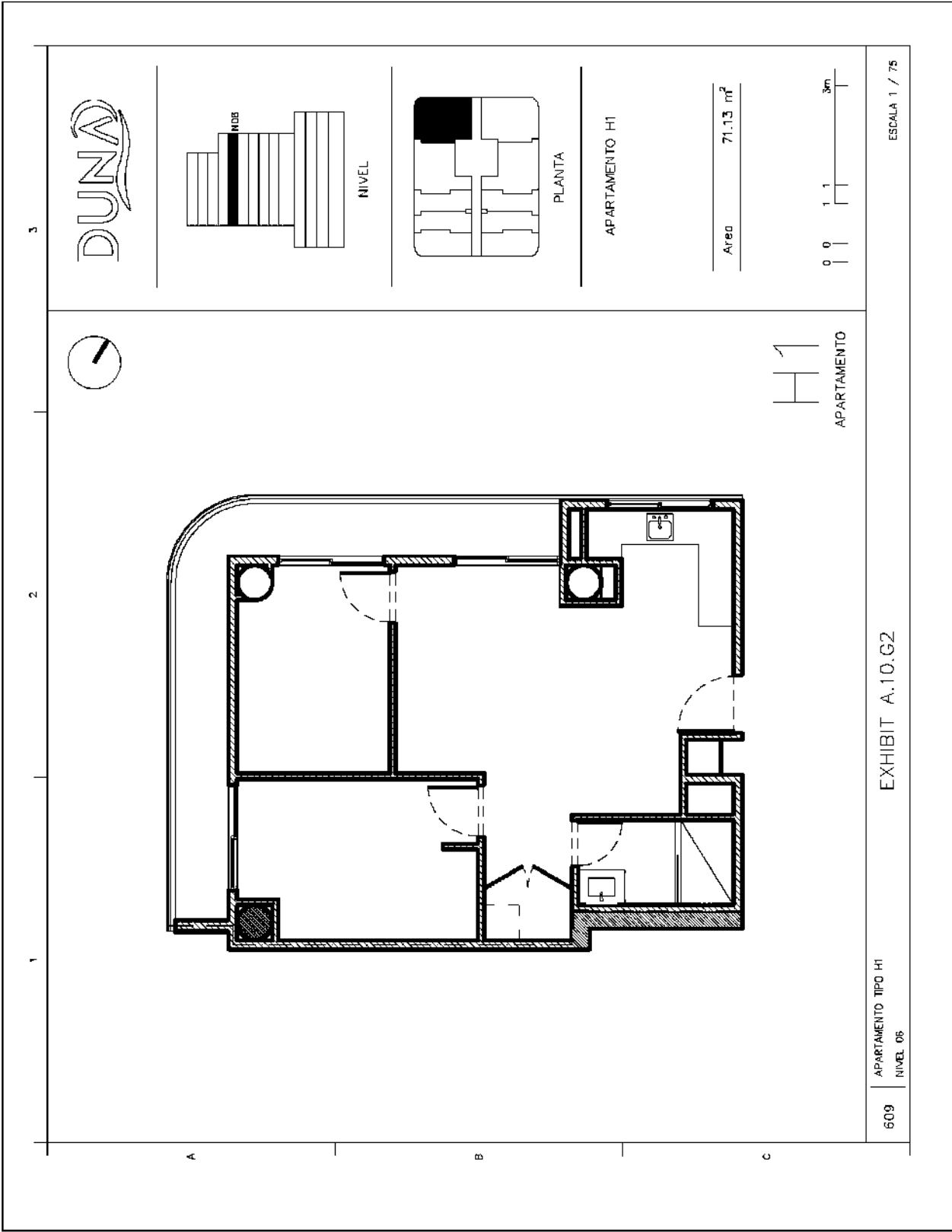


EXHIBIT A.10 FLOOR MAP

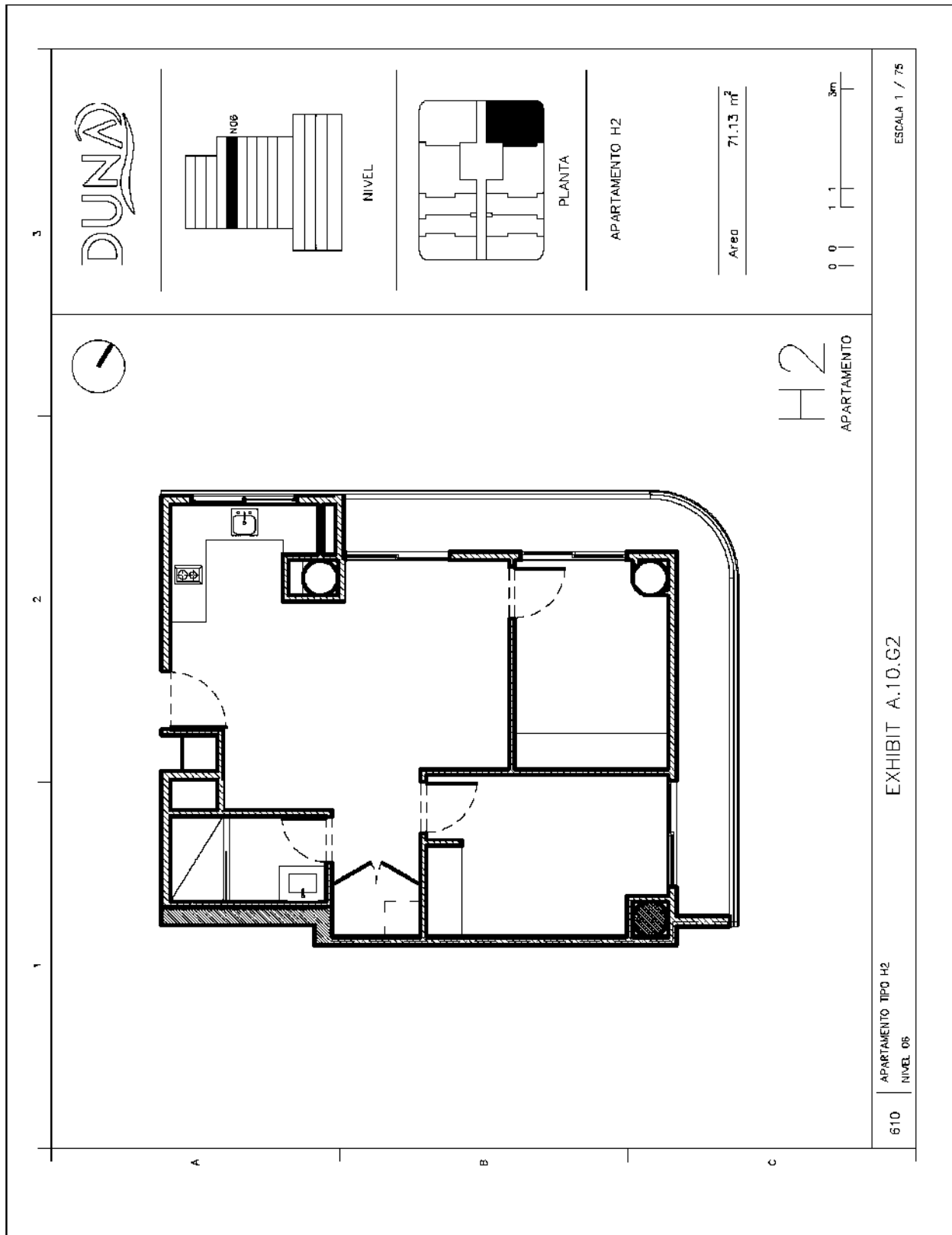
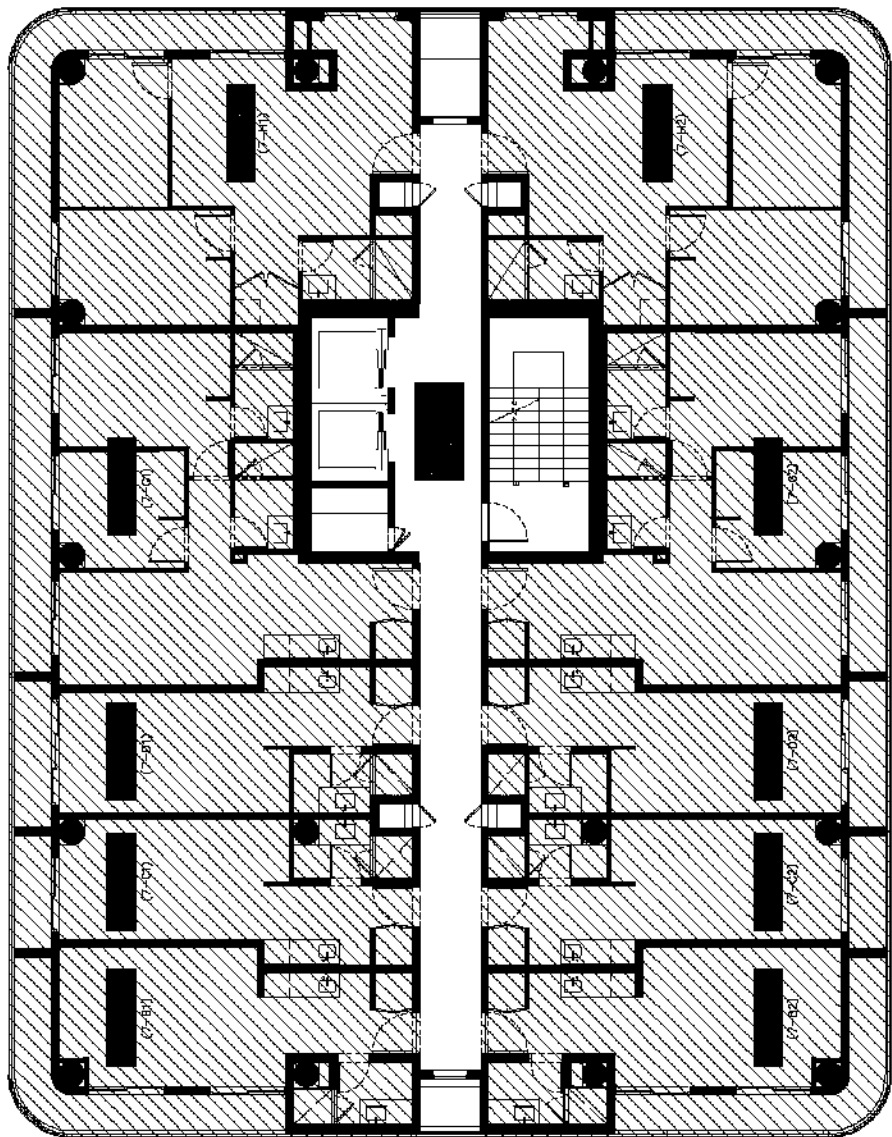


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP



CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (RESIDENTIAL)	701	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	702	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	703	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	704	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	705	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	706	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	707	65.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	708	65.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	709	71.13
UNITIZED (RESIDENTIAL)	710	71.13
COMMON AREA	7-CA	84.14

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROTATAN, HONDURAS
Ex.A.11
LEVEL: LEVEL 7
DATE: MARCH 2024
OWNER: BUNYUS LLC

Ex.A.11 – LEVEL 7

EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

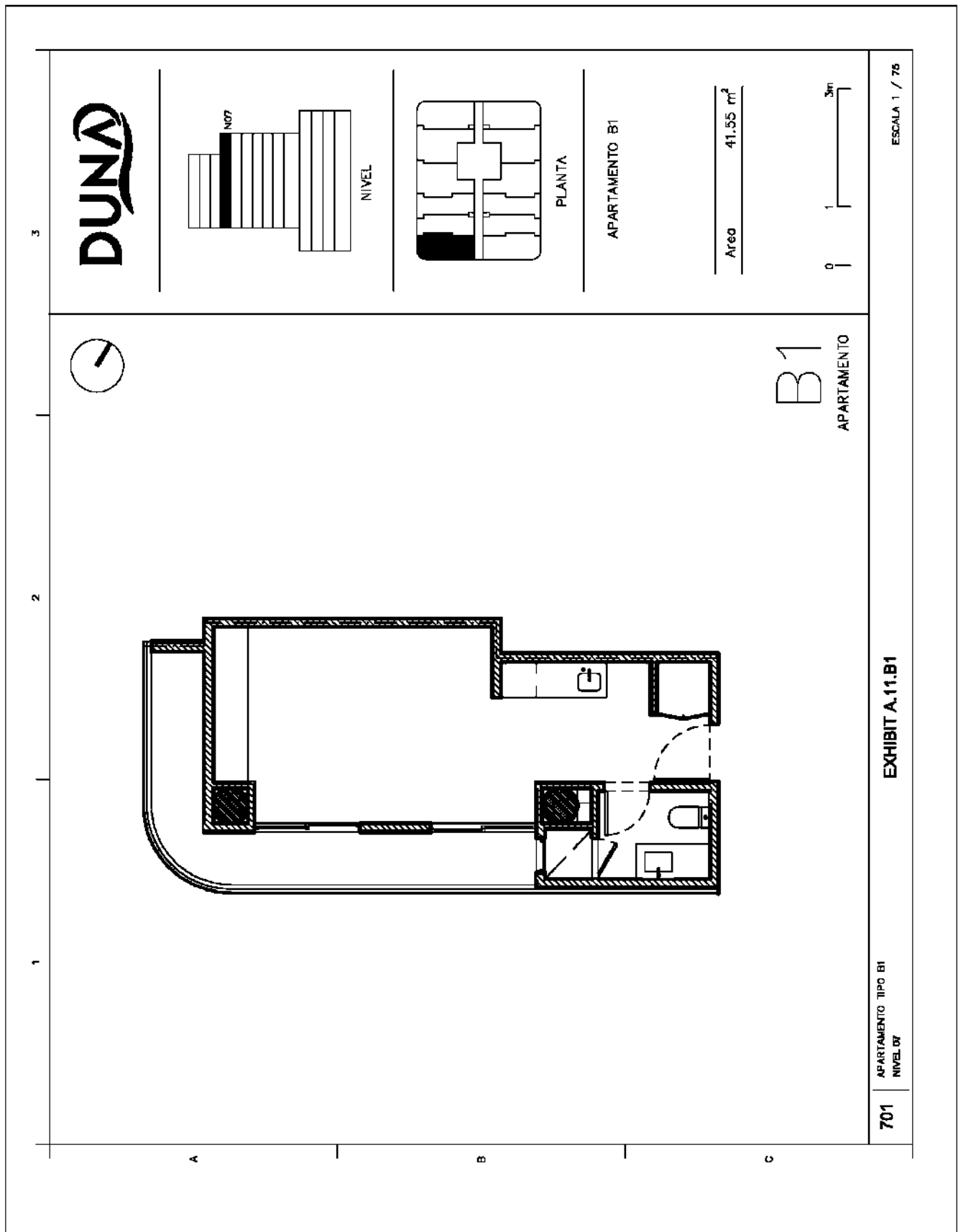


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

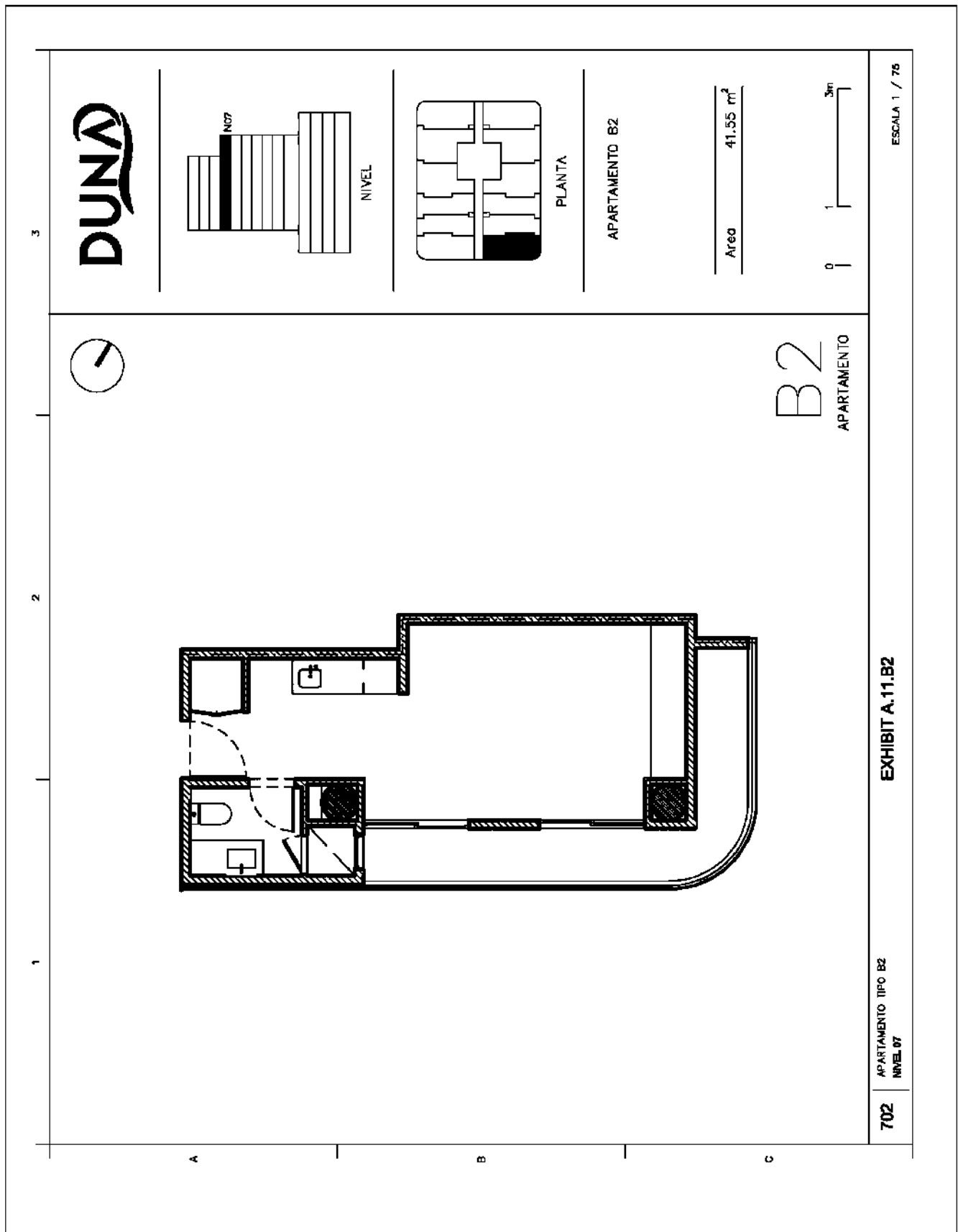


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

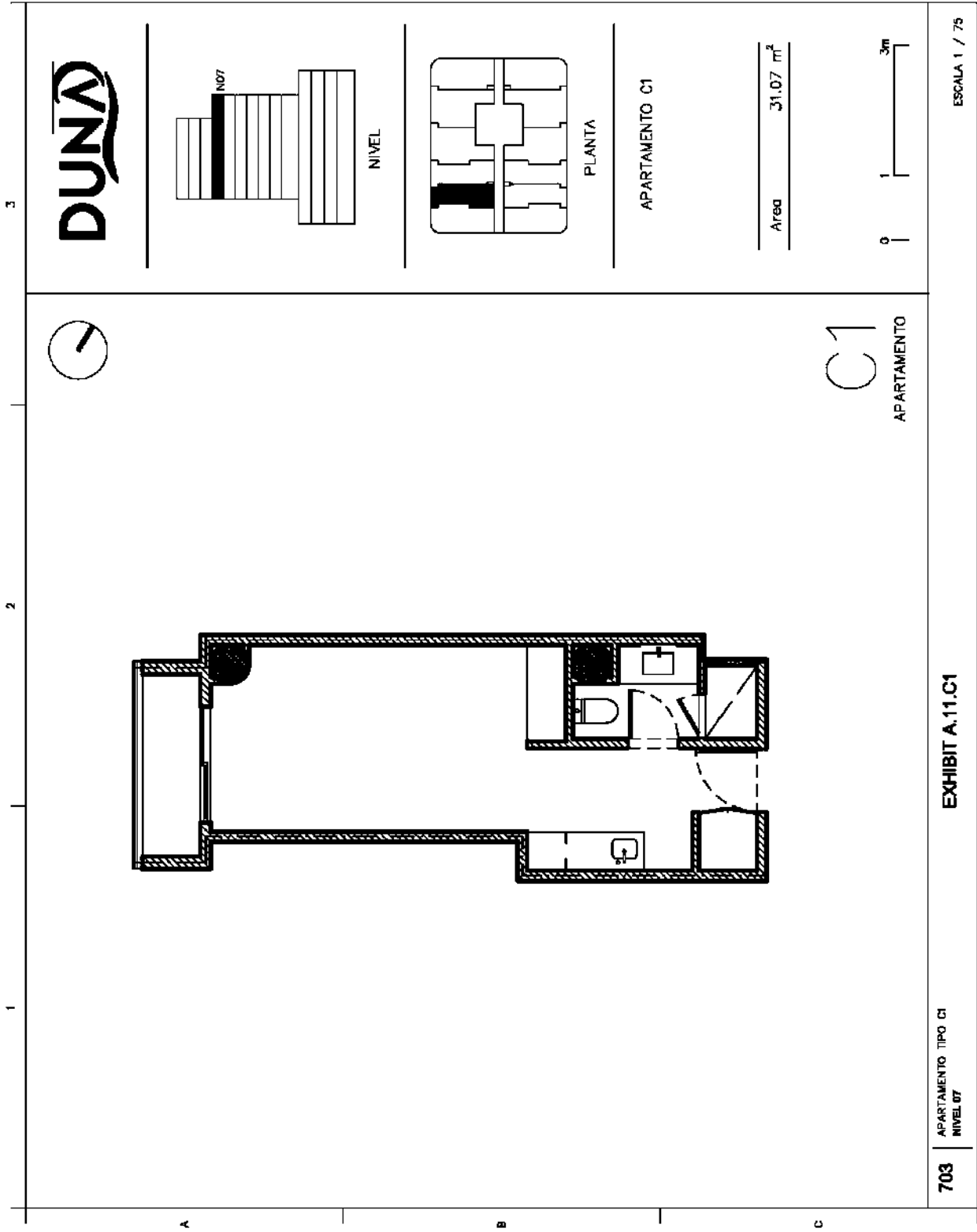


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

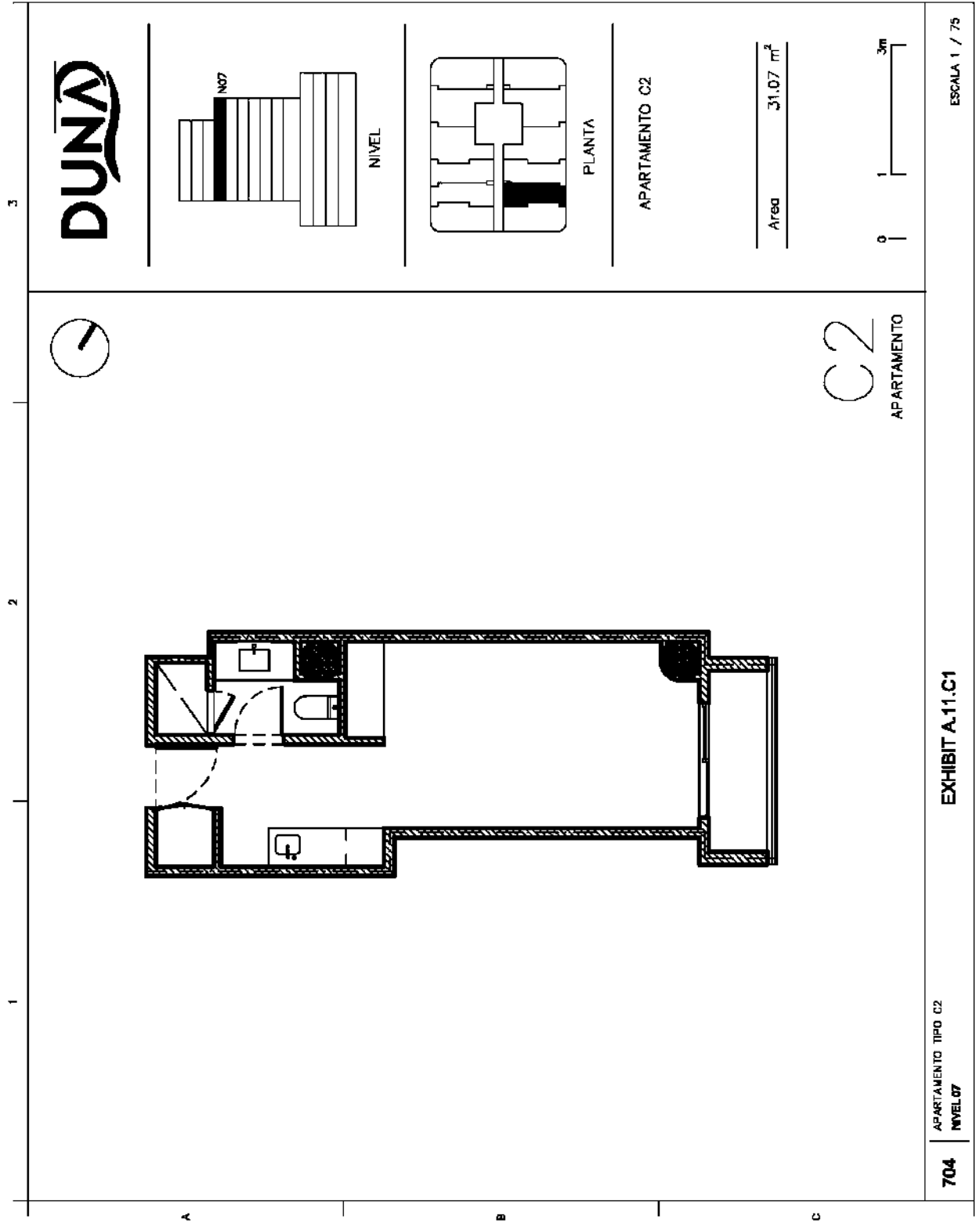


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

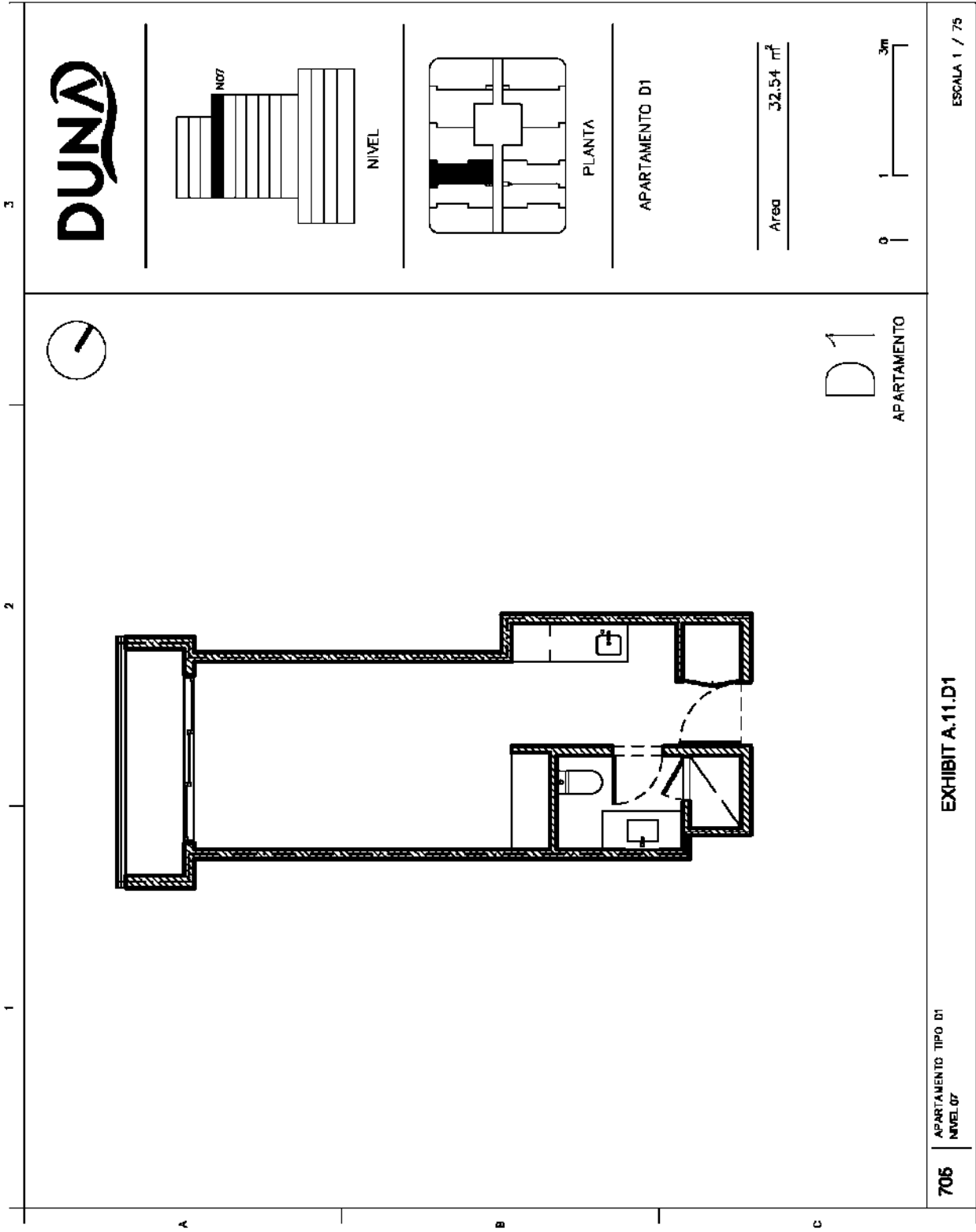


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

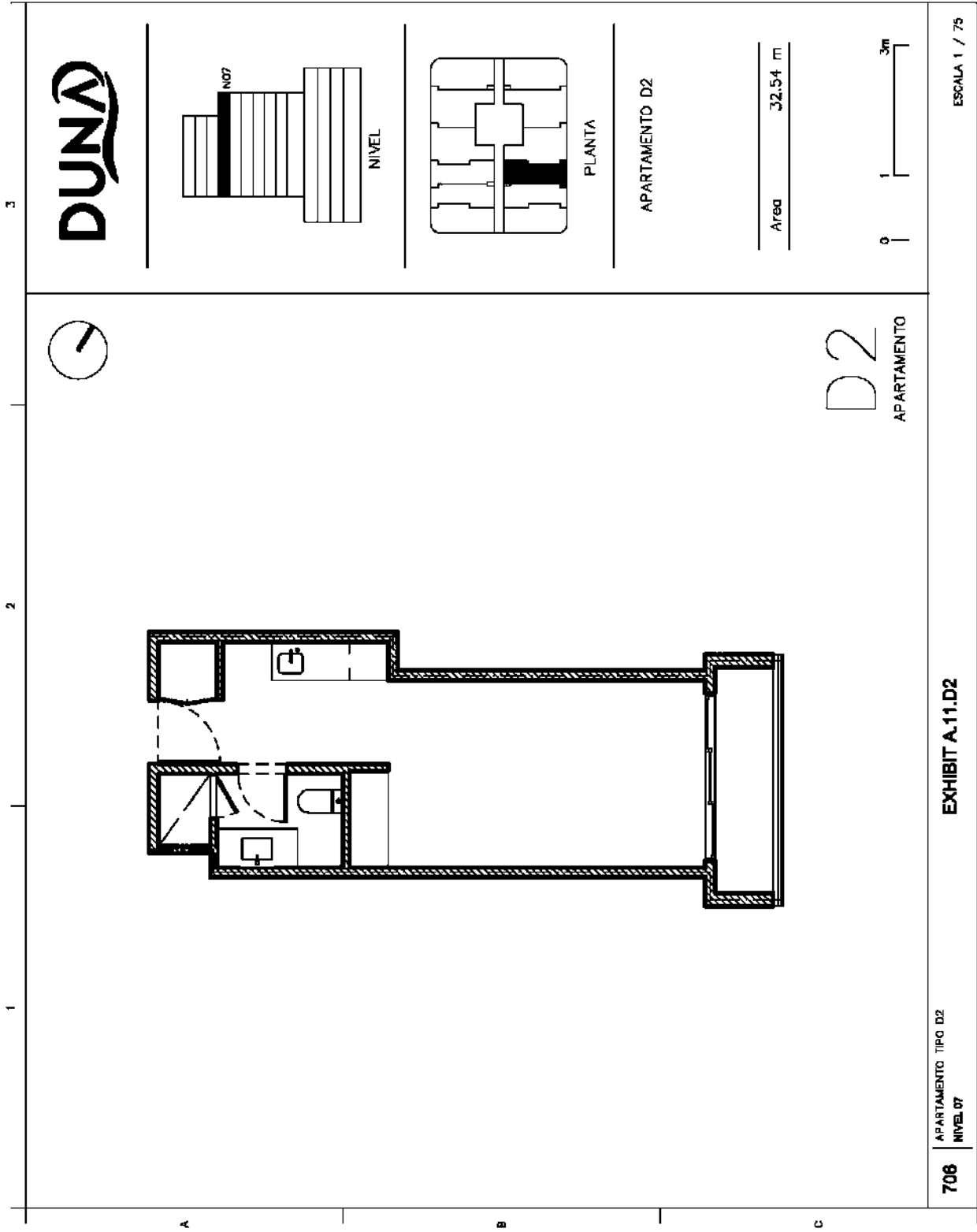


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

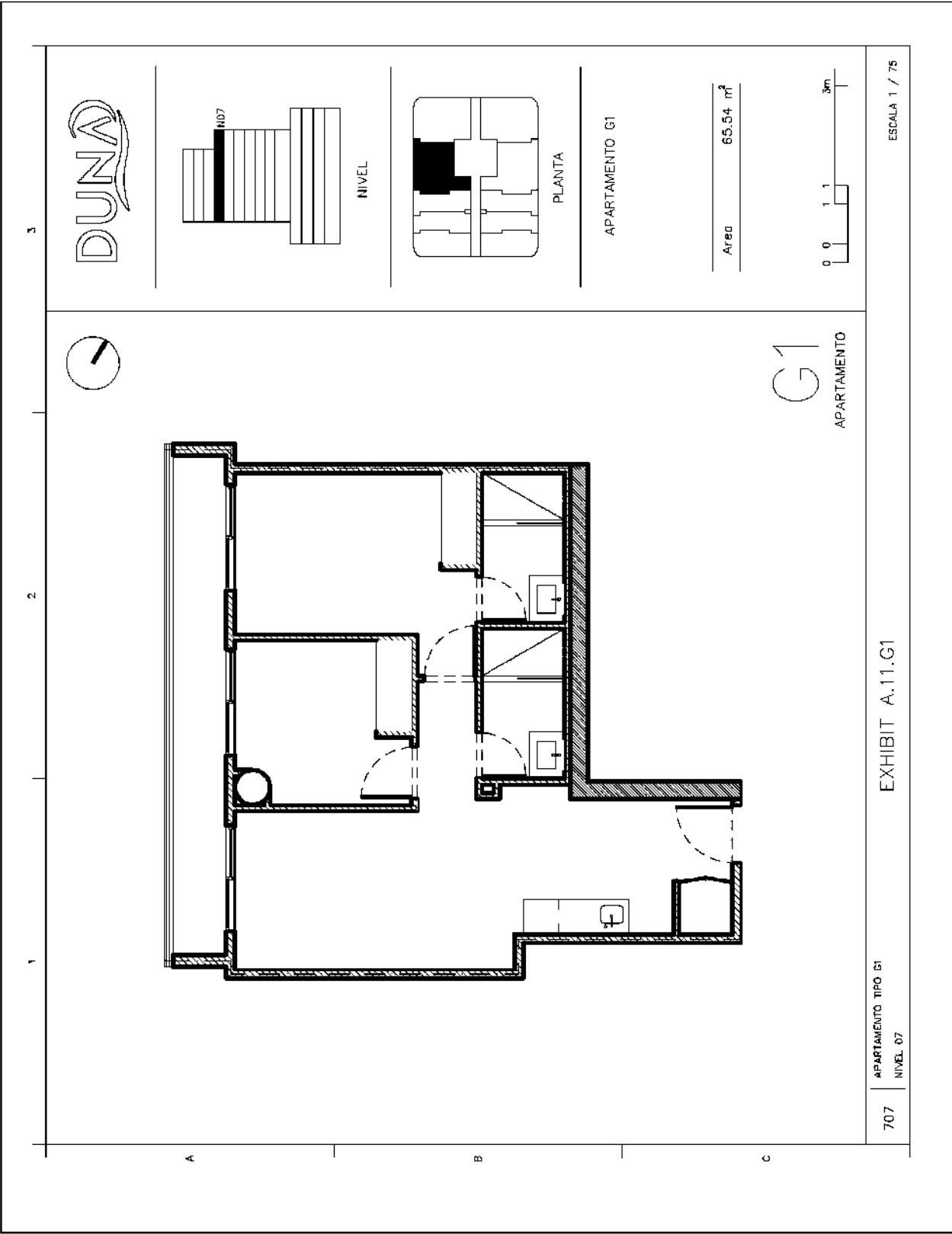


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

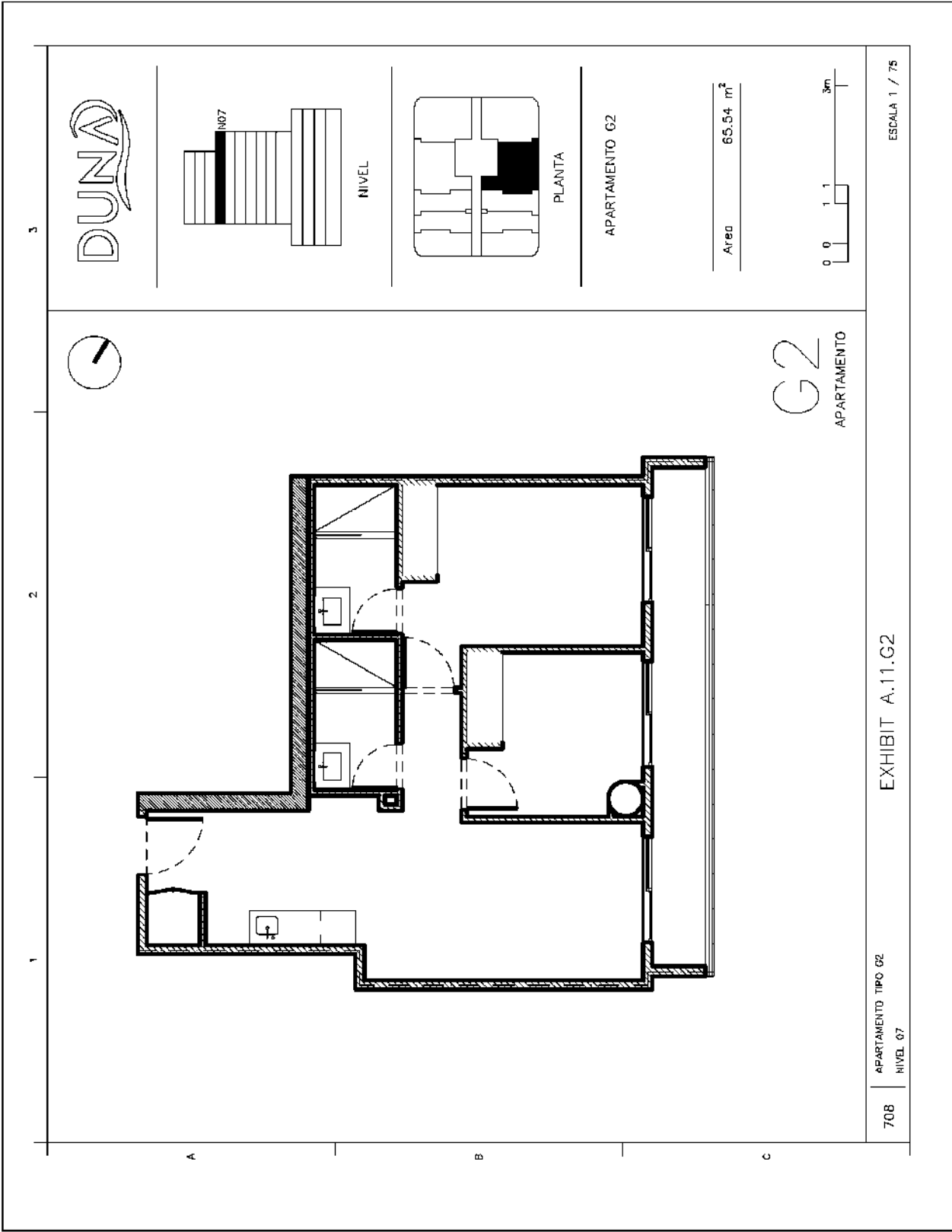


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

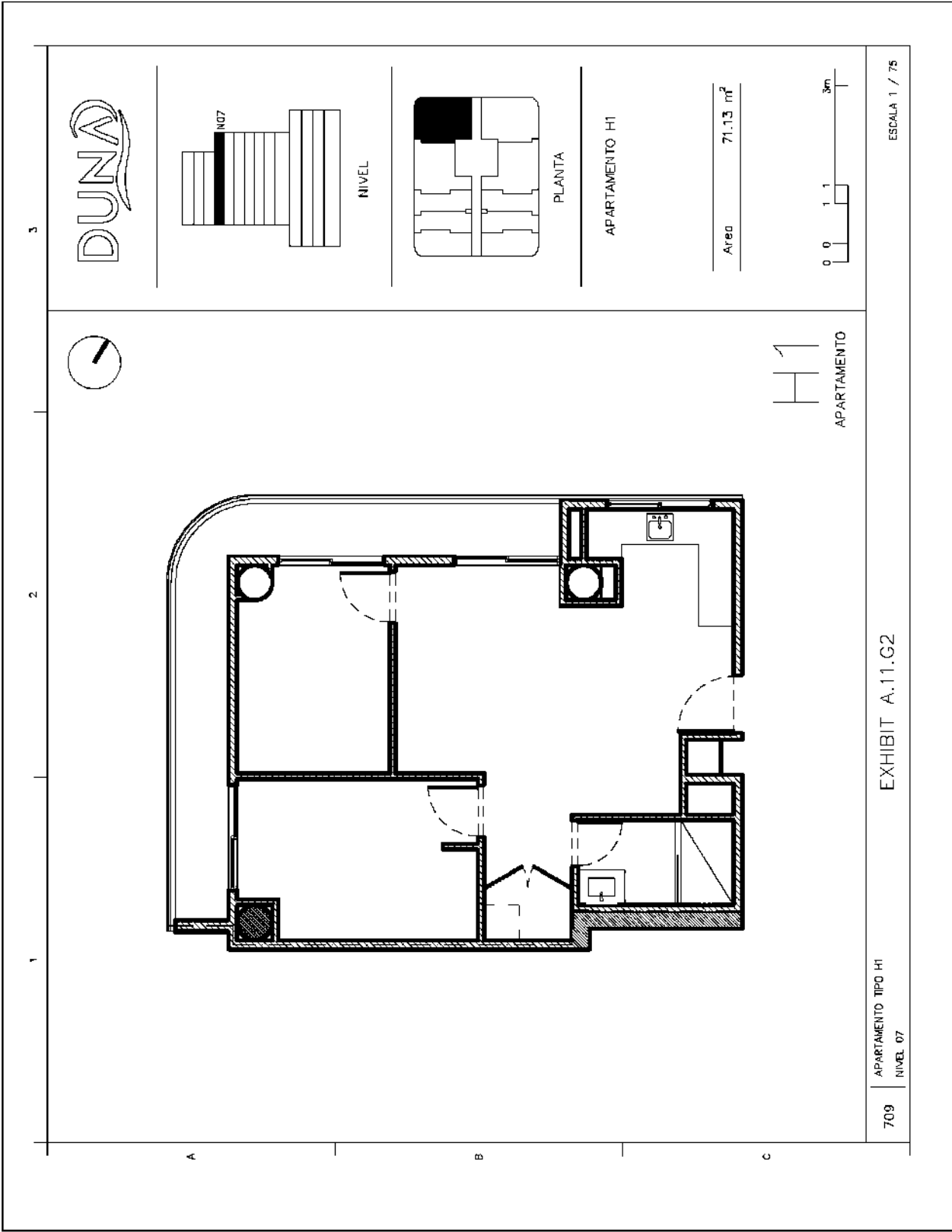


EXHIBIT A.11 FLOOR MAP

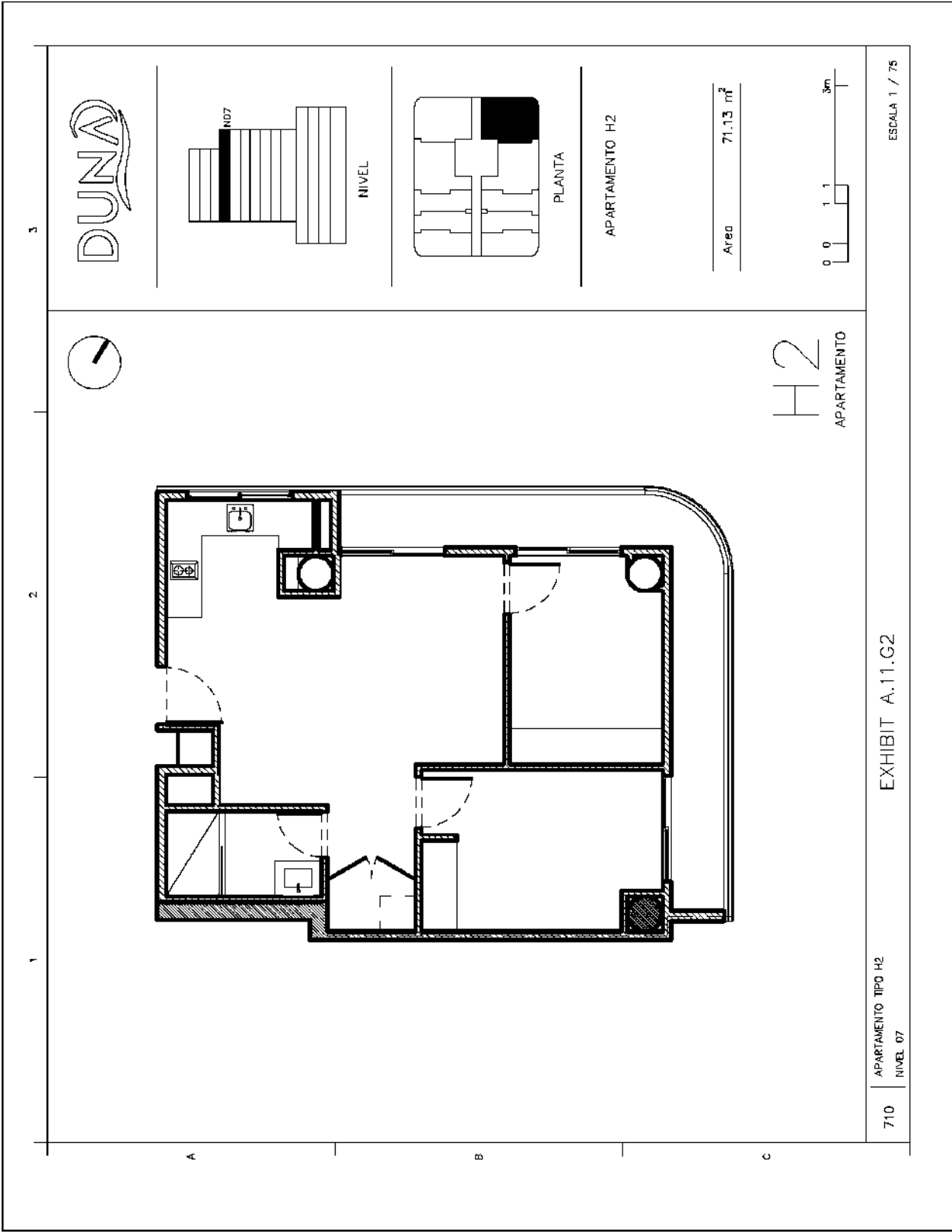
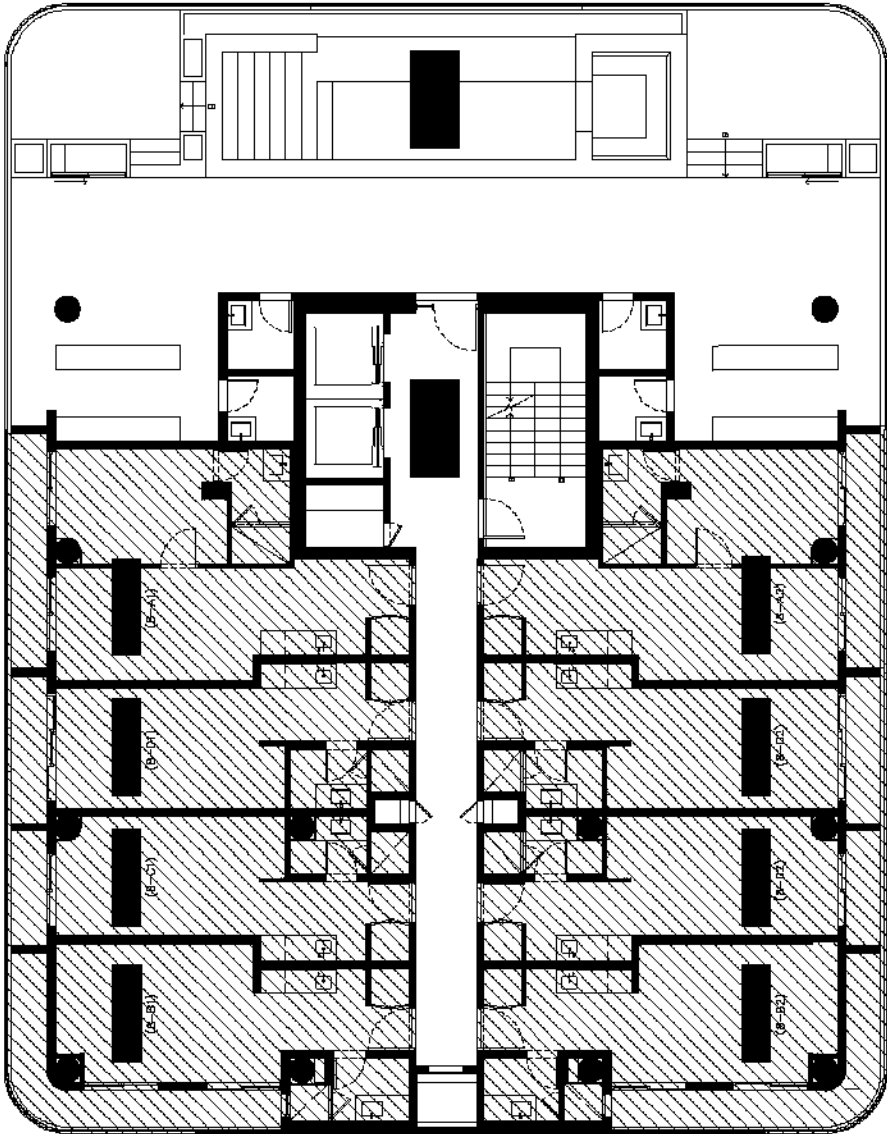


EXHIBIT A.12 FLOOR MAP



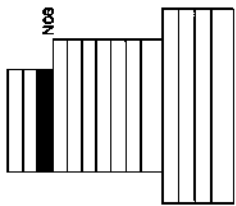
CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (RESIDENTIAL)	801	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	802	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	803	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	804	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	805	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	806	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	807	45.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	808	45.67
COMMON AREA	8-CA	638.23

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROTATAN, HONDURAS
Ex.A.12
LEVEL: 8
DATE: MARCH 2024
OWNER: BUDYBUS LLC

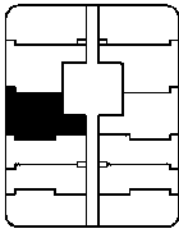
Ex.A.12 – LEVEL 8

EXHIBIT A.12 FLOOR MAP

3



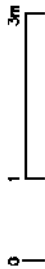
NIVEL



PLANTA

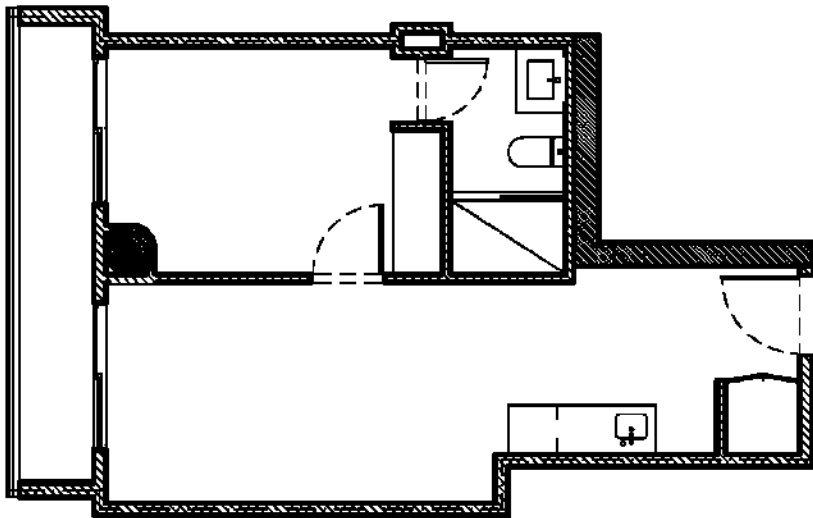
APARTAMENTO A1

Area 45.67 m²



ESCALA 1 / 75

2



A1
APARTAMENTO

1

A

B

C

807 | APARTAMENTO TIPO A1
NIVEL 06

EXHIBIT A.12.A1

EXHIBIT A.12 FLOOR MAP

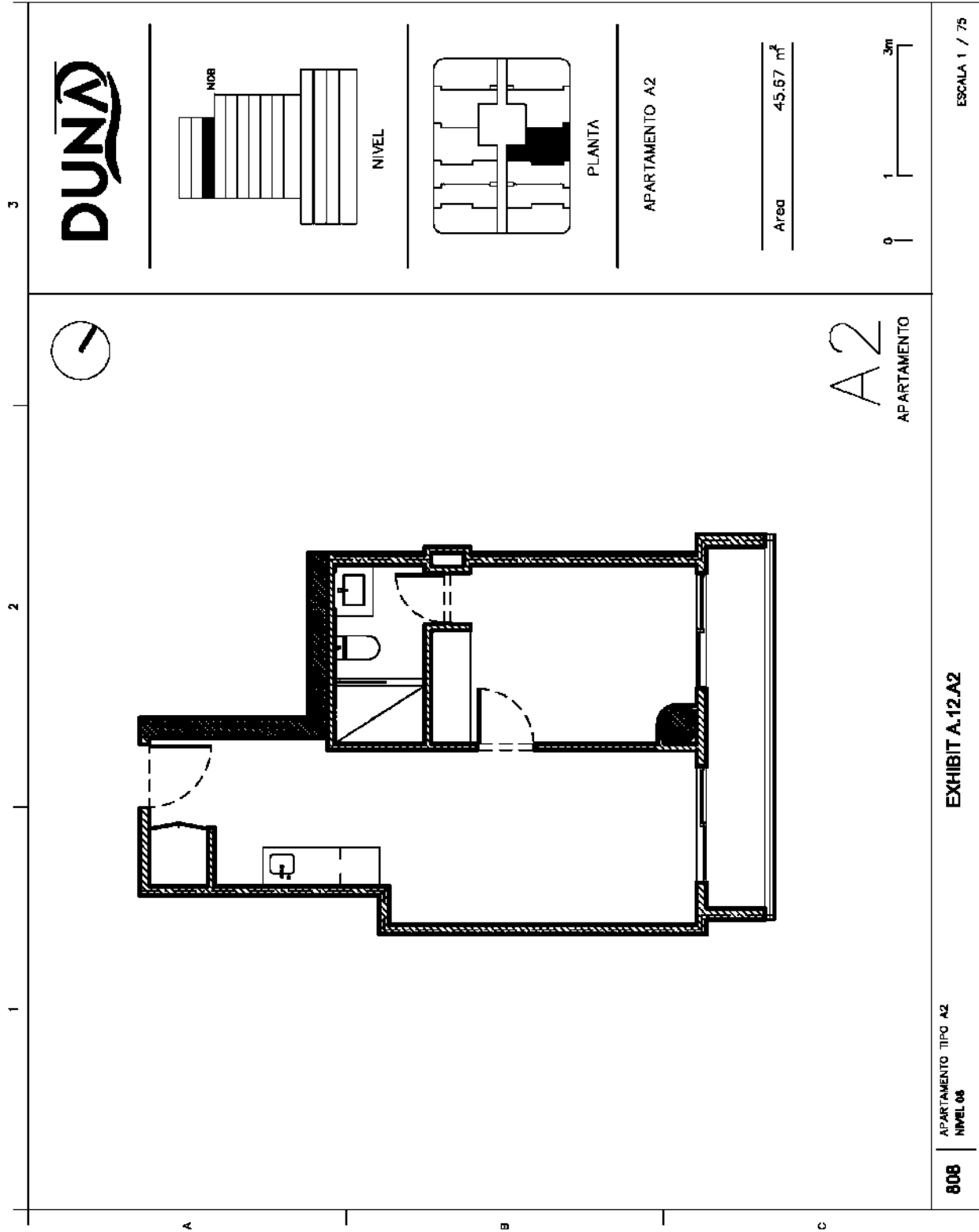


EXHIBIT A.12 FLOOR MAP

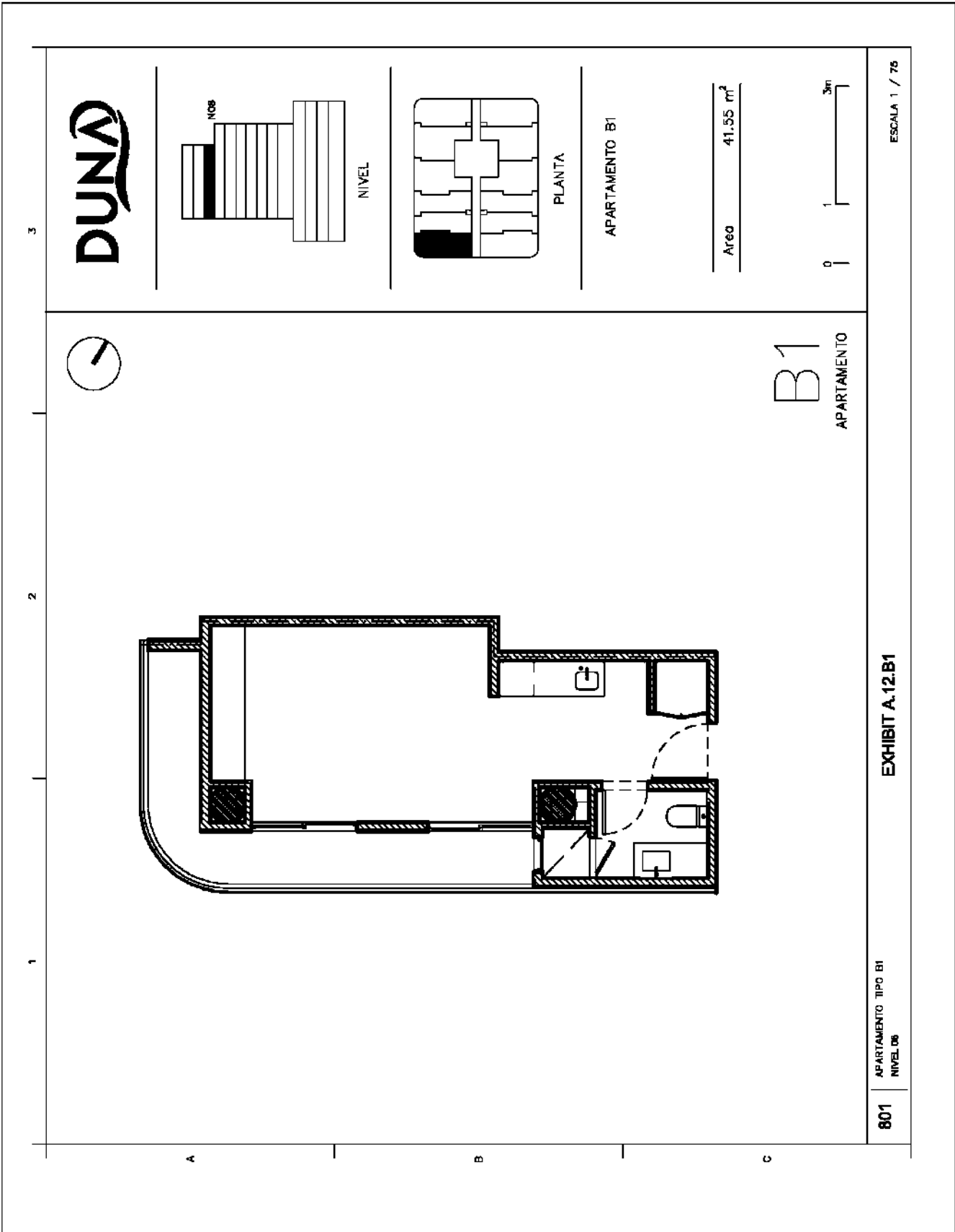
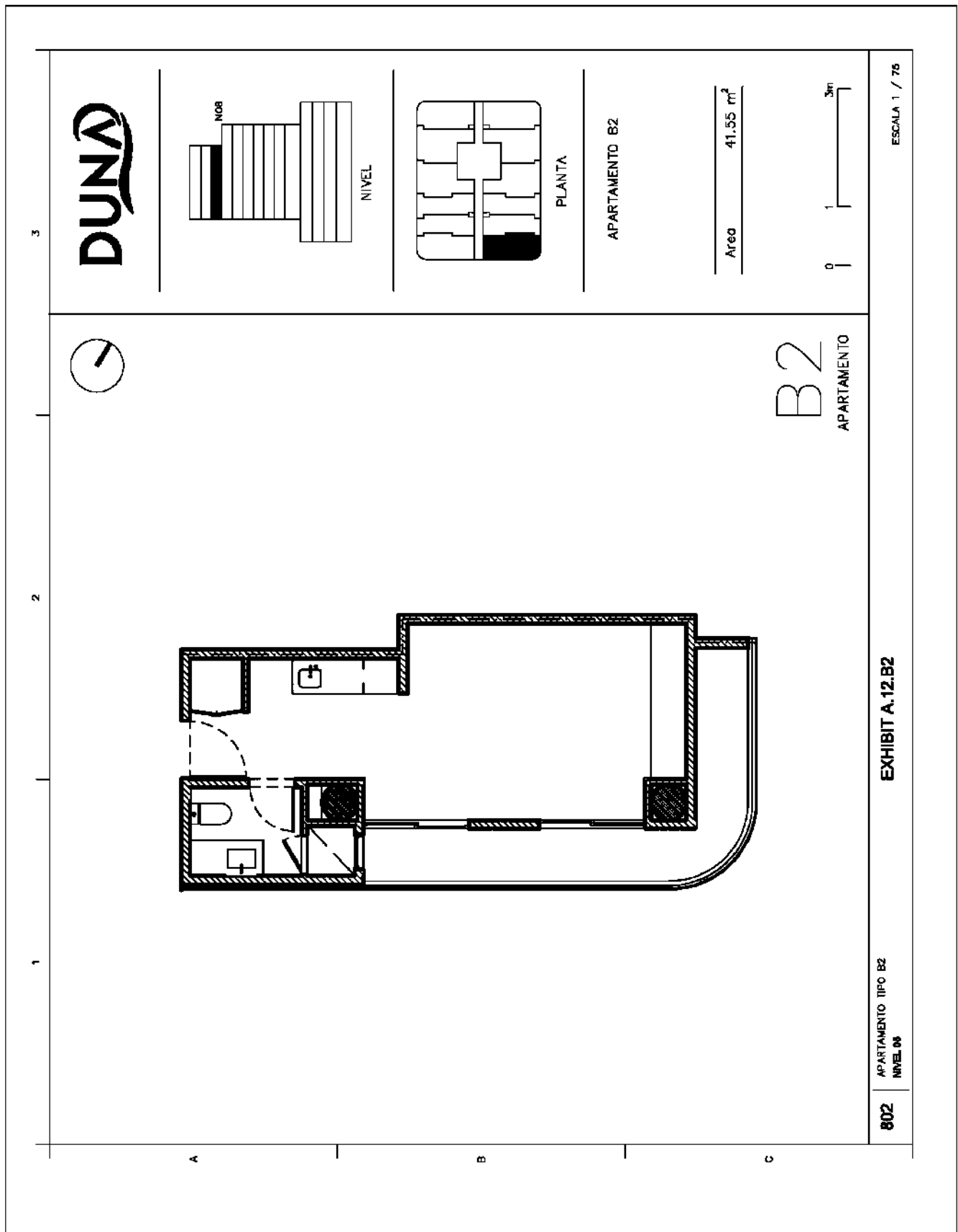


EXHIBIT A.12 FLOOR MAP



5



APARTAMENTO C1

Area	31.07 m ²
------	----------------------



ESCALA 1 / 75

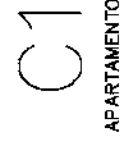


EXHIBIT A.12.C1

APARTAMENTO TIPO C1
NIVEL 006

808

EXHIBIT A.12 FLOOR MAP

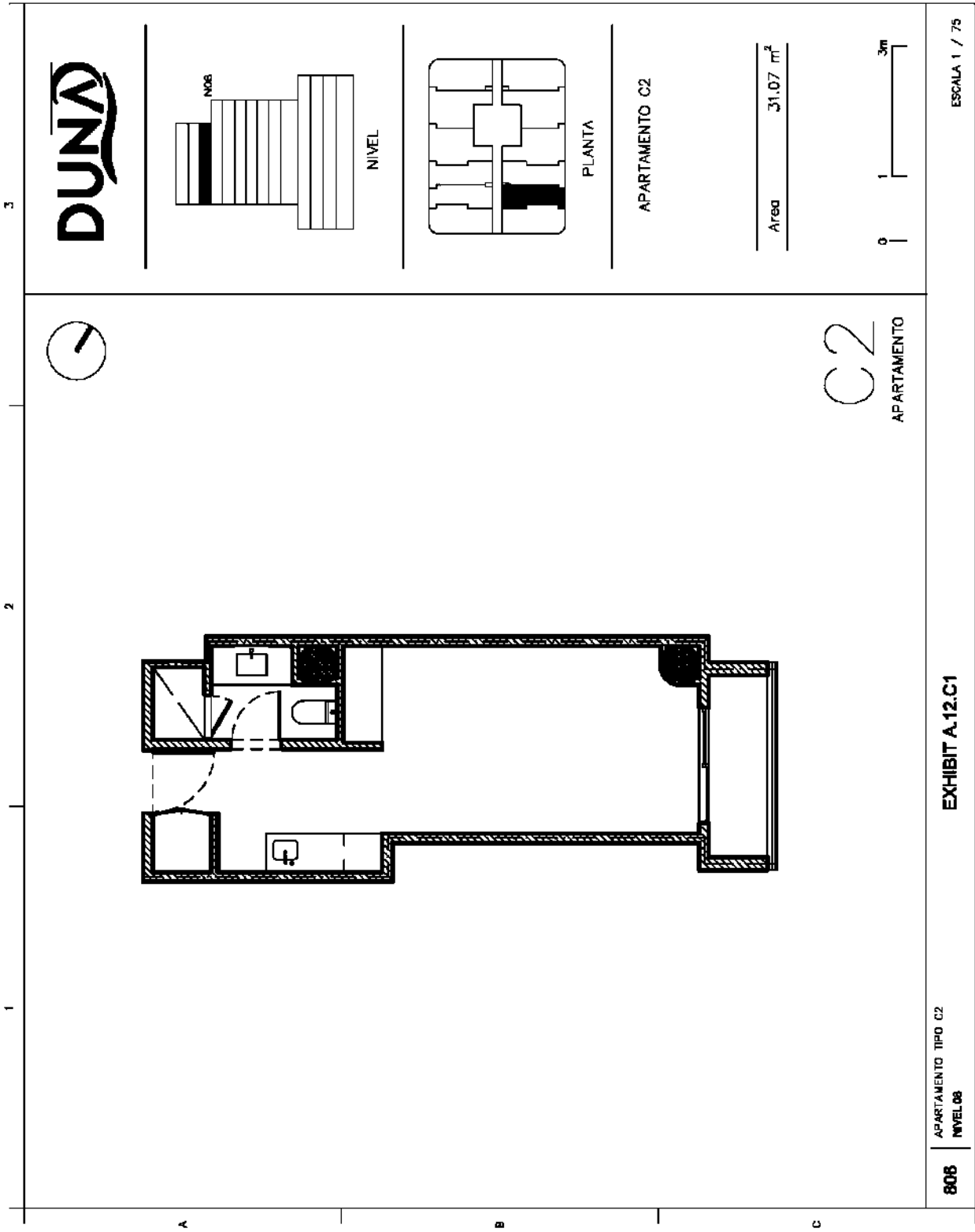


EXHIBIT A.12 FLOOR MAP

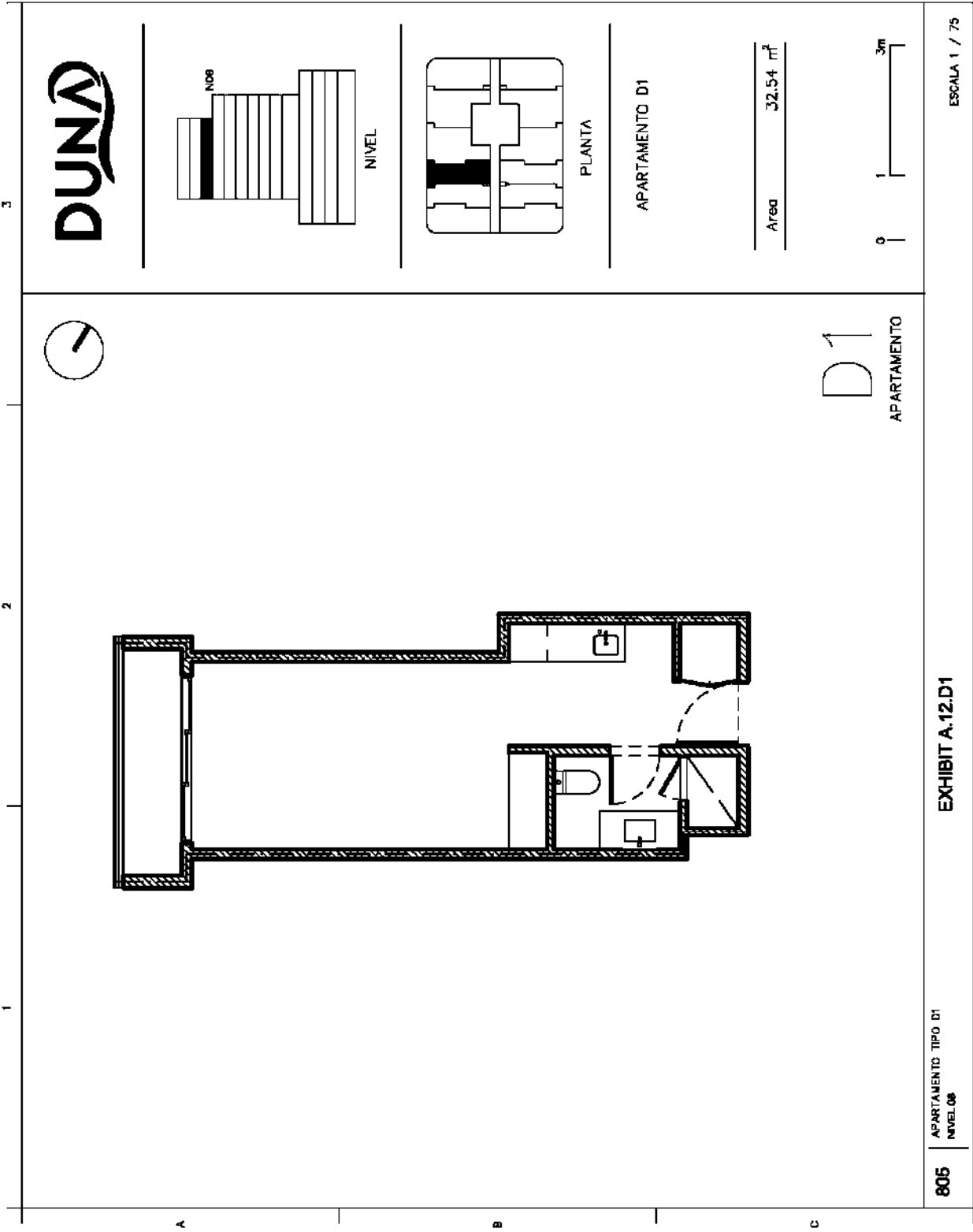


EXHIBIT A.12 FLOOR MAP

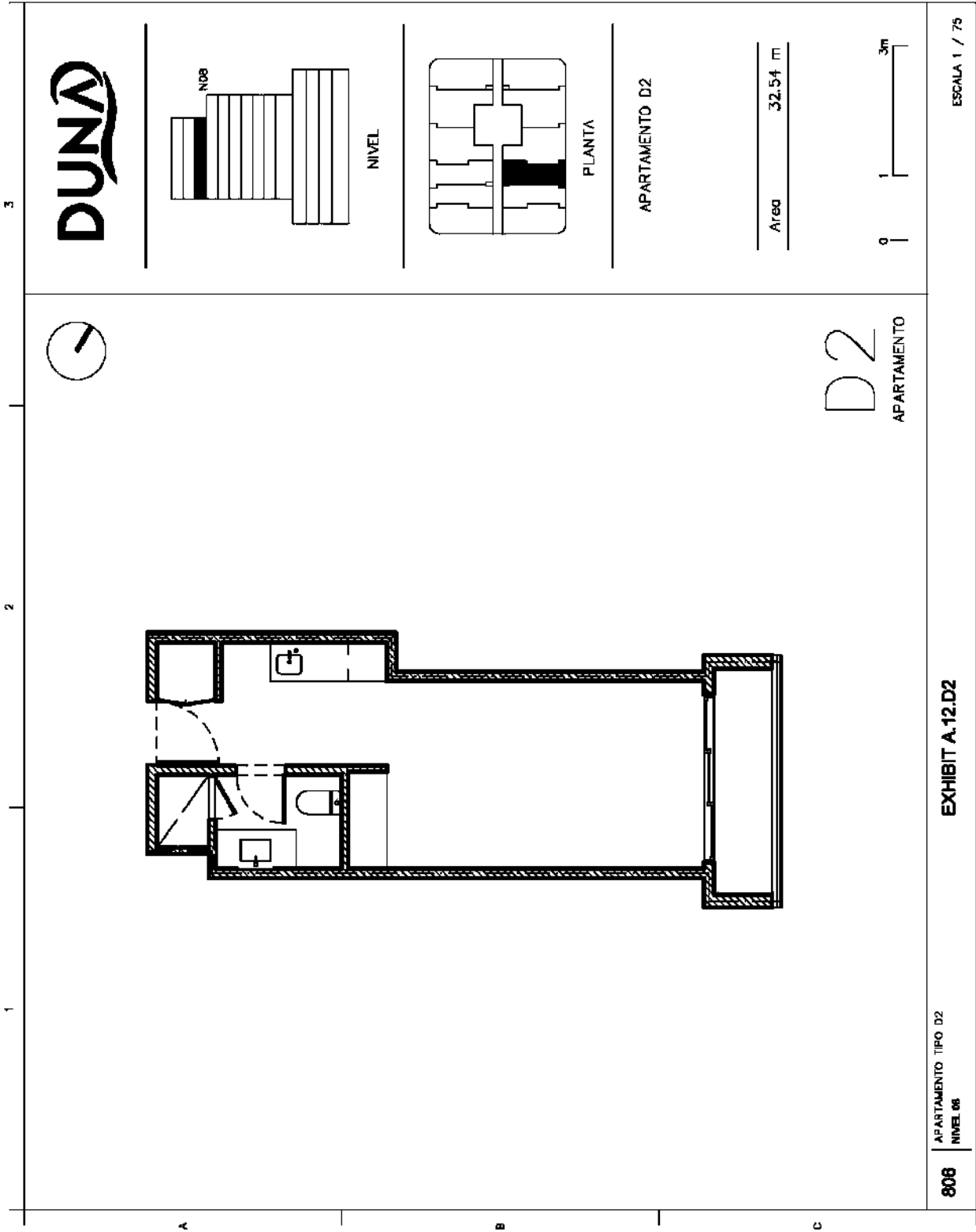
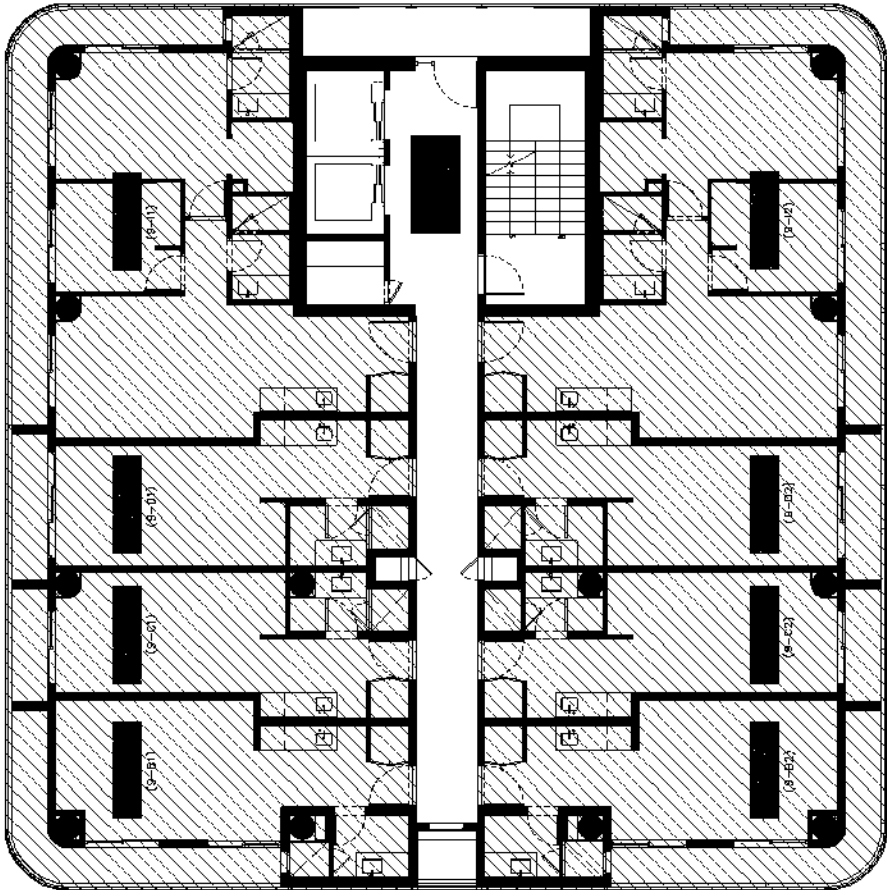


EXHIBIT A.13 FLOOR MAP



CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (RESIDENTIAL)	901	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	902	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	903	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	904	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	905	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	906	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	907	77.48
UNITIZED (RESIDENTIAL)	908	77.48
COMMON AREA	9-CA	80.14

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA,
POATAN, HONDURAS

Ex.A.13

LEVEL: 9
DATE: MARCH 2024
OWNER: DUNYUS LLC

Ex.A.13 – LEVEL 9

EXHIBIT A.13 FLOOR MAP

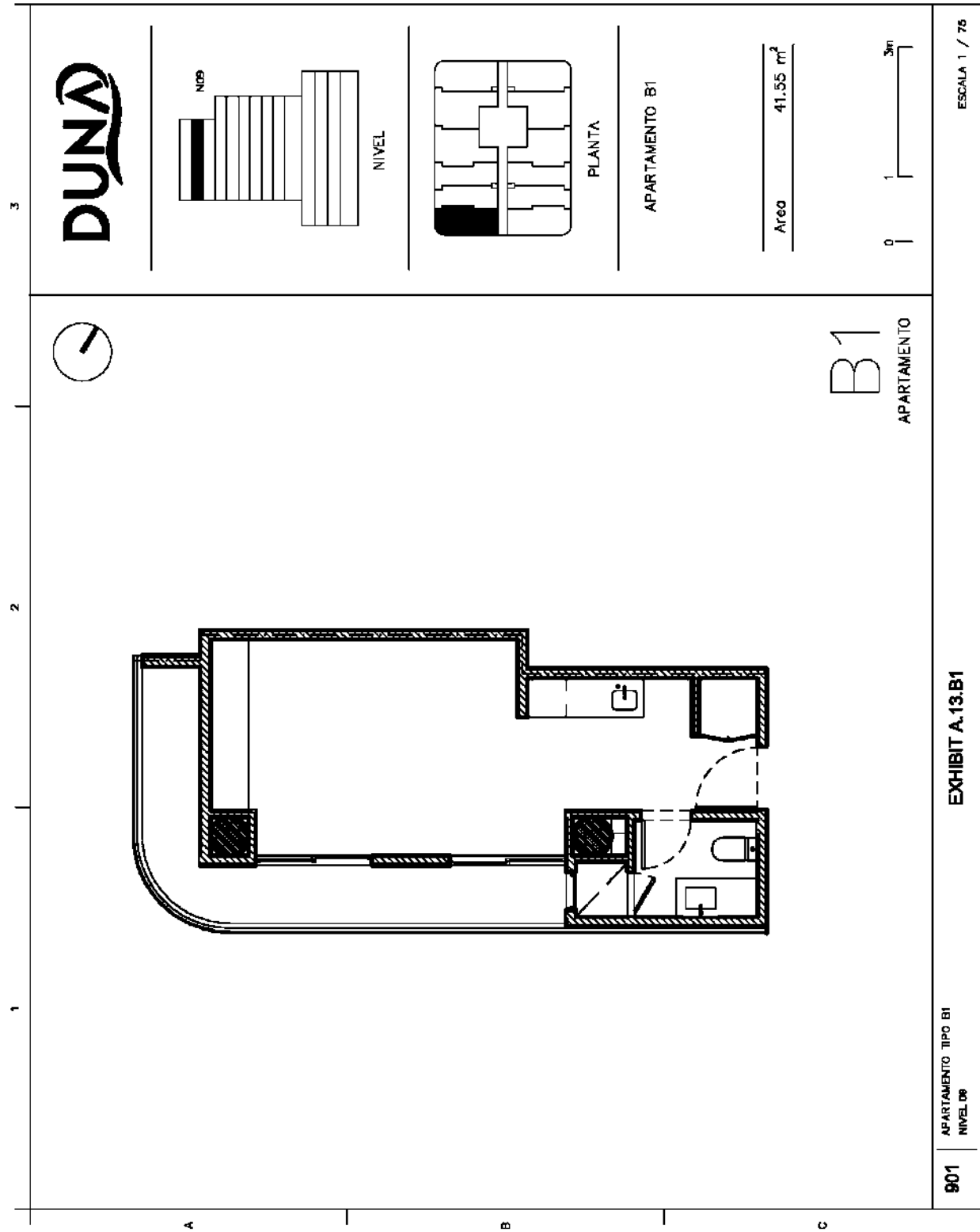


EXHIBIT A.13 FLOOR MAP

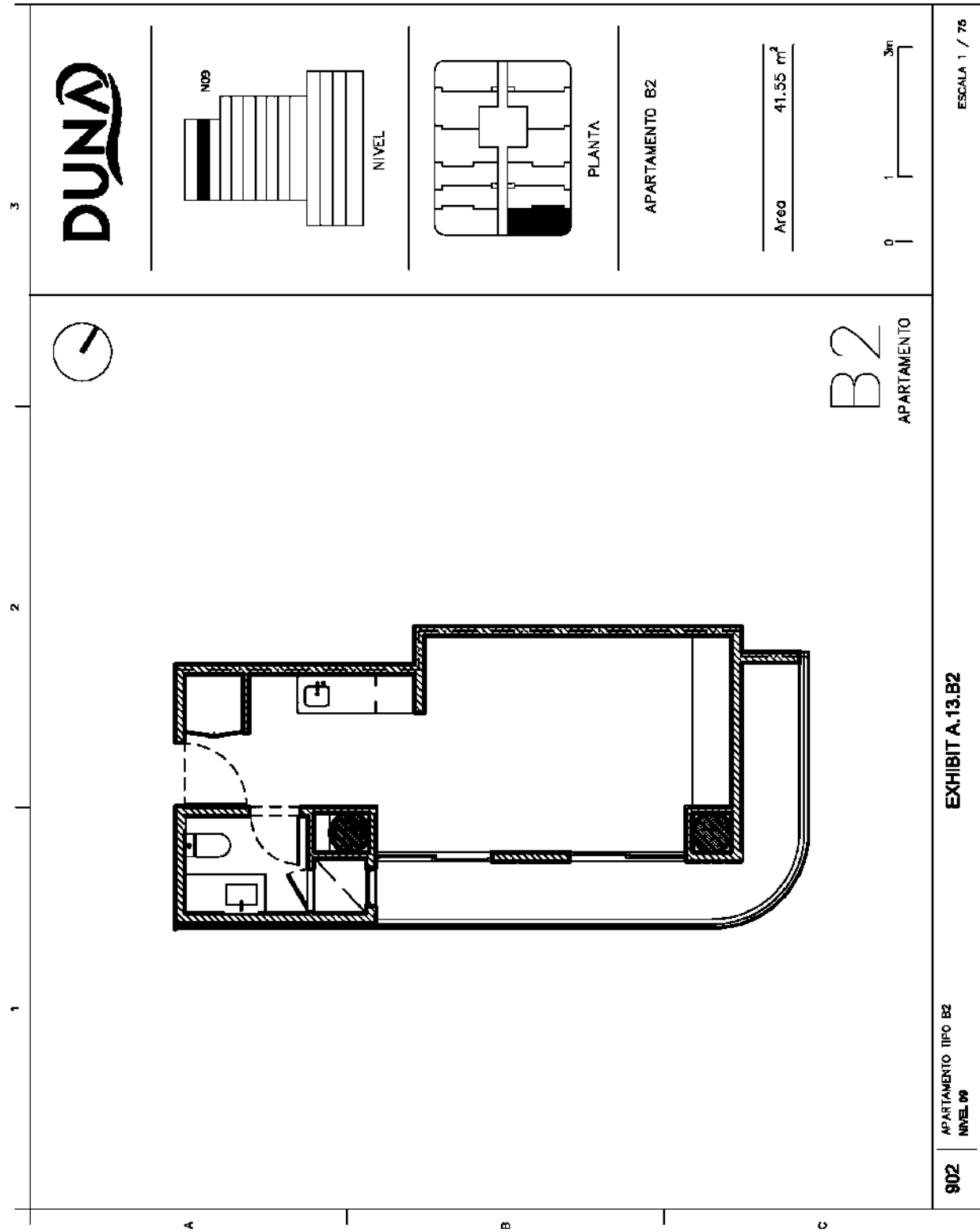


EXHIBIT A.13 FLOOR MAP

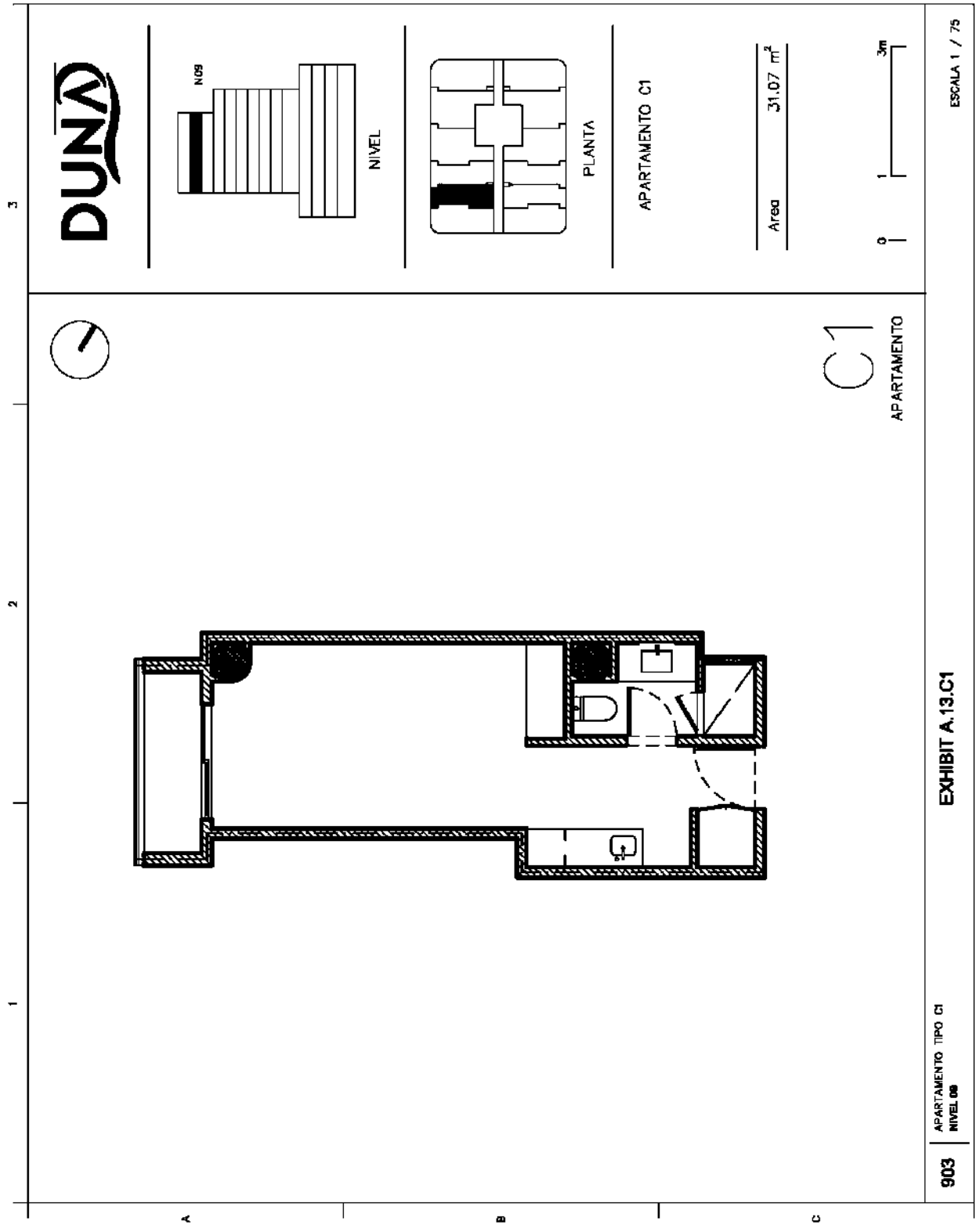


EXHIBIT A.13 FLOOR MAP

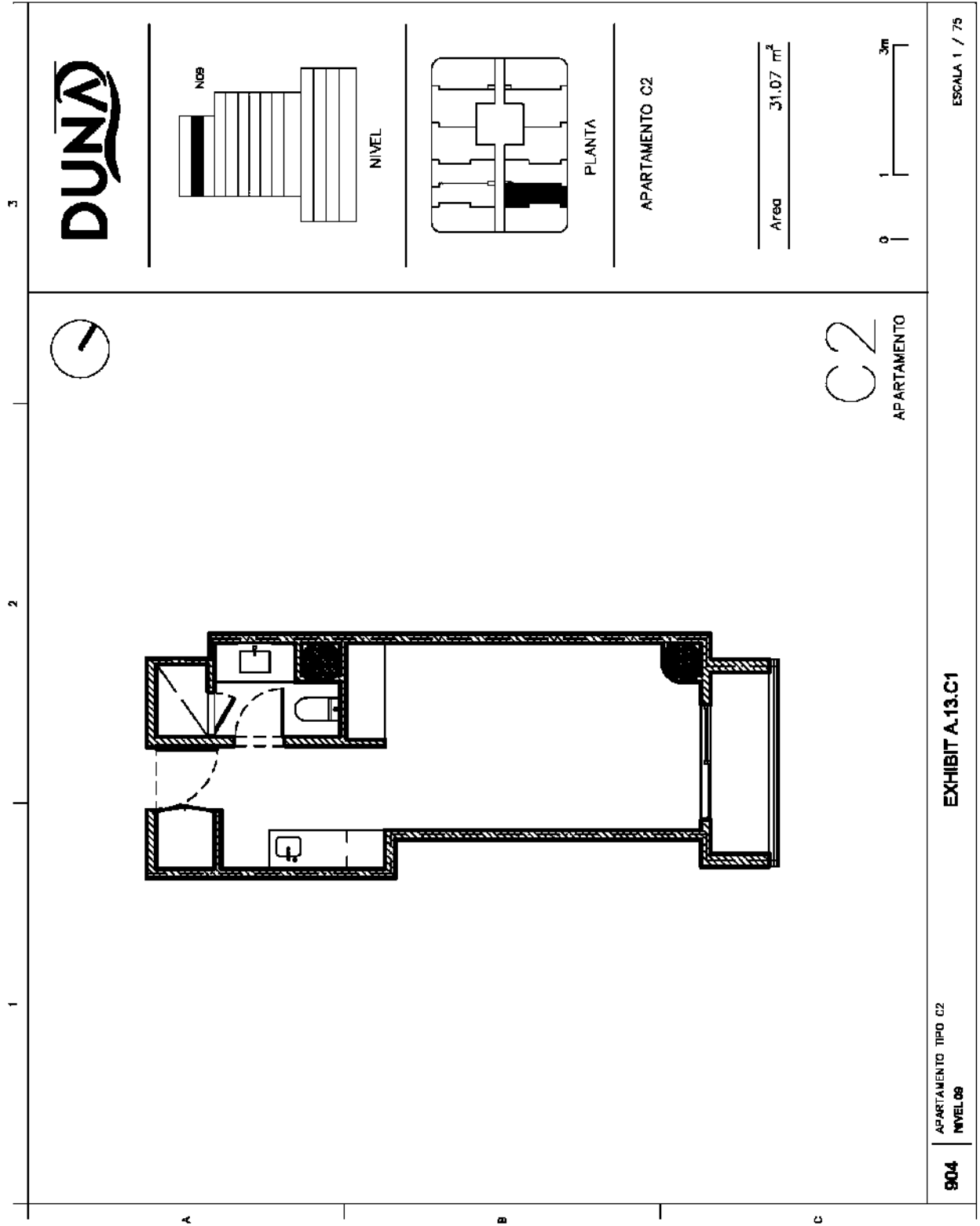


EXHIBIT A.13 FLOOR MAP

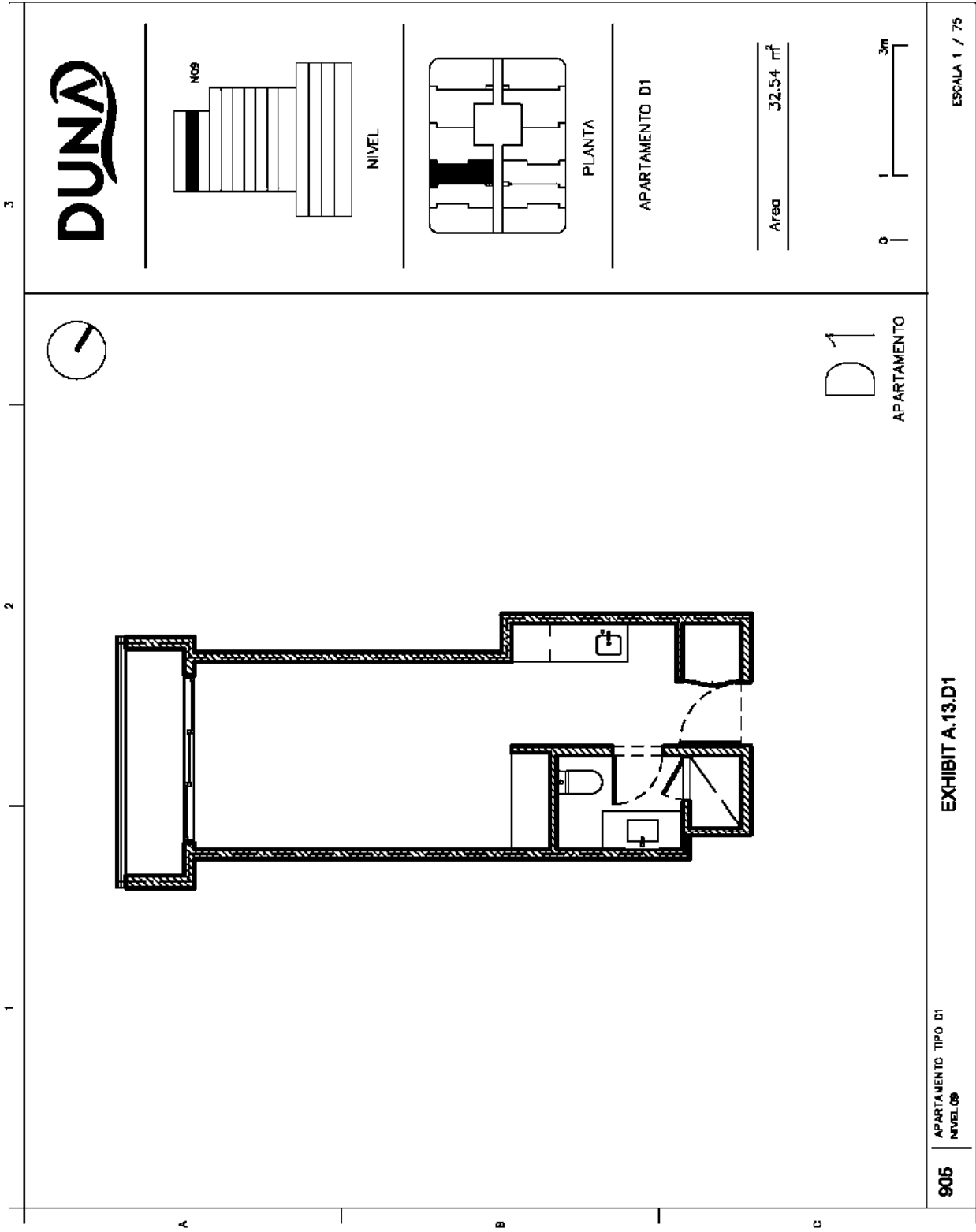


EXHIBIT A.13 FLOOR MAP

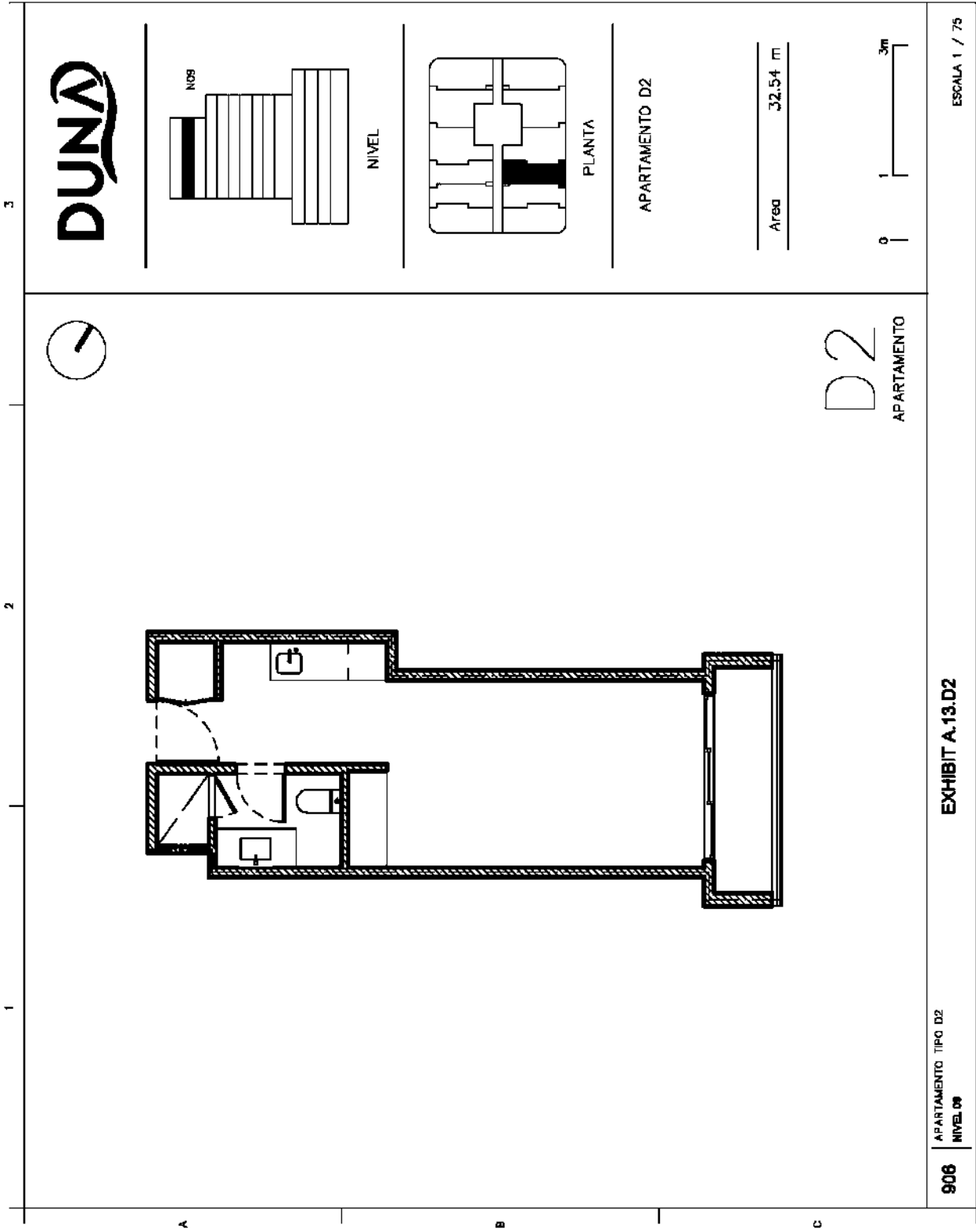


EXHIBIT A.13 FLOOR MAP

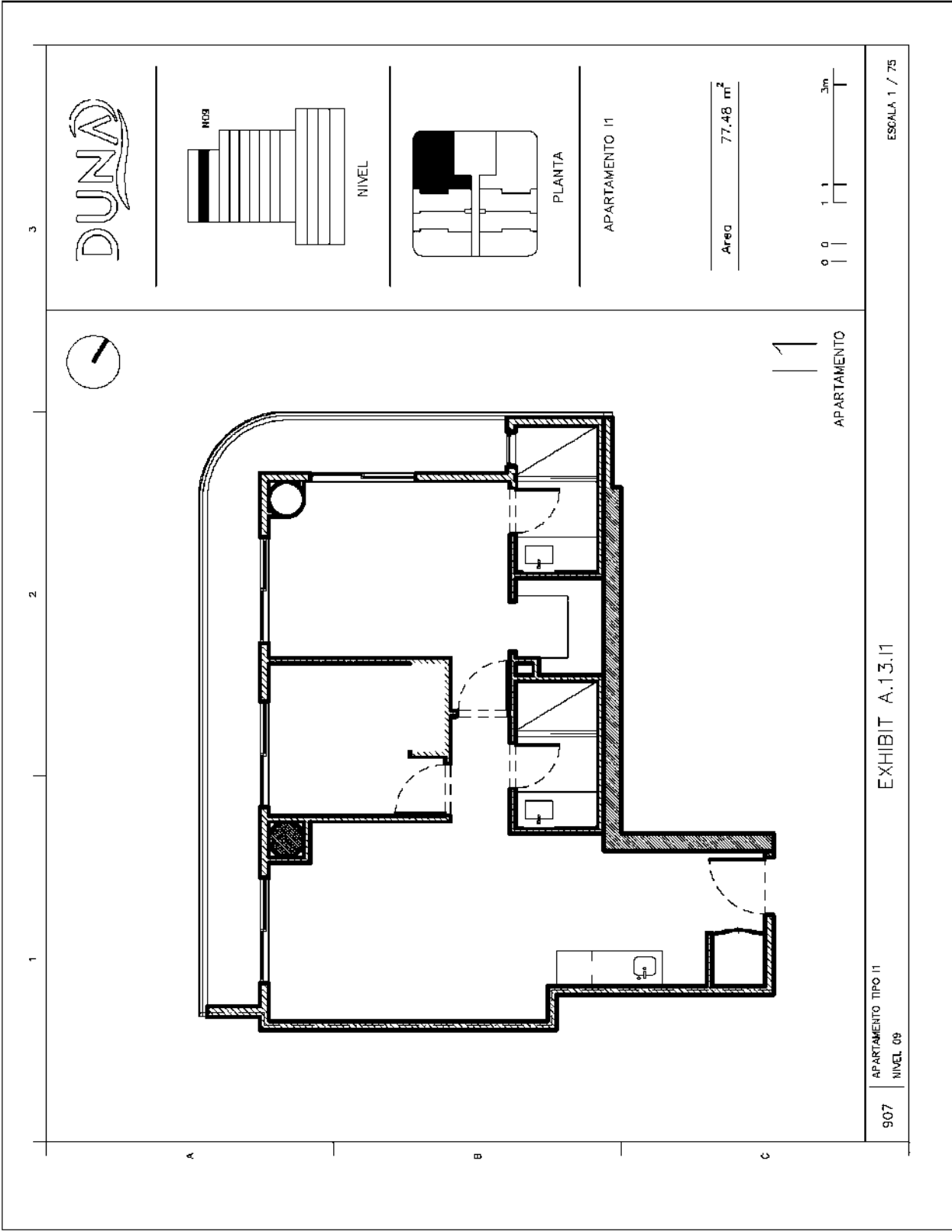


EXHIBIT A.13 FLOOR MAP

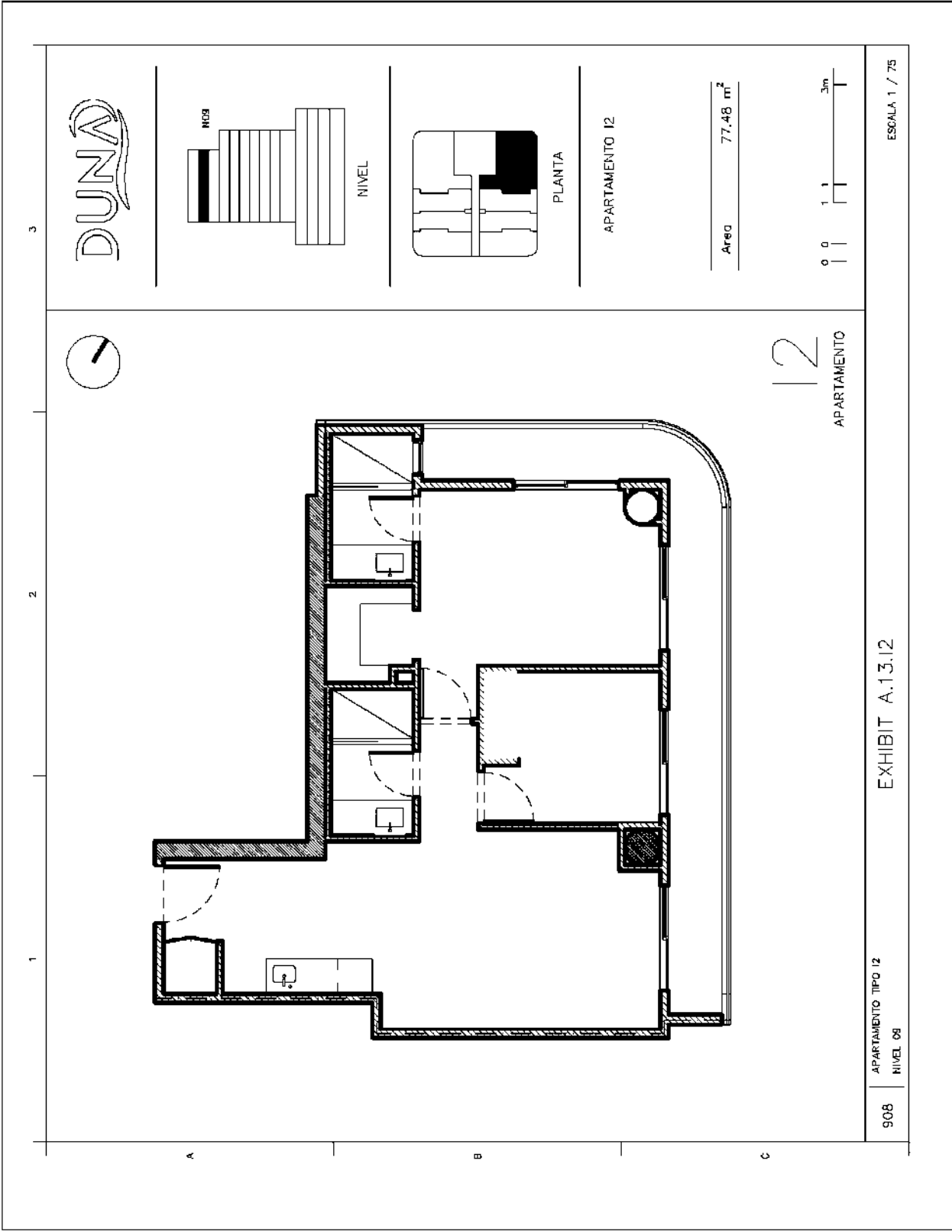
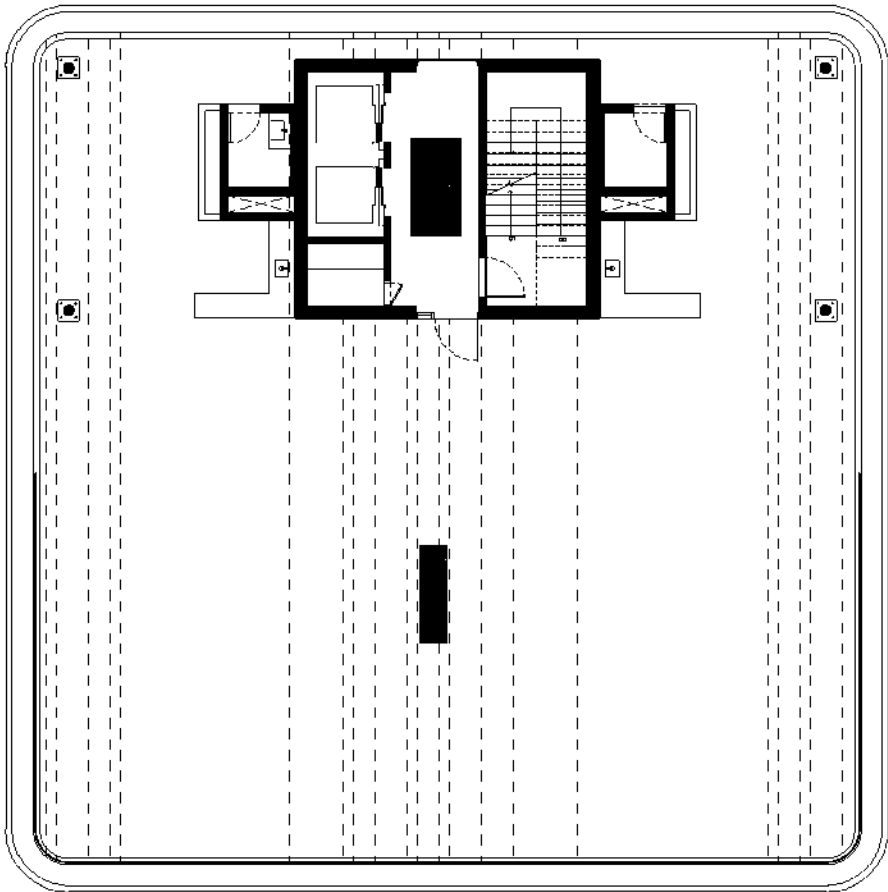


EXHIBIT A.14 FLOOR MAP

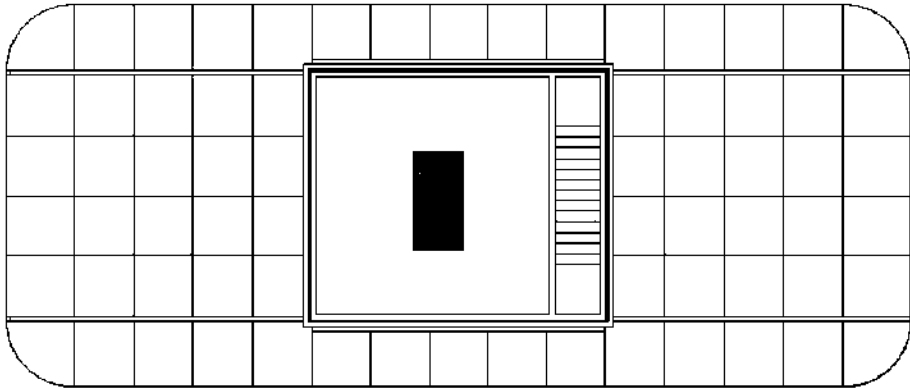


DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, POATAN, HONDURAS
Ex.A.14
LEVEL: LEVEL 10
DATE: MARCH 2024
DRAWN: DORTSIUS LLC

CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (LICENSED)	10-01	400.14
COMMON AREA	10-CA	45.26

Ex.A.14 – LEVEL 10

EXHIBIT A.15 FLOOR MAP

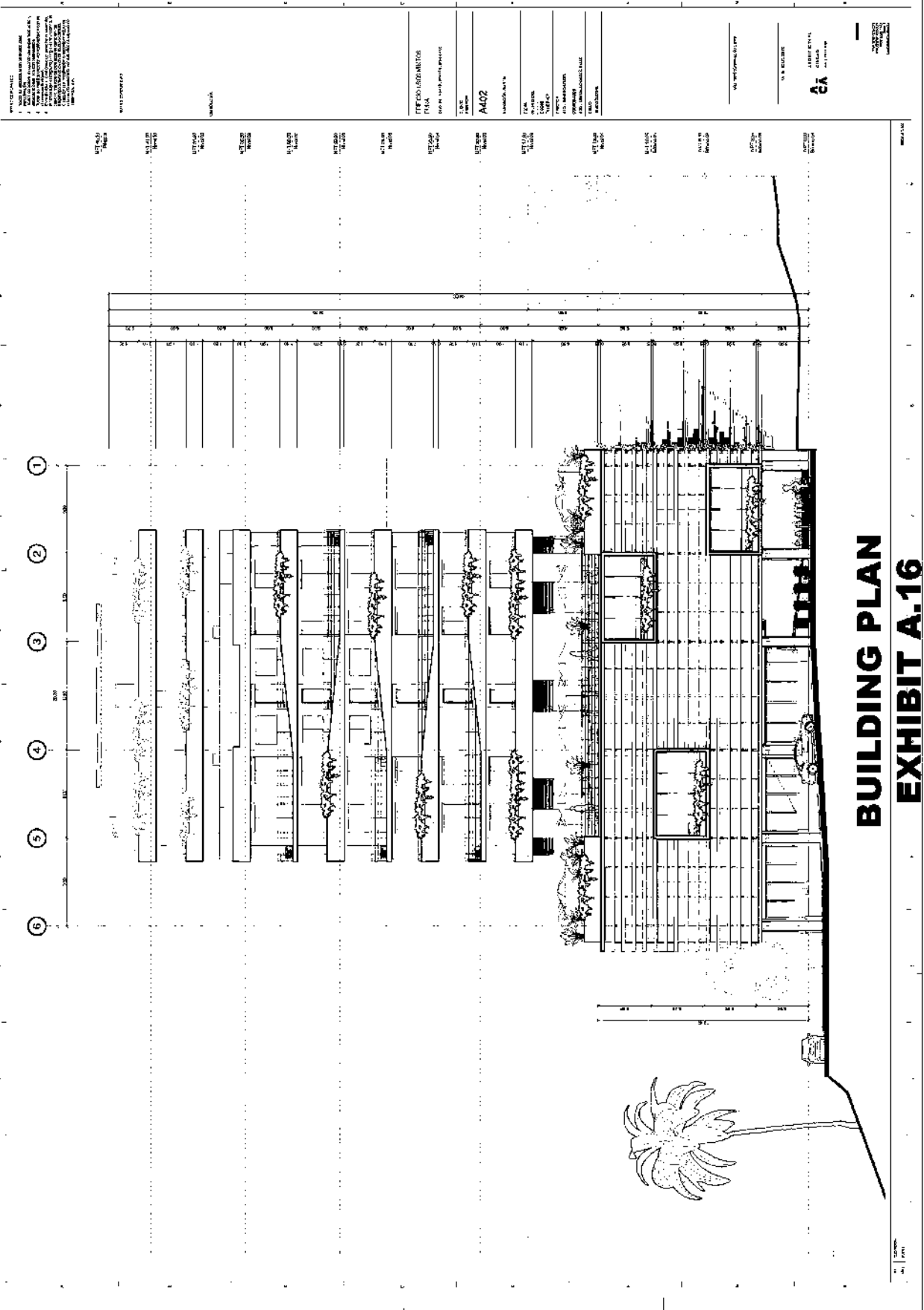


DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, HONDURAS
Ex.A.15
LEVEL: LEVEL 11
DATE: MARCH 2024
OWNER: DIDMYSIUS LLC

CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
COMMON AREA	11-CA	189.50

Ex.A.15 – LEVEL 11

EXHIBIT A.16 BUILDING PLAN



BUILDING PLAN
EXHIBIT A.16

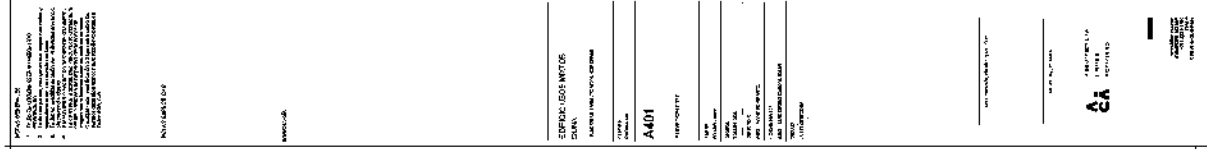
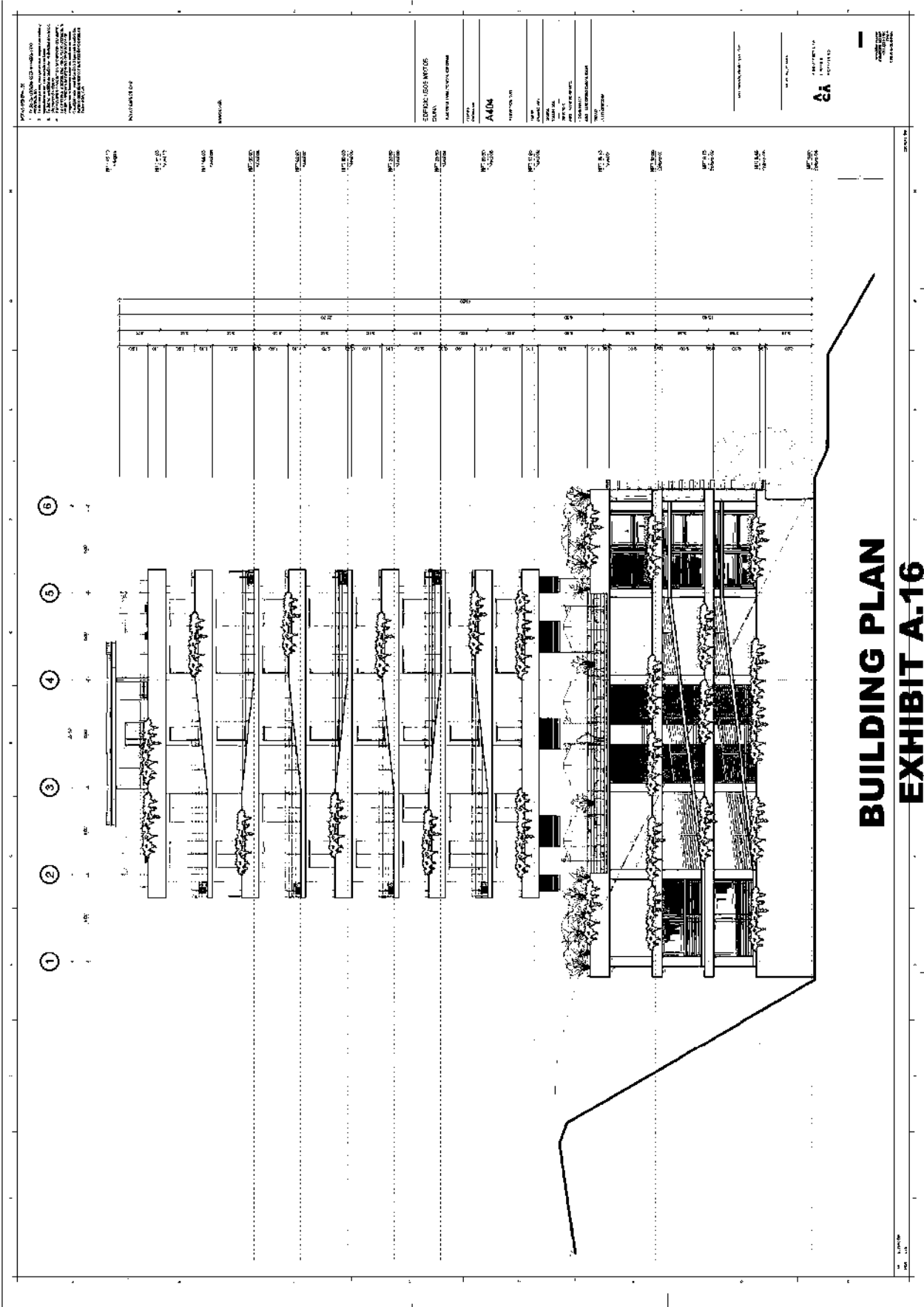


EXHIBIT A.16 BUILDING PLAN



BUILDING PLAN
EXHIBIT A.16

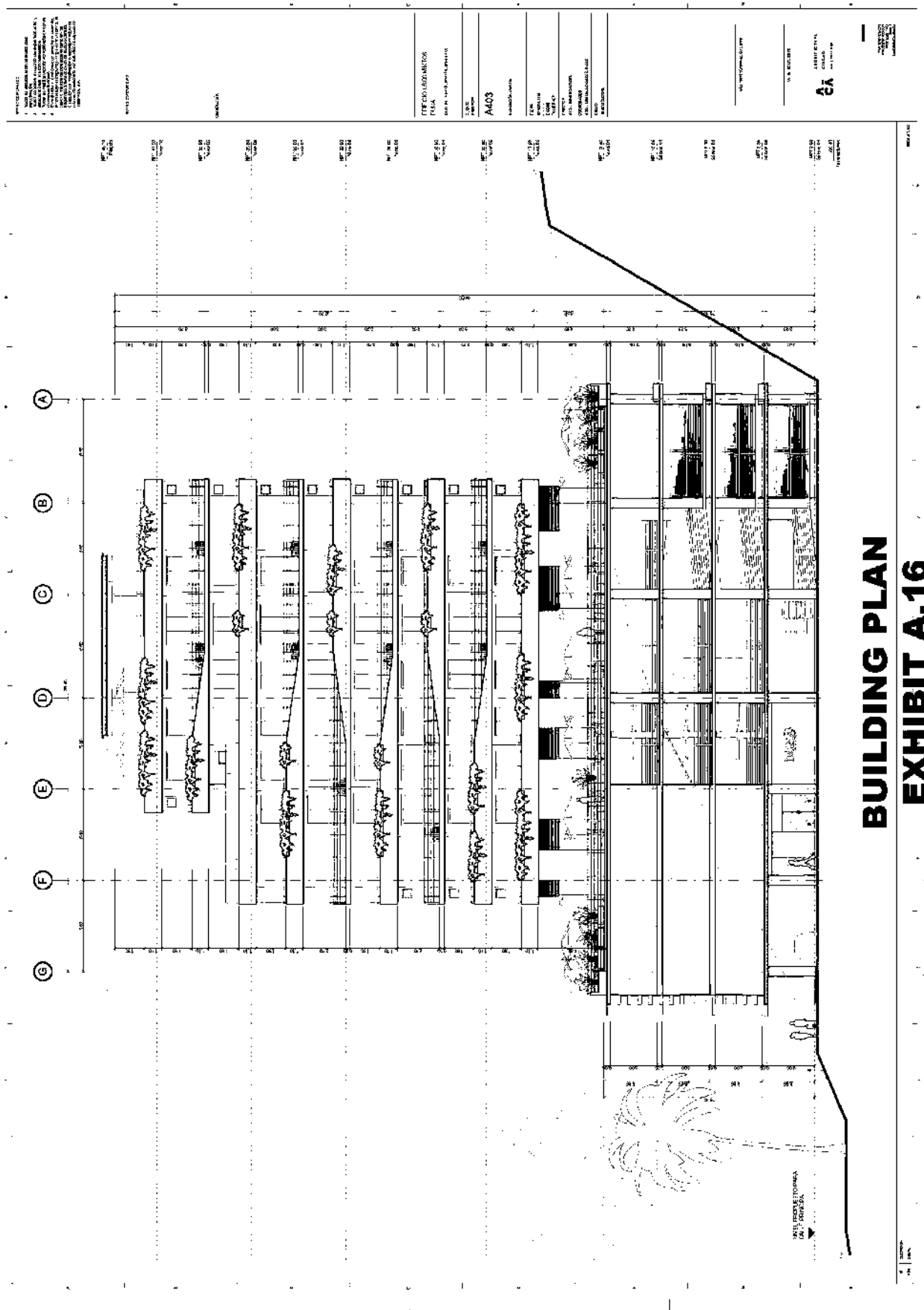


EXHIBIT B – LEASE OF PORTION OF ADJACENT PARCEL

AMENDED AND RESTATED LEASE AGREEMENT

This Amended and Restated Lease Agreement (the “Lease”), dated effective May 3, 2024, is made and entered into by and between St. John’s Bay Development Company S. de R. L. (“Landlord”), a Próspera ZEDE limited liability company doing business in Próspera ZEDE under (e)Resident No. 80000000000018, on the one hand, and Dionysius LLC, a Próspera ZEDE limited liability company doing business in Próspera ZEDE under (e)Resident No. 89753086865108, as “Declarant” under the Declaration of Grants, Covenants, Conditions and Restrictions Establishing a Plan for Condominium Ownership of the Duna Condominium dated May 3, 2024 (the “Declaration”), and Duna Condominium Association NFP Corp., a Próspera ZEDE nonprofit corporation doing business in Próspera ZEDE under (e)Resident No. 81675126076990, on the other hand (collectively the “Tenant”). In consideration of the mutual covenants and agreements set forth in this Lease, and other good and valuable consideration, Landlord leases to Tenant, and Tenant leases from Landlord, the Premises as defined in Article 2.

ARTICLE 1. Term

The term of this Lease shall be ninety-nine (99) years, commencing on May 3, 2024 and ending on May 2, 2123 (the “Term”), unless Tenant is required to vacate the Premises before the expiration of the Term pursuant to Article 5 below.

ARTICLE 2. Premises

The demised Premises is a portion of the Real Property parcel identified by Próspera ZEDE Property Registry No. 34101000000003.5, which is a subdivision of the macro lot previously identified by National Property Institute matriculation number 0001784083-00000. It consists of approximately 0.13 acres of land, together with all improvements and fixtures built as of the date of this Lease, as circumscribed by the perimeter marked by points 1 through 12 on the survey attached hereto as Exhibit 1 (the “Premises”), subject to the registration of a certain Declaration of Covenants, Conditions, Easements and Restrictions of the Developer and Organizer of Próspera ZEDE, pursuant to section 11.10(1)-(5) of the Amended and Restated Charter and Bylaws of Próspera ZEDE, §§1-1-36-0-0-0-1.01, et seq. as may be amended from time to time. The parties agree that Landlord reserves the right and remains fully authorized to register a Declaration of Covenants, Conditions, and Restrictions against the Premises and surrounding parcel which may voxelate and establish appurtenant and affixed Severed Rights in relation to the Premises under the Próspera Decentralized Land Use Statute, and in such event, the Real Property demised by this Lease (subject to the right of first refusal set forth below) shall only include and consist of a corresponding lease of fee simple title to such Voxels and appurtenant or affixed Severed Rights as are necessary for the use and enjoyment of Premises in connection with the occupation and operation of the structure commonly known as the Duna Condominium under its Declaration.

ARTICLE 3. Rent and Taxes

For the duration of the Term, Tenant agrees to pay to Landlord the sum of **\$1.00 USD** on or before the first day of the first month of each twelve (12) month period in the Term as a fixed rent paid in advance for the succeeding twelve (12) months of the Term (“Fixed Rent”); and Duna Condominium Association NFP Corp. shall pay any Land Value Taxes (or other property taxes) (“Taxes”) incurred by the Landlord in relation to its ownership of the Premises within thirty (30) days of notice of the corresponding tax assessment.

ARTICLE 4. Right of First Refusal

In the event that a bona fide offer to purchase all or any part of the Premises is received by Landlord from a third party, the Landlord grants each of Tenant herewith a right of first refusal ("Right of First Refusal") whereby (a) Landlord must promptly give notice and a genuine copy of the bona fide offer to Tenant on receipt from the third party; and (b) within 30 days of receipt of such notice and copy, Tenant shall have the right either to match the terms of the offer given to Landlord by notice given to Landlord, whereupon the parties shall proceed to closing accordingly. In the event that Tenant does not timely exercise the foregoing right of first refusal, Landlord shall secure such third party's consent to the continuation of the Lease after the contemplated sale to the third party on the earlier of the expiration of the Term or upon completion of the registration of the transfer of title to such third party. Dionysius LLC shall subordinate its Right of First Refusal to Duna Condominium Association NFP Corp. upon its request.

ARTICLE 5. Miscellaneous

5.1. Notices.

All notices required under this Lease must be given by (i) electronic mail associated with the party in the Entity Registry of Próspera ZEDE or as specified below, (ii) postal mail, or (iii) by hand delivery, in each case, addressed to the proper party, at the following addresses:

Landlord

Beta Building, Oficina 1, St. John's Bay, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN 34101, Email: legal@prospera.hn

Tenant

Dionysius LLC, Beta Building, Oficina Modulo 1, St. John's Bay, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN 34101, Email: legal@prospera.hn

Duna Condominium Association NFP Corp., Duna Tower, St. John's Bay, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN 34101, Email: legal@dunaresidences.com

Either party may change the address to which notices are to be sent by giving the other party notice of the new address in the manner provided in this section.

5.2. Parties to be bound. This Lease shall be binding on, and inure to the benefit of, the parties to this Lease and their respective heirs, executors, administrators, legal representatives, successors, and assigns when permitted by this agreement. At the termination of the Marketing Period, as defined in the Declaration, Dionysius LLC's co-tenancy shall be terminated in favor of Duna Condominium Association NFP Corp. succeeding to the entire tenancy and thereafter being deemed the sole Tenant.

5.3. Governing Law and Venue. This Lease shall be construed under, and in accordance with, the law of Próspera ZEDE subject to the caveat that if political instability or the fulfillment of the condition subsequent detailed in Section 5.17 precludes direct enforcement of this provision as a matter of law, then the internal laws of Próspera ZEDE shall be construed as the choice of law to govern this Lease to the greatest extent permitted under the laws of jurisdiction in which the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE is domiciled, without giving effect to any other choice or conflict of law provision or rule. This Lease shall be promptly registered with the Registrar of the Próspera Property Registry

through an appropriate Title Instrument by the Tenant upon execution; and Landlord hereby grants Tenant a limited power of attorney, coupled with an interest, to effectuate such registration. The Parties do not believe they are Regulated Industry Persons in relation to terms and conditions of this Lease, but each Party reserves the right to declare or amend a regulatory election pursuant to Próspera Industrial Regulation Statute, §§2-2-28-0-0-3, 4, by notice to the other, whereupon such notice shall be deemed an addendum to this Lease to the extent of the stated election. Arbitration shall be the exclusive means of resolving any dispute, controversy, or claim arising out of, relating to, or involving all or any part of this Lease. Any arbitration commenced pursuant to this provision shall be administered by the default Arbitration Service Provider of Próspera ZEDE, Republic of Honduras under its published rules at <https://pac.hn>. Further, in the event that the law of the Republic of Honduras outside of Próspera ZEDE is applied to this Lease despite and in contradiction to the foregoing provision, then every interpretive and reformative doctrine as well as constructional rule available under such law shall be applied to give maximum effect to the terms, conditions, and provisions of this Lease as originally intended.

5.4. Legal Construction. If any one or more of the provisions contained in this Lease shall for any reason be held by a court or arbitral tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other provision of this Lease, and this Lease shall be reformed by the court or arbitral tribunal to maximize the extent to which the Lease can be enforced in accordance with the expressed intent of the parties or, if incapable of enforcement in whole or in part, to maximize the extent to which any breach thereof can be remedied. The English translation shall control the Spanish translation of this Lease.

5.5. Prior Agreements Superseded. This Lease constitutes the sole and only agreement of the parties to the agreement and supersedes any prior understandings or written or oral agreements between the parties respecting the subject matter of this Lease. No amendment, modification, or alteration of the terms of this agreement shall be binding unless it is in writing, dated subsequent to the date of this agreement, and duly executed by the parties to this Lease.

5.6. Counterparts. This Lease may be executed in written or electronic counterparts with the same effect as if both parties hereto had executed the same document, and all such counterparts taken together shall constitute one and the same instrument.

5.7. Insurance and Indemnity

5.7.1. Upon demand from Landlord, Tenant shall, at its own expense, during the Term of this Lease, and any extension terms, keep the Premises insured against loss or damage by fire or theft, with extended coverage if obtainable at a price not to exceed \$10,000.00 USD per year, to include direct loss by windstorm, hail, explosion, flood, or riot attending the aggregate of amounts of not less than the full fair insurable value of the Premises. The insurance is to be carried by one or more insurance companies approved by Landlord. Such policy or policies of insurance shall name both Landlord and Tenant as named insureds. The policies shall provide that any proceeds for loss or damage to the Premises shall be payable solely to Landlord, which sum Landlord shall use for repair and restoration purposes.

5.7.2. Upon demand from Landlord, Tenant, at its own expense, shall provide and maintain in force during the Term of this Lease, and any extension terms, liability insurance in the amount of not less than \$250,000.00 USD, covering Landlord as well as Tenant, for any liability for property damage or

personal injury arising as a result of Tenant's occupation or Landlord's ownership of the Premises. This insurance is to be carried by one or more insurance companies approved by Landlord.

5.7.3. Tenant shall furnish Landlord with certificates of all insurance required by this article. If Tenant does not provide such certificates on Landlord's delivery of possession to Tenant, or if Tenant allows any insurance required under this article to lapse, Landlord may, at its option, take out and pay the premiums on the necessary insurance to comply with Tenant's obligations under the provisions of this article. Landlord is entitled to reimbursement from Tenant for all amounts spent by it to procure and maintain such insurance, with interest at the rate of 10 percent per annum from the date of receipt of Landlord's notice of payment until reimbursement by Tenant.

5.7.4. Tenant agrees to indemnify and hold Landlord harmless against any and all claims, demands, damages, costs, and expenses, including reasonable attorney's fees for the defense of such claims and demands, arising from the conduct or management of Tenant's business on the Premises, or its use of the Premises or from any breach on the part of Tenant of any conditions of this lease, or from any act or negligence of Tenant, its agents, contractors, employees, subtenants, concessionaires, or licensees in or about the Premises. In case of any action or proceeding brought against Landlord by reason of any such claim, Tenant, on notice from Landlord, agrees to defend the action or proceeding by counsel acceptable to Landlord.

5.8. Damage or Destruction of Premises

5.8.1. If the Premises should be damaged or destroyed by fire, flood, or other casualty, Tenant shall give immediate written notice of the damage and, as far as known to Tenant, the cause of the damage.

5.8.2 If the Premises should be totally destroyed by fire, flood, or other casualty not the fault of Tenant or any person in or about the Premises with the express or implied consent of Tenant, Landlord has the right to terminate this Lease or repair the Premises. Should Landlord elect to repair the Premises, Fixed Rent and all Taxes will abate for the time period from the date of damage and destruction to the date the Landlord notifies Tenant that the Premises can be occupied.

5.8.3 If the Premises are partially damaged by fire, hurricane, tornado, or other casualty not the fault of Tenant, or any person in or about the Premises with the express or implied consent of Tenant, then Landlord shall, at its sole cost and expense, rebuild or repair the Premises to substantially the condition they were in before the damage. If the damage renders the Premises untenantable in whole or in part, the Fixed Rent and all Taxes payable during the period in which the Premises is untenantable will be adjusted from the date of the damage and destruction to the date the Premises has been repaired.

5.8.4. If the Lease is not terminated in accordance with this Section 5.8, Landlord shall make the repairs within a reasonable time after the damage or destruction occurs.

5.9. Condemnation or Expropriation

5.9.1. If the entire Premises or so much of the Premises as to render the balance unusable by Tenant shall be taken by expropriation or condemnation, sale in lieu of condemnation, directly or indirectly, or in any other manner for any public or quasi-public purpose ("Condemnation") this Lease shall terminate on the date title or possession to the Premises is taken by the condemning authority, whichever is earlier.

5.9.2. In the event of any Condemnation, the entire award for such taking shall belong to Landlord, and Tenant expressly assigns to Landlord all of its right, title and interest in and to every such award. Tenant shall have no claim against Landlord or the award for the value of any unexpired term of this Lease or otherwise. Tenant, however, shall be entitled to independently pursue a claim for allowable expenses directly associated with the Condemnation.

5.10. Default

5.10.1. In the event that (i) Tenant fails to pay Fixed Rent and Taxes, in accordance with the terms and conditions of this Lease or (ii) Tenant fails to comply with the provisions of Section 5.10.2. below and does not cure the failure within the cure period set forth therein, Landlord shall have the right, without notice to Tenant, to enter on and take possession of the Premises and remove all persons and property without being deemed guilty of any manner of trespass. Tenant expressly acknowledges and agrees that should Landlord exercise the remedy set forth herein, in no event shall Landlord be responsible for any damage to Tenant's property sustained in connection therewith.

5.10.2. In the event that (i) Tenant fails to comply with any term, provision, or covenant of this Lease (other than the covenant to pay Fixed Rent), (ii) Tenant fails to take possession of the Premises within 30 days after the date of this Lease, (iii) the Lease is rejected in bankruptcy, or (iv) Tenant deserts or vacates the Premises for a period of 90 or more days during the Term, then Landlord shall provide 15 days' written notice to Tenant of Tenant's default and should Tenant fail to cure within such time period, Landlord shall have the right to terminate this Lease by written notice to Tenant. Upon receipt of such notice of termination, Tenant shall have not more than 3 days to vacate the Premises and surrender the Premises to Landlord. In the event of such a termination of the Lease by Landlord, Tenant's liability under the Lease shall continue.

5.10.3. It is expressly agreed that, in the event of default by Tenant in the payment of Fixed Rent or any other sum due from Tenant to Landlord under the terms of this Lease, Landlord shall have a lien on all fixtures, chattels, or other property of any description belonging to Tenant that are placed in, or become a part of, the Premises as security for rent due and to become due for the remainder of the current term and any other sum due from Tenant to Landlord. This lien shall not be in lieu of, or in any way affect, the statutory landlord's liens given by law but shall be in addition to those liens, and Tenant grants to Landlord a security interest in all of Tenant's property placed in or on the Premises for purposes of this contractual lien. This shall not prevent the sale by Tenant of any merchandise in the ordinary course of business free of such lien to Landlord. In the event Landlord exercises the option to terminate the leasehold, reenter, and relet the Premises as provided in the preceding paragraph, then Landlord, after giving reasonable notice to Tenant of the intent to take possession and giving an opportunity for a hearing on the matter, may take possession of all of Tenant's property on the Premises and sell it at public or private sale after giving Tenant reasonable notice of the time and place of any public sale or of the time after that any private sale is to be made, for cash or on credit, for such prices and terms as Landlord deems best, with or without having the property present at the sale. The proceeds of the sale shall be applied first to the necessary and proper expense of removing, storing, and selling such property, then to the payment of any rent due or to become due under this Lease, with the balance, if any, to be paid to Tenant.

5.10.4. All rights and remedies of Landlord and Tenant under this Section 5.10 shall be cumulative, and none shall exclude any other right or remedy provided by law or by any other provision of this Lease. All such rights and remedies may be exercised and enforced concurrently and whenever, and as often, as occasion for their exercise arises.

5.10.5. A waiver by either Landlord of a breach of this Lease by the other party does not constitute a continuing waiver or a waiver of any subsequent breach of this Lease.

5.11. Inspection by Landlord. Tenant shall permit Landlord and Landlord's agents, representatives, and employees to enter into and on the Premises at all reasonable times for the purpose of inspection or any other purpose necessary to protect Landlord's interest in the Premises or to perform Landlord's duties under this Lease. Landlord and its agents, employees and representatives shall have the right to enter the Premises for emergency purposes at any time as Landlord may deem necessary.

5.12. Assignment and Sublease. Except as is necessary or implied in the transfer of interests in the property and structure commonly known as the Duna Condominium, Tenant may not sublet, assign, encumber, or otherwise transfer this Lease, or any right or interest in this Lease or in the Premises or the improvements on the Premises, without the written consent of Landlord. If Tenant sublets, assigns, encumbers, or otherwise transfers its rights or interests in this Lease or in the Premises or the improvements on the Premises without the written consent of Landlord, Landlord may, at its option, declare this Lease terminated. In the event Landlord consents in writing to an assignment, sublease, or other transfer of all or any of Tenant's rights under this Lease, the assignee or sublessee must assume all of Tenant's obligations under this Lease, and Tenant shall remain liable for every obligation under this Lease. Landlord may assign or transfer any or all of its interests under the terms of this Lease.

5.13. Estoppel Certificates. Tenant agrees, upon 7 days prior written notice from Landlord to execute and deliver to Landlord or to any other entity that Landlord directs, an estoppel certificate stating, as of the date of the certificate, (i) that the Lease is in full force and effect, (ii) the amount of Fixed Rent paid by Tenant under the Lease, (iii) the amount of the Security Deposit, (iv) that neither Tenant nor Landlord is in default under the Lease, (v) that the Lease has not been amended, modified or terminated, (vi) the date to which Fixed Rent has been paid, (vii) that Tenant is in full occupancy of the Premises and has not entered into any sublease, assignment or other agreement transferring Tenant's interests under the Lease or to the Premises, (viii) that there is no present offset of rent and Tenant has no knowledge of any circumstances that would give rise to any credit or set-off against the obligation for present or future rent under the Lease, and (ix) such other matters related to the Lease or the Premises that Landlord may require.

5.14. Subordination. This Lease is subject and subordinate to all ground or underlying leases and to all mortgages which may now or hereafter affect such leases or the real property of which Premises are a part and to all renewals, modifications, consolidations, replacements and extensions of any such underlying leases and mortgages without the necessity of any notice or written instruments. Upon demand, Tenant shall within 14 days execute a document requested by Landlord to evidence such subordination.

5.15. Environmental Matters.

5.15.1. For purposes of this Lease:

(a) "Contamination" as used herein means the uncontained or uncontrolled presence of or release of Hazardous Substances (as hereinafter defined) into any environmental media from, upon, within, below, into or on any portion of the Premises or the building located on the premises so as to require remediation, cleanup or investigation under any applicable Environmental Law (as hereinafter defined).

(b) "Environmental Laws" as used herein means all applicable laws or other requirements concerning protection of human health, safety and the environment, all as may be amended from time to time.

(c) "Hazardous Substances" as used herein means any hazardous or toxic substance, material, chemical, pollutant, contaminant or waste as those terms are defined by any applicable Environmental Laws and any solid wastes, polychlorinated biphenyls, urea formaldehyde, asbestos, radioactive materials, radon, explosives, petroleum products and oil.

5.15.2. Tenant shall not cause or permit any Hazardous Substances to be brought upon, kept, stored or used in or about the Premises or any building on the Premises without the prior written consent of Landlord, which consent may be granted or withheld in the absolute discretion of Landlord; provided, however, that the consent of Landlord shall not be required for cleaning supplies, toner for photocopying machines and other similar materials, in containers and quantities reasonably necessary for and consistent with normal and ordinary use by Tenant, at the Premises, in the routine operation or maintenance of Tenant's office equipment or in the routine janitorial service, cleaning and maintenance for the Premises.

5.15.3. Tenant shall not cause or permit the release of any Hazardous Substances by Tenant or its agents, contractors, employees or invitees ("Tenant's Agents") into any environmental media such as air, water or land, or into or on the Premises or any building on the Premises in any manner that violates any Environmental Laws. If such release shall occur, Tenant shall (a) take all steps reasonably necessary to contain and control such release and any associated Contamination, (b) clean up or otherwise remedy such release and any associated Contamination to the extent required by, and take any and all other actions required under, applicable Environmental Laws and (c) immediately notify and keep Landlord reasonably informed of such release and response. If Tenant is notified of any investigation or violation of any Environmental Laws or other Laws arising from any activity of Tenant or Tenant's Agents at the property on or about the Premises or any building on the Premises, or if Tenant knows, or has reasonable cause to believe, that a Hazardous Substances has come to be located in, on, under or about the Premises or the property on or about the Premises or in any building on the Premises, other than as previously consented to by Landlord, Tenant shall immediately give written notice of such fact to Landlord, and provide Landlord with a copy of all reports, notices, claims or other documentation which it has concerning the presence of such Hazardous Substances. In such event or in the event Landlord reasonably believes that there exists a violation of this Lease or Environmental Law or other Laws by Tenant or Tenant's Agents, Landlord may conduct, at Tenant's expense, such tests and studies as Landlord deems desirable relating to compliance by Tenant or Tenant's Agents with this Lease, Environmental Laws, other Laws, or relating to the alleged presence of Hazardous Substances introduced to the Premises, any building on the Premises, or on or about the Premises or any building on the Premises by Tenant or Tenant's Agents.

5.15.4. Tenant shall, no later than the date of termination of this Lease, surrender the Premises to Landlord free of Hazardous Substances and with all remedial and/or closure plans completed (and deliver evidence thereof to Landlord).

5.16. **Holdover.** Should Tenant withhold possession of the Premises after expiration or earlier termination of this Lease, the damages for which Tenant shall be liable to Landlord shall be liquidated at a sum equal to 150 percent of the Fixed Rent (as defined herein) stipulated herein for a period equal to the period of such detention. Should Tenant occupy the Premises after termination of this Lease for any cause whatsoever, Tenant shall be considered a tenant at will and by sufferance of Landlord and no such occupancy shall operate as a renewal of the Lease or any part thereof.

5.17. **Condition Subsequent.** In the event that the legal existence of either Landlord or Tenant as an entity with legal personality and juridical characteristics, or the enforceability of this Lease, is denied in a final decision by any court or arbitral tribunal of competent jurisdiction, or is otherwise substantially threatened by virtue of official action by any agency, branch or political subdivision of any governmental body as determined by the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE, then, upon written or electronic notice of such determination to the Landlord and Tenant (or their last known authorized legal representatives) the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE shall be deemed granted a limited, irrevocable power of attorney, coupled with an interest, to exercise the powers, rights and obligations that are substantively equivalent and proportionate to the respective powers, rights and obligations under this Lease as allocated to Landlord and Tenant, respectively, and thereby authorized to take all reasonable and necessary actions respectively to organize one or more new entity(ies) with legal personality and juridical characteristics to house such rights, interests, and authorities to perform under the substantive terms and conditions of this Lease, and thereby be deemed respectively a successor to the original relevant party. Further, if and when the foregoing condition subsequent is fulfilled as aforesaid, the parties to this Lease further agree that any court or arbitral tribunal of competent jurisdiction shall be allowed and directed to reform and revise this Lease to contain such terms and conditions as will emulate the outcomes intended by the parties under the original terms and conditions of this Lease as closely as the governing law permits. However, this condition subsequent shall have no effect and shall be deemed null and void in the event that it is not fulfilled as aforesaid within twenty (20) years after the latest date of signature below.

The undersigned Landlord and Tenant execute this Lease effective May 3, 2024.

LANDLORD

By Jorge C. Colindres [signature]
Jorge C. Colindres (May 7, 2024 10:35 AM)

St. John's Bay Development Company S. de R. L., by Jorge C. Colindres, the Sole Administrator of its Sole Member, Próspera Foundation, S.A.

TENANT

By Luke Thibodeau [signature]

Duna Condominium Association NFP Corp. by its CFO, Luke Thibodeau

By Erik Pitsikalis [signature]
Erik Pitsikalis (May 7, 2024 12:39 PM)

Dionysius LLC by its CEO, Erik Eduardo Pitsikalis Poujol

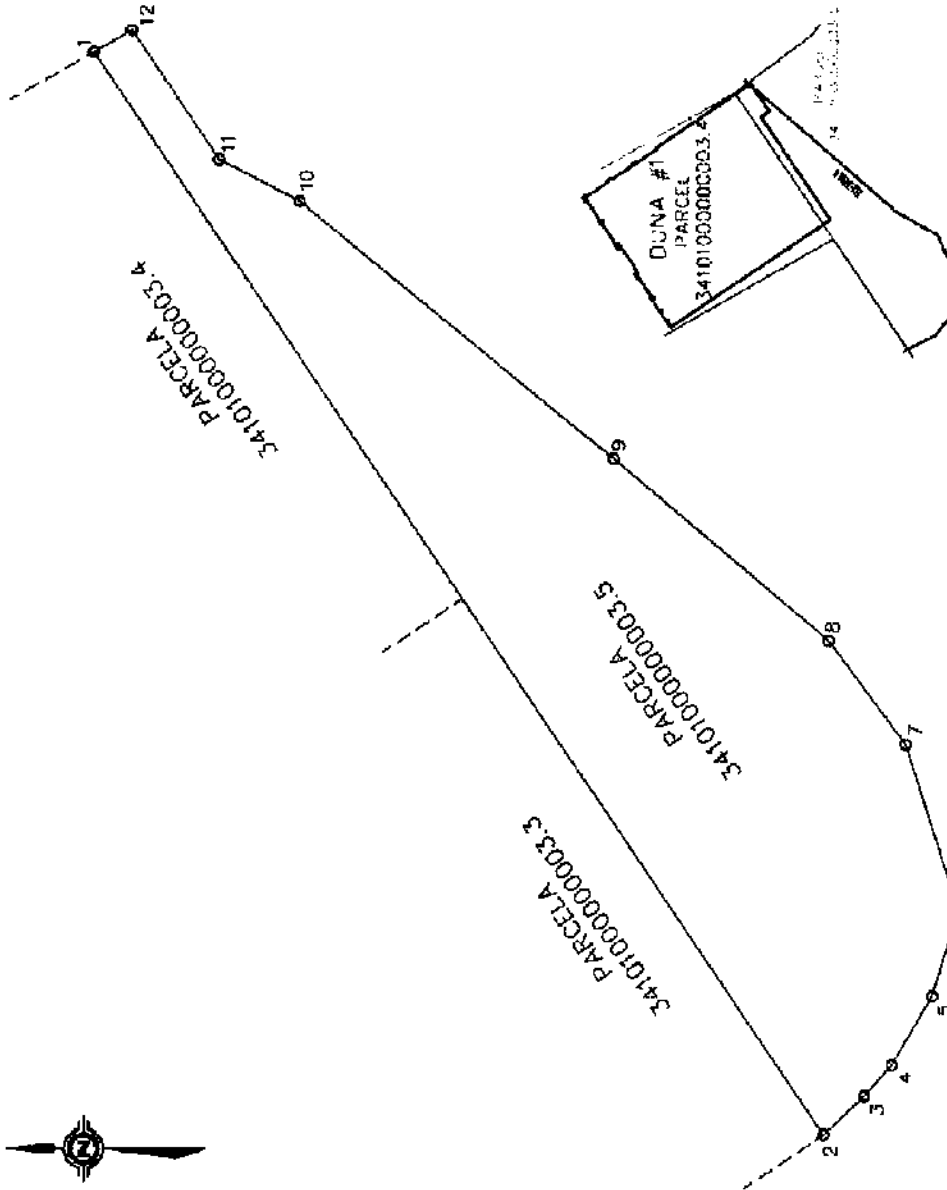
WITNESS: 

EXHIBIT 1

COORDENADAS SISTEMA WGS84		
Descripción	Latitud	Longitud
P1	16.367064°	-86.471484°
P2	16.366740°	-86.471862°
P3	16.366722°	-86.471853°
P4	16.365713°	-86.471844°
P5	16.366894°	-86.471915°
P6	16.366885°	-86.471819°
P7	16.366703°	-86.471804°
P8	16.366739°	-86.471757°
P9	16.366829°	-86.471672°
P10	16.366874°	-86.471560°
P11	16.367001°	-86.471541°
P12	16.367046°	-86.471475°

POLIGONAL		
Línea	DIST.(m)	RUMBOS
1-2	63.20	S55° 57' 50.05" W
2-3	2.71	S43° 31' 42.38" E
3-4	2.02	S48° 24' 56.05" E
4-5	3.85	S59° 45' 57.16" E
5-6	4.40	S73° 30' 54.37" E
6-7	8.38	N72° 23' 13.96" E
7-8	6.24	N53° 18' 31.67" E
8-9	13.65	N40° 06' 49.39" E
9-10	19.64	N39° 18' 39.08" E
10-11	4.39	N27° 25' 36.66" E
11-12	7.56	N55° 57' 46.19" E
12-1	2.13	N30° 00' 26.62" W

AREA = 542.65 m² = 0.13 acres



CAM-LIV: 1373

CONTENIDO: PLANO POLIGONAL PARCELA 34101000000003.5		REVISOR Y APROBADO: ANQ. CARLOS A. BORDY M.	HOLLA 1/1
PROPIETARIO: BIONIVELUS LLC	ESCALA: 1:250	CALCULO Y DISEÑO: JOSUE HERNANDEZ	
AREA: 542.65 m² = 0.13 acres	LUGAR Y FECHA: MONTAN, ISLAS DE LA BAHIA, MARTINEZ, 28, 2024		

EXHIBIT C – INITIAL USE-AND-OCCUPANCY/RIGHT-OF-WAY LICENSE

USE, OCCUPANCY, AND RIGHT OF WAY LICENSE AGREEMENT

This Use, Occupancy, and Right of Way License Agreement (the “License”), dated as of the last date of signature below, is made and entered into by and between Dionysius LLC, a Próspera ZEDE limited liability company, doing business in Próspera ZEDE under (e)Resident Permit No. 89753086865108, as owner of the relevant Commercial Unit(s) comprising the Premises (“Licensor”), on the one hand, and Duna Condominium Association NFP Corp., a Próspera ZEDE non-profit corporation, doing business in Próspera ZEDE under (e)Resident Permit No. 81675126076990 (“Licensee”), on the other hand. Subject to the terms and conditions set forth in this License, and other good and valuable consideration, Licensor licenses to Licensee, and Licensee licenses from Licensor, the use of the Premises as defined in Article 2.

ARTICLE 1. Term

1.01. The term of this License shall be indefinite, commencing on May 3, 2024, unless the License is terminated due to default, as provided under Section 1.02, or for other legal cause (the “Term”).

1.02. Licensor shall have the right to terminate this License in its entirety or with respect to designated portions of the Premises (defined below) with ONE HUNDRED TWENTY (120) days prior notice to Licensee for any reason. In the event of a termination of this License with respect to a designated portion, but not the entirety, of the Premises, this License shall continue as to the remainder of the Premises under its terms.

ARTICLE 2. Premises

The “Premises” is such portions of the improved structure real property, including all corresponding encompassed, appurtenant and affixed Voxels and Severed Rights, commonly known as the Duna Condominium (“Condominium”) that are identified as the licensed portions of Commercial Units (owned by Licensor) in Exhibits A.1 through A.5, and Exhibit A.14, (collectively, the “Premises”) to the Declaration of Grants, Covenants, Conditions and Restrictions Establishing a Plan for Condominium Ownership of the Duna Condominium dated May 3, 2024 (the “Declaration”).

ARTICLE 3. Rental Fee

3.01. Licensor shall waive the Rental Fee (“License Fee”) so long as Licensee does not include the area or volume encompassed by the Premises in the calculation of Allocated Interests for the Commercial Units to which this License relates. In the event this condition of waiver is no longer fulfilled, Licensee agrees to pay to Licensor the following monthly License Fee starting on first day of each month during the Term after the foregoing waiver condition is not fulfilled: either cash or cash equivalent credit applied to defray the proportionate cost of any assessment levied on Licensor with respect to the portions of the Commercial Units to which the License relates.

ARTICLE 4. Use of Premises

4.01. Licensor allows Licensee to use the Premises in a manner consistent with substantially similar Common Elements elsewhere in the Condominium under the terms and conditions of the Declaration. However, Licensee shall not use, or permit the use of, the Premises in any manner that results in waste of the Premises or constitutes a nuisance or violates any statute, ordinance, rule or regulation applicable to the Premises or for any illegal purpose.

ARTICLE 5. Improvements, Repairs and Maintenance

5.01. Licensee is solely responsible for the costs of any further improvement or customization of the space beyond its “as is” condition on the start of the Term.

ARTICLE 6. Utilities, Services, and Garbage Removal

6.01. Licensee shall be responsible for and pay all land value taxes (or other property taxes, if any) relating to the Premises during the Term of the License, including all extension terms before the same shall become delinquent.

6.02. Licensee shall be responsible for and pay all charges for utility service used in and about the Premises during the Term of the License and all extension terms.

6.03. Licensee shall be responsible for and pay all charges for reasonable maintenance and repair of the Premises.

ARTICLE 7. Alterations, Additions, and Improvements

7.01. Licensee shall not make any alterations, additions or improvements to the Premises, including the exterior improvements to the Premises as well as the interior improvements to the building(s) on the Premises without the prior written consent of Licensor.

7.02. All alterations, additions, or improvements made by Licensee shall become the property of Licensor at the termination of this License without compensation or credit to Licensee. Licensor may, however, require that Licensee remove any or all alterations, additions and improvements installed or made by Licensee, and any other property placed on the Premises by Licensee, on termination of this License. In the event that Licensor requires Licensee to remove such alterations, additions, or improvements, Licensee shall repair any damage to the Premises caused by such removal.

ARTICLE 8. Liens

Licensee will not permit any liens to be placed on the premises or improvements on the Premises. If a lien is filed on the Premises or on improvements on the Premises, Licensee will promptly pay the lien. If default in payment of the lien continues for 5 days after written notice from Licensor to Licensee, Licensor may, at its option, pay the lien or any portion of it without inquiry as to its validity. Any amounts paid by Licensor to remove a lien caused to be filed against the Premises or improvements on the Premises by Licensee, including expenses and interest, shall be due from Licensee to Licensor and shall be repaid to Licensor immediately on rendition of notice, together with interest at 10% per annum until repayment.

ARTICLE 9. Indemnity

Licensee agrees to indemnify and hold Licensor harmless against any and all claims, demands, damages, costs, and expenses, including reasonable attorney's fees for the defense of such claims and demands, arising from the conduct or management of Licensee's business on the Premises, or its or any third party's authorized use of the Premises, or from any breach on the part of Licensee of any conditions of this License, or from any act or negligence of Licensee, its agents, contractors, invitees, and employees, in or about the Premises, including any personal injuries sustained. In case of any action or proceeding brought against Licensor by reason of any such claim, Licensee, on notice from Licensor, agrees to defend the action or proceeding by counsel acceptable to Licensor.

ARTICLE 10. Damage or Destruction of Premises

10.01. If the Premises should be damaged or destroyed by fire, flood, or other casualty, Licensee shall give immediate written notice of the damage and, as far as known to Licensee, the cause of the damage.

10.02. If the Premises should be totally or partially destroyed by fire, flood, or other casualty, Licensor has the right to terminate this License as to all or part of the Premises with immediate effect upon notice to Licensee, and shall have no further obligation to Licensee, or repair the Premises.

ARTICLE 11. Condemnation

If the entire Premises or so much of the Premises as to render the balance unusable by Licensee shall be taken by expropriation or condemnation, sale in lieu of condemnation or in any other manner for any public or quasi-public purpose or by a public authority ("Condemnation") this License shall terminate on the date title, control, or possession to the Premises is taken by the condemning authority, whichever is earlier. In the event of any Condemnation, Licensee shall have no claim against Licensor or the award for the value of any unexpired term of

this License or otherwise.

ARTICLE 12. Default

12.01. In the event that (i) Licensee fails to pay License Fee, in accordance with the terms and conditions of this License or (ii) Licensee fails to comply with the provisions of Section 12.02. below and does not cure the failure within the cure period set forth therein, Licensors shall have the right, without notice to Licensee, (iii) to regard Licensee as in material breach of this License, (iv) to terminate this License, and (v) to enter on and take possession of the Premises and remove all persons and property without being deemed guilty of any manner of trespass. Licensee expressly acknowledges and agrees that should Licensors exercise the remedy set forth herein, in no event shall Licensors be responsible for any damage to Licensee's property sustained in connection therewith.

12.02. In the event that (i) Licensee fails to comply with any term, provision, or covenant of this License (other than the covenant to pay License Fee), (ii) Licensee fails to take possession of the Premises within 30 days after the date of this License, (iii) the License is rejected in bankruptcy or by other process of law, or (iv) Licensee deserts or vacates the Premises for a period of 30 or more days during the Term, then Licensors shall provide 7 days written notice to Licensee of Licensee's default and should Licensee fail to cure within such time period, Licensors shall have the right to terminate this License by written notice to Licensee. Upon receipt of such notice of termination, Licensee shall have 7 days to vacate the Premises and surrender the Premises to Licensors. Afterwards, Licensors shall have the right, without further notice to Licensee, to enter on and take possession of the Premises and remove all persons and property without being deemed guilty of any manner of trespass. Licensee expressly acknowledges and agrees that should Licensors exercise the remedy set forth herein, in no event shall Licensors be responsible for any damage to Licensee's property sustained in connection therewith.

12.03. A waiver by either Licensors of a breach of this License by the other party does not constitute a continuing waiver or a waiver of any subsequent breach of this License.

ARTICLE 13. Inspection by Licensors, Rules and Regulations

13.01. Licensee shall permit Licensors and Licensors's agents, representatives, and employees to enter into and on the Premises at all reasonable times for the purpose of inspection or any other purpose necessary to protect Licensors's interest in the Premises. Licensors and its agents, employees and representatives shall have the right to enter the Premises for emergency purposes at any time as Licensors may deem necessary.

13.02. Rules and Regulations. The following Rules and Regulations shall be followed:

- (a) Nothing in the nature of rubbish or personal property unsuited to the use of the area shall be placed or left in the common areas of the Premises. Licensee shall not block, prop open, or obstruct any of the entries or passages of the building or place, empty or throw away trash or material of any nature in such areas, or permit such areas to be used at any time except for ingress or egress of Licensee or Licensee's authorized invitees.
- (b) No smoking, candles or flames of any kind are allowed in the interior of the Premises.
- (c) No additional locks or bolts of any kind shall be placed upon any of the doors or windows by any Licensee, nor shall any changes be made in existing locks or the mechanism thereof. Upon departure from the Premises, all keys must be returned to Licensors and in the event of the loss of any keys, the Licensee is responsible for the cost of replacing or re-keying locks.
- (d) Licensors reserves the right to exclude from the Premises at all times any person who is not known or does not properly identify him or herself to Licensors.
- (e) Licensee may not use any part of the Premises for any illegal purpose.
- (f) Space heaters and similar heating devices are prohibited unless this prohibition is waived in writing by Licensors.
- (g) All invitees of Licensee must become (e)Residents of Próspera ZEDE promptly before accessing the Premises.
- (h) Licensee acknowledges that the License does not include use of any other facility or improvement other than the Premises, except as is absolutely necessary for use of parking and designated storage spaces within and ingress and egress to the Premises.**
- (i) Licensors reserves the right to rescind, amend, alter or waive any of the Rules and Regulations at any time in

writing, and Licensee shall be deemed to agree to the same or otherwise Licensee must exercise its termination right in Article 1 within three (3) days of notice of same.

ARTICLE 14. Assignment and Sublicense

Licensee may not sublicense, assign, encumber, or otherwise transfer this License, or any right or interest in this License or in the Premises or the improvements on the Premises, without the written consent of Licensors. In the event Licensors consent in writing to an assignment, sublicense, or other transfer of all or any of Licensee's rights under this License, the assignee or sublicensee must assume all of Licensee's obligations under this License, and Licensee shall remain liable for every obligation under this License. Licensors may assign or transfer any or all of its interests under the terms of this License.

ARTICLE 15. Environmental Matters.

15.01. For purposes of this License: "Hazardous Substances" as used herein means any hazardous or toxic substance, material, chemical, pollutant, contaminant, or waste as those terms are defined by any applicable Environmental Laws and any solid wastes, polychlorinated biphenyls, urea formaldehyde, asbestos, radioactive materials, radon, explosives, petroleum products and oil.

15.02. Licensee shall not cause or permit any Hazardous Substances to be brought upon, kept, stored or used in or about the Premises or any building on the Premises without the prior written consent of Licensors; provided, however, that the consent of Licensors shall not be required for cleaning supplies, toner for photocopying machines and other similar materials, in containers and quantities reasonably necessary for and consistent with normal and ordinary use by Licensee, at the Premises, in the routine operation or maintenance of Licensee's office equipment or in the routine janitorial service, cleaning and maintenance for the Premises.

ARTICLE 16. Holdover

Should Licensee withhold possession of or allow third parties to use and occupy the Premises after expiration or earlier termination of this License, the damages for which Licensee shall be liable to Licensors shall be liquidated at a sum equal to 150% of the fair market rental value for the Premises for a period equal to the period of such detention. Should Licensee occupy or permit the occupation by third parties of the Premises after termination of this License for any cause whatsoever, no such occupancy shall operate as a renewal of the License or any part thereof.

ARTICLE 17. Miscellaneous

17.01. Notices.

All notices required under this License must be given by electronic mail to the designated email address associated with the party's (e)Residency or otherwise by (i) certified mail or registered mail, (ii) by a nationally recognized overnight courier, or (iii) by hand delivery, in each case, addressed to the proper party, at the following addresses:

Licensee Name: Duna Condominium Association NFP Corp. Contact Person: Address: Same as Premises Email: legal@dunaresidences.com	Licensors Name: Dionysius LLC Contact Person(s): Nicholas C. Dranias, General Counsel Address: c/o St. John's Bay Development Company LLC 4301 50th Street NW, Suite 300-1154, Washington DC 20016 Email: legal@prospera.hn
--	---

Either party may change the address to which notices are to be sent by giving the other party notice of the new address in the manner provided in this section.

17.02. Parties to be bound. This License shall be binding on, and inure to the benefit of, the parties to this License and their respective heirs, executors, administrators, legal representatives, successors, and assigns when permitted

by this agreement. In the event of a rightful termination of the License by Licensor, Licensee's liability for fees, expenses, and damages, if any, under the License shall continue.

17.03. Governing Law. This License shall be construed under, and in accordance with, the Rules of Próspera ZEDE as published at <https://pzgps.hn>, either as the directly governing law or otherwise as the choice of law for this License. However, if political instability or the fulfillment of the condition subsequent detailed in Section 17.11 precludes direct enforcement of this provision as a matter of law, then the internal laws of Próspera ZEDE shall be construed as the choice of law to govern this License to the greatest extent permitted under the laws of jurisdiction in which the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE is domiciled, without giving effect to any other choice or conflict of law provision or rule. Further, in the event that the law of the Republic of Honduras outside of Próspera ZEDE is applied to this License despite and in contradiction to the foregoing provision, then every interpretive and reformative doctrine as well as constructional rule available under such law shall be applied to give maximum effect to the terms, conditions, and provisions of this License as originally intended.

17.04. Legal Construction. In case any one or more of the provisions contained in this License shall for any reason be held by a court or arbitral tribunal of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not affect any other provision of this License, and this License shall be construed as if the invalid, illegal, or unenforceable provision had never been included in this License.

17.05. Prior Agreements Superseded. This License constitutes the sole and only agreement of the parties with respect to its subject matter, and supersedes any prior understandings or written or oral agreements between the parties respecting the subject matter of this License.

17.06. Amendment. No amendment, modification, or alteration of the terms of this agreement shall be binding unless it is in writing, dated subsequent to the date of this agreement, and duly executed by the parties to this License.

17.07. Force Majeure. Neither Licensor nor Licensee shall be required to perform any term, condition, or covenant in this License so long as such performance is delayed or prevented by force majeure, which shall mean direct or indirect expropriation, acts of God, strikes, lockouts, material or labor restrictions by any governmental authority, civil riot, floods, and any other cause not reasonably within the control of Licensor or Licensee and which by the exercise of due diligence Licensor or Licensee is unable, wholly or in part, to prevent or overcome.

17.08. Counterparts. This License may be executed electronically and in counterparts with the same effect as if both parties hereto had executed the same document, and all such counterparts taken together shall constitute one and the same instrument.

17.10. Arbitration shall be the exclusive means of resolving any dispute, controversy, or claim arising out of, relating to, or involving all or any part of this License. Any arbitration commenced pursuant to this provision shall be administered by the default Arbitration Service Provider of Próspera ZEDE, Republic of Honduras, as an expedited private arbitration. The arbitration proceedings shall be commenced under and governed by the applicable rules of the arbitration administrator, which rules are deemed to be herein incorporated by reference. The arbitration shall proceed with a single member arbitral tribunal consisting of the arbitrator appointed by the arbitration administrator. The seat of arbitration shall be any of Roatan, HN, Washington, DC, Phoenix, AZ, or Houston, TX, USA, as determined by the arbitral tribunal, with the parties and their witnesses having the right to appear electronically by Skype or the equivalent. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English, or as otherwise mutually agreed. The arbitral tribunal shall render its final decision in not more than one (1) year after commencement of arbitral proceedings. Any restriction or mandate in any national law upon the appointment of an arbitrator by reason of nationality shall not apply to any arbitration hereunder commenced. The arbitral tribunal shall have full authority to grant interim measures of protection and to award damages for the failure of a party to respect the arbitral tribunal's orders to that effect. The prevailing party may seek a judgment or appropriate judicial relief from any court of competent jurisdiction to confirm an arbitral award issued pursuant to this policy as needed to secure its enforcement. If a party fails for any reason to comply with the ordinary meaning of this provision for longer than seven (7) days after being given notice of such noncompliance, the party seeking to

enforce this provision shall be entitled to recover from such noncompliant party, on each occasion of noncompliance, liquidated damages in an immediately enforceable amount equivalent to its litigation expenses incurred in seeking to enforce compliance, such as court (or arbitral tribunal) costs and reasonable attorney's fees, not as a penalty but as the agreed upon measure of monetary compensation for losses and injuries caused by such noncompliance that are otherwise difficult and costly to assess, without waiving any remedy to compel compliance whether by specific performance or otherwise. In the event that a judicial proceeding is necessary for substantive litigation unrelated to confirmation of an arbitration award, the sole fora for resolving disputes arising out of or relating to this License are the district-level courts of Washington, DC, the state courts of Arizona or Texas, or the federal courts located in the State of Texas, and all related appellate courts. The parties hereby irrevocably consent to the jurisdiction of such courts and agree to said venues.

17.11. Condition Subsequent. In the event that the legal existence of either Licensor or Licensee as an entity with legal personality and juridical characteristics, or the enforceability of this License, is denied in a final decision by any court or arbitral tribunal of competent jurisdiction, or is otherwise substantially threatened by virtue of official action by any agency, branch or political subdivision of any governmental body as determined by the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE, then, upon written or electronic notice of such determination to the Licensor and Licensee (or their last known authorized legal representatives), the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE shall be deemed granted a limited, irrevocable power of attorney, coupled with an interest, to exercise the powers, rights and obligations that are substantively equivalent and proportionate to the respective powers, rights and obligations under this License as allocated to Licensor and Licensee, respectively, and thereby authorized to take all reasonable and necessary actions respectively to organize one or more new entity(ies) with legal personality and juridical characteristics to house such rights, interests, and authorities to perform under the substantive terms and conditions of this License, and thereby be deemed respectively a successor to the original relevant party. Further, if and when the foregoing condition subsequent is fulfilled as aforesaid, the parties to this License further agree that any court or arbitral tribunal of competent jurisdiction shall be allowed and directed to reform and revise this License to contain such terms and conditions as will emulate the outcomes intended by the parties under the original terms and conditions of this License as closely as the governing law permits. However, this condition subsequent shall have no effect and shall be deemed null and void in the event that it is not fulfilled as aforesaid within twenty (20) years after the latest date of signature below.

The undersigned Licensor and Licensee execute this License as of the latest date of signature below.

LICENSOR

Dionysius LLC

Erik Pitsikalis

By: ErikPitsikalis (May 7, 2024 12:39 MDT)

Name: Erik Eduardo Pitsikalis Poujol

Title: CEO

Effective Date: May 3, 2024

LICENSEE

Duna Condominium Association NFP Corp.

By: Luke Thibodeau

Name: Luke Thibodeau

Title: CFO

Effective Date: May 3, 2024

EXHIBIT D – DESIGNATIONS AND ALLOCATED INTERESTS

Unit Designation	Contract Designation (Floor-Unit Type)	Unit Classification (classification is subject to change in accordance with applicable provisions of the Declaration, Association By-Laws and Rules)	Map Exhibit No.	Area (m2)	Licensed Area (m2) (Exhibit C)	Net Area (m2) (Excluding Licensed Area per Section 28.2.4)	Allocated Interest Residential Units = (Net Area of Unit)/(Sum of (total Net Area of Residential Units) + Commercial Units*1.33)) Commercial Units = (Net Area of Unit*1.33)/(Sum of (total Net Area of Residential Units) + Commercial Units*1.33))	Estimated Initial Monthly Assessment (USD) =(Allocated Interest * Initial Annual Budget)/12
L-01	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.1	85.14	n/a	85.14	1.390%	\$273.69
L-02	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.1	188.69	n/a	188.69	3.081%	\$606.55
L-03	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.1	12.75	n/a	12.75	0.208%	\$40.99
L-04	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.1	12.75	n/a	12.75	0.208%	\$40.99
L-05	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.1	12.75	n/a	12.75	0.208%	\$40.99
L-06	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.1	12.75	n/a	12.75	0.208%	\$40.99
P1-01	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.2	436.48	n/a	436.48	7.127%	\$1,403.08
P1-02	Ibid.	Commercial Unit – ROW	Ex.A.2	521.13	521.13	0.00	0.000%	\$0.00
P1-03	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P1-04	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P1-05	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P1-06	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P1-07	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P1-08	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P1-09	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P1-10	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P1-11	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P1-12	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.2	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P1-13	Ibid.	Commercial Unit – Motorcycle Parking Bay	Ex.A.2	38.53	n/a	38.53	0.629%	\$123.86
P2-01	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.3	440.06	n/a	440.06	7.185%	\$1,414.59
P2-02	Ibid.	Commercial Unit – ROW	Ex.A.3	519.64	519.64	0.00	0.000%	\$0.00
P2-03	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P2-04	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P2-05	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95

EXHIBIT D – DESIGNATIONS AND ALLOCATED INTERESTS

P2-06	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P2-07	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P2-08	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P2-09	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P2-10	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P2-11	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P2-12	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P2-13	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P2-14	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.3	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P2-15	Ibid.	Commercial Unit – Motorcycle Parking Bay	Ex.A.3	38.53	n/a	38.53	0.629%	\$123.86
P3-01	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.4	436.62	n/a	436.62	7.129%	\$1,403.53
P3-02	Ibid.	Commercial Unit - ROW	Ex.A.4	487.44	487.44	0.00	0.000%	\$0.00
P3-03	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P3-04	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P3-05	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P3-06	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P3-07	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P3-08	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P3-09	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P3-10	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P3-11	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-12	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-13	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-14	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-15	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-16	Ibid.	Commercial Unit - Parking	Ex.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-17	Ibid.	Commercial Unit – Motorcycle Parking Bay	Ex.A.4	38.53	n/a	38.53	0.629%	\$123.86
1-01	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.5	217.15	n/a	217.15	3.545%	\$698.04
1-02	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.5	115.77	n/a	115.77	1.890%	\$372.15
1-03	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.5	835.42	n/a	835.42	13.640%	\$2,685.49
207	2-A1	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.A1	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
208	2-A2	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.A2	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
201	2-B1	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
202	2-B2	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
203	2-C1	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
204	2-C2	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09

EXHIBIT D – DESIGNATIONS AND ALLOCATED INTERESTS

205	2-D1	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
206	2-D2	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
209	2-E1	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.E1	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
210	2-E2	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.E2	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
211	2-F1	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.F1	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
212	2-F2	Residential Unit	Ex.A.6, A.6.F2	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
307	3-A1	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.A1	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
308	3-A2	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.A2	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
301	3-B1	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
302	3-B2	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
303	3-C1	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
304	3-C2	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
305	3-D1	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
306	3-D2	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
309	3-E1	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.E1	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
310	3-E2	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.E2	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
311	3-F1	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.F1	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
312	3-F2	Residential Unit	Ex.A.7, A.7.F2	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
407	4-A1	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.A1	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
408	4-A2	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.A2	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
401	4-B1	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
402	4-B2	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42

EXHIBIT D – DESIGNATIONS AND ALLOCATED INTERESTS

403	4-C1	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
404	4-C2	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
405	4-D1	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
406	4-D2	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
409	4-E1	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.E1	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
410	4-E2	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.E2	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
411	4-F1	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.F1	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
412	4-F2	Residential Unit	Ex.A.8, A.8.F2	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
501	5-B1	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
502	5-B2	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
503	5-C1	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
504	5-C2	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
505	5-D1	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
506	5-D2	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
507	5-G1	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.G1	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
508	5-G2	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.G2	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
509	5-H1	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.H1	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
510	5-H2	Residential Unit	Ex.A.9, A.9.H2	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
601	6-B1	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
602	6-B2	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
603	6-C1	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
604	6-C2	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09

EXHIBIT D – DESIGNATIONS AND ALLOCATED INTERESTS

605	6-D1	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
606	6-D2	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
607	6-G1	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.G1	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
608	6-G2	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.G2	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
609	6-H1	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.H1	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
610	6-H2	Residential Unit	Ex.A.10, A.10.H2	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
701	7-B1	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
702	7-B2	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
703	7-C1	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
704	7-C2	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
705	7-D1	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
706	7-D2	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
707	7-G1	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.G1	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
708	7-G2	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.G2	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
709	7-H1	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.H1	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
710	7-H2	Residential Unit	Ex.A.11, A.11.H2	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
807	8-A1	Residential Unit	Ex.A.12, A.12.A1	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
808	8-A2	Residential Unit	Ex.A.12, A.12.A2	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
801	8-B1	Residential Unit	Ex.A.12, A.12.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
802	8-B2	Residential Unit	Ex.A.12, A.12.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
803	8-C1	Residential Unit	Ex.A.12, A.12.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
804	8-C2	Residential Unit	Ex.A.12, A.12.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09

EXHIBIT D – DESIGNATIONS AND ALLOCATED INTERESTS

805	8-D1	Residential Unit	Ex.A.12, A.12.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
806	8-D2	Residential Unit	Ex.A.12, A.12.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
901	9-B1	Residential Unit	Ex.A.13, A.13.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
902	9-B2	Residential Unit	Ex.A.13, A.13.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
903	9-C1	Residential Unit	Ex.A.13, A.13.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
904	9-C2	Residential Unit	Ex.A.13, A.13.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
905	9-D1	Residential Unit	Ex.A.13, A.13.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
906	9-D2	Residential Unit	Ex.A.13, A.13.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
907	9-I1	Residential Unit	Ex.A.13, A.13.I1	77.48	n/a	77.48	0.951%	\$187.27
908	9-I2	Residential Unit	Ex.A.13, A.13.I2	77.48	n/a	77.48	0.951%	\$187.27
10-01	Ibid.	Commercial Unit	Ex.A.14	348.14	348.14	0.00	0.000%	\$0.00

Common Area (General Common Elements) Designation		Description		Map Exhibit No.	Area (m2)
L-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.1	816.38
P1-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.2	87.28
P2-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.3	56.48
P3-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.4	56.48
1-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.5	49.04
2-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.6	78.94
3-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.7	78.94
4-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.8	78.94
5-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.9	79.30
6-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.10	79.30
7-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.11	79.30
8-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.12	634.97
9-CA		Common Area - All locations not unitized on floor		Ex.A.13	76.32

EXHIBIT D – DESIGNATIONS AND ALLOCATED INTERESTS

10-CA	Common Area - All locations not unitized on floor	Ex.A.14	45.26
11-CA	Common Area (Drone Landing Site and Solar Roof) - All locations not unitized on floor	Ex.A.15	189.50
n/a	Common Area Lease – Off-site Facilities, Landscaping, and/or Improvements	Ex.B	542.66

EXHIBIT E – INITIAL ANNUAL PROJECT BUDGET

Line Item	Estimated Annual Cost (USD)
Building General Manager	\$33,600.00
Insurance	\$22,500.00
Front Desk Liaison (2 – part-time)	\$19,200.00
Handyman	\$15,600.00
Security Gate	\$20,400.00
Groundskeeper/Landscaping	\$12,000.00
Cleaning Ladies (2 – part-time)	\$12,657.20
Cleaning Supplies	\$3,600.00
Cable/Internet	\$2,400.00
Electricity	\$24,000.00
Water	\$6,000.00
Pool Maintenance	\$3,600.00
Miscellaneous	\$18,000.00
Waste management	\$4,200.00
Accounting/Legal	\$3,500.00
Lease Costs	\$1.00
Contingency Reserve (for expenses in excess of budget, turn-key management contracting, Land Value Tax)	\$35,000.00
Total for Initial Year Assessment	\$236,258.20

EXHIBIT F – INITIAL ASSOCIATION BY-LAWS

By-Laws of Duna Condominium Association NFP Corp.

Article 1. Plan of Unit Ownership

Section 1.1 Purpose

These By-Laws govern the operation of Duna Condominium Association NFP Corp., a Próspera ZEDE non-profit corporation, doing business under (e)Resident No. 81675126076990 (“Association”). The Association is formed for the common benefit of the Owners to (1) promote their welfare and interests, (2) serve as the Association as established by the Declaration, and (3) exercise all Association rights and powers specified in the Declaration. The Association shall be organized as not for profit. No person receiving any Association assets, property or funds shall receive any pecuniary gain from the receipt, maintenance, or operation thereof except as otherwise specifically set forth herein. No portion of the Association assets, property or funds shall be paid as salary, compensation, or other distribution to or for the benefit of any Owner, Board Member, or officer, except upon a dissolution of the Association or as otherwise specifically set forth herein.

Section 1.2 Property Applicability

The Association property commonly known as the Duna Tower 1, St. John’s Bay, Próspera ZEDE, IB, HN (“Property”) was submitted by the Duna Condominium Declaration of which these By-Laws are an exhibit, to the provisions of articles 1.8, 2.1(b), 6.2 through 6.21 of the Próspera Land Title Law 2019, §§ 2-1-22-1-0-0-1, et seq., (the “Act”) and subject to the previously registered Declaration of Covenants, Conditions, Easements and Restrictions of the Developer and Organizer of Próspera ZEDE, pursuant to section 11.10(1)-(5) of the Amended and Restated Charter and Bylaws of Próspera ZEDE, §§1-1-36-0-0-0-1.01, et seq. as amended from time to time, dated December 15, 2022 (the “Master CCRs”) (jointly, the “Condominium Laws”). The Project includes the land, building and improvements thereon, including the Units as defined in the Declaration, all easements, rights, and appurtenances belonging thereto, and all Common Elements as defined in the Declaration. The Declarant, Building, Units and Common Elements are as described and defined in the Declaration. Any capitalized term used in these By-Laws which is not defined herein shall have the definition forth in the Declaration. In the event the usage of any term defined in the By-Laws shall conflict with its usage in the Declaration, the usage in the Declaration shall control. Further, the law promulgated by and applicable in the PZ shall be controlling, such as the Roatan Common Law Code, §§ 2-3-4-0-1-0-1001 through 2-3-4-0-5-0-5004, without regard to the conflicts of laws principles thereof, all of which are saved from repeal and guaranteed as controlling law under the mandate of Article 96 of the Constitution of the Republic of Honduras, Article 10.4 of CAFTA-DR, and Article 16.4 of the Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between Honduras and Kuwait, as well as a certain amended legal stability agreement approved by Resolutions §§5-1-130-0-0-0-1, 5-1-160-0-0-0-1, subject to the caveat that if political instability or the fulfillment of the condition subsequent detailed in Section 11.8 precludes direct enforcement of this provision as a matter of law, then the internal laws of Próspera ZEDE shall be construed as the choice of law to govern these By-Laws to the greatest extent permitted under the laws of jurisdiction in which the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE is domiciled, without giving effect to any other choice or conflict of law provision or rule. Further, in the event that the law of the Republic of Honduras outside of Próspera ZEDE is applied to these By-Laws despite and in contradiction to the foregoing provision, then every interpretive and reformative doctrine as well as

constructional rule available under such law shall be applied to give maximum effect to the terms, conditions, and provisions of these By-Laws as originally intended.

Section 1.3 Personal Applicability

All present or future Owners, Mortgagees and lessees, or their employees, guests or any other person that utilizes any portion of the Condominium or acquires any interest in any portion of the Project in any manner or for any purpose shall be subject to the provisions of the Declaration, these By-Laws, and any rules and regulations established by the Board of Directors pursuant to these By-Laws (“Rules”). A copy of the current Rules is attached hereto and made a part hereof as Schedule 1 to give notice as to the general nature of such Rules; however, the Board may amend the Rules and publish superseding rules through Board action without amending or replacing the specific text of Schedule 1 hereto attached. Each Owner is responsible for obtaining a copy of the current Rules. Acquisition or rental of a Unit or any portion thereof, if rental of a portion of a Unit is permitted, the taking of a Mortgage, or the act of occupancy or entrance upon the Project or a Unit shall signify acceptance, ratification and compliance with the Declaration, these By-Laws, and the Rules.

Article 2. Association Voting, Quorum, Proxies and Waivers

Section 2.1 Association Membership

The Association membership shall be limited to those persons as set forth in the Declaration, namely Owners and their proxies. To the extent that the Declarant retains ownership of any Unit or portion of the Condominium, the Declarant shall be regarded as an Owner (as well as Declarant) under these By-Laws. Each Owner is a “Member” of the Association.

Section 2.2 Voting

Each Owner, including any Owner that is also the Declarant, as a Member, shall be entitled to vote at Member Meetings, also called “Owner Meetings” from time to time. Except as otherwise provided in this Section, the voting weight attributable to each Owner’s vote shall be equal to that Owner’s Allocated Interest as designated in the Declaration (“Member Voting Interest”); with such votes authorizing various actions of the Association at such thresholds as hereinafter determined. For voting purposes, a Unit held jointly by more than one Person (as same is defined in the Declaration) shall be deemed to be owned by a single Owner. If more than one Person is the owner of a Unit, the record owners of such Unit shall designate the person entitled to vote the Member Voting Interest for such Unit. The designation shall be in writing, dated, executed by all record owners, and include the name and address of the designated representative, unit designation, and name and address of each person which comprises the Owner. The notice shall be filed with the Secretary. Any such notice shall be deemed valid until the earlier of revocation by a subsequent designation, or a revision in the Unit’s record ownership. As used in these By-Laws, the Member Voting Interest shall be deemed to include votes of persons actually present in person or by Proxy.

The Association in its sole discretion shall have the right to require an Owner to present evidence of such Owner’s ownership interest in his Unit prior to any vote. Any such Owner shall be provided reasonable time to obtain such proof, prior to any such vote being called. An Owner who fails or refuses to comply with this requirement shall not be permitted to vote until such requirement is fulfilled and shall not be permitted to become a Board Member. The Declarant shall be exempt from such proof of

ownership requirement. Notwithstanding the foregoing, the Association shall not be permitted to exercise its rights hereunder in an unreasonable or bad faith manner. Except for an Owner who purchased a Unit from the Declarant, each Owner shall immediately furnish to the Board a photocopy or certified copy of the recorded ownership vesting instrument, which shall remain in the Association files until such time as an intervening document is received proving conveyance or transfer to a new Owner. Notwithstanding anything the contrary set forth herein or elsewhere, an Owner shall not be deemed a Member of the Association in good standing nor shall he be entitled to vote at any meeting unless this requirement is first met. An Owner who is not in compliance of this sub-section shall not be permitted to become a Board Member.

Section 2.3 Quorum – Member Meetings

At least a simple majority of the total of all Member Voting Interests eligible to vote on the question shall constitute a quorum (“Quorum”) at any Member Meeting to permit the transaction of business, except as otherwise provided by the Condominium Laws, the Declaration, or these By-Laws. If a Quorum shall not be present or represented at any Member Meeting, the meeting shall be deemed adjourned. The written or electronically transmitted vote of any Member not otherwise present in person or by Proxy at any duly called meeting, which written vote is furnished to the Secretary at or prior to the time such meeting is called to order shall be counted in determining the presence of a Quorum (only with respect to the question upon which such written vote is cast).

Section 2.4 Vote Required to Transact Business

When a Quorum is present at any meeting, the vote of a majority of the Member Voting Interests eligible to vote on the question (unless some other percentage vote or other type of vote is required as specifically set forth in the Declaration or these By-Laws) shall decide any question validly brought before such meeting and such vote shall be binding upon all Owners, unless otherwise provided by applicable law, the Master CCRs, the Declaration or these By-Laws. In the event of a conflict, it shall be resolved as follows: the applicable law shall control over the Master CCRs, which shall control over the Declaration, which shall control over these By-laws, which shall control over the Rules.

Section 2.5 Voting, Proxies and Consent

At any Member Meeting, any Owner entitled to vote may do so in person or by Proxy. The person exercising such Proxy need not be an Owner. In addition, any Owner or Proxy entitled to vote at any meeting may appear and vote via telecommunications equipment or electronic means, and the appearance of any person in such manner shall be counted in determining the presence of a Quorum. A Proxy shall be validly appointed in a dated writing executed by the Owner filed with the Secretary prior to the meeting at which it is to be used (“Proxy”). The Secretary shall make a notation in the meeting minutes of all Proxies. The Secretary shall bring all such Proxies to each meeting where Owners shall be entitled to vote. Each such Proxy shall be made available for reasonable inspection by the Association officers and any Owner attending such meeting who is also qualified to vote at such meeting. An Owner may revoke a Proxy only by actual written notice of revocation to the person presiding over any duly called meeting. A Proxy shall be void if not dated or is revocable without notice.

No vote shall be cast for any Unit owned by the Association. The total of the Member Voting Interests with respect to any Association owned Units shall not be counted as part of the total of all Unit Member

Voting Interests. The meeting and Owner vote may be dispensed with if all Owners entitled to vote shall consent in writing to such action being taken.

Section 2.6 Meeting Place

Meetings shall be held at a suitable location convenient to the Owners, as designated by the Board, including online or virtually provided that all participants can be identified.

Section 2.7 Annual and Special Meetings

The first annual meeting (“First Annual Meeting”) shall be called by the initial board and should occur no later than one year after the closing of the first Unit to a party other than Declarant or the Association (“First Closing”). Each annual meeting (“Annual Meeting”) shall be held on or about the anniversary of the First Annual Meeting. Any such Annual Meeting shall take place no later than six months after the end of the Association’s fiscal year. At each Annual Meeting, the Owners will elect a Board of Directors (“Board”) and shall transact all such other business presented at such Annual Meeting. It shall be the duty of the President to call a special Owner’s meeting as directed by the Board or upon the presentation to the Secretary of a petition of Owners representing a majority of the total of Member Voting Interests.

Section 2.8 Notice of Meetings

It shall be the Secretary’s duty to provide notice of meeting to each Owner or party entitled to vote at such meeting. Each such notice shall be in accordance with these By-Laws and shall state the purpose, time, and place of any such meeting. Notice shall be sent at least 10 but not more than 30 days prior to such meeting, unless such notice shall be deemed impracticable due to the nature of any such special meeting, in which case the President in his sole discretion shall determine the amount of reasonable notice possible.

Section 2.9 Order of Business

The following shall be the order of business at any meeting:

- (a) Roll call
- (b) Proof of notice of meeting or notice waiver
- (c) Reading of preceding meeting minutes
- (d) Officer reports
- (e) Board reports
- (f) Committee reports
- (g) Board coordination of Committee decisions or resolution of Committee disputes
- (h) Election of inspectors of election (in the event of an election)
- (i) Election (or removal) of board members (each a “Board Member,” collectively, the “Board Members”) (in the event of an election or absence)
- (j) Appointment (or removal) of representatives to Board Committees
- (k) Unfinished business
- (l) New business

Section 2.10 Adjourned Meetings

If any Association meeting cannot be convened due to a lack of Quorum, or if the meeting business cannot be concluded for any other reason, a majority of Owners present (in person or by Proxy) may adjourn the meeting from time to time for a period not to exceed seven days, until a Quorum is obtained or until a conclusion is reached. At any such adjourned meeting, any business which might have been transacted at the original duly called meeting may be transacted without further notice. If a Quorum is not obtained or a conclusion is not reached in such seven days' time, the President or Chair shall call a special meeting pursuant to the terms of these By-Laws to transact such business.

Article 3. Board of Directors

Section 3.1 Number and Term

The Board shall consist of not less than three nor more than nine members. The first Board shall be appointed by the Declarant. Except as otherwise provided herein, all subsequent Board Members shall be elected at the Annual Meeting and must be an Owner or Declarant representative. Each Board Member shall serve for a term of one year and until their successors are chosen and qualify in their stead. Notwithstanding the foregoing, the Declarant shall have the right to designate a Board majority until the termination of the Marketing Period ("Triggering Event"). The Declarant will relinquish Board control at a meeting of Owners called within 30 days following the Triggering Event.

(a) The Board may establish one or more other committees, including an Advisory Committee, consisting of not less than 1 person and no more than 5 persons, which shall be comprised of Owners. A Transition Advisory Committee shall be established prior to the Triggering Event in order to meet with the Board to facilitate the transition board control after the Marketing Period. The Transition Advisory Committee will be dissolved without any further action upon the election of a majority of non-Declarant Board Members.

(b) The Board may adopt resolutions clarifying the authorities delegated to each Board Committee and/or removing Committee Members provided that such resolutions must be promulgated with the approval of at least two-thirds of the whole number of Board Members in the case of resolutions clarifying the authority or removing any member of a Committee having jurisdiction over Commercial Units if a majority of members of the respectively affected committee objects.

(c) In exercising its coordination and final dispute resolution authority, the Board must act through resolutions promulgated with the approval of at least two-thirds of the whole number of Board Members; if such Board approval cannot be attained, the expedited private binding arbitration dispute resolution process contemplated in Section 11.7 of these By-Laws shall be utilized to resolve the coordination question or dispute, with the Board and respective committee members participating.

Section 3.2 Vacancy and Replacement

Except as otherwise provided herein, if any Board Member seat becomes vacant due to death, resignation, retirement, disqualification, removal from office or otherwise, a majority of remaining Board Members, though less than a Quorum, at a special meeting, shall choose a successor or successors, who shall hold office for the respective unexpired term. Notwithstanding the foregoing, the Declarant shall at all times have the right to choose a successor for any Board Member appointed or designated by Declarant.

Section 3.3 Removal

Except for a Board Member designated by the Declarant, a Board Member may be removed from office with or without cause by a vote of Owners representing at least a simple majority of the total of Member Voting Interests. A Board Member designated by Declarant may only be removed by the Declarant and only the Declarant shall the exclusive right to designate replacement. Any Board Member whose removal has been proposed by the Owners shall be given an opportunity to be heard at the meeting at which his proposed removal is to be acted upon. If a Board Member ceases to be an Owner or mortgagee or representative thereof, he shall be deemed to have resigned effective as of the date such interest ceased, and in such case, the Board Member's removal shall be exempt from the hearing requirement.

Section 3.4 First Board

The first Board shall consist of Erick A. Brimen, Dan Frazee, and Luke Thibodeau, who are Declarant representatives.

Section 3.5 Powers

(a) The Board shall have the power to do all things necessary to manage the Association business, subject to the Declaration, including, without limitation, the power to:

1. Establish the Association budget representing the sums necessary and adequate for continued operation ("Budget") at least annually and provide a copy thereof to the Owners and their mortgagees upon request. The Board shall also have the right to determine and maintain an adequate reserve fund for periodic Common Element replacement, repair, and maintenance, which shall be funded by regular payments in intervals determined by the Board in its sole discretion. If the Board shall establish such a reserve fund, it shall be equal to a minimum of 10% of the annual budget. The establishment of any such reserve fund shall not limit the Board's right to impose any Common Expense, Special Assessment, or other charge;
2. Determine and levy monthly assessments, payable in advance, to cover the Association common expenses cost as set forth in the Budget ("Common Expense"). Notwithstanding anything stated elsewhere in this Declaration or the By-Laws, each calendar year, and prior to the first assessment for that Calendar year, the Budget shall be increased without requiring Owner ratification by a percentage that is equal to the percentage increase in the Honduran Consumer Price Index over the previous calendar year, if determinable from reliable and publicly available sources, unless a majority of the Board votes against such increase. The Common Expenses shall be assessed as a single sum against all Units and prorated against each of said Units according to its respective Allocated Interest ("Common Expenses"). This assessment proration shall remain constant regardless of the Common Elements restricted to the use of the Unit occupant. The Board may increase the Common Expenses or vote any Special Assessment in excess of that amount, if required to meet any additional necessary or desired expense in the Budget year, but said increases can only be assessed specially among the Units pro rata according to each Unit's respective Allocated Interests ("Special Assessments"). Notwithstanding the foregoing, if pursuant to the terms of these By-Laws or the Declaration, the Declarant is not required to pay any Special Assessment imposed by the Board, the remaining Owners shall be assessed as a single sum against their respective Units and the Special Assessment prorated against each of said Units according to their respective Allocated Interest, as if such remaining Owners' interests equaled 100% of the total Allocated Interests of the Building;

3. Collect, use, and expend the Common Expenses;
4. Repair, restore or alter any portion of the Project after damage or destruction by fire or other casualty or as a result of condemnation or eminent domain proceedings within the limitations of the Declaration or these By-Laws;
5. Enter into and upon the Units when reasonably necessary in connection with the maintenance, care, or preservation of the Building;
6. Open and maintain bank accounts, including at least one operating account on behalf of the Association and designate the signatories to such bank accounts from time to time;
7. Insure the Common Elements and Units (including Association-owned Units) and any personal property owned and maintained by the Association within the Association on behalf of all Owners, and settle insurance claims regarding the Common Elements, Units and Association owned personal property maintained within the Association, all in accordance and within the limitations of the Declaration and these By-Laws;
8. Make, amend, or rescind rules regarding the Project ("Rules") and provide copies of any such Rules to each Owner not less than five days prior to the effective date of any such Rules;
9. Take all necessary steps, including without limitation, fines, removal of any non-compliant vehicle, litigation, liens, and foreclosure to enforce the Rules, collect Common Expenses and any Special Assessment and any other sums due to the Association including interest, costs, fines, litigation expenses and reasonable legal fees;
10. To contract for, employ and terminate employees, firms, corporations, agents, and independent contractors to perform any duties consistent with the execution of the Board's responsibilities set forth in the Declaration or these By-Laws.
11. Purchase supplies and equipment, negotiate, enter into or terminate contracts, designate representatives for the purpose of executing contracts and generally have the powers of a manager in connection with the matters herein set forth;
12. Exercise or waive a right of first refusal to purchase Units including without limitation any abandoned or foreclosed Unit, on behalf of all Owners and to take any and all necessary steps to repair or renovate any acquired Unit, and to vote as Owner, offer such Unit for sale or lease or take any other steps regarding such Unit as shall be deemed proper by the Board;
13. Employ a managing agent to perform the Board duties. Any such contract entered into by Declarant shall not exceed a three-year contract term and must contain a provision permitting the termination of the contract upon 60 days' written notice. Notwithstanding the foregoing and despite any such delegation, the Board shall remain obligated to perform the duties and obligations which are its responsibility pursuant to the Articles, Declaration, or these By-Laws;
14. Make additions, alterations, or improvements to the Common Elements, and when required by applicable law, present the Owners the assignment of Common Expenses or the placement of a lien on the Common Elements. Consent to the making of Common Element capital repairs or assessment of any Common Expenses required to comply with applicable law, or a work order of an insurance carrier;

provided further that prior to the Trigger Event or any other time during which the Declarant controls the Board, the Board may not withhold such consent.

15. Borrow money on the Association's behalf when required (1) in order to purchase a Unit at foreclosure, (2) pursuant to the exercise of a right of first refusal or first offer, (3) for Common Expenses, and (4) in connection with the operation, care, upkeep and maintenance of the Common Elements; provided however that if required by law, the consent of Owners representing at least a simple majority of the total Member Voting Interest obtained at a duly called meeting held for such purpose shall be required for the borrowing of any sum (except sums required to comply with applicable law or a work order of an insurance carrier) in excess of \$100,000.00 USD, or equivalent value in lempira or Qualifying Cryptocurrency. Except as required by law, the consent of the Owners shall not be required to make any unsecured borrowing for the Association's benefit, or to borrow funds by a lien on the Common Expense payments;

16. Request a reduction of the Association's taxable assessed valuation on behalf of all Owners;

17. Designate one or more committees, each of such committees to consist of at least one Board Member (but which may also include non-Board Member Owners) to advise the Board in the Association management (each, a "Committee," collectively, the "Committees"). Committees shall keep regular minutes of their proceedings and shall report the same to the Board as requested;

18. To acquire, maintain, repair, alter, improve, purchase, operate, manage, sell, convey, assign, mortgage, transfer, grant easements or lease any property (real or personal) on behalf of the Association pursuant to the Declaration or the terms of these By-Laws;

19. To administer and enforce the covenants, conditions, restrictions, easements, uses, limitations, obligations, and all other provisions set forth in the Declaration, the Articles, and these By-Laws;

20. To establish from time to time and enforce compliance with Rules necessary for the operation, use and occupancy of the Project which shall comply with all applicable laws and which shall not be created or enforced in any discriminatory manner otherwise prohibited by law. A copy of such Rules shall be delivered or mailed to each Owner promptly upon the adoption or amendment thereof; and

21. To suspend an Owner's voting rights for failure to comply with the Declaration, these By-Laws, or the Rules.

(b) The Association may not by any act or omission abandon, partition, subdivide, sell, transfer, or otherwise encumber any portion of the Common Elements, except with respect to any license, lease or other rental agreement having a term of five (5) years or less, without the affirmative vote of Owners holding at least two-thirds of the Member Voting Interests and at least two-thirds of the First Mortgagees. The Association may grant easements for public utilities and other public purposes consistent with the provisions of the Declaration and these By-Laws.

Section 3.6 Compensation

Board Members and officers shall receive no compensation for their services in such capacity. Notwithstanding anything to the contrary in these By-Laws, a member, manager, director, or officer may be paid reasonable compensation for actions performed in the course of his or her duties as an Association employee or agent. Such members, managers, directors, or officers may from time to time be reimbursed for actual and reasonable expenses incurred in connection with the administration of the

Association's affairs. The Board shall have the right to require such person provide proof of such actual and reasonable expenses prior to any such reimbursement. Notwithstanding the foregoing, a Board Member or officer who is appointed by the Declarant may be compensated for their service in the capacity of Board Member or officer if such compensation is paid in the course of the person's regular employment as an employee of Declarant.

Section 3.7 Meetings and Consent

Each Board shall meet as soon as possible following adjournment of the meeting at which they were elected. The Board shall establish annually in advance the dates, places, and times of regularly scheduled Board meetings ("Regular Meetings"). Regular Meetings may be held without notice at the Board's discretion if all Board Members entitled to vote shall consent in writing to such action being taken. Special meetings of the Board may be called by the President or upon the written request of two Board Members to the Secretary or President. The Board meeting and vote may be dispensed with if all Board Members entitled to vote shall consent in writing to such action being taken. Any action taken through this process shall have the same effect as if taken at any duly called meeting.

Section 3.8 Quorum – Board Meetings

At all Board meetings, a majority of the Board Members shall be necessary and sufficient to constitute a quorum to transact business, and an act of the majority of all Board Members present at any meeting at which there is a quorum shall be the act of the Board, except as higher thresholds may otherwise specifically be provided by applicable law, the Declaration, or these By-Laws. In the event a quorum shall not be present or represented at any Board Member meeting, the meeting shall be deemed adjourned.

Section 3.9 Meeting Notice

It shall be the duty of the Secretary to provide notice, in accordance with these By-Laws, of each meeting stating the purpose, time and place thereof to each Board member at least 10 but not more than 30 days prior to such meeting, unless such notice shall be deemed impracticable due to the nature of such special meeting, in which case the President shall determine the amount of reasonable notice. Notice shall be by the same means as under the Declaration.

Section 3.10 Annual Statement

The Board shall cause full and clear Association financial statements, including a balance sheet and profit and loss statement, to be prepared and verified by an independent public accountant as well as a statement regarding any taxable income attributable to the Owners ("Financial Statements"). The fiscal year of the Association shall be the calendar year. The Financial Statements shall be prepared at least annually, or upon a demand by the Owners at a special meeting and delivered to the Owners, their Mortgagees and as otherwise required by applicable law, no later than four months following the end of the Association's fiscal year or the date of the special meeting.

Section 3.11 Declarant, Board and Owner Liability

Any Association contract, agreement or commitment shall state that it is made by the Board as agent for the Association and that neither the Declarant nor any Board Member or Owner shall be personally liable for such contract, agreement, or commitment except as expressly set forth in the Declaration or these By-Laws. The Association shall indemnify the Declarant and Board Members against and from

any liabilities or claims arising from acts taken in accordance with his duties except as otherwise set forth herein. The Declarant, Board and its individual Board Members shall have no liability to any Owner with respect to the Association management except (1) with respect to any proceeding by or on behalf of the Association or its Members which alleges a breach of fiduciary duty by such person seeking indemnification, whether such action was in the capacity of a Board Member or otherwise, and such person is adjudged to have engaged in such breach, (2) where such person shall be adjudged guilty of acts of gross negligence or willful misconduct in the performance of his duties, or (3) in the case of a criminal action, such person is adjudged to have had no reasonable cause to believe his actions were lawful. The termination of any action by judgment, order, settlement, or conviction or upon a plea of nolo contendere or its equivalent is not of itself determinative that the individual has not met the standard of indemnifiable conduct.

Notwithstanding the foregoing, the Board shall have the right in its sole discretion to impose, as a condition of indemnification hereunder such reasonable requirements and conditions as the Board may determine to be appropriate, including without limitation any or all of the following: (1) any counsel representing the party seeking indemnity shall be counsel mutually agreeable to the Board and the Member seeking indemnity; (2) the Association shall have the right, at its option, to assume and control the defense or settlement of any claim or proceeding made, initiated or threatened against the Member seeking indemnity; and (3) the Association shall be subrogated, to the extent of any payments made by way of indemnification to all of the indemnified person's right of recovery and the Member seeking indemnity shall execute all writings and do everything necessary to assure such rights of subrogation to the Association. The right of each Board Member to indemnification shall be in addition to any other rights they have, which shall not be deemed waived by this provision.

Such indemnification shall include all such sums reasonably and actually incurred by any indemnitee for attorneys' fees, judgments, fines, and settlement amounts, incurred because of such person being made a party because of his actions as a board member, to any threatened, pending or contemplated action, suit or proceeding, whether civil, criminal or administrative. If any indemnitee shall seek reimbursement or indemnification pursuant to these By-Laws for any settlement amount, such indemnitee shall only be reimbursed if the Board approves such settlement and reimbursement as set forth in these By-Laws. An indemnitee requesting reimbursement or indemnification shall not participate in any discussion or vote regarding the same. The Board shall have the right in its sole discretion to request an opinion of independent counsel regarding a determination of the Association's best interest. The Board shall notify all Owners of any indemnification or reimbursement payment no less than 10 days prior to the release of such payment.

Section 3.12 Consent to Amendment

The provisions of this Article 3 of these By-Laws may not be amended without the prior written consent of the Declarant regarding Declarant's respective right herein.

Article 4. Officers

Section 4.1 Election of Officers

The Board officers shall be chosen by the Board at its first meeting and at any meeting of the Board thereafter at the Board's sole discretion. The Board officers shall be a President, Secretary and Treasurer. The President must be a Board Member and either a Declarant representative, an Owner, the

spouse of an Owner or an Owner representative, where permitted pursuant to these By-Laws. The Board may also choose such other officers as in its judgment are necessary. The Officers may be the same person.

Section 4.2 Term

The officers shall hold office until their successors are duly chosen and qualify in their stead. Any Board elected or appointed officer may be removed with or without cause, at any time, by the affirmative vote of a majority of the whole Board. Officer vacancies shall be filled by the Board.

Section 4.3 Officer's Duties

The President shall be the Association chief executive officer and shall have all the powers and duties usually vested in the office of the President of a corporate entity under the Rules of Próspera ZEDE. The President shall preside at all Association and Board meetings. The Secretary shall keep such information open to inspection by Owner's and others lawfully (or as otherwise provided in these By-Laws) entitled to inspect same upon reasonable notice at reasonable times during normal business hours. The Secretary shall attend all Board and Member Meetings and record and maintain all votes and the minutes of all proceedings, provide notice of all meetings as provided in these By-laws and perform all duties as required by the Board and the President. The Treasurer shall perform all tasks as directed by the Board and properly handle and account for all financial transactions of the Association including maintaining detailed financial records and books of account of the Association and a separate account for each Unit which, among other things, shall contain the amount of each assessment of respective Unit Common Expenses together with the due date, the amounts paid thereon and the balance remaining unpaid.

Section 4.4 Association Documents

(a) Execution of Instruments. Any person or person designated as an authorized signatory by a duly approved Board resolution may execute any agreement, contract, commitment, deed, lease, note or other instrument on behalf of the Association.

(b) Any Board officer with access to the Association books and records may prepare, execute, certify, or provide a statement of unpaid Common Expenses to a requesting Owner or Mortgagee. The Association may charge a reasonable fee for the preparation and/or delivery of any such requested statement.

Article 5. Notices and Waivers

Section 5.1 Notices and Waivers

Whenever, under the provisions of the Declaration or these By-Laws, notice is required to be given by or to the Board, any Board Member or Owner, such written notice shall be sufficient if sent by the means permitted for any person under the Declaration. Notice required under these By-Laws will be deemed waived when done so in writing or by attendance at any meeting for which notice was required.

Article 6. Project Operation

Section 6.1 Common Expense and Special Assessment Payment

(a) Each Owner shall promptly pay his respective Common Expenses and Special Assessments when same becomes due. The Owner shall not be entitled to any notice beyond the assessment notice. In the event any Common Expense and/or Special Assessment shall not be paid when due, the Board may in its sole discretion (in each instance) (1) impose any administrative fee, late charge and/or interest on

unpaid Common Expenses or Special Assessment to the maximum amount permitted by applicable law; (2) place a lien on a Unit and foreclosure such lien in the event the Common Expense or Special Assessment, as the case may be, shall not be paid within 15 days of its due date; and (3) provide notice to any Unit tenant to make all rental payments to the Board until all unpaid amounts are satisfied, where permitted by law. The waiver by the Board of exercising any or all of these enumerated rights in any instance shall not be deemed a waiver of such rights with respect to any other instance, whether such right arose prior to, contemporaneously with or in the future of such waived right.

No Owner shall be liable for any Common Expense or Special Assessment which accrues against his Unit subsequent to a sale, transfer, or other conveyance by him of his Unit in accordance with these By-Laws and the Declaration. A Unit purchaser (other than a First Mortgagee) purchasing for his own account pursuant to a foreclosure sale, which bid has not been assigned and subject to applicable Declaration provisions shall be liable for the payment of all outstanding Common Expenses and Special Assessments assessed against the Unit and unpaid at the time of closing.

(b) In the event payments of Common Expenses or Special Assessments shall exceed the amount necessary to meet the annual budgeted expenses or work to be completed under the Special Assessment the Board shall place such excess in the Association's reserve account ("Reserves") at the end of the fiscal year in which such excess monies shall have been paid. The deposit of any such excess funds shall not relieve any Owner of such Owner's unpaid portion of such Common Expenses or Special Assessments. The excess assessments deposited (or owed) shall not be expended from Reserves without the affirmative vote of at least 66 2/3% of the Allocated Interests.

Section 6.2 Statement of Unpaid Charges

Upon the written request of any Owner or his Mortgagee, the Board shall promptly furnish such Owner or Mortgagee with a written statement of all unpaid Common Expenses or Special Assessments imposed against such Unit.

Section 6.3 Utility Liability

The Owner shall be liable for the expense of all Unit utilities. The cost of utilities for the General Common Elements shall be a Common Expense.

Section 6.4 Unit and Common Element Repairs and Access

(a) Unit repairs. Except as otherwise provided in these By-Laws, all Unit maintenance, repairs, and replacements ("Repairs"), and maintenance, repairs, and replacements to the doors (except painting the exterior side of a Unit entrance door), windows (except exterior side window painting), electrical, plumbing, heating fixtures and air conditioning units within the Unit or belonging to the Unit Owner shall be made at the Owner's effort and expense.

(b) Common Element repairs. All General Common Element Repairs shall be made by the Board and assessed as a Common Expense subject to this Declaration. The Limited Common Elements Repairs shall be at the sole expense of the following persons under the following circumstances: (1) the Association if the Limited Common Element Repairs involve structural or extraordinary Repairs (including without limitation the repair of water intrusion); or (2) the Owner having direct and exclusive access to a Limited Common Element at his sole cost and expense if involving nonstructural repairs. Notwithstanding the foregoing, Repairs (of either a structural or non-structural nature) of the outdoor

Limited Common Element balconies and terraces and painting and decorating of the front door exteriors and window exteriors shall be performed by the Association and charged to Owners as a Common Expense. The Board will have the right to establish Rules regulating contractor approval and Limited Common Element Repair standards. All Repairs shall utilize new materials and the work shall be performed in a good and workmanlike manner customary in the jurisdiction at the time the work is performed and shall conform to existing materials, style, and color.

(c) Repair Access. The Board and its agents, employees and contractors shall have a right of access to each Unit and the Common Elements to conduct or inspect Repairs or auditing the Association to assess areas in need of Repairs. Entry requests shall be made in advance at a time reasonably convenient to the Owner unless in the Board's sole discretion immediate action is necessary for the preservation, health or safety of the Association or its occupants, guests, and invitees. Such right shall be exercised in such a manner as will not unreasonably interfere with the occupant's normal use for residential purposes.

(d) Personal Property Repairs. The Association or the Declarant shall have no duty to Repair, nor any liability for damage or destruction to any personal property located within a unit no matter what the cause or the damage or destruction.

(e) Damage by Action. Notwithstanding any other provision in this Article, each Owner shall be responsible for all damage to any other Units or Common Elements as a result of their willful or negligent actions, including the expense of any Repair as a result of same.

Section 6.5 General Unit Use and Occupancy Restrictions

(a) Each Residential Unit shall be used and occupied in accordance with customary residential uses with such ancillary commercial uses as are consistent with the character of such customary residential uses being quietly enjoyed throughout the Building. The Board by resolution approved by two-thirds of Board members may clarify the nature of such permitted uses and occupancies, but in no event shall the permitted uses and occupancies attributable to any Residential Unit materially exceed the Use Rights and Occupancy Rights appurtenant to the Voxels contained by such Units, as were retained by Declarant under the Master CCRs.

(b) Each Commercial Unit shall be used and occupied in accordance with such customary commercial uses as are consistent with each Residential Unit Owner's right to quiet enjoyment of the residential uses associated with each Residential Unit. The Board by resolution approved by two-thirds of Board members may clarify the nature of such permitted uses and occupancies, but in no event shall the permitted uses and occupancies attributable to any Commercial Unit materially exceed the Use Rights and Occupancy Rights appurtenant to the Voxels contained by such Units, as were retained by Declarant under the Master CCRs.

(c) The use and occupancy of any Unit must conform to the terms and conditions of the Condominium Laws. Any violation of the Condominium Laws shall be complied with by and at the sole expense of the Owner or Board, whichever shall have the compliance obligation by law.

(d) Subsections (a), (b), (c), and (d) of this Section 6.5 may not be amended, modified, or deleted except by approval of the Board and Members casting at least eighty percent (80%) of Member Voting Interests.

(e) Any Rule may be made, amended, or rescinded either by the Board at a Regular Meeting or by a vote of Owners representing at least two-thirds of the total Member Voting Interests at a duly called Special or Annual Meeting. The initial Rules are attached hereto as Schedule 1 for the purpose of distribution but not for recording as part of the Declaration and By-Laws.

(f) An Owner may not raise, or breed animals or keep livestock, or poultry of any kind on the premises of the Condominium. No animal may cause or create offensive or obnoxious noises, odors, or unsanitary conditions. No animal may be permitted to run loose at any time upon the Common Elements and any animal shall at all times be attended by a responsible person. No savage or dangerous animal shall be kept or allowed onto the premises at any time, whether or not the Association has given its permission therefor. All animals within the Common Elements must be controlled by a leash which extends no greater than six feet in length and any waste products eliminated by such animal shall be promptly and efficiently cleaned up by the person accompanying such animal and deposited in an appropriate sanitary receptacle. No animal shall be allowed to interfere with any occupant's reasonable and permitted use and enjoyment of the Project. The Association may charge all pet owners an additional, reasonable assessment to be paid to the association within 10 days of notification of such assessment, if the Association determines such assessment is necessary to defray the additional Association maintenance costs due to the accommodation of animals within the Building. The Board may establish reasonable rules and regulations regarding the weight, number, and registration of pets.

The Association shall have the right to require that the owner register any animal with the Board prior to such animal occupying any portion of the Project. All animals must be registered with Association management within one week of taking up residence. Registration(s) may include a current picture of the Owner and animal(s), as well as proof of required licenses and vaccinations as described above. This procedure is for the protection of both Owners and animals. Registrations, particularly current pictures, will be updated as appropriate or as periodically required by Management. All animals must have all legally required licenses and vaccinations and meet all other regulatory requirements. The animal's owner shall provide proof of compliance with such licensing and vaccination requirements prior to the animal being permitted to enter the Building. The animal owner shall thereafter have the ongoing obligation to maintain and obtain any updated vaccination or licensing as required by applicable statute or regulation and to provide proof of same to the Board. Certified "service" or "assistance" animals must comply with all licensing, vaccination, behavior and conduct requirements. The owner of such "service," "assistance" or "support" animal shall be subject to all Board notification and proof requirements of these By-Laws. Any person who causes an animal to be brought or kept in the Condominium shall indemnify and hold harmless the Association and all other Owners for any damages, loss or liability which might accrue to the Association or such other Owners, as the case may be, because of the presence of such animal in the Condominium, regardless of whether the animal's presence is permitted. The Association may, without a hearing and without liability to the owner thereof, remove or cause to be removed any animal from the Condominium which it determines to be in violation of these restrictions.

(g) No trash, refuse, garbage, or rubbish of any kind shall be kept outside of any Unit, except in an enclosed wildlife-proof trash bin. The location of such trash bin shall be subject to the approval of the Board. All trash bins and sanitary containers shall be kept in a reasonably clean and sanitary condition and in good working order. All sanitary containers shall be secured in a trash bin, except as necessary to

allow for trash collection. The Board shall contract with a trash disposal company for trash pick-up within the Condominium. There shall be only one trash disposal company at any point and time collecting trash from within the Condominium, except that the Board may contract with a separate company for the collection and disposal of recycling. NO OPEN BURNING OF BRUSH, LEAVES, GRASS AND/OR TRASH SHALL BE PERMITTED.

Section 6.6 Board Additions, Alterations, or Improvements

In the event any Board repair, addition, alteration, modification, renovation, or other improvement (“Improvements”) require the placement of a lien on the Common Elements the making of such Improvements shall be approved by at least a simple majority of the total Member Voting Interest.

Section 6.7 Owner’s Improvements

(a) An Owner may make interior, non-structural Unit alterations that do not affect the Condominium utility systems or any other Unit’s valuation without prior written Board consent. The Board may, however, establish regulations governing access, insurance, and other matters relating to the performance of work within a Unit. No other Unit installations or alterations are permitted without prior written Board consent as described in this subsection. Notwithstanding the foregoing, the Declarant shall not be required to obtain Board consent for such alterations with respect to any Declarant owned Unit. Any consent, if granted, shall provide that such alteration shall be at the Owner’s sole cost and expense, that work shall be done in accordance with the Master CCRs, all governmental or quasi-governmental laws, rules, regulations, codes and ordinances, in compliance with current fire and building code standards required by the Declarant’s regulatory election, and that all work shall be performed by reputable contractors with adequate liability, property damage and worker’s compensation insurance (certificates for which shall be delivered to the Board prior to the commencement of construction). All Repairs shall utilize new materials and the work shall be performed in a good and workmanlike manner customary in the jurisdiction at the time the work is performed. Any alterations shall be maintained in their entirety by said Owner (who shall also be responsible for any repairs, including structural repairs, to such alteration under all circumstances, and to the Unit and any Common Elements where such repairs become necessary due to additional stresses caused by the structural alteration or due to improper design or construction of the structural alteration). Such approval shall further provide that the Owner shall reimburse the Board for any out-of-pocket expenses incurred by the Board in connection with the granting of such approval and in connection with any services provided to such alteration. The Owner shall sign an alteration agreement to the effect of the foregoing and incorporating such other terms as the Association may require.

(b) The Board shall have the sole right, but not the obligation, to make and/or execute an application to any governmental authority for a permit to make an Improvement in or to any Unit. The Board shall not incur any liability to any contractor, subcontractor, materialman, architect or engineer or to any person having any claim for injury to person or damage to property arising therefrom caused such installation, permit or improvement or as a result of the making or executing of any such application.

(c) The Declarant shall have the right, without the requirement to obtain consent of any other person or entity, to make Improvements to its Unit whether or not such alterations are structural or nonstructural, ordinary or extraordinary, so long as they do not materially adversely affect the Building structure or utility systems. The Association hereby appoints the Declarant as its attorney in fact,

coupled with an interest, to execute such documents on the Association's behalf which may be required to obtain any necessary regulatory compliance to make or complete an Improvement, and grants to the Declarant an easement of access, ingress, and egress to make any such Improvement. This subsection may not be amended without the Declarant's prior written consent, for so long as Declarant owns any Unit.

(d) With regard to any work resulting in any Unit subdivision or combination, the Declarant shall have the right to make and file any Declaration amendment required by and pursuant to applicable law. In no event shall the subdivision of a Unit and its Allocated Interest result in a greater percentage of Allocated Interest for the total to the new Unit than existed for the original Unit.

(e) The Board shall execute any governmentally required application or other document in connection with any Declarant Improvement; provided however that any expense or liability incurred because of the application or such other document shall be the sole expense or liability of the Declarant.

(f) No Owner may repair, maintain, alter, improve, or enclose any portion of the Common Elements without the Board's prior written consent.

Article 7. Insurance

Section 7.1 Insurance obtained and maintained by the Board

The Board shall obtain and maintain, if possible, at commercially reasonable rates, the following insurance: fire insurance with extended coverage, water damage, vandalism, and malicious mischief endorsements. Such policy shall cover the Building except furniture, furnishings, fixtures, appliances, and other Owner personal property ("Owner's Personalty"), together with all heating, air conditioning and other service machinery, contained therein to the point where same joins the Unit. The insurance shall cover the interests of the Association's, the Board all Owners and their Mortgagees as their respective interests appear, and in an amount equal to the full replacement value of the Building.

All policies of physical damage insurance shall contain waivers of subrogation and an insurer pro rata liability reduction as a result of any insurance carried by Owners or of the invalidity arising from any acts of the insured or any Owners, and shall provide that such policies may not be cancelled or substantially modified without at least 15 days' prior written notice to all insureds, including all Unit Mortgagees. The Board shall obtain an appraisal from a fire insurance company or otherwise of the full replacement value of the Building, including all the Common Elements for determining the amount of fire insurance required prior to obtaining any policy of fire insurance or any renewal thereof.

The Board shall also be required to obtain and maintain, to the extent obtainable, public liability insurance in such limits as the Board may determine from time to time, covering each Board Member, the managing agent, and each Owner. Such public liability coverage shall also cover cross liability claims of one insured against another. Until the first meeting of the Board such public liability insurance shall be in a single limit of \$1,000,000.00 USD covering all bodily injury or property damage claims arising out of one incident. Such public liability insurance shall commence as soon as practicable.

Owners shall not be prohibited from carrying other insurance for their own benefit provided that such policies contain waivers of subrogation and further provided that the liability of the carriers issuing insurance procured by the Board shall not be affected or diminished by reason of any such additional insurance carried by any Owner.

Section 7.2 Restoration or reconstruction after casualty

Except as otherwise provided in these By-Laws, in the event of damage to or destruction of any portion of the Building or any other portion of the Project necessary for the preservation, health or safety of the Condominium or its occupants, guests and invitees, as a result of fire or other casualty, the Board shall arrange for prompt repair and restoration of the Building or Project, as the case may be, including any heating, air conditioning or other service machinery which is covered by insurance other than the Owner's Personalty and the Board or the insurance trustee, as the case may be, shall disburse the proceeds of all insurance policies to the contractors engaged in such repair and restoration in appropriate progress payments. In the event of damage to or destruction of any other portion of the Project which is not necessary for the preservation, health or safety of the Condominium or its occupants, guests, and invitees, because of fire or other casualty, the Board shall arrange for repair and restoration of such portion of the Condominium within a reasonable time after such damage or destruction. Any such reconstruction or repair shall be substantially in accordance with the Declaration and the Condominium plans and specifications, and with respect to any Unit repair or restoration, same shall be substantially completed in accordance with the Unit plans and specifications previously approved by the Association or the Declarant, to a condition as comparable as possible to the pre-damage or destruction condition unless Owners representing at least two-thirds of Member Voting Interests and at least two-thirds of the First Mortgagees agreed otherwise by vote or in writing. Any cost of such repair or restoration in excess of the insurance proceed shall constitute a Common Expense.

If 75% or more of the Units are destroyed or substantially damaged the Board may not proceed with the repairs or restoration without the approval of Owners representing at least 75% of the Member Voting Interest. In the event such approval is not promptly obtained, the Project shall be subject to an action for partition at the suit of any Owner or lien, or, as if owned in common, in which event the net sale proceeds together with the net insurance policy proceeds (or if there shall have been a repair or restoration, and the amount of insurance policy proceeds shall have exceeded the cost of such repair or restoration then the excess of such insurance policy proceeds) shall be divided by the Board or the insurance trustee as the case may be, among all Owners in proportion to their respective Allocated Interest, after first paying out of each Owner's share the amount of any unpaid Unit liens, in the order of lien priority.

Article 8. Amendments

Section 8.1 Amendment procedure

(a) Except as otherwise provided herein, after the Triggering Event, these By-Laws may be altered, amended or added to at any duly called Member Meeting provided: (1) the meeting notice shall contain a full statement of the proposed amendment; (2) the amendment shall be approved by Owners representing at least two-thirds of the Member Voting Interests; (3) the amendment shall be set forth in a duly recorded Declaration amendment and (4) such amendment shall comply with the provisions of the Declaration, provided however that no amendment shall impair or affect the validity or priority of an Owner's or Mortgagee's interest in a Unit.

(b) So long as Declarant shall continue to own a Unit, the provisions of these By-Laws, the Declaration or the Rules may not be amended to adversely affect the Declarant's rights, without the Declarant's prior written consent.

- (c) Any cost or expense incurred in connection with the preparation, recordation and filing of any such amendment shall be a Common Expense.
- (d) The President or the Secretary may prepare, execute, certify, and record Declaration amendments.
- (e) These By-Laws may not be amended in any way which is either specifically prohibited or limited pursuant to the terms of these By-Laws.
- (f) Prior to the Triggering Event, these By-Laws may be amended by written consent of the Board and Declarant.

Article 9. Unit Sales, Leases and Mortgages

Section 9.1 Sales and Leases

An owner must comply with the provisions set forth in this Article 9 to sell or lease his Unit or any interest therein.

- (a) Any Owner who receives a bona fide purchase offer which s/he intends to accept for the sale of his/her Unit together with (1) the undivided interest in the Common Elements appurtenant thereto, (2) the interest of such Owner in any Unit previously acquired by the Board or its designee on behalf of all Owners, or the proceeds of the sale or lease thereof, if any and (3) the interest of such Owner in any other Association assets ("Offer"), shall notify the Board in writing thereof and the name and address of the proposed purchaser, the terms of the proposed transaction and such other information the Board may reasonably require ("Offer Notice"). Notwithstanding the foregoing, a bona fide offer received by an owner from the Developer, or if the Owner is the Developer, such offer shall not be subject to the terms of this subsection. The Offer Notice shall constitute an offer of the Owner to sell to the Board or its designee, on behalf of all other Owners, on the same terms and conditions as contained in such Offer. The Offer Notice shall constitute a warranty and representation by the Owner to the Board and other Owners that such Owner believes the Offer to be bona fide in all respects. The Board may request reasonable additional information relating to the Offer at any time after reviewing the Offer Notice and any additional information previously supplied by the Owner, and the Board, in its sole discretion, shall have the right but not the obligation to schedule a personal interview (with the Owner and/or the offeror) to obtain additional information regarding the proposed purchaser. Within 30 days after receipt of the Offer Notice, additional information requested by the Board, and personal interview, if any, the Board may notify the Owner that it wishes to (a) have the Association purchase the Unit on behalf of all other Owners, directly or by a designee on the same offer terms and conditions; (b) assign the Board's right to purchase to a purchaser who will purchase such Unit, on the same offer terms and conditions; or (c) waive its right to purchase the Unit. If the Board shall elect to have the Association purchase or assign its right to purchase the Unit, title shall close at the office of the Association in accordance with the terms of the Offer notice but not less than 45 days after the giving of Notice by the Board of its election to accept such Offer notice. At the Closing, the Owner shall convey the Unit to the Association or its designee by deed in the form required by applicable law, with all transfer stamps affixed, where required, and shall pay all other taxes arising out of such sale. Real estate taxes, mortgage interest, Common Expenses and expenses shall be apportioned between the Owner and the Board or its assignee as of the closing date. If the Board or its designee shall fail to accept the Offer notice within 30 days, the Owner shall be free to contract to sell the Unit to the Purchaser, within 60 days after the expiration of

the Offer Notice acceptance period. Any such offeror deed shall provide that the grantee's acceptance thereof shall constitute an assumption of the provisions of the Declaration, these By-Laws, and the Rules. If the offering Owner shall not convey the Unit within such 60-day period to the offeree according to the offer terms and conditions, such Owner shall be subject to the terms of this subsection upon any subsequent election to offer the Unit for sale. Any Unit sale in violation of this Article 9. shall be voidable at the Board's election, in its sole discretion, by notice given to the person claiming to be the Owner and the Board's right of first refusal shall be deemed reinstated. Any waiver of a right of first refusal in any one instance shall not be deemed a waiver of any other right of first refusal, whether same arises prior to, contemporaneously with or in the future.

(b) Except as set forth in this Article 9.(b), no Owner may lease his Unit for a term greater than six (6) months (including automatic renewal terms) except by complying with the following provisions:

(1) Any lease shall be consistent with the Declaration, these By-Laws and the Rules and shall provide that it may not be modified, amended, extended, or assigned without the Board's prior written consent. The tenant shall not be permitted to sublet the demised premises, or any part thereof, without the Board's prior written consent. In the event of a lease performance default by the tenant, the Board shall have the power to terminate a lease and to bring summary proceedings to evict the tenant in the name of the Owner. In the event of Owner default in the performance of his duties under the Declaration, these By-Laws or the Rules, the Board shall have the right to require the tenant to pay its rent to and attorn to the Board on demand. At all times during the term of such lease (including without limitation any extension thereof) the Owner or tenant will maintain liability insurance naming the Association as an additional insured party, if available. The Board shall have the right to terminate the lease on not less than 30 days' prior written notice upon foreclosure of any lien granted to the Board under applicable law.

(2) The Owner shall execute an assignment of lease in favor of the Association as security for the payment of Common Expenses, Special Assessments, and all sums due from Owner to the Association or the Board.

(3) Any Unit lease in violation of this Section shall be voidable at the Board's election, in its sole discretion, and if the Board shall so elect, the Owner shall be deemed to have authorized and empowered the Board to act as its attorney in fact, to institute legal proceedings to evict the tenant in the name of said Owner as the landlord. Any such proceedings shall be at the Owner's sole cost and expense, including without limitation any legal fees or disbursements incurred by the Board in such proceeding, and same shall be a Special Assessment against such Unit.

(4) Any lease entered into, including any extension of any such lease, for a Unit must be in writing, executed by the Owner and tenant. It must include the name of all occupants. A lease must be submitted to the Board prior to any tenant occupancy.

(5) The Board shall have the right to enforce any and all terms of this Article 9. by all remedies available at law or in equity. An Owner violating any of the terms of this section shall be subject to any permitted enforcement methods, including fines (as determined by the Board from time to time), injunctive relief, and eviction of any tenant. The cost of any such enforcement including litigation expenses and reasonable legal fees shall be the sole expense of such Owner.

Section 9.2 Owner consent for Board Unit purchase or lease

After the Triggering Event, the Board may not cause the Association to purchase or lease any Unit without the approval of a majority of the Member Voting Interests. Prior to the Triggering Event, such purchases or leases may be caused by consent of the Board and Declarant.

Section 9.3 No ownership severance

No Owner shall execute any Unit deed, mortgage or other conveyance or encumbrance instrument to his Unit without including in such instrument all appurtenant Unit interests to prevent any severance of combined ownership. Any conveyance or encumbrance instrument affecting one or more of such interests, without including all such interests, shall be deemed and taken to include any omitted interest, whether or not expressly described. No part of the appurtenant interests belonging to any Unit may be conveyed or encumbered, except as included in a Unit conveyance or encumbrance. For purposes of this Article 9., the term "Unit" shall include all appurtenant interests belonging thereto.

Section 9.4 Board release of right of first refusal

The rights of first refusal contained in this Article 9. may be released or waived by the Board in which event the Unit, together with the Allocated Interests may be leased, sold, or conveyed, free and clear of the provisions of this Article.

Section 9.5 Termination of right of first refusal certification

A certificate stating that the provisions of this Article 9 have (1) been met by an Owner, or (2) have been duly waived by the Board and that the Board rights hereunder have been terminated, which is executed and acknowledged by the Secretary, shall be conclusive upon the Board and the Owners in favor of all persons who rely thereon in good faith. Upon request, such certificate shall be furnished to any Owner who duly complied with the provisions of this Article 9.

Section 9.6 Board Unit purchase financing

Acquisition of a Unit by the Board on behalf of the Association may be made from the Reserves or funds on hand which are not otherwise required or appropriated for payment of other Association expenses, or if such funds are insufficient, the Board may levy a Special Assessment against each Owner in proportion to his Allocated Interest. Alternatively, the Board, in its sole discretion, may borrow money to finance the acquisition of such Unit, provided, however, that no financing may be secured by an encumbrance of any property other than the Unit to be acquired by the Board.

Section 9.7 Payment of Common Expenses and Special Assessments

No Unit Owner shall be permitted to convey, mortgage, pledge, hypothecate, sell, or otherwise lease, transfer or encumber his Unit unless and until he shall have paid in full all unpaid Common Expenses, Special Assessments and expenses previously assessed by the Board against his Unit and until he shall have satisfied all unpaid liens against such Unit, except permitted Mortgages.

Section 9.8 Exceptions to sale and lease restrictions

The provisions of Section 9.1 of this Article 9. shall not apply with respect to (1) any sale, conveyance, transfer or lease of a Unit to the Owner's spouse or to any of his children over the age of 18 years or to his parent, or parents or to his brothers or sisters, or any one or more of them, or to a trust established for the benefit of any of them; (2) a sale or lease of a Unit owned by the Declarant as defined in the Offering Plan pursuant to which this Association was established; (3) the acquisition, sale or lease of a Unit, by a

Mortgagee who acquires title to such Unit by foreclosure or by deed in lieu of foreclosure; (4) a conveyance or transfer by gift during an Owner's lifetime; or (5) the devise of a Unit by will or intestacy. However, the Board must be given written notice of every Unit conveyance or transfer by the Owner or a person authorized to act as a representative of the Owner or his estate.

Section 9.9 Waiver of partition rights

The Owners waive any voting rights of partition with respect to any Board acquired Unit in accordance with this Article.

Section 9.10 Consent to jurisdiction and venue in lease or license

By executing a lease or use and occupancy license, the Association, all Owners, any lessee, tenant, licensee, or occupant irrevocably submits to personal jurisdiction in Próspera ZEDE and venue in the default Arbitration Service Provider of Próspera ZEDE in any action commenced by the Board.

Section 9.11 Unit mortgages

Each Owner is free to mortgage his Unit, in accordance with the terms of the Declaration and these By-Laws. Prior to or simultaneously with the closing of any mortgage transaction, the Owner must satisfy all arrearages for any unpaid Common Expenses, Special Assessments or other expenses owed to the Association by such Owner and discharge any liens therefore. The Board may request to a Mortgagee that it be notified of any Unit Mortgage default.

Article 10. Takings

Section 10.1 Eminent Domain or other takings

If all or part of the Common Elements are taken in condemnation or eminent domain proceedings, the award from such proceedings shall be paid to the Board as agent of the Owners, to be distributed in the following amounts:

- (a) The portion of the award attributable to the Common Elements, to the Owners pro rata according to respective Allocated Interests;
- (b) The portion of the award attributable to the Limited Common Elements to the Owner having general use of such Limited Common Element.

In such eminent domain proceeding, the Board shall request that the award set forth the amount allocated to unrestricted Common Elements and to each Limited Common Element. In the event the award does not set forth such allocation then the question of such allocation shall be submitted to private expedited binding arbitration by the default Arbitration Service Provider of Próspera ZEDE.

Article 11. Miscellaneous

Section 11.1 Insurance

No Owner shall do or permit anything to be done, keep, or permit to be kept in any portion of the Project anything that will increase the Association's rate of insurance without the Association's prior written approval. If approved, such Owner shall pay to the Association any increased insurance premiums resulting from any such activity or the maintenance of any such condition.

Section 11.2 Severability

Should any of these By-Laws covenants, terms or provisions be void or be or become unenforceable at law in equity, the remaining provisions of these By-Laws shall, nevertheless remain in full force and effect.

Section 11.3 Association Notice

An Owner who mortgages his Unit shall notify the Association within a reasonable time thereafter through the managing agent, if any, or the President of the Board if no managing agent, of the name and address of his Mortgagee; and the Board shall maintain such information in a book entitled "Unit Mortgages."

Section 11.4 Examination of Books and Records

Every Owner, his/her authorized representative and Mortgagee shall be entitled to examine the Association books and record (including without limitation the Declaration, Articles, these By-Laws, the Rules and/or the most recent financial statement) on reasonable notice to the Board, during reasonable business hours.

Section 11.5 Notice to non-purchasing tenants

Any Owner that owns a Unit occupied by non-purchasing tenants shall notify such tenants in writing of any Unit ownership change by ordinary mail within 30 days after the date of such transfer. The Board will retain and make available such information to non-purchasing tenants upon written request from such tenant.

Section 11.6 Construction

The same rules of construction applicable to the Declaration shall apply to these Bylaws.

Section 11.7 Alternate Dispute Resolution

Disputes, claims, or grievances arising out of or relating to the interpretation or the application of the Condominium Documents or the management agreement, if any; or any disputes, claims or grievances arising among or between Owners, or between Owners and the Association, or between the Association and the management company, or between any of the foregoing and the Declarant, shall upon the election and written notice of at least one of the parties to any such disputes, claims or grievances and written notice to the Association, be submitted to private expedited binding arbitration before the default Arbitration Service Provider of Próspera ZEDE under its published rules and the parties thereto shall accept the arbitrator's decision as final and binding. The cost of the arbitration shall be borne equally by the parties to the arbitration.

Section 11.8 Condition Subsequent. In the event that the legal existence of Association as an entity with legal personality and juridical characteristics, or the enforceability of these By-Laws, is denied in a final decision by any court or arbitral tribunal of competent jurisdiction, or is otherwise substantially threatened by virtue of official action by any agency, branch or political subdivision of any governmental body as determined by the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE, then, upon written or electronic notice of such determination to the Board of Directors and Owners (or their last known authorized legal representatives), the Promoter and Organizer of Próspera ZEDE shall be deemed granted a limited, irrevocable power of attorney, coupled with an interest, to exercise the powers, rights and obligations that are substantively equivalent and proportionate to the respective powers, rights and

obligations under these By-Laws as allocated to the Association, Board of Directors and Owners, and thereby authorized to take all reasonable and necessary actions respectively to organize one or more new entity(ies) with legal personality and juridical characteristics to house such rights, interests, and authorities to perform under the substantive terms and conditions of this Association, and thereby be deemed respectively a successor to the original relevant party. Further, if and when the foregoing condition subsequent is fulfilled as aforesaid, the parties to these By-Laws further agree that any court or arbitral tribunal of competent jurisdiction shall be allowed and directed to reform and revise these By-Laws to contain such terms and conditions as will emulate the outcomes intended by the parties under the original terms and conditions of these By-Laws as closely as the governing law permits. However, this condition subsequent shall have no effect and shall be deemed null and void in the event that it is not fulfilled as aforesaid within twenty (20) years after the latest date of signature below.

SCHEDULE 1

Rules and Regulations

1. An Owner will be assessed any actual Association costs to repair or replace any property damaged by the Owner or his/her tenants, guests, visitors, or their animals, including without limitation any damage caused by misuse. An Owner may also be assessed the actual Association costs and legal fees incurred in taking corrective, protective, or preventive action because of such Owner's conduct or that of his/her tenants, guests, visitors, or their animals, in violation of these Rules.
2. An Owner may be assessed for any violation of these Rules and Regulations, as provided by applicable law and in accordance with the nature of the offense and prior violations. Unless otherwise set forth in these Rules, violators will be entitled to a scheduled hearing and an appropriate assessment will be made by the Board. Such assessment may constitute a lien against the unit and/or the personal obligation of the Owner. Any fine imposed shall not be deemed a waiver of any other valid Board enforcement right pursuant to the Declaration, By-Laws, or these Rules.
3. Except as otherwise provided herein, and up to the maximum allowed by law, the following charges may be assessed for violations of the Association's Rules: For any initial offense - up to \$50.00 USD (or the equivalent amount of Lempira or Qualifying Cryptocurrency) or the maximum allowed by law, whichever is greater, any subsequent violation of the rule – up to \$150.00 USD (or the equivalent amount of Lempira or Qualifying Cryptocurrency) per day or the maximum allowed by law.
4. No Unit shall be used or be occupied in such manner as to obstruct or interfere with the enjoyment of occupants or adjoining unit Owners, nor shall any nuisance or illegal activity be committed or permitted to occur in or about any Unit or upon any part of the Common Elements.
5. No Owner shall place or maintain any signs or other window displays or advertising on any Residential Unit or its adjoining Common Elements. The right is reserved by the Declarant, its designee and the Board (or its agent) to place "for sale," "for rent," "for lease" or similar signs or other window displays or advertising on any unsold or unoccupied units and the right is hereby given to any Mortgagee who may become the Owner, to place such signs on any Unit owned by such Mortgagee. Additionally, the Declarant and its designee may maintain and staff one or more vacant and unsold Units as a sales office and/or model Unit. Declarant and its designee shall have the right to place "for sale," "for rent" or "for lease" signs or similar signs on or near the Building without regard to size. Nothing in these Rules shall be deemed to prohibit any occupant from displaying the Honduran flag, so long as same is of reasonable size, and is flown respectfully.
6. No Unit exterior or the windows or doors thereof or any other portions of the Common Elements shall be painted or decorated or in any manner altered without the prior written consent of the Board.
7. No furniture, equipment or other personal articles shall be placed in any entrances, hallways, stairways, or other Common Elements, except as otherwise permitted in the Limited Common Elements appurtenant to an Owner's Unit and otherwise permitted in these Rules.
8. No Owner shall make or permit any noise or objectionable odor that will be disturbing or annoying to any other Building occupant and shall not permit anything to be done which will unreasonably interfere with any other occupant's rights, comfort, or convenience. Sound emanating from a Unit shall not be heard or felt in another Unit between the hours of 11:00 PM Friday night to

9:00 AM Saturday morning, 11:00 PM Saturday night to 9:00 AM Sunday morning, and 10:00 PM to 9:00 AM Sunday through Thursday.

9. Repairs or installation work (except any emergency repairs necessary for the health or safety of Condominium residents) shall only be done between the hours of 9:00 AM and 5:00 PM.

10. Each Owner shall keep his Unit in a good state of preservation and cleanliness and no dirt or other substances shall be swept or thrown from the Unit doors or windows. It is prohibited to cause any water or liquid to drip from or run off any balcony (for example, hosing off the balcony, over-watering of plants that result in excess water spilling over the balcony, etc.).

11. No exterior shades, awnings, window guards, ventilators, fans, or air-conditioning devices shall be used on or about the Building or Common Elements except such as shall have been approved by the Board.

12. All Building garbage and refuse shall be deposited with care in suitable plastic bags or other receptacles intended for such purpose only at such times and in such manner as the Board may direct. Recycling shall be separately bagged in clear plastic bags and deposited in the recycling bins.

13. Water closets and other water apparatus in the Building shall not be used for any purposes other than those for which they were constructed. No sweepings, rubbings, rags, papers, ashes, or any other article shall be thrown into any water closet or other water apparatus. No Building occupant shall enter any water tower. In the event an occupant enters or causes the entry into a water tower by another person, the expense of any damage to the water tower, including any necessary water tower cleaning, shall be at such occupant's sole cost and expense.

14. No Owner shall request or engage any Association employee to conduct any of such Owner's private business or to perform any tasks outside their stated job description without prior written Board consent.

15. No animal shall be permitted upon the Common Elements unless carried or on a leash extending to no greater than three meters.

16. No radio or television antenna or satellite dish shall be attached to or hung from the Building exterior without the prior written consent of the Board. The Board, upon the request of any Unit Owner, shall not unreasonably prohibit the installation of any device or wiring necessary to provide cable television service to a Unit.

17. The agents of the Board, and any contractor or workman authorized by either the Board or its agent, may enter any Unit at reasonable hours, on reasonable notice, for any purpose permitted under the terms of the Declaration, By-Laws or Rules. If an "emergency" key has not been provided and Unit access is necessary for any emergency purpose, the Association (including its Board, agents, or managing agent, if any) shall have the right to remove and/or destroy any unit door and/or unit door lock(s). The Owner shall be responsible for the repair or replacement of such door and/or lock(s) and all associated costs. The Association (including its Board, agents or managing agent, if any) shall not be responsible for the damage to and/or removal of the Unit door and/or door lock(s) or for any property maintained in the unit which may be lost, stolen, or destroyed because of such access.

18. No Owner shall permit the alteration of any lock on any Unit door unless the Owner shall also provide the Board with a key to be utilized for permitted uses pursuant to the By-Laws and these Rules. Emergency keys may be used to admit an Owner or resident who is inadvertently locked out of their respective unit. Persons locked out may contact the Building lobby who will notify the manager or engineer on duty to provide access. Proper identification will be required. Unit access will not be provided without proof of residency. If an emergency key is needed for this purpose between 5:00 p.m. and 8:00 a.m. a fee of \$50.00 USD (or the equivalent amount of Lempira or Qualifying Cryptocurrency) will be charged. Emergency keys shall not be used to admit guests or other visitors. To facilitate access in the event of a lock out, Owners or residents may wish to permanently maintain a “convenience” unit key at the Building lobby; these “convenience” keys will be maintained behind the Lobby and under the supervision of Building lobby personnel. Prior arrangements may be made with the Building lobby personnel for Unit access by guests or visitors if such persons will arrive when the resident is absent. An “admit slip” may be signed by the resident and left with Building lobby personnel, authorizing Building lobby personnel to release the convenience key to such named guest or visitor. Proper identification and proof of residency will be required prior to any person accessing any convenience key.

19. No person shall be allowed in the heating, electrical or mechanical equipment areas without the express permission of the Board. No occupant, guest or visitor shall interfere in any manner with any heating, electrical or mechanical equipment which are part of the Common Elements and not part of the Unit, except as otherwise permitted by the Board. This Rule shall not apply to the Resident Manager in the regular course of his duties.

20. To ensure the Building maintains an attractive, uniform exterior appearance, all window treatments visible from the exterior must be white. (If other colors are used, the window treatment must be backed with a white lining so that the lining shows to the outside rather than the colored or decorative side). Sheets, plastic, cardboard, plywood, and other such materials are prohibited except for limited temporary use following a Unit casualty to a unit. Window treatments installed in all windows and Unit balcony doors unit must be maintained in good condition.

21. No Owner or occupant shall use or permit to be brought or kept within any Unit or on any Common Element any inflammable oils or fluids such as gasoline, kerosene, naphtha, benzene, any other explosive or article deemed extra hazardous to life, limb, or property without in each case obtaining the Board’s prior written consent. Nothing will be done or kept in any unit which may cause the cancellation of insurance on the building or contents thereof, or would be in violation of any public law, ordinance, or regulation. No propane, charcoal, or other “gas grill” shall be permitted in or on any portion of the Unit or any exterior Limited Common Element. An electric grill shall be permitted on exterior Limited Common Elements appurtenant to a Unit, however same shall not left unattended when in use.

22. Installation of any floor covering, except carpeting, must be approved by the Board. No balcony coverings shall be permitted.

23. No balcony shall be enclosed or covered and there shall be no awnings, canopies, blinds, shades, screens, or similar fixtures attached to, hung in, or used in connection with any Unit balcony. Storage of items such as boxes, storage chests, appliances, bicycles, or similar articles shall not be permitted on any balcony. Customary lawn or patio furniture in good condition and reasonably sized and well-tended

plants may be placed on the balcony. Any such items must be placed and secured to ensure protection against being blown or pushed off the balcony or against any balcony door.

24. To ensure a uniform Building exterior appearance, no Unit shall hang, display or expose, from any window, door, balcony, or exterior of the unit, to be visible from anywhere on Condominium, any of the following: (a) laundry, including clothes, clotheslines, clothes drying racks, rugs; (b) recreational vehicles or equipment, including bicycles, mopeds, scooters, skis; and/or (c) signs, posters, or decorations, except as otherwise permitted in these Rules.

25. Complaints regarding the Building management, Condominium grounds, or any other Owner's or occupant's actions shall be made in writing to the Board.

26. No portion of the Common Elements, nor any Unit or any portion of any Unit that is owned by or leased or licensed to the Association, which is intended for passage of pedestrian and vehicular traffic, be obstructed in a way that interferes with its intended use; nor shall any portion of the same be utilized for general storage purposes, except as otherwise permitted by the Board; nor shall anything be done within the Common Elements, nor in any Unit or any portion of any Unit that is owned by or leased or licensed to the Association, in any manner which shall increase the rate of hazard and liability insurance covering said area and improvements situated thereon.

27. Payment of Common Expenses, Special Assessments or other charges may be made electronically, via Mail or may be hand delivered to the management office. A dated receipt may be requested. A late charge of \$50.00 USD (or the equivalent amount of Lempira or Qualifying Cryptocurrency) will be levied against a delinquent Owner if payment of the Common Expenses, Special Assessment, or other charge (including prior late charges or NSF charges) is not received by the 5th of the month in which it is due. Checks returned for insufficient funds (and/or "NSF") will be subject in the first instance to a handling charge of \$50.00 USD (or the equivalent amount of Lempira or Qualifying Cryptocurrency) or up to the maximum allowed by law. For repeated delinquencies, and/or checks returned for insufficient funds, the Board or its agent is authorized to request payment in cashiers' check, money order, or certified check.

28. Occupants, visitors, and guests must obey all valid laws having jurisdiction over the Condominium including the Master CCRs. Violations of any of same shall be eliminated, by and at the sole expense of the Owner, or the Board, whichever shall have the obligation to maintain or repair such portion of the Condominium.

29. In general, activities shall not be carried on, nor conditions maintained by an Owner, either in his Unit, in any Unit or any portion of any Unit that is owned by or leased or licensed to the Association, or upon the Common Elements, which spoil the Condominium appearance or endanger the environmental or cultural resources of the condominium project.

30. No item of equipment, furniture or any other large movable item shall be kept within any Unit outside the Building, except lawn furniture, provided the same are kept in a neat and good condition.

31. Walkways, yards, landscaped areas, driveways, roads, parking spaces, parking areas, and balconies shall not be used for purposes other than for which they are reasonably and obviously intended.

32. Use of any recreational facilities in the Condominium may be limited to such times and in such manner as the Association shall determine by locally posted notices.
33. No fence, wall or other structure shall be erected except as originally installed by Declarant or its affiliates, and except any approved by the Association.
34. No Owner shall damage, modify, or make attachments to the Common Elements nor to any Unit or any portion of any Unit that is owned by or leased or licensed to the Association.
35. No pool shall be constructed or installed by an Owner or upon an Owner's request.
36. Detached storage sheds and similar buildings shall not be permitted.
37. All exterior lighting systems shall be aesthetically pleasing and shall not produce undue glare directed toward adjacent units or the general common element roadway.
38. Moving of personal property (other than hand baggage, packages, and single cart/dolly loads), deliveries of furniture, appliances etc., and move-ins/move-outs, must utilize the service elevator and loading dock. Reservations to use the service elevator and loading dock must be scheduled in advance with the Board. Permitted hours of the service elevator and loading dock are 8:00 a.m. and 3:00 p.m., Monday through Thursday. A nonrefundable non-refundable move-in fee of \$50.00 USD (or the equivalent amount of Lempira or Qualifying Cryptocurrency) will be charged for move-ins/move-outs. Move-ins/move-outs are restricted to the hours of the service elevator and loading dock. An additional, refundable security deposit of \$50.00 USD (or the equivalent amount of Lempira or Qualifying Cryptocurrency) must be given prior to the use of the service elevator and loading dock as security against damages. Failure to comply with the hours will result in forfeiture of the security deposit. Deliveries not scheduled in advance can be refused by the management in its sole discretion.
39. Within the Common Elements or any Unit or any portion of any Unit that is owned by or leased or licensed to the Association, no automobile or other vehicle may be parked in someone else's assigned or numbered space without permission. Blocking such ingress or egress to a parking space is strictly prohibited. No automobile or other vehicle may be parked in any Building exit, sidewalk, driveway, or zebra-zone or encroach upon any lawn, landscaping, or fire lanes. All vehicles must be legally parked in such areas. "Legal" parking is defined as parking between the delineated parking lines so that no part of the vehicle (1) protrudes into the space beyond either line, (2) is parked on the line, or (3) protrudes into lanes of traffic. All vehicles must display all current plates, tags, and decals, including safety inspection stickers, required by applicable law. In addition, for the safety of the community, all vehicles must be in safe and good operating condition.

Declaración de Concesiones, Convenios, Condiciones y Restricciones

Que Establecen un Plan de Propiedad en

Condominio del Condominio Duna

Una Comunidad de Interés Común en Condominio Modificada y Reformulada

Próspera ZEDE

Roatán, Islas de la Bahía, República de Honduras

Declarante:

Dionysius LLC, una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Próspera ZEDE (HN)

Edificio Beta, St. John's Bay, Próspera ZEDE, IB, HN 34101

ARTÍCULO 1 Propósito y finalidad de la Declaración

1.1 Autoridad

Dionysius LLC, registrada para hacer negocios en Próspera ZEDE bajo No. de (e)Residente 89753086865108, por su Director Ejecutivo, Erik Eduardo Pitsikalis Poujol, con No. de (e)Residente 99657427740438, sus sucesores y cesionarios ("Declarante"), es el único propietario de dominio pleno de cierto inmueble ubicado en Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN descrito con mayor detalle en la descripción legal adjunta al presente e incorporada al mismo por referencia como Anexo A, junto con todas las mejoras construidas o por construirse en el mismo según se define a continuación, así como el coarrendatario de un contrato de arrendamiento de ciertos bienes inmuebles adyacentes ubicados en Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN descritos más concretamente en el instrumento de arrendamiento adjunto al presente e incorporado al presente por referencia como Anexo B (colectivamente el "Inmueble"). La presente declaración de condominio modificada y reformulada, ("Declaración"), según se define en el presente, se celebra para someter el terreno y todas las mejoras construidas sobre el mismo a la propiedad y uso en condominio, como una declaración de comunidad de interés común, según se contempla de conformidad con los artículos 1.8, 2.1(b), 6.2 a 6.21 de la Ley de Títulos de Propiedad de Próspera 2019, §§ 2-1-22-1-0-0-1, et seq., (la "Ley") y cuya propiedad será poseída, transmitida, legada, arrendada, gravada, utilizada, mejorada y, en todos los aspectos, afectada de otro modo en la forma prevista en las disposiciones pertinentes contenidas en la Declaración de Convenios, Condiciones, Restricciones y Servidumbres del Promotor y Organizador de Próspera ZEDE, previamente registrada, de conformidad con la sección 11.10(1)-(5) de la Carta y los Estatutos Modificados y Reformulados de Próspera ZEDE, §§1-1-36-0-0-0-1.01, et seq. en su versión modificada de vez en cuando, con fecha de entrada en vigor de 15 de diciembre de 2022 (los "CCR Maestros") (conjuntamente, las "Leyes de Condominio").

1.2 Declaración

El Declarante por medio de la presente declara que los siguientes términos, disposiciones, convenios, condiciones, servidumbres, restricciones, usos, reservas, limitaciones y

obligaciones se establecen por medio de la presente y se considerarán ligados al Inmueble y serán vinculantes y se acumularán en beneficio del Declarante, sus sucesores, cesionarios y transferidos, la Asociación y cualquier persona o entidad que adquiera y tenga un interés en el Proyecto, como se define a continuación, así como sus concesionarios, sucesores, herederos, representantes legales o cesionarios. Para evitar cualquier duda, el Inmueble incluye los Vóxeles, y los Derechos Separados adjuntos o adscritos a los mismos, como se define en los CCR Maestros, que se incluyen en el Inmueble. Además, la presente Declaración está subordinada en todos los aspectos a los CCR Maestros. El Declarante de los CCR Maestros se ha reservado el derecho de enmendar varios aspectos de los mismos, a lo cual todas las partes sujetas a la presente Declaración deberán someterse.

1.3 Finalidad

El Declarante ha hecho que Duna Condominium Association NFP Corp., registrada para hacer negocios en Próspera ZEDE bajo No. de (e)Residente 81675126076990, por su Director Financiero, Luke Thibodeau, con No. de (e)Residente 97052884940243, (“Asociación”), (como se define abajo), sea incorporada bajo las Normas de Próspera ZEDE, Roatán, Islas de Bahía, República de Honduras con el propósito de ejercer las funciones de la Asociación en relación con el Inmueble como se establece en el presente. El Declarante desea crear una comunidad de interés común en condominio que será designada para propiedad común únicamente por los propietarios de las porciones de propiedad separada. La comunidad de interés común en condominio estará ubicada en el Inmueble y el nombre de la misma será Condominios Duna. El Declarante suscribe la presente Declaración para definir el carácter, duración, derechos, deberes, obligaciones y limitaciones de la propiedad en condominio.

1.4 Acuerdo vinculante

En consecuencia, la presente Declaración, entra en vigor el día 3ro de mayo de 2024, (“Fecha de Entrada en Vigor”) por el Declarante y la Asociación. La presente Declaración será inscrita en el Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE establecido de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Títulos de Propiedad 2019, §§2-1-22-1-0-0-1, y siguientes, el cual es mantenido por el Proveedor de Servicios Generales de Próspera, North Bay GSP, Inc, una corporación con fines de lucro de Próspera ZEDE, registrada para hacer negocios en Próspera ZEDE bajo el No. de (e)Residente 80000000000001, como Registrador de Próspera ZEDE, conforme a cierto Acuerdo de Proveedor de Servicios Generales, según enmendado, autorizado por las Resoluciones de Próspera ZEDE §§5-1-57-0-0-0-1 y 5-1-100-0-0-0-1. Tras dicho registro, la presente Declaración será vinculante para las partes y sus sucesores en interés, tal y como se definen a continuación.

ARTÍCULO 2 Definiciones

2.1 Intereses asignados

Para cada Unidad, el Interés Asignado significa la fracción o porcentaje asignado de interés indiviso sobre los Elementos Comunes, la responsabilidad de Gastos Comunes, y el peso de voto aplicable a los votos de la Asociación como cada uno es inherente a cualquier Unidad y como cada uno se establece en el Anexo D de esta Declaración.

2.2 Acta constitutiva o Acta

Este término significa el Acta Constitutiva de la Asociación inscrita en el Registro de Entidades de Próspera ZEDE, con sus modificaciones.

2.3 Asociación

Este término significa Duna Condominium Association NFP Corp., una corporación sin fines de lucro de Próspera ZEDE sin acciones, sus sucesores y cesionarios, de la cual todos los Propietarios serán Miembros, y cuya Asociación estará encargada de la administración y mantenimiento del Proyecto. Sin embargo, la autoridad de la Asociación será ejercida a través de la Junta Directiva, sus funcionarios y delegados como se establece en los Estatutos. Cuando se haga referencia al término “Asociación” en la presente Declaración, deberá interpretarse que se refiere a la Asociación o a las autoridades relevantes de la Asociación en sus respectivas calidades no obstante cualquier disposición en contrario contenida en la misma.

2.4 Junta Directiva o Junta

Este término significa la Junta Directiva nombrada en el Acta o instrumentos de organización subsecuentes, y sus sucesores debidamente elegidos o designados de vez en cuando por los Propietarios u otras personas con derecho a elegir o designar. Cuando se haga referencia al término “Junta” en la presente Declaración, se entenderá que se refiere a la Junta y/o al comité pertinente en sus respectivas calidades, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario contenida en la misma.

2.5 Edificio

Este término significa la estructura ubicada en el Inmueble, el cual está construido bajo un techo continuo, y todo su interior y exterior de dicha estructura, como se describe en el Anexo A, incluyendo los sub anexos, que forma una parte del Condominio, incluyendo porciones del mismo que contengan o no Unidades.

2.6 Estatutos

Este término significa los Estatutos de la Asociación, tal y como han sido adoptados y modificados por la Asociación en cada momento, cuya versión inicial se adjunta a la presente como Anexo F.

2.7 Unidad Comercial

Este término significa cada Unidad que se identifica como perteneciente a la clase de Unidades Comerciales en los Anexos A y D y sus sub anexos, si los hubiere.

2.8 Elementos Comunes

Este término designa todas las partes del Condominio distintas de las Unidades, incluidos los Elementos Comunes Generales y los Elementos Comunes Limitados.

2.9 Gastos Comunes

Este término significa los gastos comunes e incluye:

2.9.1 Los gastos declarados como Gastos Comunes por las disposiciones de esta Declaración;

2.9.2 Los gastos de la Asociación, costos, obligaciones o responsabilidades financieras incurridas en relación con la administración, operación y manejo, mantenimiento, reparación o reemplazo de los Elementos Comunes, incluyendo pero sin limitarse a, seguros, seguridad y servicios públicos atribuibles a la operación de los Elementos Comunes, excepto cuando se establezca lo contrario en la presente, junto con cualquier asignación de reserva hecha conforme a las disposiciones de esta Declaración, los Estatutos o una resolución adoptada por la Junta o los Propietarios;

2.9.3 Todas las sumas legalmente tasadas como Gastos Comunes por la Asociación;

2.9.4 Otros gastos realizados, obligaciones contraídas o gastos acordados por la Junta como Gastos Comunes; y

2.9.5 Las Cuotas Especiales impuestas por la Asociación de vez en cuando, siempre y cuando las Cuotas Especiales que afecten a las Unidades Residenciales deban ser aprobadas por los Propietarios que tengan la mayoría de los Intereses Asignados que sean atribuidos a las Unidades Residenciales; y las Cuotas Especiales que afecten a las Unidades Comerciales deban ser aprobadas por los Propietarios que tengan la mayoría de los Intereses Asignados que sean atribuidos a las Unidades Comerciales.

2.9.6 Sujeto a la autoridad final de la Junta para decidir el asunto, los gastos que benefician directa y principalmente a las Unidades Comerciales no podrán imponerse a los Propietarios de Unidades Residenciales; y los gastos que benefician directa y principalmente a las Unidades Residenciales no podrán imponerse a los Propietarios de Unidades Comerciales.

2.10 Condominio horizontal

Este término significa la forma de comunidad de interés común de bienes inmuebles establecida por esta Declaración para todo el Inmueble, en la cual porciones del Inmueble son designadas para propiedad u ocupación separada y el resto del Inmueble es designado para propiedad y ocupación común por los Propietarios, como se describe o se hace referencia en los Anexos A, B, C, y D incluyendo sub anexos. El Condominio incluye los Vóxeles y los Derechos Separados adscritos a los mismos, según se definen en los CCR Maestros, así como el terreno que abarca.

2.11 Leyes de condominio

Este término significa la Ley y a los CCR Maestros, en su versión modificada.

2.12 Plano del condominio o plano

Este término significa la parte de la Declaración que describe el Condominio como se establece en los Anexos A y B, y sus sub anexos, incluyendo un levantamiento del terreno comprendido en el Inmueble, así como planos o levantamientos razonablemente precisos del Edificio, las Unidades y los Elementos Comunes. El Plano podrá presentarse para su registro en partes o

secciones (o como se adjunta al presente documento) y podrá complementarse o modificarse según lo dispuesto en el presente documento.

2.13 Declarante

Este término significa Dionysius LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Próspera ZEDE, sus sucesores y cesionarios y cualquier parte sucesora a quien el Declarante expresamente ceda sus derechos, facultades, privilegios, deberes y obligaciones en un escrito inscrito en el Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN. Cualquier sucesor deberá asumir todas las obligaciones y deberes de un Declarante bajo esta Declaración. La transmisión de una Unidad a un Propietario no será considerada como la transmisión de ningún derecho, privilegio, poder, deber u obligación del Declarante bajo la presente Declaración.

2.14 Declaración o declaración de condominio

Este término significa la presente Declaración de Concesiones, Convenios y Restricciones que Establecen un Plan de Propiedad en Condominio del Condominio Duna, una comunidad de interés común en condominio, y cualquiera y todas las enmiendas, suplementos o adiciones debidamente ejecutadas de la presente Declaración, inscritas en el Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN y archivadas incluyendo cualquier mapa o plano registrado en conexión con la misma.

2.15 Derechos de del declarante o derechos de alteración

Este término significa cualquier derecho o combinación de derechos reservados por el Declarante para agregar bienes inmuebles al Proyecto, crear Unidades, Elementos Comunes o servidumbres; combinar o subdividir Unidades o convertir Unidades en Elementos Comunes; reubicar los límites de las Unidades, ampliar o reducir los tamaños de las Unidades o Elementos Comunes; para ejercer cualquier derecho de desarrollo establecido en esta Declaración, para completar o renovar los Edificios y otras Mejoras del Proyecto; para retirar bienes inmuebles o Mejoras del Proyecto, incluyendo la mezcla y separación de Derechos Separados; o para ejercer otros derechos previstos por las Leyes de Condominio y esta Declaración. Los Derechos de Alteración reservados al Declarante solo podrán ser ejercidos mientras el Declarante sea propietario de cualquier Unidad u otro bien inmueble en el Condominio.

2.16 Servidumbre

Este término significa una o todas las servidumbres descritas particularmente a continuación.

2.16.1 Una servidumbre de acceso significará una servidumbre perpetua, irrevocable y no exclusiva para los derechos de entrada y salida a cada Unidad y a los Elementos Comunes, de tiempo en tiempo como sea razonablemente necesario para el mantenimiento, reparación o reemplazo de cualquier Unidad y/o Elementos Comunes sobre la misma o accesibles desde la misma, la realización de reparaciones de emergencia necesarias para prevenir daños o perjuicios a los Elementos Comunes, Unidad(es) o cualquier ocupante, cuidado del césped, plantación y mantenimiento del paisaje y otros propósitos razonables considerados necesarios por la Asociación para llevar a cabo sus obligaciones aquí descritas.

2.16.2 Una servidumbre de elementos comunes significará una servidumbre perpetua, irrevocable y no exclusiva sobre los Elementos Comunes Generales para la entrada y salida de cada Unidad, junto con el derecho no exclusivo de disfrutar y usar los Elementos Comunes Generales, y el derecho exclusivo de disfrutar y usar los Elementos Comunes Limitados anexos a la Unidad de cada Propietario (sujeto a los derechos de otros Propietarios de disfrutar y usar dichos Elementos Comunes Limitados si son anexos a más de una Unidad).

2.16.3 Una servidumbre de construcción significará una servidumbre perpetua, irrevocable y no exclusiva y el derecho de entrada y salida a cada Unidad y a los Elementos Comunes según sea necesario o conveniente para la construcción, servicio y terminación de las Unidades, Edificios y jardinería adyacentes.

2.16.4 Una servidumbre de servicios públicos significa cualquier servidumbre existente registrada para servicios públicos y cualquier servidumbre de servicios públicos adicional que el Declarante pueda otorgar.

2.17 Primera hipoteca

Este término significa una Hipoteca registrada bajo la cual se grava el Inmueble y el interés de cualquier Propietario sobre su Unidad y que en el momento de su creación como gravamen sobre el Inmueble o dicha Unidad mediante inscripción en los registros de la propiedad inmobiliaria de Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN, dicha Hipoteca o escritura de fideicomiso teniendo una primera y suprema prioridad de interés de garantía.

2.18 Primer acreedor hipotecario

Este término significa una persona, firma, corporación, sociedad, asociación u otra entidad que es entonces el titular de cualquier Primera Hipoteca, que ha notificado a la Asociación por escrito con su nombre y dirección, junto con una descripción de la Unidad para la cual es titular de una Primera Hipoteca.

2.19 Elementos Comunes Generales

El término “Elementos Comunes Generales” incluye todos los Elementos Comunes excepto los Elementos Comunes Limitados. Sin perjuicio de lo anterior, los Elementos Comunes Generales incluyen, sin limitación:

2.19.1 El Inmueble distinto a las Unidades y Elementos Comunes Limitados descritos como tales en esta Declaración, así como en los Anexos A, B, C, y D, incluyendo sus sub anexos, tal y como puedan ser modificados de tiempo en tiempo, junto con todas las servidumbres, derechos y privilegios inherentes a la misma (salvo que se disponga expresamente lo contrario en esta Declaración). Las áreas accesibles y mejoradas del Condominio que son Elementos Comunes Generales también son referenciadas de vez en cuando como “Áreas Comunes”.

2.19.2 Los componentes estructurales de la Mejora, las paredes principales, estructurales o de soporte del Edificio, contrapisos, pisos, vigas de armazón (incluyendo cualquier armazón fijado a dichas vigas de las cuales se fija el techo de tablero de yeso de la Unidad de abajo, áreas de almacenamiento y servicios públicos que de otra manera no se

consideran Elementos Comunes Limitados (y que se ubican más allá de la cara no expuesta del tablero de yeso que encierra una Unidad) y techos, incluyendo sin limitación: los cimientos, columnas, vigas, soportes, muros cortafuegos, techos, vestíbulos, pasillos, escaleras, gradas, escaleras de incendios, entradas y salidas, muelle de carga, espacio de arrastre, sótanos, espacio del ático, espacio de almacenamiento y conductos de calefacción.

2.19.3 Porciones de las paredes exteriores y aislamiento que se extienden más allá de la cara no expuesta de la pared de yeso en la cara exterior del Edificio, o cuando sea aplicable, aquellas porciones de la pared exterior más allá de la cara interior de la pared exterior, aquellas porciones de paredes y divisiones que están ubicadas más allá de la cara no expuesta de la pared de yeso que encierra la Unidad y que divide cualquier Unidad de cualquier corredor, vestíbulo y/o escalera, las paredes estructurales o de soporte principales interiores o del Edificio, incluyendo las paredes de soporte principales que se encuentren dentro de una Unidad, ventanas y puertas exteriores de la Unidad, conductos de basura del Edificio, entradas y salidas del Edificio, buzones del Edificio, todos los sótanos y bodegas que no se encuentren dentro de una Unidad y que se utilicen en beneficio de todos los Propietarios;

2.19.4 Si se designan en el presente documento o en el Plano como Elementos Comunes Generales, todas las aceras, ascensores internos o externos y/o escaleras mecánicas, carreteras, entradas de vehículos, patios, jardines, jardineras, paisajismo, muros de contención, plantaciones y cubiertas/patios.

2.19.5 Cualquier equipo y material que comprenda cualquier servicio público central y de comunicación (incluyendo todas las tuberías, ductos, chimeneas, canalillos, alambres, cables y conductos utilizados en conexión con tales artículos, ya sea que estén ubicados en áreas comunes o dentro de cualquier Unidad), incluyendo servicios tales como energía, luz, gas, agua caliente y fría, calefacción, refrigeración, sistemas de aire acondicionado central, sistemas de incineración, sistemas de seguridad, televisión, sistemas de comunicación, sistemas de telecomunicaciones, todos los demás espacios de equipo mecánico, y tales estructuras de apoyo de servicio central que estén ubicadas dentro o fuera de una Unidad; los tanques, bombas, motores, ventiladores, compresores y ductos.

2.19.6 Cualquier estructura (o parte de la misma) u otra superficie o subsuelo, incluidas las plazas de estacionamiento individuales dedicadas al estacionamiento de automóviles, en su caso, y que no estén identificadas de otro modo como Unidades (o porciones de Unidades) o Elementos Comunes Limitados.

2.19.7 Áreas generales de almacenaje y lavandería al servicio de los Propietarios que sean designadas como áreas comunes generales, en su caso, y que no sean designadas como Elementos Comunes Limitados. La Asociación promulgará normas para determinar la manera en que las áreas de almacenamiento y lavandería estarán disponibles para los Propietarios y cualquier cargo por dicho uso. La Asociación podrá contratar la administración o servicios de lavandería y podrá arrendar las áreas e instalaciones de lavandería en los términos y condiciones que determine la Junta a su entera discreción.

2.19.8 En general, todos los sistemas e instalaciones existentes o previstos para uso común distinto de una Unidad o un Elemento Común Limitado.

2.19.9 Todas las demás partes del Proyecto, Inmueble y Mejoras necesarias o convenientes para la existencia, mantenimiento y seguridad del Proyecto en su conjunto, o normalmente de uso común.

2.19.10 Tuberías de agua y alcantarillado.

2.19.11 Cualquier tanque y tubería utilizados para suministrar agua a las Unidades y Elementos Comunes.

2.19.12 Todas las partes de un tubo ascendente de vapor, las conexiones que se originan en la sala de calderas y/o las tuberías de distribución utilizadas para suministrar calor por vapor o agua caliente.

2.19.13 Sistema de suministro de ventilación que da servicio a los elementos comunes generales, incluidos motores, conductos, ventiladores y controles, tuberías de retorno de vapor y condensado.

2.19.14 Todos los pasillos y corredores, cuartos mecánicos y/o de medidores, áreas y espacios ubicados en el Inmueble que sirvan o beneficien a más de una Unidad y que no formen parte de ninguna Unidad.

2.19.15 Tapajuntas, molduras, canalones y parapetos anexos a la cubierta del edificio.

2.19.16 Cualquier parte de la cubierta del edificio y/o de los mamparos reservada para uso común.

2.19.17 La entrada de vehículos, el cuarto de compactadores, el cuarto de lavandería, el cuarto de calderas, el cuarto de basuras y todas las puertas de acceso e instalaciones utilizadas en relación con cualquiera de ellos.

2.19.18 Vidrios y marcos de ventanas ubicados en el perímetro de una Unidad, que no sirvan exclusivamente a dicha Unidad, y todos los demás vidrios y marcos de ventanas del Edificio. Los vidrios y marcos de ventanas que sirvan a una Unidad son Elementos Comunes Limitados inherentes a dicha Unidad conforme a esta Declaración.

2.19.19 Conductos ascendentes de suministro de gases de escape de pasillos y cocinas y retretes, conductos de ventilación de agua de cocinas y retretes y conductos ascendentes y eléctricos de gas y electricidad de la unidad.

2.19.20 Tuberías de gas que dan servicio a las unidades hasta los puntos de salida de la pared.

2.19.21 Todas las demás instalaciones del Inmueble (incluyendo sin limitación bóvedas, pozos, tuberías, alambres, conductos, respiraderos, cables, canales y líneas) que sirvan o beneficien o sean necesarias o convenientes para la existencia, mantenimiento, funcionamiento o seguridad de la Unidad.

2.20 Mejoras

Este término se refiere a todas las estructuras y mejoras ubicadas en el Inmueble, incluidos el/los Edificio(s) y sus componentes estructurales, las instalaciones de estacionamiento estructurado, el pavimento, los estacionamientos de superficie, el vallado, las instalaciones recreativas, las tuberías, las líneas eléctricas, telefónicas y de telecomunicaciones, los cables informáticos, los accesorios fijados al/los Edificio(s) y/o al Inmueble, y todos los ascensores y/o escaleras mecánicas internos o externos, las aceras, las instalaciones de servicios públicos, el paisajismo y otras características y servicios similares.

2.21 Elementos Comunes Limitados

Este término significa los Elementos Comunes descritos en el Plano, designados y/o reservados para el uso exclusivo del/los Propietario(s) de una(s) Unidad(es) en particular, los cuales Elementos Comunes son considerados como un accesorio inseparable de dicha(s) Unidad(es) serán Elementos Comunes Limitados. Los Elementos Comunes Limitados quedan sujetos al derecho de la Junta conforme a esta Declaración de entrar a cualquier Elemento Común, y a los términos de los Estatutos del Condominio (que pueden autorizar varias normas y regulaciones), como puedan ser modificados de tiempo en tiempo. Los Elementos Comunes Limitados, incluyen, sin limitación, las paredes cortafuegos que separan una Unidad de otra Unidad y cualquier área que este identificada en el Plano por leyenda, símbolo o palabra como un Elemento Común Limitado de una Unidad o Unidades específicas. Las ventanas y el marco de las ventanas que sirvan exclusivamente a una Unidad y que se encuentren en los linderos de la Unidad, cualquier chimenea o fogón que sirva exclusivamente a la chimenea de una Unidad, deberán, sin mayor referencia, ser utilizados en relación con dicha Unidad o Unidades con exclusión de otros Propietarios, excepto por invitación.

2.22 Periodo de comercialización

Este término significa el periodo de control del Declarante sobre la asociación.

2.23 Hipoteca

Este término significa cualquier hipoteca inmobiliaria, escritura de fideicomiso o instrumento de garantía que garantice un interés inmobiliario sobre una Unidad.

2.24 Acreedor Hipotecario

Este término significa una persona, empresa, sociedad, asociación u otra entidad que sea o se convierta en titular, parte garantizada, asegurador, avalista o beneficiario de una Hipoteca.

2.25 Propietario

Este término significa cualquier persona natural, firma, corporación, sociedad, asociación, sociedad de responsabilidad limitada, empresa conjunta, finca, fideicomiso, asociación no incorporada, fiduciario u otra entidad, incluyendo al Declarante o cualquier número de combinaciones de los mismos ("Personas") que posean título de propiedad de una o más Unidades. El término "Propietario" no se referirá a ningún Acreedor Hipotecario, como se define en este documento, excepto cuando el Acreedor Hipotecario haya adquirido el título de propiedad de cualquier Unidad de conformidad con cualquier ejecución hipotecaria u otro procedimiento en lugar de ejecución hipotecaria (incluyendo cualquier escritura en lugar de ejecución hipotecaria). Los derechos, deberes y obligaciones de los Elementos Comunes del

Propietario redundarán en beneficio de un inquilino. Cada Propietario será tratado bajo esta Declaración como un solo propietario para todos los efectos, ya sea que dicha propiedad sea conjunta, en común o inquilino en común. Si la Propiedad es de más de una persona o entidad, un voto mayoritario de las Personas (un voto por Persona) que conforman al Propietario será necesario para emitir el voto del Propietario como se describe en esta Declaración.

2.26 Proyecto

Este término significa el Inmueble y Mejoras, incluyendo el Edificio, junto con todos los Vóxeles, Derechos Separados, derechos, servidumbres y pertenencias que pertenezcan a los mismos, sometidos a la propiedad en condominio por esta Declaración y que puedan ser sometidos subsecuentemente a la propiedad en condominio bajo los términos de esta Declaración o cualquier declaración suplementaria como se establece más adelante.

En general, a manera de ilustración y no de limitación, el Proyecto, sujeto a la reserva de expansión, retiro y Derechos de Alteración como se estipula en esta Declaración, podrá consistir en las Unidades existentes, cualesquier Unidades creadas conforme a los Derechos de Alteración reservados, áreas de almacenamiento, instalaciones de lavandería, cuartos comunes con instalaciones de apoyo, y otras instalaciones y servicios de apoyo como se representa en el Plano, como el mismo podrá ser modificado de tiempo en tiempo.

2.27 Inmueble

Este término se refiere a cierta propiedad inmueble de dominio pleno situada en Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN y que comprende los Vóxeles y otros Derechos Separados accesorios o afectos a los mismos, incluyendo terrenos y mejoras, según se describe en el Anexo A, incluyendo sus sub anexos. Sin embargo, cualquier representación de bienes muebles, electrodomésticos, plantas o jardines en el Anexo A, o sus sub anexos, son meramente provisionales a efectos ilustrativos y no constituyen parte de la Propiedad.

2.28 Unidad Residencial

Este término significa cada Unidad que se identifica como perteneciente a la clase de Unidades Residenciales en los Anexos A y D, incluidos los sub anexos, si los hubiere.

2.29 Cuota especial

Este término significa una cuota impuesta por la Junta de vez en cuando según sea necesario o apropiado, para pagar los Gastos Comunes no recurrentes relacionados con el mantenimiento adecuado o necesario del Inmueble, todo cuidado, alteración, mejora, operación, gestión y/o administración. Las Cuotas Especiales son adicionales a cualquier Gasto Común. La Junta tendrá el mismo derecho a exigir el cumplimiento de cualquier Cuota Especial que a exigir el cumplimiento de los Gastos Comunes.

2.30 Unidad

Este término significa una Unidad, como se identifica en el Plano, que consiste en los Vóxeles y otros Derechos Separados adjuntos o adheridos a su título, junto con su Interés Asignado adjunto, y cualquier Elemento Común Limitado designado y reservado a dicha Unidad. Se considerará que la Unidad incluye todos los sistemas que sirven exclusivamente a la Unidad y

todos los materiales de acabado, instalaciones y electrodomésticos de la Unidad. La Unidad no incluye ningún sistema que sirva a más de una Unidad, ni las paredes cortafuegos entre las Unidades.

Cada Unidad incluye y el Propietario es responsable de todas las puertas dentro de la Unidad, detectores de humo, vidrios interiores de todas las ventanas dentro de la Unidad, plomería, gas y accesorios de calefacción y equipo, (tales como estufas, lavaplatos, equipo de calefacción y ventilación) como los mismos pueden ser fijados y servir exclusivamente a la Unidad. La Unidad no incluirá gas, agua u otras tuberías, conductos, cableado o conductos contenidos dentro de las paredes, techos o pisos.

ARTÍCULO 3 Constitución de la Propiedad en Condominio

3.1 Sometimiento al Régimen de Condominio

Por medio de la presente, el Declarante divide, otorga y somete el Proyecto a la propiedad en condominio, la cual continuará hasta la revocación o terminación de esta Declaración, según se establece en el presente documento, lo que ocurra primero.

3.2 Utilización de los Elementos Comunes Generales

Sujeto a las limitaciones de esta Declaración, cualquier Propietario tendrá el derecho no exclusivo de usar y disfrutar de los Elementos Comunes Generales, y se considerará que tiene una servidumbre de acceso y una servidumbre de elementos comunes para disfrutar de tales derechos.

3.3 Convenios relativos al Inmueble

Todas las disposiciones de esta Declaración se considerarán convenios relativos al Inmueble, o como servidumbre equitativa, según sea el caso, y redundarán en beneficio de y serán vinculantes para el Declarante, sus cesionarios, sucesores y cesionarios, y para todas las personas que en lo sucesivo adquieran o posean cualquier interés en el Proyecto o cualquier Unidad, independientemente de cómo se adquiera dicho interés.

3.4 Servidumbres del Propietario

Cada Propietario tendrá una servidumbre en común con todos los demás Propietarios para usar todas las tuberías, alambres, ductos, cables, conductos, líneas de servicios públicos y otros Elementos Comunes ubicados en cualquiera de las otras Unidades que beneficien a su Unidad, de acuerdo con su uso a la fecha de esta Declaración. Cada Propietario también tendrá y estará sujeto a una servidumbre de apoyo y necesidad a favor de todos los demás Propietarios.

ARTÍCULO 4 Indivisión de la Unidad

4.1 Indivisión de una Unidad

Cada Unidad y sus Intereses Asignados, Vóxeles, otros Derechos Separados adjuntos o adheridos, servidumbres adjuntas y el uso exclusivo de los Elementos Comunes Limitados designados en esta Declaración o en el Plano para dicha Unidad conformaran en conjunto una Unidad. Excepto por lo expresamente autorizado por esta Declaración, esta Unidad será inseparable y solo podrá ser transmitida, asignada, arrendada, legada o gravada como una Unidad. Cualquier intento de traspaso, transferencia, venta o gravamen (ya sea voluntario o

involuntario) de una Unidad sin sus Elementos Comunes Limitados anexos es nulo. Ninguna Unidad, sus Elementos Comunes Limitados anexos o cualquier otro interés en la comunidad de propiedad común que sea propiedad de más de una Persona (excepto cualquier Unidad propiedad del Declarante) podrá ser sujeta a una acción de partición o división, ni dicha Unidad podrá ser físicamente dividida. Cada Propietario específicamente acuerda no instituir ninguna acción de partición y reconoce la renuncia de tal derecho de acción a perpetuidad.

4.2 Especificación de los Vóxeles, así como Separación y Fijación de Derechos Separados

Hasta el momento en que las Normas de la ZEDE, las políticas administrativas publicadas del Registrador del Registro de la Propiedad de la ZEDE, los CCR Maestros, y/o las normas y regulaciones del Comité CCR de Próspera bajo los CCR Maestros expresamente establezcan lo contrario, y esta Declaración sea modificada para ajustarse a ello, el Declarante, cada Propietario, y cada Acreedor Hipotecario continuarán usando descripciones legales verbales de derecho común, y/o levantamientos topográficos conforme a los estándares razonables y habituales, con respecto a la identificación y ubicación de la totalidad o cualquier porción del Condominio, así como con respecto al Edificio, incluyendo todos los Elementos Comunes, Unidades, servidumbres, mejoras y accesorios ahí ubicados. Además, se presumirá, a menos que se indique expresamente lo contrario, que dicha descripción incluye la porción proporcional de los Vóxeles y otros Derechos Separados reservados en los CCR Maestros que estén disponibles y correspondan al uso y ocupación legal de dichos bienes inmuebles sujetos y de conformidad con esta Declaración. Para evitar cualquier duda, se considerará que el Condominio, el Edificio y cada Unidad del mismo incluyen los Vóxeles y otros Derechos Separados, que fueron retenidos en virtud de los CCR Maestros, que sean suficientes para dar cabida al uso razonable y habitual de las mejoras de la misma naturaleza y tipo, sujeto únicamente a los convenios, condiciones, restricciones y servidumbres impuestas por esta Declaración.

ARTÍCULO 5 Plano

5.1 Presentación del Plano

Antes de cualquier traspaso de una Unidad del Declarante, el Declarante deberá haber presentado el Plano (por separado o como uno o más Anexos de esta Declaración) para su registro en la oficina del Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN, el cual contendrá un levantamiento topográfico o descripción en plano suficiente de cada Unidad y de las “Áreas Comunes”, incluyendo las Áreas Comunes arrendadas, de tal forma que se ubiquen de manera razonablemente precisa y adecuada las mismas. El Plano deberá representar y mostrar por lo menos lo siguiente, según sea aplicable:

5.1.1 El esquema cartográfico general del Proyecto;

5.1.2 El alcance de cualquier invasión existente de los límites del Proyecto;

5.1.3 En la medida de lo posible, una descripción legalmente suficiente de todas las servidumbres que sirvan o graven cualquier porción del Proyecto que no sean las creadas por esta Declaración o los CCR Maestros;

5.14 La distancia entre parcelas no contiguas de bienes inmuebles del Proyecto, si las hubiere;

5.15 La ubicación y dimensiones aproximadas de todos los Elementos Comunes Limitados (aunque no es necesario que los mismos estén designados como tales en el Plano cuando la naturaleza del Elemento Común sea razonablemente evidente);

5.16 Designaciones de unidades coherentes con los Anexos A y D.

5.17 Bienes inmuebles arrendados incluidos entre los Elementos Comunes, tales como el Anexo B, junto con un resumen razonablemente completo de los términos materiales del contrato o contratos de arrendamiento aplicables, si los mismos no estuvieran registrados en ese momento en el Registro de la Propiedad de la ZEDE.

Se acuerda expresamente, y cada Propietario, sus herederos, ejecutores, administradores, cesionarios, sucesores y concesionarios por este medio acuerdan que los metros cuadrados o cúbicos de la Unidad, tamaño y dimensiones y cualquier Elemento Común contenido en esta Declaración y el Plano son aproximados y mostrados para propósitos descriptivos únicamente. El Declarante no garantiza, representa o asegura que cualquier Unidad o Elementos Comunes contengan o contendrán el área, metros cuadrados o dimensiones mostradas. Cada Propietario ha tenido la oportunidad de inspeccionar y examinar todas las Unidades y Elementos Comunes y está de acuerdo en comprarlos tal y como existen físicamente y están construidos. Cada Propietario de Unidad además por este medio renuncia expresamente a cualquier reclamo o demanda en contra del Declarante o cualquier otra persona o entidad por cualquier variación entre la Unidad y/o Elemento Común descrito y el existente y construido. El Declarante expresamente se reserva el derecho por un periodo de ciento ochenta (180) días después de la venta y traspaso por el Declarante de la última Unidad de enmendar esta Declaración y el Plano para revisar cualquier discrepancia.

5.2 Fuera de los límites horizontales

Los límites horizontales de cualquier parte de una Unidad situada fuera del Edificio (como en el caso de cubiertas o balcones) tienen la misma elevación que los límites horizontales de la parte interior, e incluyen todos los Vóxeles y otros Derechos Separados anexos o afectos dentro de dichos límites.

ARTÍCULO 6 Descripción de la Unidad

6.1 Descripción legal de la Unidad

Todo instrumento que afecte el título de una Unidad deberá describir la Unidad por su designación de identificación de Unidad seguida de las palabras Condominio Duna y deberá referirse a esta Declaración, el Plano y los CCR Maestros. Dicha descripción será legalmente suficiente para todos los efectos de vender, transmitir, transferir, gravar o afectar la Unidad incluyendo sus respectivos Elementos Comunes. Se considerará que cada descripción incluye Elementos Comunes Limitados adjuntos y servidumbres de acceso y uso no exclusivo de los Elementos Comunes Generales.

6.2 Unidades

Fincas de dominio pleno, cada una consistente en una Unidad designada por separado, junto con un porcentaje de interés indiviso en los Elementos Comunes que son propiedad de todos los Propietarios como inquilinos en común de acuerdo al porcentaje de interés asignado a cada Unidad como “Intereses Asignados” en el Anexo D adjunto a la presente y que forma parte de la presente, una parte de los Gastos Comunes, votos en la Asociación, y cualquier Elemento Común Limitado descrito o representado como accesorio o designado y reservado a dicha Unidad como se establece en el Plano o en esta Declaración. En tal medida, se considerará que cada Unidad incluye una servidumbre de Elementos Comunes otorgada y transmitida a cada Propietario por el Declarante. Cada Unidad deberá ser identificada en el Plano por el número mostrado en el Anexo D. Las licencias de derecho de paso y de uso y ocupación de áreas dentro de los límites de cualquier Unidad no se interpretarán como Elementos Comunes ni como que crean un interés de propiedad inherente a cualquier Unidad.

6.3 Límites de la Unidad

6.3.1 Al interpretar cualquier porción del Plano, todos los Voxeles, incluyendo porciones de Voxeles Límite como se definen en los CCR Maestros, contenidos dentro de los límites físicos existentes según se construye cada Unidad separada, según construcción, se presumirá de manera concluyente que se encuentran dentro de sus límites, independientemente de cualquier límite del Plano o debido a cualquier asentamiento, levantamiento o movimiento lateral del Edificio.

6.3.2 Si se designan paredes, pisos o techos como límites de la Unidad, se presumirá que la cara interior de todos los listones, enrasados, tableros de pared, paneles de yeso, paneles, azulejos, papel tapiz, pintura y pisos terminados y cualquier superficie terminada forman parte de la Unidad y todas las demás porciones de las paredes, pisos o techos se considerarán parte de los Elementos Comunes.

6.3.3 Si alguna canaleta, canal, canalillo, cable, conducto, muro de carga, chimenea, conducto de chimenea, chimenea, columna de carga u otro accesorio se encuentra parcialmente dentro y parcialmente fuera de los límites de la Unidad designada, cualquier porción que sirva únicamente a una Unidad es un Elemento Común Limitado de dicha Unidad, y cualquier porción que sirva a más de una Unidad o cualquier porción de los Elementos Comunes es un Elemento Común General.

6.3.4 Todos los espacios, divisiones interiores, instalaciones y Mejoras dentro de la Unidad son parte de la Unidad, excepto en la medida en que cualquiera de ellos sea un Elemento Común sujeto a la Sección 6.3.3; y

6.3.5 Cualquier persiana, toldo, jardinera y puerta diseñados para servir a una sola Unidad, pero ubicados fuera de los límites de una Unidad son Elementos Comunes Limitados asignados exclusivamente a esa Unidad.

6.4 Enmiendas consideradas incluidas

Cualquier referencia a Plano, Declaración, Estatutos de la Asociación y/o Acta Constitutiva en cualquier instrumento se considerará que incluye cualquier suplemento o enmienda a dicho documento, se haga o no referencia específica a ello.

6.5 Traspaso por Unidad

El Declarante deberá proporcionar una copia de cualquier instrumento de traspaso a la Asociación al traspasar una Unidad a un Propietario. Un Propietario, como cesionario, deberá proporcionar una copia de cualquier instrumento de traspaso al momento del traspaso de la Unidad del Propietario, ya sea que dicho traspaso sea por un instrumento voluntario, operación de ley o procedimiento judicial. En cualquier traspaso de Unidad, el cesionario será responsable solidario con el otorgante por los Gastos Comunes no pagados debidamente tasados, vencidos y pagaderos, hasta el momento del otorgamiento o traspaso, sin perjuicio del derecho del cesionario a recuperar del otorgante los montos pagados por el cesionario. El cesionario tendrá derecho a que el Consejo le remita un estado de cuenta en el que se indique el importe de los Gastos Comunes impagados aplicables, y el cesionario no será responsable de los Gastos Comunes impagados del otorgante que excedan de dicho importe. Tal como se utiliza en esta sección, no se considerará que el cesionario incluye a un acreedor hipotecario u otro comprador de la Unidad en una venta de ejecución hipotecaria.

6.6 Subdivisión de Unidades

Un Propietario no podrá subdividir su Unidad en dos o más unidades, excepto en los casos expresamente permitidos en esta Declaración. Las disposiciones de esta sección no limitarán el derecho del Declarante a subdividir unidades según lo dispuesto en esta Declaración o según se dispone de otra manera en la Sección 6.6.1.

6.6.1 Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en esta Declaración, las Unidades Comerciales podrán ser libremente subdivididas y fusionadas por su(s) Propietario(s) respectivo(s) siempre y cuando dicha subdivisión o fusión (a) cumpla con los estándares de construcción contemplados en la Sección 6.7; (b) no afecte el Interés Asignado de ninguna Unidad Residencial excepto como se contempla en la Sección 28.2. 4; y (c) dicho Propietario respectivo primero prepare y entregue a la Junta por cuenta propia una notificación que contenga toda la información requerida por la Sección 6.7.1(a) a (e), después de lo cual la subdivisión o fusión propuesta se considerará aprobada y efectuada con prontitud por la Junta como una modificación totalmente autorizada a la Declaración a menos que la Junta rechace la subdivisión o fusión dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la misma por causa justificada.

6.7 Reubicación de los límites de las Unidades colindantes

Sujeto a las Leyes de Condominio, los Propietarios de Unidades contiguas o un Propietario que sea propietario de dos o más Unidades contiguas podrán buscar combinar dichas Unidades en una sola Unidad y reubicar sus límites mediante una modificación a la Declaración previo consentimiento por escrito de la Junta. Dicha reubicación o combinación podrá llevarse a cabo removiendo y reubicando cualquier porción de una partición intermedia, aun cuando la misma comprenda un Elemento Común, y dicho Elemento Común podrá ser reubicado dentro de la partición permitida siempre y cuando dicha partición se realice de una manera correcta y profesional acostumbrada en la jurisdicción al momento en que se realice el trabajo, y sujeto a que dichos Elementos Comunes permanezcan completamente funcionales al término de dicha reubicación. Dicha reubicación o combinación no se permitirá cuando tenga un impacto

negativo en la integridad estructural, los sistemas mecánicos y/o el sistema de soporte para cualquier parte del Edificio, cualquier Unidad o los Elementos Comunes. En caso de que dicha reubicación cause daños a cualquier muro de carga, Elemento Común o cualquier otra Unidad, todos los daños deberán ser reparados por cuenta y costo exclusivo del Propietario que realice dicha reubicación y/o combinación. La Asociación tendrá el derecho de cobrar a dicho Propietario como una Cuota Especial.

6.7.1 Con el fin de reubicar los límites de la Unidad o combinar Unidades adyacentes, los Propietarios deben presentar una solicitud por escrito y ejecutada a la Junta, que incluirá:

- a. Pruebas de que el solicitante de la subdivisión propuesta ha cumplido con todas las Normas aplicables, los CCR Maestros, los requisitos de estacionamiento, los planes maestros y otras ordenanzas o resoluciones aplicables adoptadas y aplicadas por el órgano de gobierno local y que la subdivisión propuesta no viola los términos de ningún documento que evidencie un interés de garantía en la Unidad;
- b. La reasignación propuesta de Intereses Asignados, si la hubiera;
- c. La forma propuesta de enmiendas a la Declaración, incluyendo cualquier enmienda al Plano, según sea necesario para mostrar los límites alterados de la Unidad entre las unidades contiguas o combinadas, sus dimensiones, Vóxeles abarcados y números de identificación;
- d. Un depósito contra los honorarios y costos de abogados de la Asociación en los que se incurra al revisar y efectuar la solicitud. La cantidad será determinada razonablemente por la Junta y cualquier costo y gasto de la Asociación por dicha revisión, honorarios de administración y enmienda a la Declaración será únicamente el costo del Propietario que solicite dicha reubicación de límites;
- e. Prueba de la propiedad de los Vóxeles comprendidos y de los Derechos Separados anexos o fijados que sean necesarios para la ocupación prevista de la Unidad, si se ha adoptado la Voxelización de conformidad con la Sección 4.2;
- f. Cualquier otra información que razonablemente pueda solicitar la Junta.

6.7.2 Ninguna reubicación de límites entre Unidades colindantes o combinación de Unidades será efectiva a menos que todas las modificaciones necesarias a la Declaración, mapas o Planos sean debidamente ejecutados y registrados y todas las aprobaciones gubernamentales requeridas sean aseguradas. Una Unidad creada por la combinación de Unidades separadas podrá, sujeto a la aprobación de la Junta, ser subdividida subsecuentemente en Unidades separadas, cuyo número no excederá el número original de Unidades previamente combinadas.

6.7.3 Los derechos del Declarante para reubicar los límites de las Unidades colindantes conforme a esta Declaración no se limitan por esta sección.

6.7.4 Sin embargo, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario anterior, en los casos en que no se requiera construcción y los Intereses Asignados no se vean afectados, los Propietarios podrán fusionar y subdividir sus Unidades, así como los Elementos Comunes

Limitados anexos, con fines de arrendamiento a corto plazo o concesión de licencias para el uso y ocupación de los mismos, sujeto al procedimiento de aprobación que pueda ser prescrito por el Comité rector correspondiente de la Junta.

6.8 Normas de los Derechos Separados. Los Vóxeles y otros Derechos Separados adjuntos o adheridos, o que puedan ser adheridos, a cada Unidad no deberán ser alterados excepto de conformidad con un procedimiento adoptado por la Junta que sea congruente con la Sección 4.2 de esta Declaración. En caso de que la separación o mezcla de Vóxeles y otros Derechos Separados sean permitidos por la Junta, la compatibilidad de una Unidad para la separación o mezcla de Derechos Separados será determinada por el Plano y los usos existentes de la Unidad conforme a esta Declaración y los CCR Maestros. Cuando se separen de la Propiedad, los Derechos Separados deberán ser liberados de esta Declaración, incluyendo todos los convenios, condiciones, servidumbres y restricciones aplicables, para que puedan ser fijados y comercializados al máximo; sin embargo, cuando se fijen a la Propiedad, los Derechos Separados quedarán sujetos a esta Declaración, incluyendo todos los convenios, condiciones, servidumbres y restricciones aplicables.

ARTÍCULO 7 Título y Propiedad

7.1 Título

Una Unidad podrá ser mantenida y poseída por más de un Propietario en cualquier modalidad de propiedad inmobiliaria permitida conforme a la legislación de Próspera ZEDE.

7.2 Plazo de Propiedad

La propiedad del Propietario creada por esta Declaración continuará hasta que sea revocada o terminada en la forma contenida en esta Declaración o por efecto de la ley.

7.3 No divisibilidad de los Elementos Comunes

Los Elementos Comunes serán propiedad común de todos los Propietarios y permanecerán indivisos. Cada Propietario específicamente acuerda no instituir ninguna acción en partición con ningún derecho sobre dichos intereses. Además, cada Propietario acuerda que esta sección puede ser alegada como impedimento para el mantenimiento de dicha acción. Una violación a esta disposición dará derecho a la Asociación a cobrar cualquier honorario real de abogado, costos y otros daños incurridos por la Asociación en relación con ello. Esta obligación será conjunta y solidaria para todas las Personas que integran un Propietario que viole dicha prohibición.

7.4 Traspaso de Elementos Comunes

7.4.1 Todos los Propietarios y la Asociación acuerdan que no deberán por acto u omisión, tratar de abandonar, subdividir, gravar, vender, transferir, traspasar o arrendar, cualquier porción de los Elementos Comunes, incluyendo cualquier Voxel abarcado u otros Derechos Separados, excepto como se permita en esta Declaración, sin el previo consentimiento por escrito de:

- a. Los Propietarios que representen los Intereses Asignados de al menos el ochenta por ciento (80%) del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios,

- b. Al menos el ochenta por ciento (80%) de los Primeros Acreedores Hipotecarios,
- c. El Declarante, durante el Periodo de Comercialización, o durante cualquier periodo en el que el Declarante retenga cualquier Derecho Especial del Declarante, en cuanto a cualquier parte del Edificio sujeto a dichos derechos reservados, y
- d. Otros consentimientos exigidos por los CCR Maestros.

Cualquier acción de este tipo sin el necesario consentimiento por escrito será nula y sin efecto.

7.4.2 No obstante lo anterior, las disposiciones de esta sección no se interpretarán para limitar, impedir o prohibir el ajuste proporcional de un Propietario a sus Intereses Asignados en relación con cualquier combinación o división o partición permitida de la Unidad con el propósito de traspaso, uso o mejora de la Unidad.

Dicho consentimiento por escrito para abandonar, subdividir, gravar, vender, transferir o traspasar cualquier parte de los Elementos Comunes deberá acreditarse mediante la ejecución de un acuerdo, o ratificaciones del mismo, de la misma manera que una escritura, por el número requerido de personas que den su consentimiento según lo establecido en esta sección. El acuerdo deberá cumplir todas las regulaciones, estatutos o leyes aplicables, incluidos, entre otros, los que exijan el registro de dicho acuerdo.

7.4.3 Salvo que se cumpla lo dispuesto en la presente sección, será nula cualquier supuesta transmisión, subdivisión, abandono, venta, arrendamiento, traspaso, gravamen, venta judicial u otra transmisión voluntaria de Elementos Comunes.

7.4.4 Un traspaso o gravamen, transferencia, subdivisión, abandono, venta, arrendamiento, venta judicial u otra transferencia de Elementos Comunes conforme a esta sección no privará a ninguna Unidad de sus derechos de entrada y salida de la Unidad o de apoyo.

7.4.5 La transmisión o gravamen de Elementos Comunes conforme a lo dispuesto en este apartado no afecta a la prioridad o validez de gravámenes preexistentes.

ARTÍCULO 8 Uso y ocupación

8.1 Uso de los Elementos Comunes

Cada Propietario podrá usar los Elementos Comunes Generales y Limitados en común con todas las demás personas con derecho y en todo momento de conformidad con su propósito previsto, Derechos Separados accesorios y fijados, y sin obstaculizar o invadir los derechos legítimos de otros Propietarios, y sujeto a las restricciones de uso y ocupación establecidas en esta Declaración. Además, en la medida en que sea congruente con la Sección 4.2 de esta Declaración, la Junta podrá adoptar un procedimiento que rija el uso y ocupación de las Unidades y los Elementos Comunes que corresponda a los derechos asociados con los Vóxeles anexos y otros Derechos Separados.

8.2 Utilización de los Elementos Comunes Generales

Los Elementos Comunes Generales no deberán ser obstruidos, ni deberá guardarse o almacenarse ningún objeto en los Elementos Comunes Generales sin el previo consentimiento por escrito de la Asociación, excepto como se establece específicamente en este documento. Ningún derecho de entrada o salida previsto en esta Declaración será restringido, impedido o interferido en cualquier momento sin el previo consentimiento por escrito del Propietario del mismo o en el caso de cualquier Elemento Común General, de la Asociación. El uso de dichos Elementos Comunes Generales por cualquier persona con derecho no deberá poner en peligro la salud o molestar injustificadamente a cualquier otro Propietario, inquilino u ocupante. Sin embargo, en la medida que sea congruente con la Sección 4.2 de esta Declaración, la Junta podrá adoptar un procedimiento que rija el uso y ocupación de los Elementos Comunes Generales que corresponda a los derechos asociados con los Vóxeles adjuntos y otros Derechos Separados.

8.3 Restricciones generales de uso

8.3.1 A excepción de lo permitido por las normas y reglamentos razonables promulgados por la Asociación en virtud de sus Estatutos de vez en cuando, y como puede ser adoptado y modificado por la Asociación, ningún animal de cualquier tipo será criado, cuidado o mantenido en el Proyecto.

8.3.2 No se permitirá la construcción, alteración o remoción de ninguna porción de los Elementos Comunes Generales, incluyendo sin limitación cualquier accesorio, sin el previo consentimiento por escrito de la Asociación, excepto cuando se disponga o contemple de otra manera en esta Declaración. Ninguna porción, accesorio o mejora a cualquier Unidad que sea visible desde el exterior de dicha Unidad deberá ser alterada o mantenida sin el previo consentimiento por escrito de la Asociación.

8.3.3

(a) Cualquier uso u ocupación de la Unidad deberá estar sujeto a cualquier restricción y/o limitación como se establece en las normas y regulaciones de la Asociación, como las mismas puedan ser promulgadas bajo los Estatutos y enmendadas de tiempo en tiempo. Salvo que se disponga lo contrario en esta Declaración, o con respecto a las Unidades propiedad del Declarante, las Unidades sólo deberán ser usadas u ocupadas de manera consistente con los Derechos Separados adjuntos o adheridos como se contempla en los CCR Maestros. No obstante lo anterior, el Declarante podrá designar y mantener Unidades en su totalidad o en parte, como unidades modelo temporales y oficinas de ventas y como área de vestíbulo temporal o permanente, espacio para oficinas o salas de conferencia, áreas de ejercicio y spa, áreas de lavandería y salas comunes, en su caso.

(b) A menos que la Junta adopte un procedimiento contrario que rija la separación de los Derechos de Exclusión de Contaminación correspondientes de conformidad con la Sección 4.2 de esta Declaración, y exista cumplimiento con ello por parte de los Propietarios correspondientes, no se erigirán, colocarán o mantendrán en la Propiedad molestias, públicas o privadas, ni ningún uso o práctica que sea fuente de molestia para otros residentes o inquilinos o que interfiera con el disfrute pacífico o posesión y uso adecuado del Proyecto por parte de los Propietarios. El Proyecto se mantendrá en

condiciones seguras, limpias e higiénicas (incluyendo sin limitación la reparación de cualquier fuente de agua no intencionada o intrusión de vapor de agua y daños por agua incluyendo cualquier crecimiento de moho u hongos relacionados, o si dicha intrusión de agua, vapor de agua y daños por agua provienen de cualquier parte del Condominio que es responsabilidad de la Asociación mantener y reparar, el Propietario deberá notificar a la Asociación por escrito de manera oportuna de dicha condición) y no se permitirá la acumulación de basura, desechos o desperdicios ni que exista riesgo de incendio. Además de la obligación de reparación, el Propietario deberá notificar a la Asociación de cualquier intrusión no intencionada de agua, vapor de agua, daño por agua o crecimiento de moho tan pronto como sea práctico. Ningún Propietario permitirá el uso de su Unidad o cualquier Elemento Común que incremente injustificadamente las tarifas de seguro del Condominio. La Asociación podrá adoptar Reglamentos (y normas y regulaciones bajo los mismos) que puedan estar relacionados con la administración ordenada o con la disminución y prohibición de molestias.

(i) A menos que la Junta adopte un procedimiento que gobierne la separación de los Derechos de Exclusión de Contaminación correspondientes consistente con la Sección 4.2 de esta Declaración, y haya cumplimiento con ello por parte de los Propietarios correspondientes, el ruido u olores que emanen de una Unidad que sean molestos o irrazonablemente ofensivos para otros Propietarios u ocupantes estarán sujetos a las normas y regulaciones de la Asociación adoptadas de tiempo en tiempo conforme a los Estatutos para prevenir dicho ruido y olores, y además sujetos a la disminución y otras acciones de aplicación de molestias de la Asociación.

(ii) A menos que la Junta adopte un procedimiento que gobierne la separación de los Derechos de Exclusión de Contaminación correspondientes consistente con la Sección 4.2 de esta Declaración, y haya cumplimiento con ello por parte de los Propietarios correspondientes, el humo de tabaco y su olor resultante, u otros olores razonablemente ofensivos que emanen de una Unidad que sea molesto para otros Propietarios, ocupantes, inquilinos, invitados y huéspedes estarán sujetos a las normas y regulaciones de la Asociación adoptadas de tiempo en tiempo conforme a los Estatutos para prevenir dicha emanación de humo y olores y además sujetos a la reducción y otras acciones de aplicación de molestias de la Asociación. La Asociación tendrá el derecho de requerir a un Propietario que construya barreras físicas y mejoras de ventilación dentro de la Unidad de dicho Propietario como sea necesario para prevenir la transmisión de dicho humo u olores a través de los Elementos Comunes y/o a otras Unidades. Si dicho Propietario no remedia satisfactoriamente dicha emanación de olores, la Asociación tendrá el derecho de hacerlo a costa de dicho Propietario de Unidad, junto con un derecho completo, servidumbre y acceso a dicha Unidad y recuperar cualquier costo asociado con dicho trabajo, ya sea administrativo, legal, arquitectónico u otro, incluyendo el derecho de ejecutar un gravamen por todos dichos costos y gastos en contra de la Unidad. La Asociación también tendrá el derecho de buscar medidas cautelares para causar el cese de dicha molestia y tendrá derecho a sus honorarios de abogado y costas judiciales (o del tribunal arbitral) incurridas en dicha acción. La Asociación no estará obligada a depositar una fianza en dicha acción de desagravio por

mandato judicial. Esta disposición podrá ser aplicada por la Asociación o por cualquier otro Propietario, excepto que cualquier otro Propietario no tendrá el derecho de realizar trabajos de construcción en la Unidad de otro Propietario o de colocar y ejecutar un gravamen.

(iii) A menos que la Junta adopte un procedimiento que gobierne la separación de los Derechos de Exclusión de Contaminación correspondientes consistente con la Sección 4.2 de esta Declaración, y haya cumplimiento con ello por parte de los Propietarios correspondientes, con el fin de reducir la transmisión de sonido que emane de cualquier Unidad, la Asociación tendrá el derecho de promulgar normas y regulaciones conforme a los Estatutos que requieran que un Propietario incorpore y mantenga dentro de la Unidad materiales a prueba de sonido y métodos de construcción cuando el Propietario cambie el recubrimiento del piso existente en el nivel inferior de la Unidad a la fecha de esta Declaración (incluyendo, sin limitación, alfombras, pisos de madera, loseta, piedra, vinil u otro). Las normas y regulaciones establecerán las especificaciones para dicho aislamiento acústico, las circunstancias que requieran la instalación de dicho aislamiento acústico, el trabajo de la Asociación y los procedimientos de aprobación de inspección. Ninguna insonorización instalada podrá ser removida o alterada sin el previo consentimiento por escrito de la Asociación.

8.3.4 Se respetarán todas las leyes, ordenanzas y regulaciones vigentes de todos los organismos gubernamentales que tengan jurisdicción sobre el Proyecto.

8.3.5 Sujeto a los derechos de los Propietarios correspondientes en los Vóxeles adjuntos y otros Derechos Separados en caso de que la Junta adopte un procedimiento que rija los mismos y que sea consistente con la Sección 4.2 de esta Declaración, la Junta tendrá el derecho exclusivo de determinar de tiempo en tiempo la manera en que se mantendrá el Condominio. La Asociación tendrá la obligación y el derecho, y será responsable de tomar todas las acciones y hacer todas las normas y regulaciones bajo los Estatutos que aseguren el mantenimiento de los Elementos Comunes en la forma determinada por la Junta. Copias de las normas y regulaciones serán publicadas y/o razonablemente proporcionadas a los Propietarios antes del momento en que entren en vigor. Las normas y regulaciones no restringirán irrazonablemente el uso de cualquier área de almacenamiento que sean Elementos Comunes Limitados y no prohibirán al Declarante cualquier uso permitido por esta Declaración.

8.3.6 Excepto por aquellas Mejoras instaladas o erigidas por el Declarante, ninguna adición o alteración exterior a o de las Mejoras, ni cambios en las bardas, colocaciones, muros de contención, plantaciones y terrazas/patios, muros u otras estructuras, deberán iniciarse, erigirse o mantenerse hasta que los planos y especificaciones que muestren la naturaleza, tipo, forma, alturas, materiales, ubicación y costo aproximado de los mismos, hayan sido presentados y aprobados por escrito por la Asociación. Al término de las mejoras aprobadas, alteraciones o adiciones o al término de la construcción de la Unidad del Propietario, dicho Propietario deberá entregar a la Asociación un juego completo de planos de construcción. Cualquier alteración, cambio, expansión, modificación de cualquier estructura en el Condominio deberá también estar sujeta a la prueba de los adecuados Derechos Separados

adjuntos o fijados por referencia a los RCC Maestros y cualquier procedimiento que rija el mismo que sea adoptado por la Junta consistente con la Sección 4.2 de esta Declaración.

8.3.7 La Junta no regulará ni restringirá injustificadamente el uso del Lugar de Aterrizaje de Drones, que estará abierto a la igualdad de acceso en igualdad de condiciones por parte de todos los proveedores de servicios de drones cualificados.

8.4 Estacionamiento

8.4.1 Los Anexos A, B, C, y D determinarán en primera instancia si las estructuras de estacionamiento, los espacios, las instalaciones de almacenamiento asociadas y las áreas se consideran Elementos Comunes, Elementos Comunes Limitados o una Unidad (bajo licencia) o parte de una Unidad (bajo licencia); en caso de ambigüedad, la Junta aplicará un juicio razonable en dicha designación y categorización.

8.4.2 La Junta podrá hacer cumplir los convenios aplicables para el Condominio Duna con el fin de regular razonablemente el uso de las estructuras de estacionamiento, los espacios, las instalaciones de almacenamiento asociadas, y las áreas en la medida en que los mismos sean Elementos Comunes, Elementos Comunes Limitados, o de otra manera sean arrendados o concesionados a la Asociación como un derecho de paso o para uso y ocupación. Los Propietarios no podrán estacionar vehículos chatarra o vehículos inoperables en dichas áreas ni se podrán almacenar materiales peligrosos o inflamables en dichas áreas. Adicionalmente, no se podrá realizar ningún tipo de mantenimiento a ningún vehículo en dichas áreas.

ARTÍCULO 9 Servidumbres por intrusión

9.1 Intrusiones

En el caso de que cualquier parte de los Elementos Comunes invada cualquier Unidad, o si cualquier parte de una Unidad invade cualquier otra Unidad o los Elementos Comunes, o en el caso de que cualquier invasión se produzca en el futuro como resultado de:

- a. La construcción de la Unidad del Propietario tras la finalización de las Mejoras;
- b. Asentamiento, levantamiento o movimiento lateral del Edificio o de la base del Edificio;
- c. Alteración, mantenimiento o reparación de Elementos Comunes;
- d. Construcción de futuras Unidades o;
- e. Reparación o restauración de las Mejoras y/o Unidad(es) ya sea como resultado de daños por siniestro, expropiación o procedimientos de dominio eminente;

En tal caso, se considerará que existe una servidumbre mutua válida a favor de todas las personas afectadas para la invasión y para el mantenimiento de la misma mientras exista el Edificio o la invasión, lo que sea más largo.

9.2 Destrucción

En caso de que cualquiera de los Edificios, una o más de las Unidades, o cualquier otra Mejora sea parcial o totalmente destruida, ya sea por siniestro o como resultado de una condena, expropiación directa o indirecta, o procedimientos de dominio eminente, y posteriormente

reconstruida, y como resultado cualquier parte de la misma invada cualquier otra parte del Edificio, una o más de las Unidades u otras Mejoras, existirá una servidumbre válida para dicha invasión durante el tiempo que dure el edificio reconstruido.

9.3 Comercialización

Dichas invasiones y servidumbres no serán consideradas o determinadas como gravámenes sobre los Elementos Comunes o sobre las Unidades para los fines de la comerciabilidad del título u otros fines.

9.4 Responsabilidad civil

Cualquier servidumbre descrita en este Artículo no exime a un Propietario de responsabilidad en un caso de mala conducta intencional ni exime al Declarante o a cualquier otra persona de responsabilidad por no adherirse al Plano.

9.5 Variaciones

Al interpretar las disposiciones de la Declaración y subsecuentes traspasos de Unidades y/o Hipotecas, la ubicación real de la Unidad se considerará de manera concluyente como la propiedad que se pretende traspasar, reservar o gravar, no obstante cualquier desviación menor, ya sea horizontal, vertical o lateralmente de la ubicación en el Plano de dicha Unidad.

ARTÍCULO 10 Reserva de acceso-Mantenimiento, reparación y emergencias

10.1 Derecho de acceso de la Asociación

La Asociación, sus funcionarios, contratistas independientes, representantes autorizados, agentes y empleados, tendrán un derecho de acceso irrevocable a cada Unidad y a los Elementos Comunes con previo aviso y durante horas razonables, como sea necesario de tiempo en tiempo para el uso, mantenimiento, reparación o reemplazo de cualquiera de los Elementos Comunes dentro o accesibles desde dicha Unidad, o en cualquier momento y sin previo aviso para hacer reparaciones de emergencia, mantenimiento, reemplazo o inspección necesaria para prevenir daños a los Elementos Comunes o a otra Unidad. Cada Propietario deberá proporcionar a la Asociación una llave de cualquier cerradura que asegure la Unidad o deberá asumir toda responsabilidad por daños causados por entrada forzada.

10.2 Daños

Daños al interior de una Unidad, incluyendo daños a mejoras instaladas o construidas por el Propietario, que resulten del mantenimiento, reparación o reemplazo de cualquiera de los Elementos Comunes o como resultado de reparaciones de emergencia, mantenimiento, reemplazo o inspección dentro de otra Unidad o de los Elementos Comunes o por indicaciones de la Asociación, será un Gasto Común del Propietario, siempre y cuando, que si dicho daño es causado por la negligencia del Propietario, sus agentes, invitados, empleados o inquilinos, o la falta de dicho Propietario de proporcionar una llave a la Asociación si se requiere, entonces a dicho Propietario le será impuesto una cuota por la Asociación como un Gasto Común y responsable de todo dicho daño y el costo del mismo será obligación del Propietario y deberá ser pagado inmediatamente al ser requerido. Cada Propietario, ocupante o inquilino, por la posesión o aceptación de título o posesión de una Unidad, por este medio renuncia a cualquier

reclamación que surja a su favor en contra de la Asociación o el Declarante por cualquier pérdida o daño a su propiedad localizada dentro o sobre cualquier porción de la Unidad (incluyendo sus Elementos Comunes adjuntos), dicha pérdida o daño es causado por el ejercicio de la Asociación o el Declarante de sus respectivos derechos de acceso bajo la Servidumbre de Acceso, excepto en dichos casos donde la pérdida o daño es directamente causado por negligencia grave o mala conducta intencional en el ejercicio de dicho derecho de acceso.

10.3 Responsabilidad de la Asociación

La Asociación será responsable del mantenimiento, reparación o reemplazo de cualquier estructura o instalaciones de drenaje, u otras mejoras públicas requeridas por la entidad gubernamental local como condición del desarrollo del Proyecto, excepto cuando las mismas hayan sido dedicadas y aceptadas por la entidad gubernamental local para mantener, reparar y/o reemplazar, o a menos que dicho mantenimiento, reparación o reemplazo haya sido autorizado por ley para ser realizado por un distrito especial u otra entidad municipal o cuasi municipal. Los costos de dicha responsabilidad de la Asociación serán un Gasto Común.

10.4 Restauración

Todos los daños descritos en la Sección 10.2 del presente documento serán restaurados, en la medida de lo razonablemente práctico, a una condición sustancialmente similar a la que existía antes del daño.

10.5 Gastos Comunes

Toda inspección, mantenimiento, reparación y reemplazo del Elemento Común General, ya sea que se encuentre dentro o fuera de cualquier Unidad (a menos que sea causado por negligencia, mal uso o acto deliberado de cualquier Propietario), será un Gasto Común del Propietario. Los Gastos Comunes se distribuirán entre los Propietarios con base en su parte proporcional de los Intereses Asignados.

10.6 Servidumbre de servicios de emergencia

Por la presente se concede una servidumbre de entrada y salida a todos los servicios o personas de policía, jefe de policía, protección contra incendios, ambulancias y otros servicios de emergencia similares para entrar en el Proyecto en el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 11 Cuotas e impuestos

11.1 Cuotas e impuestos separados - Notificación al Tasador

Tras la presentación para registro de esta Declaración, el Declarante notificará al Comisionado de Impuestos, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN.

11.2 Cuotas e impuestos

Cada Unidad, junto con su Interés Asignado y su participación en los Elementos Comunes Limitados anexos a la misma, está sujeta a cuotas e impuestos por separado. Para efectos de dicha cuota, la valuación fiscal del Terreno en el que se ubica el Condominio (o los Derechos Separados previamente incluidos en dicho patrimonio si se adopta la Voxelización conforme a la Sección 4.2) se prorrateará entre las Unidades en proporción al Interés Asignado de cada

Unidad. Al momento de cualquier cuota por separado, cada Propietario estará obligado y pagará a su vencimiento todos los impuestos y cuotas legalmente establecidas o tasadas sobre la Unidad. Cualquiera de dichos impuestos o cuotas que no sean facturados por separado a los Propietarios de cada Unidad deberán ser pagados por la Asociación como un Gasto Común, con derecho a reembolso por parte del Propietario responsable, en su caso, el cual podrá ser cargado como un componente de la cuota de dicho Propietario.

ARTÍCULO 12 Asociación de Propietarios

12.1 La Asociación

La administración del Condominio se regirá por esta Declaración, el Acta Constitutiva, los Estatutos y las normas y regulaciones promulgadas conforme a los Estatutos.

12.1.1 Los Estatutos iniciales se adjuntan como Anexo C y forman parte de esta Declaración por referencia. La Declaración prevalecerá sobre el Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación y el Acta Constitutiva prevalecerá sobre los Estatutos. La Declaración, el Acta Constitutiva y los Estatutos prevalecerán sobre las normas y regulaciones.

12.1.2 La Junta tendrá la máxima autoridad de gobierno sobre la Asociación, sujeto a la autoridad y control del Declarante durante el Periodo de Comercialización.

12.1.3 Por lo menos un tercio de los puestos de la Junta Directiva deben estar reservados y ser designados por Propietarios de Unidades Comerciales que voten los Intereses Asignados de por lo menos una mayoría del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios de Unidades Comerciales.

12.1.4. Sujeto a la autoridad y control del Declarante durante el Periodo de Comercialización, la Asociación será gobernada en primera instancia por su Junta Directiva, (la “Junta”). La Junta tendrá autoridad para:

12.1.4.1 proponer los presupuestos anuales para la ratificación de los Propietarios;

12.1.4.2 coordinar la toma de decisiones cuando sea necesario tomar decisiones conjuntas;

12.1.4.3 resolver conflictos de manera completa y definitiva; y/o

12.1.4.4 asumir tal autoridad para la toma de decisiones según lo determine la Junta a su discreción razonable con base en las disposiciones de las Leyes de Condominio, esta Declaración y los Estatutos.

12.1.4.5 En cualquiera de los casos anteriores, cualquier decisión final de la Junta Directiva deberá ser aprobada por dos tercios del número total de miembros de la Junta Directiva para ser vinculante para la Asociación.

12.1.4.6 En caso de que dos tercios de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva no actúen, el estatus quo se mantendrá vigente a menos que sea anulado por mala fe, ser impracticable o irrazonable mediante laudo arbitral de conformidad con la Sección 29.6.

12.2 Membresía

Cada Propietario se convertirá automáticamente en Miembro de la Asociación y permanecerá como tal durante el periodo de propiedad de la Unidad. Cada Propietario tendrá derecho a una

membresía por cada Unidad que posea. Cada membresía será inherente a la Unidad y será transferida automáticamente por traspaso o transferencia de la Unidad. Ninguna persona o entidad que no sea un Propietario podrá ser miembro de la Asociación, pero los derechos de membresía podrán ser cedidos a un acreedor hipotecario como y para la garantía de un préstamo garantizado por una hipoteca de la Unidad.

12.3 Derecho de Voto

Los Miembros tendrán derecho a votar con respecto a cada Unidad que sea propiedad de dicho Propietario con un peso igual al Interés Asignado de dicho Propietario atribuible a dicha Unidad, como se establece en el Anexo B adjunto a la presente y que forma parte de la presente por referencia. No obstante lo anterior, los derechos de voto de un Propietario podrán ser suspendidos durante cualquier periodo de tiempo en el que dicho Propietario se encuentre moroso en el pago de cualquier Gasto Común u otra cuota. En cualquier votación que requiera un porcentaje o proporción establecida de votos o un voto mayoritario, significará un porcentaje establecido, proporción o un voto mayoritario de los Intereses Asignados atribuibles a aquellos Propietarios con derecho a voto.

12.3.1 Salvo que se disponga lo contrario en esta Declaración, cualquier asunto a ser votado por los Miembros será determinado por mayoría de votos de los Intereses Asignados atribuibles a aquellos Miembros presentes en persona o por poder en una asamblea debidamente convocada. Todos los asuntos que requieran el consentimiento o acción de la Asociación que no estén expresamente sujetos al voto de los Miembros deberán ser determinados por el voto mayoritario de los directores de la Junta (un voto por director) presentes en persona, por teléfono o por poder en una asamblea debidamente convocada o por su consentimiento por escrito en lugar de dicha asamblea.

12.4 Transferencia

Excepto por lo expresamente establecido en este documento, ninguno de los derechos, intereses y obligaciones de la Asociación establecidos o reservados en esta Declaración podrán ser transferidos o asignados a cualquier otra Persona. Cualquier transferencia o cesión permitida no liberará a la Asociación de ninguna de las obligaciones establecidas en este documento o revocará o cambiará ninguno de los derechos u obligaciones de los Propietarios como se establece en este documento.

12.5 Voto por delegación

Los votos de los Propietarios podrán emitirse en virtud de un poder debidamente otorgado. Si una Unidad es propiedad de más de una Persona, cada persona o entidad que comprenda al Propietario podrá votar o registrar protesta a la emisión de votos por poder de las otras personas o entidades que comprenden al Propietario. Una vez que el Propietario designe a su apoderado, el secretario de la Asociación mantendrá una lista de las personas con derecho a votar en nombre de cada Miembro y, hasta que la Asociación sea notificada de lo contrario, cualquier acción tomada por una persona que pretenda actuar como apoderado debidamente designado será vinculante para el Miembro. Un Propietario no podrá revocar una carta poder otorgada conforme a esta sección excepto mediante notificación real de revocación a la persona que presida una asamblea de la Asociación. Un poder es nulo si no está fechado o pretende ser

revocable sin previo aviso. Un poder se termina once meses después de su fecha a menos que disponga lo contrario.

ARTÍCULO 13 Fines y facultades de la Asociación

13.1 Fines no lucrativos

La Asociación no será lucrativa, no emitirá acciones de capital y ninguna parte de las ganancias netas de la Asociación beneficiarán a ningún Miembro o individuo (excepto que una remuneración razonable podrá ser pagada por servicios prestados por el Declarante, un Propietario o un afiliado del mismo).

13.2 Facultades de la Asociación

Los asuntos del Condominio serán administrados por la Asociación, a través de su Junta y sus comités correspondientes. Sujeto a lo anterior y en congruencia con el mismo, se otorgan a la Asociación todas las facultades necesarias para gobernar, administrar, mantener, reparar, gestionar y regular el Proyecto y para desempeñar todas las funciones que se le requieran. Las acciones de la Asociación son obligatorias para todos los Propietarios, excepto cuando se establezca lo contrario en esta Declaración o en los Estatutos de la Asociación o normas y regulaciones.

13.2.1. No obstante lo anterior, y salvo que se establezca lo contrario en esta Declaración, la Asociación no estará facultada para (1) abandonar o terminar el Condominio o (2) subdividir cualquier Unidad, sin el consentimiento de:

- a. Los Propietarios que representen los Intereses Asignados de al menos el ochenta por ciento (80%) del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios;
- b. Al menos dos tercios de los Primeros Acreedores Hipotecarios; y
- c. El Declarante, durante el Periodo de Comercialización;

13.2.2 La Asociación, sujeta a las disposiciones de esta Declaración y el Acta Constitutiva de la Asociación tendrá plenos poderes para:

- a. Adoptar y modificar los Estatutos, así como las normas y reglamentos correspondientes;
- b. Adoptar y modificar los presupuestos de ingresos, gastos y reservas y recaudar las cuotas para los Gastos Comunes de los Propietarios;
- c. Contratar y despedir a empleados, agentes y contratistas independientes (incluidos, entre otros, cualquier agente administrativo o gestor de alquileres);
- d. Instar, defender, intervenir o mantener litigios, procedimientos administrativos, regulatorios u otros procedimientos judiciales o cuasi judiciales en nombre propio en representación propia o de dos o más Propietarios sobre asuntos que afecten al Condominio;
- e. Celebrar contratos y contraer obligaciones;

- f. Regular el uso, mantenimiento, reparación, sustitución y modificación de los Elementos Comunes;
- g. Hacer que se realicen mejoras adicionales como parte de los Elementos Comunes;
- h. Adquirir, poseer, gravar y transmitir en su propio nombre cualquier derecho, título o interés sobre bienes muebles o inmuebles, sujeto a las disposiciones de esta Declaración;
- i. Otorgar o aceptar servidumbres, licencias, arrendamientos y concesiones a través o sobre los Elementos Comunes (Generales o Limitados) y cualquier Unidad;
- j. Imponer y percibir cualesquiera pagos, tasas o cargos por el uso, alquiler o explotación de los Elementos Comunes Generales;
- k. Imponer cargos razonables por atraso en el pago de cuotas o Gastos Comunes, recuperar honorarios razonables de abogados y otros costos y gastos legales por cobro de cuotas o Gastos Comunes y otras acciones para hacer cumplir los poderes de la Asociación y, después de notificar y tener la oportunidad de ser escuchado, imponer multas razonables por violaciones a la Declaración de la Asociación, Estatutos y normas y regulaciones.
- l. Imponer cargos razonables por la revisión o preparación y registro de enmiendas a la Declaración o declaraciones de cuotas impagadas, y recuperar los costes y gastos de registro de cualquier enmienda o declaración de cuota impagada;
- m. Garantizar la indemnización de los directivos y de la Junta de la Asociación, y mantener un seguro de responsabilidad civil para directivos y funcionarios;
- n. Según lo expresamente permitido en esta Declaración, ceder su derecho a ingresos futuros, incluyendo el derecho a recibir Gastos Comunes;
- o. Ejercer cualesquiera otras facultades conferidas por la Declaración o los Estatutos;
- p. Ejercer todas las demás facultades que puedan ser ejercidas en Próspera ZEDE por personas jurídicas de la misma naturaleza que la Asociación;
- q. Ejercer cualesquiera otras facultades necesarias y adecuadas para el gobierno y funcionamiento de la Asociación, que no estén prohibidas por la legislación aplicable.

13.3 Limitaciones de las facultades de la Asociación durante el Periodo de Comercialización

No obstante cualquier disposición en esta Declaración, el Acta Constitutiva o Estatutos de la Asociación, la Asociación no tendrá derecho ni facultad para hacer cualquiera o todo lo siguiente unilateralmente durante el Periodo de Comercialización, dichas facultades deberán ser reservadas en su totalidad al Declarante y permitidas para ser hechas por la Asociación sólo con el consentimiento y aprobación por escrito por separado del Declarante:

- a. Tomar decisiones sobre la revisión del diseño;
- b. Hacer enmiendas, modificaciones, terminaciones o extensiones a esta Declaración, incluyendo cualquier plano o mapa y el Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación;
- c. Elaborar presupuestos anuales;

- d. Realizar cualquiera de los actos enumerados en la Sección 13.2 (incluyendo las subsecciones) de esta Declaración, los cuales se reservarán en su totalidad al Declarante;
- e. Transferir los Elementos Comunes de conformidad con la Sección 7.4;
- f. De conformidad con el Artículo 20 de esta Declaración, adoptar un plan de reconstrucción o venta.

13.4 Declarante y Asociación como Apoderados

El título de cualquier Unidad está expresamente sujeto a los términos y condiciones de este documento, y la aceptación por cualquier concesionario de una escritura u otro instrumento de traspaso constituirá el nombramiento del Declarante durante el Periodo de Comercialización y/o de la Asociación después del Periodo de Comercialización o durante el Periodo de Comercialización con el consentimiento por escrito por separado del Declarante (dicho nombramiento se considerara un poder unido a un interés) como apoderado del Propietario para los propósitos expresamente establecidos en esta Declaración. La Asociación y/o el Declarante, como apoderado bajo la disposición anterior, tendrá total y completa autorización, derecho y facultades para:

- a. Celebrar, ejecutar y entregar cualquier contrato, escritura u otro documento con respecto al interés del Propietario para los fines expresamente establecidos en esta Declaración, y contratar la restauración, reparación, reemplazo o mejoras del Elemento Común;
- b. Otorgar, entregar y registrar en la oficina del Registrador, Registro de la Propiedad Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN los instrumentos, escrituras, Planos y enmiendas y suplementos a la Declaración de Condominio que sean necesarios o convenientes para los fines expresamente establecidos en esta Declaración;
- c. Obtener y mantener cualquier seguro requerido o permitido conforme a esta Declaración y presentar, ajustar y negociar cualquier reclamación de pérdida, cobrar y desembolsar cualquier producto de seguro cobrado, ejecutar liberaciones de responsabilidad de seguro y ejecutar todos los documentos y realizar todos los actos necesarios para cumplir con este propósito, y si lo permite el estatuto aplicable, designar un representante autorizado para realizar cualquiera de los anteriores. La Asociación (o su representante autorizado) deberá recibir, retener y disponer de cualquier producto del seguro en fideicomiso para cualquier Propietario afectado o Primer Acreedor Hipotecario de acuerdo con su respectivo interés en la Unidad, basado en el valor justo de mercado del interés destruido o dañado. Cualquier producto desembolsado se pagará primero para la reparación o restauración de la parte dañada de la Unidad. Cualquier excedente solo será pagado al Propietario o Primer Acreedor Hipotecario después de que la porción afectada del Condominio haya sido completamente restaurada o terminada. La Asociación y cada Propietario renuncian a todas las reclamaciones que surjan en contra de cualquier otro Propietario, la Asociación o el Declarante por cualquier pérdida o daño a su propiedad localizada dentro o sobre el Condominio que esté cubierta por una póliza de seguro de incendio válida y cobrable y cobertura extendida, en la medida que dicho seguro cubra dicha pérdida o daño. Cada Propietario y la Asociación deberán notificar por escrito a sus

respectivas compañías de seguros de esta renuncia mutua y realizar todos los actos necesarios para evitar la invalidación de dichas coberturas debido a dicha indemnización mutua;

- d. Adquirir la titularidad o el arrendamiento de cualquier Unidad;
- e. Financiar cualquier adquisición o arrendamiento permitido de cualquier Unidad, y vender, arrendar, subarrendar, hipotecar, votar, ejecutar documentos y negociar de cualquier otro modo con cualquiera de dichas Unidades;
- f. Protestar la valuación fiscal del valor del terreno del Condominio ante la autoridad fiscal correspondiente; y
- g. Tomar dinero prestado para reparaciones de Elementos Comunes Generales.

13.5 Cumplimiento del Propietario

Cada Propietario y ocupante deberá cumplir estrictamente con esta Declaración, como pueda ser enmendada o complementada de tiempo en tiempo, los Estatutos de la Asociación o Acta Constitutiva, y todas las decisiones, resoluciones, normas y regulaciones de la Asociación adoptados de acuerdo con esta Declaración y el Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación. La aceptación de una escritura, ocupación de la Unidad se considerará como la aceptación de dicha obligación y obligará a dicha persona como si dichas disposiciones fueran recitadas, estipuladas e incorporadas en cualquier escritura, traspaso o arrendamiento. El incumplimiento de cualquiera de las mismas será motivo de una acción para recuperar cualquier cantidad adeudada, por daños y perjuicios o medidas cautelares o ambas, junto con intereses, honorarios de abogados, costos y gastos incurridos en relación con la misma, presentada por la Asociación en nombre de los Propietarios, o en un caso apropiado por un Propietario agraviado. Adicionalmente, los derechos de voto de la Asociación de un Propietario, o el derecho de un ocupante a usar y disfrutar de los Elementos Comunes Generales (excepto que a dicho ocupante no se le negará el acceso a su Unidad a través de los Elementos Comunes) podrán ser suspendidos durante dicho periodo de incumplimiento mediante una notificación por escrito de la Asociación.

13.6 Mantenimiento de los Elementos Comunes

La Asociación tendrá el deber y obligación de limpiar y mantener, reparar o reconstruir cada uno de los Elementos Comunes Generales incluyendo el paisajismo requerido. No obstante lo anterior, ni el Declarante ni la Asociación serán responsables por cualquier lesión o daño causado por los elementos o por cualquier persona, o como resultado de cualquier servicio, lluvia, nieve o hielo que pueda gotear o fluir de los Elementos Comunes o de cualquier tubería, drenaje, conducto, aparato u otro equipo, instalación o sistema que la Asociación este obligada a mantener, incluyendo sin responsabilidad cualquier crecimiento de moho u hongos de cualquiera de los anteriores. La Asociación no será responsable por pérdida o daño, por robo o de otra manera, por propiedad dejada en los Elementos Comunes. El costo de mantenimiento y reparación de los Elementos Comunes Generales será un Gasto Común. El costo de limpieza, mantenimiento y reparación de un Elemento Común Limitado, en la medida razonablemente determinable, será un gasto separado del Propietario de la Unidad anexa a dicho Elemento

Común Limitado. La Asociación no estará obligada a obtener la aprobación previa de cualquier Propietario para realizar dicho mantenimiento o reparación.

13.7 Otros deberes de la Asociación

Además de todos los demás derechos, obligaciones, privilegios y responsabilidades de la Asociación, como lo establece esta Declaración, el Acta Constitutiva y los Estatutos de la Asociación, incluyendo cualquier enmienda, la Asociación deberá proporcionar a los Propietarios las siguientes obligaciones y servicios establecidos en las subsecciones a., b., c., e., f., g. y h. y podrá proporcionar las siguientes obligaciones y servicios establecidos en la subsección d., todos los cuales deberán ser pagados como una porción de los Gastos Comunes.

- a. Mantenimiento, reparación, sustitución y restauración generales de los Elementos Comunes, salvo disposición en contrario;
- b. Administración y gestión del elemento común;
- c. Suministro y mantenimiento de calefacción, alumbrado y otros servicios públicos para todas las zonas comunes mediante acuerdos de servicio con proveedores de servicios públicos;
- d. Provisión y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones y seguridad. Si es práctico y factible, la Asociación podrá ofrecer proporcionar y mantener dichos sistemas dentro de una Unidad y un Propietario podrá contratar con la Asociación para proporcionar dichos sistemas y servicios. La Asociación cobrará a dicho Propietario los costos y gastos razonables asociados con dicho servicio, el cual de no ser pagado será tratado como una Cuota Especial. Se reconoce y acuerda expresamente que la Asociación no tiene obligación de proporcionar ningún sistema de seguridad, servicio o instalaciones, y la prestación de cualquiera de ellos será a discreción de la Junta. Si la Junta elige proporcionar cualquier sistema, servicio o instalación, tendrá el derecho exclusivo de elegir discontinuar o remover cualquier sistema, servicio o instalación (ya sea que dicha elección sea temporal o permanente). Cualquier proveedor de servicios de seguridad de terceros será un contratista independiente y los actos u omisiones del proveedor no se imputarán como un acto de omisión al Declarante, Asociación, sus funcionarios, junta, agentes, empleados o contratistas. Ningún servicio, sistema o instalación deberá ser interpretado como la provisión de algún servicio, sistema o instalación de seguridad personal para algún Propietario, ni deberá ser considerado como una garantía de seguridad personal incrementada para prevenir lesiones personales o daños a la propiedad debido a cualquier causa, incluyendo sin limitación negligencia o actos criminales. Cada Propietario, por la aceptación de la escritura de una Unidad se considerara que ha renunciado a nombre de dicho Propietario y sus ocupantes, incluyendo a todos los miembros de la familia, visitas, inquilinos e invitados a todas las reclamaciones que ahora o en lo sucesivo surjan en contra del Declarante, la Asociación y sus respectivos funcionarios, directores, agentes, empleados y contratistas que surjan o se relacionen con lesiones, pérdidas o daños a cualquier persona o propiedad que surjan directa o indirectamente de proporcionar o no proporcionar cualquier sistema de seguridad, servicio o instalación, o la interrupción, paralización, defecto, mal funcionamiento, operación, reparación, reemplazo o uso de

cualquiera de los mismos (ya sea causado por, o supuestamente causado por negligencia del Declarante, Asociación o cualquiera de sus funcionarios, directores, agentes, empleados o contratistas). El Propietario indemniza y acuerda defender y mantener indemne a cualquiera de los anteriores, en la medida en que esta liberación no se considere efectiva, en cualquier acción, reclamación, demanda, juicio, daño, costo y gasto que surja de cualquier lesión corporal y/o pérdida o daño sufrido o incurrido por dicho Propietario, ocupantes, incluyendo todos los miembros de la familia, visitas, inquilinos e invitados, como resultado de la actividad criminal dentro o cerca del Condominio, independientemente de cualquier negligencia real o alegada del Declarante, Asociación o cualquiera de sus funcionarios, junta, agentes, empleados o contratistas. Cualquier obligación o responsabilidad de la Asociación debido a que un Propietario no cumpla con dicha renuncia, liberación y/u obligaciones de indemnización será una Cuota Especial en contra de dicho Propietario. Un Propietario de Unidad no será responsable ante la Asociación o ante cualquier otro Propietario por lesiones corporales y/o pérdida o daño a la propiedad de cualquier otro Propietario, miembro de la familia, invitado, inquilino o huésped, excepto como se estipule por ley;

- e. El cumplimiento de todas las disposiciones de esta Declaración y de las normas y regulaciones de la Asociación y el cumplimiento de todas las obligaciones y cobro de cuotas que los Propietarios adeuden a la Asociación;
- f. Cumplir con sus obligaciones como apoderado de los Propietarios de conformidad con esta Declaración;
- g. Realizar todos los demás actos requeridos por esta Declaración, el Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación, incluyendo cualquier enmienda o suplemento a dichos documentos;
- h. Llevar a cabo cualquier mantenimiento y/o reparación de las estructuras o instalaciones del Proyecto si dicha obligación es específicamente requerida por los términos y condiciones de cualquier aprobación gubernamental o acuerdo asociado para el Proyecto.

ARTÍCULO 14 Responsabilidad de mantenimiento de la Unidad

14.1 Responsabilidad del Propietario

Cada Propietario tendrá la obligación de mantener y conservar en buenas condiciones y reparar todas las mejoras instaladas o construidas dentro de la Unidad, incluyendo sin limitación las superficies interiores de las paredes, techos y pisos (incluyendo cualquier acabado interior instalado por el Propietario, superficies de paredes de yeso o tableros de paredes, alfombras, azulejos, papel tapiz, pintura u otro recubrimiento), servicios de distribución de servicios públicos instalados internamente como agua, luz, gas, energía, alcantarillado, sistema de seguridad, teléfono, aire acondicionado, y todas las puertas, ventanas y cristales de ventanas, lámparas y accesorios instalados por el Propietario, así como todos los accesorios y electrodomésticos ubicados dentro de la Unidad. Cualquier trabajo de mantenimiento y reparación realizado por un Propietario deberá ser realizado de una manera correcta y profesional acostumbrada en la jurisdicción en el momento en que el trabajo sea completado,

utilizando materiales de igual o mejor calidad que los removidos o reemplazados y dicho trabajo deberá ser realizado de una manera que no (i) afecte la integridad estructural o solidez, o altere el color o apariencia exterior del Condominio o cualquier Elemento Común, excepto lo permitido por el consentimiento previo por escrito de la Junta. La Asociación podrá (pero no estará obligada a) hacer que se realice dicho trabajo si el Propietario no lo hace y cualquier costo o gasto incurrido por la Asociación por dicho trabajo será cobrado al Propietario y sujeto a ejecución como si fuera una Cuota Especial. El daño causado al interior de una Unidad como resultado de cualquier mantenimiento, reparación o reemplazo de la Asociación constituirá un Gasto Común y será pagado por la Asociación, excepto en la medida que dicho daño se deba al mal uso o negligencia del Propietario o sus invitados, inquilinos o huéspedes. En tales casos, las disposiciones de la Sección 14.1.1 prevalecerán.

14.1.1 Un Propietario no será responsable de la reparación de daños según lo establecido en el Artículo 19, a menos que dichos daños se deban a los actos o negligencia del Propietario (incluidos los invitados, inquilinos y/o huéspedes de dicho Propietario).

14.1.2 Un Propietario deberá reembolsar a la Asociación por cualquier gasto incurrido para reemplazar y reparar cualquier Elemento Común e instalaciones relacionadas, dañadas por culpa del Propietario (incluyendo los invitados, inquilinos y/o huéspedes de dicho Propietario). La Asociación tendrá derecho de imponer, cobrar y hacer cumplir dichas cantidades adeudadas a dicho Propietario, de la misma manera que las cuotas conforme al Artículo 18 de esta Declaración.

14.1.3 Ningún Propietario podrá alterar ningún Elemento Común sin el previo consentimiento por escrito de la Asociación.

14.1.4 Cada Propietario estará obligado y pagará a su vencimiento todos los cargos por servicios públicos consumidos en la Unidad que se miden por separado.

14.2 Responsabilidad del Propietario por la conducta del Inquilino

Un Propietario podrá elegir arrendar su Unidad para uso de un tercero, sujeto a la Sección 15.3, siempre y cuando el tercero este sujeto a los términos de esta Declaración. Esta prohibición no será aplicable al Primer Acreedor Hipotecario después de una ejecución de Primera Hipoteca, al Declarante o a la Asociación. El Propietario será responsable ante la Asociación por cualquier pérdida, costo, daño o destrucción que ocurra durante dicho periodo como si dicho Propietario estuviera ocupando la Unidad, y el Propietario deberá indemnizar a la Asociación por dichas pérdidas, daños, destrucción, costos, gastos y responsabilidades. Cualquier contrato de arrendamiento deberá ser por escrito, establecer que está sujeto a esta Declaración y los Estatutos de la Asociación y normas y regulaciones y que el incumplimiento del inquilino constituirá una violación material e incumplimiento de los términos del contrato de arrendamiento. El Propietario deberá proporcionar una copia de dicho contrato a la Asociación inmediatamente después de la ejecución por todas las partes. La Junta tendrá el derecho de iniciar una acción para desalojar a un inquilino por (i) la violación del inquilino de esta Declaración o los Estatutos de la Asociación o normas y regulaciones, (ii) la falta de pago del inquilino a la Asociación por el costo de cualquier reparación del Elemento Común para arreglar el daño causado sustancialmente por el inquilino (aunque en todo momento, el

Propietario será responsable de dichos costos), y si la Asociación no puede cobrar dichos costos al inquilino, la Junta tendrá el derecho de cobrarlo al Propietario como una Cuota Especial, o (iii) cobrar cualquier renta de un inquilino con más de 60 días de atraso en el pago de las cantidades debidas a la Asociación. Nada de lo aquí estipulado limitará la capacidad del Propietario para hacer valer demandas en contra de dichos inquilinos u otros terceros que puedan ser responsables ante el Propietario.

14.3 Remodelación por el Propietario

Un Propietario tendrá el derecho de redecorar, remodelar o reconstruir el interior de la Unidad de dicho Propietario siempre y cuando no se realice ninguna reconstrucción, redecoración o remodelación sin el consentimiento previo por escrito de la Junta, si dicha redecoración, remodelación o reconstrucción afectará los miembros estructurales, los Elementos Comunes o el exterior del Edificio. El Propietario es responsable de asegurar todos los planos gubernamentales y aprobaciones de permisos requeridos. El Propietario deberá compensar a la Asociación por todos los costos razonables en los que pueda incurrir para contratar consultores para revisar y comentar sobre la modificación propuesta por el Propietario incluyendo sin limitación cualquier gasto legal. La Junta podrá requerir que un Propietario deposite fondos a favor de la Asociación que puedan ser utilizados inmediatamente por la Junta en caso de que la remodelación cause daños a otras Unidades o a los Elementos Comunes o no sea terminada dentro del calendario de construcción aprobado por la Junta. Dicho derecho de reparar, alterar y remodelar conllevará la obligación de reemplazar cualquier material terminado con materiales terminados similares o de mejor calidad. En estos casos donde se requiera el consentimiento previo por escrito de la Junta, el Propietario, una vez terminada la remodelación deberá depositar para la Asociación un juego completo de planos según construcción describiendo la remodelación del Propietario.

14.4 Líneas de servicios públicos

El Propietario no será considerado como el propietario de ningún servicio público o sistema de comunicación que pase a través de su Unidad y que sirva a una o más Unidades excepto como inquilinos en común con los otros Propietarios. Ningún servicio público será alterado, cambiado, reubicado o perturbado sin el previo consentimiento por escrito de la Asociación.

14.5 Sin deterioro de la solidez estructural

Un Propietario no realizará ni permitirá ningún acto o trabajo que perjudique la solidez estructural o la integridad de cualquier Edificio, o que perjudique una servidumbre o servicio público.

14.6 Cambios exteriores

Ningún Propietario podrá llevar a cabo o hacer que se lleve a cabo ningún tipo de mantenimiento, reparación, reemplazo, remoción, pintura, decoración u otra actividad que altere el exterior de la Unidad, Edificio o Elemento Común, sin el previo consentimiento por escrito de la Junta, o el previo consentimiento por escrito del Declarante durante el Periodo de Comercialización. El Propietario deberá asegurar todos los planos gubernamentales y aprobaciones de permisos requeridos. El Propietario deberá compensar a la Asociación por

todos los costos razonables en los que pueda incurrir para contratar consultores para revisar y comentar sobre la remodelación propuesta por el Propietario.

ARTÍCULO 15 Administración y Gestión

15.1 Junta Directiva

La Asociación, por y a través de la Junta debidamente electa tendrá los deberes de administración general, operación y mantenimiento del Proyecto y el cumplimiento de las disposiciones de esta Declaración y del Acta Constitutiva de la Asociación, Estatutos y las normas y regulaciones adoptados conforme a los mismos.

15.1.1 Si son nombrados por el Declarante, los miembros de la Junta y los funcionarios están obligados a ejercer el cuidado requerido de los fiduciarios Propietarios en el desempeño de sus funciones. Si no son nombrados por el Declarante, ningún miembro de la Junta o funcionario será responsable por acciones tomadas u omisiones hechas en el desempeño de las funciones de dicho miembro, excepto por actos u omisiones intencionales.

15.1.2 La Junta no puede actuar en nombre de la Asociación para enmendar la Declaración, para terminar la comunidad de interés común, o para elegir o determinar las calificaciones, poderes y deberes, o términos de los cargos de los miembros de la Junta, pero la Junta puede llenar vacantes de membresía por la porción no vencida de cualquier término.

15.1.3 La Junta podrá delegar cualquiera de sus obligaciones, facultades y funciones a cualquier persona o empresa que actúe como Agente Gestor a un nivel de remuneración razonable acordado.

15.1.4 Si es autorizado por la Asociación, la Junta tendrá el poder de designar un representante autorizado para obtener y mantener cualquier seguro requerido o permitido en esta Declaración, y para presentar y ajustar y negociar cualquier reclamación de pérdida o de otra manera actuar en relación con cualquier reclamación de seguro como se establece en esta Declaración.

15.2 Agente Gestor

El Agente Gestor, si lo hubiere, llevará a cabo la administración, operación y mantenimiento que le delegue la Junta. Estas funciones pueden incluir, sin limitación, la gestión y el mantenimiento de los Elementos Comunes Generales y la gestión de cualquier actividad del Proyecto.

15.3 Gestor Exclusivo de Alquileres

Un Propietario podrá disponer la renta a corto o largo plazo de su Unidad, sujeto a las disposiciones de la Sección 14.2 y las siguientes restricciones adicionales. Para Unidades arrendadas, la Asociación tendrá el derecho de designar uno o más gestores de renta de Unidades aprobados y debidamente calificados. El derecho de designar y aprobar a un gestor exclusivo de rentas también es expresamente otorgado por este medio. Ningún Propietario estará obligado a rentar una Unidad, sin embargo, si dicho Propietario desea rentar dicha

Unidad bajo un contrato de arrendamiento, entonces, en dicho caso, la administración de la renta de la Unidad será llevada a cabo por y a través del gestor de rentas aprobado exclusivamente. La Asociación a través de su comité relevante de la Junta podrá designar al Agente Administrativo como el gestor exclusivo de rentas.

15.4 Presupuesto

Con excepción del Presupuesto inicial propuesto por el Desarrollador (adjunto a la presente en el Anexo E y el cual se considera ratificado por la Asociación y la Junta) dentro de los 30 días posteriores a la adopción de cualquier presupuesto de la Asociación propuesto posteriormente, la Junta deberá entregar un resumen del presupuesto a todos los Propietarios a su dirección de correo electrónico de (e)Residente, y deberá fijar una fecha para una asamblea de Propietarios para considerar la ratificación del presupuesto no menos de 14 ni más de 60 días después del envío por correo u otra forma de entrega del resumen. A menos que, en esa asamblea, los Miembros voten los Intereses Asignados de por lo menos una mayoría del total de Intereses Asignados de todos los Propietarios para rechazar el presupuesto, el presupuesto es ratificado. Si en dicha asamblea no hay quórum, el presupuesto se considerará no rechazado y, por lo tanto, ratificado. En caso de que el presupuesto propuesto sea rechazado, el presupuesto periódico ratificado por última vez por los Miembros deberá continuar hasta el momento en que los Miembros ratifiquen un presupuesto posterior propuesto por la Junta Directiva.

15.5 Periodo de Comercialización

15.5.1 Esta Declaración establece un periodo de control del Declarante (el “Periodo de Comercialización”) durante el cual el Declarante, o personas designadas por él, podrán nombrar y remover a los miembros de la Junta y funcionarios, no obstante cualquier cosa establecida en contrario en otra parte. El Periodo de Comercialización iniciara al momento del registro de la Declaración y terminara al ocurrir lo primero de los siguientes:

- a. 60 días después del traspaso a los Propietarios, distintos del Declarante, de Unidades que representen dos tercios de los Intereses Asignados atribuibles a todas las Unidades designadas en la Declaración; o
- b. dos años después del último traspaso de la Unidad propiedad del Declarante en el curso ordinario de los negocios.

15.5.2 Antes de la terminación del Periodo de Comercialización, el Declarante podrá renunciar voluntariamente a su autoridad de control sobre el Proyecto, y/o su derecho de nombrar y remover a los funcionarios y miembros de la Junta en su totalidad o en parte, de manera permanente o temporal, pero, en ese caso, el Declarante podrá requerir que durante el Periodo de Comercialización las acciones especificadas de la Asociación o de la Junta de cualquier manera sean aprobadas por el Declarante antes de que entren en vigor.

15.6 Elección del Consejo tras el Periodo de Comercialización

Salvo que se disponga lo contrario en esta Declaración o por la ley aplicable, a más tardar a la terminación del Periodo de Comercialización, los Propietarios deberán elegir una Junta de al menos tres miembros, pero no más de nueve miembros, al menos la mayoría de los cuales deberán ser Propietarios o representantes designados de los Propietarios. La Junta elegirá a los

funcionarios de la Asociación. Los miembros de la Junta y los funcionarios tomarán posesión de sus cargos al término del Periodo de Comercialización.

15.7 Destitución de miembros de la Junta

Los Miembros presentes y con derecho a voto en cualquier asamblea de Miembros en la que haya quórum, podrán remover a cualquier miembro de la Junta con o sin causa, que no sea un miembro designado por el Declarante, mediante el voto de los Intereses Asignados de por lo menos dos terceras partes del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios.

15.8 Entrega de documentos de la Asociación

Dentro de los 30 días siguientes a la terminación del Periodo de Comercialización, el Declarante deberá entregar a la Asociación todos los bienes del Propietario y de la Asociación en posesión o control del Declarante, incluyendo sin limitación los siguientes artículos:

- a. El original o una copia certificada de la Declaración registrada, con sus modificaciones, el Acta Constitutiva de la Asociación, los Estatutos, los libros de actas, otros libros y registros y cualquier norma y regulación que haya sido promulgada;
- b. Una contabilidad de los fondos de la Asociación y los estados financieros, desde la fecha en que la Asociación recibió los fondos hasta la fecha de finalización del Periodo de Comercialización inclusive. Los estados financieros serán auditados por un contador público certificado independiente e irán acompañados de una carta del contador en la que exprese, bien la posición de que los estados financieros presentan fielmente la situación financiera de la Asociación de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, o bien una renuncia de la capacidad del contador para dar fe de la imparcialidad de la presentación de la información financiera de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, incluyendo las razones para ello. La Asociación no pagará ni se hará cargo de ningún coste o gasto relacionado con la auditoría;
- c. Los fondos de la Asociación y/o el control de los mismos;
- d. Toda la propiedad personal tangible del Declarante que haya sido representada por el Declarante a la propiedad de la Asociación o toda la propiedad personal del Declarante que sea necesaria para y haya sido utilizada exclusivamente en, la operación y disfrute de los Elementos Comunes, e inventarios de estas propiedades;
- e. Una copia de los planos y especificaciones del Proyecto utilizados en la construcción de las Mejoras que se hayan completado dentro de los dos años anteriores al registro de la Declaración;
- f. Todas las pólizas de seguro vigentes en ese momento, en las que los Propietarios, la Asociación o sus directores y funcionarios figuren como personas aseguradas;
- g. Copias de cualquier certificado de ocupación que se haya emitido con respecto a cualquier Mejora del Proyecto;
- h. Cualquier otro permiso expedido por organismos gubernamentales que esté actualmente en vigor o que haya sido expedido en el plazo de un año antes de la finalización del Periodo de Comercialización;

- i. Garantías escritas del contratista, subcontratista, proveedor o fabricante que sigan vigentes;
- j. Una lista de nombres, direcciones y números de teléfono, si se conocen, de todos los Propietarios y Primeros Acreedores Hipotecarios, tal y como aparecen en los registros del Declarante;
- k. Los contratos de trabajo en los que la Asociación sea parte contratante.
- l. Cualquier contrato de servicios en el que la Asociación sea parte contratante o en el que la Asociación o los Propietarios tengan alguna obligación de pago de honorarios a las personas o entidades que realicen los servicios; y
- m. Cualquier otro instrumento necesario para confirmar el otorgamiento y transferencia del derecho, título e interés del Declarante sobre los Elementos Comunes del Condominio a la Asociación.

15.9 Nombramiento de Comités. La Junta podrá, por mayoría de votos (un voto por director), nombrar hasta tres miembros de uno o más comités de conformidad con los requisitos de esta Declaración. Sujeto a los Estatutos y a esta Declaración, la Junta podrá crear comités por mayoría de votos de la Junta (un voto por director) con autoridades distintas. Los comités de la Junta establecerán por mayoría interna de votos sus respectivos funcionarios, normas y términos de servicio (un voto por miembro del comité). Cada uno de estos comités de la Junta puede tener hasta cinco puestos.

ARTÍCULO 16 Cuotas por Gastos Comunes

16.1 Obligación

Todos los Propietarios estarán obligados personalmente a pagar a su vencimiento su parte de los gastos debidamente impuestos, incluyendo sin limitación todos los Gastos Comunes y Cuotas Especiales. La obligación comenzará el primer día del mes siguiente a que el Propietario tome posesión de su Unidad. Hasta que la Asociación realice una aplicación de Gastos Comunes, el Declarante deberá pagar todos los Gastos Comunes. Después de que cualquier cuota haya sido aplicada por la Asociación, las cuotas deberán ser hechas no menos frecuentemente que anualmente y deberán estar basadas en un presupuesto adoptado no menos frecuentemente que anualmente por la Asociación. Los Gastos Comunes no pagados a la fecha de traspaso o transferencia de cualquier Unidad no constituirán una obligación personal del concesionario, excepto en la medida de la propiedad de la Unidad de dicho concesionario, y el otorgante seguirá siendo personalmente responsable de cualquier Gasto Común no pagado.

16.1.2 Cada Propietario que compre una Unidad del Declarante antes de la terminación del Periodo de Comercialización deberá al momento de comprar una Unidad del Declarante, aportar a la Asociación como capital de trabajo para la Asociación la cantidad de tres meses de Gastos Comunes por cada Unidad, como se determine en base al presupuesto anual preliminar establecido por el Declarante a su discreción razonable, (“Aportación de Capital de Trabajo”) la cual no deberá ser considerada como un pago anticipado de Cuotas Mensuales y es adicional a cualquier reserva razonable que pueda ser determinada de vez en cuando de acuerdo con las facultades y obligaciones de la

Asociación conforme a esta Declaración. Además, el Declarante deberá, a más tardar a la terminación del Periodo de Comercialización, también hacer una Contribución de Capital de Trabajo a nombre de cada Unidad Propiedad del Declarante. Cualquiera que compre una Unidad del Declarante después de la fecha en que el Declarante haga una Aportación de Capital de Trabajo deberá al momento de dicha compra, reembolsar al Declarante por cualquier Aportación de Capital de Trabajo del Declarante atribuible a dicha Unidad. Dicho reembolso será en lugar de cualquier obligación del Propietario de la Unidad de hacer una Aportación de Capital de Trabajo. Cualquier comprador de una Unidad de un Propietario que no sea el Declarante deberá contribuir a la Asociación al cierre de la Unidad, una cantidad igual a la mitad de la Contribución de Capital de Trabajo. Dicha cantidad no será considerada como un anticipo de los pagos de Cuotas Mensuales.

16.2 Reparto

Salvo que se disponga lo contrario en esta Declaración, el porcentaje de Gastos Comunes a pagar por un Propietario será igual al Interés Asignado de dicho Propietario en y a los Elementos Comunes como se establece en el Anexo D.

16.3 Finalidad de las cuotas

Las cuotas recaudadas por la Asociación deberán ser utilizadas para los propósitos de promover la salud, seguridad y bienestar de los residentes del Proyecto y para cualquier otro propósito razonablemente relacionado con la operación, mantenimiento y control del Proyecto, incluyendo sin limitación los costos de mantenimiento, reparación y operación de los Elementos Comunes Generales, incluyendo gastos de administración, impuestos y cuotas especiales a menos que se apliquen por separado, siniestros, responsabilidad general u otras primas de cobertura de seguros requeridas o permitidas por esta Declaración, jardinería y cuidado del suelo, iluminación del área común, reparaciones y renovaciones, salarios, agua, alcantarillado y cargos por servicios, honorarios legales y contables, honorarios de administración, gastos y responsabilidades incurridas por la Junta o el Agente Administrativo bajo o por razón de esta Declaración, acciones tomadas para hacer cumplir y asegurar el cumplimiento de esta Declaración o los términos y condiciones de las aprobaciones gubernamentales para el Proyecto de cualquier acuerdo relacionado con el desarrollo del Proyecto, pago de cualquier déficit remanente de un periodo de gravamen anterior, la creación de una contingencia razonable u otra reserva o fondo excedente para los costos de mantenimiento, costos y gastos razonablemente requeridos por los órganos de gobierno locales para que el Proyecto cumpla con las leyes aplicables, las imposiciones gubernamentales que no se impongan y evalúen por separado para el costo de los servicios públicos y otros servicios proporcionados por la Asociación o aquellos que no se midan por separado para los gastos de capital propuestos y para compensar o dar cuenta de cualquier déficit que resulte de la falta de pago del propietario, otros costos y gastos relacionados con los Elementos Comunes Generales, y para cualquier otro fin permitido conforme a la Ley de Condominios aplicable.

16.4 Cuotas en excesivas

En el año en que haya un exceso de cuotas recibidas sobre las cantidades realmente utilizadas para los fines descritos en este documento, o en los Estatutos, dicho exceso podrá aplicarse y

reducir las cuotas del año siguiente, retenerse como reserva, o reembolsarse a los Miembros según lo determine la Junta Directiva a su entera y absoluta discreción.

16.5 Intereses

Cualquier Gasto Común debidamente establecido que no sea pagado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de vencimiento del mismo, generará intereses desde la fecha de vencimiento hasta la fecha en que sea pagado en su totalidad a la tasa establecida por la Asociación que no exceda del 20 por ciento anual o la tasa de interés máxima permitida por Próspera ZEDE, la que sea menor. Si de vez en cuando no se establece una tasa específica por la Junta, la tasa durante dicho período será del 10 por ciento anual. No obstante lo anterior, se estipula expresamente que toda la Declaración, y cualesquier Estatutos de la Asociación y/o normas y regulaciones (como los mismos puedan estar en vigor y enmendados de tiempo en tiempo) deberán cumplir en todo momento con las leyes de usura aplicables, si las hubiere. Si dichas leyes son revisadas, derogadas o finalmente interpretadas para hacer usuraria cualquier cantidad requerida en cualquiera de (i) esta Declaración, los Estatutos de la Asociación y/o normas y regulaciones, (ii) cualquier cantidad o contratada, cobrada, o recibida en conexión con cualquier cantidad debida conforme a esta Declaración o los Estatutos de la Asociación y/o las normas y regulaciones, (iii) el ejercicio de la Asociación de cualquiera de las disposiciones de la Declaración, de los Estatutos de la Asociación y/o normas y regulaciones que resulten en que cualquiera de las partes haya pagado cualquier interés en exceso de lo permitido por la ley aplicable, entonces es la intención expresa de la Asociación y/o Declarante que todas las cantidades cobradas en exceso sean acreditadas en el saldo principal de cualquier deuda (o, si la deuda ha sido pagada en su totalidad, reembolsada al pagador). Además, en tal caso, cualquier disposición conforme de la Declaración, los Estatutos y/o las normas y reglamentos se considerará inmediatamente reformada y las cantidades cobradas a partir de entonces se reducirán, sin necesidad de que ninguna de las partes ejecute ningún nuevo documento, a fin de cumplir con la ley aplicable en ese momento. No se considerará que los términos de esta sección limitan la recuperación de cualquiera de las partes con derecho a la cantidad máxima permitida de otro modo.

16.6 Ausencia de renuncia o abandono

Ningún Propietario podrá eximirse de la responsabilidad del pago de los Gastos Comunes por renuncia al uso o goce de cualquiera de los Elementos Comunes o por abandono de la Unidad contra la cual se efectúan las cuotas.

16.7 Cuotas especiales

Además de los Gastos Comunes contemplados en este Artículo, la Asociación también tendrá el derecho, poder y autoridad para establecer Cuotas Especiales de vez en cuando y en las cantidades que sean necesarias o apropiadas para pagar Gastos Comunes no recurrentes que se relacionen con el cuidado, mantenimiento, reparación, alteración, operación, manejo o mejora del Condominio y la administración del Condominio, como lo determine la Junta o el comité de la Junta correspondiente, a su entera discreción. En dichos casos, sujeto a las Secciones 2.9.6 a 2.9.8 de esta Declaración, las Cuotas Especiales requieren del voto afirmativo de no menos del 67 por ciento del peso total de la votación asignada a los Miembros que estarían

obligados a pagar dicha Cuota Especial tomada en una asamblea de la Asociación debidamente convocada, celebrada con el propósito de votar sobre dicha alteración o mejora. Esta sección no deberá ser considerada para limitar el derecho de un Propietario para alterar, agregar o mejorar su Unidad.

ARTÍCULO 17 Reparto de determinados gastos

17.1 Elementos comunes limitados

Cualquier cargo que, en su caso, se imputen a los Propietarios por el mantenimiento de un Elemento Común Limitado serán los previstos en la Sección 13.6.

17.2 Beneficio de la clase de Propietarios

Sujeto a las Secciones 2.9.6 a 2.9.8 de esta Declaración, cualquier gasto o porción del mismo que la Junta determine razonablemente que es de beneficio o incurrido por un solo Propietario o grupo de Propietarios deberá ser cubierto por dicho Propietario o grupo y deberá ser compartido entre el Propietario o grupo de Propietarios de acuerdo con sus Intereses Asignados especificados en el Anexo D.

17.3 Mala conducta

No obstante cualquier disposición contraria en esta Declaración, si cualquier Gasto Común es causado por la mala conducta de cualquier Propietario, la Junta podrá aplicar ese gasto exclusivamente contra la Unidad de dicho Propietario.

ARTÍCULO 18 Cobro de los Gastos Comunes

18.1 Gravamen de aplicación

El Declarante, por cada Unidad, se considerará que pacta y está de acuerdo, y cada Propietario, por la aceptación de una escritura de la misma, ya sea que no se exprese así en dicha escritura u otro traspaso, se considerará que pacta y está de acuerdo, en pagar los Gastos Comunes a la Asociación. Dichas cuotas, incluyendo cuotas debidamente establecidas, cargos, cargos por mora, honorarios de abogados, multas e intereses cobrados por la Asociación serán obligación personal del Propietario en el momento en que la cuota u otros cargos se venzan.

Cualquier cuota de la Asociación será un gravamen continuo sobre (1) la Unidad contra la cual se haga dicha cuota, (2) las rentas, si las hay, pagaderas al Propietario; y (3) cualquier producto de seguro recibido por el Propietario. Dicho gravamen se aplicará a partir de la fecha de vencimiento de la cuota. Un gravamen bajo esta Sección es anterior y superior a todos los otros gravámenes y cargas de la Unidad excepto:

- a. Gravámenes y cargas registrados antes de la inscripción de la Declaración;
- b. Una Primera Hipoteca de Unidad registrada con anterioridad a la fecha en que se produjo el impago de la cuota que se pretende ejecutar; y
- c. Gravámenes por Impuestos sobre el Valor de la Tierra y otros gravámenes o cargas gubernamentales contra la Unidad. Un gravamen bajo esta sección también será superior a una Primera Hipoteca de la Unidad registrada antes de la fecha en la cual el gravamen que se busca hacer cumplir se venció hasta el máximo permitido por la Ley. Para evidenciar el

gravamen como aquí se permite, la Junta podrá, pero no estará obligada a preparar una notificación escrita que establezca el monto de dicha deuda impaga, el monto de la multa acumulada sobre la misma, el nombre del Propietario y una descripción de la Unidad, y registrar la misma en la oficina del Registrador del Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN. Esta sección no prohíbe una acción para recuperar sumas por gravámenes creados por esta sección ni prohíbe a la Asociación tomar una escritura en lugar de ejecución hipotecaria. La venta o traspaso de una Unidad no afectará el gravamen de la Asociación excepto que la venta o traspaso de cualquier Unidad conforme a cualquier ejecución de Primera Hipoteca, o cualquier procedimiento en lugar de ejecución, o cancelación o confiscación solo extinguirá el gravamen de la Asociación como se estipula en la Ley. Dicha venta, transferencia, ejecución hipotecaria o cualquier procedimiento en lugar de la misma, incluyendo escritura en lugar de ejecución hipotecaria, o cancelación o confiscación no eximirá a ninguna Unidad de la responsabilidad continua de cualquier Gasto Común que se venza posteriormente, ni del gravamen de la misma.

18.2 Efecto del impago de cuotas

La Asociación podrá iniciar una acción legal y/o de equidad, en contra de cualquier Propietario personalmente obligado a pagar dichas cuotas, cargos o tarifas vencidas, o mensualidades u otras cuotas de las mismas, y también podrá proceder a ejecutar su gravamen en contra de la unidad de dicho Propietario. Una acción legal o de equidad por parte de la Asociación en contra de un Propietario para recuperar una sentencia monetaria por cuotas, cargos u honorarios no pagados, incluyendo honorarios de abogados y costos por cualquier acción de cobro o ejecución hipotecaria, o mensualidades u otras cuotas de las mismas, podrán ser iniciadas y procesadas por la Asociación sin ejecución hipotecaria, o de cualquier manera renunciar al gravamen de la Asociación por las mismas.

ARTÍCULO 19 Seguros

19.1 Seguro obligatorio

Comenzando a más tardar en el último traspaso de una Unidad a una Persona que no sea el Declarante, la Asociación obtendrá y mantendrá, en la medida en que esté disponible a precios comercialmente razonables:

- a. Un seguro de propiedad sobre los Elementos Comunes para causas de pérdida cubiertas de forma amplia; excepto que el monto total del seguro no deberá ser menor al costo de reemplazo asegurable total de la propiedad asegurada menos los deducibles aplicables al momento de adquirir el seguro y en cada fecha de renovación, excluyendo terrenos, excavaciones, cimientos y otros artículos normalmente excluidos a partir de la fecha de registro de esta Declaración de las pólizas de propiedad;
- b. Un seguro de responsabilidad general comercial contra reclamaciones y responsabilidades que surjan en relación con la propiedad, existencia, uso o administración de los Elementos Comunes, asegurando a la Junta, la Asociación, cualquier agente administrador y sus respectivos empleados, agentes, contratistas independientes y todas las personas que actúen como agentes. El Declarante será incluido como asegurado adicional en su calidad de Propietario y miembro de la Junta. El Propietario será incluido como

asegurado adicional pero únicamente por reclamaciones y responsabilidades que surjan en relación con la propiedad, existencia, uso o administración de los Elementos Comunes. El seguro cubrirá las reclamaciones de una o más partes aseguradas contra otras partes aseguradas. El importe de la cobertura será determinado periódicamente por la Junta a su entera discreción; y

c. La Asociación podrá contratar cualquier otro seguro que considere apropiado para proteger a la Asociación o a los Propietarios, incluyendo el seguro de las Unidades que no esté obligada a asegurar.

19.2 Ámbito de aplicación del seguro

En el caso de un Edificio que contenga Unidades que tengan límites horizontales descritos en la Declaración, el seguro mantenido conforme a la Sección 19.1.a. del presente deberá incluir a las Unidades, pero no necesita incluir las superficies interiores terminadas de las paredes, pisos y techos de las Unidades. El seguro no necesita incluir mejoras y renovaciones instaladas por los Propietarios, pero si están cubiertas, cualquier cargo incrementado deberá ser cobrado por la Asociación a dichos Propietarios.

19.3 Cancelación del seguro

Si el seguro descrito en las secciones 19.1 y 19.2 de este documento no está razonablemente disponible, o si alguna póliza de dicho seguro es cancelada o no renovada sin que se haya obtenido una póliza de reemplazo, la Asociación deberá notificar inmediatamente de este hecho a todos los Propietarios, y a los Primeros Acreedores Hipotecarios como se establece en esta Declaración.

19.4 Disposiciones específicas

En la medida en que estén disponibles a tarifas comercialmente razonables, las pólizas de seguro suscritas de conformidad con las secciones 19.1 y 19.2 deben prever que:

- a. Cada Propietario es una persona asegurada en virtud de la póliza con respecto a la responsabilidad derivada de la membresía de dicho Propietario a la Asociación;
- b. La Aseguradora renuncia a los derechos de subrogación de su póliza contra cualquier Propietario o miembro de su unidad familiar;
- c. Ningún acto u omisión del Propietario, a menos que se ejerza válidamente en nombre de la Asociación anulará la póliza o será una condición de recuperación de la póliza;
- d. Si en el momento de la pérdida de la póliza un Propietario tiene un seguro alternativo que cubra los mismos riesgos de la póliza o la propiedad, la póliza de la Asociación proporciona el seguro primario;
- e. La póliza no podrá cancelarse ni denegarse la renovación sin previo aviso por escrito a la Asociación, y dicho aviso no podrá ser inferior a 30 días;
- f. La póliza no caducará ni se modificará o cancelará sin previo aviso por escrito a la Asociación y a todos los Primeros Acreedores Hipotecarios enumerados en dicha póliza, y dicho aviso no podrá ser inferior a 15 días; y

- g. El Administrador, en su caso, figurará como asegurado adicional en cualquier póliza de responsabilidad civil general comercial de la Asociación.

19.5 Ajuste de las reclamaciones

19.5.1 Cualquier pérdida cubierta por la póliza de seguro de propiedad descrita en la Sección 19.1a. y la Sección 19.2 deberá ser ajustada con la Asociación, pero el producto del seguro por esa pérdida deberá ser pagadero a cualquier fiduciario de seguros designado para ese propósito, o de otra manera a la Asociación, y no a cualquier titular de un interés de garantía. El fiduciario del seguro o la Asociación mantendrá cualquier producto del seguro en fideicomiso para la Asociación, Propietarios y acreedores prendarios según sus intereses. Sujeto a las disposiciones de la Sección 19.8, el producto deberá ser desembolsado primero para la reparación o restauración de la propiedad dañada, y la Asociación, Propietarios y acreedores prendarios no tendrán derecho a recibir el pago de ninguna porción del producto a menos que exista un excedente del producto después de que la porción dañada de la propiedad haya sido completamente reparada o restaurada o el Proyecto haya terminado.

19.5.2 La Asociación podrá adoptar y establecer por escrito políticas y procedimientos no discriminatorios relacionados con la presentación de reclamaciones, responsabilidad por deducibles y cualquier otro asunto de ajuste de reclamaciones. En la medida en que la Asociación resuelva las reclamaciones por daños a bienes inmuebles, tendrá la autoridad de aplicar cuotas a los Propietarios negligentes que causen dicha pérdida o se benefician de dicha reparación o restauración todos los deducibles pagados por la Asociación. En caso de que más de una Unidad sea dañada por un siniestro, la Asociación a su discreción razonable podrá aplicar una cuota a cada Propietario igual a una parte prorrateada de cualquier deducible pagado por la Asociación.

19.6 Responsabilidad del Propietario en materia de seguros

Una póliza de seguro emitida a la Asociación no prohíbe a un Propietario obtener y mantener un seguro para su propio beneficio que cubra una Unidad.

19.7 Certificados de seguro

Una aseguradora que haya emitido una póliza de seguro para el seguro descrito en las Secciones 19.1 y 19.2 de esta sección deberá expedir certificados o memorandos de seguro a la Asociación y, previa solicitud, a cualquier Propietario o titular de garantías. A menos que un estatuto disponga lo contrario, la aseguradora que emita la póliza no podrá cancelarla o negarse a renovarla hasta 30 días después de que la notificación de la cancelación o no renovación propuesta haya sido enviada por correo a la Asociación, y a cada Propietario y titular de interés de garantía a quien se le haya emitido un certificado o memorándum de seguro, a sus respectivas últimas direcciones conocidas.

19.8 Reparación de daños

19.8.1 Cualquier porción del Proyecto para la cual se requiera seguro bajo esta sección que sea dañada o destruida debe ser reparada o reemplazada prontamente por la Asociación a menos que:

- a. El Condominio se extingue de conformidad con las disposiciones de esta Declaración y de la Ley;
- b. La reparación o sustitución sería ilegal en virtud de cualquier estatuto u ordenanza estatal o local que regule la salud o la seguridad;
- c. A menos que se requiera lo contrario por las Normas operativas que rigen la salud pública o la seguridad, los Propietarios que representan los Intereses Asignados de al menos el ochenta por ciento (80%) del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios, incluyendo cada Propietario de una Unidad o Elementos Comunes Limitados asignados que no serán reconstruidos, votan por no reconstruir; o
- d. Antes del traspaso de cualquier Unidad a una persona que no sea el Declarante, el titular de una escritura de fideicomiso o hipoteca sobre la parte dañada en el Proyecto exige legítimamente la totalidad o una parte sustancial del producto del seguro.

19.8.2 El costo de reparación o reemplazo en exceso del producto del seguro y reservas es una Cuota Especial, pagadera dentro de treinta días por todos los Propietarios notificados de dicha Cuota Especial. Si el Proyecto completo no es reparado o reemplazado, el producto del seguro atribuible a los Elementos Comunes dañados deberá ser utilizado para restaurar el área dañada a una condición compatible con el resto del Proyecto y excepto en la medida en que a otras personas les sean distribuidos, los ingresos del seguro atribuibles a las Unidades y Elementos Comunes Limitados que no sean reconstruidos deberán ser distribuidos a los Propietarios de aquellas Unidades a las que dichos Elementos Comunes Limitados fueron asignados, o a los acreedores prendarios, según sus intereses y el resto de los ingresos deberán ser distribuidos a todos los Propietarios y acreedores prendarios en proporción a los Intereses Asignados de dichas Unidades. Si los excedentes del seguro permanecen después de dicha reparación o reemplazo, la Asociación deberá recibirlos y mantenerlos en fideicomiso para cada Propietario, en cuentas separadas. Cualquier excedente será distribuido de acuerdo al Interés Asignado de cada Propietario. Ninguna cuenta contribuirá a ninguna otra cuenta, y cualquier fondo será desembolsado en el siguiente orden de prioridad para cada Unidad (1) pago de cualquier impuesto, Cuotas Especiales o imposiciones gubernamentales, (2) pago del saldo de cualquier Primera Hipoteca, (3) pago de cualquier Gasto Común moroso; y (4) el saldo al Propietario.

19.8.3 Cualquier trabajo de restauración o reparación de la Asociación deberá hacerse de una manera correcta y profesional acostumbrada en la jurisdicción en el momento en que el trabajo se realice y utilizando materiales de calidad similar a los reparados o restaurados. La Asociación no será responsable de restaurar, reparar o reemplazar cualquier mejora del Propietario o contenido de la Unidad. Cualquier trabajo de restauración o reparación no deberá perturbar ningún límite vertical u horizontal existente de la Unidad.

19.9 Seguro de fidelidad

Si cualquier Propietario que no sea el Declarante o empleado de la Asociación controla o desembolsa fondos de la Asociación, la Asociación deberá obtener y mantener, en la medida disponible a tarifas comercialmente razonables, un seguro de fidelidad. La cobertura no deberá

ser menor en conjunto a dos meses de cuotas actuales más reservas, como se calcula del presupuesto actual de la Asociación.

19.9.1 Toda persona empleada como contratista independiente por la Asociación a efectos de la gestión del Proyecto deberá obtener y mantener un seguro de fidelidad por un importe no inferior al especificado en la sección 19.9, a menos que la Asociación nombre a dicha persona como empleado asegurado en un contrato de seguro de fidelidad, de conformidad con la sección 19.9.

19.9.2 Nada de lo dispuesto en la presente Sección se considerará que prohíbe a la Asociación obtener y mantener, o exigir a cualquier contratista independiente empleado para gestionar el Proyecto que obtenga y mantenga un seguro de fidelidad por un importe superior al establecido en la Sección 19.9.

19.10 Las primas de seguro son Gastos Comunes

Las primas y otros gastos de seguro de las pólizas obtenidas y/o mantenidas por la Asociación son Gastos Comunes.

ARTÍCULO 20 Obsolescencia

20.1 Renovación y reconstrucción

Los Propietarios que representen los Intereses Asignados de al menos el ochenta por ciento (80%) del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios y al menos el ochenta por ciento (80%) de los Primeros Acreedores Hipotecarios podrán acordar que el Proyecto es obsoleto y adoptar un plan para la renovación y reconstrucción del Proyecto.

20.1.1 Si se adopta un plan de renovación o reconstrucción, la notificación de dicho plan deberá ser registrada, y los gastos de renovación y reconstrucción deberán ser pagados como Gastos Comunes por todos los Propietarios; siempre y cuando un Propietario que no sea parte de dicho plan de renovación o reconstrucción pueda dar aviso por escrito a la Asociación dentro de los 15 días posteriores a la fecha de adopción de dicho plan que su Unidad será comprada por la Asociación por el valor justo de mercado de la misma. La Asociación tendrá entonces 30 días para cancelar dicho plan. Si dicho plan no es cancelado, la Unidad del Propietario solicitante será comprada de acuerdo a los siguientes procedimientos:

- a. Si el Propietario no participante y la Asociación se ponen de acuerdo en el valor justo de mercado de esta, entonces dicha venta deberá consumarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de dicho acuerdo o cualquier otro periodo de tiempo que se acuerde entre el Propietario y la Asociación. Cualquier periodo de tiempo alternativo no podrá interferir injustificadamente con el plan de renovación o reconstrucción.
- b. Si el Propietario no participante y la Asociación no pueden llegar a un acuerdo sobre el valor justo de mercado, la fecha en que cualquiera de las partes notifique a la otra que no puede llegar a un acuerdo con la otra será la “Fecha de Inicio” a partir de la cual todos los periodos de tiempo mencionados en el resto de esta Sección 20.1 se medirán. Dentro de los 10 días siguientes a la Fecha de Inicio, cada parte designará por escrito a un perito (y notificará dicha designación a la otra parte). Si alguna de las partes

no realiza dicha designación, el perito designado deberá, dentro de los cinco días siguientes al incumplimiento de la otra parte, designar y asociarse con otro perito. Si los dos peritos designados o nombrados no logran ponerse de acuerdo sobre el valor justo de mercado del Condominio, nombrarán a otro perito para que actúe como árbitro entre ellos si logran ponerse de acuerdo sobre dicha persona. En caso de no llegar a un acuerdo, cada uno de los peritos previamente designados deberá nombrar a dos peritos, y de los nombres de los cuatro peritos así nombrados, uno será sorteado por cualquier juez de un tribunal (o tribunal arbitral) de jurisdicción competente registrado en Próspera ZEDE y el nombre así sorteado será el árbitro. Las designaciones entre las que se sorteará al árbitro se presentarán en un plazo de 10 días a partir de la falta de acuerdo entre los dos peritos, que en ningún caso podrá ser posterior a 20 días a partir de la designación del segundo perito. La decisión de los peritos sobre el valor justo de mercado o, en caso de desacuerdo, la decisión del árbitro será definitiva y vinculante, y cualquier tribunal (o tribunal arbitral) competente podrá dictar sentencia basada en dicha decisión. Los gastos y honorarios de dichos peritos serán cubiertos en partes iguales por la Asociación y el Propietario no participante; y

c. La venta deberá consumarse dentro de los 15 días siguientes a la entrada de la decisión judicial (o laudo arbitral), y la Asociación, como apoderado, deberá desembolsar dicho producto entre la Asociación, Propietario(s) y acreedores prendarios, en proporción a sus intereses.

20.2 Venta de bienes

Los Propietarios que representen los Intereses Asignados de al menos el ochenta por ciento (80%) del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios y al menos el ochenta por ciento (80%) de los Primeros Acreedores Hipotecarios podrán acordar que el Proyecto es obsoleto y que el mismo deberá ser vendido. En dicho caso, la Asociación deberá registrar inmediatamente una notificación ejecutada por el presidente de la Asociación y el secretario o asistente del secretario estableciendo dicho hecho, y al registrar dicha notificación, el Proyecto deberá ser vendido por la Asociación, como apoderado de todos los Propietarios, libre de las disposiciones de esta Declaración. Los ingresos de la venta deberán ser recolectados y repartidos entre los Propietarios en base a los Intereses Asignados de cada Propietario como se especifica en el Anexo D, y dichos ingresos repartidos deberán ser pagados en cuentas separadas, cada una representando una Unidad. Cada una de dichas cuentas deberá estar a nombre de la Asociación y deberá ser identificada por la designación de la Unidad y el nombre del Propietario. La Asociación como apoderado, deberá usar y desembolsar la cantidad total de cada cuenta separada, sin contribución de una cuenta a otra, a la Asociación, Propietario(s) y acreedores prendarios, según sus intereses. No obstante lo anterior, la Asociación no será responsable de ningún desembolso entre las Personas que conformaran el Propietario de una Unidad, cuando dicha Unidad sea propiedad de más de una Persona.

20.3 Obsolescencia de Elementos Comunes

Si los Propietarios que representan los Intereses Asignados de por lo menos el ochenta por ciento (80%) del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios acuerdan (en una asamblea debidamente convocada donde haya quórum) que los Elementos Comunes o

cualquier parte de los mismos (incluyendo aquellos Elementos Comunes Limitados que consisten en sistemas que dan servicio únicamente a ciertas Unidades individuales) son obsoletos, la Asociación deberá proceder a reemplazar y mejorar dichos Elementos Comunes. La Asociación deberá establecer un presupuesto para tal fin. El costo de cualquier reemplazo y mejora deberá ser pagado por todos los Propietarios (excepto que el costo de cualquier reemplazo o mejora atribuible a cualquier Elemento Común Limitado que sirva solo a ciertas Unidades individuales constituirá una Cuota Especial solo a dicha(s) Unidad(es) afectada(s)) como una Cuota Especial, y el pago deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación de dicha Cuota Especial.

ARTÍCULO 21 Expropiación

21.1 Expropiación total

Si cualquier parte de una Unidad es tomada o amenazada de ser tomada (como se menciona en este Artículo, cualquier referencia a una toma se considerará que también se refiere a cualquier amenaza de toma) por dominio eminente, expropiación directa o indirecta, u otra acción similar que deje al Propietario con un remanente que no pueda ser usado práctica o legalmente para cualquier propósito permitido por esta Declaración, la sentencia de expropiación deberá incluir compensación al Propietario por esa Unidad y sus Intereses Asignados ya sea que se adquieran o no Elementos Comunes. Tras dicha toma, a menos que el decreto disponga lo contrario, los Intereses Asignados de esa Unidad se reasignan automáticamente a las Unidades restantes en proporción a los respectivos Intereses Asignados de esas Unidades antes de la toma. Cualquier remanente de la Unidad que quede después de que una porción de la Unidad sea tomada conforme a esta Sección 21.1 será de ahí en adelante un Elemento Común General.

21.2 Expropiación parcial

Excepto por lo dispuesto en la Sección 21.1, si una porción de una Unidad es tomada por dominio eminente, expropiación directa o indirecta, u otra acción similar, la adjudicación deberá compensar al Propietario por la reducción en el valor de la Unidad y su interés en los Elementos Comunes ya sea que cualquier Elemento Común sea tomado o no. Tras dicha toma, a menos que el decreto disponga lo contrario:

- a. Los Intereses Asignados a esa Unidad se reducen en proporción a la reducción del tamaño de la Unidad; y
- b. La parte de los Intereses Asignados enajenados de la Unidad parcialmente tomada se reasigna automáticamente a esa Unidad y a las Unidades restantes en proporción a los intereses respectivos de esas Unidades antes de la toma, participando la Unidad parcialmente tomada en la reasignación sobre la base de sus Intereses Asignados reducidos.

21.3 Expropiación de Elementos Comunes

Si cualquier porción de los Elementos Comunes es tomada por dominio eminente, expropiación directa o indirecta, esa porción de cualquier adjudicación atribuible a los Elementos Comunes tomados deberá ser pagada a la Asociación. Cualquier porción de la adjudicación atribuible a la adquisición de un Elemento Común Limitado deberá ser dividida en partes iguales entre los propietarios de las Unidades a las que dicho Elemento Común

Limitado fue asignado en el momento de la adquisición. Para efectos de la adquisición de una parte de los Elementos Comunes, la notificación a la Asociación constituirá notificación suficiente a todos los Propietarios, y la notificación a cada Propietario individual no será necesaria.

21.4 Registro del Decreto o del Laudo Arbitral

La resolución judicial o el laudo arbitral, en su caso, se registrará en la oficina correspondiente.

21.5 Confirmación de las reasignaciones

Las reasignaciones de Intereses Asignados conforme a esta sección deberán ser confirmadas por una enmienda a la Declaración preparada, ejecutada y registrada por la Asociación. El costo de preparación, revisión y registro de la misma será un Gasto Común.

21.6 Participación en los procedimientos

En cualquier toma de dominio eminente, la Junta y cada Propietario tendrán derecho a participar en cualquier procedimiento relacionado con dicha toma. Cualquier participación será por cuenta exclusiva de dicho Propietario, o en el caso de la Junta, por cuenta de la Asociación (la cual será pagadera como Gasto Común). En cada caso de toma de posesión, la Junta notificará por escrito a todos los Propietarios y Primeros Acreedores Hipotecarios afectados que hayan solicitado previamente la recepción de dichas notificaciones. La Junta está expresamente autorizada para obtener y pagar los servicios de cualquier profesional, y cualquier gasto relacionado, que considere necesario o aconsejable para asistir a la Junta en la participación de cualquier procedimiento.

ARTÍCULO 22 Estado de cuentas

22.1 Declaración de cuotas

La Asociación deberá proporcionar a un Propietario o a la persona designada por el Propietario o al Acreedor Hipotecario o a la persona designada por el mismo, previa solicitud por escrito, entregada personalmente o por correo certificado, con franqueo de primera clase prepago, con acuse de recibo, al agente registrado de la Asociación, un estado de cuenta estableciendo la cantidad de cuotas no pagadas actualmente impuestas a la Unidad de dicho Propietario. El estado de cuenta deberá ser proporcionado dentro de los catorce días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud y es vinculante para la Asociación, la Junta y cada Propietario. Si no se proporciona un estado de cuenta a la parte solicitante por entrega personal o correo certificado, con franqueo de primera clase prepago, con acuse de recibo a la parte solicitante, entonces la Asociación no tendrá derecho de hacer valer un gravamen prioritario sobre la Unidad por cuotas no pagadas debidamente establecidas que se debían a la fecha de la solicitud.

22.2 Tanto el cesionario como el cedente son responsables

El cesionario de la Unidad y el cedente serán responsables solidarios de todos los Gastos Comunes del cedente no pagados y otras cuotas aquí previstas hasta el momento del otorgamiento o traspaso, sin perjuicio del derecho del cesionario de recuperar del cedente las cantidades pagadas por el cesionario por este concepto, sujeto únicamente a las limitaciones establecidas en la Sección 22.1. El término “cesionario”, tal y como se utiliza en esta sección,

no se aplicará a ningún Primer Acreedor Hipotecario, ni a ninguna Persona que adquiriera la titularidad de una Unidad mediante ejecución hipotecaria, o que adquiriera la titularidad mediante una escritura otorgada en lugar de una ejecución Hipotecaria. Nada de lo aquí estipulado deberá ser interpretado para limitar o disminuir los derechos de gravamen y prioridades de la Asociación como se establece en el Artículo 18 de este documento.

ARTÍCULO 23 Terminación de los Derechos de Gravamen de Mecánico e Indemnización

23.1 Gravamen de Mecánico

Posterior a la terminación de las mejoras del Plano, ningún trabajo realizado o materiales proporcionados e incorporados a una Unidad con el consentimiento o a petición del Propietario o su agente o su contratista o subcontratista será la base para la presentación de un gravamen en contra de cualquier Unidad de Propietario que no haya accedido, o en contra de los Elementos Comunes, excepto en cuanto al Interés Asignado del Propietario solicitante. Ningún trabajo realizado o materiales proporcionados e incorporados en una Unidad serán la base para la presentación de un gravamen en contra de la Unidad o cualquier Propietario que no consienta expresamente o lo solicite, excepto con respecto a cualquier trabajo o materiales proporcionados a solicitud de la Asociación. Cada Propietario deberá indemnizar y mantener indemne a todos los demás Propietarios, al Declarante y a la Asociación de y contra todas las responsabilidades y obligaciones que surjan de cualquier reclamación de gravamen.

23.2 Indemnización

Cada Propietario deberá indemnizar y mantener indemne a cada uno de los otros Propietarios y a la Asociación de y contra cualquier y toda responsabilidad, pérdida o daño, incluyendo honorarios razonables de abogados, que cualquier otro Propietario incurra como resultado de cualquier reclamo de gravamen por mano de obra o materiales en contra de la Unidad del Propietario que indemniza.

ARTÍCULO 24 Prioridad de la Hipoteca de la Unidad

24.1 Gravámenes

Cualquier Propietario tendrá derecho de vez en cuando a hipotecar o gravar su interés en su Unidad mediante una Hipoteca. El Propietario podrá crear una hipoteca menor bajo las siguientes condiciones:

24.1.1 Dichas Hipotecas menores siempre estarán subordinadas a todos los términos, condiciones, convenios, restricciones, usos, limitaciones, obligaciones, gravámenes por Gastos Comunes y todas las obligaciones creadas por esta Declaración, y el Acta Constitutiva y Estatutos de la Asociación.

24.1.2 Que cualquier titular de Hipoteca menor liberará a solicitud por escrito de la Asociación, con el propósito de restaurar cualquier mejora del Proyecto, todo su derecho, título e interés en y para el producto de la póliza de seguro sobre dicho Proyecto donde la Asociación es nombrada asegurada.

24.1.3 El Propietario notificará por escrito a la Junta el nombre y la dirección del Acreedor Hipotecario antes de la fecha de dicha Hipoteca.

24.1.4 No se permitirá ninguna Hipoteca a menos que todos los Gastos Comunes hayan sido pagados a la fecha de la Hipoteca.

ARTÍCULO 25 Bienes de Uso Común

25.1 Propiedad de la Asociación

La Asociación podrá adquirir para el uso y beneficio de todos los Propietarios, bienes muebles e inmuebles y podrá disponer de los mismos por venta o de otra manera y cualquiera de dichos bienes se considerarán Elementos Comunes Generales.

ARTÍCULO 26 Derechos Especiales del Declarante y Derechos Adicionales Reservados

26.1 Derechos especiales del declarante

El Declarante por este medio se reserva los Derechos de Alteración y los siguientes Derechos Especiales del Declarante establecidos en esta Sección 26.1 (“Derechos Especiales del Declarante”) y Derechos Adicionales Reservados por un periodo de tiempo de [insertar número de años] años comenzando a partir de la fecha de ejecución de esta Declaración.

26.1.1 Administración de Ventas y Comercialización. El derecho de mantener una oficina de ventas y administración o una Unidad modelo de venta en cualquier Unidad designada y propiedad del Declarante de tiempo en tiempo, y el derecho de mantener letreros anunciando el Proyecto. Cualquiera de dichas oficinas de ventas y administración o unidades modelo de venta serán consideradas Unidades y podrán ser vendidas por el Declarante.

26.1.2 Instalaciones de Construcción. El derecho del Declarante y sus empleados, representantes, agente y contratistas a mantener instalaciones temporales de construcción y materiales de construcción, patios de maniobras y otras instalaciones razonablemente requeridas durante el periodo de construcción y venta del Condominio.

26.1.3 Servidumbres de Construcción. El Declarante se reserva una Servidumbre de Construcción.

26.1.4 Fusión. Derecho a fusionar o consolidar un Proyecto con otro Proyecto de la misma forma de propiedad.

26.1.5 Control de la Asociación y de la Junta Directiva. El derecho a nombrar o destituir a cualquier Funcionario de la Asociación o miembro de la Junta Directiva durante el Periodo de Comercialización.

26.1.6 Enmienda a la Declaración. El derecho de enmendar la Declaración en relación con el ejercicio de cualquier Derecho de Alteración o de otra forma durante el Periodo de Comercialización consistente con la finalidad de esta Declaración.

26.1.7 Enmienda al Plano. El derecho de enmendar el Plano en relación con el ejercicio de cualquier Derecho de Alteración o de otra forma durante el Periodo de Comercialización consistente con la finalidad de esta Declaración.

26.2 Derechos Reservados Adicionales

Además de los Derechos de Desarrollo y los Derechos Especiales del Declarante, el Declarante también se reserva los siguientes derechos adicionales (los “Derechos Reservados Adicionales”):

26.2.1 Dedicaciones. El derecho a establecer, de vez en cuando, por dedicación o de otra manera, servidumbres de servicios públicos y otras servidumbres para fines que incluyen, sin limitación, calles, caminos, pasarelas, drenaje, áreas de recreación, áreas de estacionamiento, ductos, pozos, chimeneas, áreas de instalación de conductos, y para crear otras reservas, excepciones y exclusiones en beneficio de y para servir a los Propietarios.

26.2.2 Acuerdos de Uso. El derecho de negociar, celebrar, establecer, ejecutar, enmendar y de cualquier otra forma tratar con contratos y convenios que beneficien a los Propietarios y/o a la Asociación para el uso, arrendamiento, reparación, mantenimiento o regulación de estacionamientos, instalaciones comerciales y/o recreativas, cuyas instalaciones pueden o no ser parte del Proyecto.

26.2.3 Otros Derechos. El derecho a ejercer cualquier derecho reservado adicional creado por cualquier otra disposición de esta Declaración o permitido de otro modo por la Ley.

26.3 Derechos transferibles.

Cualquier Derecho de Desarrollo, Derecho Especial del Declarante o Derecho Reservado Adicional o beneficio del Declarante creado o reservado conforme a este Artículo podrá ser transferido a cualquier Persona mediante un instrumento firmado por el Declarante y el cesionario registrado en cada condado en el que se ubique cualquier porción del Proyecto y que describa los derechos transferidos.

ARTÍCULO 27 Reserva de Derechos de Ampliación y Alteración

27.1 Derechos de Ampliación

El Declarante se reserva expresamente el derecho de ampliar este Condominio y sujetar lo siguiente a los términos y disposiciones de la Declaración:

- a. Cualquiera o la totalidad del Inmueble, cualquier Vóxel, cualesquiera Edificios y/o cualquiera o la totalidad de las Mejoras, incluido un Edificio compuesto por unidades adicionales (del mismo o diferente tamaño y tipo de unidad) u otras mejoras construidas en el Inmueble, tras la finalización sustancial de la construcción de dicho Edificio, unidad u otra Mejora del Proyecto; y
- b. Cualquier propiedad cercana, adyacente o sustancialmente contigua al Proyecto (“Propiedad Anexa”) (colectivamente, la “Propiedad en Desarrollo”). No se requerirá el consentimiento del Propietario y/o Acreedor Hipotecario existente para dicha ampliación y el Declarante podrá proceder con dicha ampliación a su entera discreción, sin limitación alguna.

27.2 Derechos de Alteración

El Declarante expresamente se reserva el derecho de construir Unidades adicionales en la cantidad y tamaño que el Declarante determine a su entera discreción, Elementos Comunes (“Mejoras Adicionales”), subdividir o combinar Unidades, reubicar límites de Unidades,

convertir Unidades en Elementos Comunes, convertir Elementos Comunes en Unidades, un tipo de Elemento Común en cualquier otro tipo de Elemento Común, alterar, agregar o mejorar cualquier Unidad propiedad del Declarante y/o cambiar la distribución o número de cuartos en cualquier Unidad propiedad del Declarante en toda o una porción de la Propiedad o Propiedad Anexa. El Declarante podrá ejercer sus Derechos de Alteración o construir Mejoras Adicionales en toda o una porción de la propiedad reservada en cualquier orden de desarrollo que el Declarante determine, a su entera discreción. El Declarante se reserva el derecho de construir y tener la propiedad de hasta 1,000 Unidades adicionales en cualquier “Área Reservada de Desarrollo Futuro”, la cual podrá ser representada en el Plano a través de una modificación autorizada por esta Declaración.

27.3 Combinación o subdivisión de Unidades

El Declarante se reserva a sí mismo, sus sucesores, cesionarios y asignados el derecho, a ser mantenido por el Declarante o cualquier otra persona en cualquier momento propietaria de una Unidad, de combinar o subdividir dicha Unidad o Unidades para crear espacios más grandes o más pequeños que dicha Unidad o Unidades como se muestra en el Plano ya sea para propósitos de propiedad, traspaso o arrendamiento; siempre y cuando, el ejercicio de dicho derecho no incremente o disminuya el interés de propiedad en los Elementos Comunes de, o el porcentaje de Gastos Comunes a ser pagados por cualquier Propietario no involucrado en dicha combinación o subdivisión.

27.4 Enmienda de la Declaración

27.4.1 Si el Declarante elige ejercer alguno o todos los derechos reservados en este Artículo, en el Artículo 26 o de otra manera en esta Declaración, el Declarante deberá, de ser necesario, registrar una modificación a la Declaración con los registros de la propiedad de Próspera ZEDE describiendo como mínimo (1) la descripción legal de las Unidades actualizadas y/o un levantamiento razonablemente preciso; (2) una descripción de las Mejoras resultantes; (3) una descripción de cualquier Elemento Común adicional; y (4) un calendario que indique cualquier reasignación de los Intereses Asignados para que los Intereses Asignados inherentes a cada Unidad sean prorrateados. Los Intereses Asignados inherentes a cada Unidad, se basaran en el valor justo de mercado relativo por metro cuadrado de espacio de piso encerrado por cada una de las Unidades sobre el valor justo de mercado acumulado por metro cuadrado de todas las Unidades como existan después de cualquier ejercicio de los derechos del Declarante.

27.4.2 Enmienda al Plano. Si el ejercicio de cualquier derecho reservado del Declarante causara un cambio al Plano, el Declarante deberá simultáneamente con la modificación a la Declaración, presentar una modificación al Plano mostrando la ubicación de cualquier revisión al Plano. La Enmienda al Plano deberá cumplir sustancialmente con todos los requisitos de la Declaración.

27.4.3 Declaración Aplicable a nuevas Unidades. Cualquier Unidad adicional o Mejora Adicional estará sujeta a todos los términos, condiciones, derechos y obligaciones de la Declaración, incluyendo cualquier enmienda a la misma, y de cualquier declaración suplementaria o enmendada al momento del registro de cualquier Plano o Declaración suplementaria o enmendada.

27.4.4 Derecho de Retiro. El Declarante expresamente se reserva el derecho de retirar toda o cualquier porción de la Propiedad o Mejoras, incluyendo un Edificio mediante el registro de un documento que evidencie dicho retiro en la oficina del Registrador del Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE; en el entendido, sin embargo, que ningún Edificio podrá ser retirado después de que una Unidad en dicho Edificio haya sido traspasada a un comprador sin el consentimiento por escrito de dicho comprador (distinto al Declarante). La propiedad retirada del Proyecto estará sujeta a cualquier servidumbre, si la hubiere, que sea razonablemente necesaria para el acceso u operación del Proyecto. El Declarante preparará y registrará en las oficinas del Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE.

27.5 Interpretación

27.5.1 La inscripción en la oficina del Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE de modificaciones de la Declaración o del Plano que reasignen cualesquiera Intereses Asignados o fijen cualesquiera Derechos Separados adicionales o diferentes de forma automática deberán:

- a. Otorgar los Intereses Asignados reasignados inherentes a su Unidad a cada Propietario respectivo; y
- b. Otorgar una garantía real perfeccionada sobre los Derechos Separados fijados y los Intereses Asignados reasignados accesorios a la Unidad gravada, a cualquier Acreedor Hipotecario existente.

27.5.2 Todas las definiciones aquí contenidas se considerarán automáticamente incorporadas en cualquier enmienda o suplemento a la Declaración. Se considerará que la referencia a la Declaración y Plano en cualquier instrumento incluye todas las enmiendas a la Declaración y Plano sin referencia específica a los mismos.

27.6 Número máximo de Unidades

El número máximo de Unidades en el Proyecto no excederá de MIL (1,000) UNIDADES. El Declarante solo estará obligado a construir aquellas unidades originalmente sometidas a esta Declaración.

27.7 Construcción

Al momento de la firma, el Declarante es una Persona Regulada de la Industria de la Construcción que ha elegido cumplir con las regulaciones que específicamente gobiernan la Industria de la Construcción como si estuviera operando en La Ceiba, Honduras para la construcción de las porciones mejoradas del Inmueble. Aparte del Declarante, ninguna otra parte considera que es una Persona de Industria Regulada bajo el Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, §§2-2-28-0-0-2(n) al momento de ejecutar esta Declaración. Además, las partes se reservan el derecho a declarar y posteriormente modificar una elección regulatoria de conformidad con el Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, §§2-2-28-0-0-3, 4, en cualquier momento a su entera discreción respectiva mediante notificación a la otra, notificación que las partes acuerdan por la presente se considerará que modifica esta Declaración como una adenda tras la inscripción mediante el instrumento apropiado en el Registro de la Propiedad de la ZEDE.

27.8 Servidumbre de construcción

El Declarante expresamente se reserva el derecho dentro de cualquier Unidad o Elemento Común para realizar reparaciones de garantía o trabajos de construcción y almacenar materiales y el derecho futuro de controlar dichos trabajos y reparaciones, y el derecho de acceso a los mismos, hasta su terminación. Todo trabajo podrá ser realizado por el Declarante sin el consentimiento de ningún Propietario, Junta o Acreedor Hipotecario. El Declarante tendrá una servidumbre de construcción y una servidumbre de acceso, como se describe en esta Declaración.

27.9 Servidumbres recíprocas

Si alguna parte del Inmueble no se somete a esta Declaración o se retira del Proyecto (“Propiedad Retirada”):

27.9.1 El Propietario de la Propiedad en Desarrollo y/o el Propietario o Propietarios Retirados tendrán las servidumbres que sean necesarias o convenientes, si las hubiere, para el acceso, prestación de servicios públicos, reparación, mantenimiento y emergencias sobre y a través del Proyecto; y

27.9.2 El Propietario o Propietarios del Proyecto dispondrán de las servidumbres que sean necesarias o convenientes, en su caso, para el acceso, apoyo, reparación de servicios públicos, mantenimiento y emergencias sobre y a través de la Propiedad en Desarrollo y la Propiedad Retirada.

El Declarante deberá enmendar la Declaración y el Plano y registrar cualquier otro documento necesario para notificar a cualquier persona interesada dicha(s) servidumbre(s). Cada servidumbre registrada deberá especificar que los propietarios de la Propiedad en Desarrollo y los propietarios de la Propiedad Retirada y los Propietarios estarán obligados a pagar una parte proporcional de los costos de operación y mantenimiento de cualquier servidumbre utilizada por cualquiera de ellos en la propiedad del otro como será determinado por el Declarante, como razonablemente lo determine. La preparación y registro por parte del Declarante de una servidumbre conforme a esta sección determinará de manera concluyente la existencia, ubicación y extensión de las servidumbres recíprocas que sean necesarias o deseables conforme a lo contemplado en esta sección.

27.10 Extinción de los derechos de ampliación y alteración

La reserva del Declarante de derechos de desarrollo y ampliación para sí mismo (incluidos sus cesionarios, sucesores y beneficiarios) expirará en la fecha que sea DIEZ (10) días a partir de la fecha de registro de esta declaración, a menos que los Derechos de Ampliación y Alteración sean:

27.10.1 prorrogados según lo permita la ley; o

27.10.2 restablecidos o extendidos por la Asociación, sujeto a cualesquiera términos, condiciones y limitaciones que la Junta pueda imponer en el ejercicio de los Derechos de Ampliación y Alteración del Declarante.

27.11 Ejercicio por el Declarante de los Derechos Especiales del Declarante y otros Derechos de Alteración

Los derechos reservados del Declarante bajo esta Declaración se acumulan al declarante (que se considerará que incluye a sus sucesores, cesionarios y beneficiarios) y ninguna otra parte podrá reclamar ningún derecho o beneficio directo o indirecto de tales derechos. La decisión de ejercer dichos derechos será tomada a discreción única y absoluta del Declarante de vez en cuando.

ARTÍCULO 28 Revocación o modificación de la Declaración

28.1 Revocación

Esta Declaración no será revocada a menos que los Propietarios que representen los Intereses Asignados de por lo menos el ochenta por ciento (80%) del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios y por lo menos el ochenta por ciento (80%) de los Primeros Acreedores Hipotecarios consientan dicha revocación mediante un instrumento debidamente inscrito en los registros de la propiedad de Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN; salvo que se disponga lo contrario en las disposiciones de esta Declaración relativas al nombramiento del Desarrollador y/o Asociación como apoderado en caso de daño, destrucción, obsolescencia o expropiación del Proyecto.

28.2 Enmienda

El Declarante se reserva el derecho unilateral de enmendar esta Declaración durante el Periodo de Comercialización con efecto vinculante para todas las partes. De lo contrario, esta Declaración no será enmendada excepto como se disponga en este documento, a menos que los Propietarios que representen los Intereses Asignados de al menos dos tercios del total de los Intereses Asignados de todos los Propietarios y al menos dos tercios de los Primeros Acreedores Hipotecarios, todos consientan y acuerden dicha enmienda por instrumento(s) debidamente registrado(s); siempre y cuando:

2821 Los Intereses Asignados, como se expresa en esta Declaración, tendrán carácter permanente y no serán alterados sin el consentimiento de todos los Propietarios; y

2822 Ninguna modificación aumentará los gastos proporcionales imputables a cualquier Unidad o Propietario de la misma sin el consentimiento unánime de los Propietarios afectados.

2823 En el caso de la combinación o división de una Unidad o Unidades conforme a las reservas establecidas en la Sección 6.5, el Propietario o Propietarios de la(s) Unidad(es) sujeta(s) a dicha combinación o división y cualquier Primer Acreedor Hipotecario de dicha(s) Unidad(es) podrá(n) modificar esta Declaración para reflejar el ajuste (el cual deberá basarse en los pies o metros cuadrados relativos de los espacios resultantes) entre los espacios resultantes y el Propietario o Propietarios de la(s) misma(s) con respecto a los Intereses Asignados atribuibles a dichos espacios resultantes; siempre y cuando dicha modificación no incremente o disminuya el porcentaje de propiedad en los Elementos Comunes de, o el porcentaje de Gastos Comunes a ser pagados por, cualquier Propietario no involucrado en dicha combinación o división.

28.2.4 Norma Especial de Asignación de Intereses. La asignación inicial de Intereses Asignados mostrada en el Anexo D se basa en la premisa de que ciertas áreas dentro de ciertas Unidades Comerciales pueden estar sujetas a una licencia contractual de derecho de paso y/u otra licencia de uso y ocupación entre el Declarante y/o Propietario(s) de dicha(s) Unidad(es) Comercial(es), por separado o colectivamente como licenciante, y la Asociación, como licenciataria, como se designa en el levantamiento correspondiente adjunto como parte del Anexo A, cuyo contrato de licencia inicial se adjunta como Anexo C (“Licencia(s) de Uso”); dichas áreas concesionadas han sido excluidas del cálculo de los Intereses Asignados atribuibles a las Unidades Comerciales correspondientes, así como al monto acumulado de los Intereses Asignados atribuidos a todas las Unidades, de tal forma que las áreas concesionadas tengan sustancialmente el mismo tratamiento para efectos de votación y de presupuesto que los Elementos Comunes. En caso de que cualquiera de la(s) Licencia(s) de Uso anterior(es) sea(n) legítimamente terminada(s), modificada(s) materialmente para incrementar o reducir el área sujeta a la(s) Licencia(s) de Uso respectiva(s), o si nueva(s) Licencia(s) de Uso que cubran diferentes áreas son suscritas por y entre el Declarante y/o Propietario(s) de la(s) Unidad(es) Comercial(es) correspondiente(s), por separado o colectivamente como licenciante, y la Asociación, como licenciataria, entonces cualquier Propietario o Primer Acreedor Hipotecario tendrá el derecho de causar la modificación de esta Declaración para reasignar los Intereses Asignados entre las Unidades de manera correspondiente de tal forma que el cálculo de Intereses Asignados atribuibles a las Unidades Comerciales correspondientes y la cantidad acumulada de Intereses Asignados atribuidos a todas las Unidades incluya cualquier área que ya no esté sujeta a dicha(s) Licencia(s) de Uso o excluya cualquier área que sea traída bajo dicha(s) Licencia(s) de Uso. El derecho de reasignación anterior deberá ser ejercido por un Propietario mediante notificación entregada a la Junta (o al Declarante en ausencia de la Junta), quien deberá hacer que la Asociación y el Declarante, o sus sucesores, emprendan de inmediato todas las acciones razonables y necesarias para efectuar la modificación necesaria de la Declaración, incluyendo la reasignación de Intereses Asignados y cualquier modificación correspondiente al Plano y al Anexo D, con todas las partes de esta Declaración y sus sucesores, así como todos los Acreedores Hipotecarios, consintiendo a lo mismo por adelantado y por la presente otorgando a la Asociación y al Declarante, o a sus sucesores, un correspondiente poder irrevocable limitado, junto con un interés, para lograr dicho objetivo debidamente autorizado.

28.3 Consentimiento de los Acreedores Hipotecarios subordinados

Las disposiciones del presente artículo no requerirán el consentimiento de ningún Acreedor Hipotecario subordinado.

28.4 Voto de Primer Acreedor Hipotecario

Cada Primer Acreedor Hipotecario tendrá un voto por cada Primera Hipoteca de su propiedad en cualquier acción a tomar por los Propietarios o la Asociación en esta Declaración en la cual los Primeros Acreedores Hipotecarios tengan legitimación y la votación sea per cápita; y si la votación es por Interés Asignado, entonces el Propietario podrá (pero no está obligado a) asignar al Primer Acreedor Hipotecario respectivo en el contrato hipotecario vigente el Interés Asignado atribuido a la Unidad para fines de votación.

28.5 Impugnación de enmiendas

Cualquier acción interpuesta para impugnar la validez de una enmienda adoptada por la Asociación de conformidad con esta sección deberá interponerse en el plazo de un año a partir del registro de la enmienda.

28.6 Registro

Cada enmienda a la Declaración deberá ser registrada en cada condado en el que se ubique el Proyecto y será efectiva únicamente a partir de su registro. Una enmienda debe ser de hecho en el índice del concesionario en nombre del Proyecto y Asociación y en el índice del otorgante en nombre de cada persona que ejecuta la enmienda.

28.7 Consentimiento unánime necesario para determinadas enmiendas

Salvo que se disponga lo contrario en esta Declaración o en la Ley, ninguna enmienda podrá crear o incrementar Derechos Especiales del Declarante, incrementar el número de Unidades o cambiar los límites de cualquier Unidad, sus Intereses Asignados o usos permitidos, sin el consentimiento de más del 50 por ciento de los Propietarios.

28.8 Certificación de la Asociación

Cualquier modificación a la Declaración a ser registrada por la Asociación deberá ser preparada, ejecutada, registrada y certificada a nombre de la Asociación por el funcionario de la Asociación designado para ese propósito por la Junta, o en ausencia de designación, por el Presidente de la Junta de la Asociación. Cualquier modificación a la Declaración o Plano a ser registrada por un Propietario deberá ser registrada con un certificado de la Asociación por cualquier funcionario designado para ese propósito, o en ausencia de la designación, por el Presidente de la Junta de que el número requerido de Propietarios y Primeros Acreedores Hipotecarios han consentido a la enmienda.

28.9 Gastos.

Todos los gastos asociados a la preparación y registro de una enmienda a la Declaración serán responsabilidad exclusiva de:

2891 En el caso de una enmienda como consecuencia de la reasignación de cualquier Elemento Común, reubicación de los límites de la Unidad o subdivisión, el(los) Propietario(s) afectado(s);

2892 El Declarante para las enmiendas que revisen la asignación de Elementos Comunes, el registro de un nuevo plano y mapa y el ejercicio de cualquier Derecho de Alteración; y

2893 La Asociación para todas las demás enmiendas.

ARTÍCULO 29 Varios

29.1 Notificaciones

29.1.1 Todas las notificaciones requeridas que sean entregadas al Declarante, cualquier Propietario o Acreedor Hipotecario conforme a esta Declaración serán suficientes si se envían por correo con franqueo pagado o entregadas personalmente a un representante legal del mismo o enviadas por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de (e)Residente o dirección de notificación de dicho destinatario. La fecha efectiva de una notificación será la

fecha de entrega en el caso de entrega personal o entrega por correo electrónico y una fecha CINCO (5) días después del depósito en el correo en el caso de notificación enviada por correo. Los días se contarán como días calendario a menos que se indique expresamente lo contrario.

29.2 Derechos adicionales de Primer Acreedor Hipotecario

Previa solicitud por escrito a la Asociación, cada Primer Acreedor Hipotecario tendrá los siguientes derechos adicionales además de los derechos establecidos en esta Declaración:

29.2.1 Recibir una copia del estado financiero anual de la Asociación al mismo tiempo que se proporciona a los Propietarios.

29.2.2 Recibir notificación por escrito por parte de la Asociación de cualquier asamblea de la Asociación convocada con el propósito de considerar cualquier enmienda, revocación o cambio a la Declaración, Acta Constitutiva o Estatutos y un resumen de dichos cambios propuestos.

29.2.3 Recibir notificación por escrito de cualquier Propietario por cuya Unidad el Primer Acreedor Hipotecario tenga una hipoteca, en el cumplimiento de cualquier deber u obligación requerida conforme a este documento o bajo el Acta Constitutiva o Estatutos de la Asociación, cuyo incumplimiento permanezca sin resolverse más de 30 días después de la notificación al Propietario que ha incumplido.

29.2.4 Previo aviso razonable, examinar los libros y registros de la Asociación durante el horario laboral normal.

29.3 Divisibilidad

Si cualquiera de las disposiciones de esta Declaración o cualquier párrafo, oración, cláusula, frase o palabra o la aplicación de la misma en cualquier circunstancia fuera invalidada, dicha invalidez no afectará la validez del resto de esta Declaración y la aplicación de dicha disposición, párrafo, oración, cláusula, frase o palabra en cualquier otra circunstancia no se verá afectada por ello. Si y en la medida en que cualquiera de los convenios, condiciones, restricciones, servidumbres, facultades, derechos o intereses establecidos, creados u otorgados por este medio fueran de otra manera ilegales o nulos por violación de (a) la regla contra perpetuidades, (b) la regla que restringe las restricciones a la enajenación, o (c) cualquier otra norma aplicable análoga a la misma o que de otra manera imponga limitaciones sobre el tiempo durante el cual pueden ser válidas, entonces las disposiciones en cuestión continuarán y perdurarán sólo hasta (d) la expiración de un período de veintiún (21) años después de la muerte del último superviviente de la clase de personas formada por todos los descendientes legítimos, vivos en la fecha de entrada en vigor de esta Declaración, de Lionel Andrés Messi.

29.4 Aplicabilidad de la Ley

Las disposiciones de esta Declaración serán adicionales y complementarias a la Ley, tal como se define en la presente.

29.5 Interpretación

Siempre que se utilice en el presente documento, a menos que el contexto disponga lo contrario, el número singular incluirá el plural, el plural el singular y el uso de cualquier género

incluirá todos los géneros. La traducción en inglés de esta Declaración y de todos los instrumentos relacionados prevalecerá sobre la versión en español. Las partes acuerdan que esta Declaración y de todos los instrumentos relacionados se interpretarán de acuerdo con su significado público ordinario en el momento de su ejecución, sin aplicación de ninguna presunción o norma de interpretación que favorezca o desfavorezca a cualquiera de las partes.

29.6 Ley aplicable

Esta Declaración se archiva en el expediente del Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN y se acuerda que la jurisdicción apropiada y la sede de cualquier acción relativa a la interpretación o ejecución de esta Declaración será ante el Proveedor de Servicios de Arbitraje predeterminado de Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN, de conformidad con las normas privadas de arbitraje vinculante acelerado. Las partes acuerdan que esta Declaración tiene por objeto ser un asunto de gobernanza privada; sin embargo, en caso de que se considere que esta Declaración ejerce autoridades de gobernanza pública, entonces las partes, en nombre de sus sucesores y cesionarios, por la presente acuerdan consciente y voluntariamente renunciar a las protecciones, si las hubiere, de la Declaración de Derechos de los Residentes de la Sección 12.01 de la Carta de Próspera con respecto a cualquier ejercicio de derechos y autoridades en virtud de esta Declaración. Además, la ley promulgada por y aplicable en PZ prevalecerá, tal como el Código de Derecho Común de Roatán, §§ 2-3-4-0-1-0-1001 hasta 2-3-4-0-5-0-5004, sin tomar en cuenta los principios de conflictos de leyes de los mismos, todos los cuales están salvados de derogación y garantizados como ley prevalente bajo el mandato del Artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras, el Artículo 10.4 del CAFTA-DR, y el Artículo 16.4 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Honduras y Kuwait, así como cierto acuerdo de estabilidad jurídica enmendado aprobado por las Resoluciones §§5-1-130-0-0-1, 5-1-160-0-0-1, sujeto a la salvedad de que si la inestabilidad política o el cumplimiento de la condición subsecuente detallada en la Sección 29.11 impide la aplicación directa de esta disposición como cuestión de derecho, entonces las leyes internas de Próspera ZEDE se interpretarán como la elección de la ley que regirá esta Declaración en la mayor medida permitida por las leyes de la jurisdicción en la que el Promotor y Organizador de Próspera ZEDE tenga su domicilio, sin dar efecto a ninguna otra disposición o norma de elección o conflicto de leyes; además, en caso de que la ley de la República de Honduras fuera de Próspera ZEDE sea aplicada a esta Declaración a pesar de y en contradicción con la disposición anterior, entonces toda doctrina interpretativa y reformadora así como norma interpretativa disponible bajo dicha ley será aplicada para dar el máximo efecto a los términos, condiciones y disposiciones de esta Declaración como se pretendió originalmente.

29.7 Acuerdo vinculante

Por la presente se entiende, reconoce y acuerda que esta Declaración será vinculante para los herederos, albaceas, administradores y cesionarios de las partes.

29.8 Referencia a los intereses de propiedad

Cuando en esta Declaración o en el Acta Constitutiva o Estatutos de la Asociación se haga referencia a un porcentaje específico de Propietarios, dicha referencia se considerará que se refiere al interés total agregado en y para los Elementos Comunes como se refleja en el Anexo

B adjunto como “Intereses Asignados”, y, a menos que el contexto requiera lo contrario, no se considerará que significa un porcentaje de propietarios por número de Personas individuales.

29.9 Notificación o entregas de proceso

En cualquier acción o reclamo relacionado con los Elementos Comunes, la notificación del proceso a cualquier Propietario se hará electrónicamente a la dirección de correo electrónico asociada con ese Propietario y mantenida en el Registro Personal de Próspera ZEDE, Roatán, Islas de Bahía, República de Honduras. En caso de que dicha dirección de correo electrónico no esté disponible o no se haya divulgado, la notificación del proceso a cualquier Propietario se hará por cualquier método razonable, incluyendo el envío postal o la entrega personal, con prueba jurada o certificada de la notificación.

29.10 Plazo de la Declaración

Los convenios y restricciones de esta Declaración correrán con y obligarán a la Propiedad a perpetuidad.

29.11 Condición subsecuente

En caso de que la existencia legal del Declarante o de la Asociación como una entidad con personería jurídica y características jurídicas, o la aplicabilidad de esta Declaración, sea negada en una decisión definitiva por cualquier juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente, o de otra manera sea sustancialmente amenazada en virtud de una acción oficial por cualquier agencia, sucursal o subdivisión política de cualquier organismo gubernamental según lo determinado por el Promotor y Organizador de Próspera ZEDE, entonces, previa notificación escrita o electrónica de dicha determinación al Declarante y la Asociación (o a sus últimos representantes legales autorizados conocidos), se considerará que al Promotor y Organizador de Próspera ZEDE se le ha otorgado un poder limitado, irrevocable, junto con un interés, para ejercer los poderes, derechos y obligaciones que sean sustancialmente equivalentes y proporcionales a los respectivos poderes, derechos y obligaciones en virtud de esta Declaración asignados al Declarante y la Asociación, respectivamente, y por lo tanto se le autoriza tomar todas las acciones razonables y necesarias respectivamente para organizar una o más nueva(s) entidad(es) con personería jurídica y características jurídicas para albergar dichos derechos, intereses y autoridades para actuar bajo los términos y condiciones sustanciales de esta Declaración, y por lo tanto se le considerara respectivamente un sucesor de la parte relevante original. Además, si y cuando la anterior condición subsiguiente se cumpla como se ha mencionado anteriormente, las partes de esta Declaración acuerdan además que cualquier juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente se le permitirá y ordenará reformar y revisar esta Declaración para que contenga tales términos y condiciones que emulen los resultados pretendidos por las partes bajo los términos y condiciones originales de esta Declaración tan fielmente como lo permita la ley aplicable. No obstante, esta condición subsiguiente no surtirá efecto y se considerará nula y sin efecto en caso de que no se cumpla como se ha mencionado anteriormente en un plazo de veinte (20) años a partir de la última fecha de firma que figura a continuación.

29.12 Certificados de impedimento

La Asociación entregara un certificado de impedimento a una de las partes dentro de los 10 días siguientes a la solicitud por escrito del Declarante. El certificado de impedimento deberá certificar la cantidad de cualquier Gasto Común no pagado acumulado contra una Unidad o que no hay cantidades no pagadas, cualquier enmienda o modificación a los documentos del Condominio y que el Propietario no está en incumplimiento de ninguna obligación del Condominio. Si la Asociación no entrega dicho documento, el Propietario tendrá el derecho de firmar dicho documento a nombre de la Asociación, como su apoderado, sin recurso o responsabilidad.

EN FE DE LO CUAL, el Declarante y la Asociación han firmado esta Declaración a partir de este día 1 de mayo de 2024.

Declarante: Dionysius LLC

Erik Pitsikalis

Erik Pitsikalis (May 7, 2024 12:39 MDT)

Nombre: Erik Eduardo Pitsikalis Poujol
Cargo: Director Ejecutivo

Asociación: Duna Condominium Association, NFP Corp.



Nombre: Luke Thibodeau
Cargo: Director Financiero

Consentimiento a la Declaración por el
Primer Acreedor Hipotecario: Nicholas
Owen Gunden



Nombre: Nicholas C. Dranias
Cargo: Socio único/director general de Nick Dranias Law & Policy Analysis LLC, que actúa como agente administrativo del primer acreedor hipotecario mencionado anteriormente en virtud del poder otorgado en virtud de la Sección 18(2) de la Hipoteca adjunta como Anexo C al Contrato de Préstamo Hipotecario Puente Sindicado de fecha 21 de noviembre de 2023
No. de (e)Residente 82128992409283

Consentimiento a la Declaración del Primer
Acreedor Hipotecario St. John's Bay Development
Company LLC

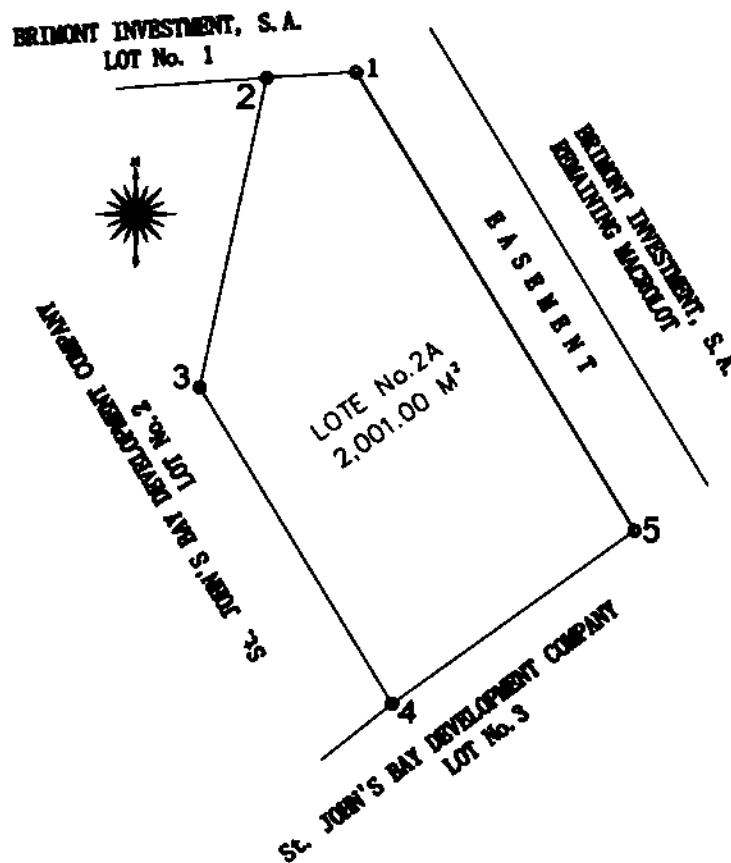
Erick A. Brimen

Erick A. Brimen (May 7, 2024 11:10 MDT)

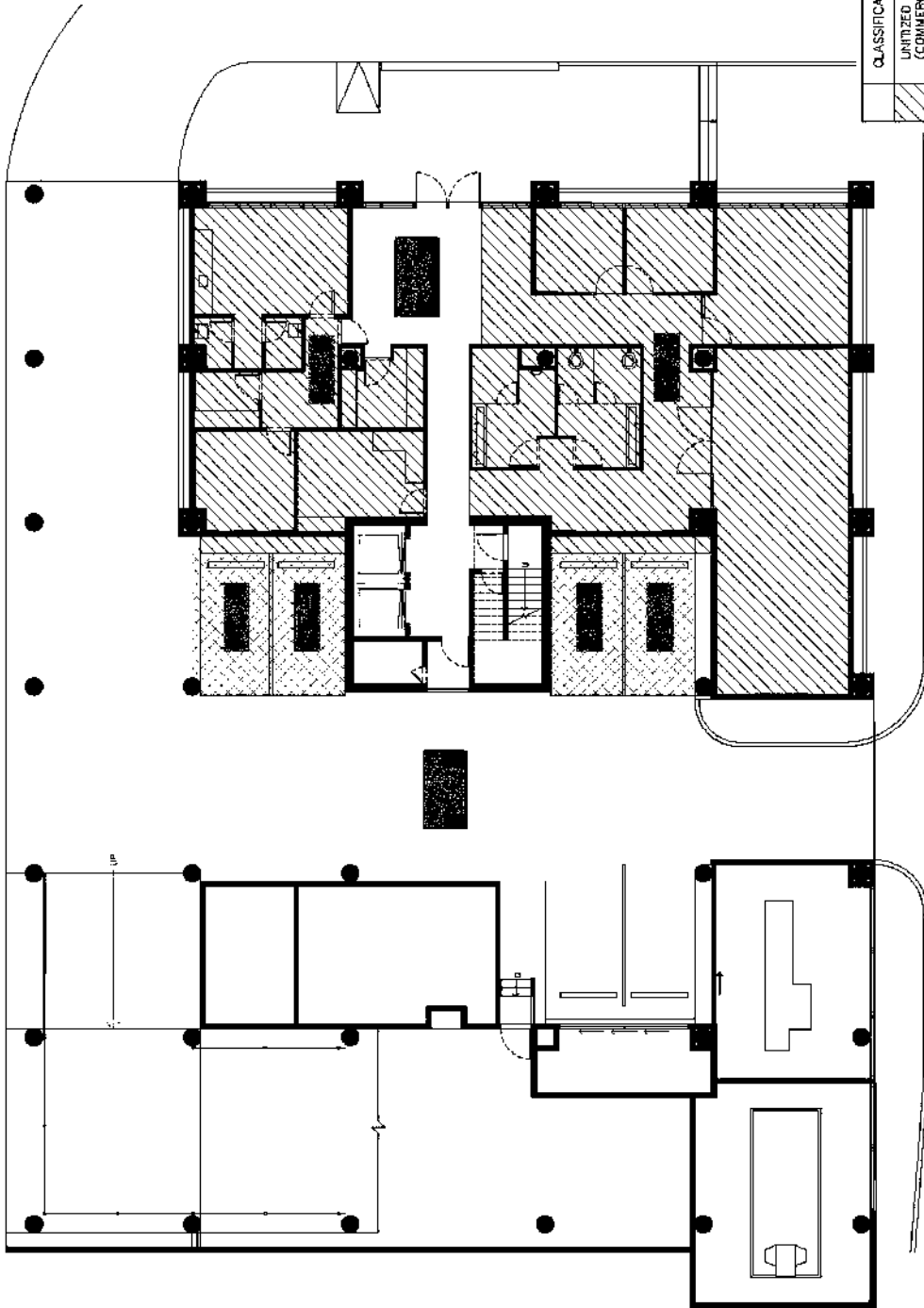
Nombre: Erick A. Brimen
Cargo: Director Ejecutivo de Gerente de anterior Primer Acreedor Hipotecario
No. de (e)Residente 80402727853411

ANEXO A - DESCRIPCIÓN LEGAL Y PLANO

Todo derecho, título e interés sobre los Vóxeles y otros Derechos Separados retenidos en virtud de los CCR Maestros, según puedan ser enmendados de tiempo en tiempo, incluyendo todas las instalaciones, mejoras y accesorios de los mismos, que están comprendidos dentro del volumen que se eleva 100 metros por encima y descende 25 metros por debajo de la Superficie del Patrimonio del bien inmueble que consiste en aproximadamente 2,001.00 metros cuadrados (0.49446 acres) de terreno, designado Lote No. 2A, situado en St. John's Bay, Próspera ZEDE, Roatán, Islas de la Bahía, República de Honduras, en el Plano de Subdivisión y Parcelación del Macro Lote originalmente identificado en el Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE con el número de inscripción 34101000000003, que se describe más concretamente como la parcela inscrita con el número de Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE 34101000000003.4, y circunscrito por una línea trazada a partir del Punto 1, ubicado en 16.36752441 de latitud y -86.47182465 de longitud, luego hacia el oeste hasta el Punto 2, ubicado en 16.36751884 de latitud y -86.47192172 de longitud, luego hacia el suroeste hasta el Punto 3, ubicado en 16.36719360 de latitud y -86.47199548 de longitud, luego hacia el sureste hasta el Punto 4, ubicado en 16.36686070 de latitud y -86.47178755 de longitud, luego hacia el noreste hasta el Punto 5, ubicado en 16.36704204 de latitud y -86.47152355 de longitud; a continuación, hacia el noroeste, hasta el punto de origen (Punto 1).



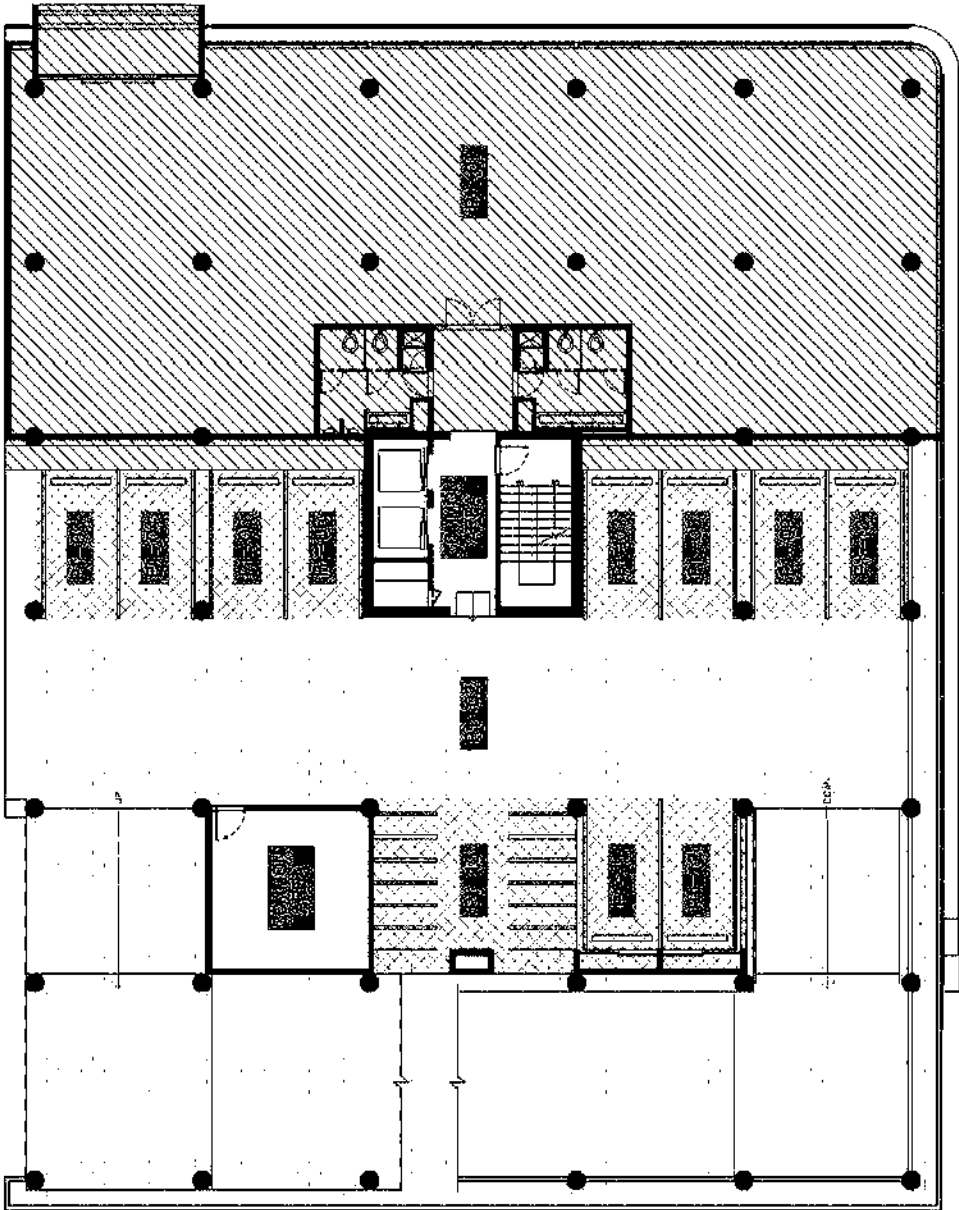
ANEXO A.1 PLANO DE PLANTA



DUNA TOWER #1			
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, HONDURAS			
Ex. A.1			
LEVEL: LOBBY			
DATE: MARCH 2024			
OWNER: DUNYSSUS LLC			
	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (COMMERCIAL)	L-01	65.14
	UNITIZED (COMMERCIAL)	L-02	188.69
	UNITIZED (PARKING)	L-03	12.75
	UNITIZED (PARKING)	L-04	12.75
	UNITIZED (PARKING)	L-05	12.75
	UNITIZED (PARKING)	L-06	12.75
	COMMON AREA	L-CA	816.38

Ex.A.1 – LOBBY

ANEXO A.2 PLANO DE PLANTA

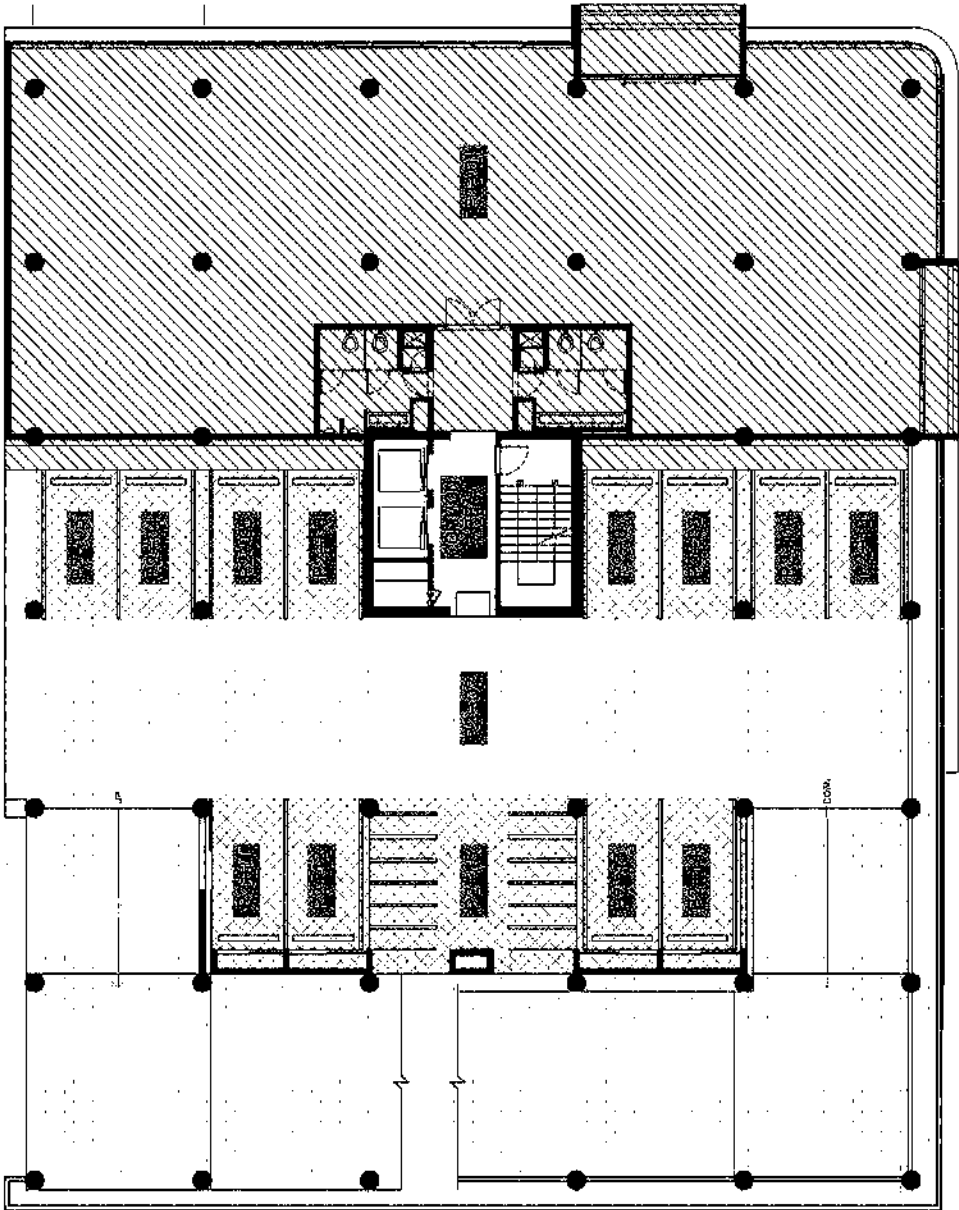


CLASIFICACION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (COMMERCIAL)	P1-01	436.48
UNITIZED (LICENSED)	P1-02	521.13
UNITIZED (PARKING)	P1-03	13.86
UNITIZED (PARKING)	P1-04	13.36
UNITIZED (PARKING)	P1-05	13.50
UNITIZED (PARKING)	P1-06	13.50
UNITIZED (PARKING)	P1-07	13.50
UNITIZED (PARKING)	P1-08	13.36
UNITIZED (PARKING)	P1-09	13.86
UNITIZED (PARKING)	P1-10	13.86
UNITIZED (PARKING)	P1-11	16.10
UNITIZED (PARKING)	P1-12	16.10
UNITIZED (PARKING)	P1-13	38.63
COMMON AREA	P1-CA	87.28

BLVD TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BARRA, ROATAN, HONDURAS
Ex.A.2
LEVEL: PODIUM 1
DATE: MARCH 2024
DRAWN: DIONYSIUS LLC

Ex.A.2 – PODIUM 1

ANEXO A.3 PLANO DE PLANTA

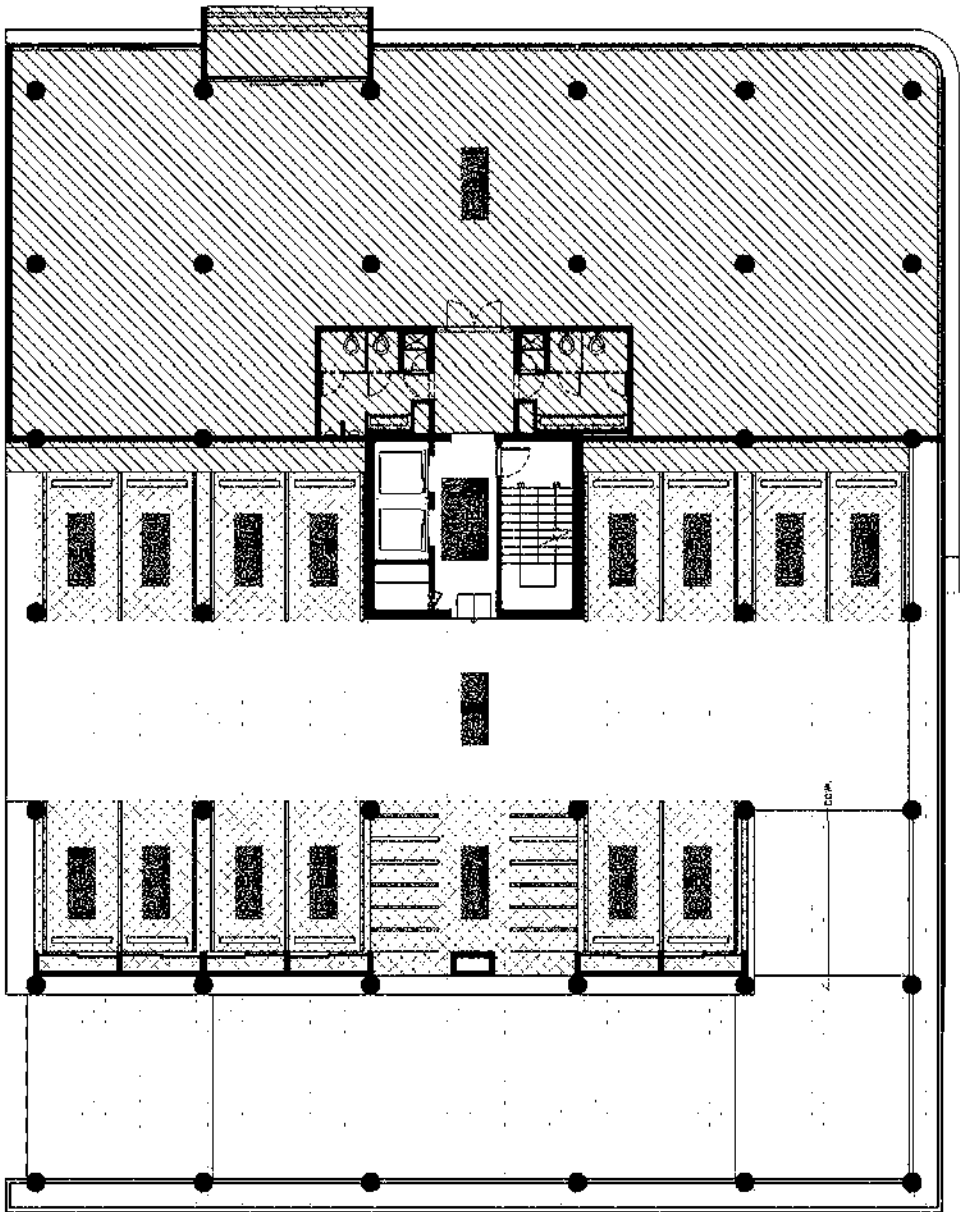


	CLASIFICACION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (COMMERCIAL)	P2-01	440.06
	UNITIZED (LODGE)	P2-02	519.64
	UNITIZED (PARKING)	P2-03	13.88
	UNITIZED (PARKING)	P2-04	13.36
	UNITIZED (PARKING)	P2-05	13.60
	UNITIZED (PARKING)	P2-06	13.60
	UNITIZED (PARKING)	P2-07	13.60
	UNITIZED (PARKING)	P2-08	13.38
	UNITIZED (PARKING)	P2-09	13.88
	UNITIZED (PARKING)	P2-10	13.88
	UNITIZED (PARKING)	P2-11	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P2-12	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P2-13	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P2-14	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P2-15	38.53
	COMMON AREA	P2-CA	45.26

BLVD TOWER #1
LOCATION: LAS DE LA BARRA, ROATAN, HONDURAS
Ex.A.3
LEVEL: PODIUM 2
DATE: MARCH 2024
OWNER: DORISUS LLC

Ex.A.3 – PODIUM 2

ANEXO A.4 PLANO DE PLANTA



	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (COMMERCIAL)	P3-01	436.62
	UNITIZED (LOUNGE)	P3-02	487.44
	UNITIZED (PARKING)	P3-03	13.88
	UNITIZED (PARKING)	P3-04	13.36
	UNITIZED (PARKING)	P3-05	13.50
	UNITIZED (PARKING)	P3-06	13.50
	UNITIZED (PARKING)	P3-07	13.50
	UNITIZED (PARKING)	P3-08	13.36
	UNITIZED (PARKING)	P3-09	13.66
	UNITIZED (PARKING)	P3-10	13.88
	UNITIZED (PARKING)	P3-11	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P3-12	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P3-13	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P3-14	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P3-15	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P3-16	16.10
	UNITIZED (PARKING)	P3-17	38.53
	COMMON AREA	P3-CA	45.26

BLANA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BARRA, ROATAN, HONDURAS
Ex.A.4
LEVEL: PODIUM 3
DATE: MARCH 2024
OWNER: BIGNYSHUS LLC

Ex.A.4 – PODIUM 3

DUNA TOWER #1

LOCATION:
REAS DE LA BAHIA
ROATAN, HONDURAS

Ex.A.5

LEVEL:
LEVEL 1

DATE:
MARCH 2024

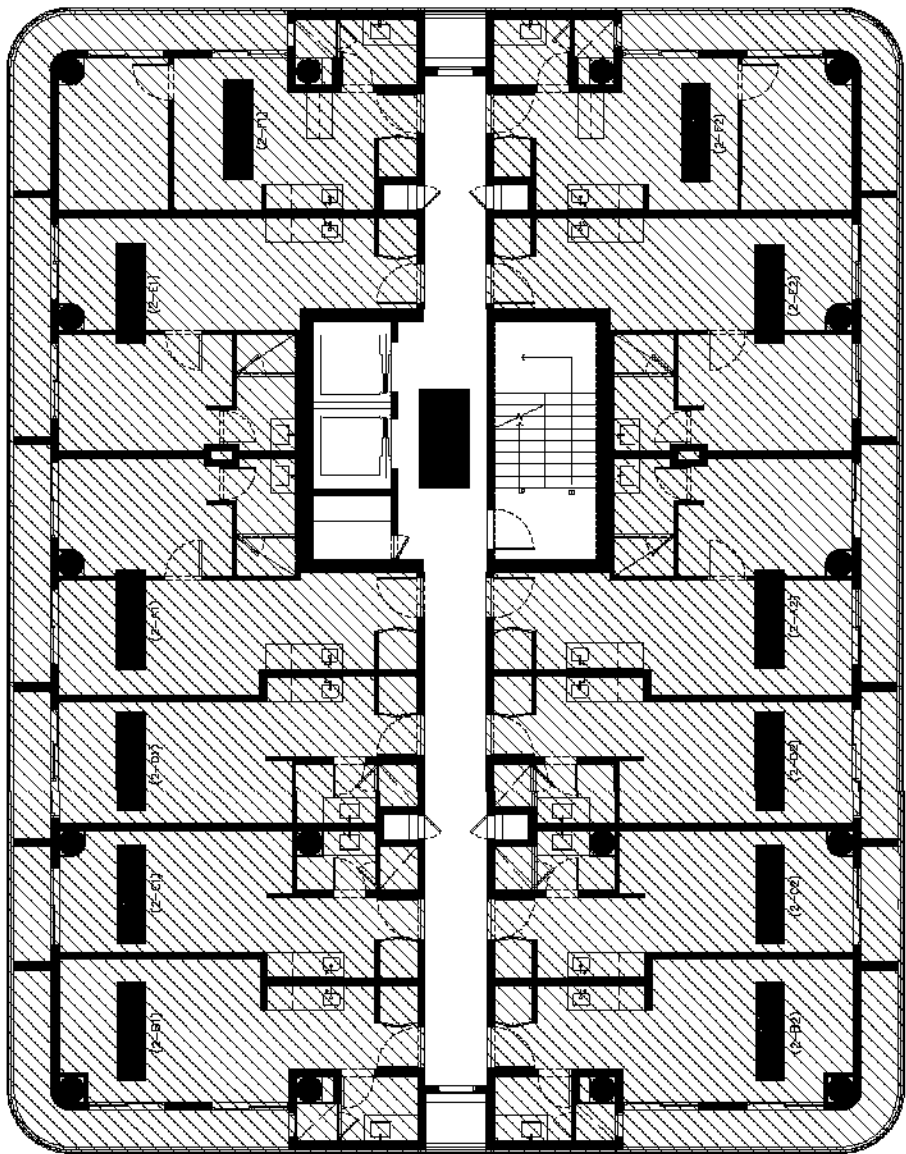
OWNER:
DIONYSIUS LLC

	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (COMMERCIAL INTERIOR)	1-01	217.15
	UNITIZED (COMMERCIAL INTERIOR)	1-02	115.77
	UNITIZED (COMMERCIAL EXTERIOR)	1-03	835.42
	COMMON AREA	1-CA	49.04

Ex.A.5 – LEVEL 1

	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (COMMERCIAL INTERIOR)	1-01	217.15
	UNITIZED (COMMERCIAL INTERIOR)	1-02	115.77
	UNITIZED (COMMERCIAL EXTERIOR)	1-03	835.42
	COMMON AREA	1-CA	49.04

ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA

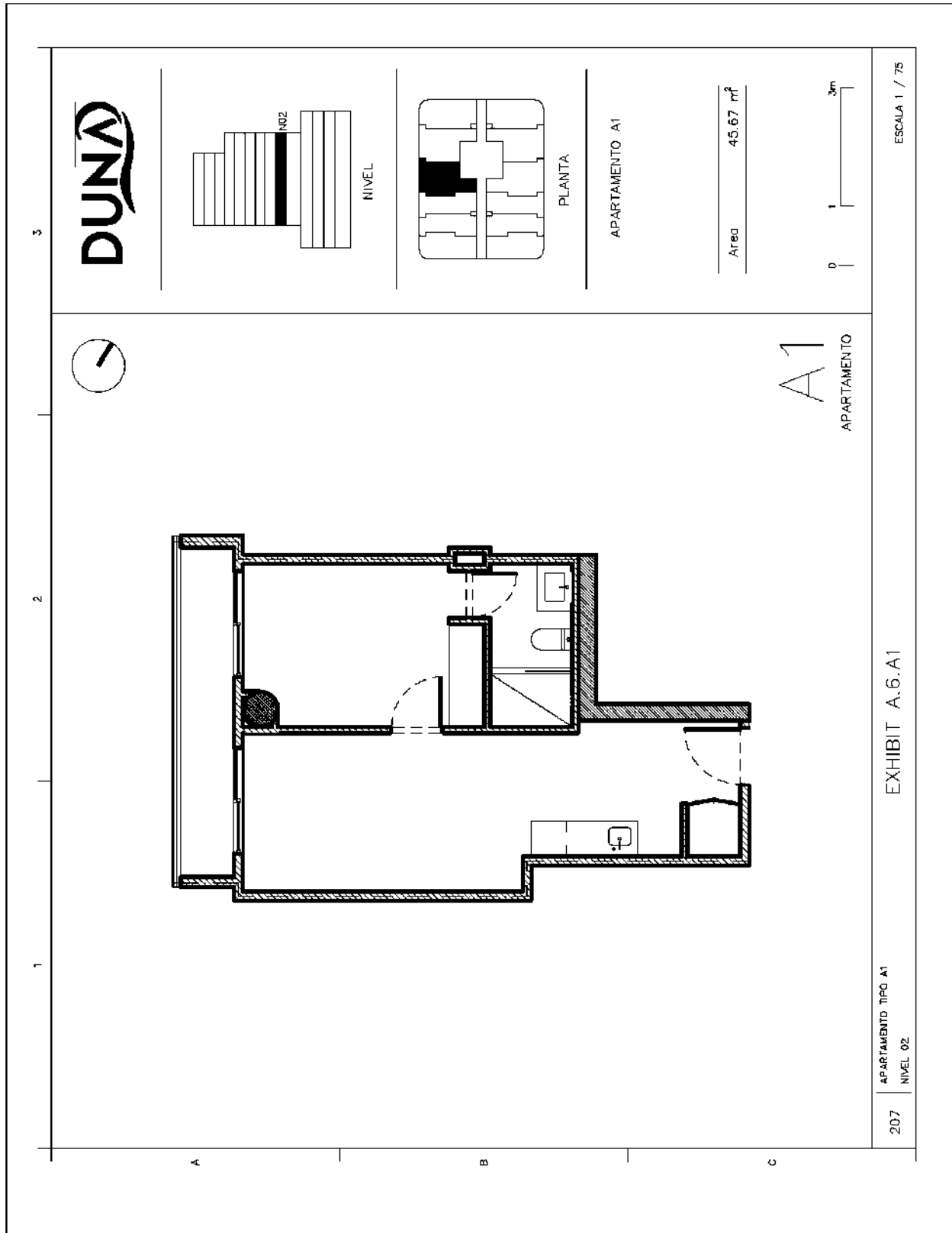


	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	201	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	202	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	203	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	204	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	205	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	206	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	207	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	208	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	209	45.69
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	210	45.69
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	211	45.03
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	212	45.03
	COMMON AREA	2-GA	84.34

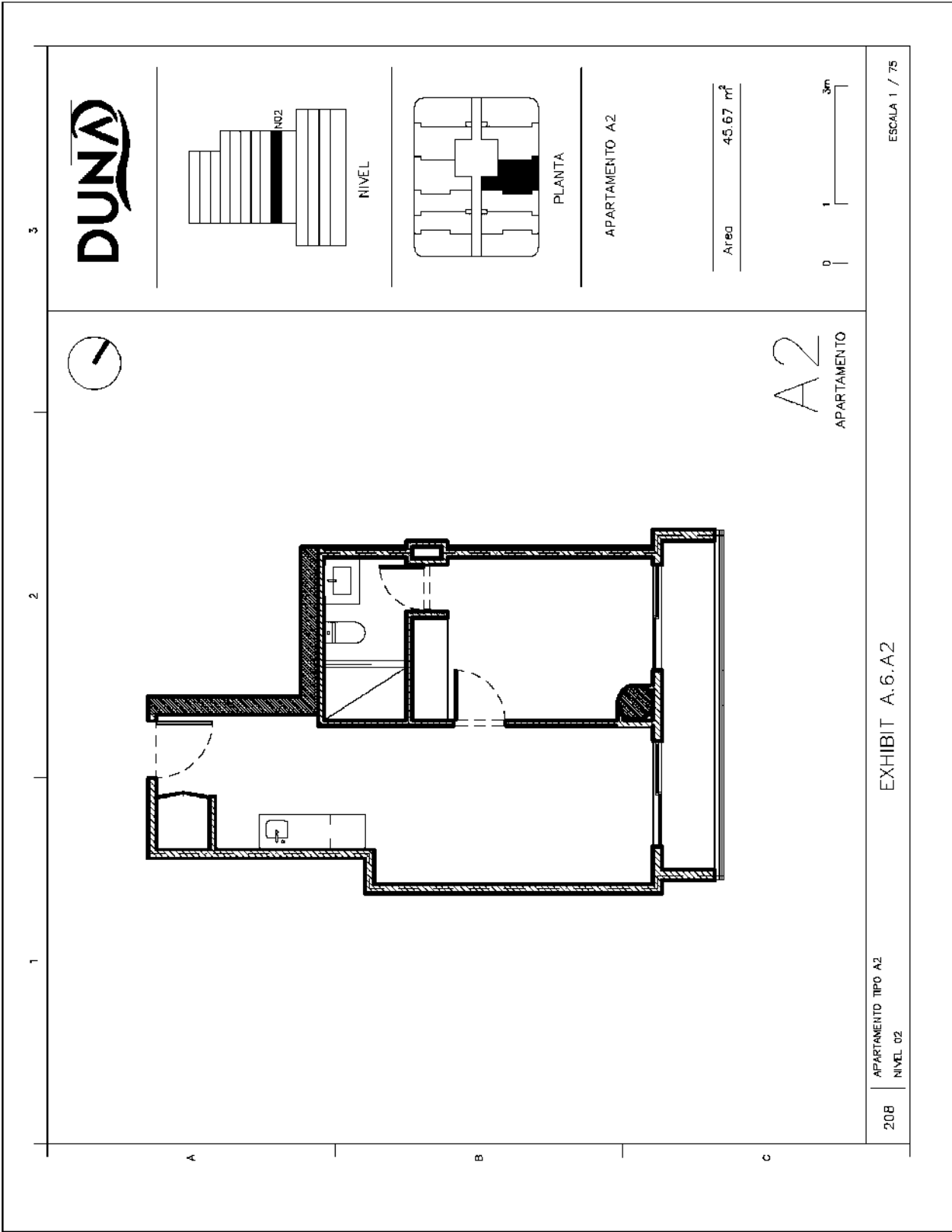
DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, HONDURAS
Ex.A.6
LEVEL: LEVEL 2
DATE: MARCH 2024
OWNER: DIONYSIUS LLC

Ex.A.6 – LEVEL 2

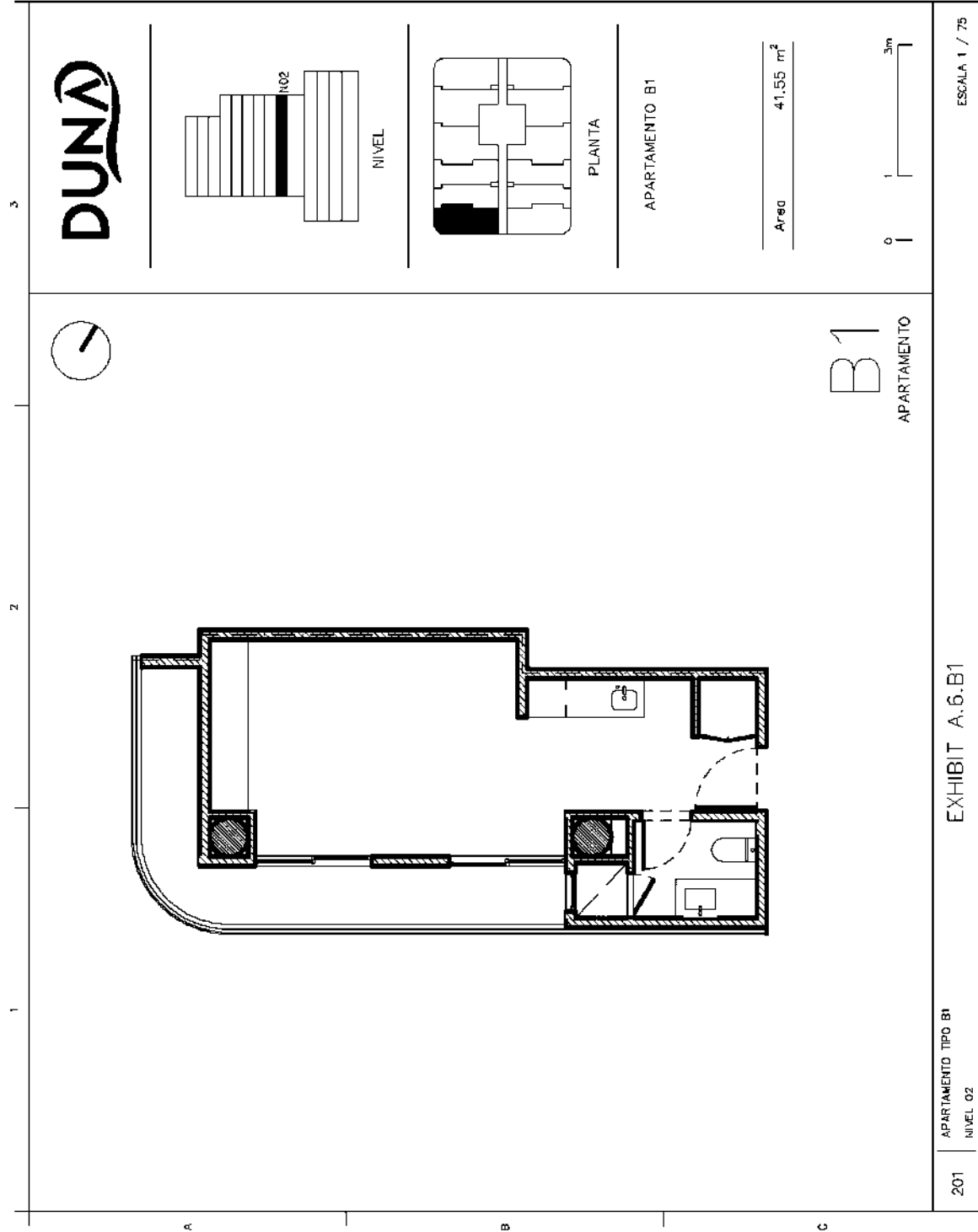
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



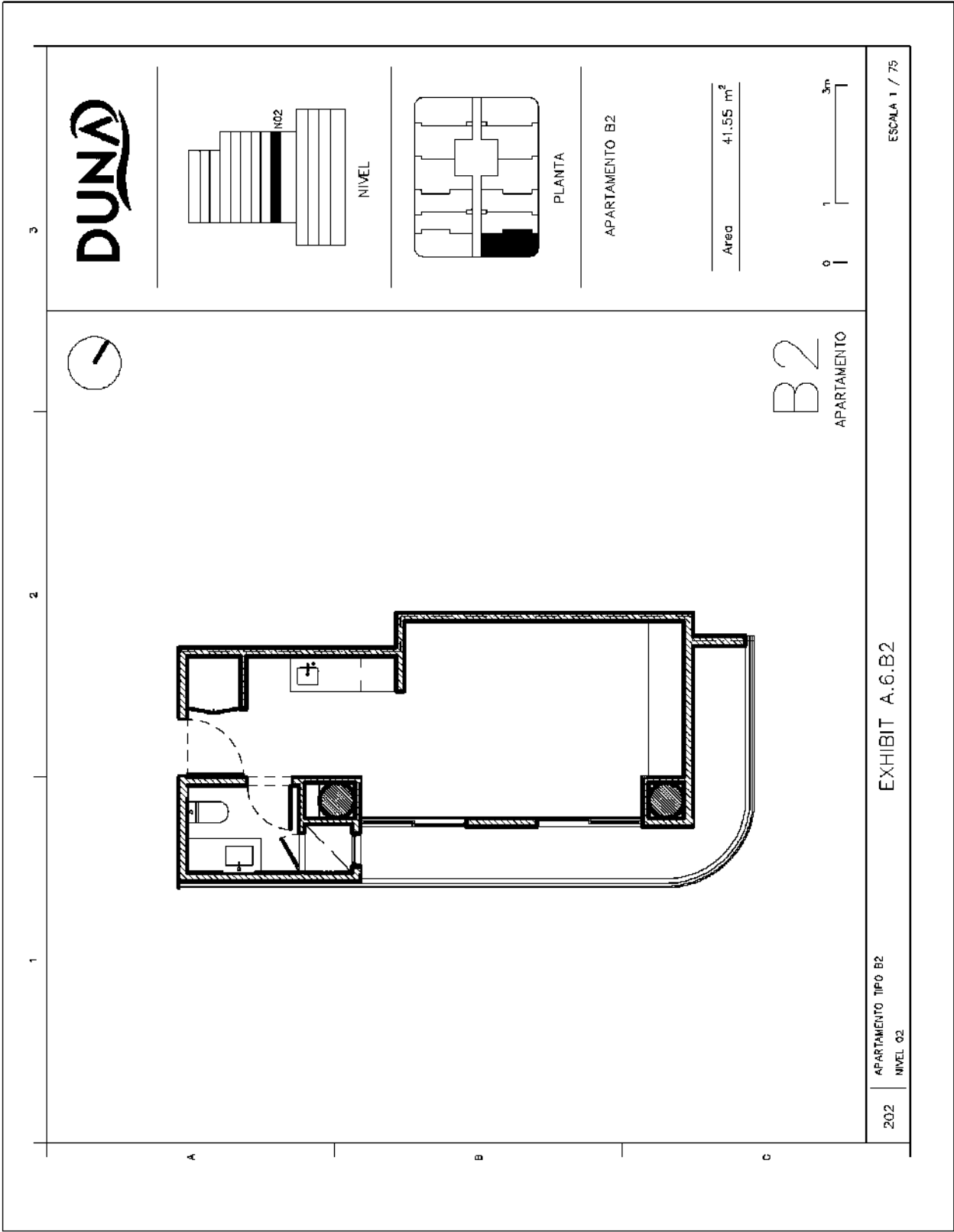
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



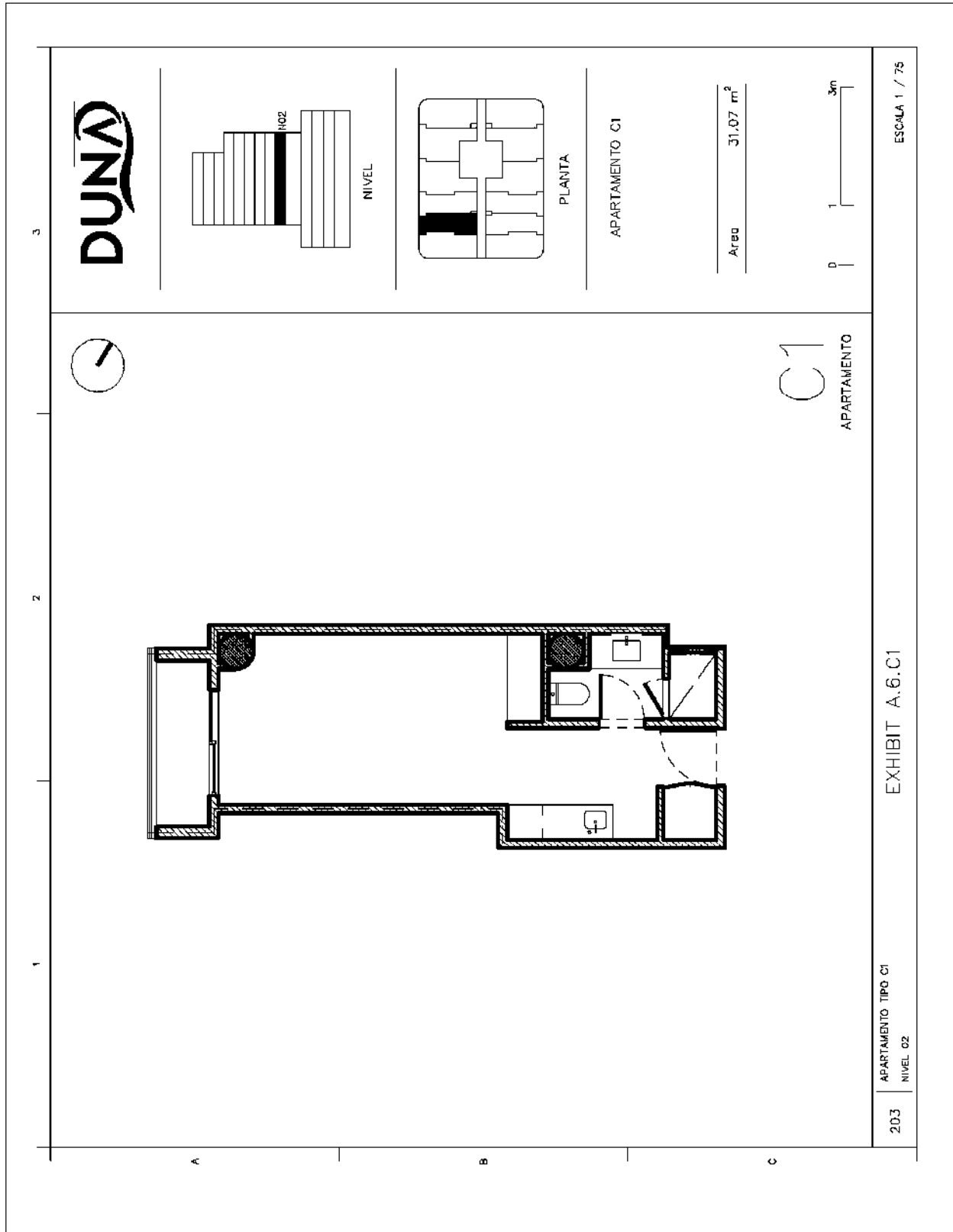
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



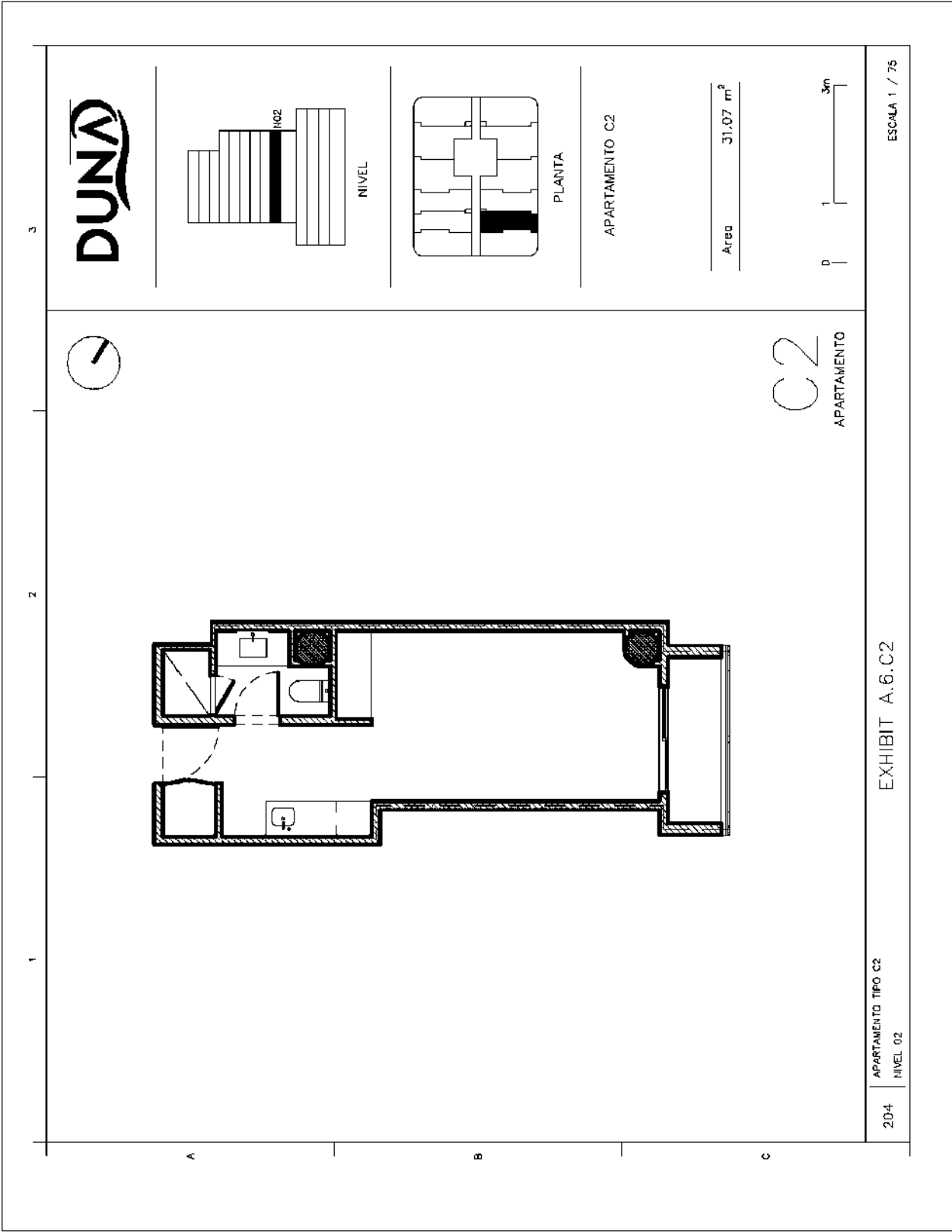
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



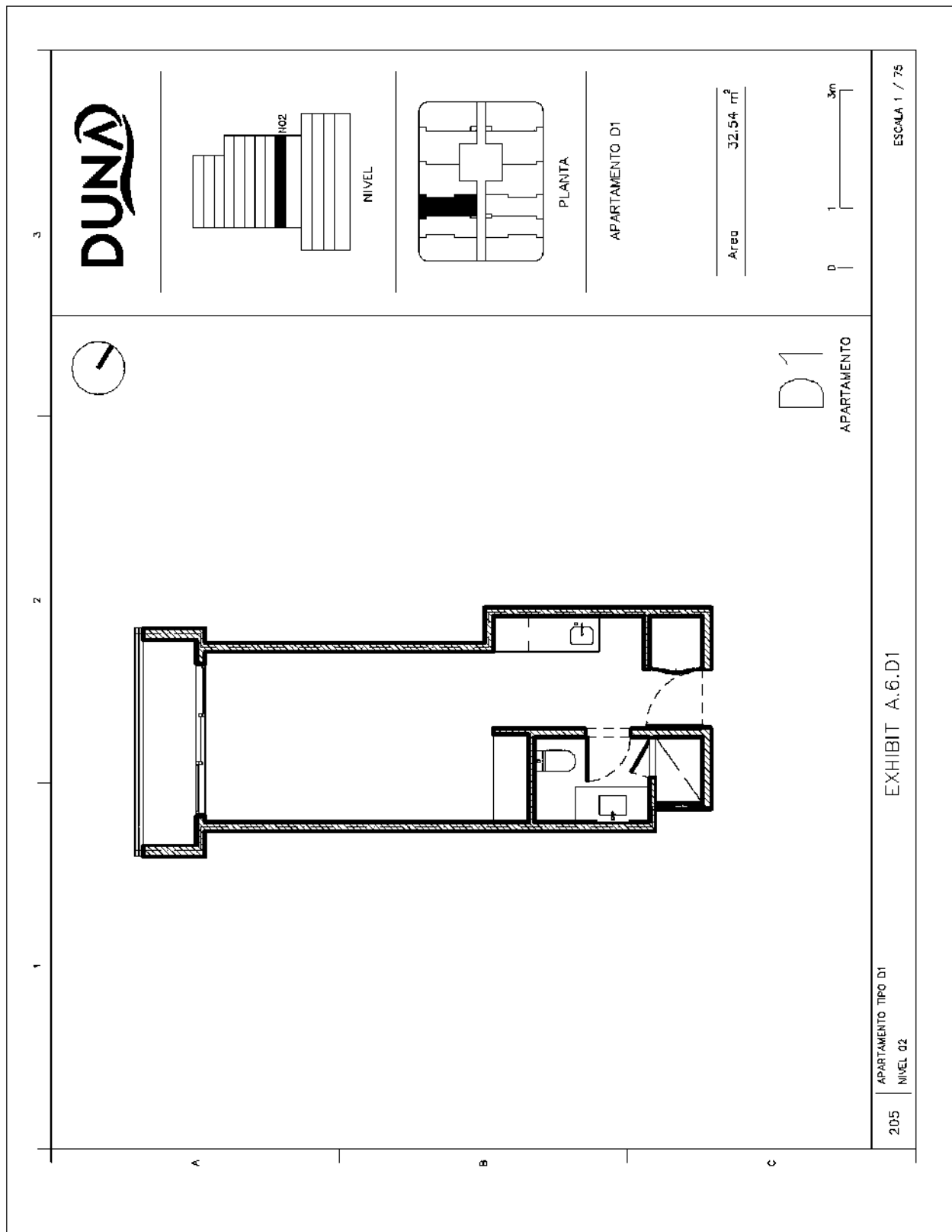
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



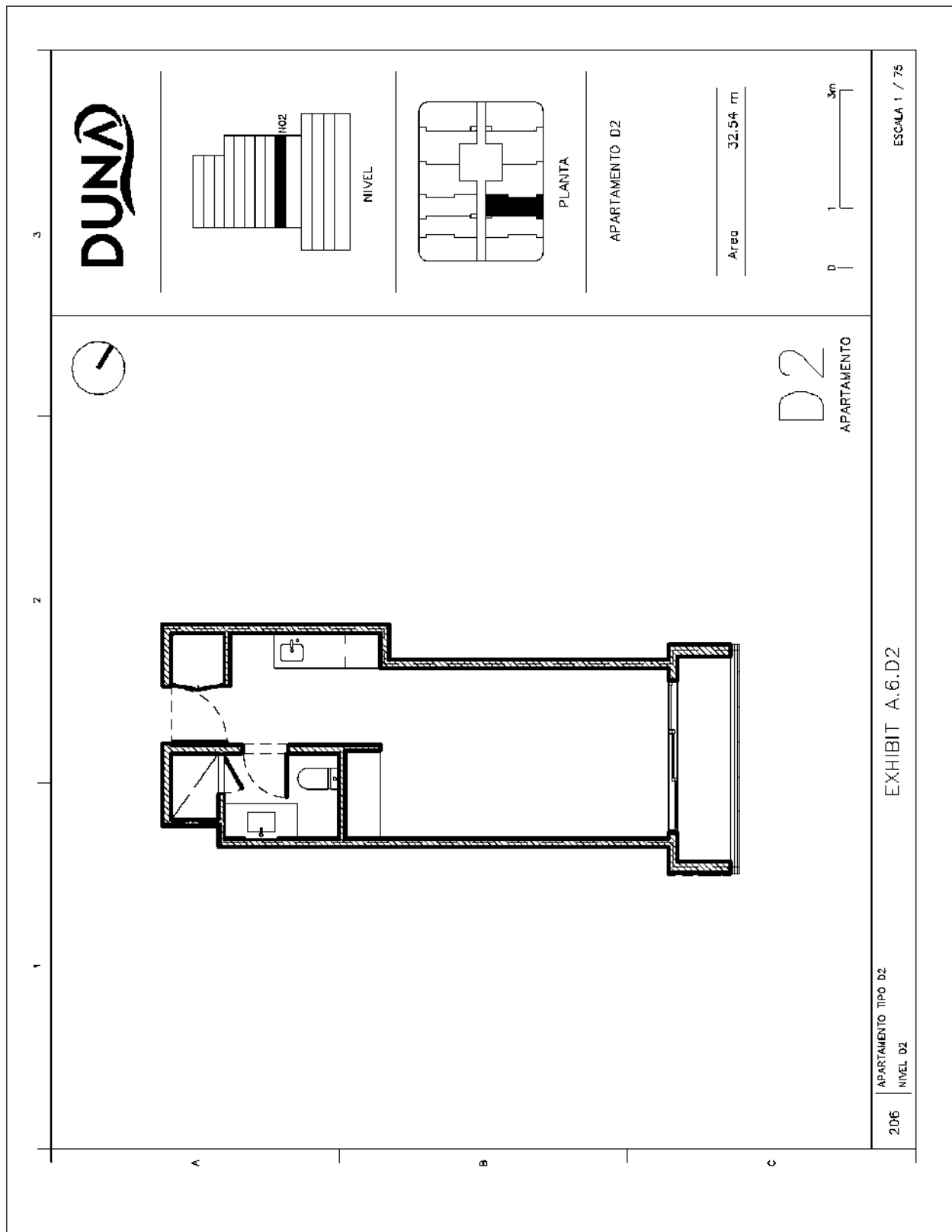
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



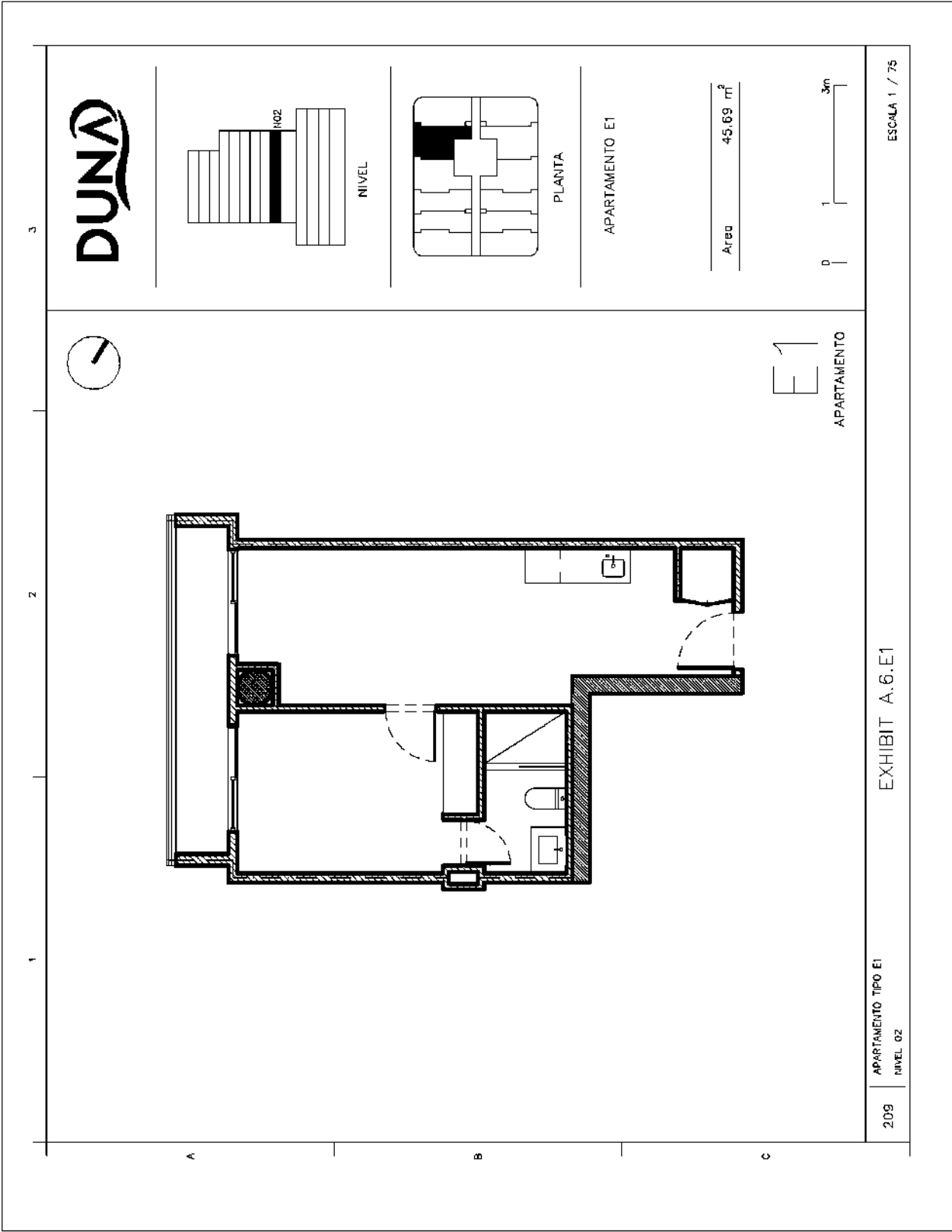
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



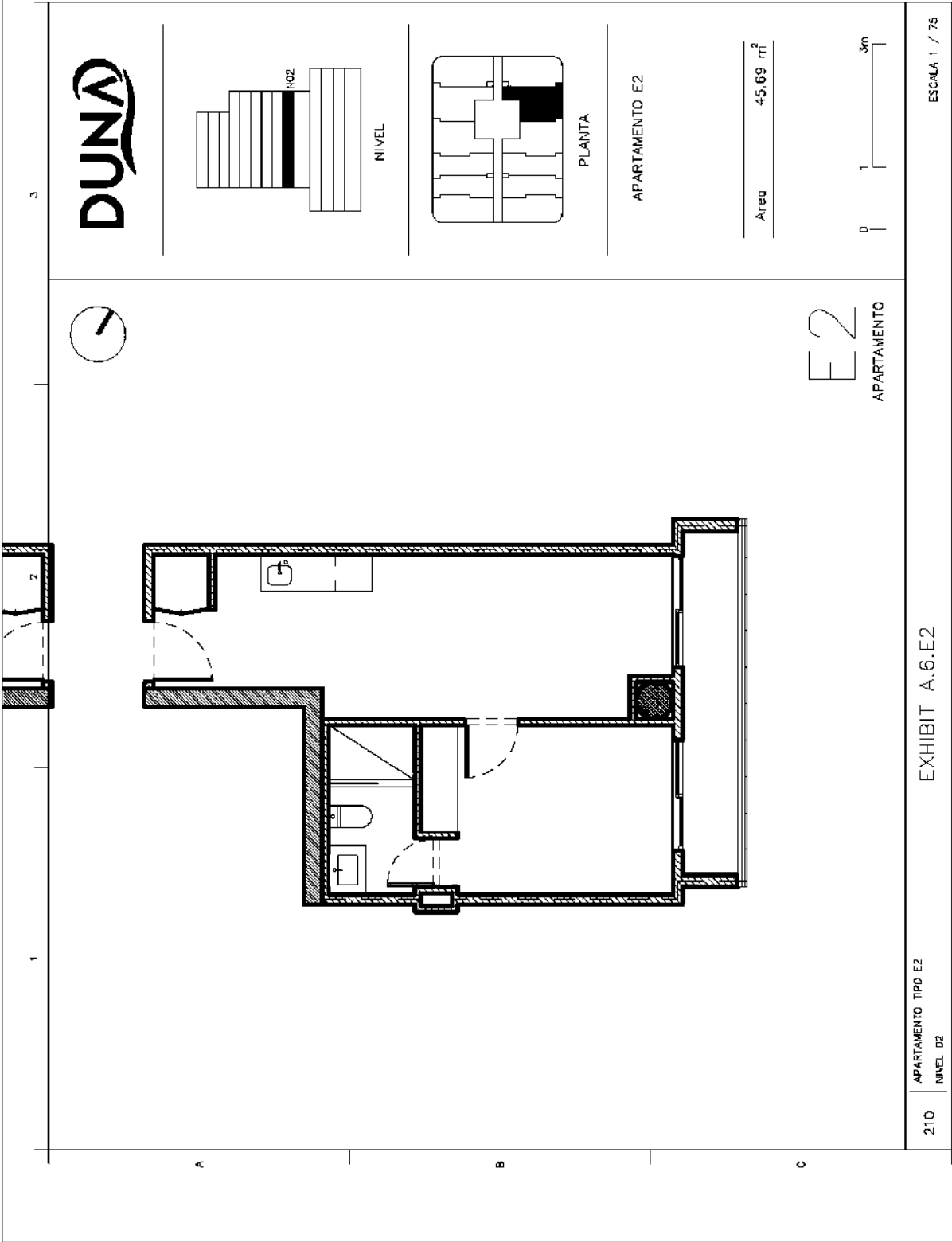
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



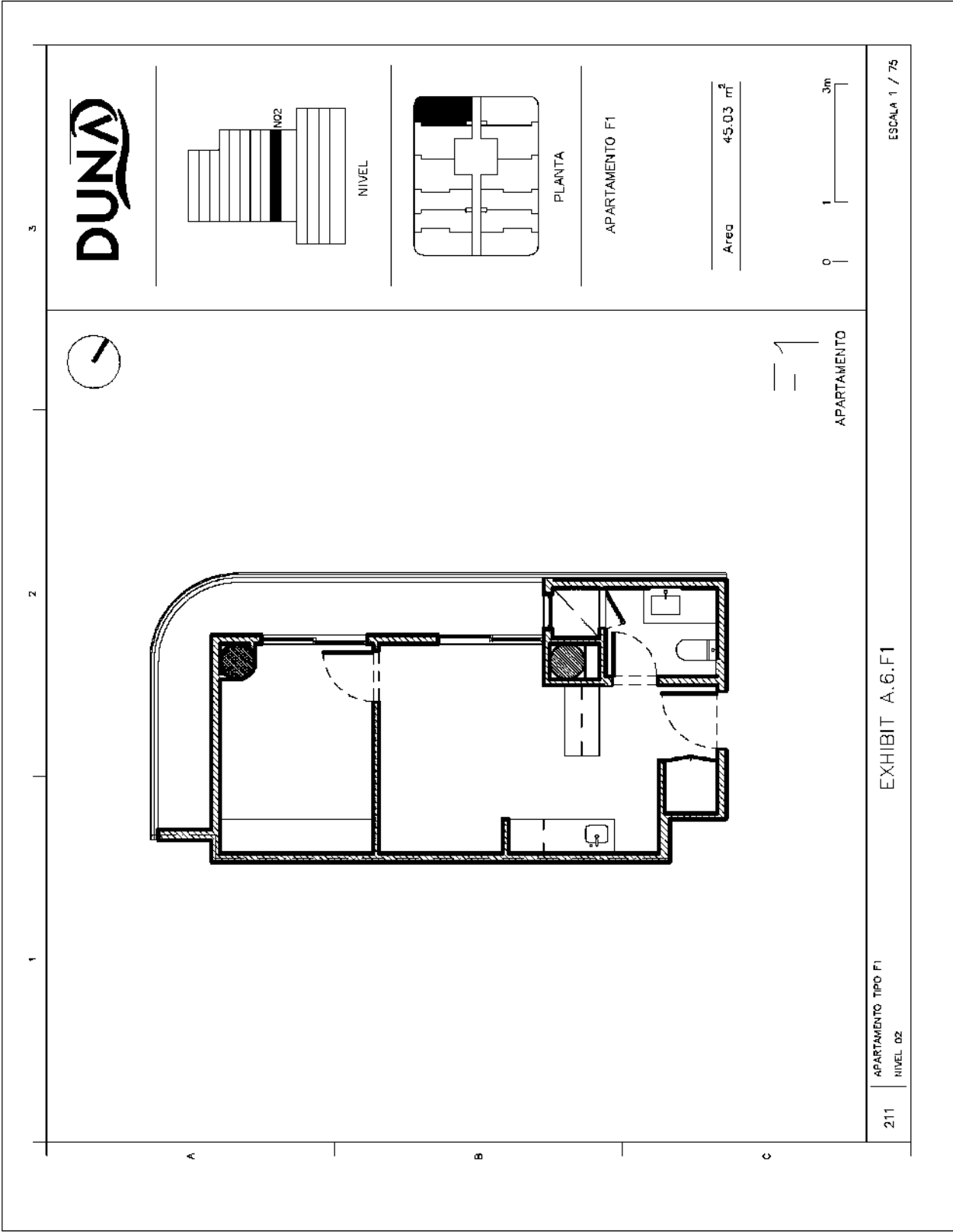
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



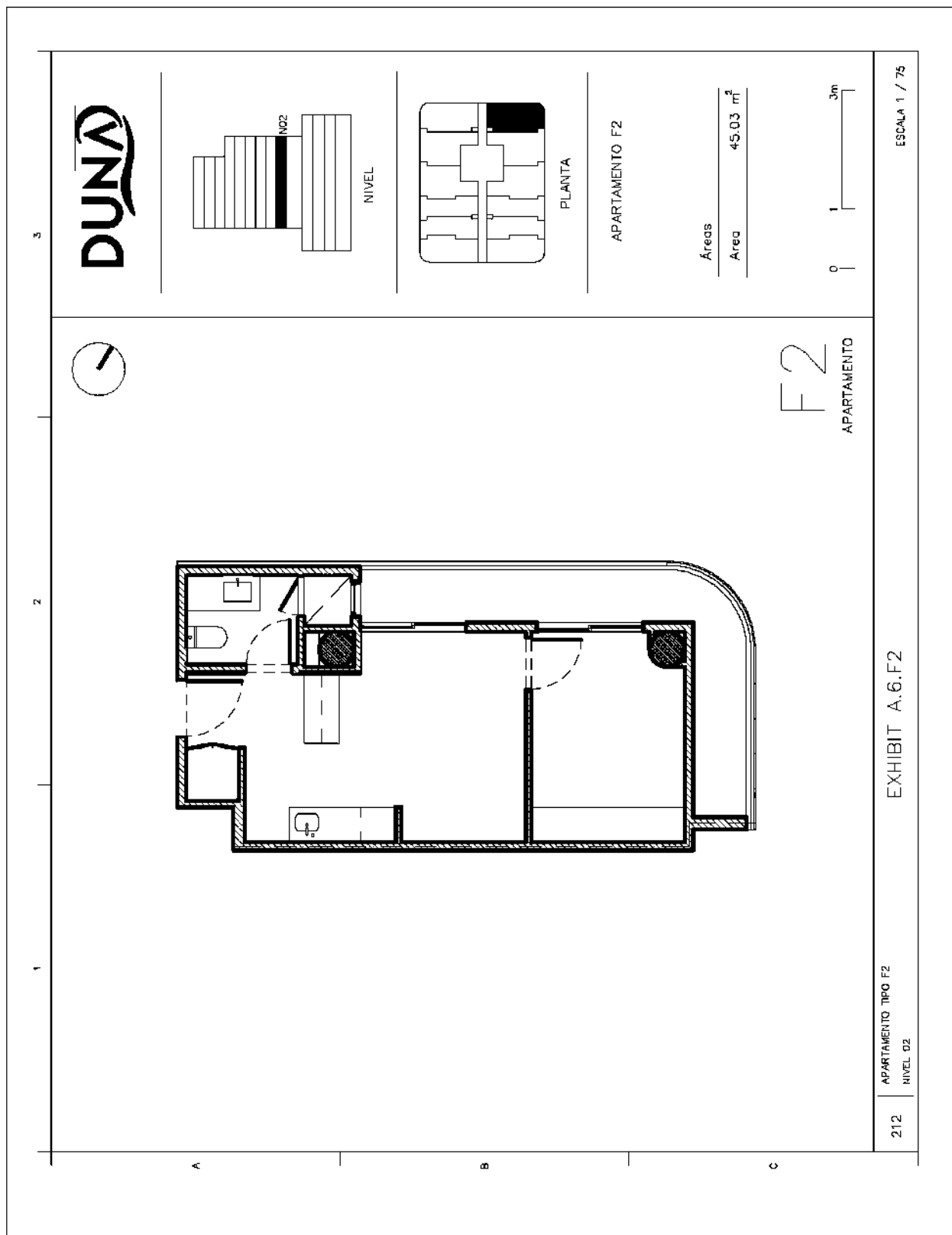
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



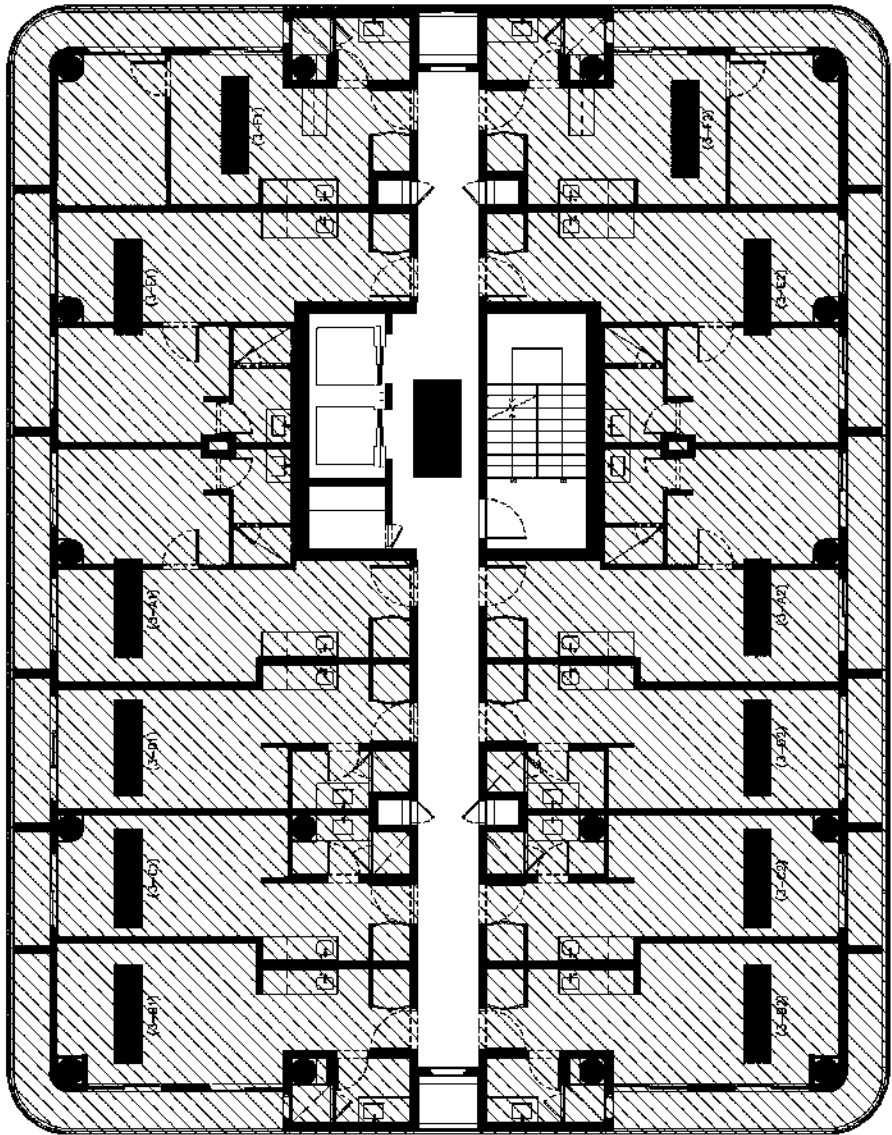
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA

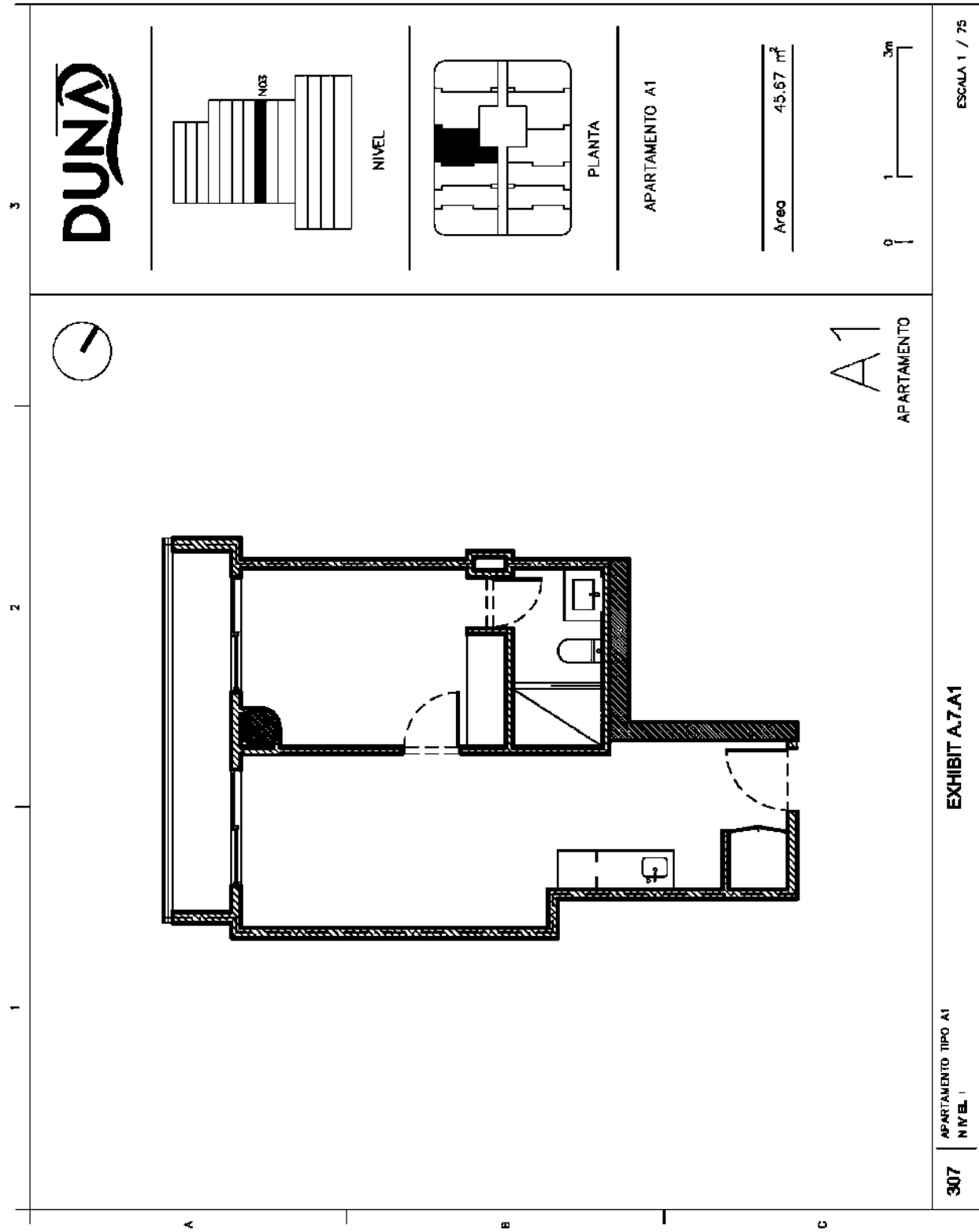


	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	301	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	302	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	303	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	304	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	305	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	306	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	307	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	308	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	309	45.66
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	310	45.66
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	311	45.03
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	312	45.03
	COMMON AREA	3-CA	84.34

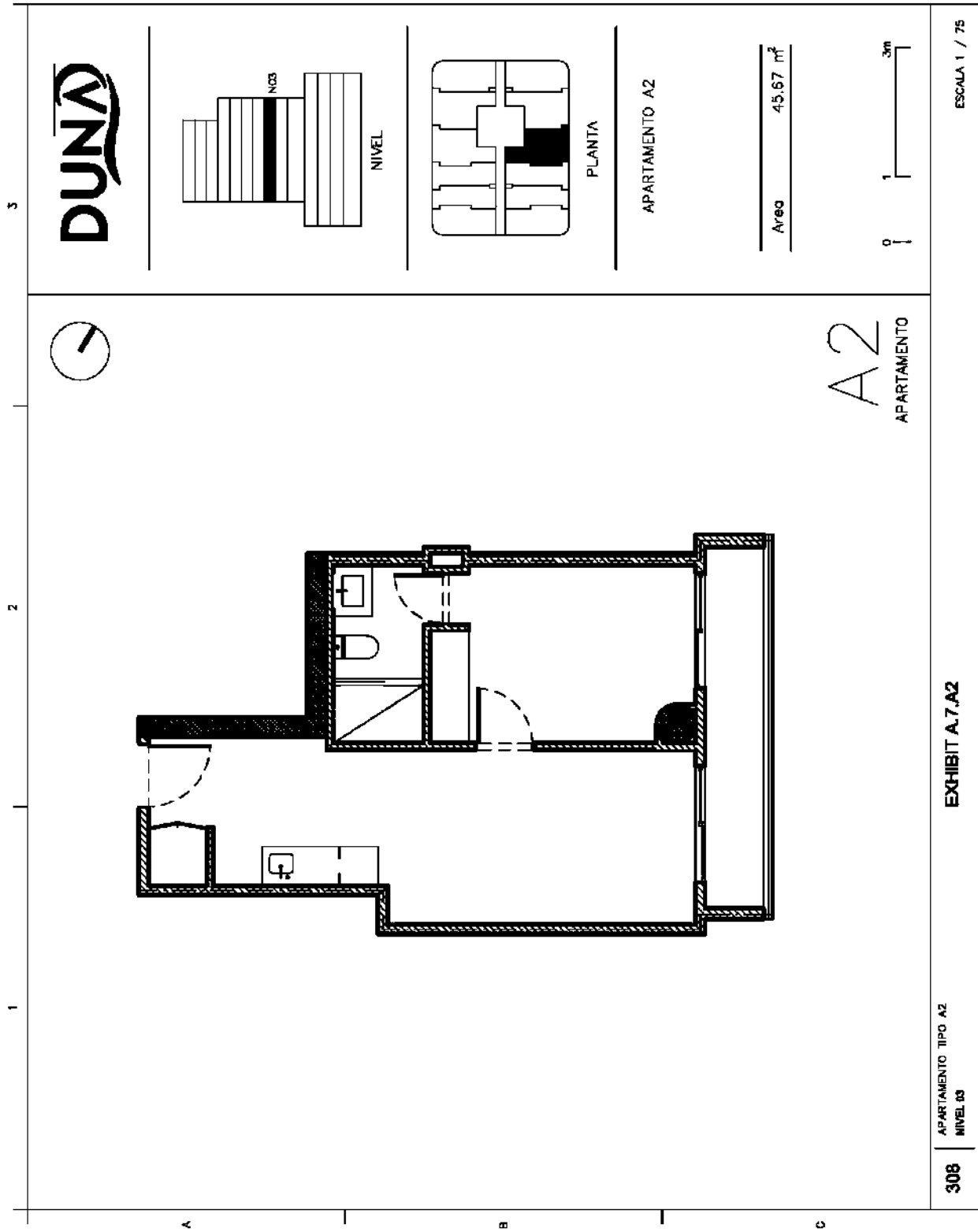
DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, HONDURAS
Ex.A.7
LEVEL: LEVEL 3
DATE: MARCH 2024
OWNER: DUNYSAUS LLC

Ex.A.7 – LEVEL 3

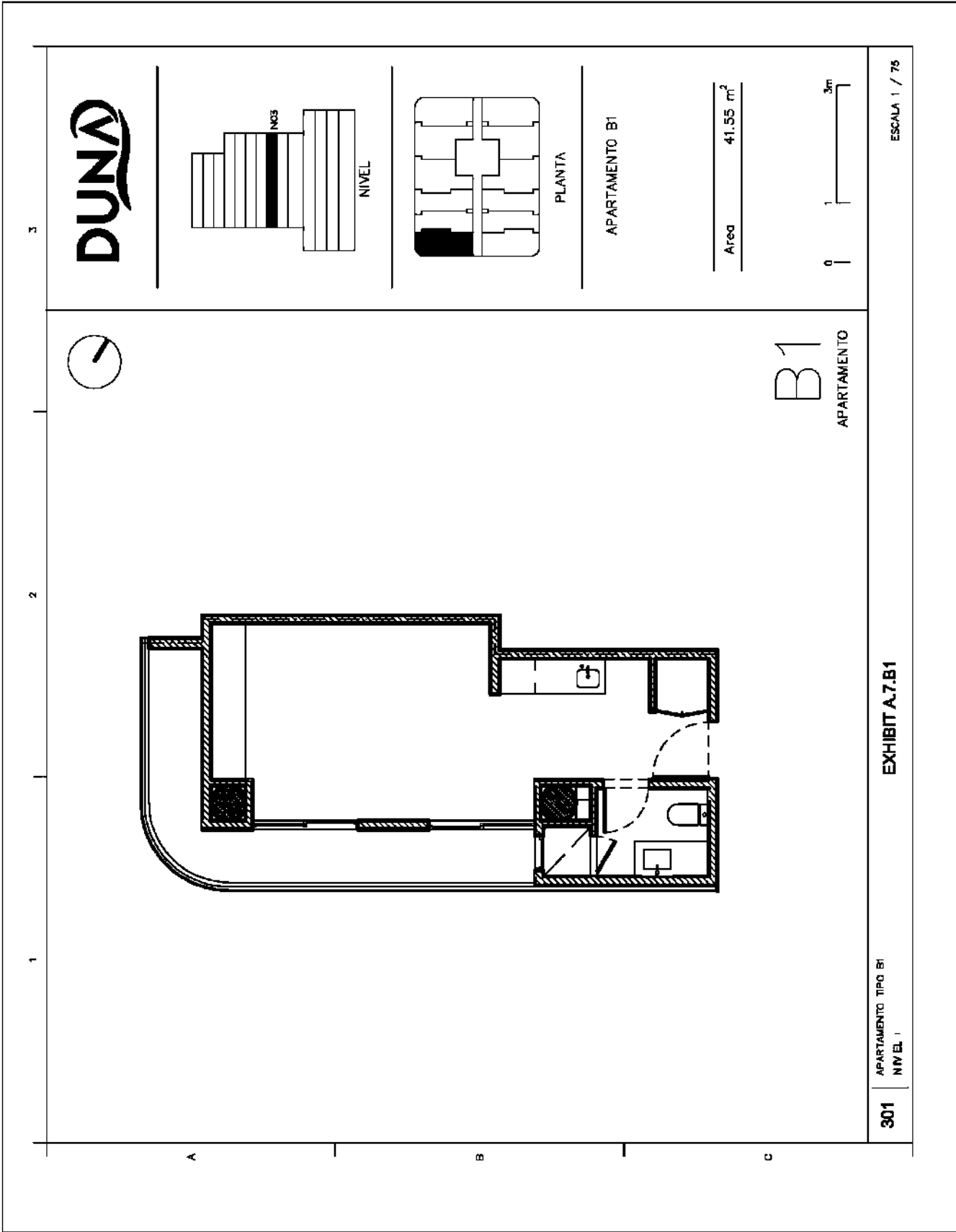
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



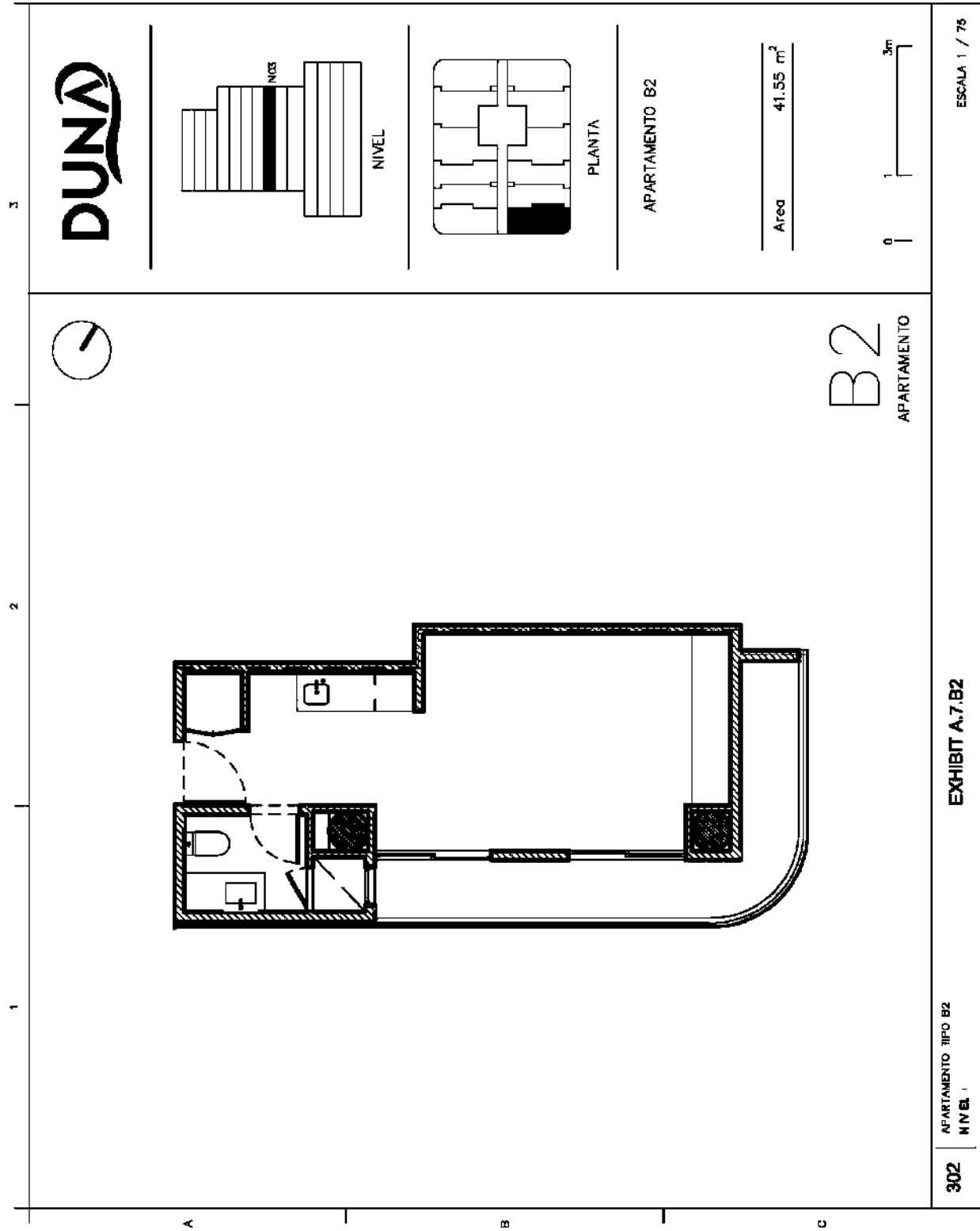
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



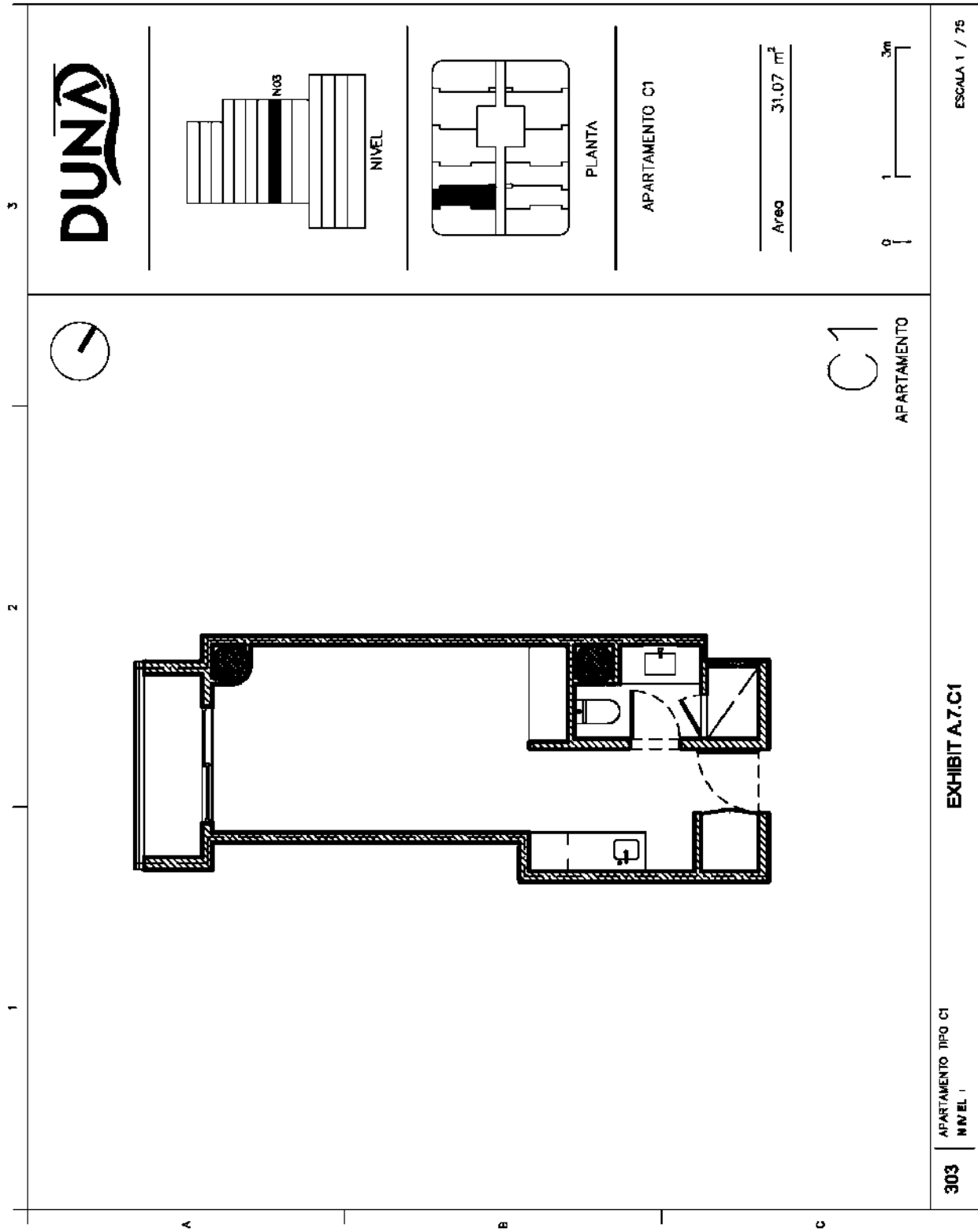
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



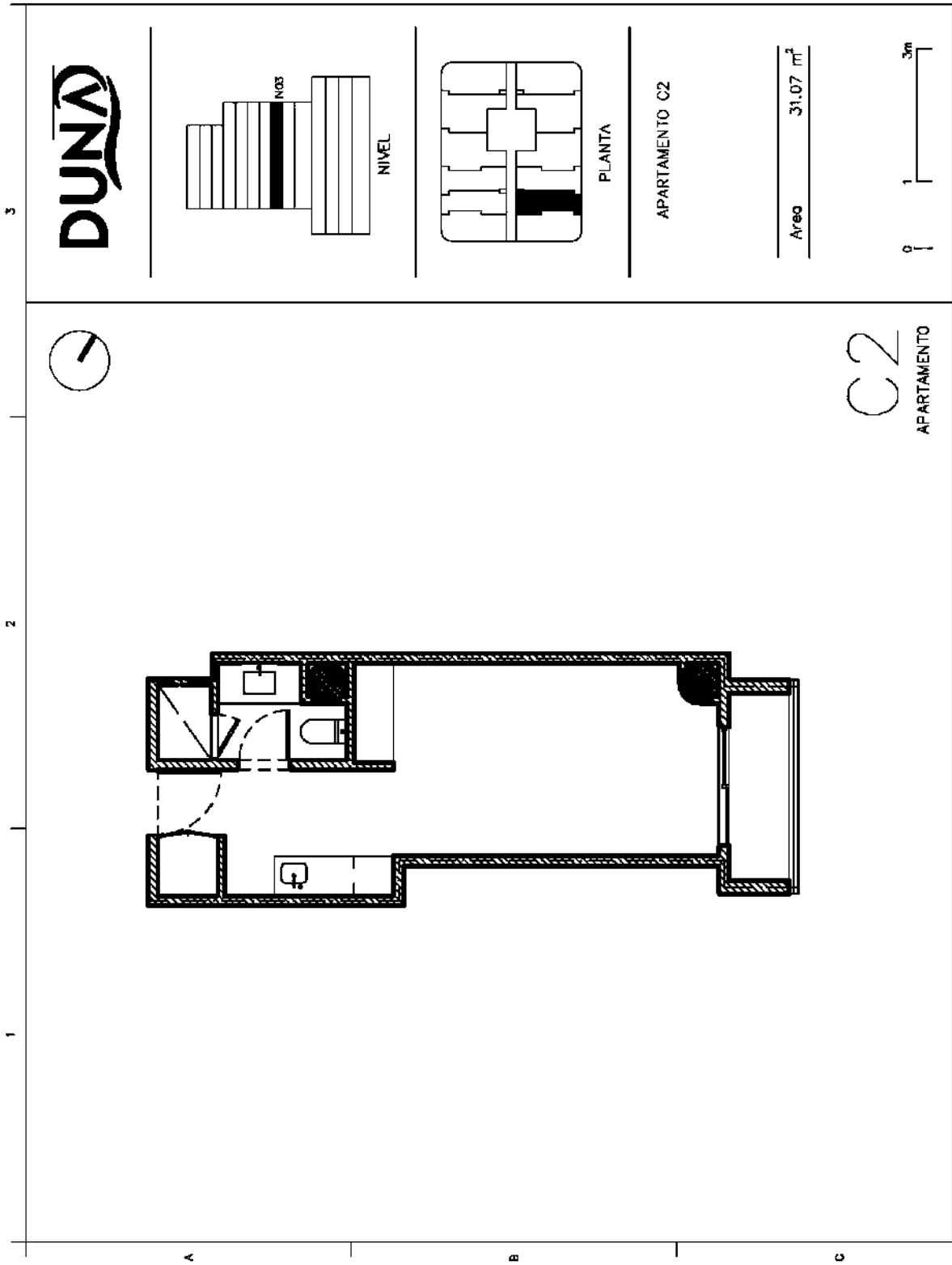
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



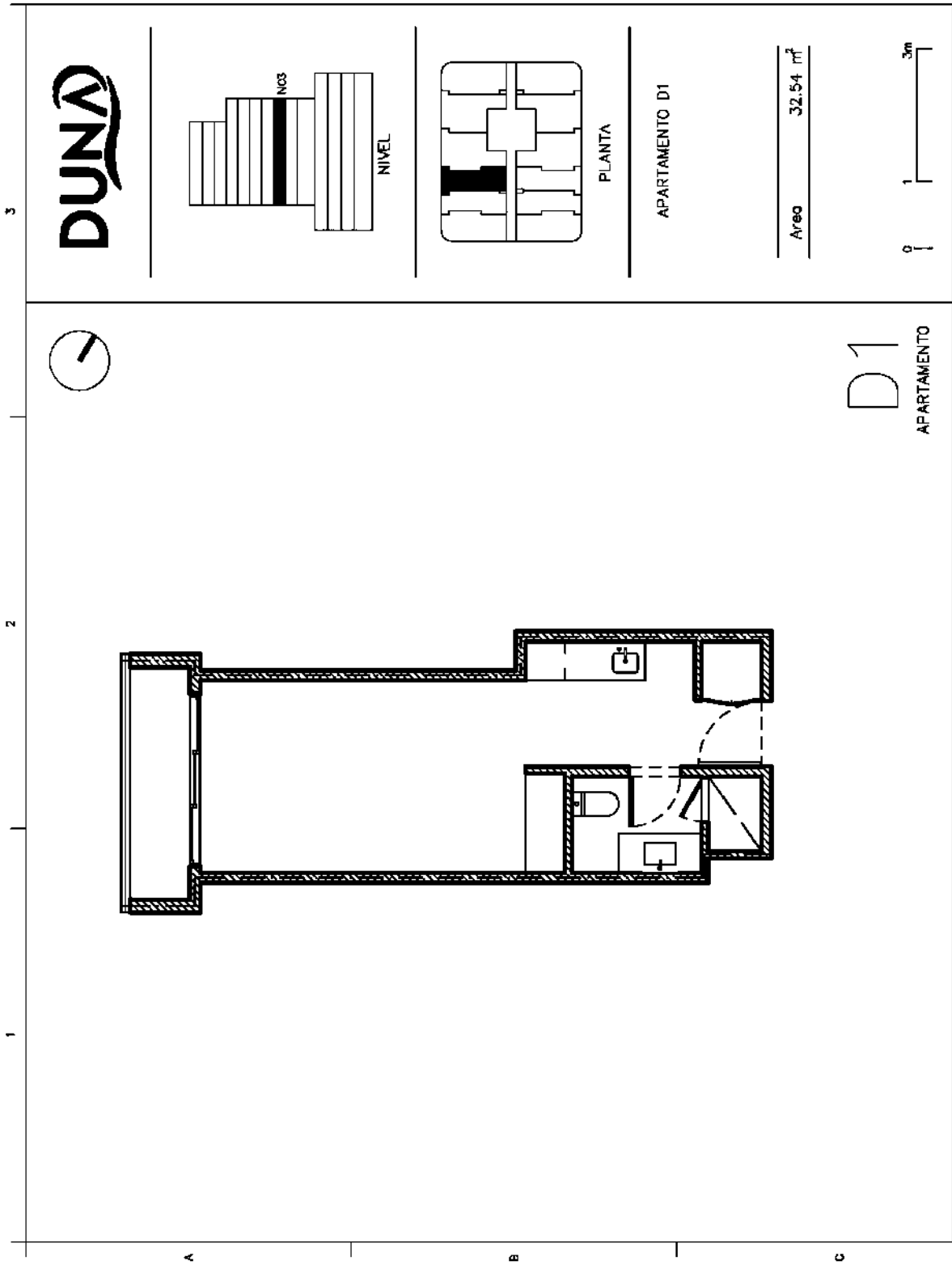
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



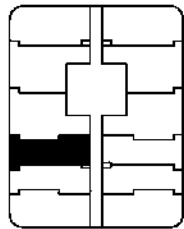
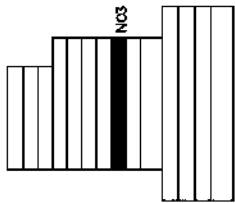
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



DUNA

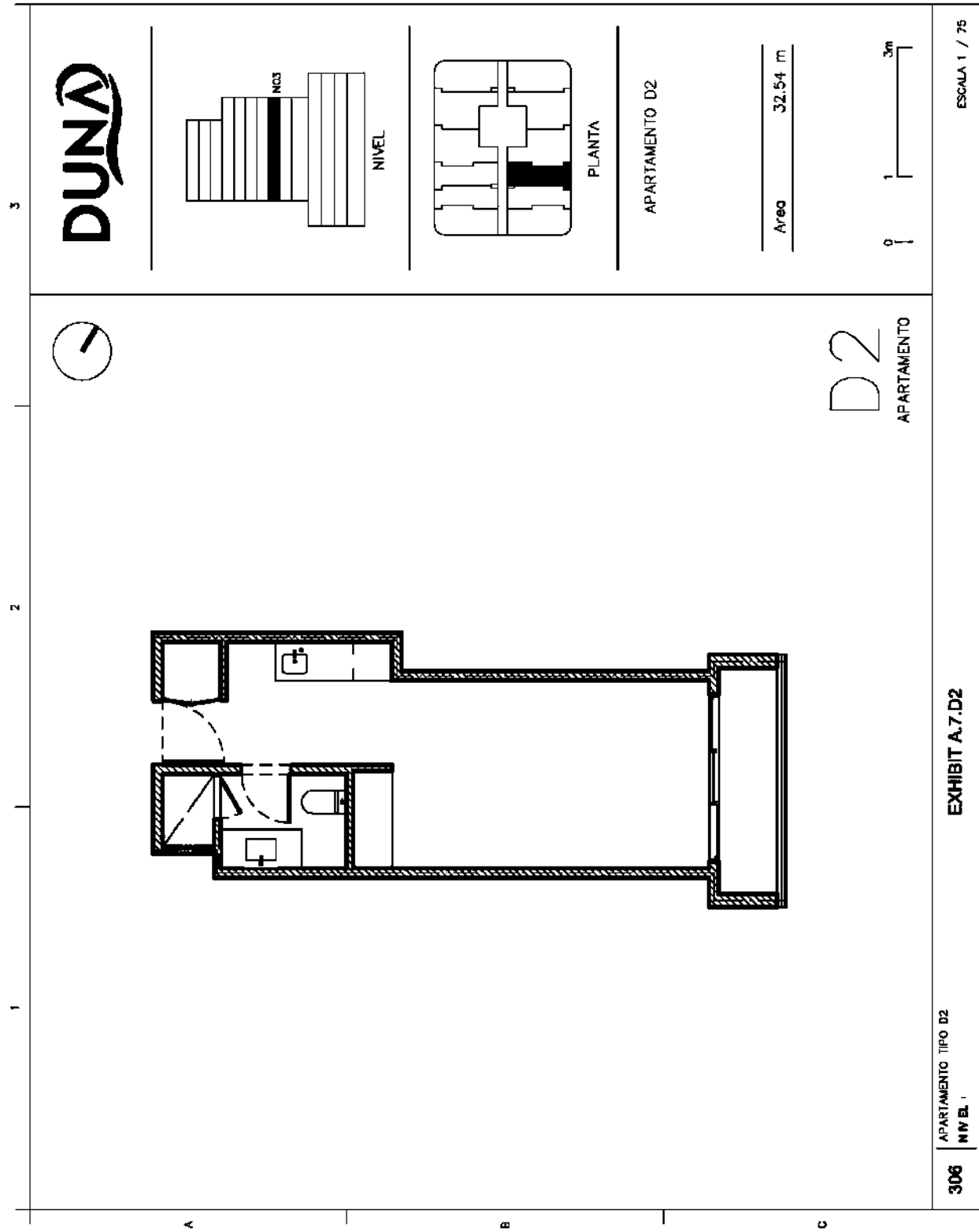


APARTAMENTO D1

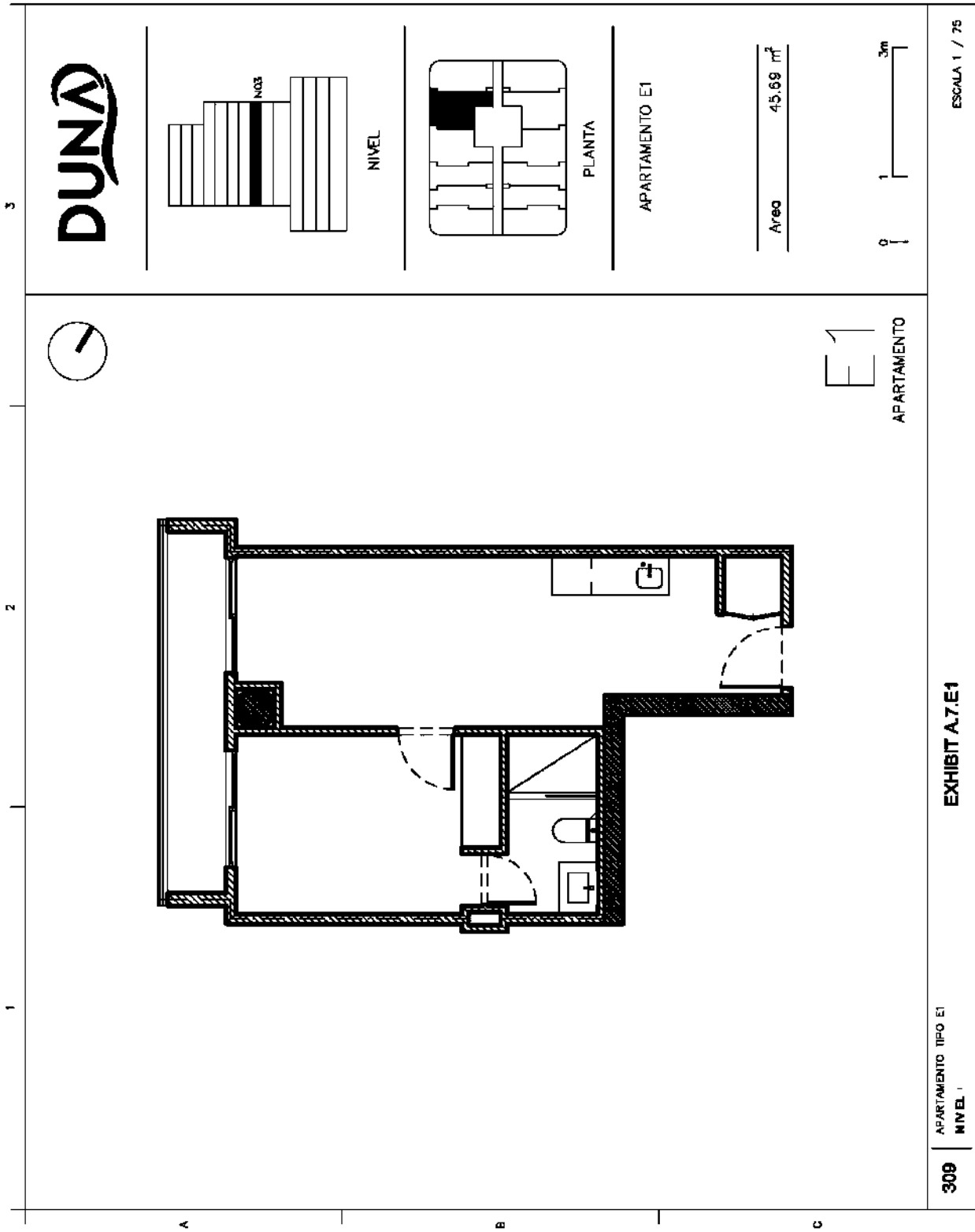
Area 32.54 m²



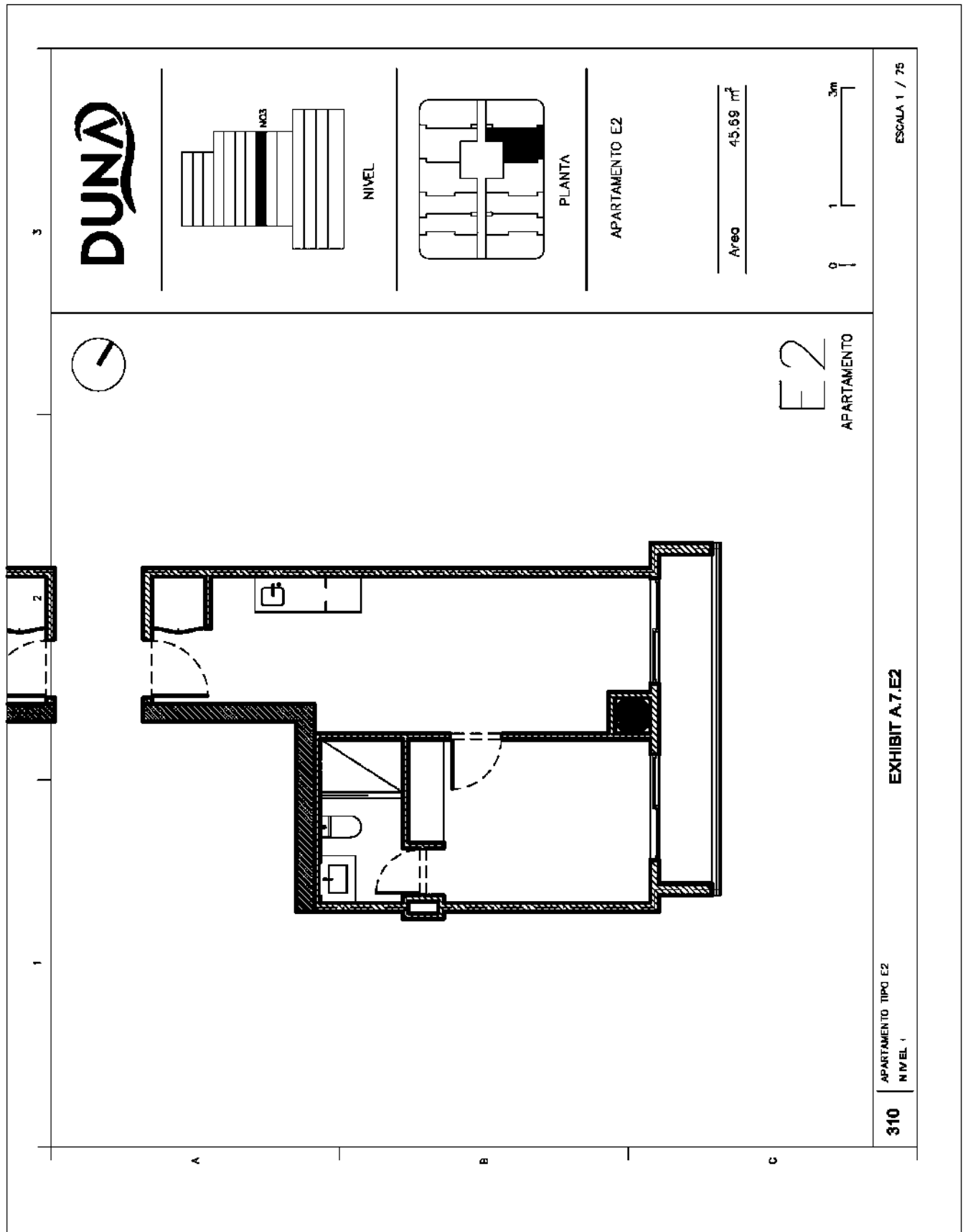
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



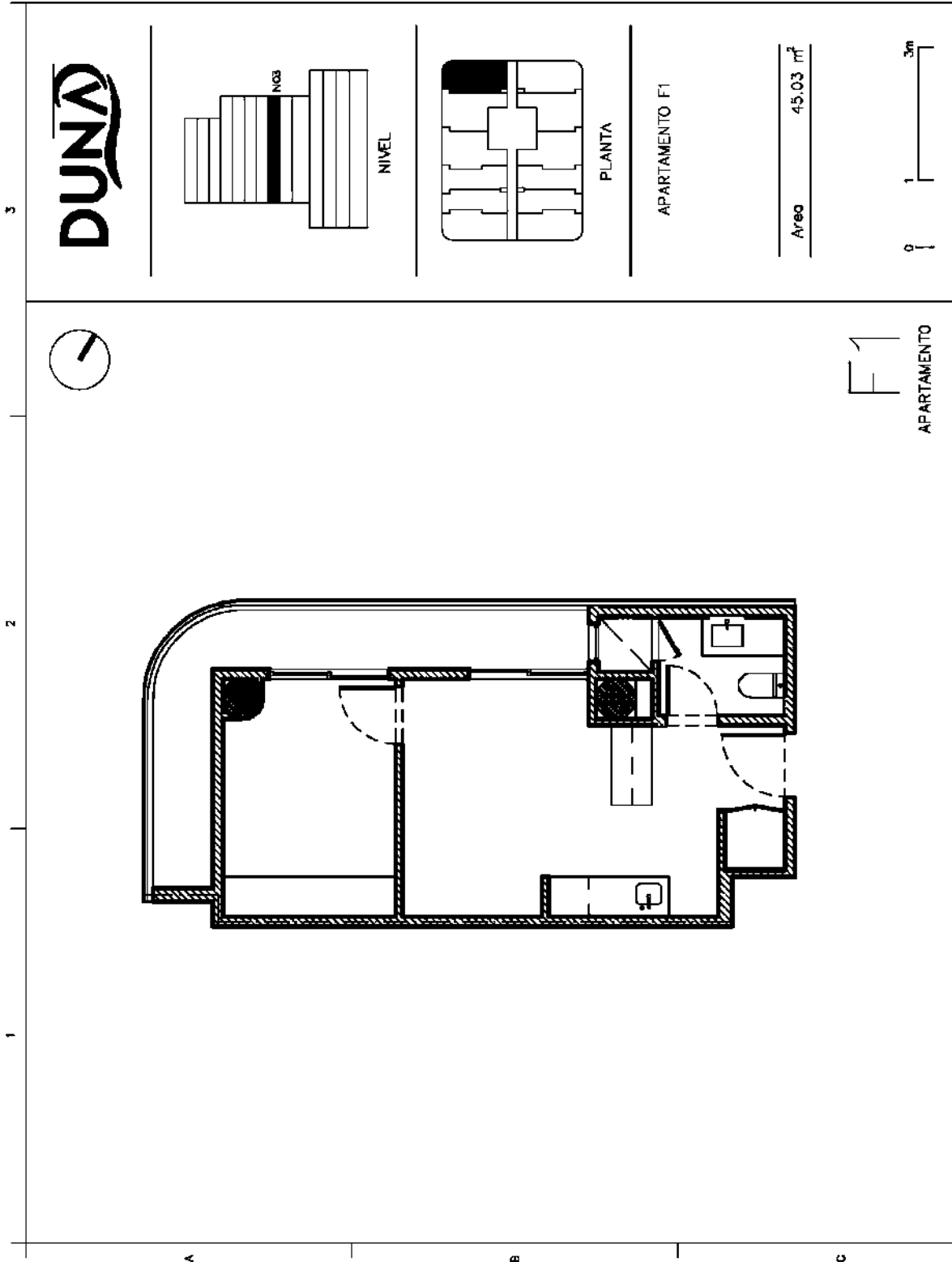
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



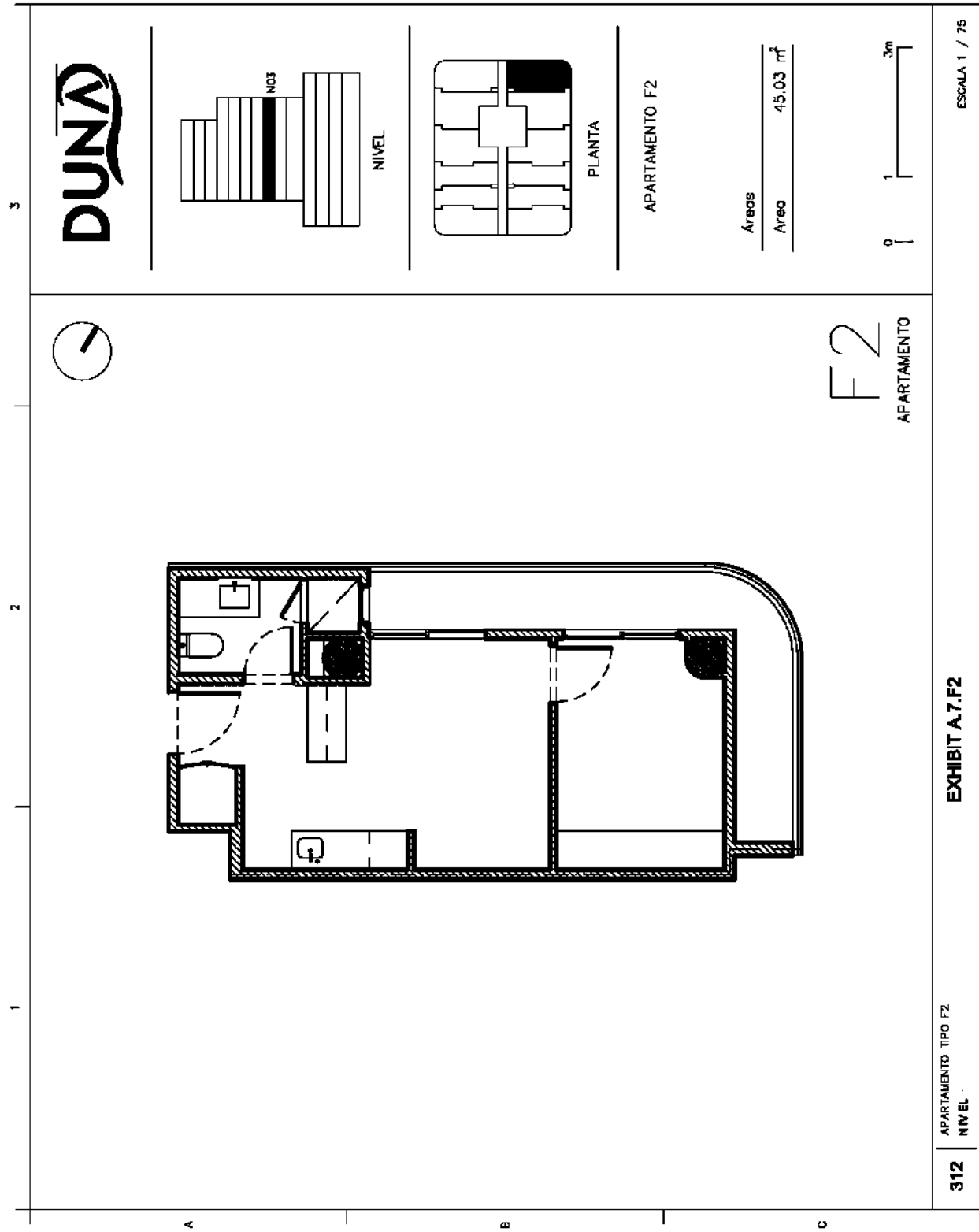
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



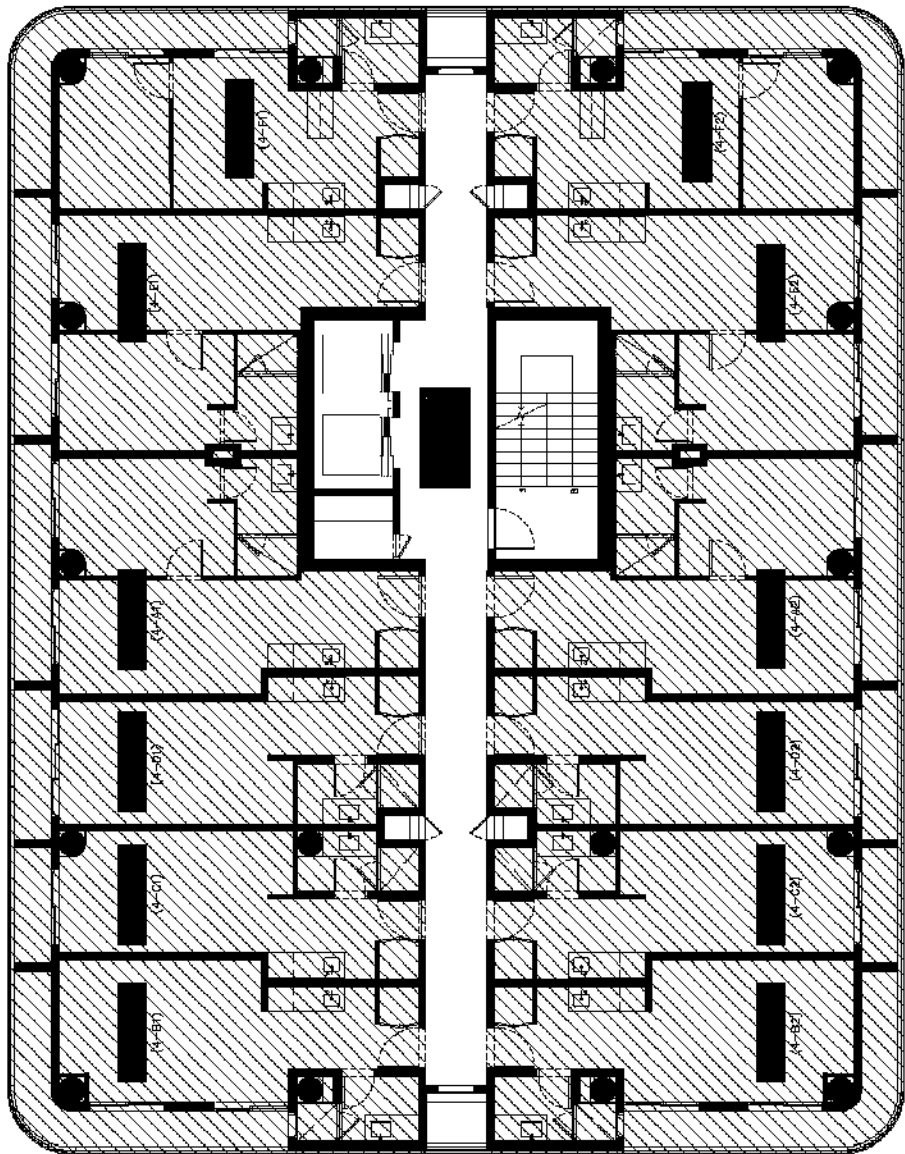
ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.7 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	401	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	402	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	403	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	404	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	405	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	406	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	407	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	408	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	409	45.69
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	410	45.69
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	411	45.03
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	412	45.03
	COMMON AREA	4-CA	84.34

DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, HONDURAS

Ex.A.8

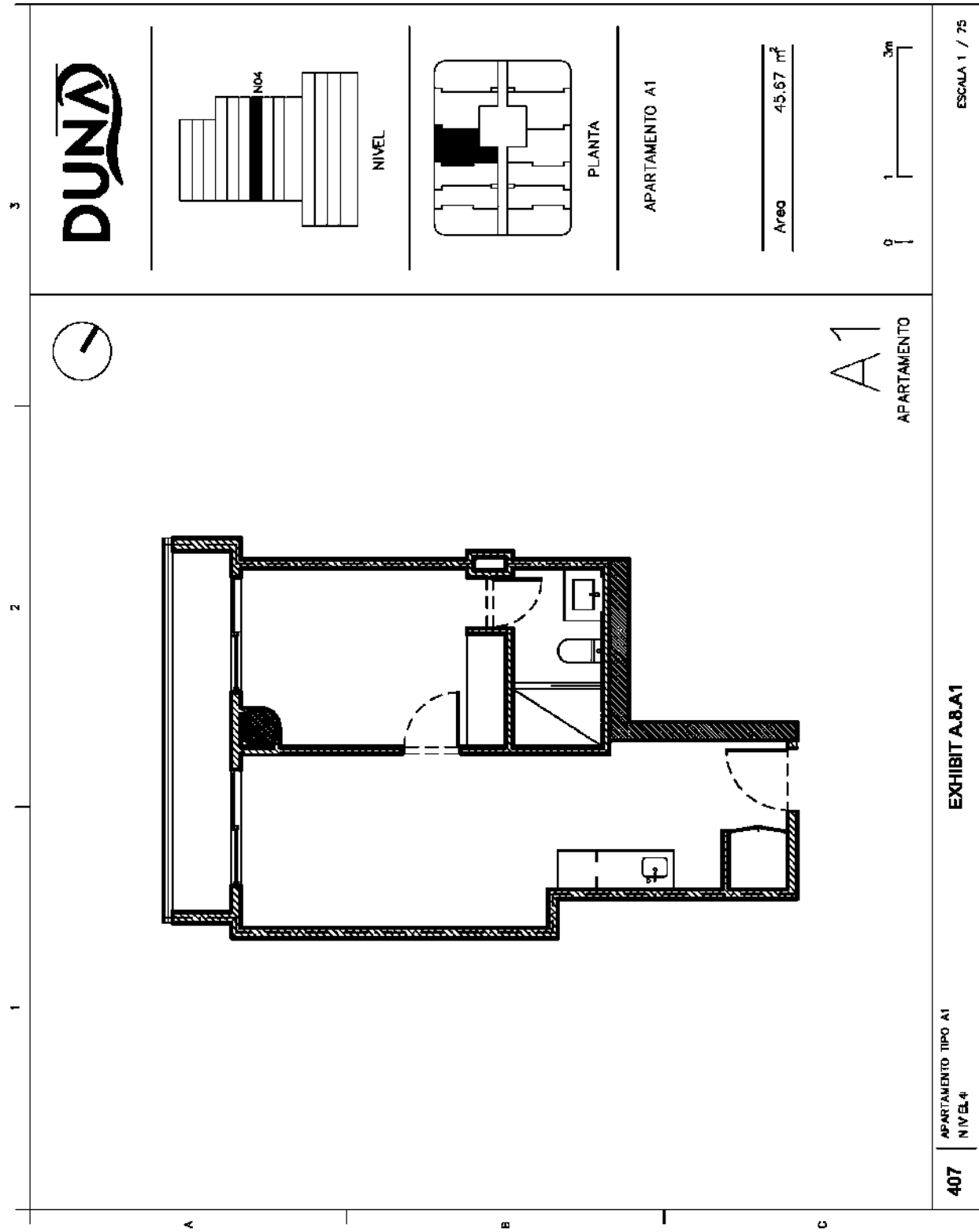
LEVEL: LEVEL 4

DATE: MARCH 2024

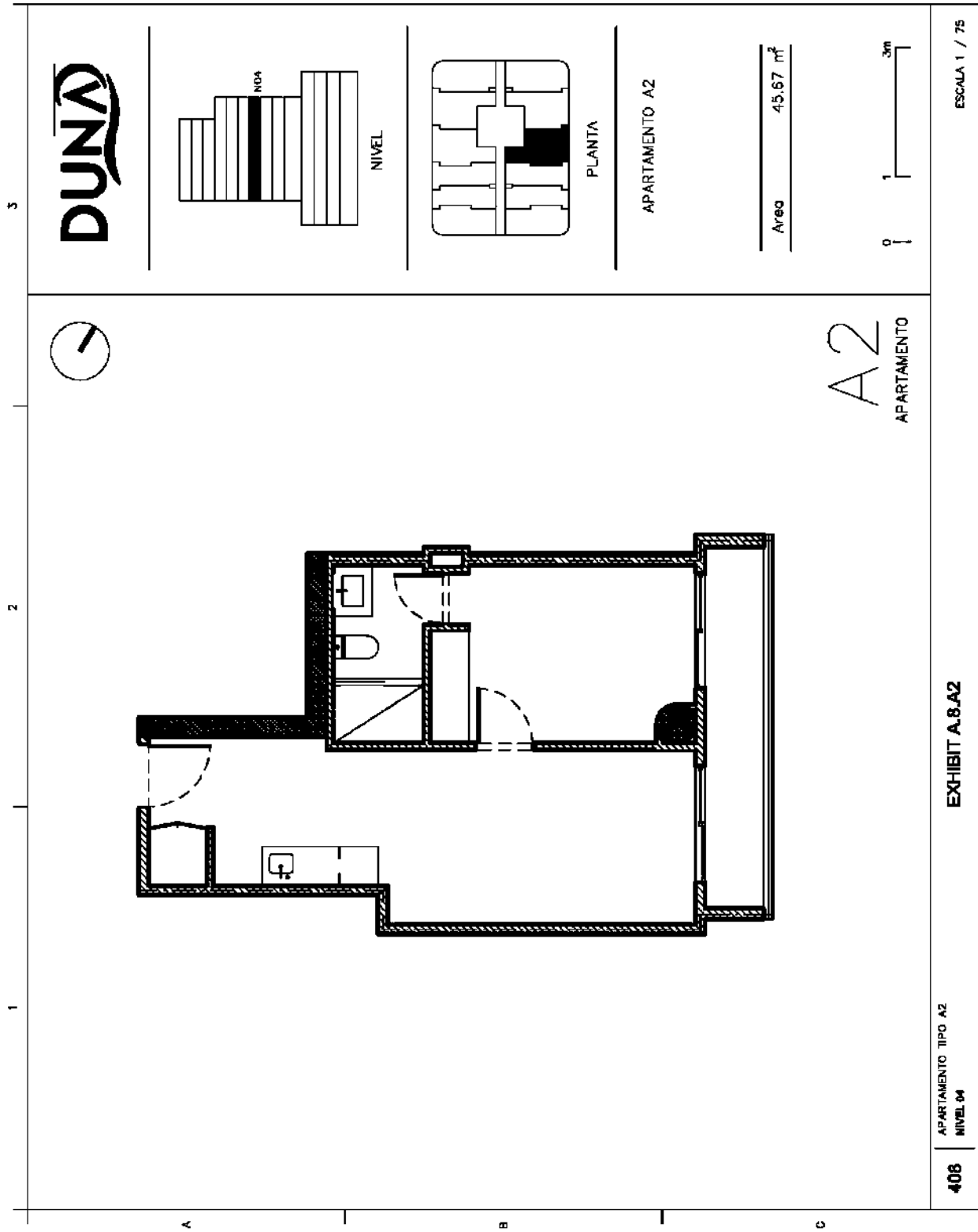
OWNER: DIONYSIUS LLC

Ex.A.8 – LEVEL 4

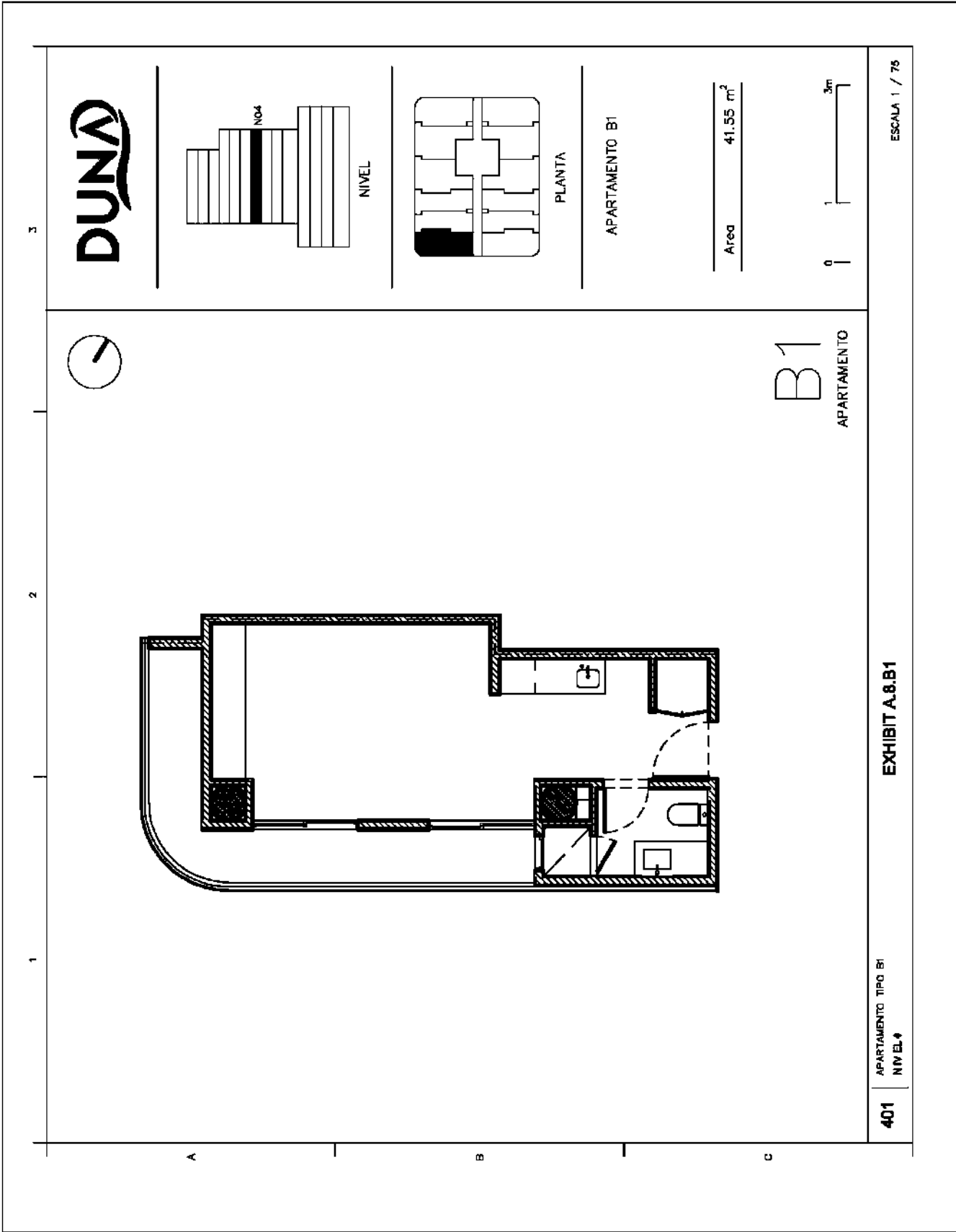
ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



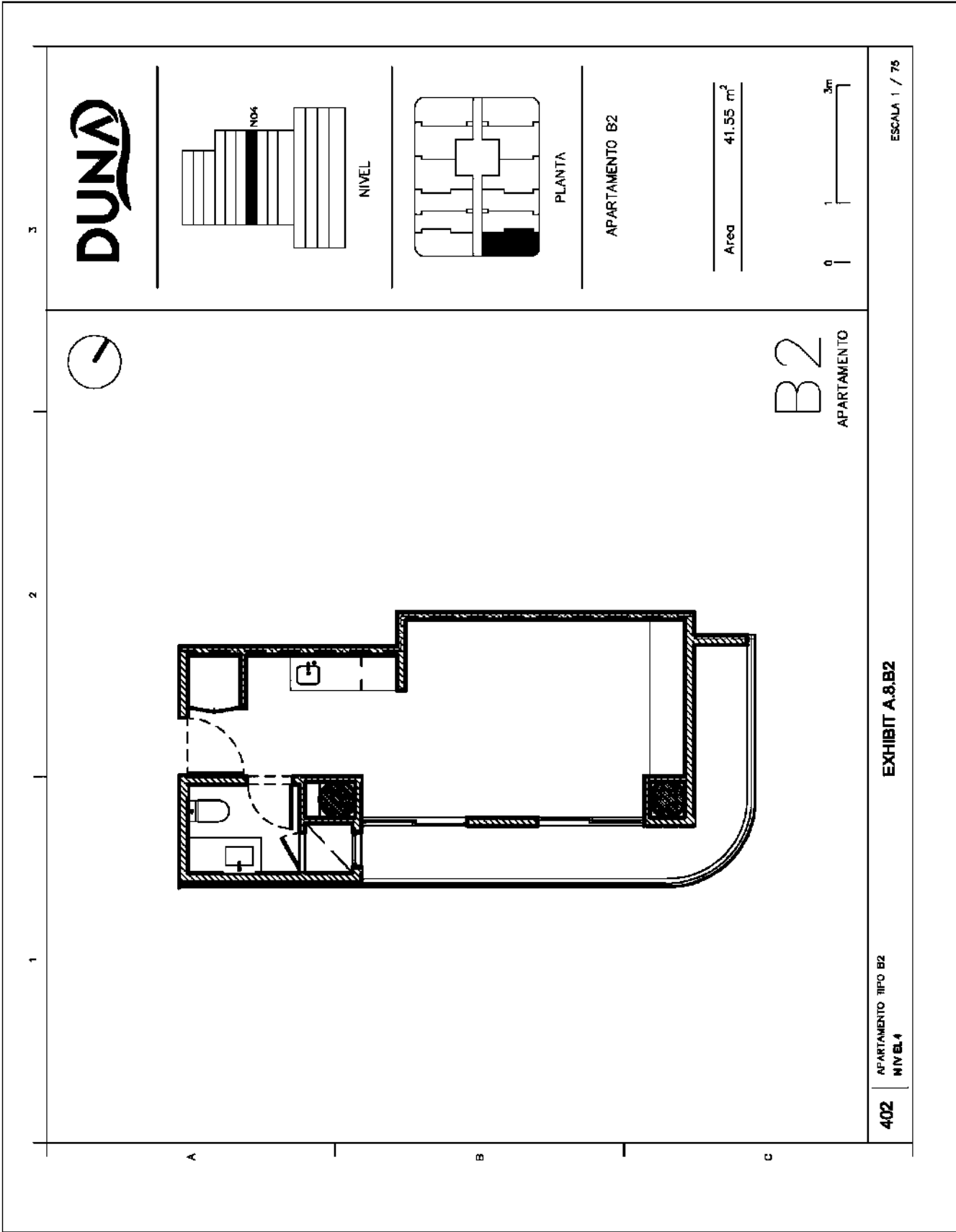
ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



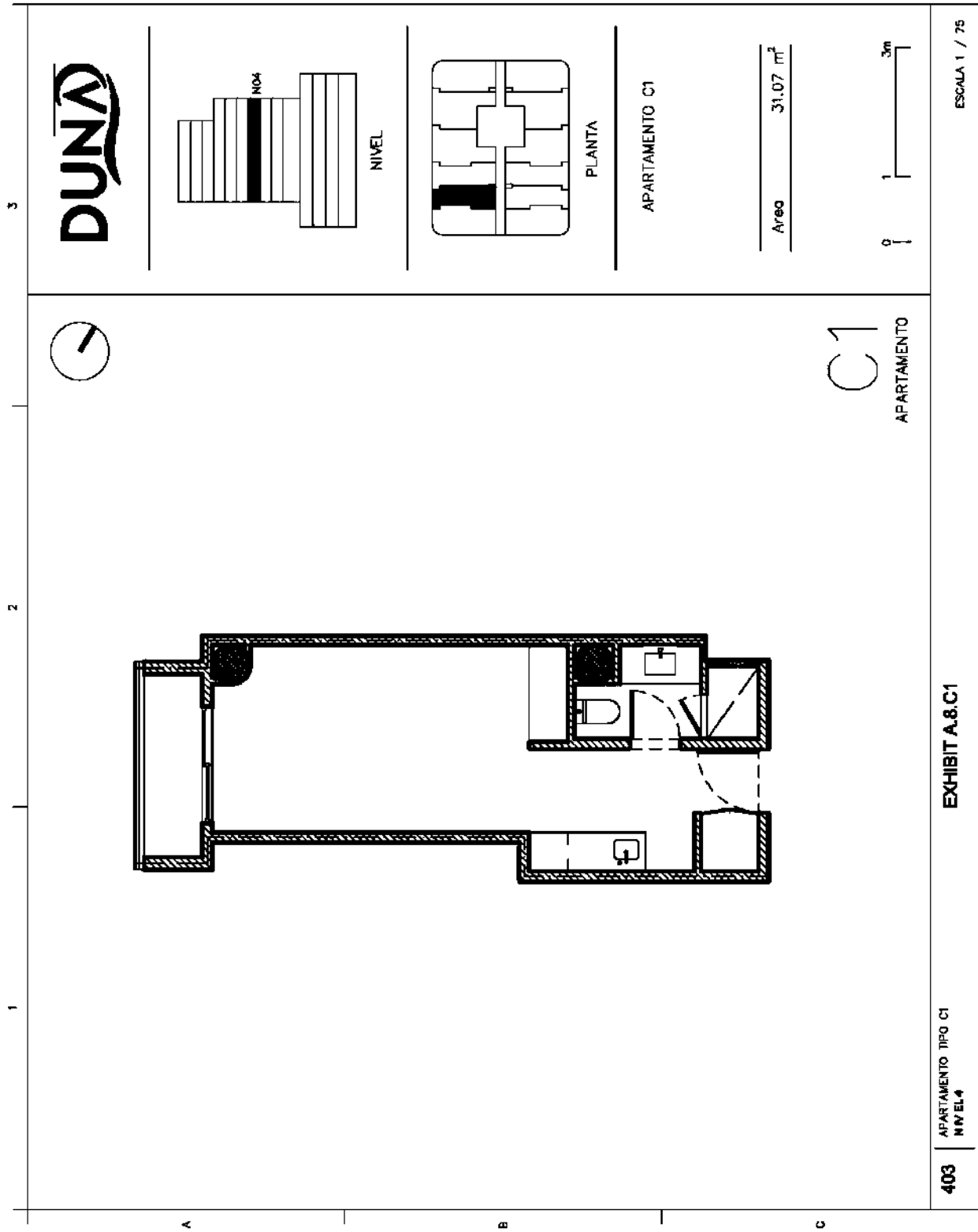
ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



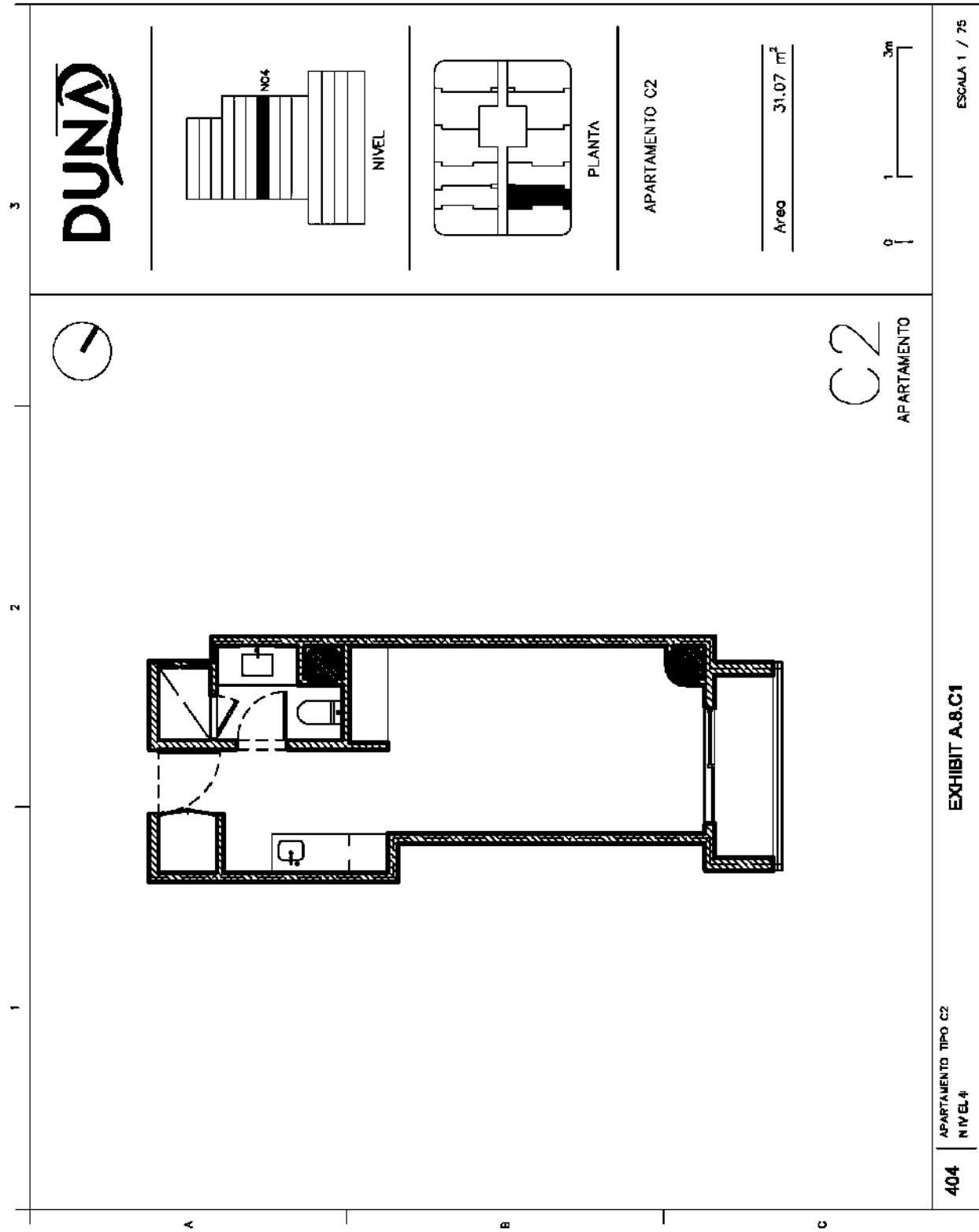
ANEXO A.5 PLANO DE PLANTA



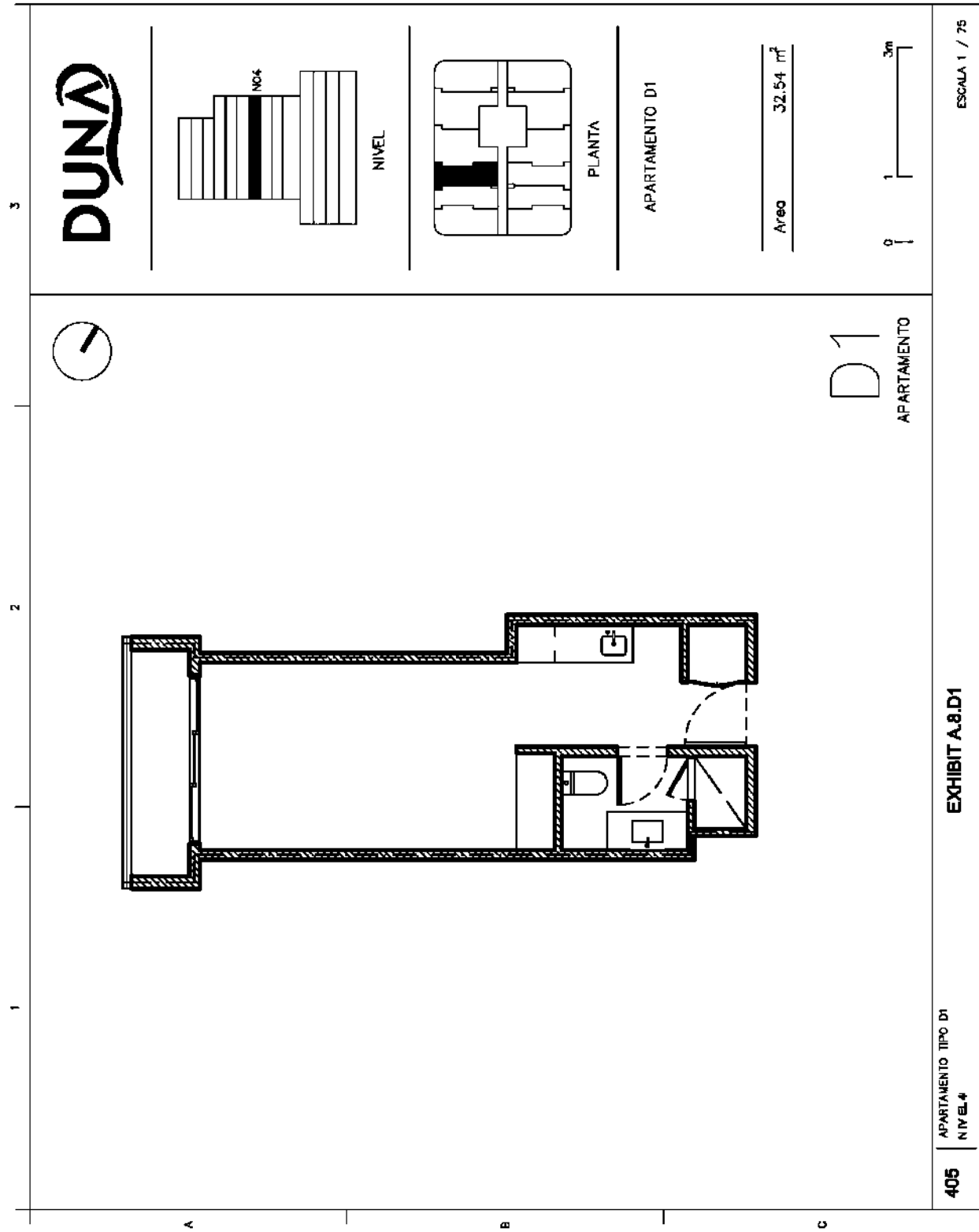
ANEXO A.6 PLANO DE PLANTA



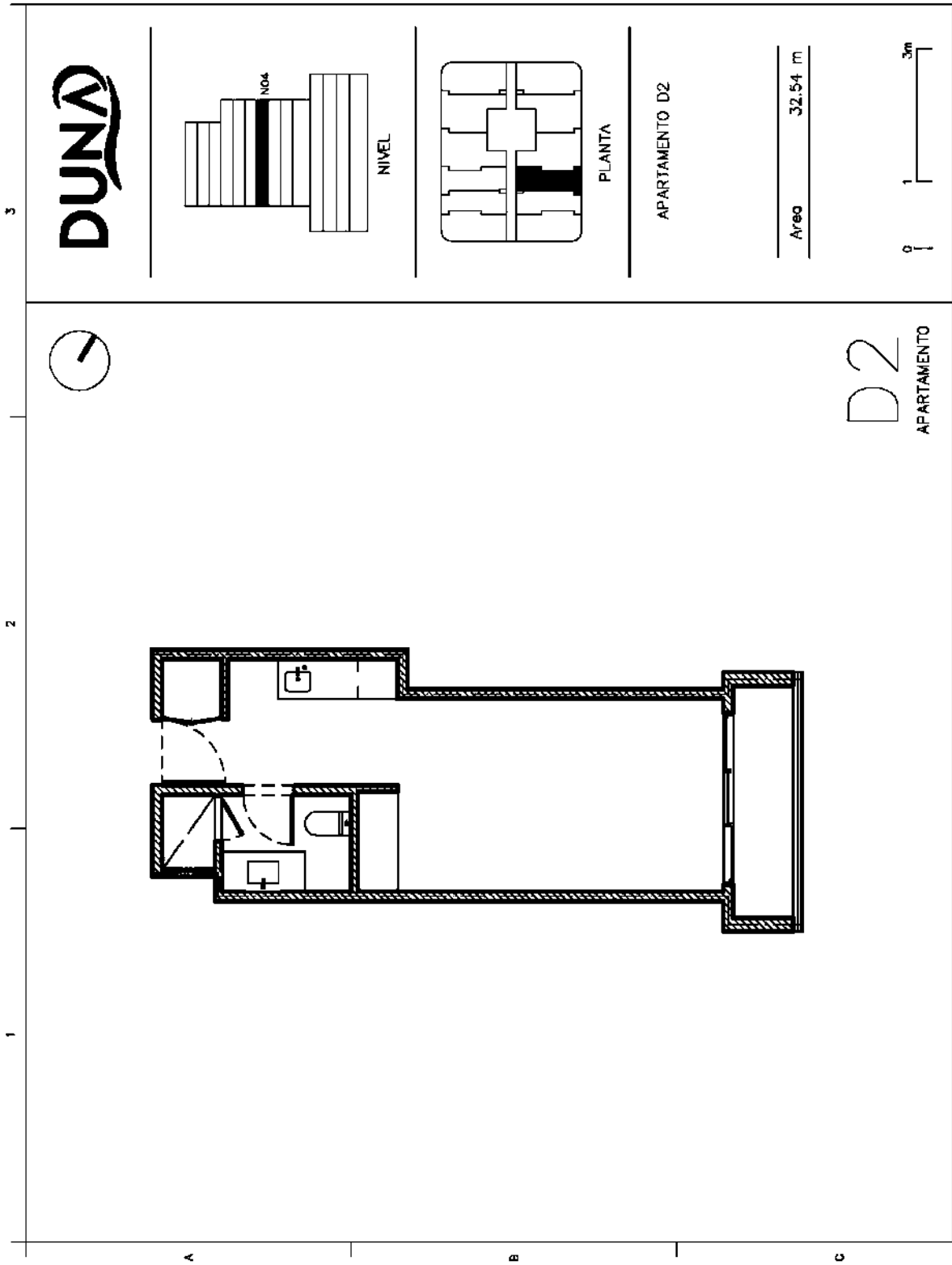
ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



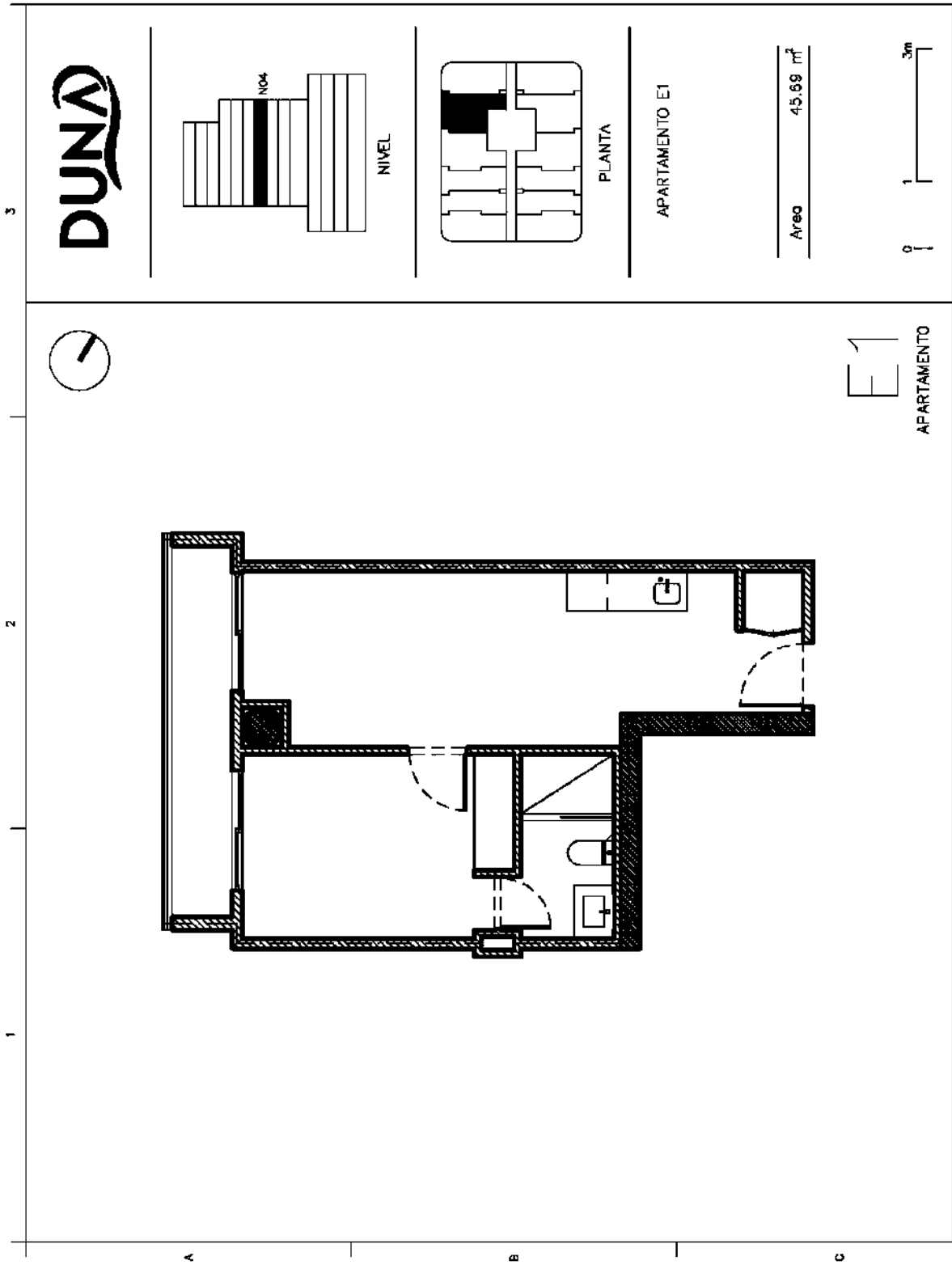
ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



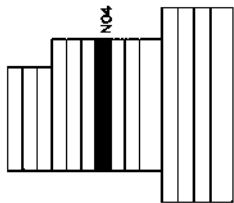
ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



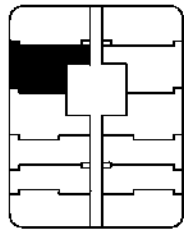
ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



DUNA



NIVEL



PLANTA

APARTAMENTO E1

Area 45.68 m²

0 1 3m

E1

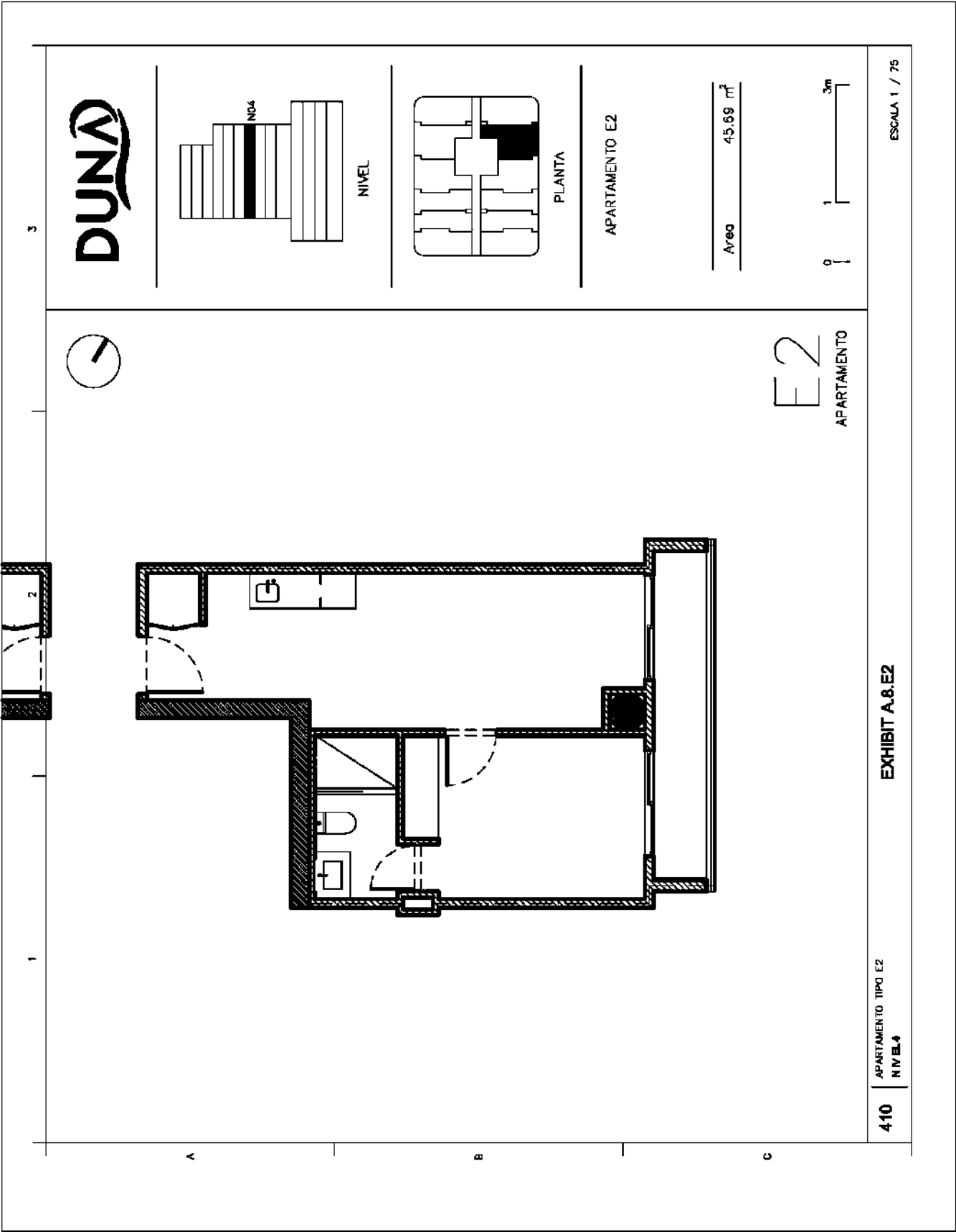
APARTAMENTO

409 APARTAMENTO TIPO E1 NIVEL 4

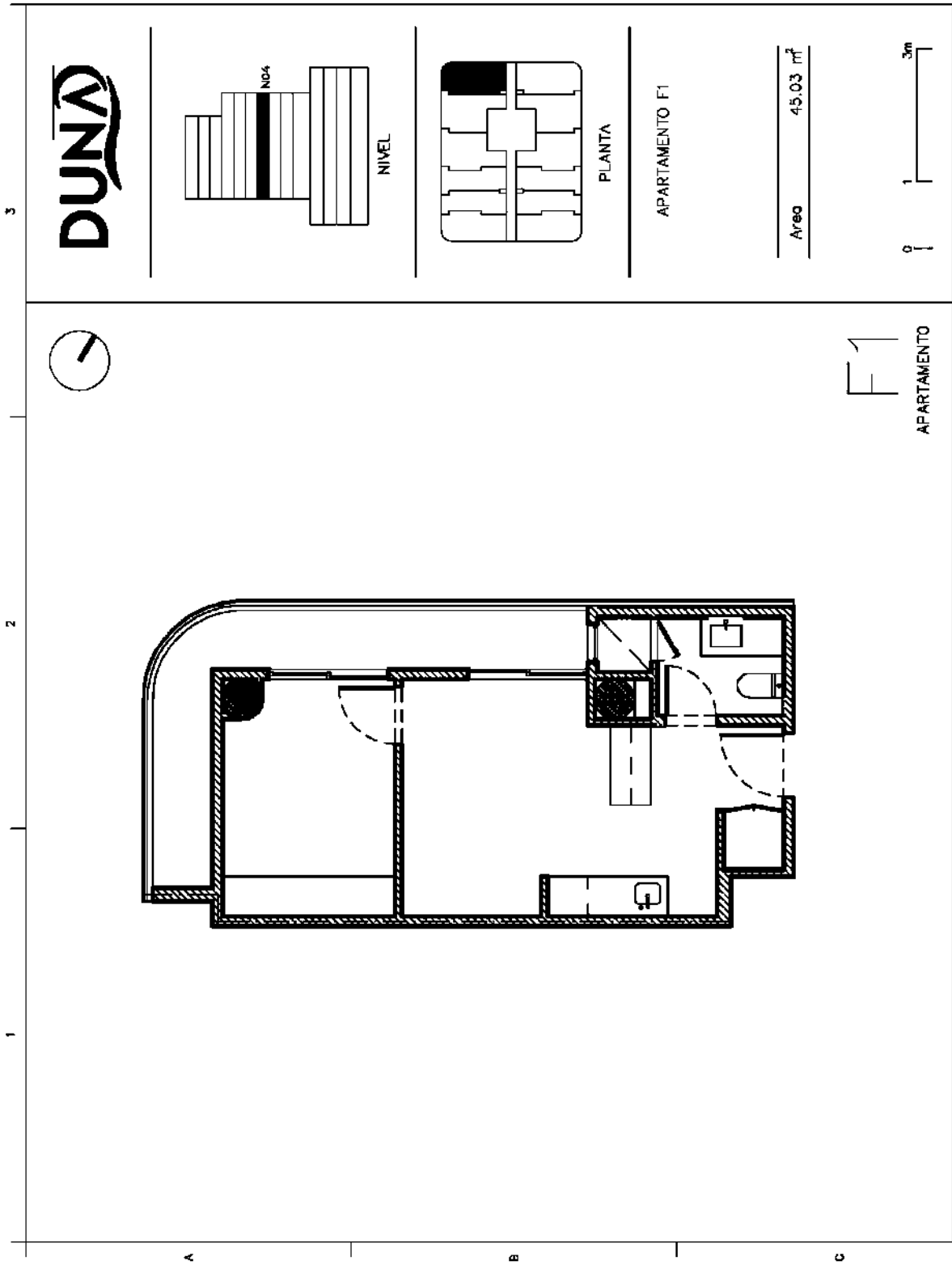
EXHIBIT A.8.E1

ESCALA 1 / 75

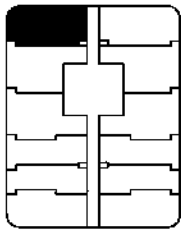
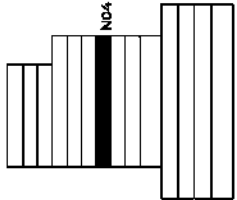
ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



DUNA



APARTAMENTO F1

Area 45.03 m²

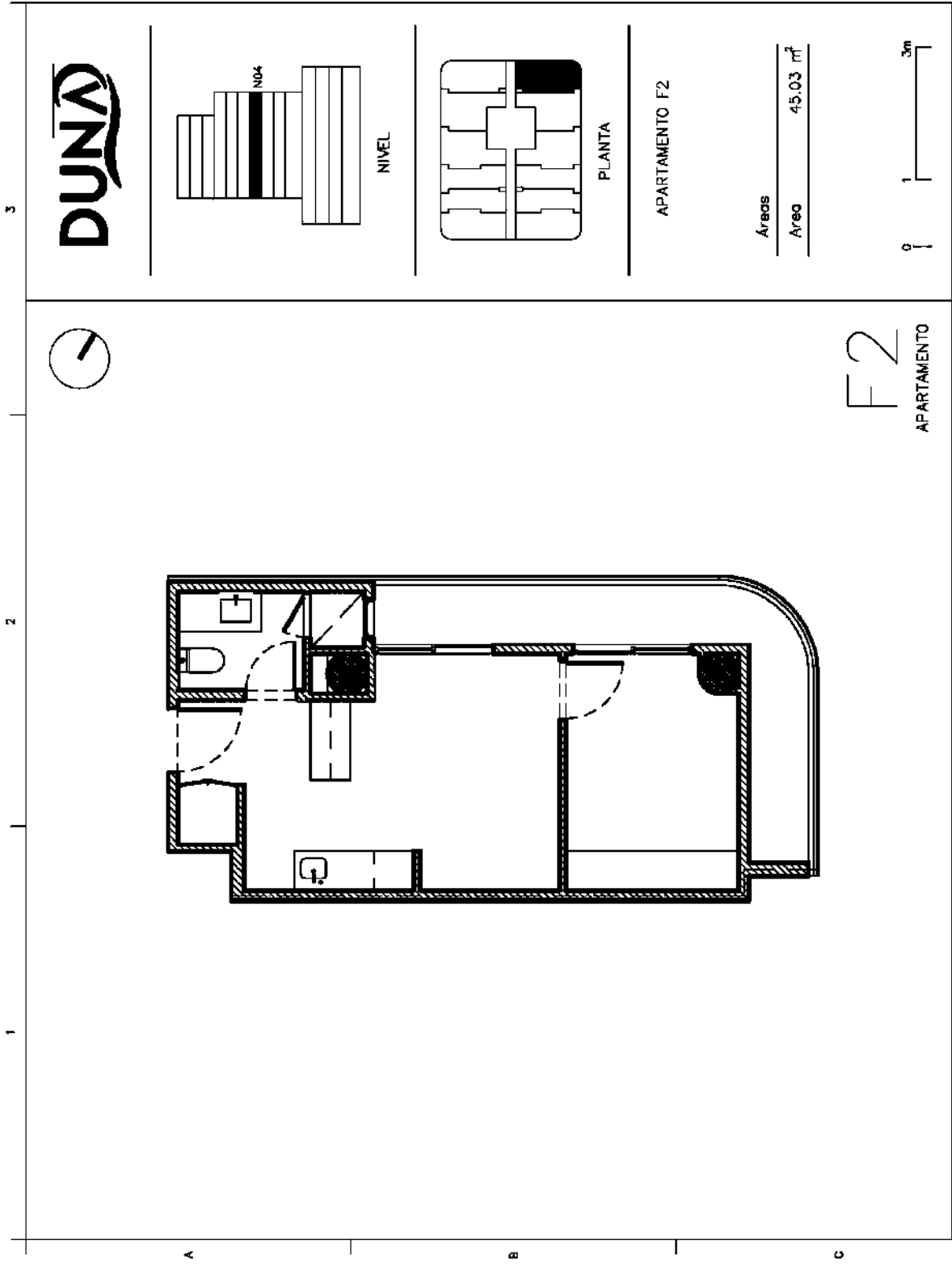


ESCALA 1 / 75

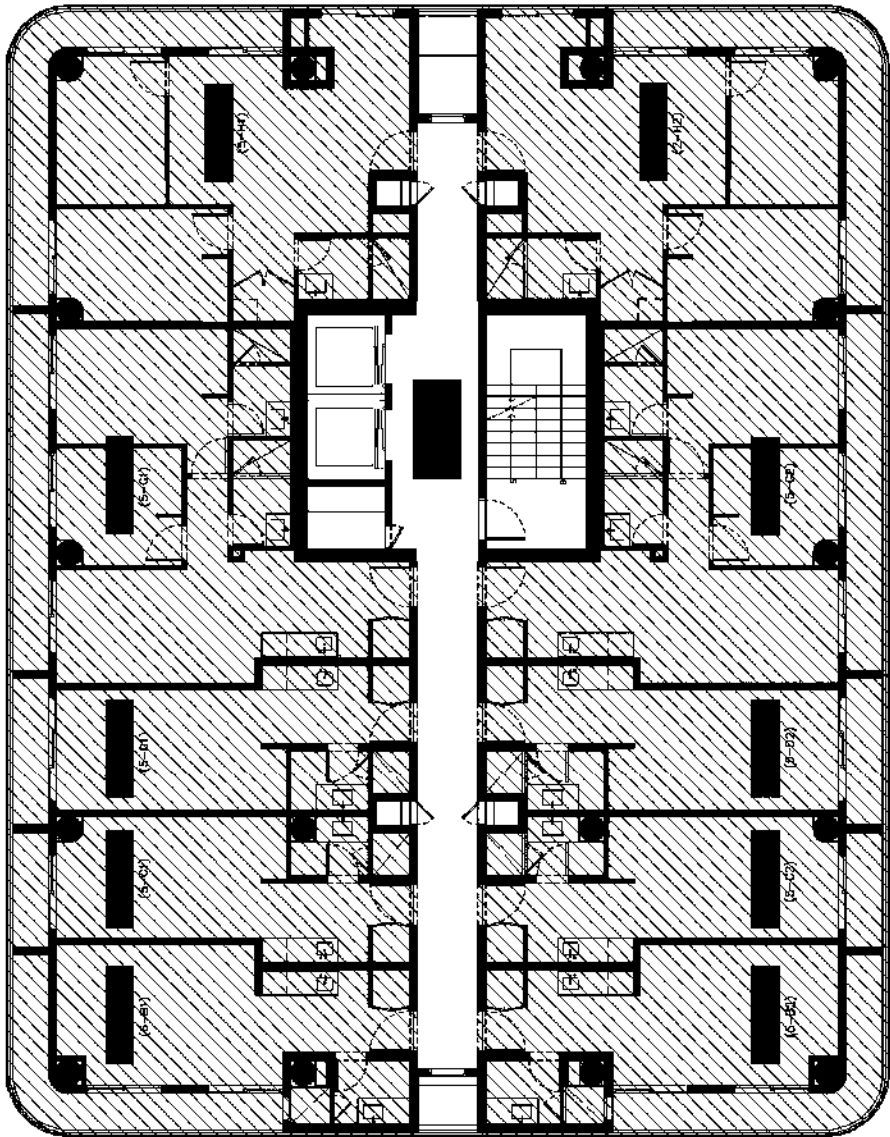
EXHIBIT A.8.F1

411 | APARTAMENTO TIPO F1
NIVEL 4

ANEXO A.8 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA

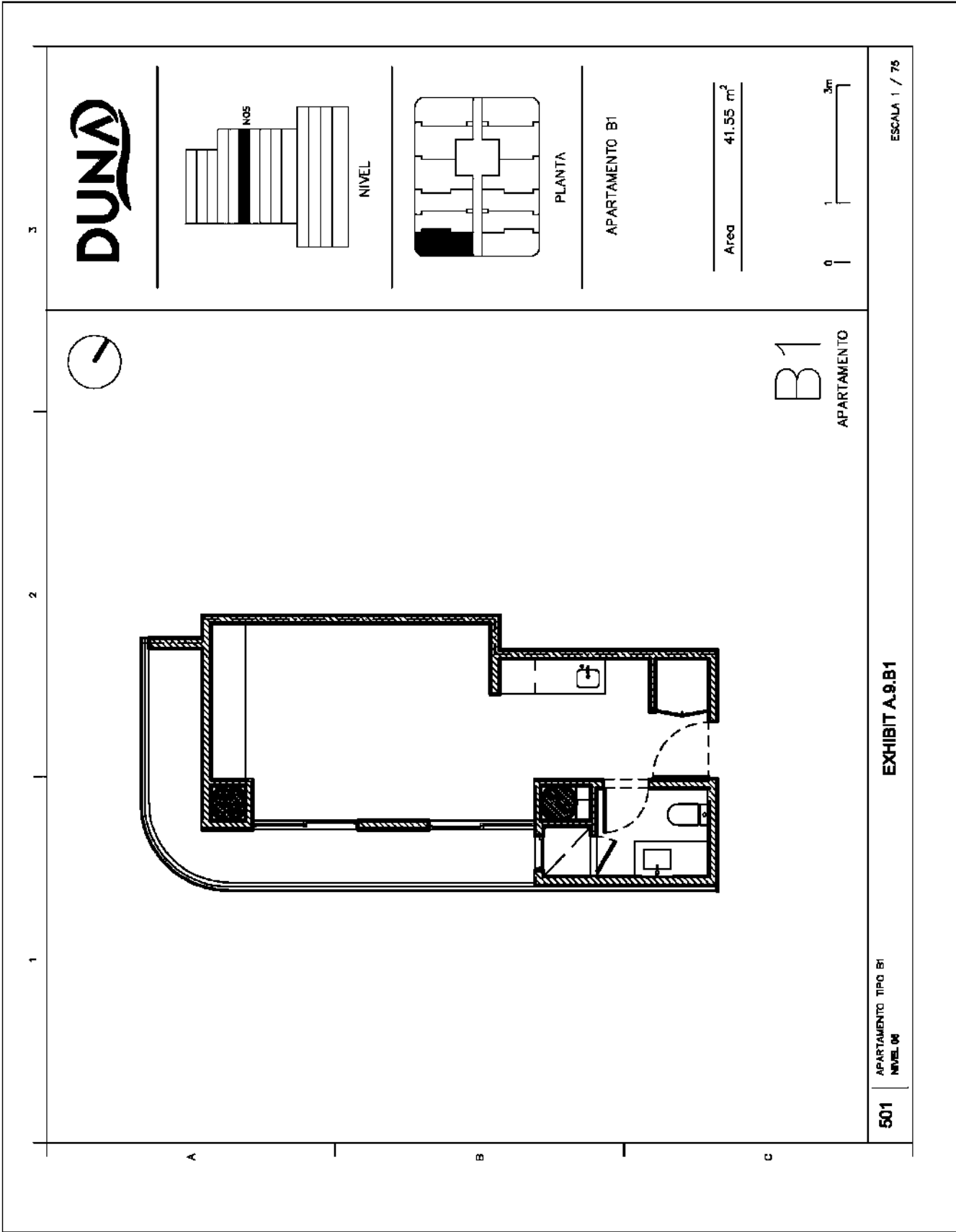


CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (RESIDENTIAL)	501	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	502	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	503	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	504	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	505	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	506	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	507	65.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	508	65.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	508	71.13
UNITIZED (RESIDENTIAL)	510	71.13
COMMON AREA	5-CA	64.14

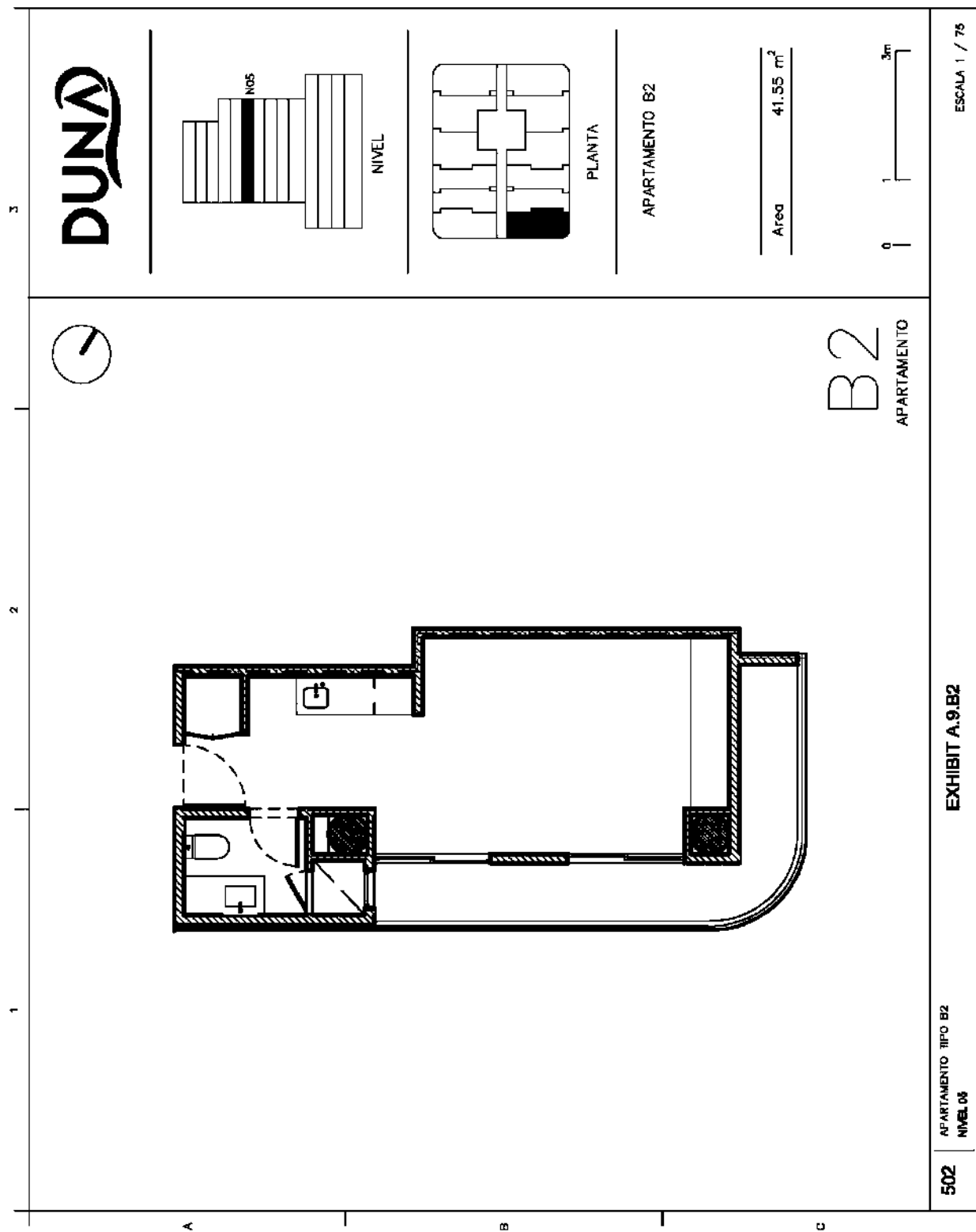
DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROTAN, HONDURAS
Ex.A.8
LEVEL: LEVEL 5
DATE: MARCH 2024
OWNER: DORTSIUS LLC

Ex.A.9 – LEVEL 5

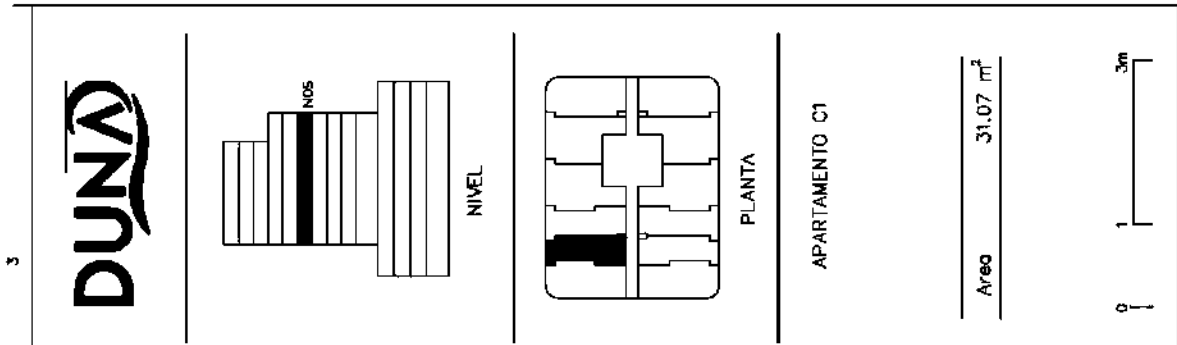
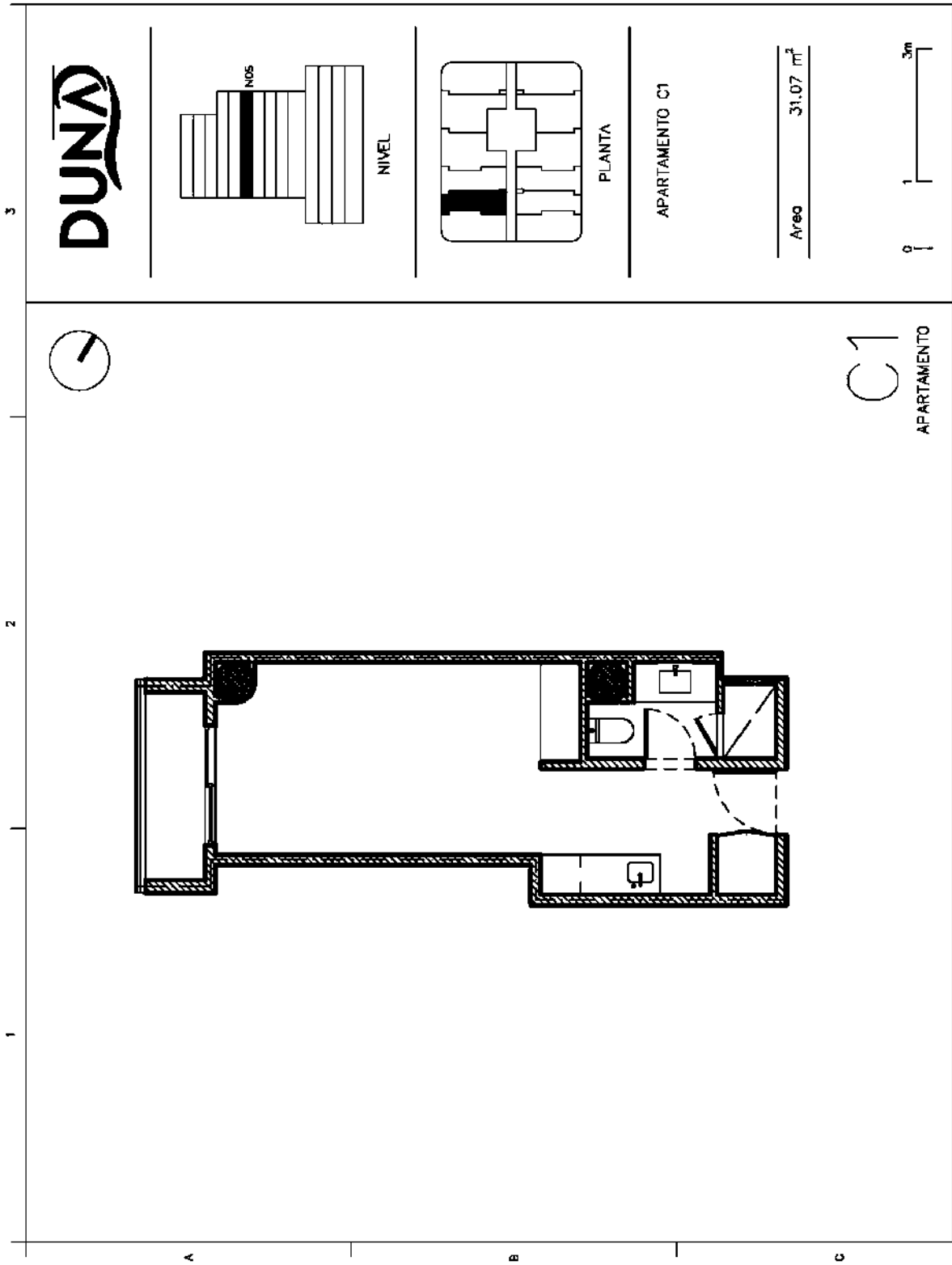
ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



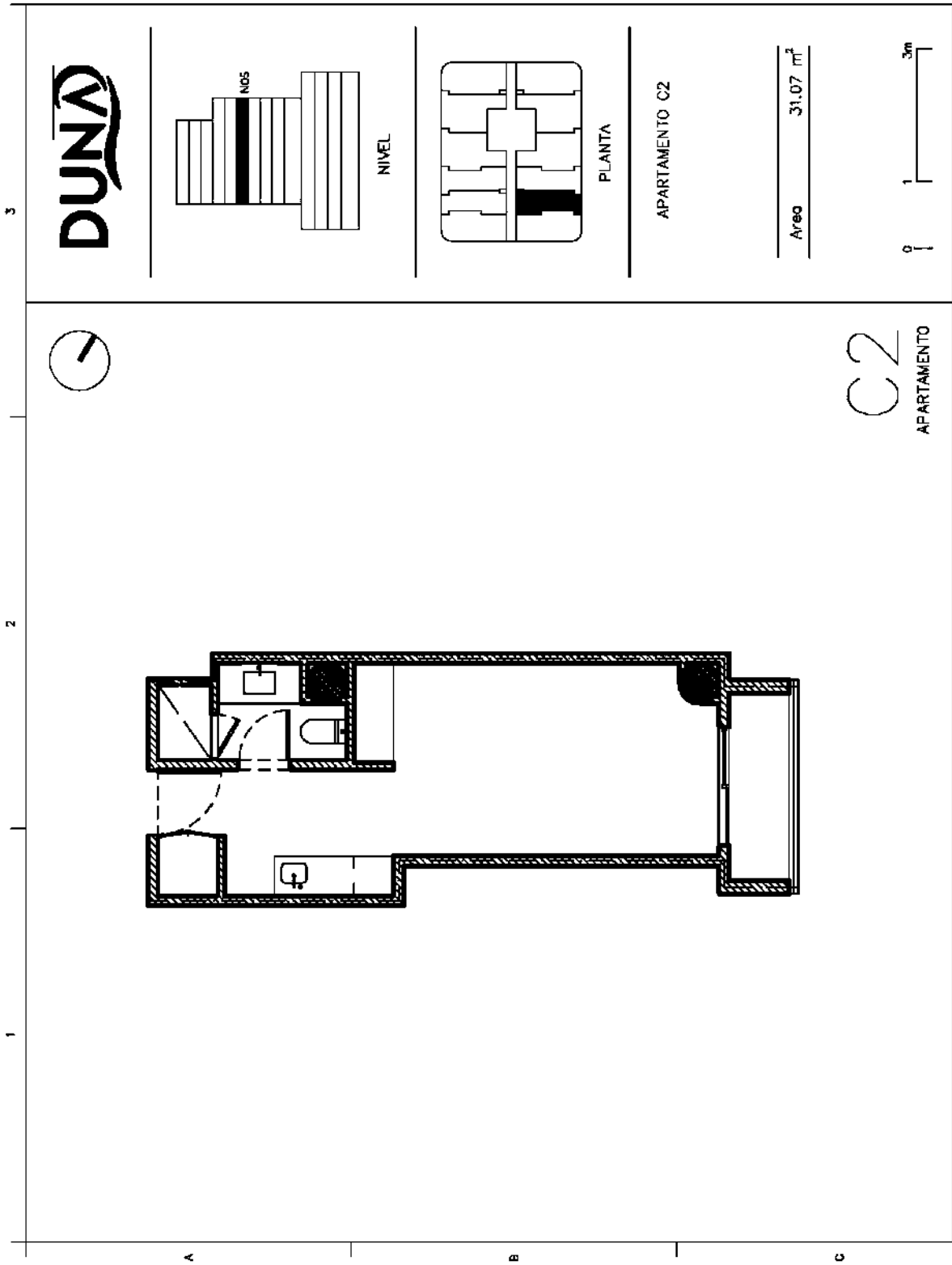
ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



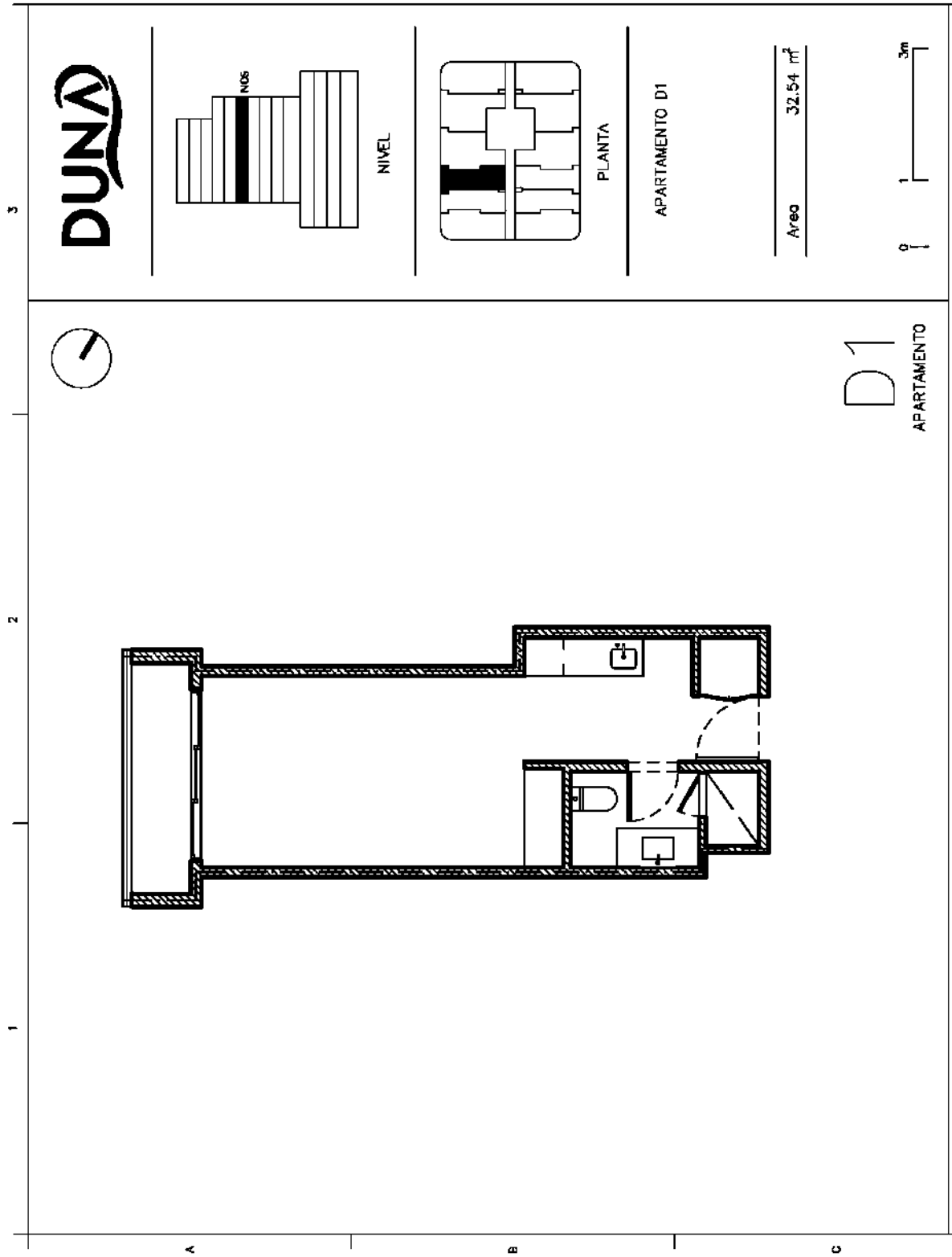
ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



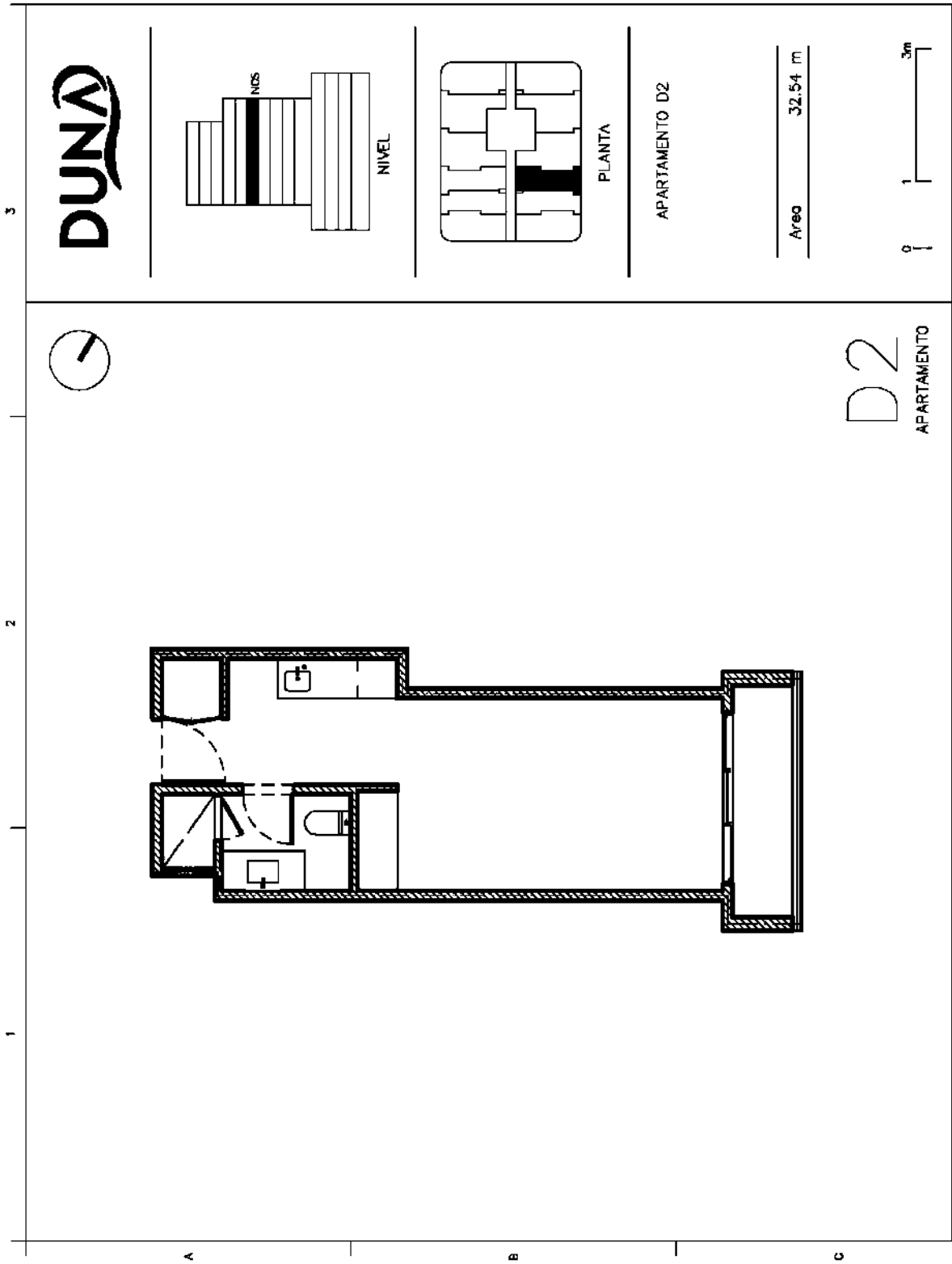
ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



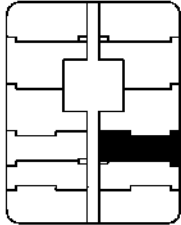
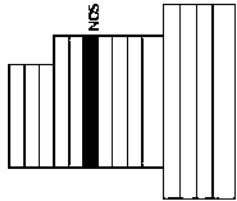
ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



DUNA



APARTAMENTO D2

Area 32.54 m

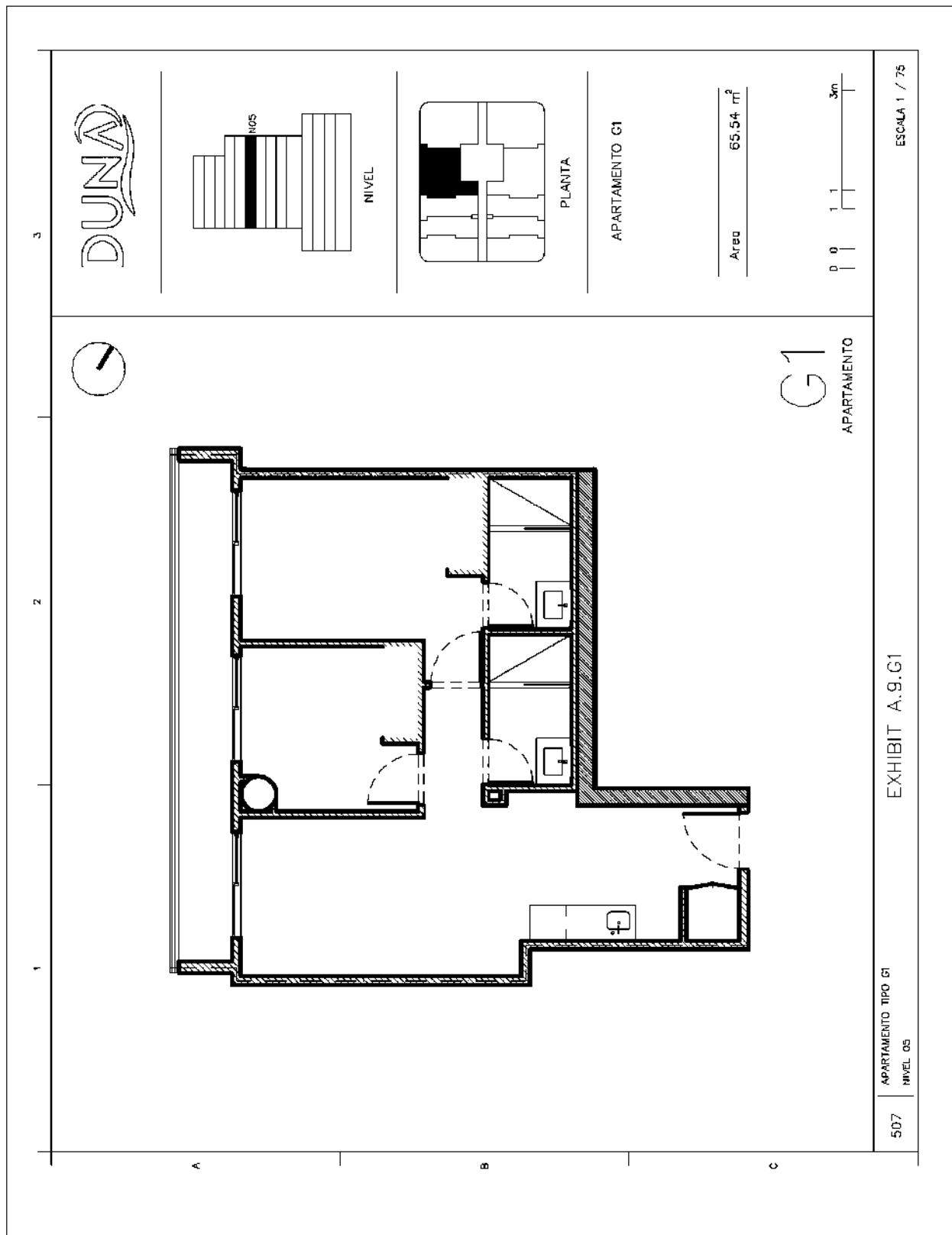


ESCALA 1 / 75

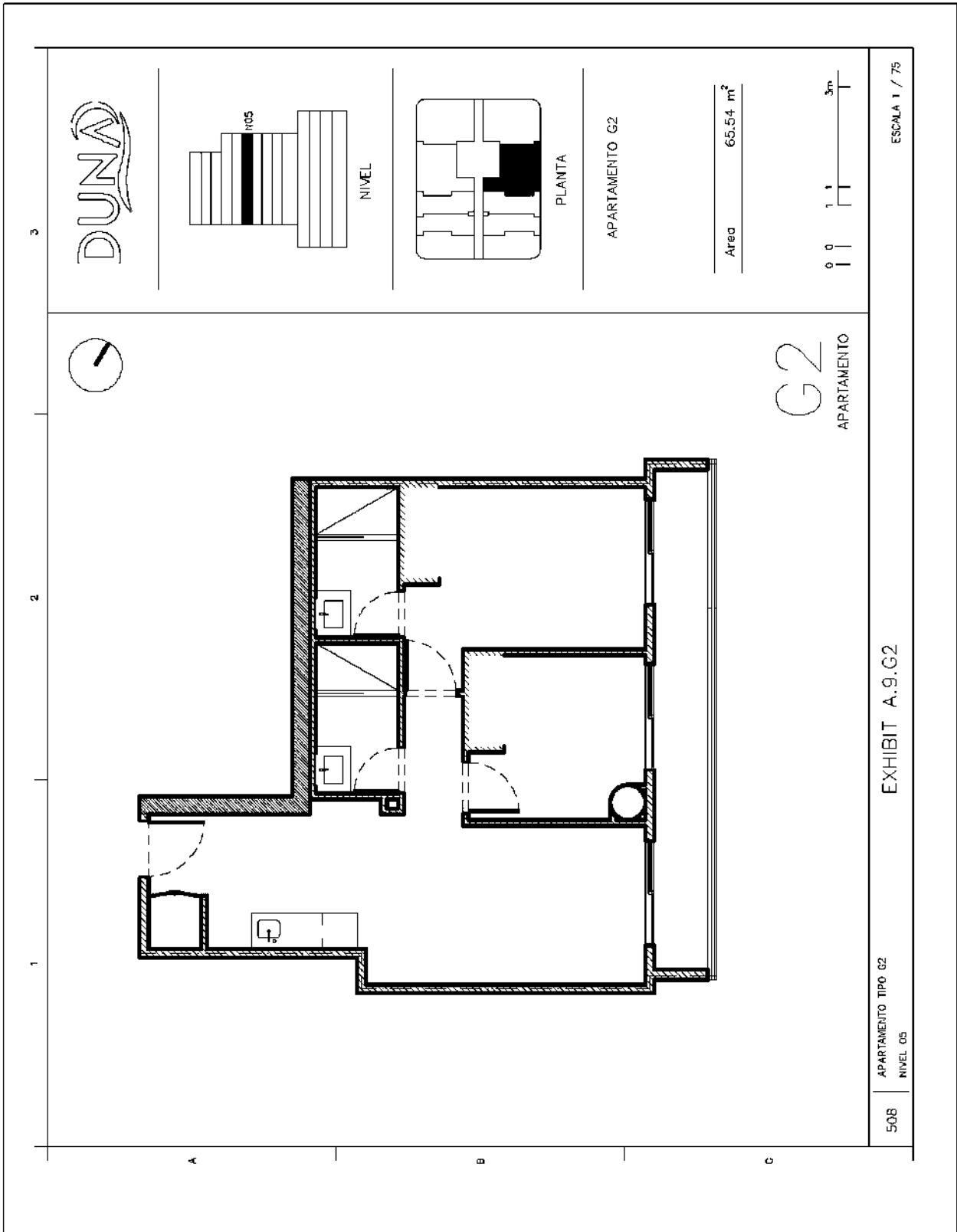
EXHIBIT A.9.D2

506 APARTAMENTO TIPO D2 NIVEL 06

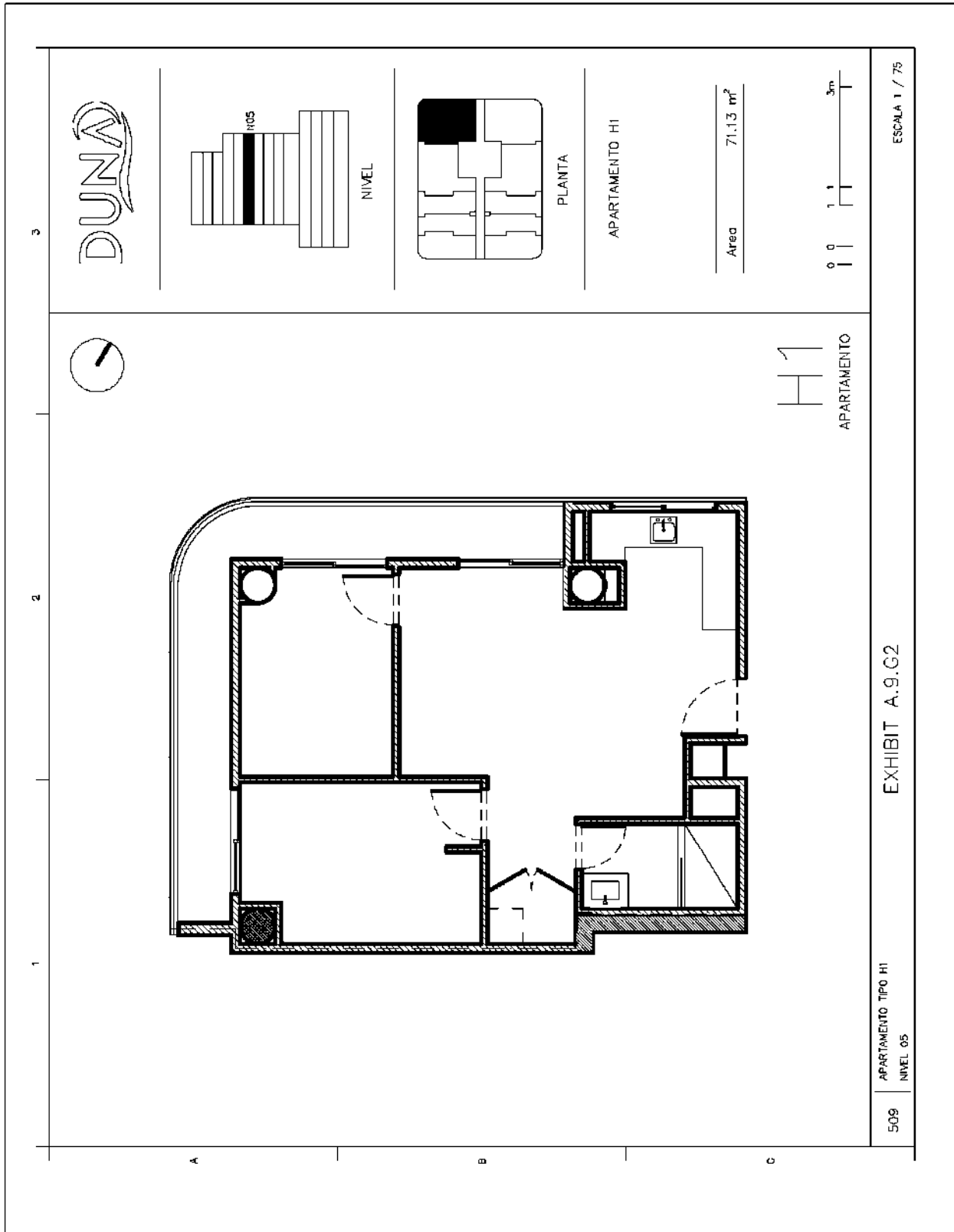
ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



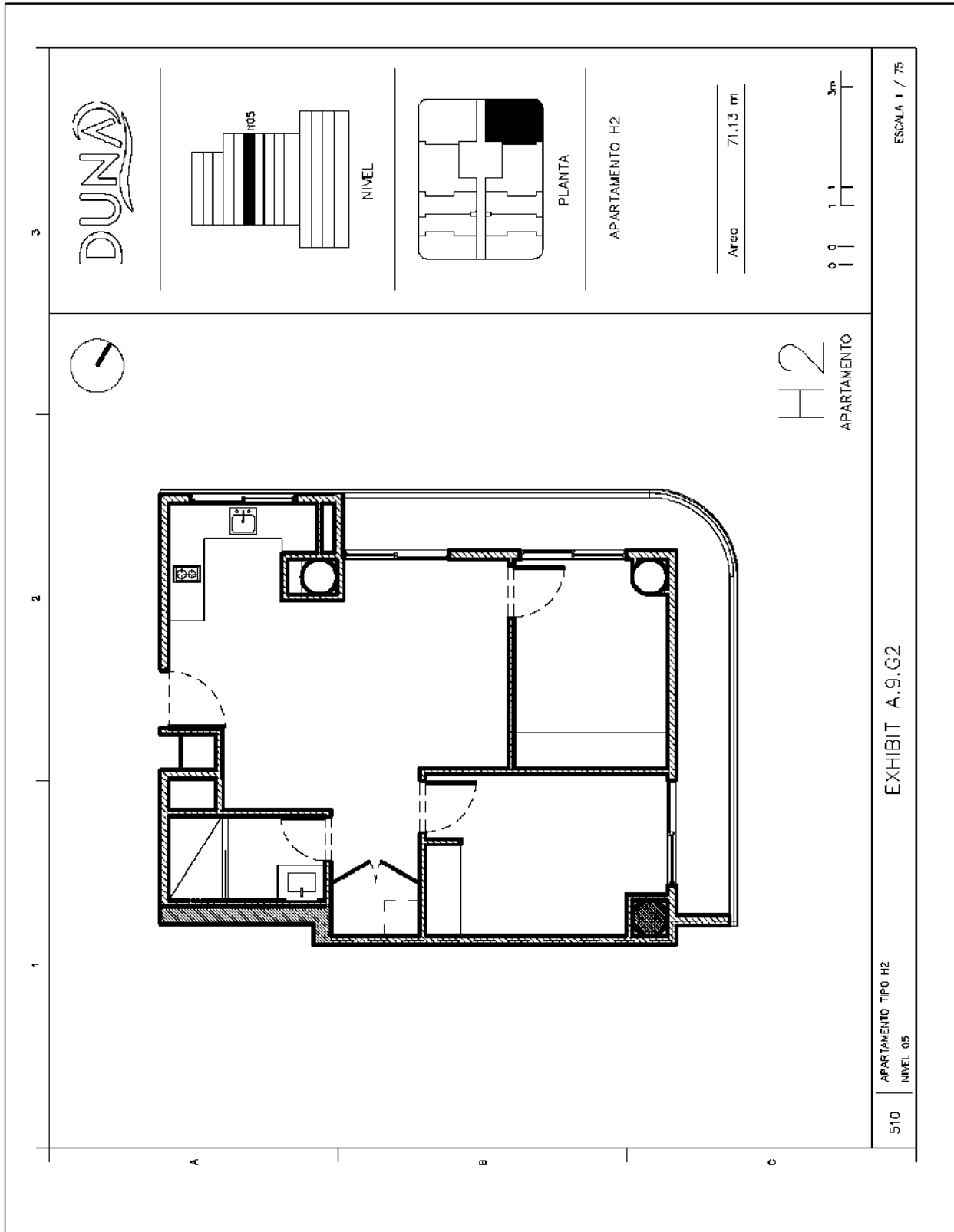
ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



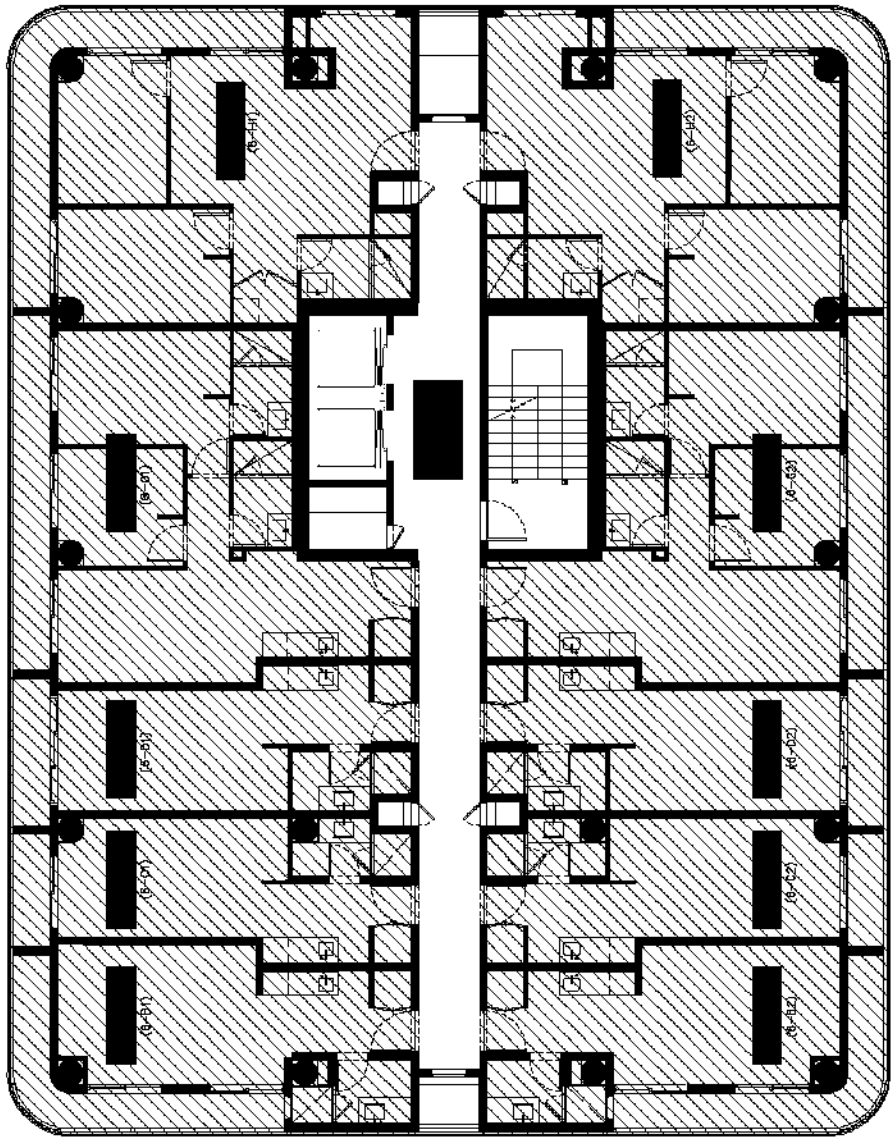
ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.9 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (RESIDENTIAL)	601	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	602	41.55
UNITIZED (RESIDENTIAL)	603	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	604	31.07
UNITIZED (RESIDENTIAL)	605	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	606	32.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	607	65.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	608	65.54
UNITIZED (RESIDENTIAL)	609	71.13
UNITIZED (RESIDENTIAL)	610	71.13
COMMON AREA	6-CA	64.14

DUNA TOWER #1
LOCATION:
ISLAS DE LA BAHIA,
ROATAN, HONDURAS

Ex.A.10

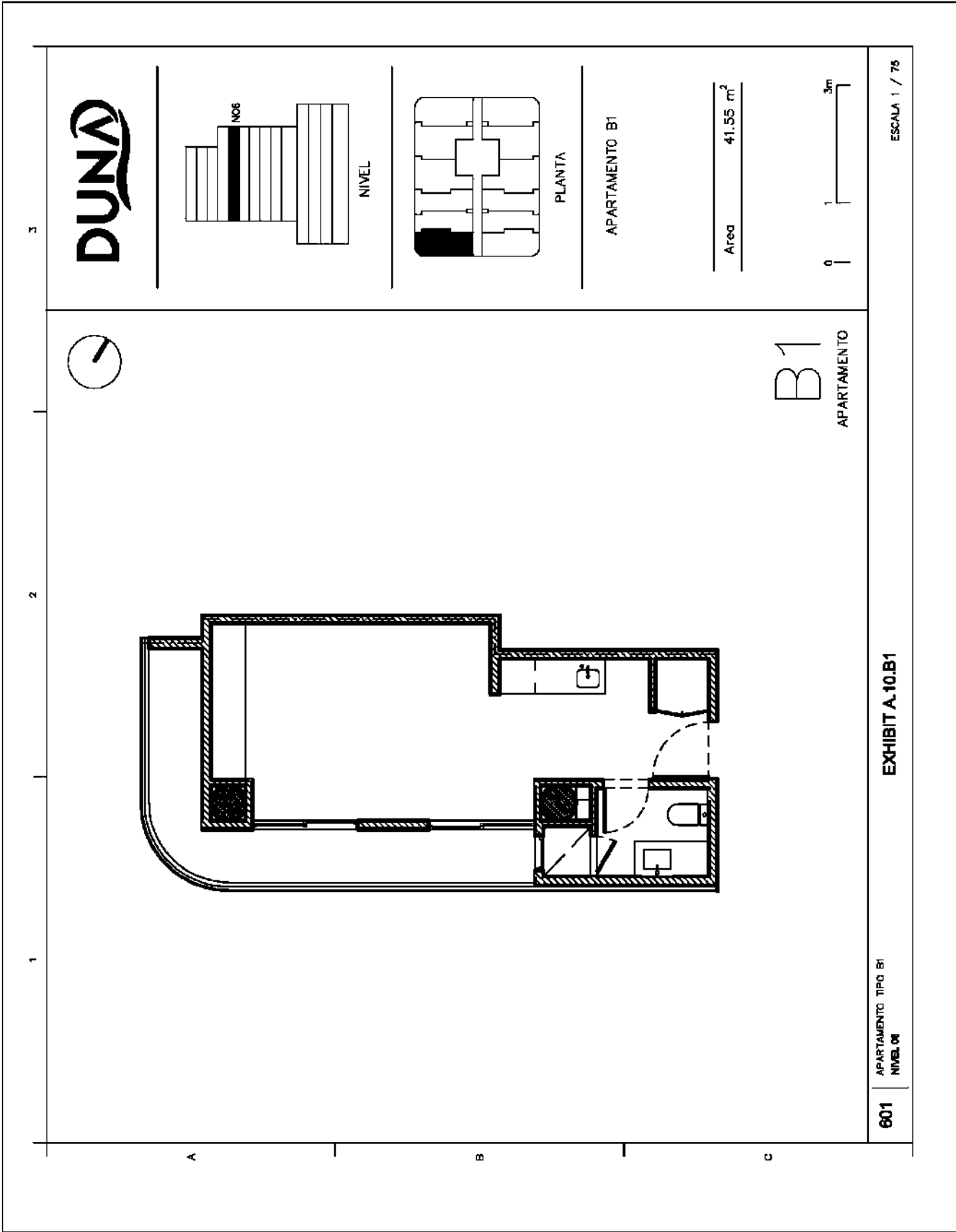
LEVEL:
LEVEL 6

DATE:
MARCH 2024

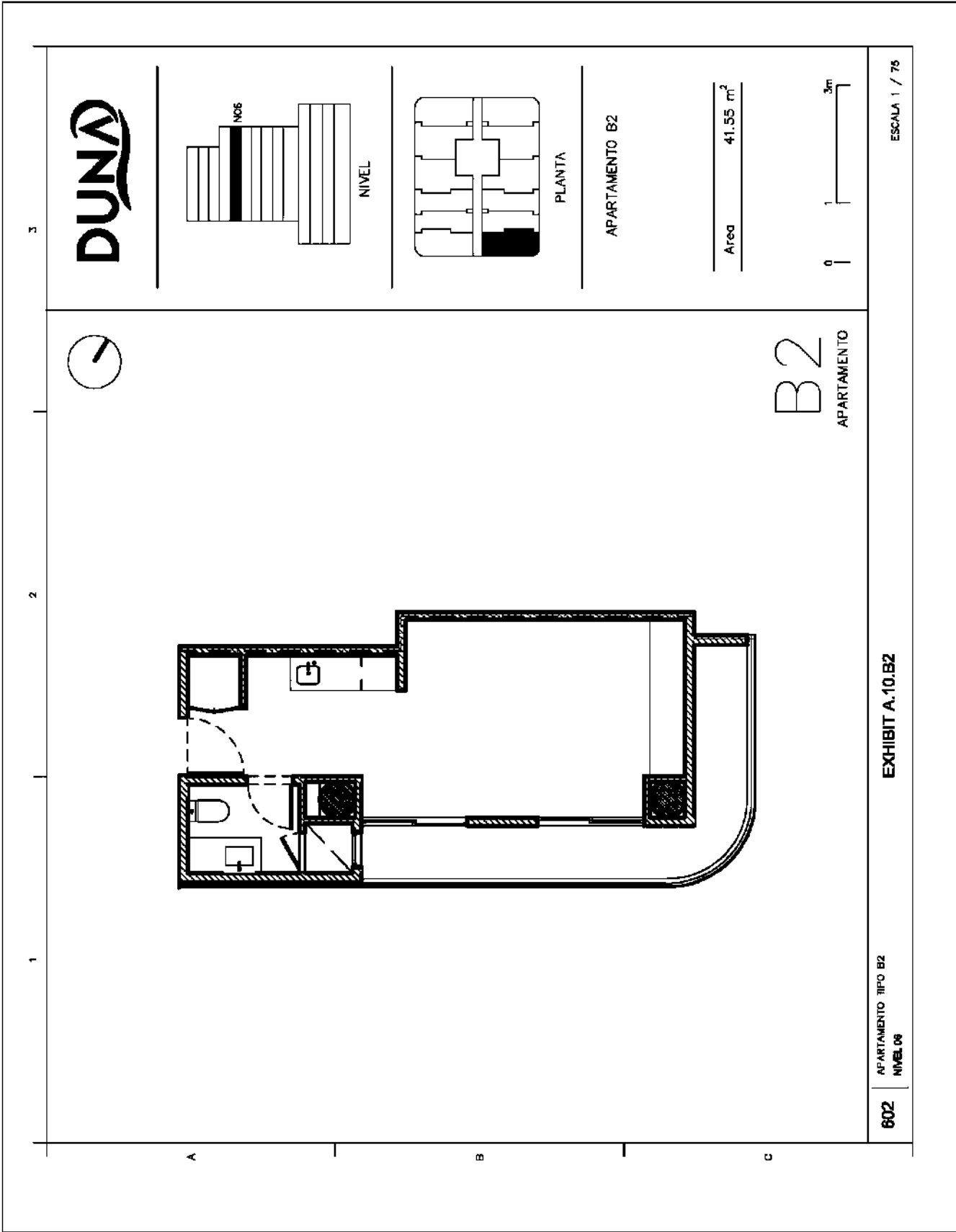
DWNER:
DORTSIUS LLC

Ex.A.10 – LEVEL 6

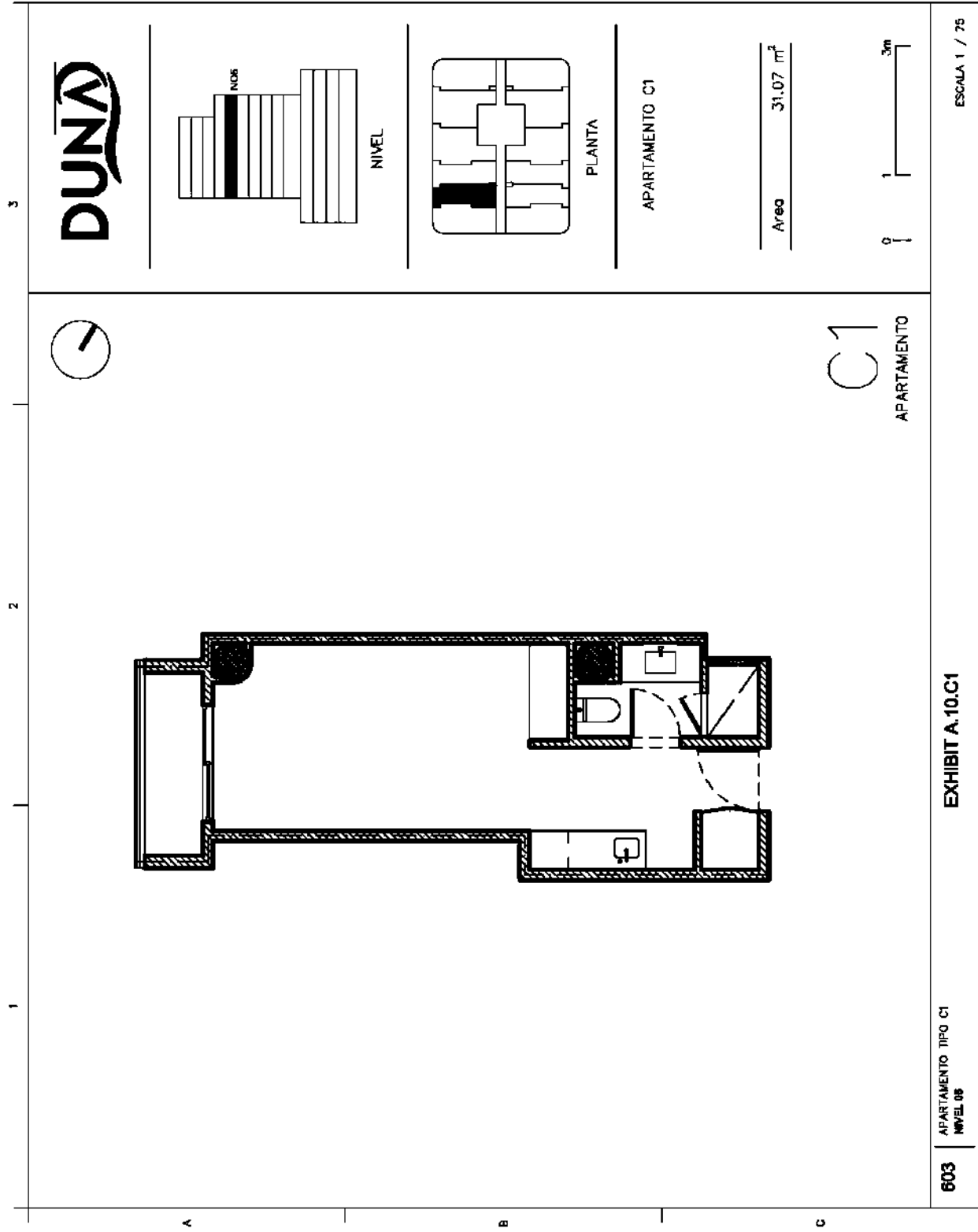
ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



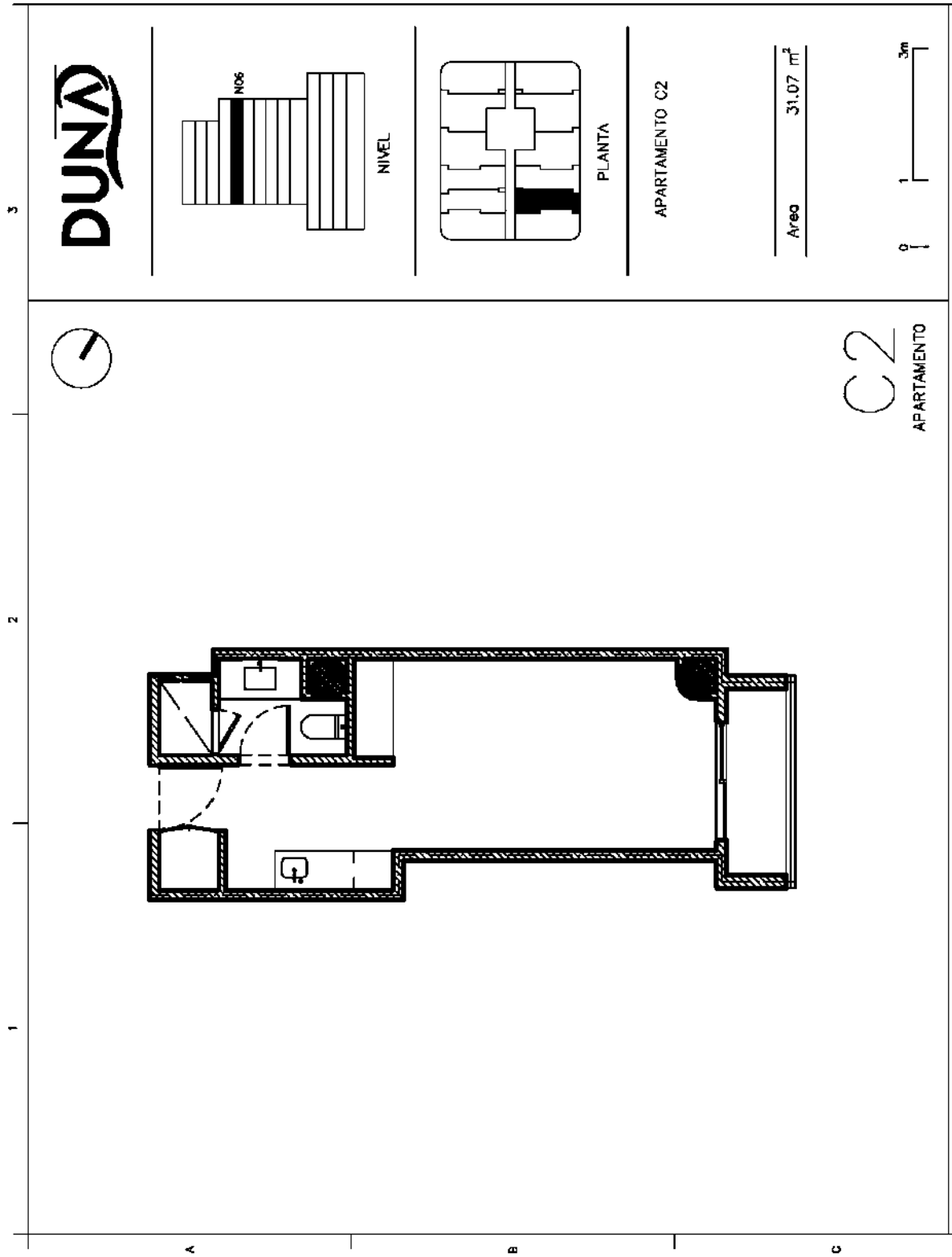
ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



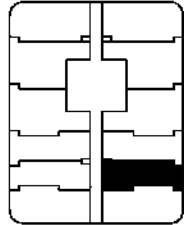
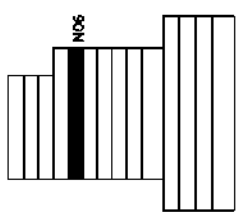
ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



DUNA



APARTAMENTO C2

Area 31.07 m²



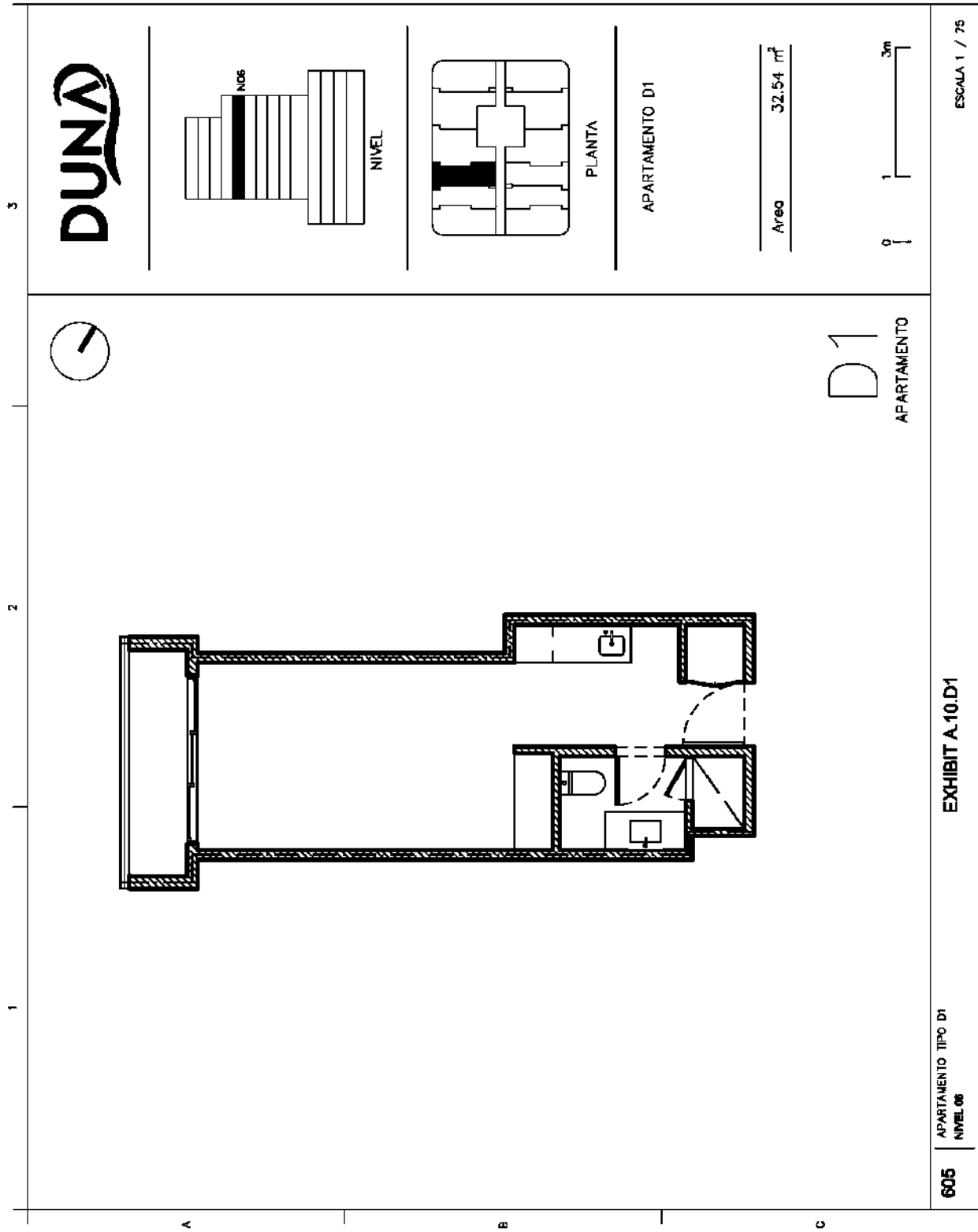
ESCALA 1 / 75

EXHIBIT A.10.C1

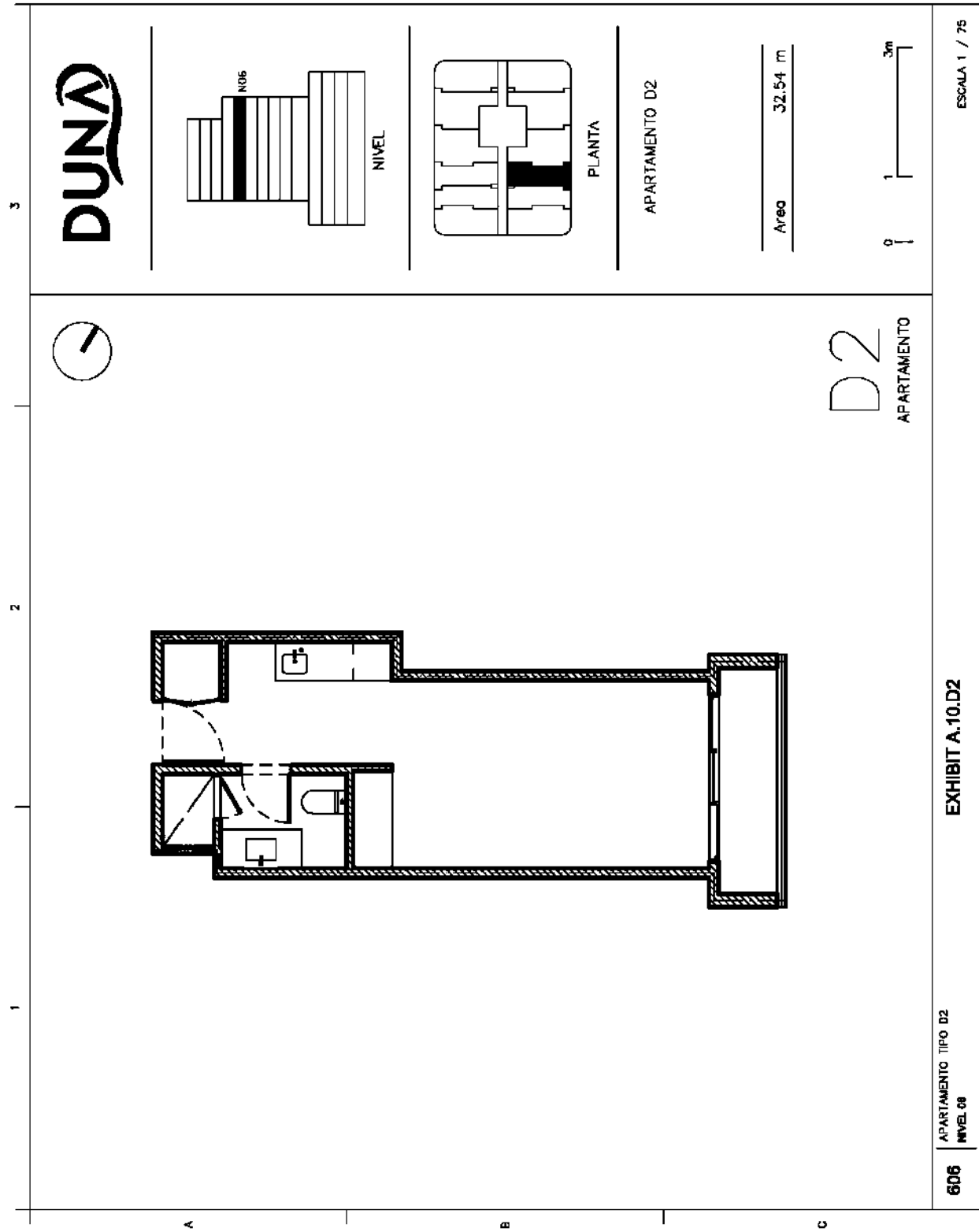
APARTAMENTO TIPO C2
NIVEL 06

604

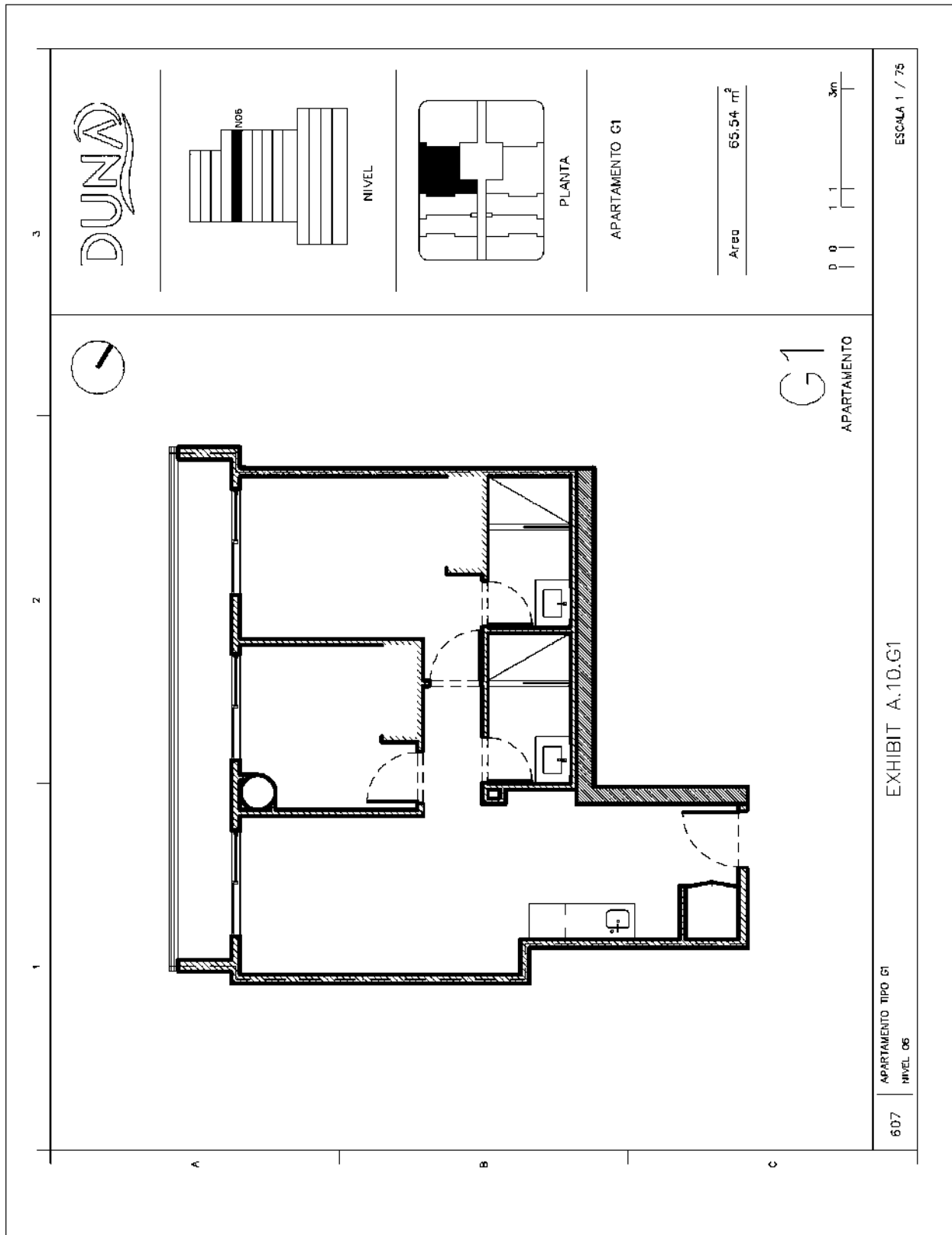
ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



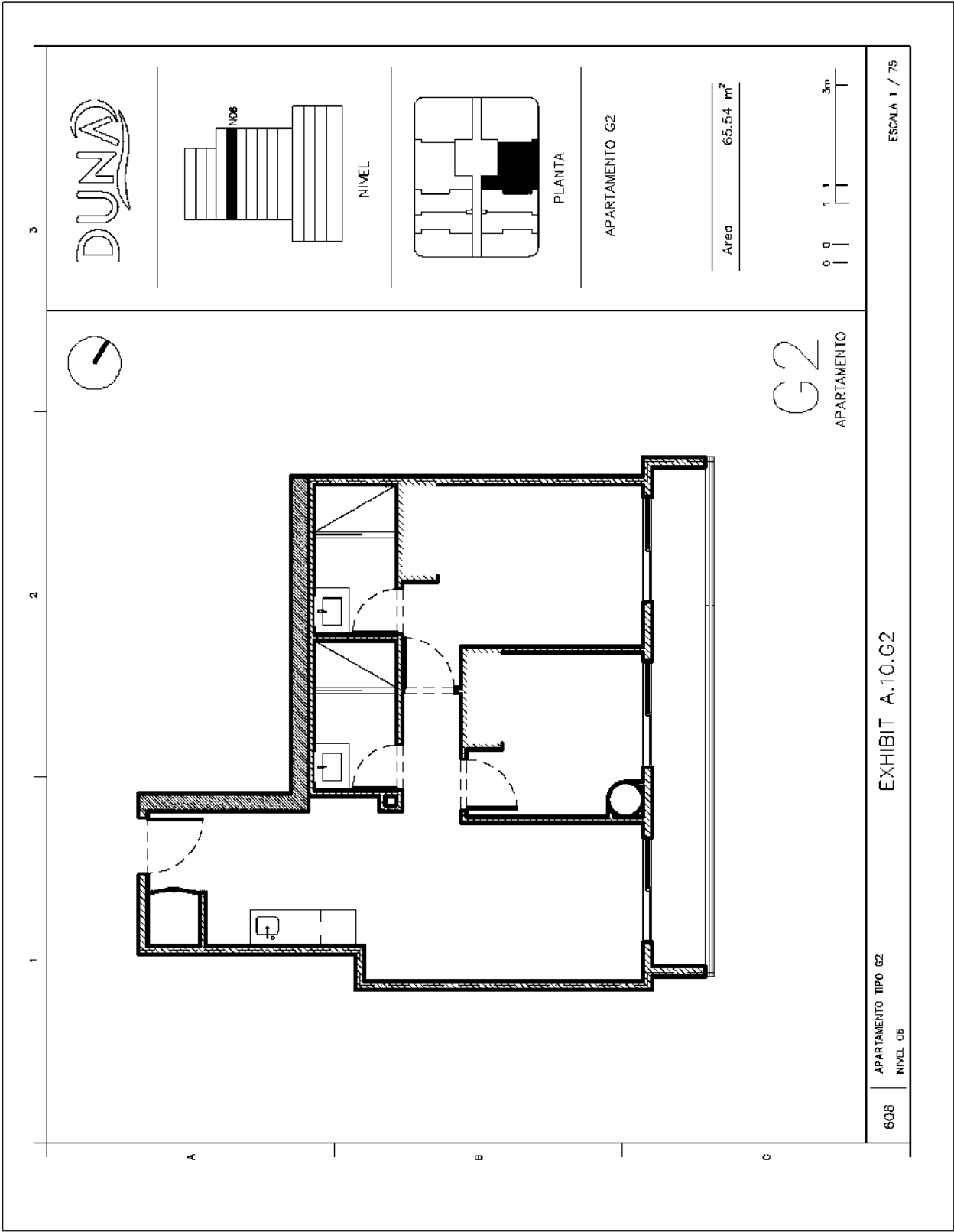
ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



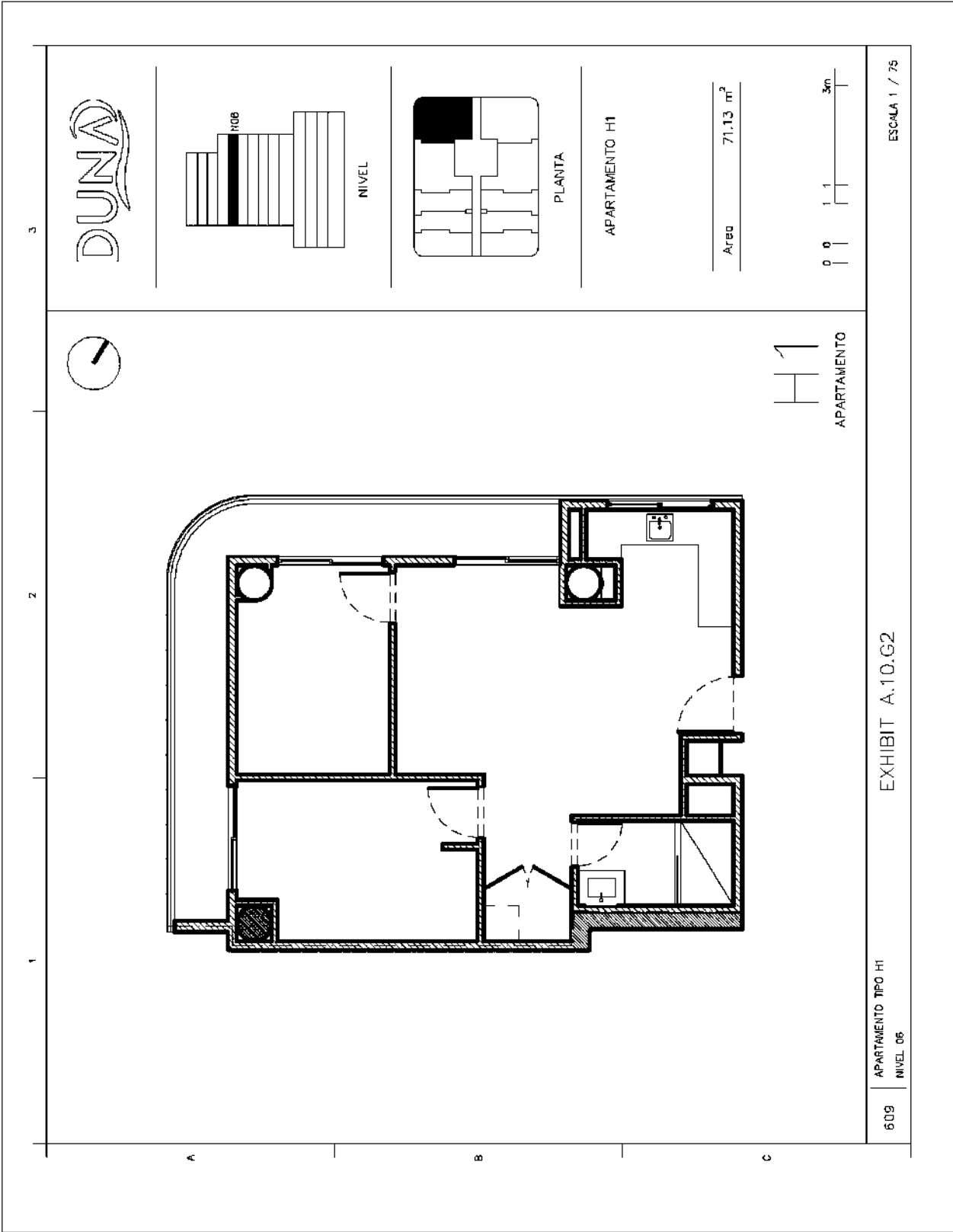
ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



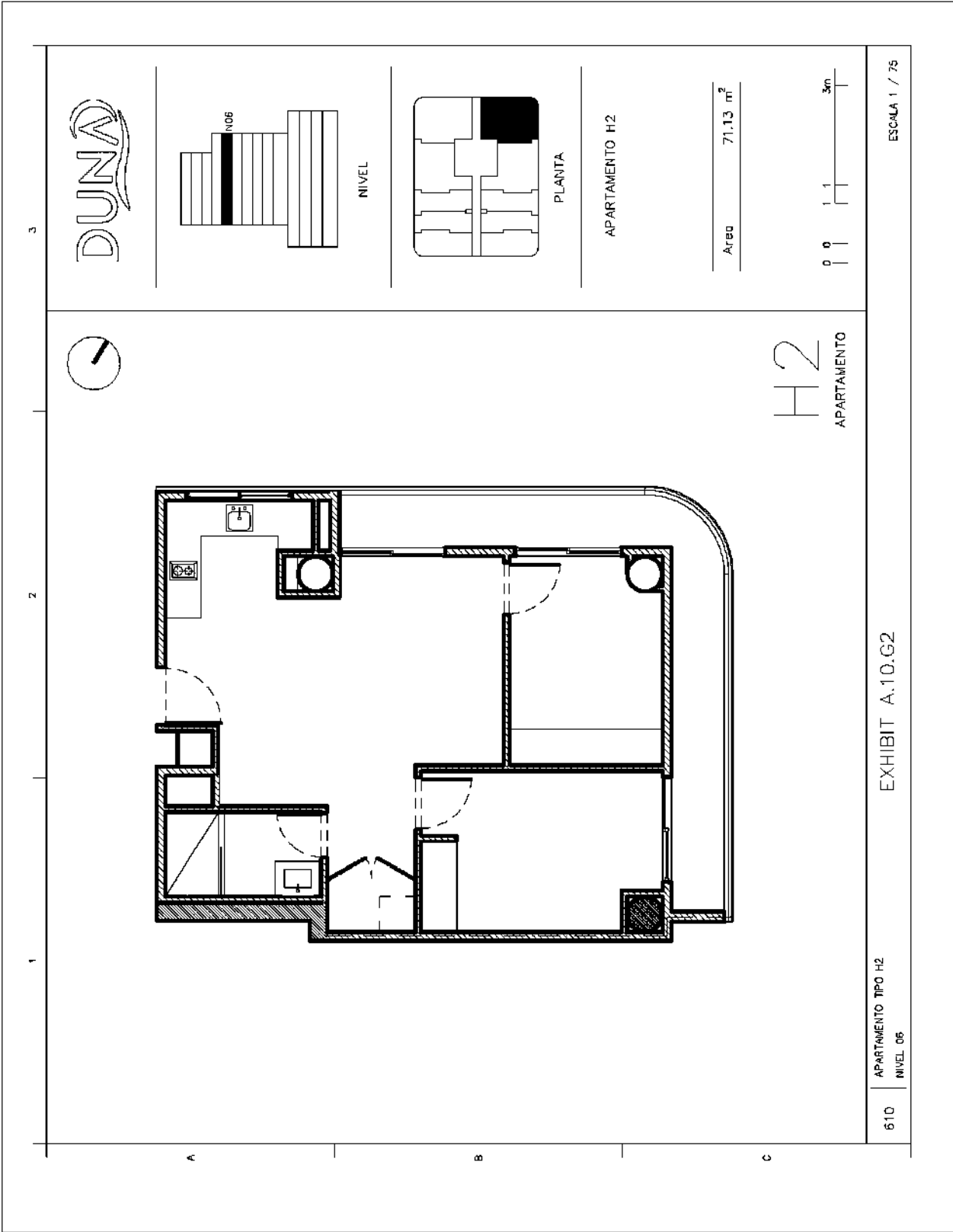
ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



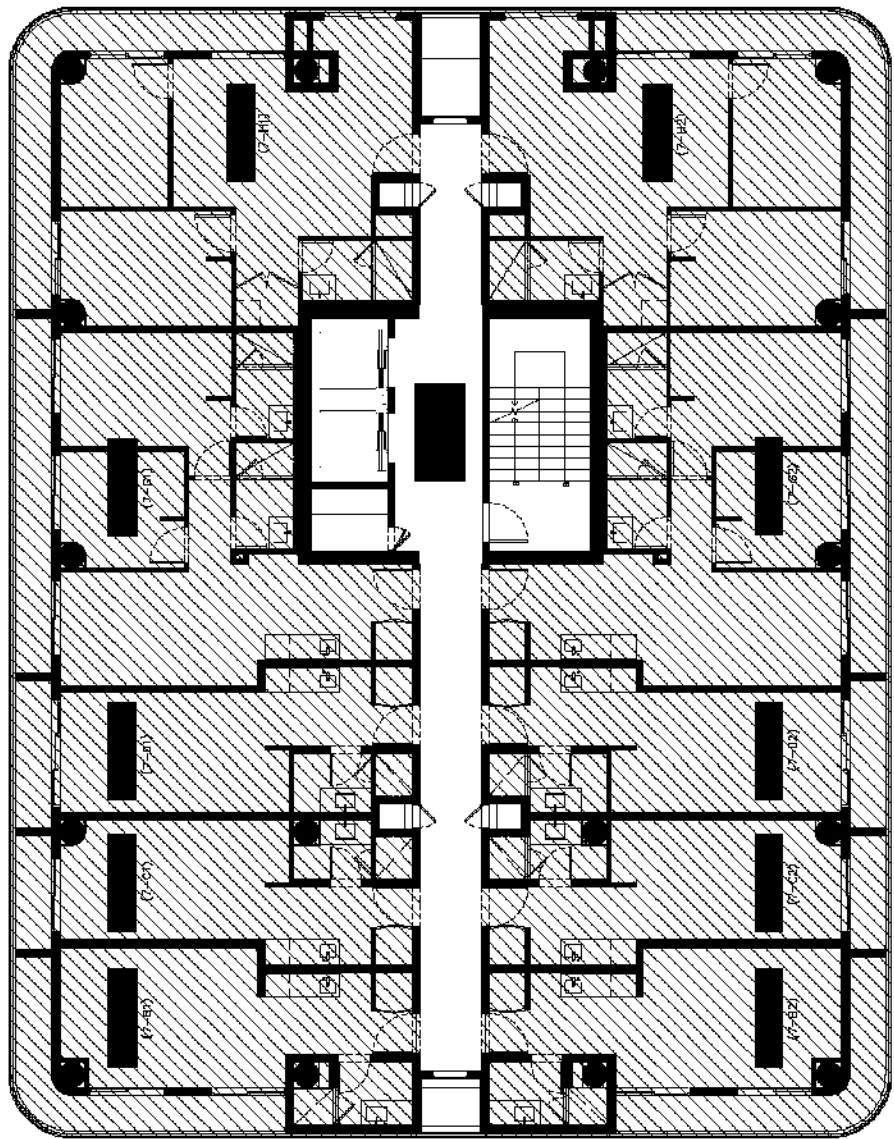
ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.10 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	701	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	702	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	703	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	704	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	705	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	706	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	707	65.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	708	65.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	709	71.13
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	710	71.13
	COMMON AREA	7-CA	84.14

DUNA TOWER #1
LOCATION:
ISLAS DE LA BAHIA,
ROATAN, HONDURAS

Ex.A.11

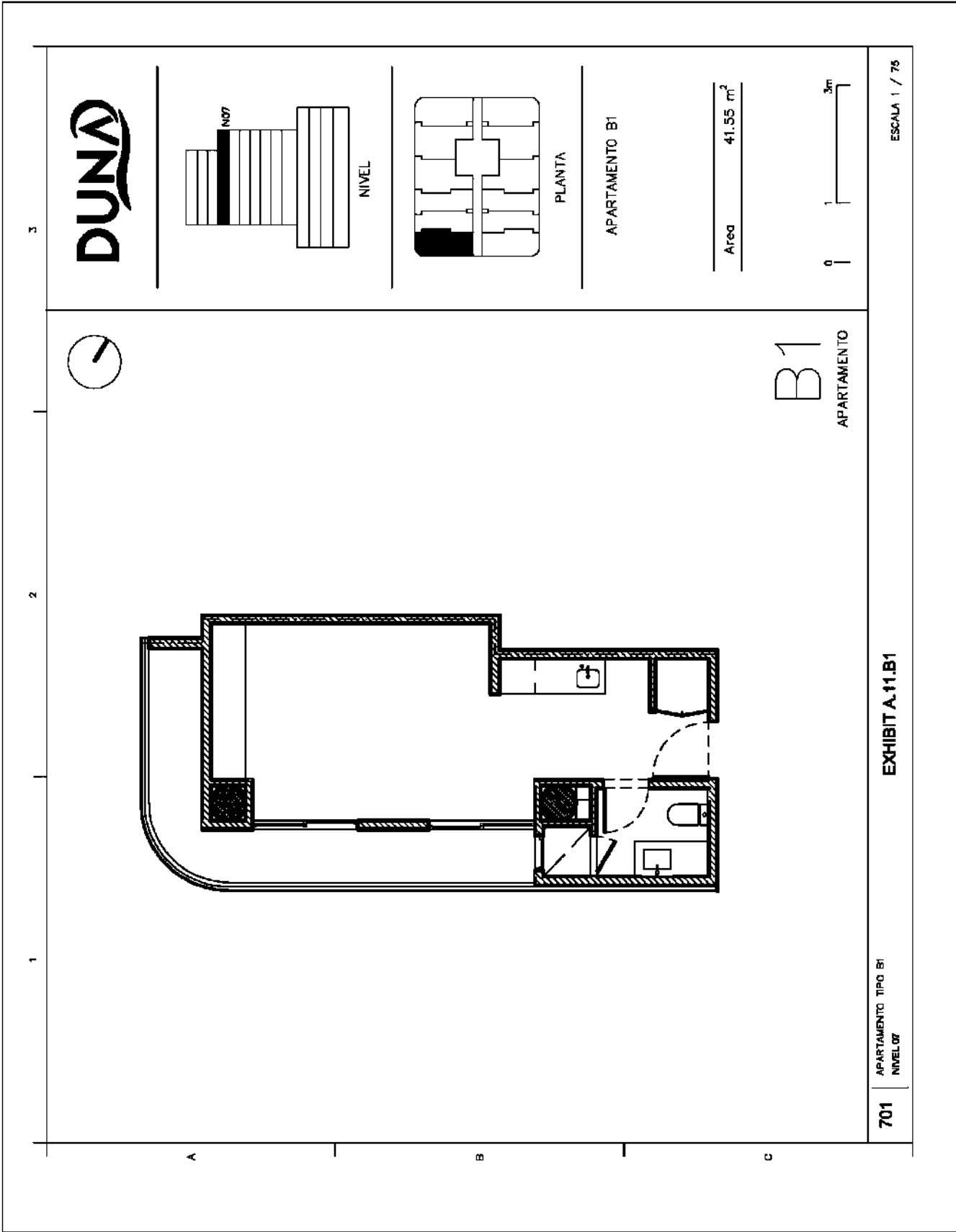
LEVEL:
LEVEL 7

DATE:
MARCH 2024

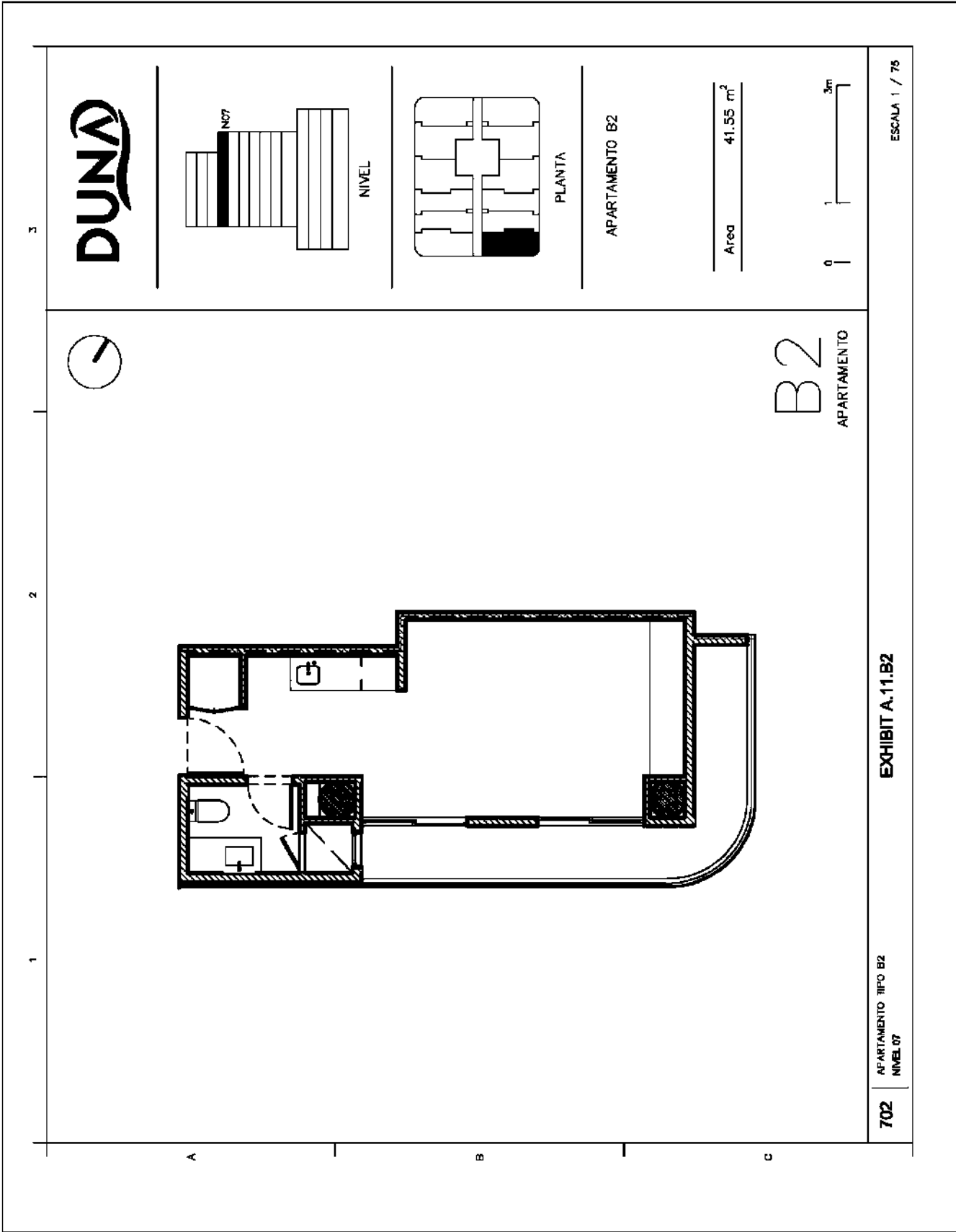
DWNER:
DORTSIUS LLC

Ex.A.11 – LEVEL 7

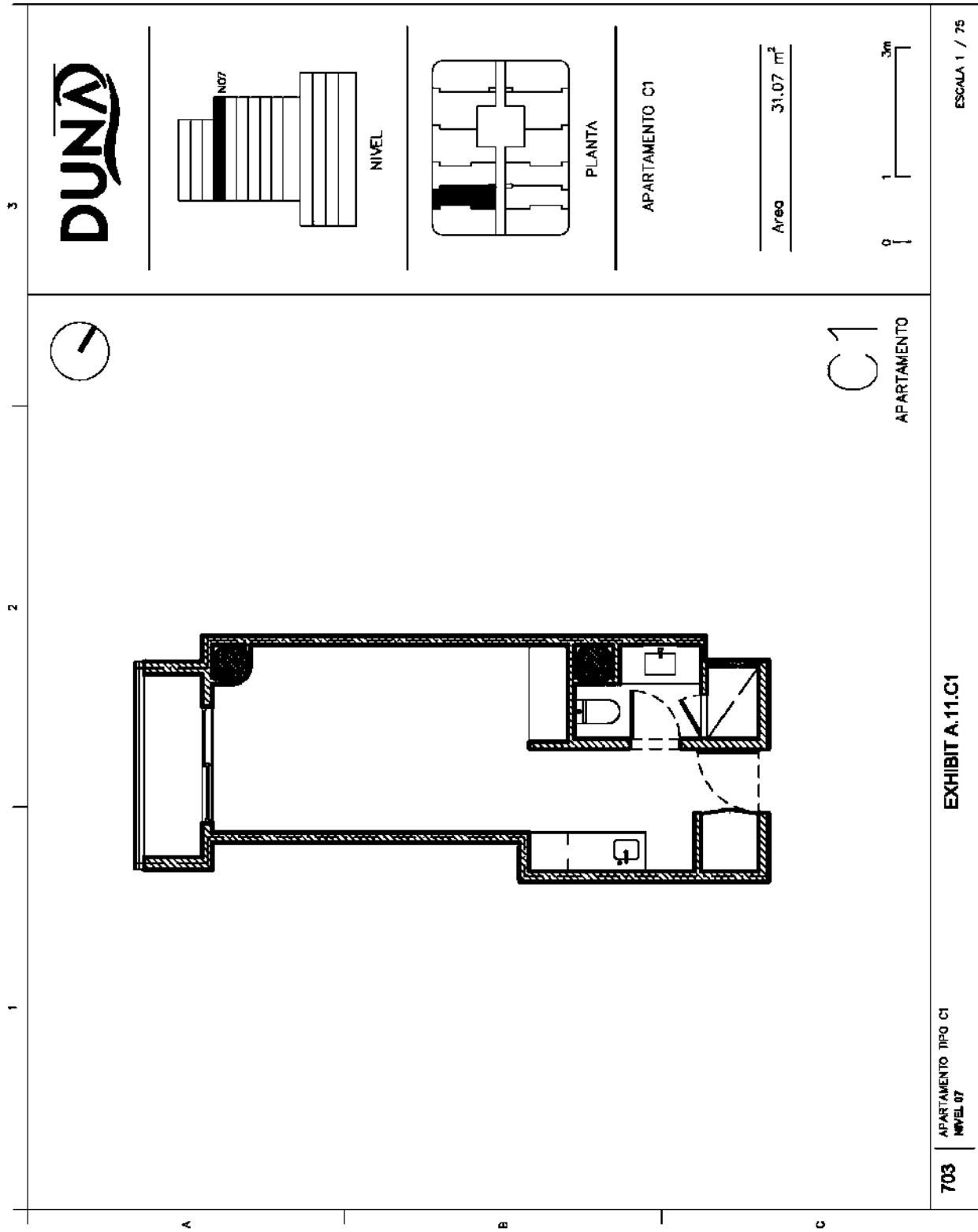
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



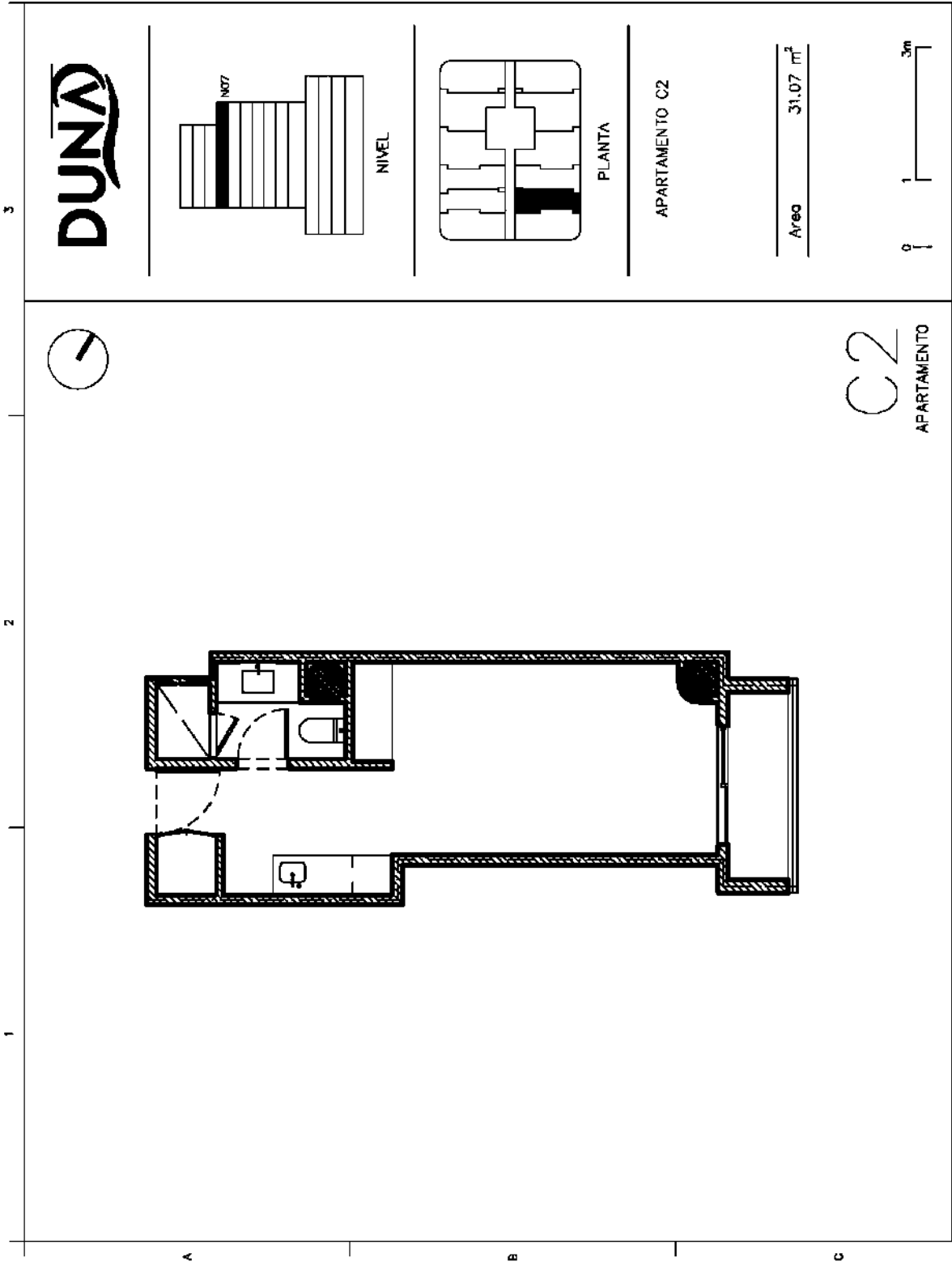
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



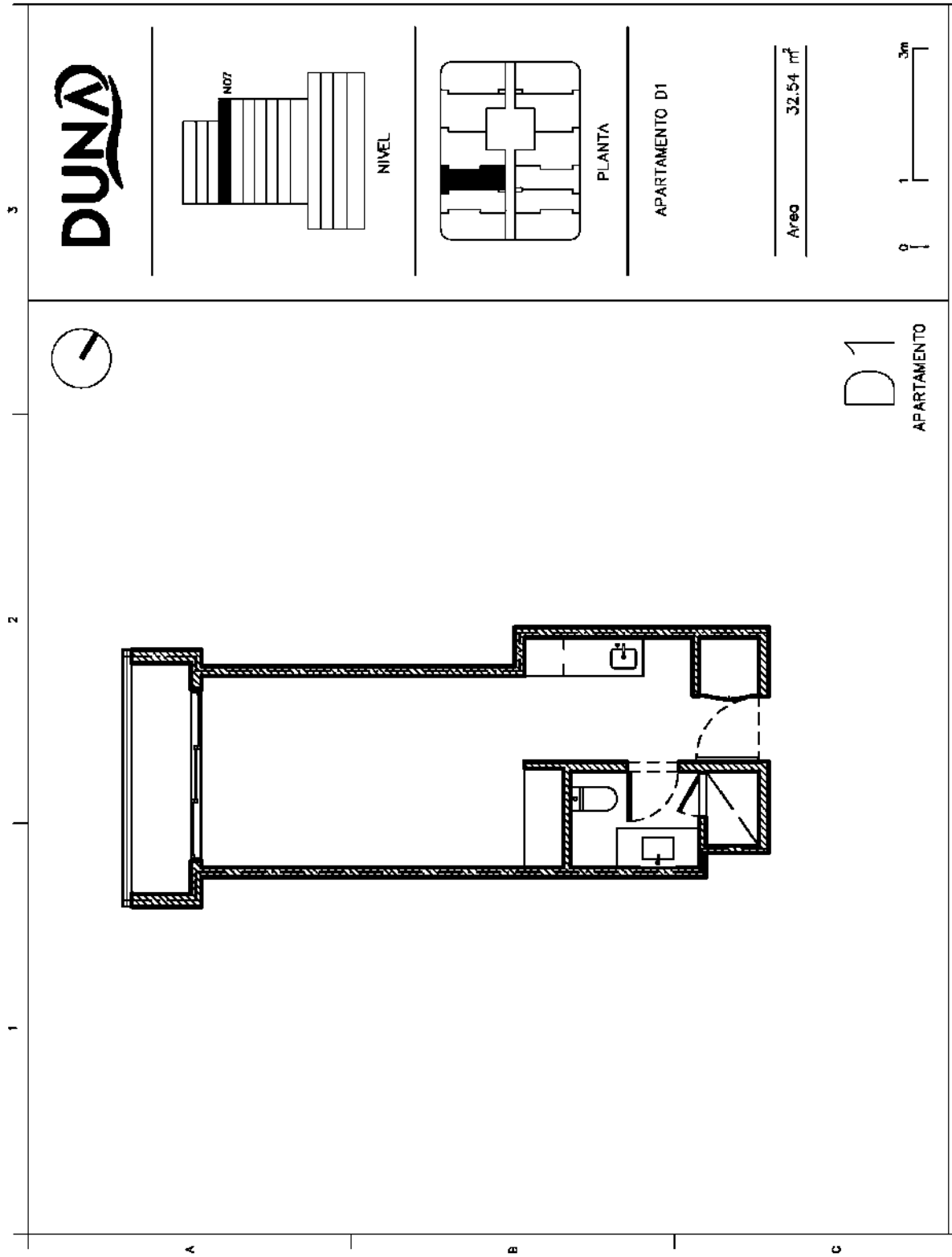
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



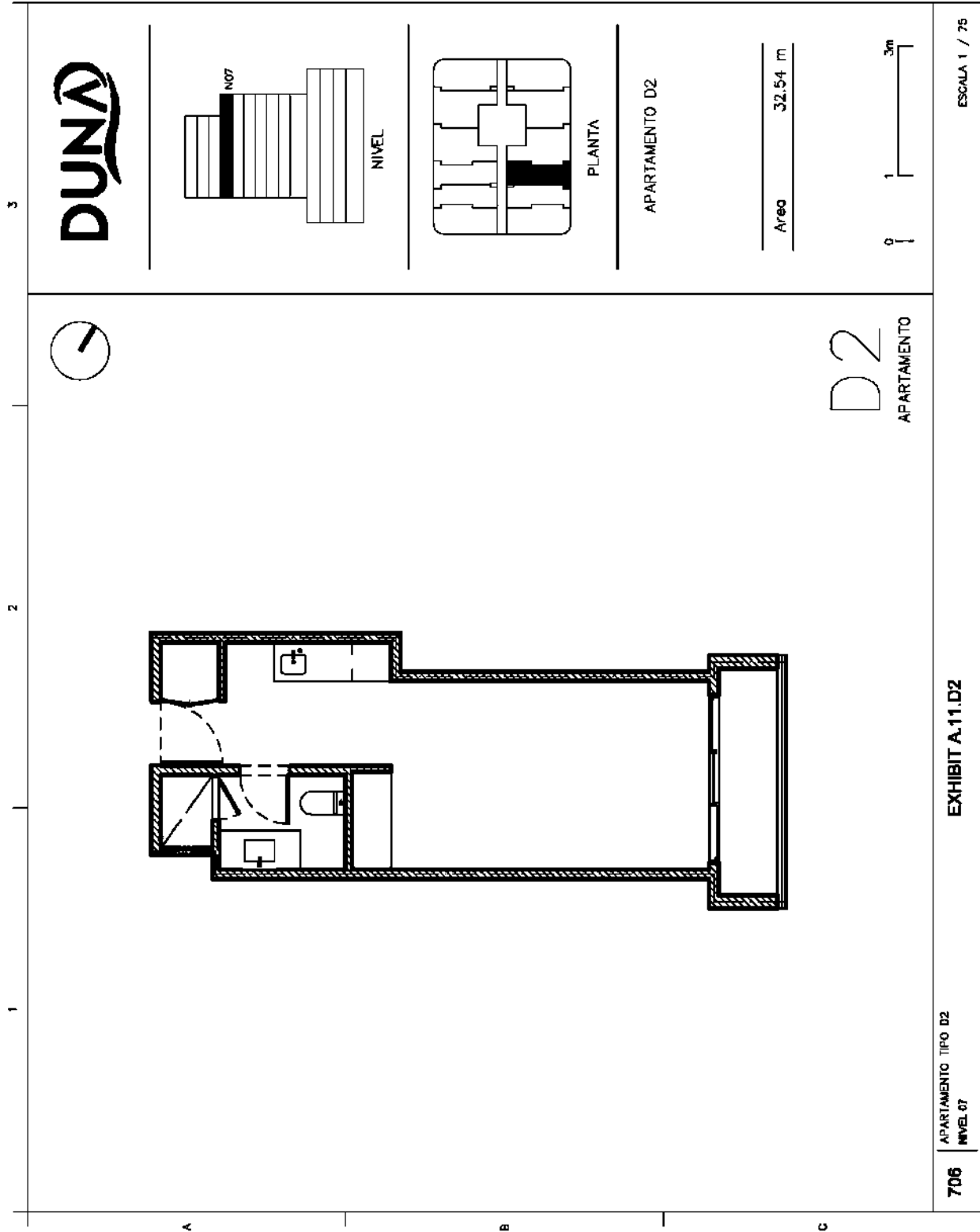
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



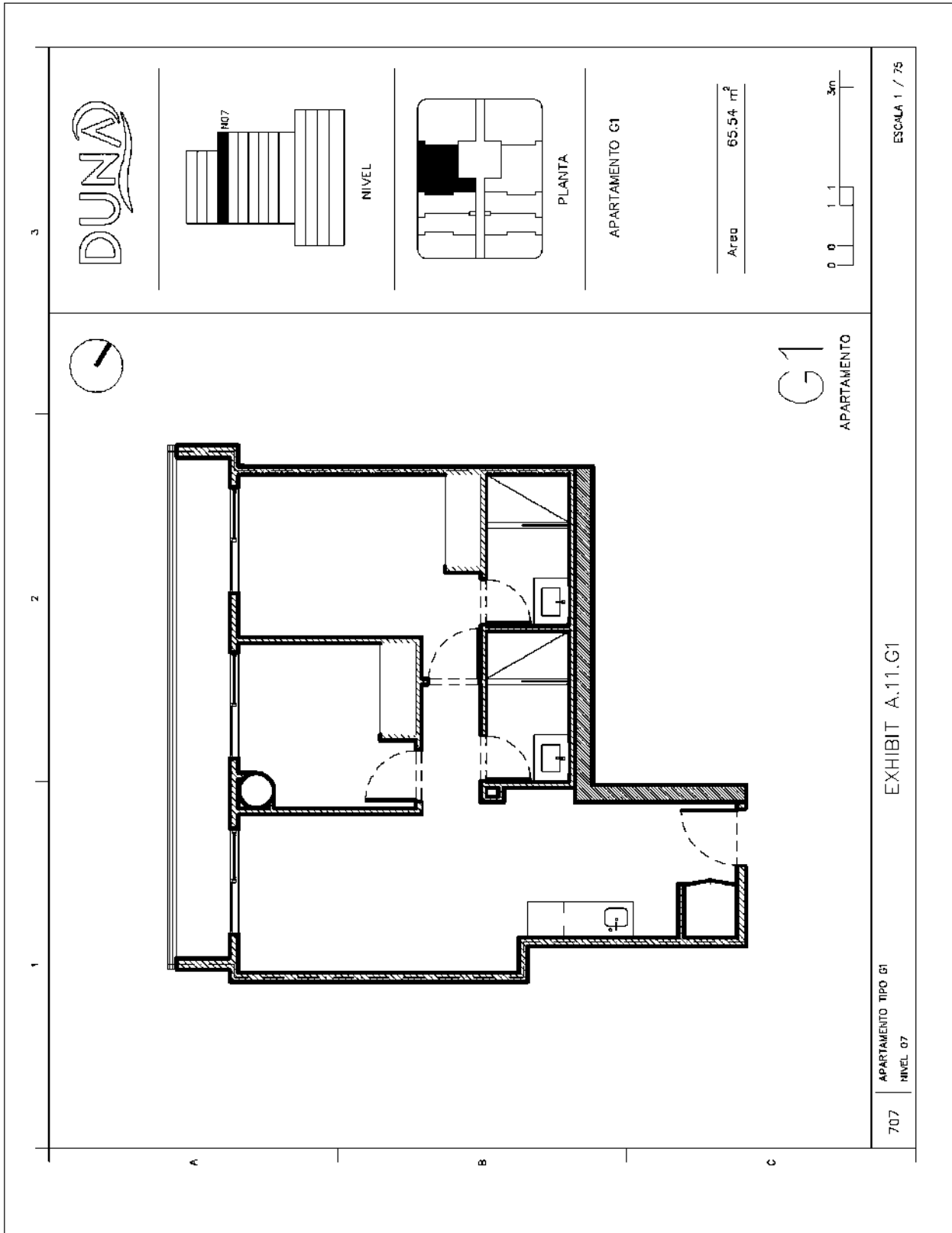
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



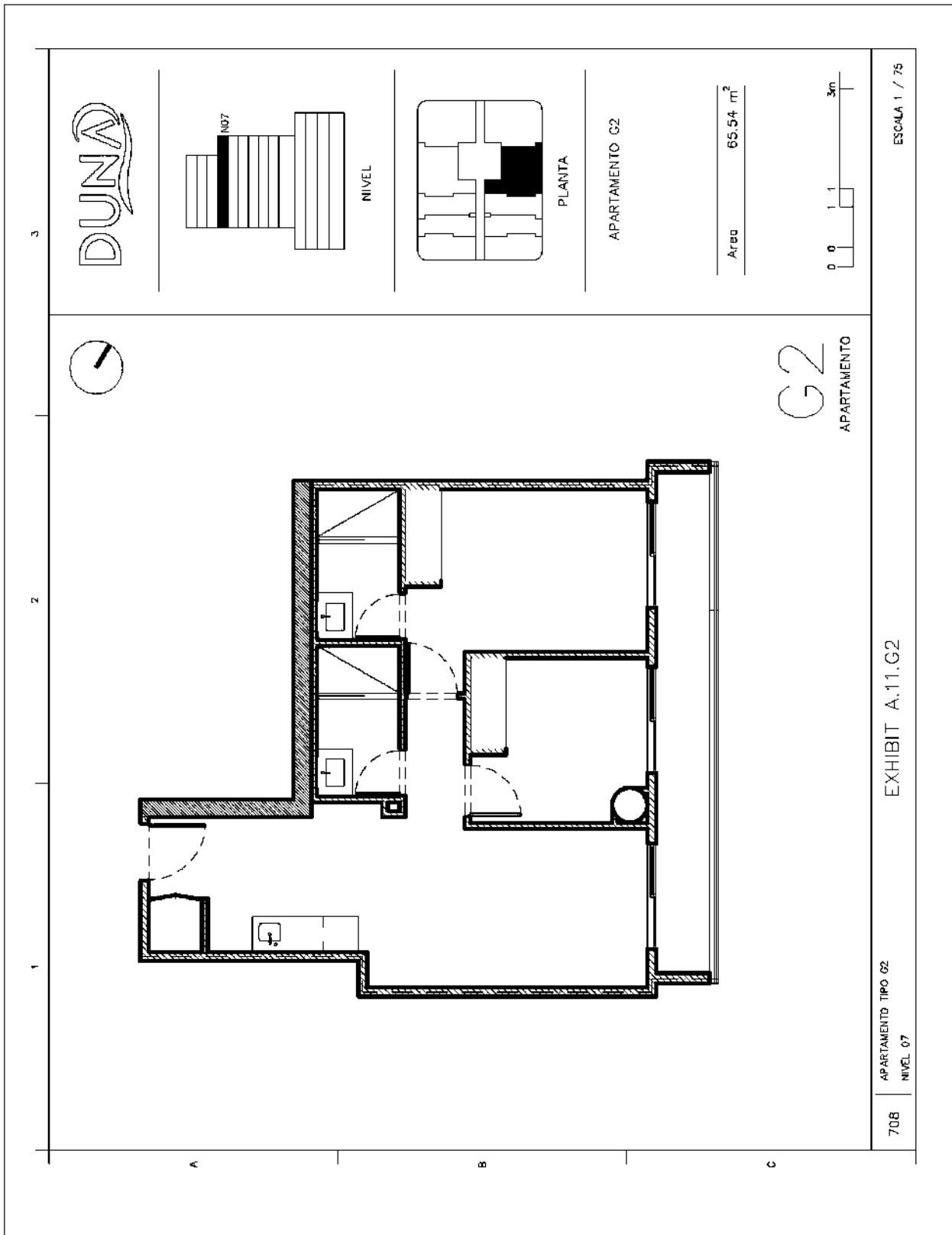
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



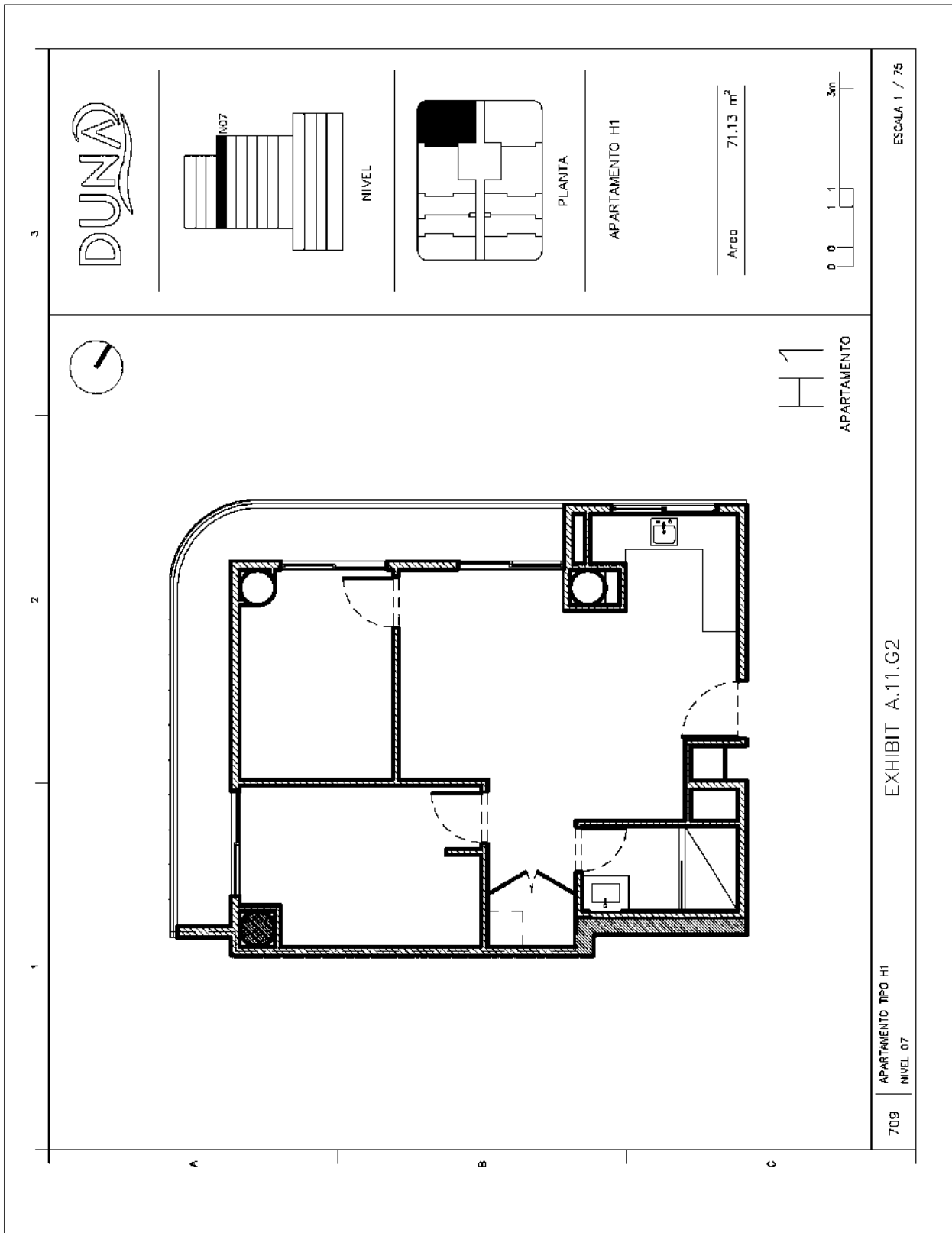
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



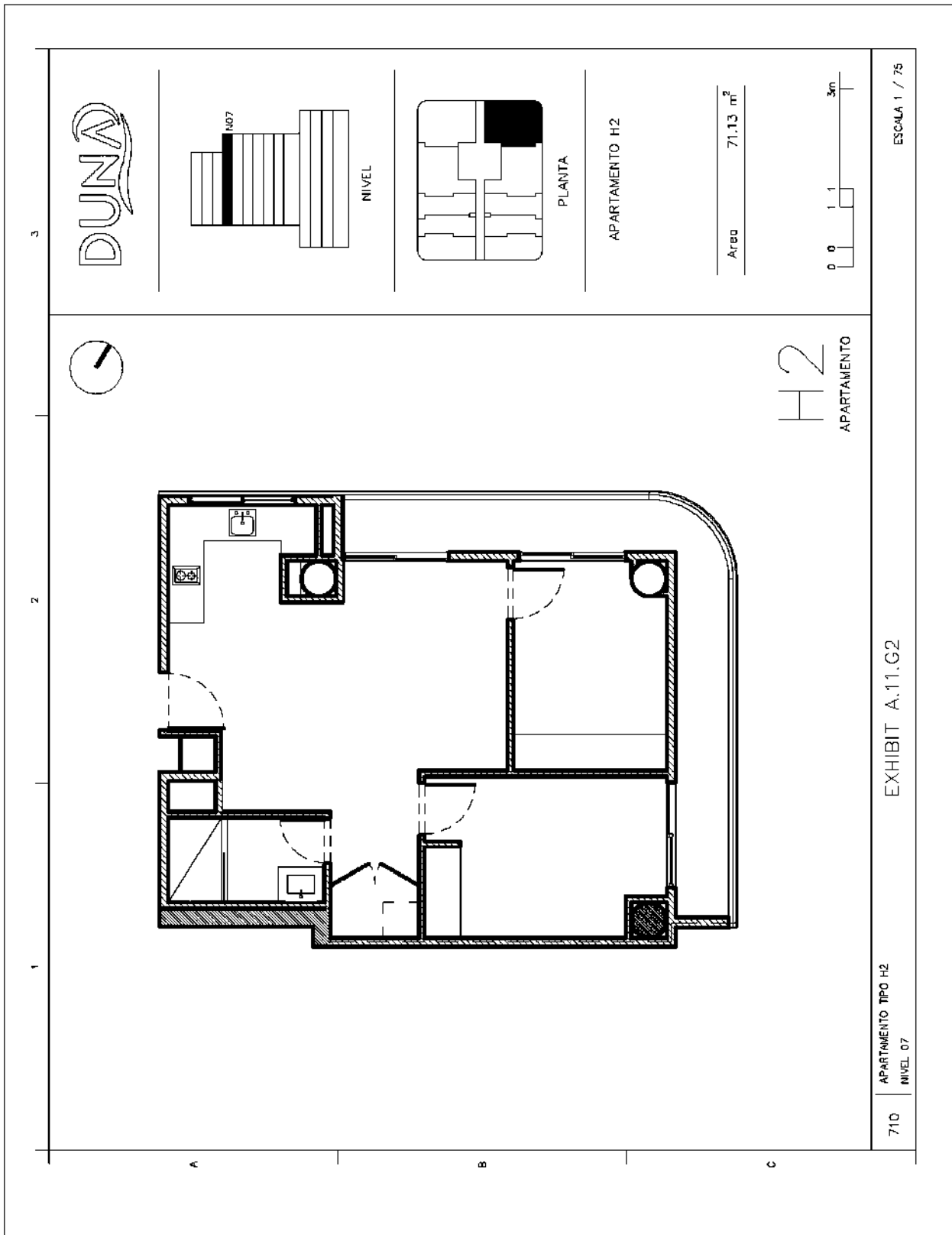
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



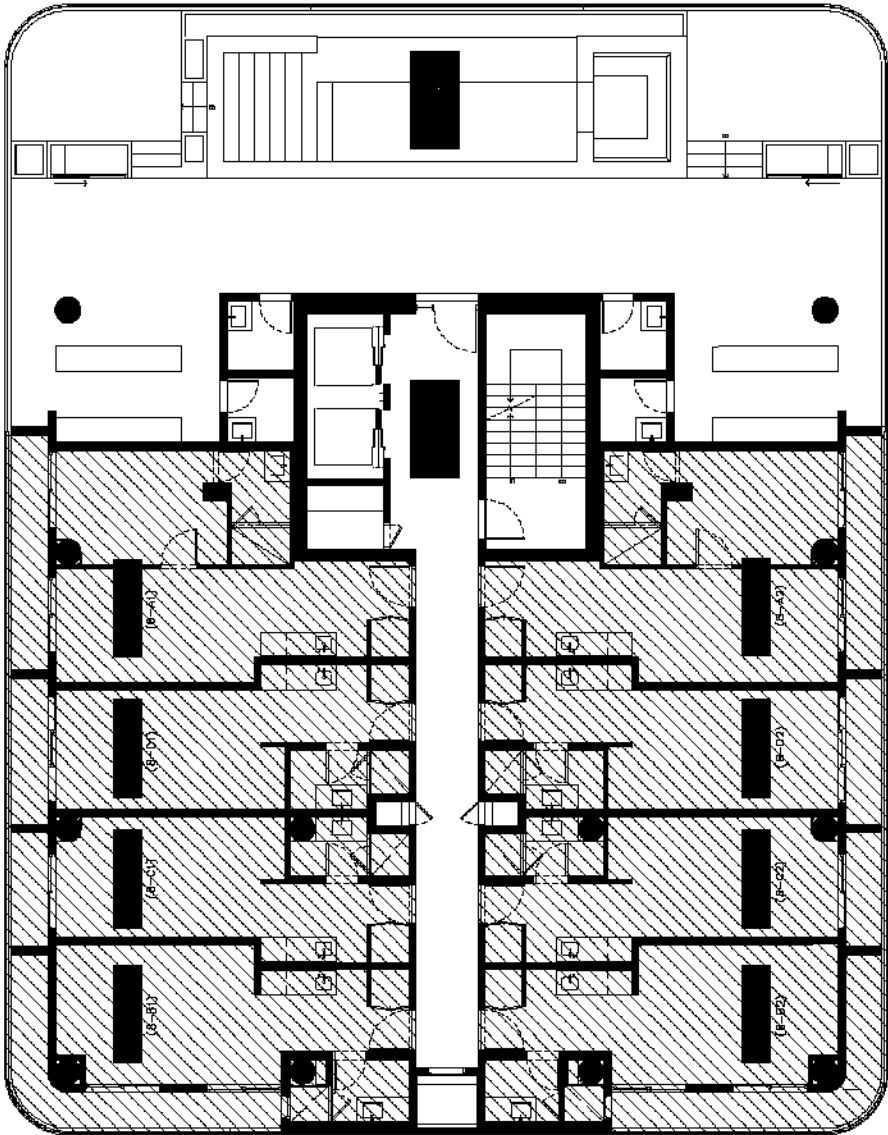
ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.11 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	801	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	802	41.56
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	803	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	804	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	805	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	808	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	807	45.67
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	808	45.67
	COMMON AREA	8-CA	638.23

DUNA TOWER #1
LOCATION:
ISLAS DE LA BAHIA,
ROATAN, HONDURAS

Ex.A.12

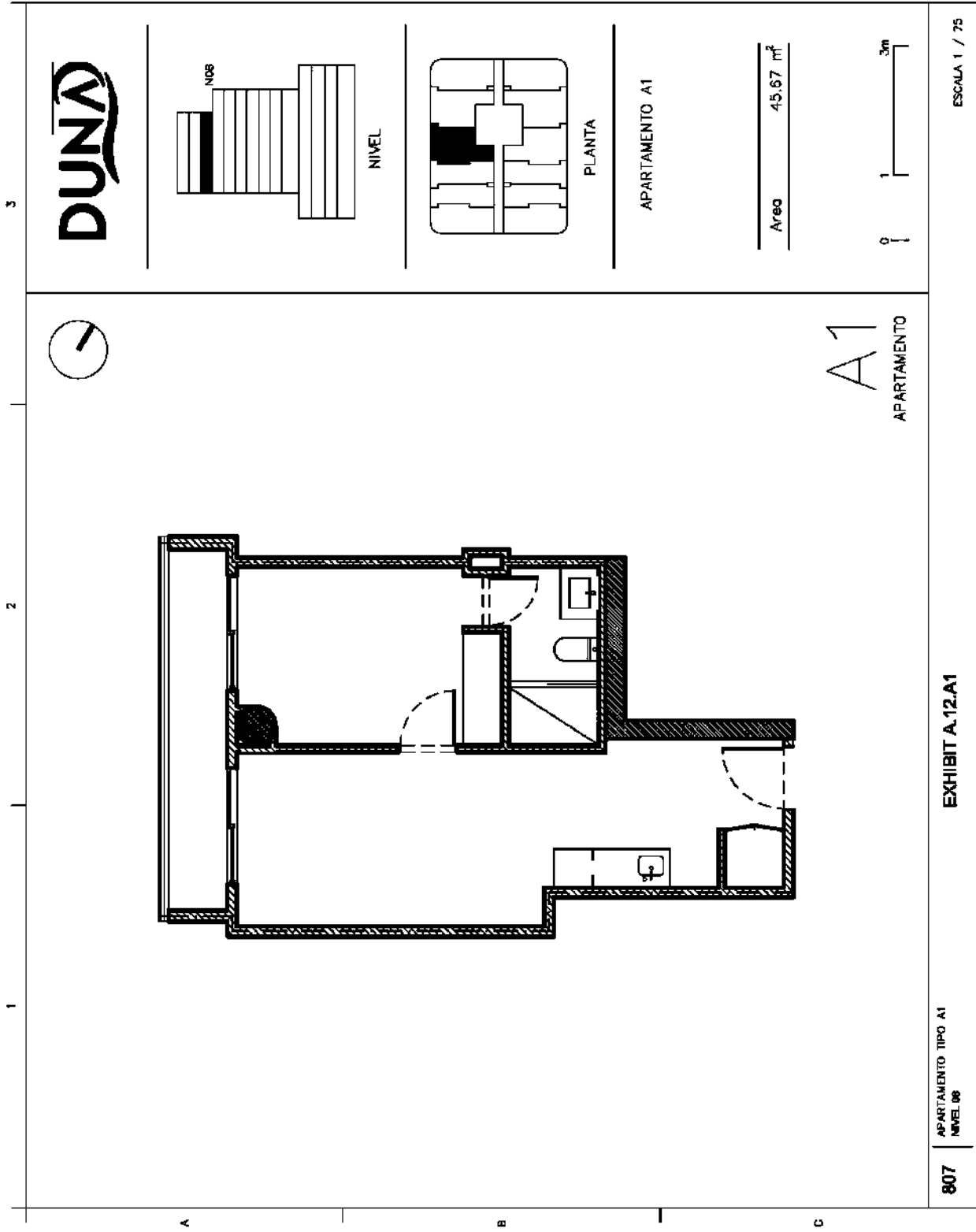
LEVEL:
LEVEL 8

DATE:
MARCH 2024

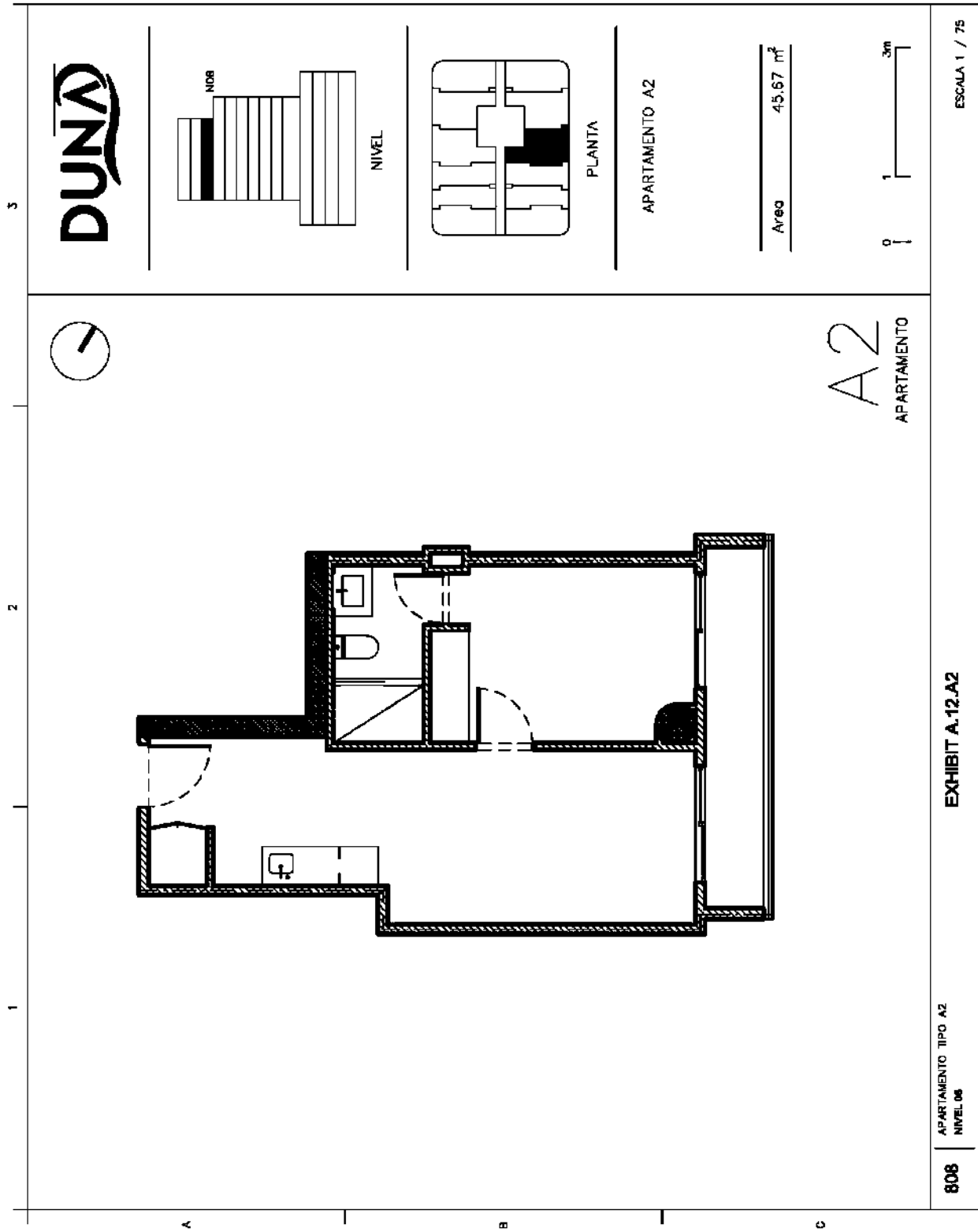
DWNER:
DORTSIUS LLC

Ex.A.12 – LEVEL 8

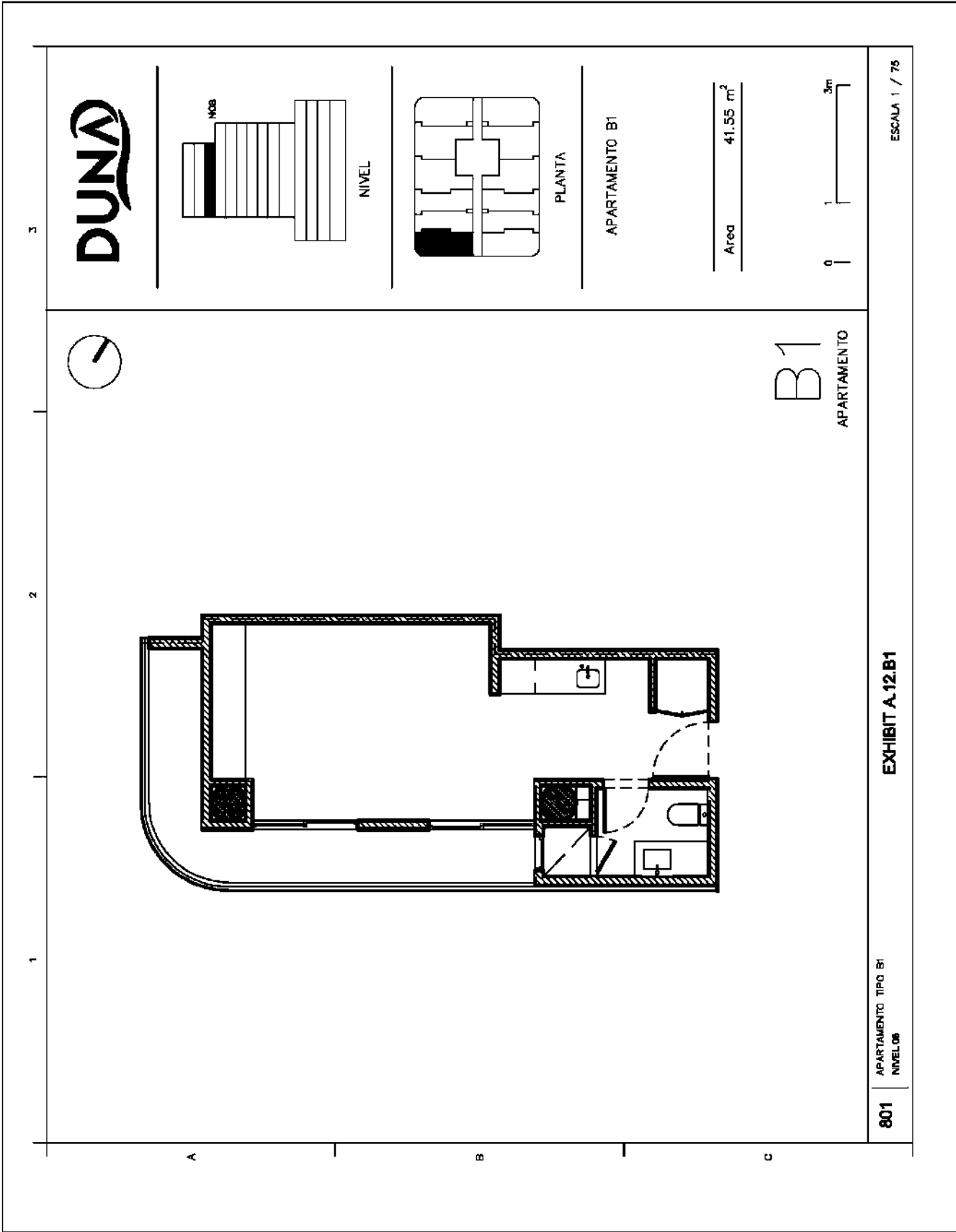
ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



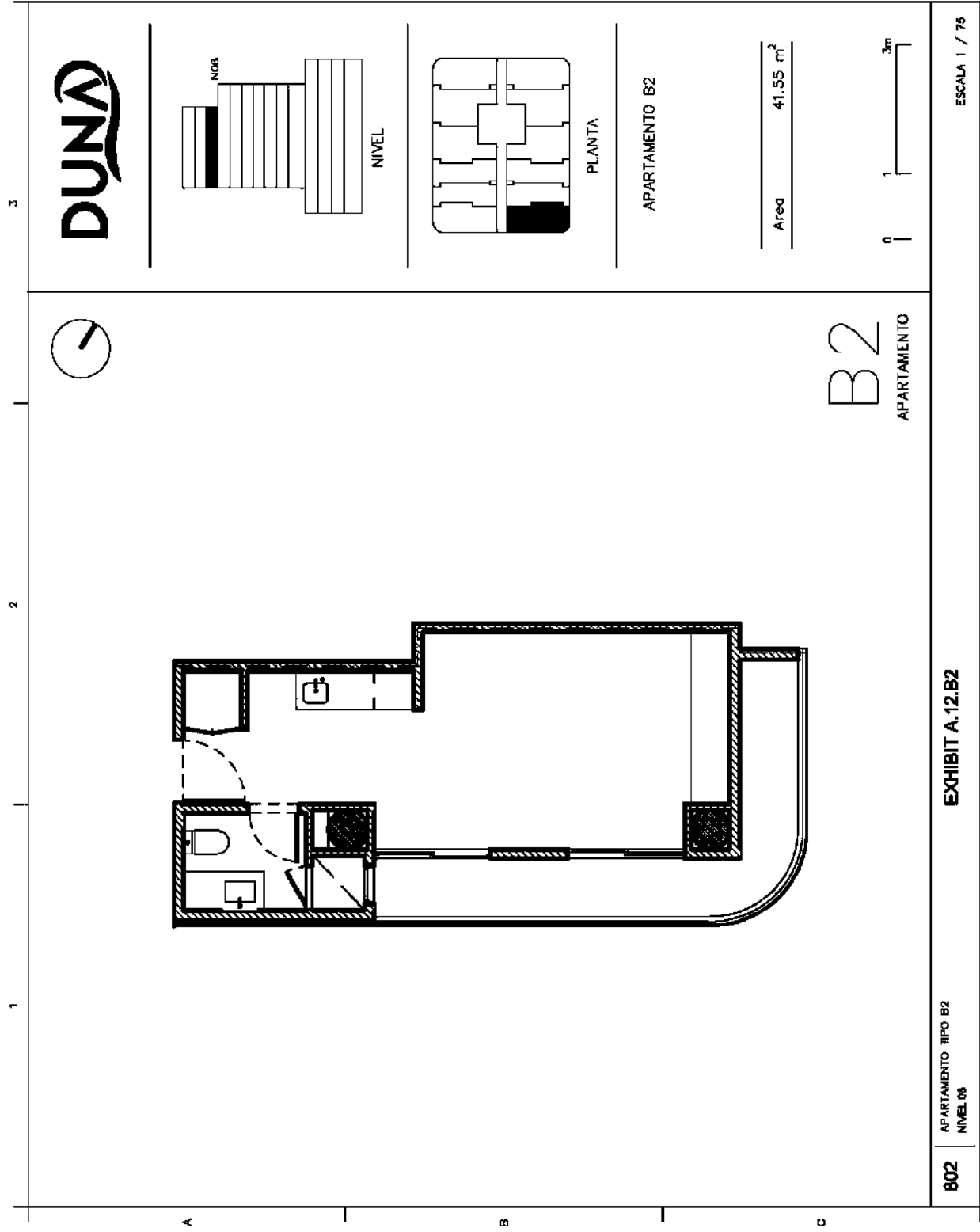
ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



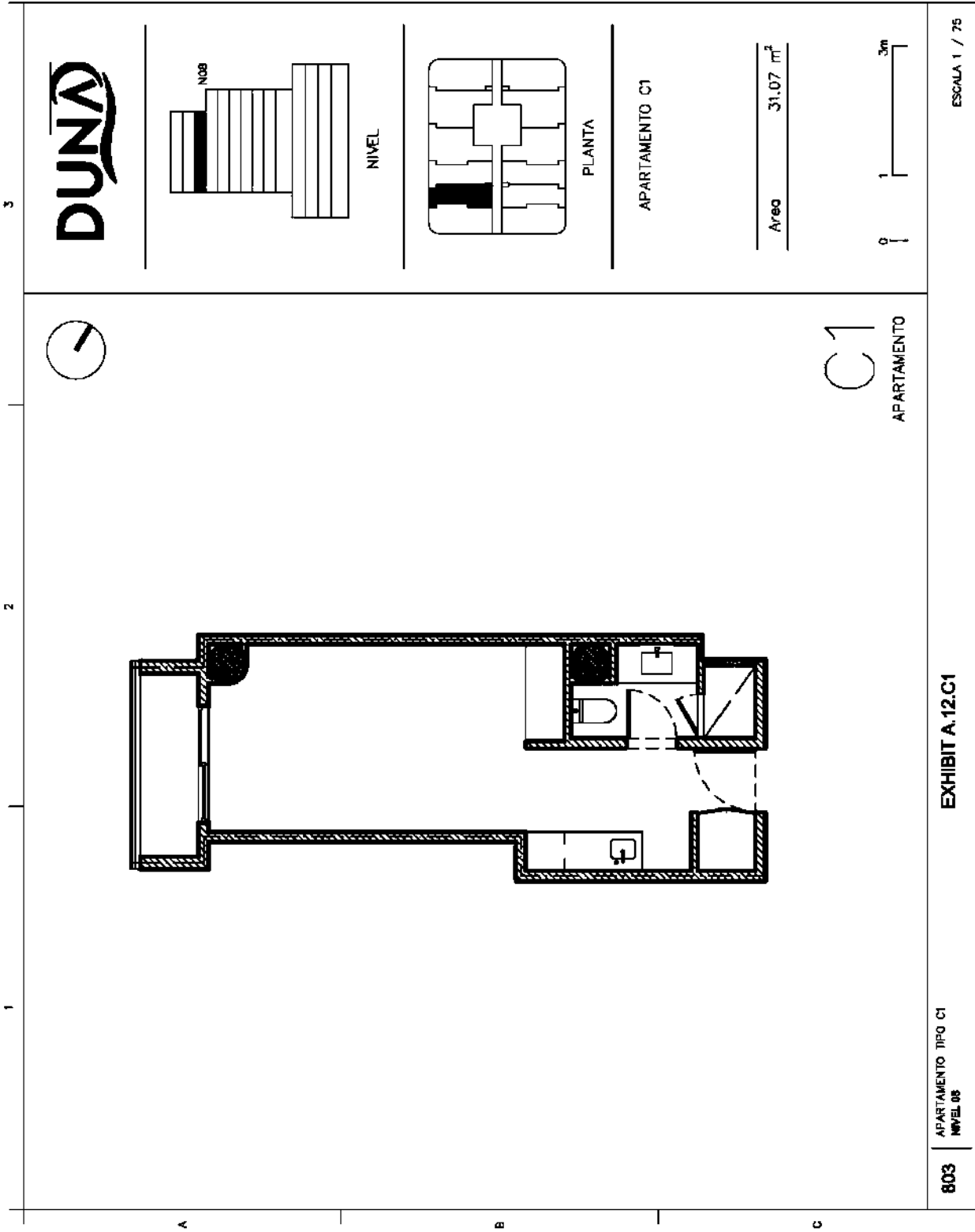
ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



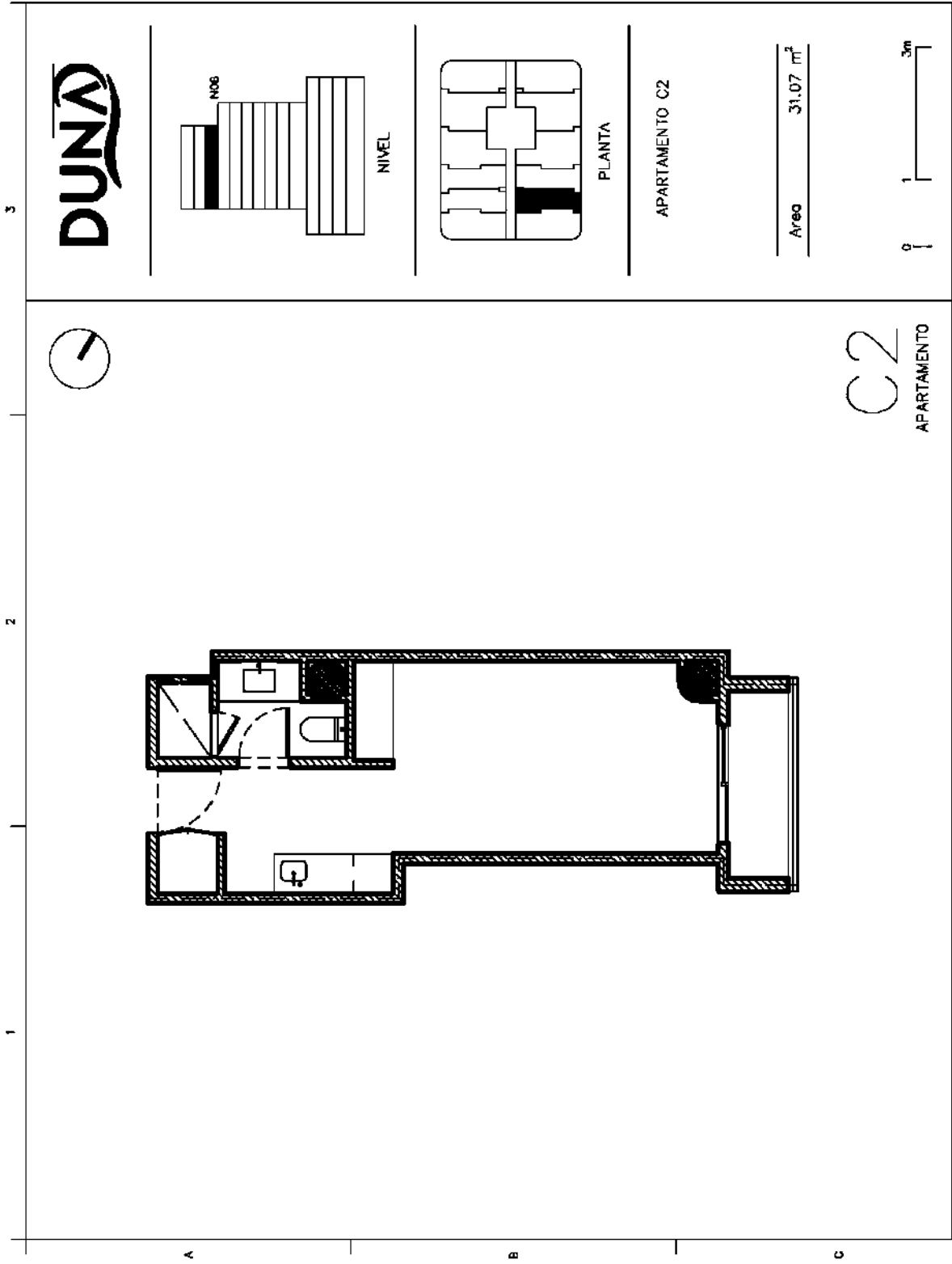
ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



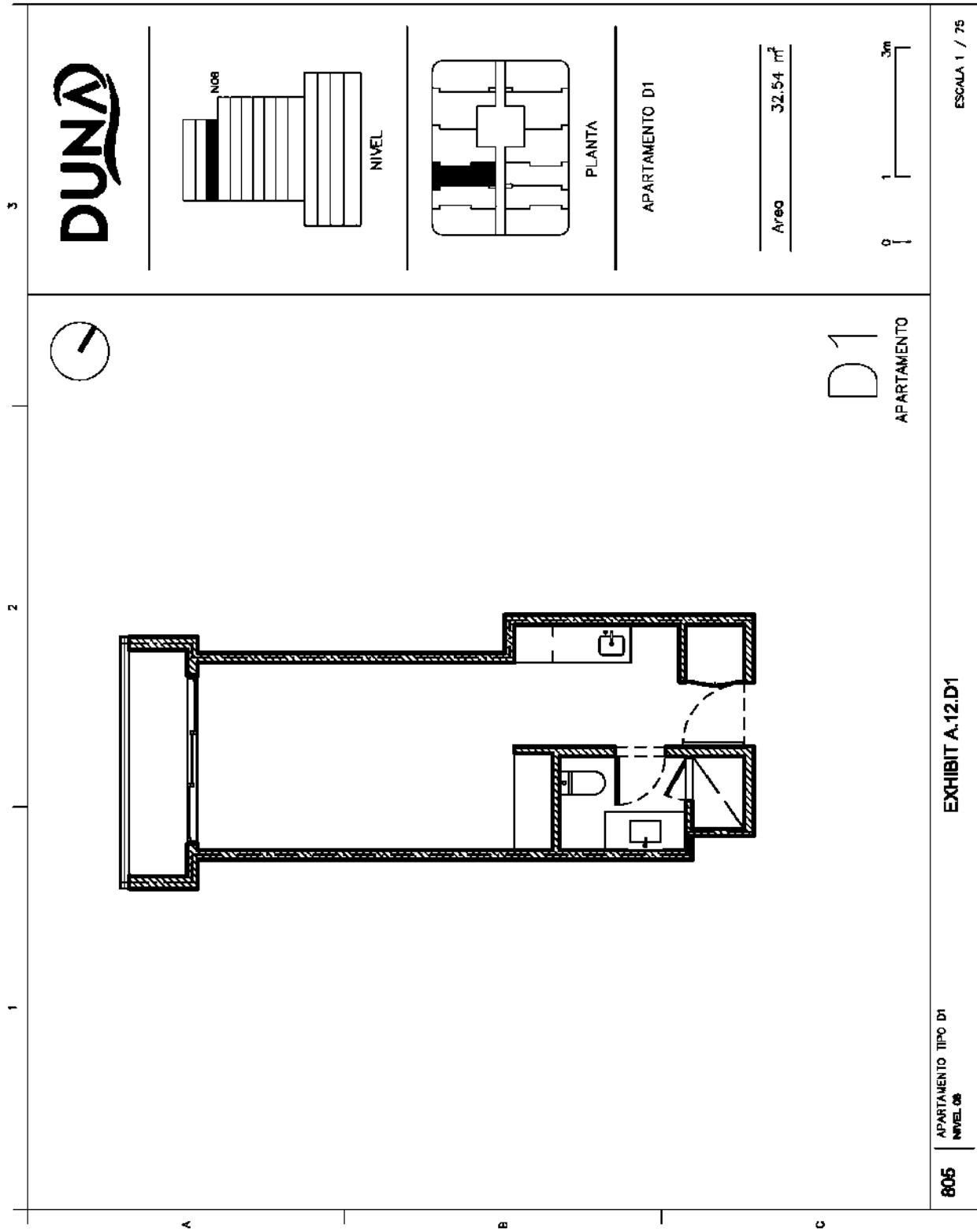
ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



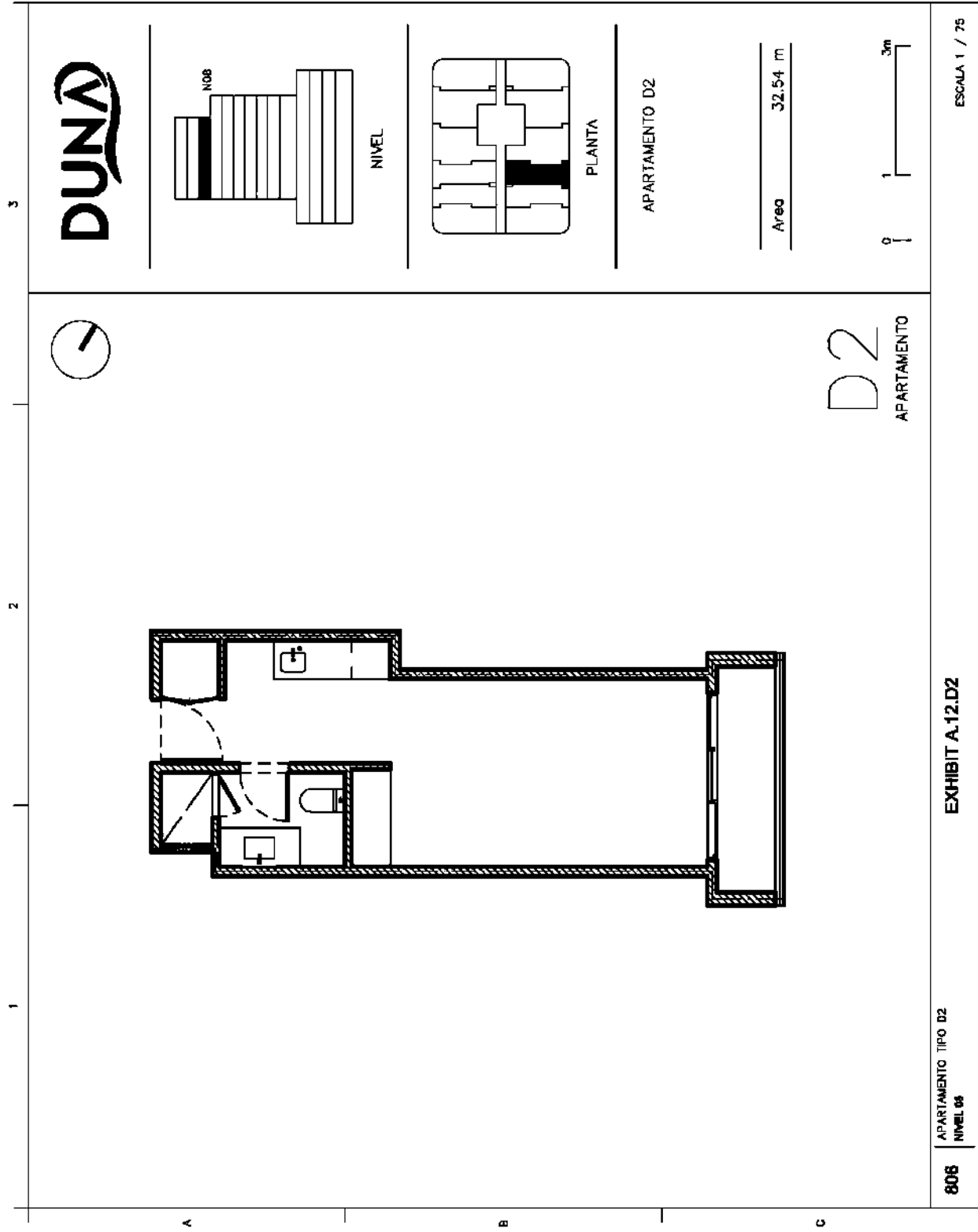
ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



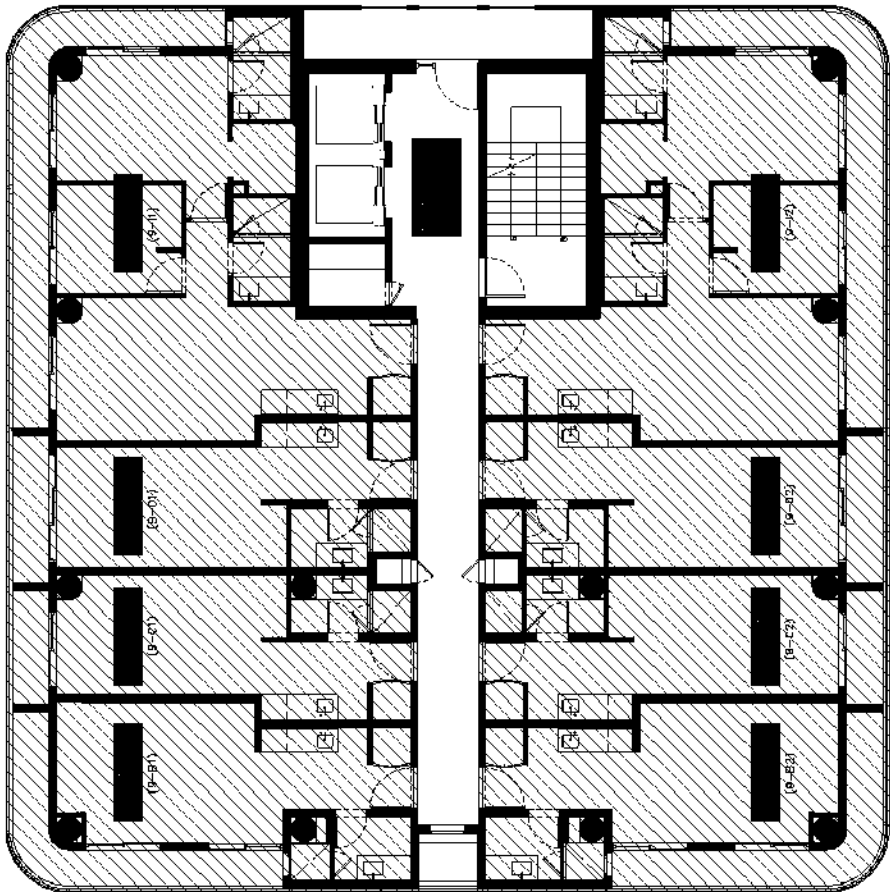
ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.12 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



Ex.A.13 – LEVEL 9

	CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	901	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	902	41.55
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	903	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	904	31.07
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	905	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	906	32.54
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	907	77.48
	UNITIZED (RESIDENTIAL)	908	77.48
	COMMON AREA	9-CA	80.14

DUNA TOWER #1
LOCATION:
ISLAS DE LA BAHIA,
ROATAN, HONDURAS

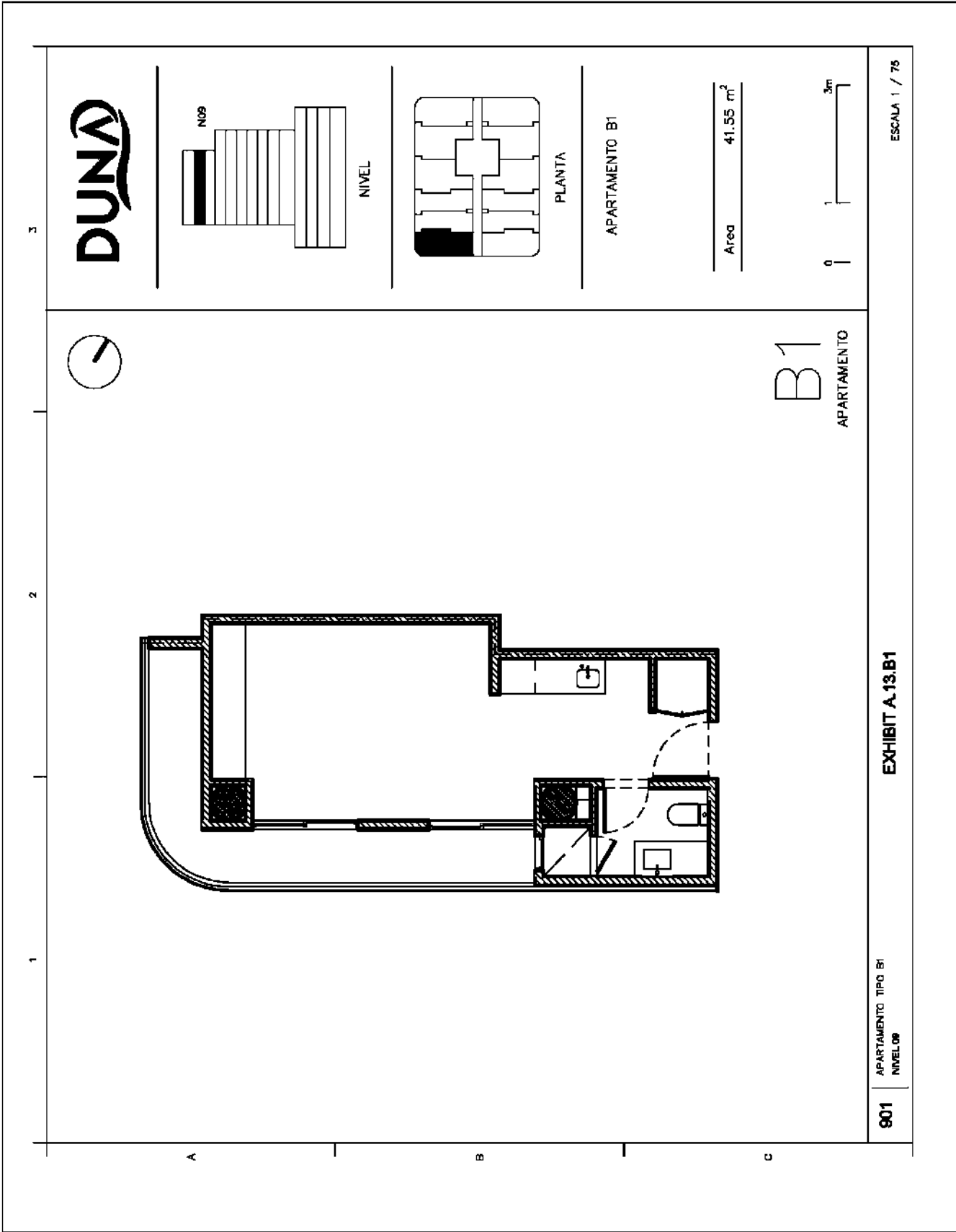
Ex.A.13

LEVEL:
LEVEL 9

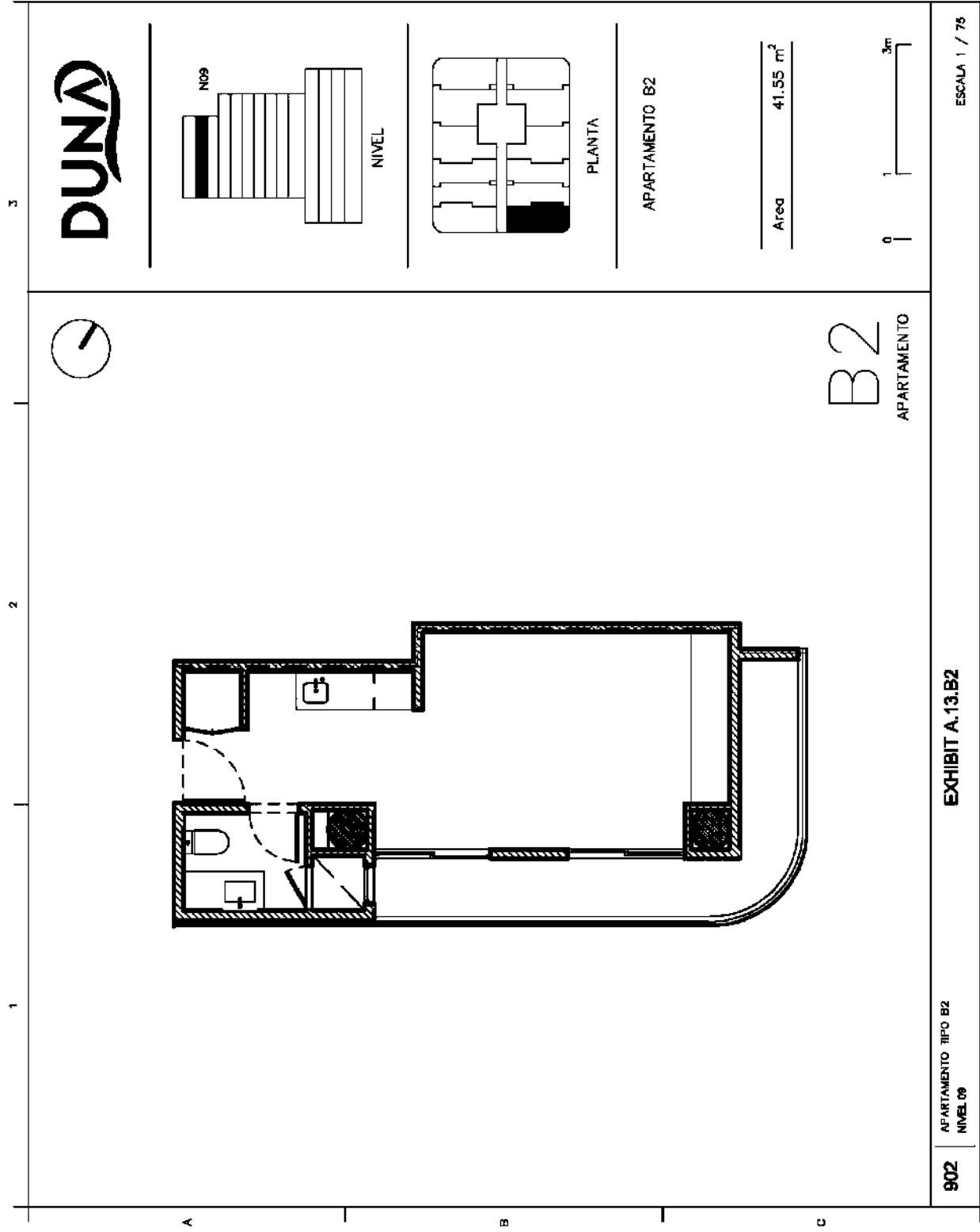
DATE:
MARCH 2024

OWNER:
DUNYBUS LLC

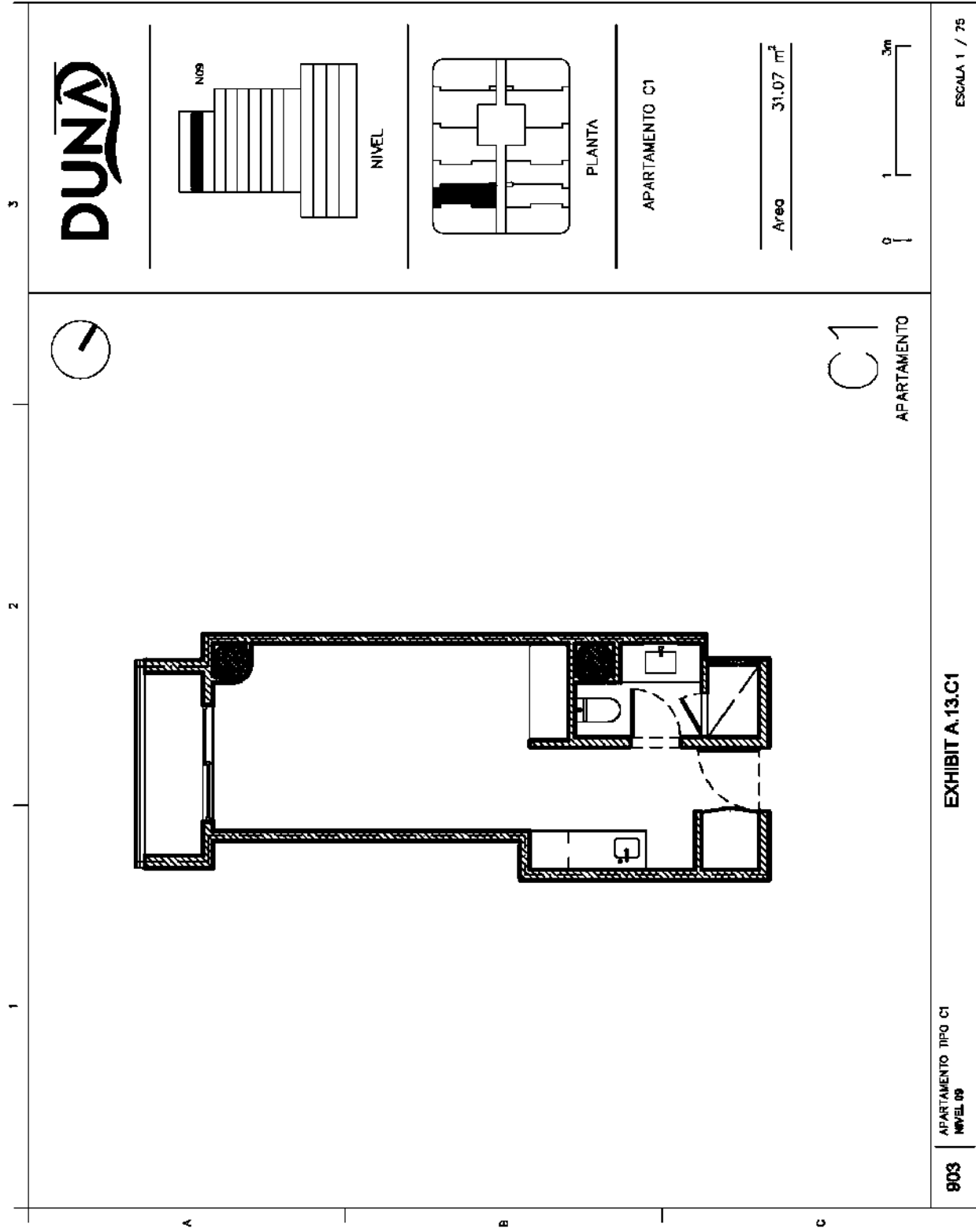
ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



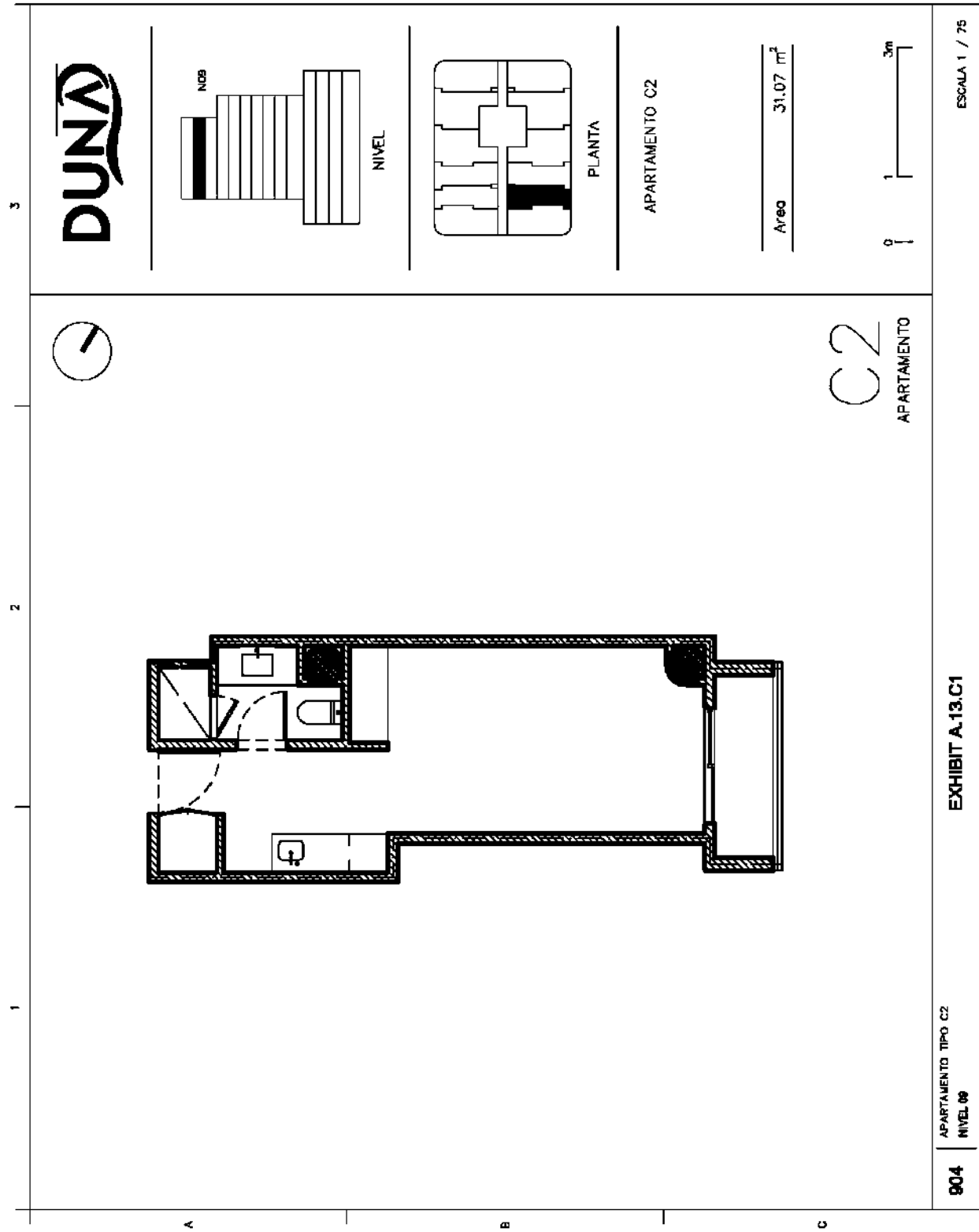
ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



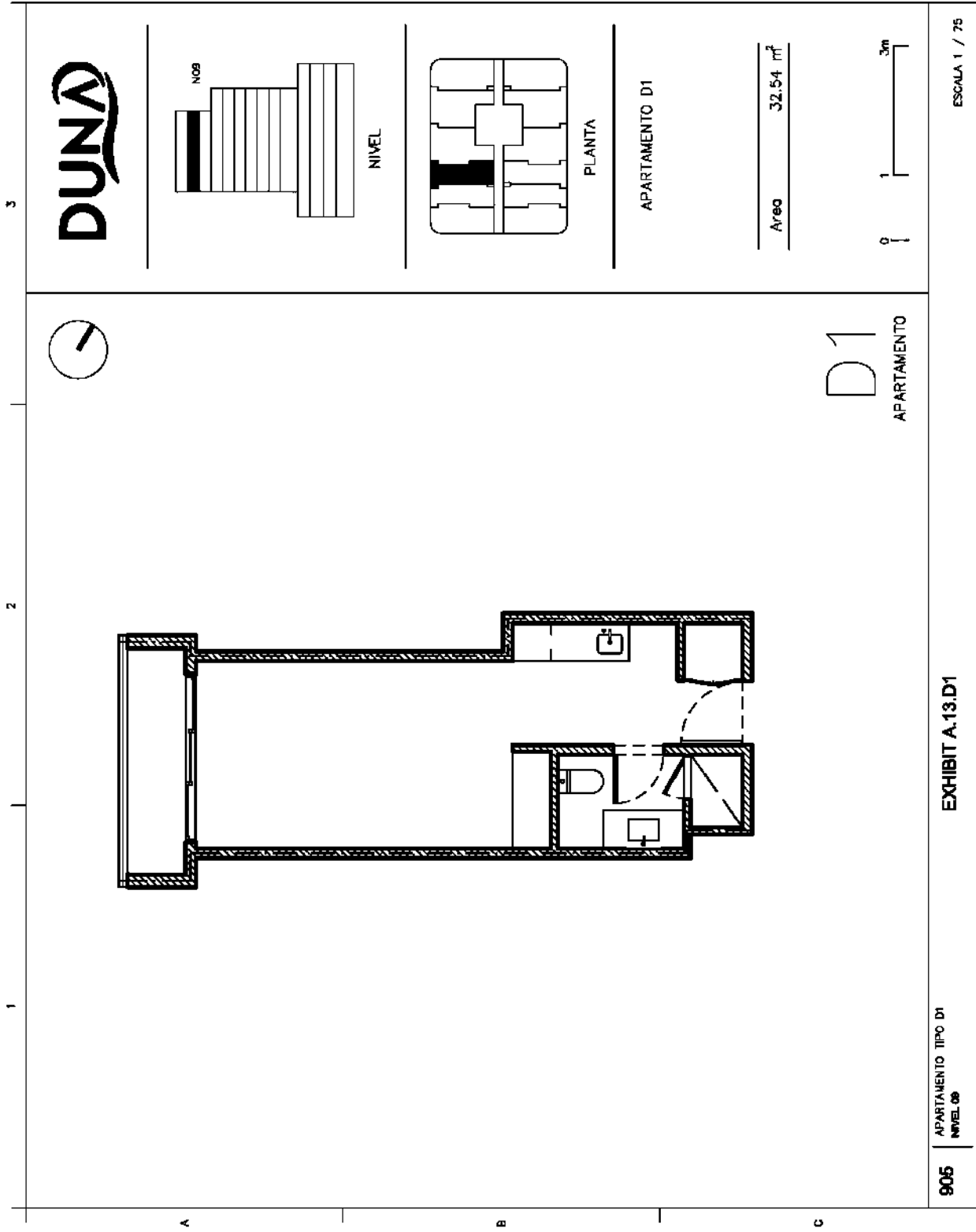
ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



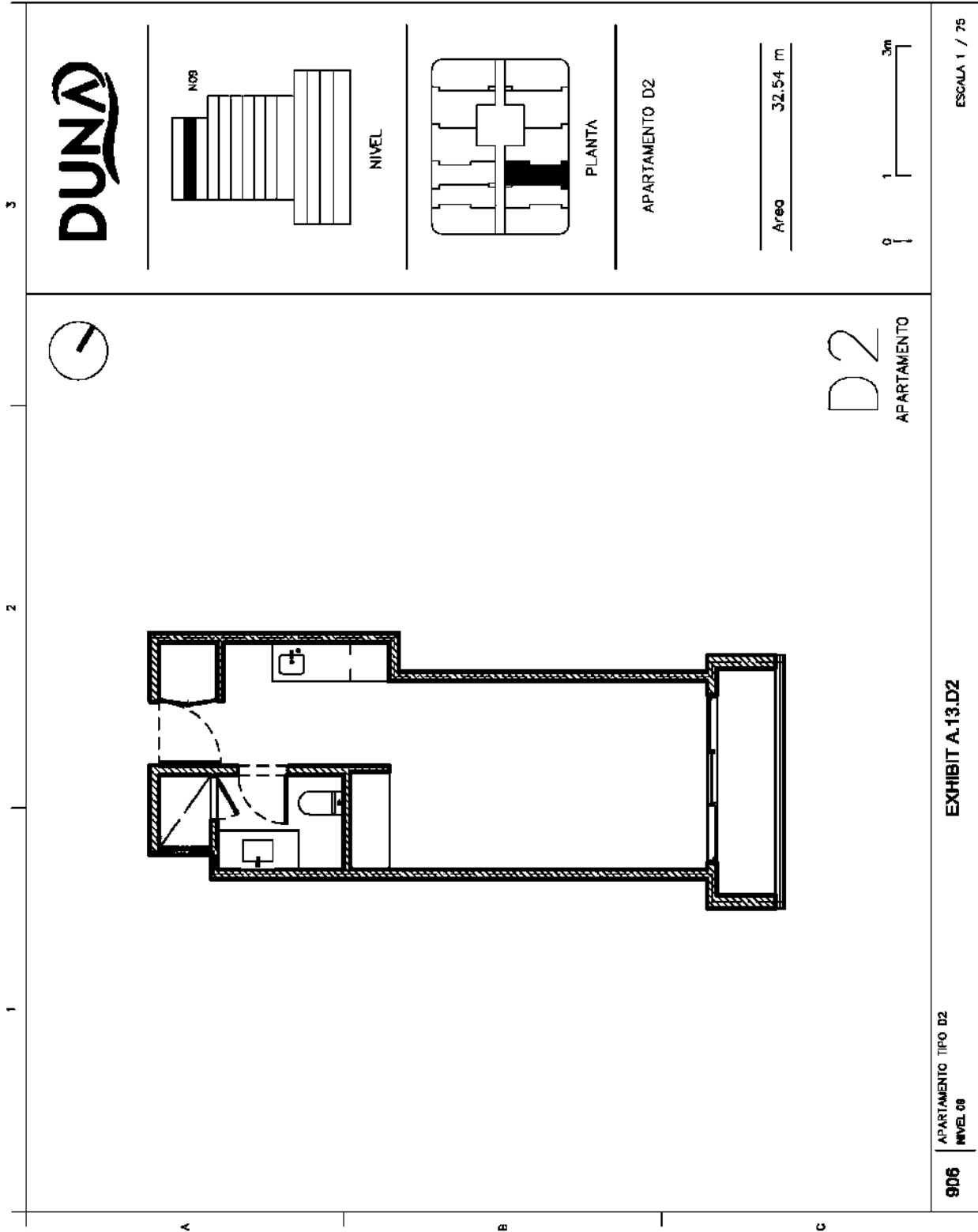
ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



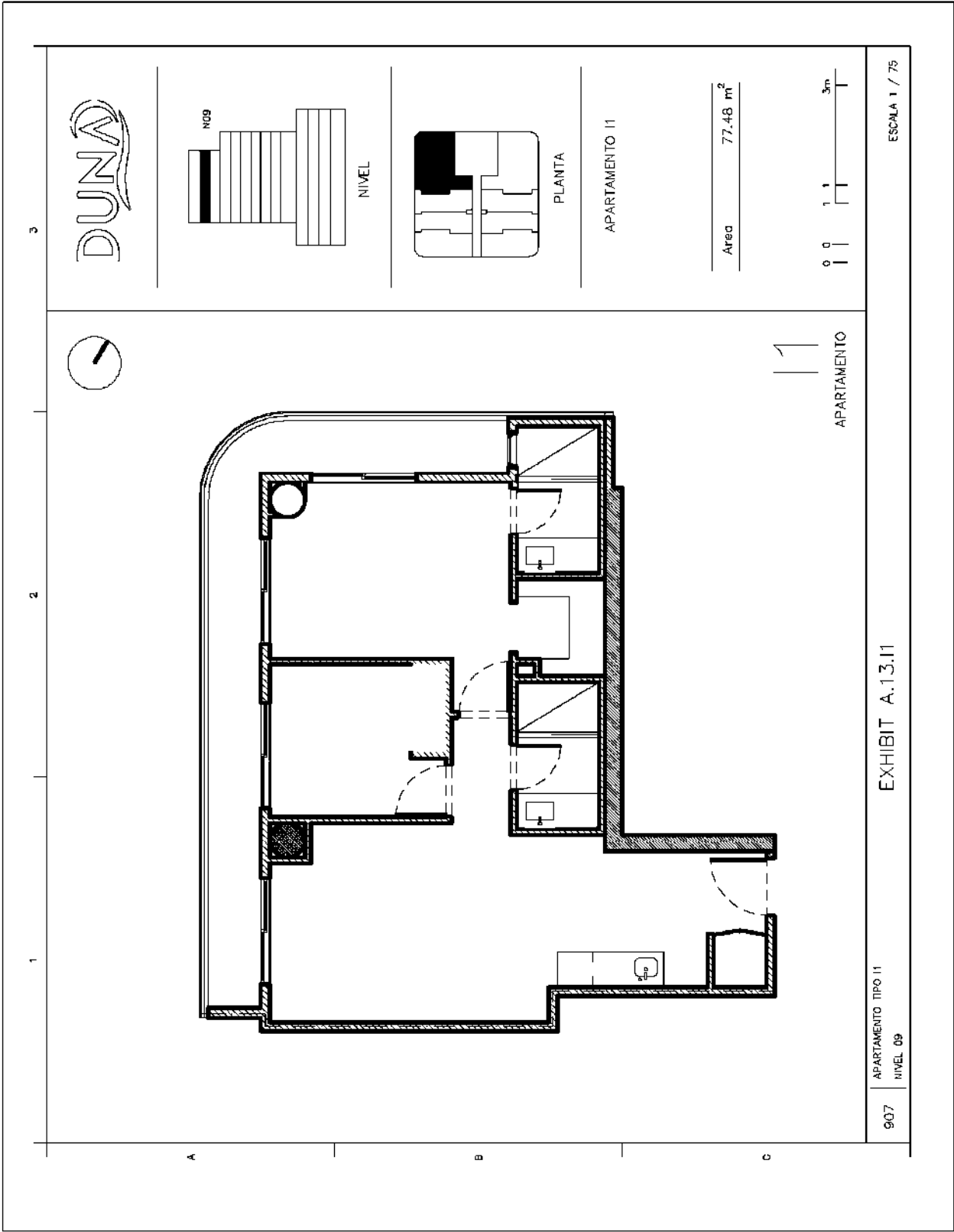
ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



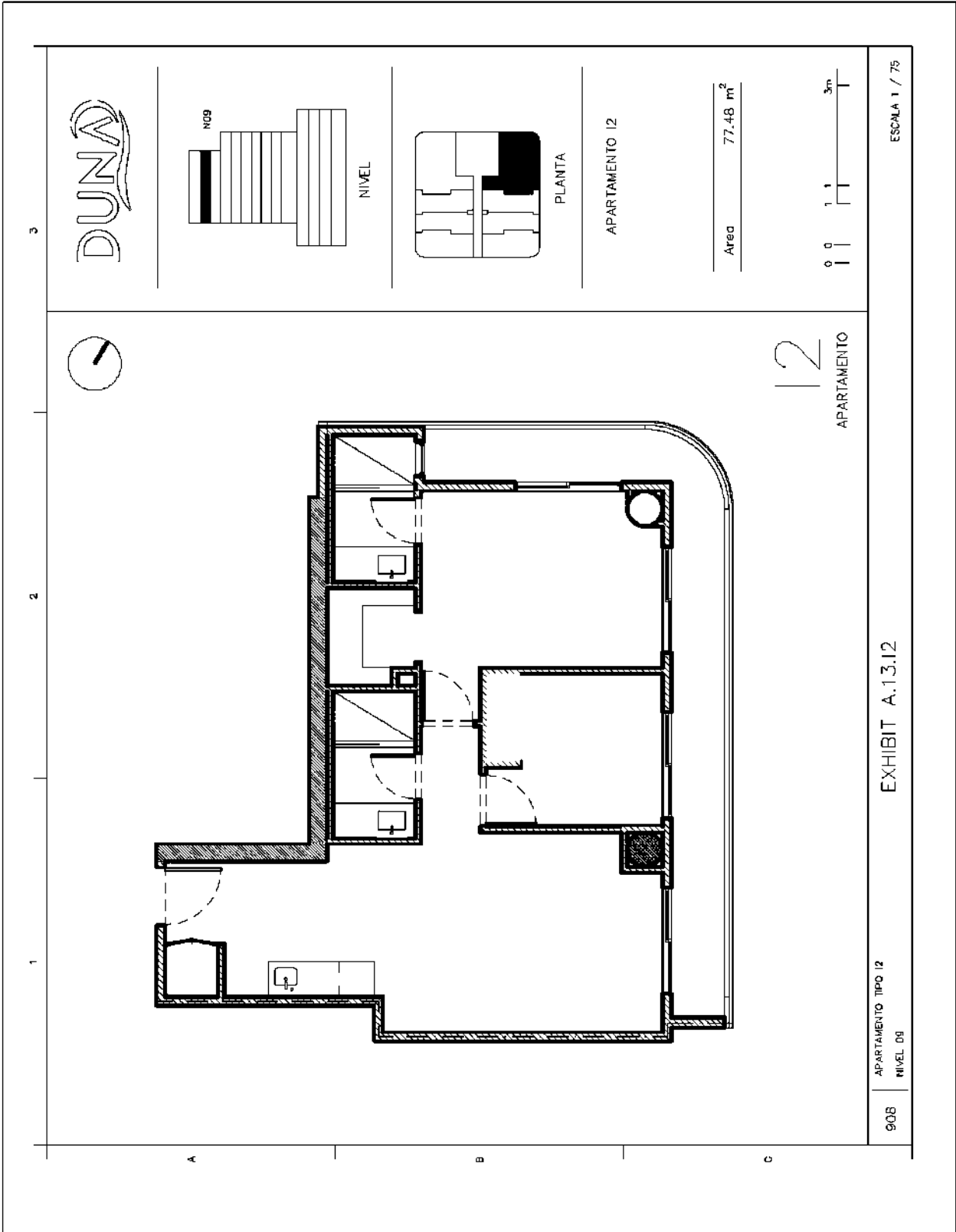
ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



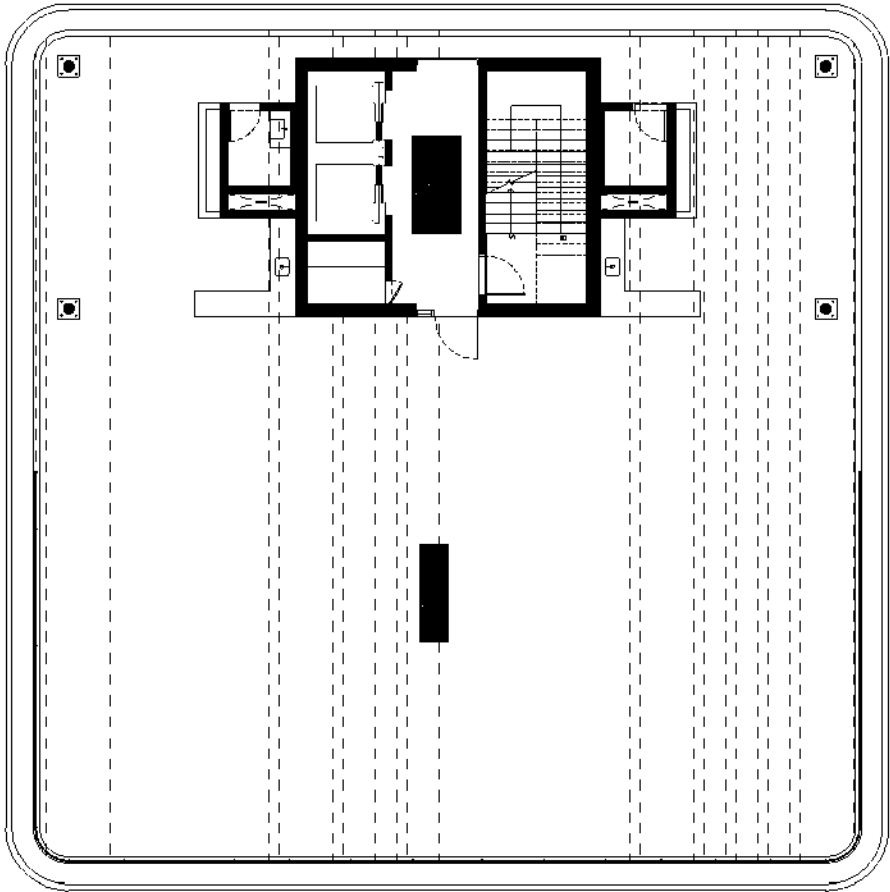
ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.13 PLANO DE PLANTA



ANEXO A.14 PLANO DE PLANTA

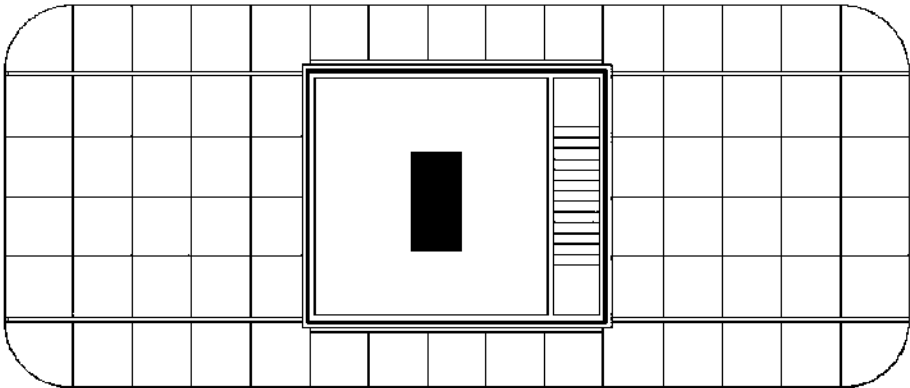


DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, HONDURAS
Ex.A.14
LEVEL: LEVEL 10
DATE: MARCH 2024
OWNER: DORTCHUS LLC

CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
UNITIZED (LICENSED)	10-01	400.14
COMMON AREA	10-CA	45.26

Ex.A.14 – LEVEL 10

ANEXO A.15 PLANO DE PLANTA

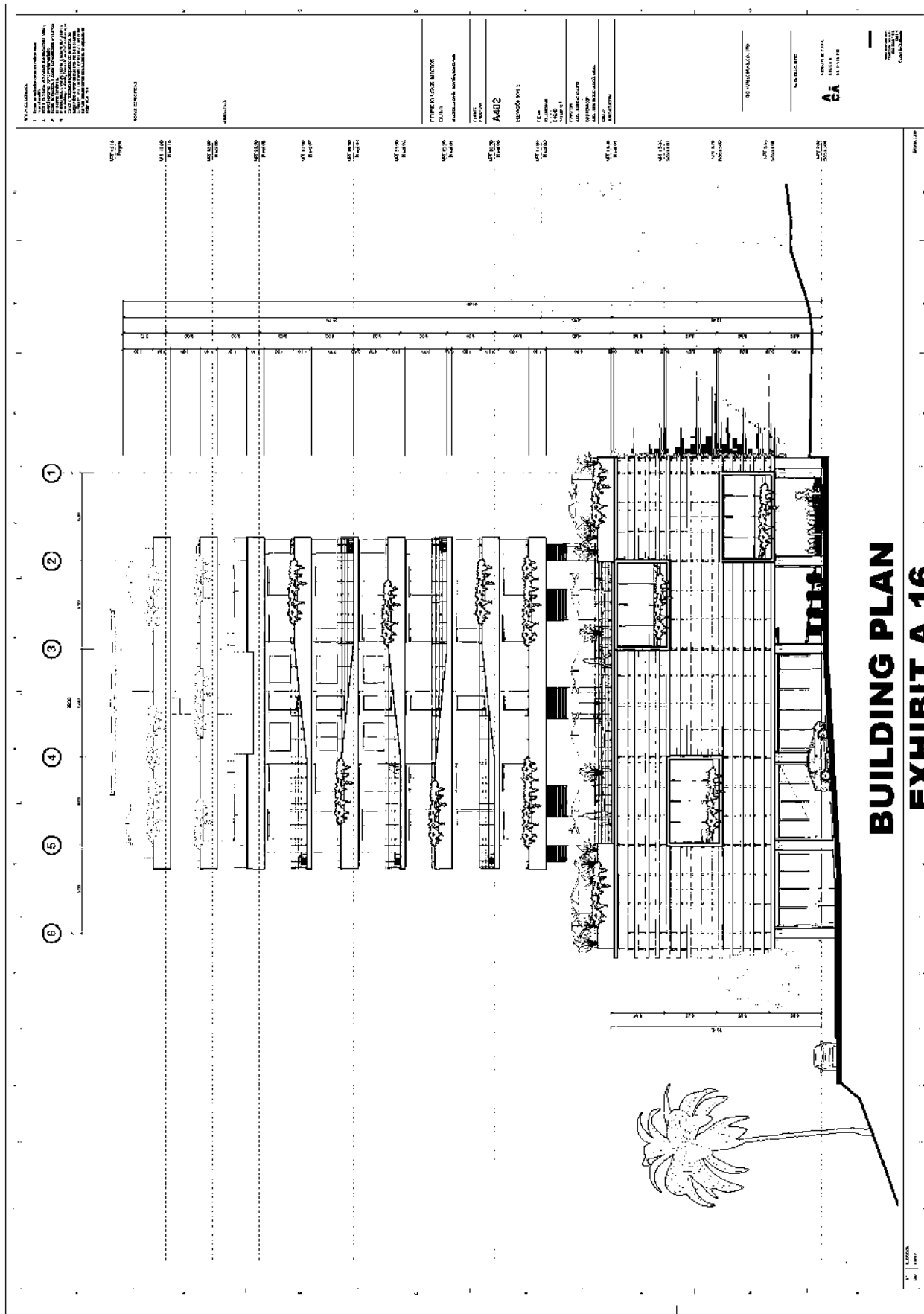


DUNA TOWER #1
LOCATION: ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, HONDURAS
Ex.A.15
LEVEL: LEVEL 11
DATE: MARCH 2024
OWNER: DIDNYSIUS LLC

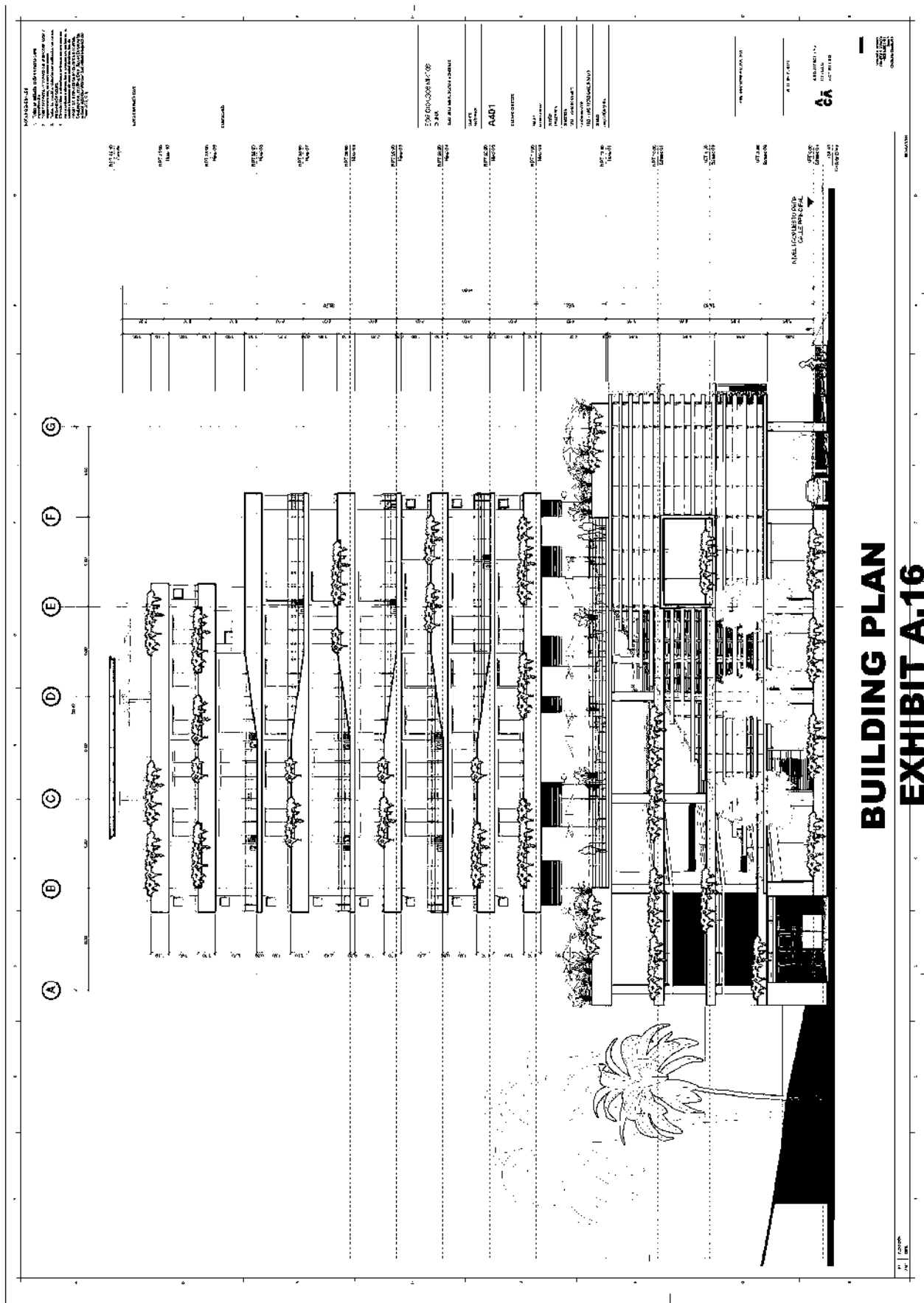
CLASSIFICATION	DESIGNATION	AREA (M2)
COMMON AREA	11-CA	189.50

Ex.A.15 – LEVEL 11

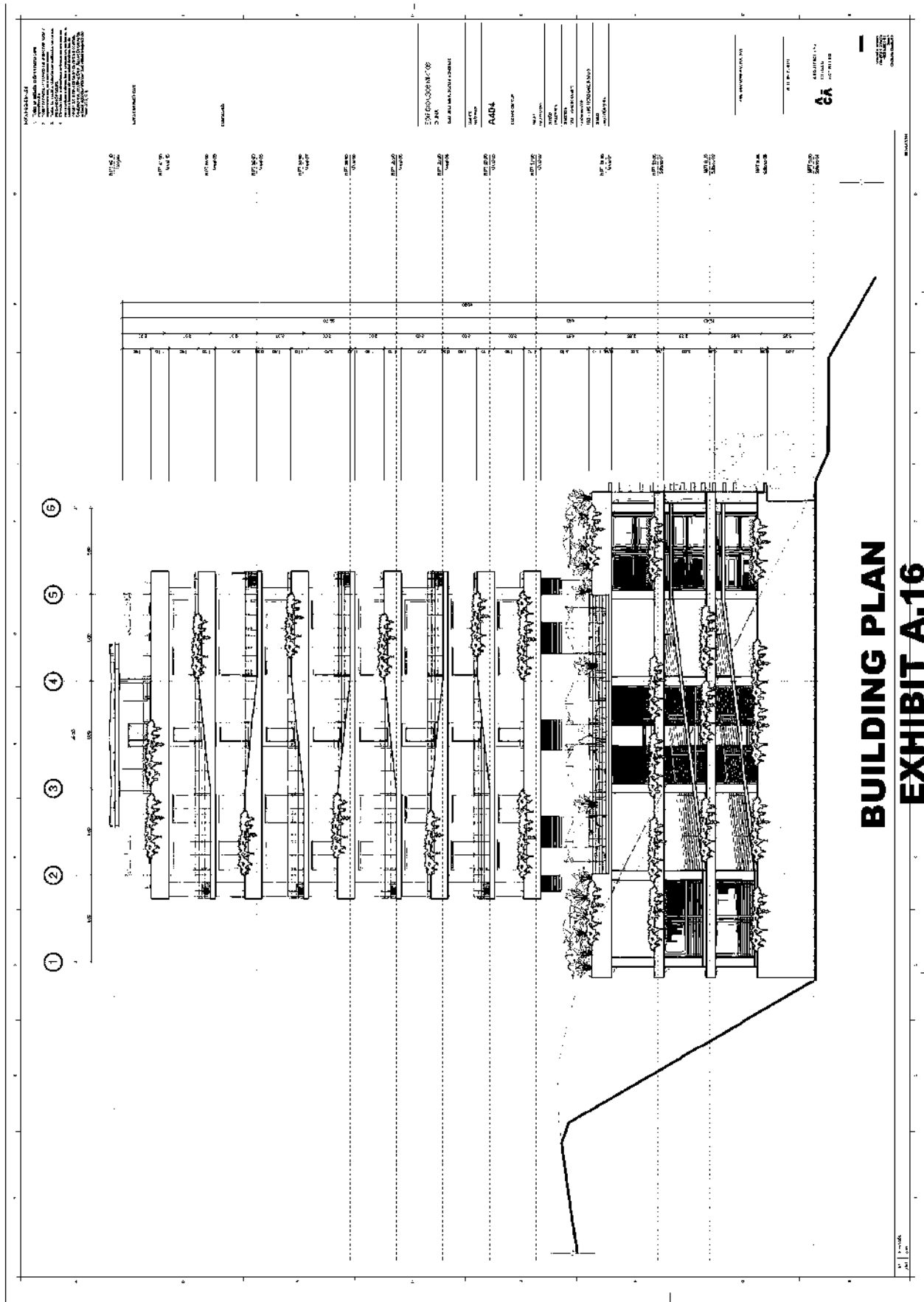
BUILDING PLAN
EXHIBIT A.16



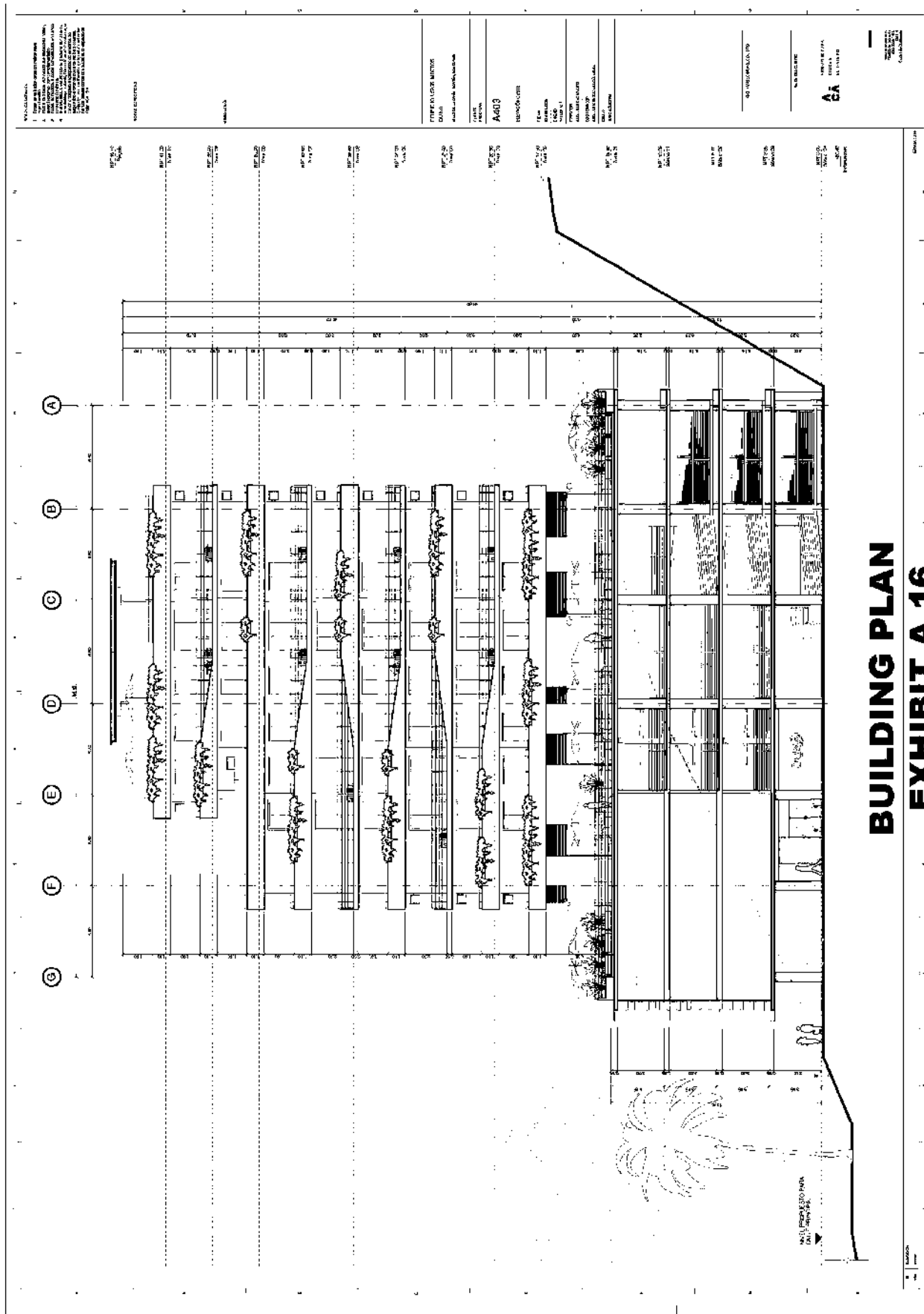
BUILDING PLAN
EXHIBIT A.16



BUILDING PLAN
EXHIBIT A.16



BUILDING PLAN
EXHIBIT A.16



ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MODIFICADO Y REFORMULADO

El presente Contrato de Arrendamiento modificado y reformulado (el “Contrato de Arrendamiento”), de fecha 3 de mayo de 2024, se celebra entre St. John’s Bay Development Company S. de R.L. (el “Arrendador”), una sociedad de responsabilidad limitada de Próspera ZEDE bajo el No. de (e)Residente 80000000000018, por una parte, y Dionysius LLC, sociedad de responsabilidad limitada con domicilio social en Próspera ZEDE bajo el No. de (e)Residente 89753086865108, en calidad de “Declarante” en virtud de la Declaración de Concesiones, Convenios, Condiciones y Restricciones por la Que se Establece un Plan de Propiedad en Condominio del Condominio Duna de fecha 3 de mayo de 2024 (la “Declaración”), y Duna Condominium Association NFP Corp, una sociedad sin fines de lucro de Próspera ZEDE haciendo negocios en Próspera ZEDE bajo el No. de (e)Residente 81675126076990, por otra parte (colectivamente el “Arrendatario”). En consideración de los convenios y acuerdos mutuos establecidos en el presente Contrato de Arrendamiento, y a título oneroso, el Arrendador arrienda al Arrendatario, y el Arrendatario arrienda del Arrendador, los Predios según se definen en el Artículo 2.

ARTÍCULO 1. Plazo

El plazo de este Contrato de Arrendamiento será de noventa y nueve (99) años, a partir del 3 de mayo de 2024 y hasta el 2 de mayo de 2123 (el “Plazo”), a menos que el Arrendatario deba desocupar los Predios antes del vencimiento del Plazo de conformidad con el Artículo 5 a continuación.

ARTÍCULO 2. Predios

Los Predios arrendados son una porción de la parcela del Inmueble identificada con el Registro de la Propiedad de Próspera ZEDE No. 34101000000003.5, que es una subdivisión del macro lote previamente identificado con el número de matrícula del Instituto Nacional de la Propiedad No. 0001784083-00000. Consta de aproximadamente 0.13 acres de terreno, junto con todas las mejoras y enseres construidos a la fecha de este Contrato de Arrendamiento, circunscritos por el perímetro marcado por los puntos 1 a 12 en el levantamiento topográfico que se adjunta al presente como Anexo 1 (los “Predios”), sujeto al registro de una cierta Declaración de Convenios, Condiciones, Servidumbres y Restricciones del Promotor y Organizador de Próspera ZEDE, de conformidad con la sección 11.10(1)-(5) de la Carta y Estatutos Modificados y Reformulados de Próspera ZEDE, §§1-1-36-0-0-0-1.01, et seq. como puedan ser modificados de vez en cuando. Las partes acuerdan que el Arrendador se reserva el derecho y queda plenamente autorizado para registrar una Declaración de Convenios, Condiciones y Restricciones contra los Predios y la parcela circundante que pueda voxelar y establecer Derechos Separados accesorios y adscritos en relación con los Predios conforme al Estatuto de Uso Descentralizado de la Tierra de Próspera, y en tal caso, los Bienes Inmuebles arrendados por este Contrato de Arrendamiento (sujeto al derecho de preferencia que se establece a continuación) sólo incluirán y consistirán en un arrendamiento correspondiente de título de dominio pleno sobre los Vóxeles y Derechos Separados accesorios o adscritos que sean necesarios para el uso y goce de los Predios en relación con la ocupación y operación de la estructura comúnmente conocida como Condominio Duna conforme a su Declaración.

ARTÍCULO 3. Alquiler e impuestos

Por la duración del Plazo, el Arrendatario acuerda pagar al Arrendador la suma de **\$1.00 USD** en o antes del primer día del primer mes de cada periodo de doce (12) meses del Plazo como alquiler fijo pagado

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

por adelantado por los siguientes doce (12) meses del Plazo (“Alquiler Fijo”); y Duna Condominium Association NFP Corp. pagará cualquier Impuesto sobre el Valor de la Tierra (u otros impuestos sobre la propiedad) (“Impuestos”) en que incurra el Arrendador en relación con su propiedad de los Predios dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la correspondiente aplicación de impuestos.

ARTÍCULO 4. Derecho de preferencia

En caso de que el Arrendador reciba de un tercero una oferta de buena fe para adquirir la totalidad o parte de los Predios, el Arrendador concede a cada uno de los Arrendatarios por medio del presente, un derecho de preferencia (“Derecho de Preferencia”) en virtud del cual (a) el Arrendador deberá notificar sin demora y entregar una copia auténtica de la oferta de buena fe al Arrendatario en cuanto la reciba del tercero; y (b) en un plazo de 30 días a partir de la recepción de dicha notificación y copia, el Arrendatario tendrá derecho a igualar los términos de la oferta entregada al Arrendador mediante notificación al Arrendador, tras lo cual las partes procederán según corresponda a la celebración del contrato. En caso de que el Arrendatario no ejerza oportunamente el derecho de preferencia antes mencionado, el Arrendatario promete que desocupará y entregará inmediatamente la posesión de los Predios al Arrendador, o conseguirá el consentimiento de dicho tercero para la continuación del Arrendamiento tras la venta prevista al tercero en la fecha más temprana entre la expiración del Plazo y la finalización del registro de la transferencia de la titularidad a dicho tercero (si el Arrendatario debe desalojar los Predios antes de la expiración del Plazo, el Arrendatario tendrá derecho a un reembolso prorrateado del Alquiler Fijo). Dionysius LLC subordinará su Derecho de Preferencia a Duna Condominium Association NFP Corp. a su solicitud.

ARTÍCULO 5. Varios

5.1. Notificaciones.

Todas las notificaciones requeridas en virtud del presente Contrato de Arrendamiento deberán realizarse mediante (i) correo electrónico asociado con la parte en el Registro de Entidades de Próspera ZEDE o según se especifica más adelante, (ii) correo postal, o (iii) mediante entrega en mano, en cada caso, dirigidas a la parte que corresponda, en las siguientes direcciones:

Arrendador

Edificio Beta, Oficina 1, St. John’s Bay, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN 34101, Correo electrónico: legal@prospera.hn

Arrendatario

Dionysius LLC, Edificio Beta, Oficina Modulo 1, St. John’s Bay, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN 34101, Correo electrónico: legal@prospera.hn

Duna Condominium Association NFP Corp., Duna Tower, St. John’s Bay, Próspera ZEDE, Roatán, IB, HN 34101, Correo electrónico: legal@dunaresidences.com

Cualquiera de las partes podrá cambiar la dirección a la que deben enviarse las notificaciones notificando a la otra parte la nueva dirección en la forma prevista en esta sección.

5.2. Partes obligadas. Este Contrato de Arrendamiento será vinculante y redundará en beneficio de las partes de este Contrato de Arrendamiento y sus respectivos herederos, albaceas, administradores, representantes legales, sucesores y cesionarios cuando lo permita este contrato. A la terminación del

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

Periodo de Comercialización, como se define en la Declaración, el co-arrendamiento de Dionysius LLC se dará por terminado a favor de Duna Condominium Association NFP Corp. que sucederá a la totalidad del arrendamiento y a partir de entonces será considerado el único Arrendatario.

5.3. Ley aplicable y sede. El presente Contrato de Arrendamiento se interpretará bajo, y de conformidad con, la legislación de Próspera ZEDE sujeto a la salvedad de que si la inestabilidad política o el cumplimiento de la condición subsecuente detallada en la Sección 5.17 impide la aplicación directa de esta disposición como una cuestión de derecho, entonces las leyes internas de Próspera ZEDE se interpretarán como la elección de ley para regir el presente Contrato de Arrendamiento en la mayor medida permitida por las leyes de la jurisdicción en la que Promotor y Organizador de Próspera ZEDE esté domiciliado, sin dar efecto a cualquier otra elección o conflicto de disposición o norma de ley. El presente Contrato de Arrendamiento se inscribirá sin demora ante el Registrador del Registro de la Propiedad de Próspera mediante un Instrumento de Titularidad adecuado por el Arrendatario en el momento de su ejecución; y el Arrendador por medio del presente otorga al Arrendatario un poder limitado, unido a un interés, para efectuar dicha inscripción. Las Partes no consideran que sean Personas de Industria Regulada en relación con los términos y condiciones del presente Contrato de Arrendamiento, pero cada Parte se reserva el derecho de declarar o modificar una elección regulatoria de conformidad con el Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, §§2-2-28-0-0-3, 4, mediante notificación a la otra, con lo cual dicha notificación se considerará un adjunto a este Contrato de Arrendamiento en la medida de la elección declarada. El arbitraje será el medio exclusivo para resolver cualquier disputa, controversia o reclamación que surja de, esté relacionada con, o involucre todo o parte de este Contrato de Arrendamiento. Cualquier arbitraje iniciado de conformidad con esta disposición será administrado por el Proveedor de Servicios de Arbitraje predeterminado de Próspera ZEDE, República de Honduras bajo sus normas publicadas en <https://pac.hn>. Además, en caso de que la ley de la República de Honduras fuera de Próspera ZEDE sea aplicada a este Contrato de Arrendamiento a pesar de y en contradicción con la disposición anterior, entonces toda doctrina interpretativa y reformadora, así como toda norma interpretativa disponible bajo dicha ley será aplicada para dar el máximo efecto a los términos, condiciones y disposiciones de esta Licencia como originalmente se pretendía.

5.4. Interpretación legal. Si una o más de las disposiciones contenidas en este Contrato de Arrendamiento, por cualquier motivo, es declarada inválida, ilegal o inaplicable en cualquier aspecto por una corte o tribunal arbitral de jurisdicción competente, dicha invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad no afectará a ninguna otra disposición de este Contrato de Arrendamiento, y este Contrato de Arrendamiento será reformado por la corte o tribunal arbitral para maximizar el grado en que el Contrato de Arrendamiento pueda ser ejecutado de acuerdo con la intención expresa de las partes o, si es incapaz de ser ejecutado total o parcialmente, para maximizar el grado en que cualquier incumplimiento del mismo pueda ser remediado. La traducción al inglés prevalecerá sobre la traducción al español del presente Contrato de Arrendamiento.

5.5. Acuerdos Previos Sustituídos. El presente Contrato de Arrendamiento constituye el único y exclusivo acuerdo de las partes del mismo y sustituye cualquier entendimiento previo o acuerdo escrito u oral entre las partes con respecto al objeto del presente Contrato de Arrendamiento. Ninguna enmienda, modificación o alteración de los términos de este contrato será vinculante a menos que se

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

haga por escrito, con fecha posterior a la fecha de este contrato y debidamente ejecutada por las partes de este Contrato de Arrendamiento.

5.6. Contrapartes. El presente Contrato de Arrendamiento podrá ser ejecutado en contrapartes escritas o electrónicas con el mismo efecto que si ambas partes hubieran ejecutado el mismo documento, y todas esas contrapartes tomadas en conjunto constituirán un solo y mismo instrumento.

5.7. Seguro e indemnización

5.7.1. A solicitud del Arrendador, el Arrendatario deberá, a su propio costo, durante el Plazo de este Contrato de Arrendamiento, y cualquier término de extensión, mantener los Predios asegurados contra pérdida o daño por incendio o robo, con cobertura extendida si se puede obtener a un precio que no exceda \$10,000.00 USD por año, para incluir pérdidas directas por tormenta de viento, granizo, explosión, inundación o disturbio que atienda el agregado de cantidades no menores que el valor justo asegurable total de los Predios. El seguro será suscrito por una o más compañías de seguros aprobadas por el Arrendador. Dicha póliza o pólizas de seguro nombrarán tanto al Arrendador como al Arrendatario como asegurados. Las pólizas estipularán que cualquier producto por pérdida o daño a los Predios será pagadero únicamente al Arrendador, suma que el Arrendador utilizará para fines de reparación y restauración.

5.7.2. A solicitud del Arrendador, el Arrendatario, a su propio costo, deberá proporcionar y mantener vigente durante el Plazo de este Contrato de Arrendamiento, y cualquier término de extensión, un seguro de responsabilidad civil por un monto no menor a \$250,000.00 USD, que cubra al Arrendador así como al Arrendatario, por cualquier responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones personales que surjan como resultado de la ocupación del Arrendatario o la propiedad del Arrendador de los Predios. Este seguro deberá ser contratado por una o más compañías de seguros aprobadas por el Arrendador.

5.7.3. El Arrendatario deberá proporcionar al Arrendador los certificados de todos los seguros requeridos por este artículo. Si el Arrendatario no proporciona dichos certificados en el momento de la entrega de la posesión al Arrendatario por parte del Arrendador, o si el Arrendatario permite que cualquier seguro requerido bajo este artículo caduque, el Arrendador podrá, a su discreción, contratar y pagar las primas del seguro necesario para cumplir con las obligaciones del Arrendatario bajo las disposiciones de este artículo. El Arrendador tiene derecho a que el Arrendatario le reembolse todos los montos que haya gastado para obtener y mantener dichos seguros, con intereses a una tasa del 10 por ciento anual desde la fecha de recepción de la notificación de pago del Arrendador hasta el reembolso por parte del Arrendatario.

5.7.4. El Arrendatario acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad al Arrendador contra cualquier y todo reclamo, demanda, daños, costos y gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados para la defensa de tales reclamos y demandas, que surjan de la realización o administración del negocio del Arrendatario en los Predios, o su uso de los Predios o de cualquier incumplimiento por parte del Arrendatario de cualquier condición de este contrato de arrendamiento, o de cualquier acto o negligencia del Arrendatario, sus agentes, contratistas, empleados, subarrendatarios, concesionarios o licenciarios en o alrededor de los Predios. En caso de cualquier acción o procedimiento entablado contra el Arrendador por motivo de cualquiera de dichas reclamaciones, el Arrendatario, previa notificación del Arrendador, acuerda defender la acción o procedimiento mediante un abogado aceptable para el Arrendador.

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

5.8. Daños o destrucción de los Predios

5.8.1. Si los Predios resultaran dañados o destruidos por incendio, inundación u otro siniestro, el Arrendatario deberá notificar inmediatamente por escrito los daños y, en la medida en que el Arrendatario tenga conocimiento de ello, la causa de los mismos.

5.8.2 Si los Predios son totalmente destruidos por fuego, inundación, u otro siniestro que no sea culpa del Arrendatario o cualquier persona en o cerca de los Predios con el consentimiento expreso o implícito del Arrendatario, el Arrendador tiene el derecho de terminar este Contrato de Arrendamiento o reparar los Predios. Si el Arrendador elige reparar los Predios, el Alquiler Fijo y todos los Impuestos se reducirán por el periodo de tiempo desde la fecha del daño y destrucción hasta la fecha en que el Arrendador notifique al Arrendatario que los Predios pueden ser ocupados.

5.8.3 Si los Predios son parcialmente dañados por fuego, huracán, tornado, u otro siniestro que no sea culpa del Arrendatario, o cualquier persona en o alrededor de los Predios con el consentimiento expreso o implícito del Arrendatario, entonces el Arrendador deberá, a su propio costo y gasto, reconstruir o reparar los Predios a sustancialmente la condición en que estaban antes del daño. Si el daño hace que los Predios sean inhabitables en su totalidad o en parte, el Alquiler Fijo y todos los Impuestos pagaderos durante el período en que los Predios sean inhabitables se ajustarán desde la fecha del daño y destrucción hasta la fecha en que los Predios hayan sido reparados.

5.8.4. Si el Arrendamiento no se da por terminado de conformidad con esta Sección 5.8, el Arrendador hará las reparaciones dentro de un plazo razonable después de que ocurra el daño o la destrucción.

5.9. Condena o expropiación

5.9.1. Si la totalidad de los Predios o una parte de los Predios que haga que el resto sea inutilizable para el Arrendatario es condenada o expropiada, vendida en lugar de expropiación, directa o indirectamente, o de cualquier otra manera para cualquier fin público o cuasi público ("Expropiación"), este Contrato de Arrendamiento terminará en la fecha en que la autoridad expropiatoria tome posesión o la titularidad de los Predios, lo que ocurra primero.

5.9.2. En caso de cualquier Condenación, la totalidad de la adjudicación por dicha toma pertenecerá al Arrendador, y el Arrendatario cede expresamente al Arrendador todos sus derechos, títulos e intereses en y para cada una de dichas adjudicaciones. El Arrendatario no tendrá derecho alguno contra el Arrendador o la adjudicación por el valor de cualquier plazo no vencido de este Contrato de Arrendamiento o de otro modo. El Arrendatario, sin embargo, tendrá derecho a presentar independientemente una reclamación por gastos permitidos directamente asociados con la Expropiación.

5.10. Incumplimiento

5.10.1. En caso de que (i) el Arrendatario no pague El Alquiler Fijo y los Impuestos, de acuerdo con los términos y condiciones de este Contrato de Arrendamiento o (ii) el Arrendatario no cumpla con las disposiciones de la Sección 5.10.2. a continuación y no subsane el incumplimiento dentro del período de subsanación establecido en la misma, el Arrendador tendrá el derecho, sin previo aviso al Arrendatario, de entrar y tomar posesión de los Predios y desalojar a todas las personas y bienes sin que se le considere culpable de ningún tipo de allanamiento. El Arrendatario expresamente reconoce y acepta que, si el Arrendador ejerce el remedio aquí establecido, en ningún caso el Arrendador será responsable por cualquier daño a la propiedad del Arrendatario sufrido en conexión con ello.

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

5.10.2. En caso de que (i) el Arrendatario no cumpla con cualquier término, disposición o convenio de este Contrato de Arrendamiento (que no sea el convenio de pagar el Alquiler Fijo), (ii) el Arrendatario no tome posesión de los Predios dentro de 30 días después de la fecha de este Contrato de Arrendamiento, (iii) el Contrato de Arrendamiento sea rechazado en bancarrota, o (iv) el Arrendatario abandone o desocupe los Predios por un período de 90 días o más durante el Plazo, entonces el Arrendador notificará por escrito al Arrendatario con 15 días de anticipación sobre el incumplimiento del Arrendatario y si el Arrendatario no subsana dentro de dicho periodo de tiempo, el Arrendador tendrá derecho a dar por terminado este Contrato de Arrendamiento mediante notificación por escrito al Arrendatario. Al recibir dicha notificación de terminación, el Arrendatario tendrá no más de 3 días para desocupar los Predios y entregar los Predios al Arrendador. En caso de que el Arrendador rescinda el Contrato de Arrendamiento, el Arrendatario seguirá siendo responsable en virtud del Contrato de Arrendamiento.

5.10.3. Queda expresamente acordado que, en caso de incumplimiento por parte del Arrendatario en el pago del Alquiler Fijo o cualquier otra suma adeudada por el Arrendatario al Arrendador bajo los términos de este Contrato de Arrendamiento, el Arrendador tendrá un gravamen sobre todos los accesorios, bienes muebles u otra propiedad de cualquier descripción que pertenezcan al Arrendatario que estén colocados en, o se conviertan en parte de, los Predios como garantía por el alquiler adeudado y por vencer por el resto del plazo actual y cualquier otra suma adeudada por el Arrendatario al Arrendador. Este gravamen no sustituirá, ni afectará en modo alguno, a los gravámenes legales del Arrendador otorgados por ley, sino que se sumará a dichos gravámenes, y el Arrendatario otorga al Arrendador un derecho de garantía sobre todos los bienes del Arrendatario colocados en o sobre los Predios a los fines de este gravamen contractual. Esto no impedirá la venta por parte del Arrendatario de cualquier mercancía en el curso ordinario del negocio libre de dicho gravamen al Arrendador. En caso de que el Arrendador ejerza la opción de terminar el arrendamiento, volver a ingresar y volver a arrendar los Predios como se estipula en el párrafo anterior, entonces el Arrendador, después de notificar con antelación razonable al Arrendatario de la intención de tomar posesión y dar la oportunidad de una audiencia sobre el asunto, podrá tomar posesión de todos los bienes del Arrendatario en los Predios y venderlos en venta pública o privada después de dar al Arrendatario aviso razonable de la hora y el lugar de cualquier venta pública o de la hora después de la cual se hará cualquier venta privada, en efectivo o a crédito, por los precios y términos que el Arrendador considere mejores, con o sin que los bienes estén presentes en la venta. El producto de la venta se aplicará primero a los gastos necesarios y apropiados de retirar, almacenar y vender dichos bienes, luego al pago de cualquier alquiler adeudado o que se adeude en virtud de este Contrato de Arrendamiento, y el saldo, si lo hubiere, se pagará al Arrendatario.

5.10.4. Todos los derechos y recursos del Arrendador y el Arrendatario bajo esta Sección 5.10 serán acumulativos, y ninguno excluirá cualquier otro derecho o recurso provisto por ley o por cualquier otra disposición de este Contrato de Arrendamiento. Todos esos derechos y recursos podrán ejercerse y hacerse valer simultáneamente y siempre y cuando surja la ocasión para ejercerlos.

5.10.5. La renuncia de cualquiera de los Arrendadores a un incumplimiento del presente Contrato de Arrendamiento por la otra parte no constituye una renuncia continuada ni una renuncia a cualquier incumplimiento posterior del presente Contrato de Arrendamiento.

5.11. Inspección por el Arrendador. El Arrendatario permitirá al Arrendador y a los agentes, representantes y empleados del Arrendador entrar y permanecer en los Predios en todo momento

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

razonable con el propósito de inspección o cualquier otro propósito necesario para proteger el interés del Arrendador sobre los Predios o para llevar a cabo las obligaciones del Arrendador bajo este Contrato de Arrendamiento. El Arrendador y sus agentes, empleados y representantes tendrán el derecho de entrar a los Predios con fines de emergencia en cualquier momento que el Arrendador lo considere necesario.

5.12. Cesión y Subarriendo. Excepto como sea necesario o implícito en la transferencia de intereses en la propiedad y la estructura comúnmente conocida como el Condominio Duna, el Arrendatario no podrá subarrendar, ceder, gravar, o de otra manera transferir este Contrato de Arrendamiento, o cualquier derecho o interés en este Contrato de Arrendamiento o sobre los Predios o las mejoras en los Predios, sin el consentimiento por escrito del Arrendador. Si el Arrendatario subarrienda, cede, grava o de otro modo transfiere sus derechos o intereses en este Contrato de Arrendamiento o sobre los Predios o las mejoras en los Predios sin el consentimiento por escrito del Arrendador, el Arrendador podrá, a su opción, dar por terminado este Contrato de Arrendamiento. En caso de que el Arrendador consienta por escrito a una cesión, subarrendamiento u otra transferencia de todos o algunos de los derechos del Arrendatario bajo este Contrato de Arrendamiento, el cesionario o subarrendatario deberá asumir todas las obligaciones del Arrendatario bajo este Contrato, y el Arrendatario seguirá siendo responsable por cada obligación bajo este Contrato. El Arrendador podrá ceder o transferir cualquiera o todos sus intereses bajo los términos de este Contrato de Arrendamiento.

5.13. Certificado de arrendamiento. El Arrendatario acuerda, previa notificación por escrito del Arrendador con 7 días de anticipación, ejecutar y entregar al Arrendador o a cualquier otra entidad que el Arrendador indique, un certificado de arrendamiento declarando, a la fecha del certificado, (i) que el Contrato de Arrendamiento se encuentra en pleno vigor y efecto, (ii) el monto del Alquiler Fijo pagado por el Arrendatario conforme al Contrato de Arrendamiento, (iii) el monto del Depósito de Garantía, (iv) que ni el Arrendatario ni el Arrendador están en mora conforme al Contrato de Arrendamiento, (v) que el Contrato de Arrendamiento no ha sido enmendado, modificado ni terminado, (vi) la fecha hasta la cual se ha pagado el Alquiler Fijo, (vii) que el Arrendatario está en plena ocupación de los Predios y no ha celebrado ningún subarriendo, cesión u otro acuerdo que transfiera los intereses del Arrendatario en virtud del Contrato de Arrendamiento o los Predios, (viii) que no hay compensación actual de alquiler y que el Arrendatario no tiene conocimiento de ninguna circunstancia que pudiera dar lugar a algún crédito o compensación contra la obligación de alquiler presente o futura en virtud del Contrato de Arrendamiento, y (ix) cualquier otro asunto relacionado con el Contrato de Arrendamiento o los Predios que el Arrendador pueda requerir.

5.14. Subordinación. Este Contrato de Arrendamiento está sujeto y subordinado a todos los arrendamientos de base o subyacentes y a todas las hipotecas que puedan afectar ahora o en el futuro a dichos arrendamientos o a los bienes inmuebles de los que forman parte los Predios y a todas las renovaciones, modificaciones, consolidaciones, sustituciones y prórrogas de dichos arrendamientos subyacentes e hipotecas sin necesidad de notificación o instrumentos escritos. A petición, el Arrendatario deberá, en un plazo de 14 días, firmar un documento solicitado por el Arrendador para demostrar dicha subordinación.

5.15. Asuntos ambientales.

5.15.1. A los efectos del presente Contrato de Arrendamiento:

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

(a) “Contaminación”, tal y como se utiliza en el presente documento, significa la presencia o liberación no contenida o no controlada de Sustancias Peligrosas (tal y como se definen en lo sucesivo) en cualquier medio medioambiental desde, ante, dentro, debajo, en o sobre cualquier parte de los Predios o del edificio situado en los Predios, de forma que requiera remediación, limpieza o investigación en virtud de cualquier Ley Ambiental aplicable (tal y como se define en lo sucesivo).

(b) “Leyes ambientales”, tal y como se utilizan en el presente documento, significa todas las leyes aplicables u otros requisitos relativos a la protección de la salud humana, la seguridad y el medio ambiente, todas las cuales pueden ser modificados de vez en cuando.

(c) “Sustancias peligrosas”, tal y como se utiliza en el presente documento, significa cualquier sustancia, material, producto químico, contaminante o residuo peligroso o tóxico, tal y como se definen estos términos en la legislación medioambiental aplicable, así como cualquier residuo sólido, bifenilo policlorado, formaldehído ureico, amianto, material radiactivo, radón, explosivos, productos petrolíferos y petróleo.

5.15.2. El Arrendatario no causará ni permitirá que se introduzcan, guarden, almacenen o usen Sustancias Peligrosas en o cerca de los Predios o en cualquier edificio de los Predios sin el consentimiento previo por escrito del Arrendador, consentimiento que podrá otorgarse o denegarse a discreción absoluta del Arrendador; siempre y cuando, no obstante, no se requiera el consentimiento del Arrendador para los suministros de limpieza, tóner para fotocopadoras y otros materiales similares, en envases y cantidades razonablemente necesarias para y consistentes con el uso normal y ordinario por parte del Arrendatario, en los Predios, en la operación o mantenimiento de rutina del equipo de oficina del Arrendatario o en el servicio de conserjería, limpieza y mantenimiento de rutina para los Predios.

5.15.3. El Arrendatario no causará ni permitirá la liberación de Sustancias Peligrosas por parte del Arrendatario o sus agentes, contratistas, empleados o invitados (“Agentes del Arrendatario”) en ningún medio ambiental como el aire, el agua o la tierra, o en los Predios o en cualquier edificio de los Predios de ninguna manera que viole las Leyes Ambientales. Si ocurriera dicha liberación, el Arrendatario deberá (a) tomar todas las medidas razonablemente necesarias para contener y controlar dicha liberación y cualquier Contaminación asociada, (b) limpiar o remediar de otra manera dicha liberación y cualquier Contaminación asociada en la medida requerida por, y tomar todas y cada una de las otras acciones requeridas bajo, las Leyes Ambientales aplicables y (c) notificar inmediatamente y mantener al Arrendador razonablemente informado de dicha liberación y respuesta. Si el Arrendatario es notificado de cualquier investigación o violación de cualquier Ley Ambiental u otras Leyes que surjan de cualquier actividad del Arrendatario o Agentes del Arrendatario en el inmueble dentro o sobre los Predios o cualquier edificio en los Predios, o si el Arrendatario sabe, o tiene causa razonable para creer, que una Sustancia Peligrosa ha llegado a ser localizada en, sobre, debajo o cerca de los Predios o el inmueble dentro o cerca de los Predios o en cualquier edificio en los Predios, diferente a lo previamente consentido por el Arrendador, el Arrendatario deberá inmediatamente notificar por escrito de tal hecho al Arrendador, y proporcionar al Arrendador una copia de todos los reportes, avisos, reclamos u otra documentación que tenga concerniente a la presencia de tales Sustancias Peligrosas. En tal caso o en el caso de que el Arrendador razonablemente crea que existe una violación de este Contrato de Arrendamiento o Ley Ambiental u otras Leyes por el Arrendatario o los Agentes del Arrendatario, el Arrendador podrá llevar a cabo, a expensas del Arrendatario, las pruebas y estudios que el Arrendador considere deseables en relación con el cumplimiento por el Arrendatario o los Agentes del Arrendatario

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

con este Contrato de Arrendamiento, las Leyes Ambientales, otras Leyes, o relacionadas con la supuesta presencia de Sustancias Peligrosas introducidas a los Predios, cualquier edificio en los Predios, o sobre o alrededor de los Predios o cualquier edificio en los Predios por el Arrendatario o los Agentes del Arrendatario.

5.15.4. El Arrendatario deberá, a más tardar en la fecha de terminación de este Contrato de Arrendamiento, entregar los Predios al Arrendador libres de Sustancias Peligrosas y con todos los planes de remediación y/o cierres completados (y entregar evidencia de ello al Arrendador).

5.16. **Retención.** Si el Arrendatario retiene la posesión de los Predios después de la expiración o terminación anticipada de este Contrato de Arrendamiento, los daños por los cuales el Arrendatario será responsable ante el Arrendador se liquidarán en una suma igual al 150 por ciento del Alquiler Fijo (como se define en este documento) estipulado en este documento por un período igual al período de dicha detención. Si el Arrendatario ocupa los Predios después de la terminación de este Contrato de Arrendamiento por cualquier causa, el Arrendatario será considerado un arrendatario a voluntad y por tolerancia del Arrendador y tal ocupación no operará como una renovación del Contrato de Arrendamiento o cualquier parte del mismo.

5.17. **Condición Subsecuente.** En el caso de que la existencia legal de ya sea el Arrendador o el Arrendatario como entidad con personería jurídica y características jurídicas, o la aplicabilidad del presente Contrato de Arrendamiento sea denegada en una decisión definitiva por cualquier juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente, o se vea sustancialmente amenazada de cualquier otro modo en virtud de una acción oficial por parte de cualquier agencia, sucursal o subdivisión política de cualquier organismo gubernamental, según determine el Promotor y Organizador de Próspera ZEDE, entonces, previa notificación escrita o electrónica de dicha determinación al Arrendador y al Arrendatario (o sus últimos representantes legales autorizados conocidos), se considerará que al Promotor y Organizador de Próspera ZEDE se le ha otorgado un poder limitado e irrevocable, unido a un interés, para ejercer los poderes, derechos y obligaciones que sean sustancialmente equivalentes y proporcionales a los respectivos poderes, derechos y obligaciones en virtud del presente Contrato de Arrendamiento asignados al Arrendador y al Arrendatario, respectivamente, y por tanto autorizados a tomar todas las medidas razonables y necesarias respectivamente para organizar una o más nueva(s) entidad(es) con personería jurídica y características jurídicas para albergar dichos derechos, intereses y autoridades para actuar en virtud de los términos y condiciones sustantivos del presente Contrato de Arrendamiento, y por tanto ser considerados respectivamente sucesores de la parte original correspondiente. Además, siempre y cuando la condición anterior se cumpla como se ha mencionado anteriormente, las partes de este Contrato de Arrendamiento acuerdan además que cualquier juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente podrá reformar y revisar este Contrato de Arrendamiento para que contenga los términos y condiciones que emulen los resultados pretendidos por las partes en virtud de los términos y condiciones originales de este Contrato de Arrendamiento en la medida en que la ley aplicable lo permita. No obstante, esta condición subsiguiente no surtirá efecto y se considerará nula y sin efecto en caso de que no se cumpla como se indica anteriormente en un plazo de veinte (20) años a partir de la última fecha de firma que figura a continuación.

ANEXO B - ARRENDAMIENTO DE UNA PARTE DE LA PARCELA ADYACENTE

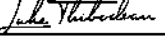
El Arrendador y el Arrendatario abajo firmantes suscriben el presente Contrato de Arrendamiento a partir del 3 de mayo de 2024.

ARRENDADOR

Por  [firma]

St. John's Bay Development Company S. de R. L., por Jorge C. Colindres, administrador único de su único Miembro, Próspera Foundation, S.A.

ARRENDATARIO

Por  [firma]

Duna Condominium Association NFP Corp. por su Director Financiero, Luke Thibodeau

Por  [firma]

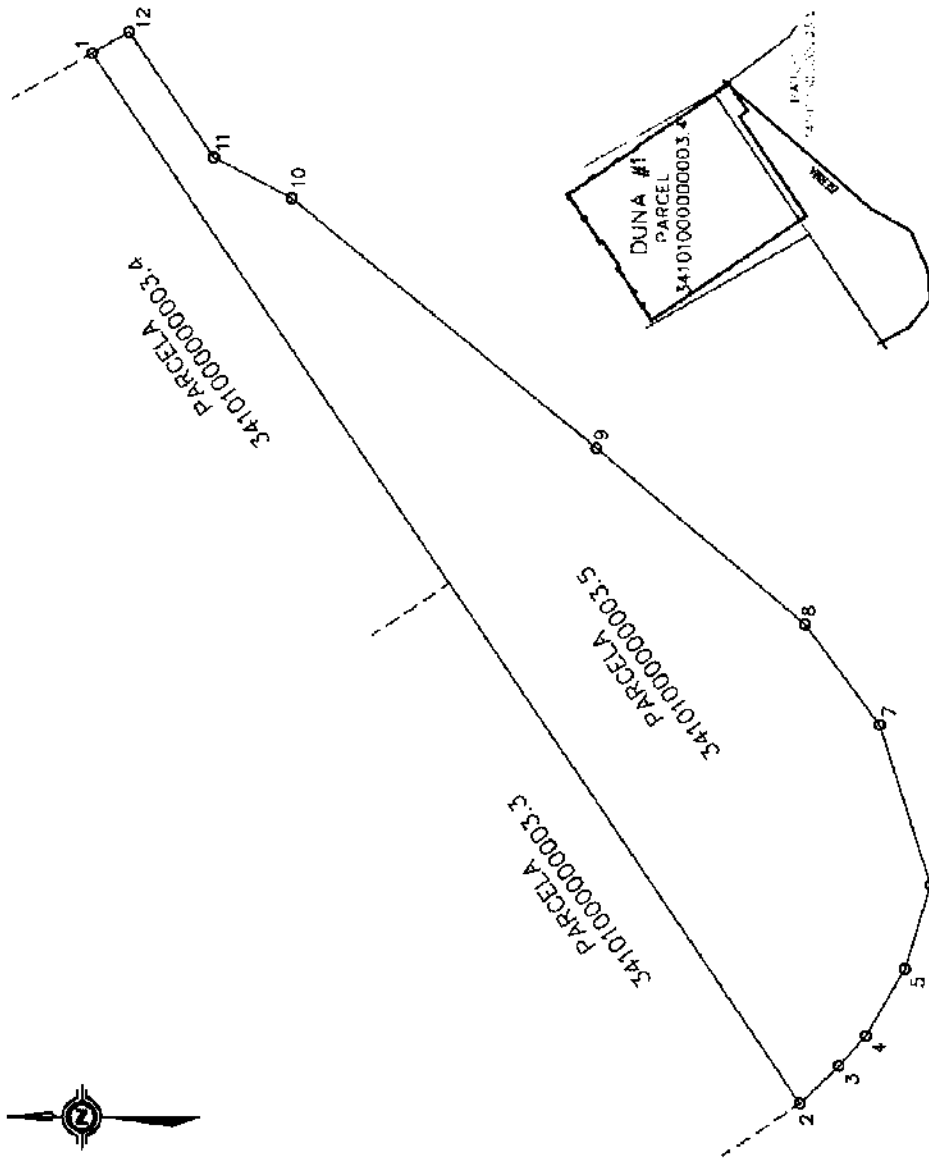
Dionysius LLC por su Director Ejecutivo, Erik Eduardo Pitsikalis Poujol

TESTIGO: 

COORDENADAS SISTEMA WGS84		
Order/orden	Latitud	Longitud
P11	16.367064°	-86.471484°
P12	16.368740°	-86.471982°
P13	16.368722°	-86.471963°
P14	16.368713°	-86.471944°
P15	16.368694°	-86.471916°
P16	16.368685°	-86.471879°
P17	16.368703°	-86.471804°
P18	16.368738°	-86.471757°
P19	16.368828°	-86.471672°
P10	16.368874°	-86.471560°
P11	16.367001°	-86.471541°
P12	16.367046°	-86.471475°

POLIGONAL		
Linea	Dist.(m)	RUMBOS
1-2	63.20	S55° 57' 50.05"W
2-3	2.71	S43° 31' 42.59"E
3-4	2.02	S48° 24' 56.05"E
4-5	3.85	S58° 45' 57.16"E
5-6	4.40	S73° 30' 54.37"E
6-7	8.38	N72° 23' 13.96"E
7-8	6.24	N53° 18' 31.67"E
8-9	13.65	N40° 06' 49.59"E
9-10	19.64	N38° 18' 38.08"E
10-11	4.59	N27° 25' 38.68"E
11-12	7.56	N55° 57' 46.19"E
12-1	2.13	N30° 05' 28.62"W

AREA = 542.66 m² = 0.13 acres



CAN-LTV: 1273

CONTENIDO: PLANO POLIGONAL PARCELA 34101000000003.5	REVISO Y APROBO: ING. CARLOS A. GODOY M.	HOJA 1 / 1
PROPIETARIO: DIONYSIUS LLC	ESCALA: 1:1218	
AREA: 542.66 m ² = 0.13 acres	CALCULO Y DIBUJO: JONAS HERNANDEZ	
UBICACION: CRAWFISH ROCK, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, 28. 2024	LUGAR Y PROYECTO: ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, 28. 2024	

ANEXO C - LICENCIA INICIAL DE USO Y OCUPACIÓN/DERECHO DE PASO

CONTRATO DE LICENCIA DE USO, OCUPACIÓN Y DERECHO DE PASO

El presente Contrato de Licencia de Uso, Ocupación y Derecho de Paso (la “Licencia”), con fecha de la última firma que figura a continuación, se celebra entre Dionysius LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de Próspera ZEDE, que opera en Próspera ZEDE con el (e)Permiso de (e)Residente No. 89753086865108, como propietaria de la(s) Unidad(es) Comercial(es) correspondiente(s) que comprende(n) los Predios (“Licenciante”), por una parte, y Duna Condominium Association NFP Corp, una sociedad sin ánimo de lucro de Próspera ZEDE, que opera en Próspera ZEDE con el Permiso de (e)Residencia No. 81675126076990 (“Licenciario”), por otra parte. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en esta Licencia, y a título oneroso, el Licenciante concede una licencia al Licenciario, y el Licenciario obtiene una licencia de parte del Licenciante, para el uso de los Predios tal y como se define en el Artículo 2.

ARTÍCULO 1. Plazo

1.01. El plazo de esta Licencia será indefinido, comenzando el 3 de mayo de 2024, a menos que la Licencia sea rescindida por incumplimiento, según lo dispuesto en la Sección 1.02 o por otra causa legal (el “Plazo”).

1.02. El Licenciante tendrá derecho a dar por terminada la presente Licencia en su totalidad o con respecto a determinadas partes de los Predios (definidas más adelante) con una notificación previa de CIENTO VEINTE (120) días al Licenciario por cualquier motivo. En caso de terminación de esta Licencia con respecto a una parte designada, pero no a la totalidad, de los Predios, esta Licencia continuará en cuanto al resto de los Predios bajo sus términos.

ARTÍCULO 2. Predios

Los “Predios” son las partes de la estructura mejorada de bienes inmuebles, incluidos todos los correspondientes Vóxeles y Derechos Separados englobados, accesorios y adscritos, comúnmente conocidos como el Condominio Duna (el “Condominio”) que se identifican como las partes autorizadas de las Unidades Comerciales (propiedad del Licenciante) en los Anexos A.1 hasta A.5, y el Anexo A.14, (en conjunto, los “Predios”) de la Declaración de Otorgamientos, Convenios, Condiciones y Restricciones que establecen un Plan de Propiedad en Condominio del Condominio Duna de fecha 3 de mayo de 2024 (la “Declaración”).

ARTÍCULO 3. Tarifa de alquiler

3.01. El Licenciante renunciará al Pago de la Tarifa de Alquiler (la “Tarifa de Licencia”) mientras el Licenciario no incluya la superficie o el volumen que abarcan los Predios en el cálculo de los Intereses Asignados de las Unidades Comerciales a las que se refiere esta Licencia. En caso de que esta condición de renuncia deje de cumplirse, el Licenciario se compromete a pagar al Licenciante la siguiente Tarifa de Licencia mensual a partir del primer día de cada mes durante el Plazo después de que la anterior condición de renuncia no se cumpla: en efectivo o crédito equivalente al efectivo aplicado para sufragar el costo proporcional de cualquier cuota aplicada al Licenciante con respecto a las partes de las Unidades Comerciales a las que se refiere la Licencia.

ARTÍCULO 4. Uso de los Predios

4.01. El Licenciante permite al Licenciario utilizar los Predios de forma coherente con Elementos Comunes sustancialmente similares en otros lugares del Condominio en virtud de los términos y condiciones de la Declaración. Sin embargo, el Licenciario no utilizará ni permitirá el uso de los Predios de ninguna forma que resulte en el desperdicio de los Predios o constituya una molestia o viole cualquier estatuto, ordenanza, norma o regulación aplicable a los Predios o para cualquier propósito ilegal.

ARTÍCULO 5. Mejoras, reparaciones y mantenimiento

5.01. El Licenciario es el único responsable de los costos de cualquier mejora o personalización del espacio más allá de su estado “tal cual” al inicio del Plazo.

ANEXO C - LICENCIA INICIAL DE USO Y OCUPACIÓN/DERECHO DE PASO

ARTÍCULO 6. Servicios públicos, servicios y recogida de basura

6.01. El Licenciatario será responsable y pagará todos los impuestos sobre el valor de la tierra (u otros impuestos sobre la propiedad, si los hubiere) relativos a los Predios durante el Plazo de la Licencia, incluyendo todos los plazos de prórroga antes de que los mismos se conviertan en morosos.

6.02. El Licenciatario será responsable de y pagará todos los cargos por servicios públicos utilizados en y alrededor de los Predios durante el Plazo de la Licencia y todos los plazos de prórroga.

6.03. El Licenciatario será responsable y pagará todos los gastos de mantenimiento y reparación razonables de los Predios.

ARTÍCULO 7. Alteraciones, adiciones y mejoras

7.01. El Licenciatario no realizará ninguna alteración, adición o mejora en los Predios, incluyendo las mejoras exteriores de los Predios, así como las mejoras interiores del edificio o edificios situados en los Predios sin el previo consentimiento por escrito del Licenciente.

7.02. Todas las alteraciones, adiciones o mejoras realizadas por el Licenciatario pasarán a ser propiedad del Licenciente a la terminación de esta Licencia sin compensación o crédito para el Licenciatario. El Licenciente podrá, no obstante, exigir que el Licenciatario retire todas y cada una de las alteraciones, adiciones y mejoras instaladas o realizadas por el Licenciatario, así como cualquier otra propiedad colocada en los Predios por el Licenciatario, a la terminación de la presente Licencia. En caso de que el Licenciente exija al Licenciatario la retirada de dichas alteraciones, adiciones o mejoras, el Licenciatario deberá reparar cualquier daño causado a los Predios por dicha retirada.

ARTÍCULO 8. Gravámenes

El Licenciatario no permitirá que se imponga ningún gravamen sobre los Predios o las mejoras de los Predios. Si se presenta un gravamen sobre los Predios o sobre las mejoras de los Predios, el Licenciatario pagará inmediatamente el gravamen. Si el incumplimiento en el pago del gravamen continúa durante los 5 días siguientes a la notificación por escrito del Licenciente al Licenciatario, el Licenciente podrá, a su elección, pagar el gravamen o cualquier parte del mismo sin investigar su validez. Cualquier cantidad pagada por el Licenciente para eliminar un gravamen causado por el Licenciatario contra los Predios o las mejoras de los Predios, incluyendo gastos e intereses, será debida por el Licenciatario al Licenciente y deberá ser devuelta al Licenciente inmediatamente después de ser notificado, junto con un interés del 10% anual hasta su devolución.

ARTÍCULO 9. Indemnización

El Licenciatario acuerda indemnizar y mantener indemne al Licenciente frente a cualesquiera reclamaciones, demandas, daños y perjuicios, costos y gastos, incluidos los honorarios razonables de abogados para la defensa de dichas reclamaciones y demandas, que se deriven de la realización o gestión de los negocios del Licenciatario en los Predios, o de su uso autorizado o el de terceros de los Predios, o de cualquier incumplimiento por parte del Licenciatario de cualesquiera condiciones de esta Licencia, o de cualquier acto o negligencia del Licenciatario, sus agentes, contratistas, invitados y empleados, en o sobre los Predios, incluidos los daños personales sufridos. En caso de cualquier acción o procedimiento iniciado contra el Licenciente por razón de cualquiera de dichas reclamaciones, el Licenciatario, previa notificación del Licenciente, se compromete a defender la acción o procedimiento por un abogado aceptable para el Licenciente.

ARTÍCULO 10. Daños o destrucción de los Predios

10.01. Si los Predios resultaran dañados o destruidos por incendio, inundación u otro siniestro, el Licenciatario deberá notificar inmediatamente por escrito los daños y, en la medida en que tenga conocimiento de ello, la causa de los mismos.

ANEXO C - LICENCIA INICIAL DE USO Y OCUPACIÓN/DERECHO DE PASO

10.02. Si los Predios resultaran total o parcialmente destruidos por incendio, inundación u otro siniestro, el Licenciante tendrá derecho a dar por terminada la presente Licencia en la totalidad o en parte de los Predios con efecto inmediato previa notificación al Licenciario, y no tendrá ninguna otra obligación frente al Licenciario, ni reparará los Predios.

ARTÍCULO 11. Expropiación

En caso de que la totalidad o una parte de los Predios que haga que el resto no pueda ser utilizado por el Licenciario sea tomada por dominio eminente o expropiación, venta en lugar de expropiación o de cualquier otra forma para cualquier fin público o cuasi público o por una autoridad pública ("Expropiación"), la presente Licencia se dará por terminada en la fecha en que la autoridad expropiante tome posesión, la titularidad o el control de los Predios, según qué condición se cumpla primero. En caso de Expropiación, el Licenciario no tendrá derecho a reclamar al Licenciante o a la adjudicación por el valor de cualquier plazo no vencido de esta Licencia o de cualquier otro modo.

ARTÍCULO 12. Incumplimiento

12.01. En el caso de que (i) el Licenciario no pague la Tarifa de Licencia, de acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia o (ii) el Licenciario no cumpla con las disposiciones de la Sección 12.02. y no subsane el incumplimiento dentro del periodo de subsanación establecido en la misma, El Licenciante tendrá derecho, sin notificación previa al Licenciario, (iii) a considerar que el Licenciario ha incumplido sustancialmente esta Licencia, (iv) a rescindir esta Licencia, y (v) a entrar y tomar posesión de los Predios y desalojar a todas las personas y bienes sin ser considerado culpable de ningún tipo de allanamiento. El Licenciario reconoce y acuerda expresamente que, en caso de que el Licenciante ejerza las acciones previstas en el presente documento, el Licenciante no será responsable en ningún caso de los daños sufridos por los bienes del Licenciario en relación con el mismo.

12.02. En caso de que (i) el Licenciario incumpla cualquier término, disposición o convenio de esta Licencia (distinto del convenio de pagar la Tarifa de Licencia), (ii) el Licenciario no tome posesión de los Predios dentro de los 30 días siguientes a la fecha de esta Licencia, (iii) la Licencia sea rechazada en quiebra o por cualquier otro procedimiento legal, (iv) el Licenciario abandona o desocupa los Predios durante un periodo de 30 o más días durante el Plazo, entonces el Licenciante notificará por escrito al Licenciario con 7 días de antelación el incumplimiento del Licenciario y en caso de que el Licenciario no lo subsane dentro de dicho plazo, el Licenciante tendrá derecho rescindir esta Licencia mediante notificación por escrito al Licenciario. Una vez recibida dicha notificación de rescisión, el Licenciario dispondrá de 7 días para desalojar los Predios y entregar los Predios al Licenciante. Posteriormente, el Licenciante tendrá derecho, sin necesidad de notificación previa al Licenciario, a entrar y tomar posesión de los Predios y desalojar a todas las personas y bienes sin ser considerado culpable de ningún tipo de allanamiento. El Licenciario reconoce y acuerda expresamente que en caso de que el Licenciante ejerza el recurso aquí establecido, en ningún caso el Licenciante será responsable de ningún daño a la propiedad del Licenciario sufrido en relación con el mismo.

12.03. La renuncia por cualquiera de los Licenciarios a una infracción de esta Licencia por la otra parte no constituye una renuncia continuada ni una renuncia a cualquier infracción posterior de esta Licencia.

ARTÍCULO 13. Inspección por el Licenciante, normas y regulaciones

13.01. El Licenciario permitirá al Licenciante y a los agentes, representantes y empleados del Licenciante entrar y permanecer en los Predios en todo momento razonable con fines de inspección o cualquier otro fin necesario para proteger los intereses del Licenciante en los Predios. El Licenciante y sus agentes, empleados y representantes tendrán derecho a entrar en los Predios con fines de emergencia en cualquier momento que el Licenciante considere necesario.

13.02. Normas y regulaciones. Se seguirán las siguientes normas y regulaciones:

(a) No se colocará ni dejará en las áreas comunes de los Predios ningún tipo de basura o propiedad personal

ANEXO C - LICENCIA INICIAL DE USO Y OCUPACIÓN/DERECHO DE PASO

inadecuada para el uso de las áreas. El Licenciatario no bloqueará, apuntalará ni obstruirá ninguna de las entradas o pasajes del edificio ni colocará, vaciará o tirará basura o material de cualquier naturaleza en dichas áreas, ni permitirá que dichas áreas sean utilizadas en ningún momento excepto para la entrada o salida del Licenciatario o de los invitados autorizados del Licenciatario.

- (b) No está permitido fumar, ni utilizar velas o llamas de ningún tipo en el interior de los Predios.
- (c) El Licenciatario no colocará cerraduras o cerrojos adicionales de ningún tipo en ninguna de las puertas o ventanas, ni realizará ningún cambio en las cerraduras existentes o en el mecanismo de las mismas. A la salida de los Predios, todas las llaves deberán ser devueltas al Licenciante y, en caso de pérdida de alguna llave, el Licenciatario será responsable de los costos de sustitución o reemplazo de las cerraduras.
- (d) El Licenciante se reserva el derecho de excluir en todo momento de los Predios a cualquier persona desconocida o que no se identifique debidamente ante el Licenciante.
- (e) El Licenciatario no podrá utilizar ninguna parte de los Predios para ningún fin ilegal.
- (f) Se prohíben los calefactores y aparatos de calefacción similares a menos que el Licenciante renuncie a esta prohibición por escrito.
- (g) Todos los invitados del Licenciatario deberán convertirse en (e)Residentes de Próspera ZEDE inmediatamente antes de acceder a los Predios.
- (h) El Licenciatario reconoce que la Licencia no incluye el uso de ninguna otra instalación o mejora que no sean los Predios, salvo que sea absolutamente necesario para el uso del estacionamiento y los espacios de almacenamiento designados dentro de los Predios, así como la entrada y salida de los mismos.**
- (i) El Licenciante se reserva el derecho de rescindir, modificar, alterar o renunciar a cualquiera de las Normas y Regulaciones en cualquier momento por escrito, y se considerará que el Licenciatario está de acuerdo con las mismas o, de lo contrario, el Licenciatario deberá ejercer su derecho de rescisión en el Artículo 1 dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de las mismas.

ARTÍCULO 14. Cesión y sublicencia

El Licenciatario no podrá sublicenciar, ceder, gravar o transferir de cualquier otro modo esta Licencia, o cualquier derecho o interés en esta Licencia o sobre los Predios o las mejoras en los Predios, sin el consentimiento por escrito del Licenciante. En caso de que el Licenciante consienta por escrito una cesión, sublicencia u otra transferencia de todos o algunos de los derechos del Licenciatario bajo esta Licencia, el cesionario o sub licenciatario deberá asumir todas las obligaciones del Licenciatario bajo esta Licencia, y el Licenciatario seguirá siendo responsable de todas las obligaciones bajo esta Licencia. El Licenciante podrá ceder o transferir cualquiera o todos sus intereses bajo los términos de esta Licencia.

ARTÍCULO 15. Asuntos medioambientales.

15.01. A los efectos de esta Licencia: “Sustancias Peligrosas”, tal y como se utiliza en el presente documento, significa cualquier sustancia, material, producto químico, agente contaminante, contaminador o residuo peligroso o tóxico, tal y como se definen estos términos en las Leyes Ambientales aplicables, así como cualquier residuo sólido, bifenilo policlorado, urea formaldehído, amianto, material radiactivo, radón, explosivos, productos derivados del petróleo y petróleo.

15.02. El Licenciatario no causará ni permitirá que se introduzcan, guarden, almacenen o utilicen Sustancias Peligrosas en los Predios o en cualquier edificio de los Predios sin el previo consentimiento por escrito del Licenciante, consentimiento que podrá ser concedido o denegado a discreción absoluta del Licenciante; no obstante, el consentimiento del Licenciante no será necesario para los productos de limpieza, tóner para fotocopadoras y otros materiales similares, en los envases y cantidades razonablemente necesarios para el uso normal y ordinario por parte del Licenciatario, en los Predios, en el funcionamiento o mantenimiento rutinario de los equipos de oficina del Licenciatario o en el servicio rutinario de conserjería, limpieza y mantenimiento de los Predios.

ARTÍCULO 16. Retención

En caso de que el Licenciatario retenga la posesión o permita a terceros el uso y ocupación de los Predios tras la expiración o terminación anticipada de esta Licencia, los daños y perjuicios por los que el Licenciatario será responsable frente al Licenciante se liquidarán en una suma igual al 150% del valor justo de mercado de alquiler de

ANEXO C - LICENCIA INICIAL DE USO Y OCUPACIÓN/DERECHO DE PASO

los Predios por un periodo igual al periodo de dicha retención. En caso de que el Licenciatario ocupe o permita la ocupación por terceros de los Predios tras la terminación de esta Licencia por cualquier causa, dicha ocupación no supondrá la renovación de la Licencia ni de ninguna parte de la misma.

ARTÍCULO 17. Varios

17.01. Notificaciones.

Todas las notificaciones requeridas en virtud de esta Licencia deben enviarse por correo electrónico a la dirección de correo electrónico designada asociada a la (e)Residencia de la parte o, de lo contrario, por (i) correo certificado o correo registrado, (ii) por un servicio de mensajería urgente reconocido a nivel nacional, o (iii) mediante entrega en mano, en cada caso, dirigida a la parte correspondiente, en las siguientes direcciones:

Licenciatario Nombre: Duna Condominium Association NFP Corp. Persona de contacto: Dirección: Igual que los Predios Correo electrónico: legal@dunaresidences.com	Licenciante Nombre: Dionysius LLC Persona(s) de contacto: Nicholas C. Dranias, Abogado General Dirección: c/o St. John's Bay Development Company LLC 4301 50th Street NW, Suite 300-1154, Washington DC 20016 Correo electrónico: legal@prospera.hn
---	--

Cualquiera de las partes podrá cambiar la dirección a la que deben enviarse las notificaciones notificando a la otra parte la nueva dirección en la forma prevista en esta sección.

17.02. Partes obligadas. Esta Licencia será vinculante y redundará en beneficio de las partes de esta Licencia y sus respectivos herederos, albaceas, administradores, representantes legales, sucesores y cesionarios cuando así lo permita el presente contrato. En caso de rescisión legítima de la Licencia por parte del Licenciante, continuará la responsabilidad del Licenciatario por los honorarios, gastos y daños, si los hubiere, en virtud de la Licencia.

17.03. Legislación aplicable. Esta Licencia se interpretará bajo, y de acuerdo con, las Normas de Próspera ZEDE publicadas en <https://pzgps.hn>, ya sea como la ley directamente gobernante o de otro modo como la elección de la ley para esta Licencia. Sin embargo, si la inestabilidad política o el cumplimiento de la condición subsecuente detallada en la Sección 17.11 impidiera la aplicación directa de esta disposición como cuestión de derecho, entonces las leyes internas de Próspera ZEDE se interpretarán como la elección de la ley que regirá esta Licencia en la mayor medida permitida por las leyes de la jurisdicción en la que el Promotor y Organizador de Próspera ZEDE esté domiciliado, sin dar efecto a cualquier otra elección o conflicto de disposiciones o normas legales. Además, en el caso de que la ley de la República de Honduras fuera de Próspera ZEDE se aplique a esta Licencia a pesar de y en contradicción con la disposición anterior, entonces cada doctrina interpretativa y reformadora, así como norma de interpretación disponible bajo dicha ley se aplicará para dar el máximo efecto a los términos, condiciones y disposiciones de esta Licencia como se pretendía originalmente.

17.04. Interpretación legal. En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en esta Licencia sea considerada, por cualquier motivo, inválida, ilegal o inaplicable en cualquier aspecto por un juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente, dicha invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad no afectará a ninguna otra disposición de esta Licencia, y esta Licencia se interpretará como si la disposición inválida, ilegal o inaplicable nunca hubiera sido incluida en esta Licencia.

17.05. Acuerdos Previos Sustituídos. Esta Licencia constituye el único y exclusivo acuerdo de las partes con respecto a su objeto, y sustituye cualquier entendimiento previo o acuerdo escrito u oral entre las partes con respecto al objeto de esta Licencia.

17.06. Modificación. Ninguna enmienda, modificación o alteración de los términos de este contrato será vinculante a menos que sea por escrito, fechada con posterioridad a la fecha de este contrato y debidamente ejecutada por las partes de esta Licencia.

ANEXO C - LICENCIA INICIAL DE USO Y OCUPACIÓN/DERECHO DE PASO

17.07. Fuerza Mayor. Ni el Licenciante ni el Licenciatario estarán obligados a cumplir ningún término, condición o convenio de la presente Licencia mientras dicho cumplimiento se vea retrasado o impedido por causas de fuerza mayor, entendiéndose por tales la expropiación directa o indirecta, desastres naturales, huelgas, cierres patronales, restricciones materiales o laborales impuestas por cualquier autoridad gubernamental, disturbios civiles, inundaciones y cualquier otra causa que no esté razonablemente bajo el control del Licenciante o del Licenciatario y que, mediante el ejercicio de la diligencia debida, el Licenciante o el Licenciatario no puedan, total o parcialmente, evitar o superar.

17.08. Contrapartes. Esta Licencia podrá ser ejecutada electrónicamente y por duplicados con el mismo efecto que si ambas partes hubieran ejecutado el mismo documento, y todos los duplicados juntos constituirán un único y mismo instrumento.

17.10. El arbitraje será el medio exclusivo para resolver cualquier disputa, controversia o reclamación que surja de, esté relacionada con, o involucre la totalidad o cualquier parte de esta Licencia. Cualquier arbitraje iniciado de conformidad con esta disposición será administrado por el Proveedor de Servicios de Arbitraje predeterminado de Próspera ZEDE, República de Honduras, como un arbitraje privado acelerado. El procedimiento de arbitraje se iniciará y se registrará por las normas aplicables del administrador del arbitraje, normas que se consideran incorporadas al presente documento por referencia. El arbitraje se desarrollará con un tribunal arbitral unipersonal compuesto por el árbitro designado por el administrador del arbitraje. La sede del arbitraje será cualquiera entre Roatán, HN, Washington, DC, Phoenix, AZ, o Houston, TX, EE.UU., según determine el tribunal arbitral, teniendo las partes y sus testigos derecho a comparecer electrónicamente por Skype o equivalente. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el inglés, o cualquier otro que se acuerde mutuamente. El tribunal arbitral emitirá su decisión final en un plazo no superior a un (1) año desde el inicio del procedimiento arbitral. Cualquier restricción o mandato en cualquier ley nacional sobre el nombramiento de un árbitro por razón de nacionalidad no se aplicará a ningún arbitraje iniciado en virtud del presente documento. El tribunal arbitral tendrá plena autoridad para otorgar medidas cautelares y conceder daños y perjuicios por el incumplimiento de una parte de las órdenes del tribunal arbitral a tal efecto. La parte vencedora podrá solicitar una sentencia o una medida judicial apropiada a cualquier tribunal competente para confirmar un laudo arbitral emitido de conformidad con esta política, según sea necesario para garantizar su ejecución. Si, por cualquier motivo, una de las partes incumple el sentido corriente de esta disposición durante más de siete (7) días después de haber sido notificada de dicho incumplimiento, la parte que pretenda hacer cumplir esta disposición tendrá derecho a recuperar de dicha parte incumplidora, en cada ocasión de incumplimiento, una indemnización por daños y perjuicios en una cantidad inmediatamente exigible equivalente a sus gastos de litigio en los que haya incurrido al intentar hacer cumplir la disposición, como los costos judiciales (o del tribunal de arbitraje) y los honorarios razonables de los abogados, no como una sanción sino como la medida acordada de compensación monetaria por las pérdidas y perjuicios causados por dicho incumplimiento que, de otro modo, serían difíciles y costosos de evaluar, sin renunciar a ningún recurso para obligar al cumplimiento, ya sea por cumplimiento específico o de otro modo. En caso de que sea necesario un procedimiento judicial para un litigio sustantivo no relacionado con la confirmación de un laudo arbitral, los únicos foros para resolver las disputas derivadas de esta Licencia o relacionadas con ella son los tribunales de distrito de Washington, DC, los tribunales estatales de Arizona o Texas, o los tribunales federales ubicados en el Estado de Texas, y todos los tribunales de apelación relacionados. Por medio del presente, las partes consienten irrevocablemente la jurisdicción de dichos tribunales y aceptan dichas sedes.

17.11. Condición Subsecuente. En caso de que la existencia legal de ya sea el Licenciante o el Licenciatario como entidad con personería jurídica y características jurídicas, o la aplicabilidad de esta Licencia, sea denegada en una decisión definitiva por cualquier juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente, o se vea sustancialmente amenazada de cualquier otro modo en virtud de una acción oficial por parte de cualquier agencia, sucursal o subdivisión política de cualquier organismo gubernamental según determine el Promotor y Organizador de Próspera ZEDE, entonces, previa notificación escrita o electrónica de dicha determinación al Licenciante y Licenciatario (o sus últimos representantes legales autorizados conocidos), se considerará que el Promotor y Organizador de Próspera ZEDE dispone de un poder limitado e irrevocable, unido a un interés para ejercer las facultades, derechos y obligaciones que sean sustancialmente equivalentes y proporcionales a los respectivos poderes, derechos y obligaciones en virtud de la presente Licencia asignados al Licenciante y al Licenciatario, respectivamente, y como estando por ello autorizados a tomar todas las acciones razonables y necesarias respectivamente para organizar una

ANEXO C - LICENCIA INICIAL DE USO Y OCUPACIÓN/DERECHO DE PASO

o más nueva(s) entidad(es) con personería jurídica y características jurídicas para albergar tales derechos, intereses y autoridades para actuar en virtud de los términos y condiciones sustantivos de la presente Licencia, y siendo por ello considerados respectivamente sucesores de la parte relevante original. Además, siempre y cuando la condición anterior se cumpla como se ha mencionado anteriormente, las partes de esta Licencia acuerdan además que cualquier juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente podrá reformar y revisar esta Licencia para que contenga los términos y condiciones que emulen los resultados previstos por las partes en virtud de los términos y condiciones originales de esta Licencia tan cerca como lo permita la ley aplicable. Sin embargo, esta condición subsiguiente no tendrá ningún efecto y se considerará nula y sin efecto en el caso de que no se cumpla como se ha mencionado anteriormente en un plazo de veinte (20) años a partir de la última fecha de firma a continuación.

El Licenciante y el Licenciario abajo firmantes suscriben la presente Licencia en la fecha de la última firma.

LICENCIANTE

Dionysius LLC

Erik Pitsikalis
Por: Erik Pitsikalis (May 7, 2024 12:39 MDT)

Nombre: Erik Eduardo Pitsikalis Poujol

Cargo: Director Ejecutivo

Fecha de entrada en vigor: 3 de mayo de 2024

LICENCIATARIO

Duna Condominium Association NFP Corp.

Luke Thibodeau
Por: Luke Thibodeau

Nombre: Luke Thibodeau

Cargo: Director Financiero

Fecha de entrada en vigor: 3 de mayo de 2024

ANEXO D - DESIGNACIONES E INTERESES ASIGNADOS

Designación de Unidad	Designación del Contrato (Piso-Unidad Tipo)	Clasificación de las unidades (la clasificación está sujeta a cambios de conformidad con las disposiciones aplicables de la Declaración, los Estatutos y el Reglamento de la Asociación)	Anexo de Plano No.	Área (m2)	Área bajo licencia (m2) (Anexo C)	Área neta (m2)	Intereses Asignados Unidades residenciales = (Área neta de la unidad)/(Suma de (Área neta total de Unidades Residenciales) + (Área neta total de Comerciales*1.33)) Unidades comerciales = (Área neta de unidad*1.33)/(Suma de (Área neta total de Unidades Residenciales) + (Área neta total de Unidades Comerciales*1.33))	Estimación de la cuota mensual inicial =(Intereses Asignados * Presupuesto Anual Inicial)/12
L-01	Ibid.	Unidad comercial	An.A.1	85.14	n/a	85.14	1.390%	\$273.69
L-02	Ibid.	Unidad comercial	An.A.1	188.69	n/a	188.69	3.081%	\$606.55
L-03	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.1	12.75	n/a	12.75	0.208%	\$40.99
L-04	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.1	12.75	n/a	12.75	0.208%	\$40.99
L-05	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.1	12.75	n/a	12.75	0.208%	\$40.99
L-06	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.1	12.75	n/a	12.75	0.208%	\$40.99
P1-01	Ibid.	Unidad comercial	An.A.2	436.48	n/a	436.48	7.127%	\$1,403.08
P1-02	Ibid.	Unidad comercial – ROW	An.A.2	521.13	521.13	0.00	0.000%	\$0.00
P1-03	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P1-04	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P1-05	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P1-06	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40

ANEXO D - DESIGNACIONES E INTERESES ASIGNADOS

P1-07	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P1-08	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P1-09	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P1-10	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P1-11	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P1-12	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.2	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P1-13	Ibid.	Unidad comercial – Estacionamiento para motocicletas	An.A.2	38.53	n/a	38.53	0.629%	\$123.86
P2-01	Ibid.	Unidad comercial	An.A.3	440.06	n/a	440.06	7.185%	\$1,414.59
P2-02	Ibid.	Unidad comercial – ROW	An.A.3	519.64	519.64	0.00	0.000%	\$0.00
P2-03	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P2-04	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P2-05	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P2-06	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P2-07	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P2-08	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P2-09	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P2-10	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P2-11	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P2-12	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P2-13	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P2-14	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.3	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P2-15	Ibid.	Unidad comercial – Estacionamiento para motocicletas	An.A.3	38.53	n/a	38.53	0.629%	\$123.86
P3-01	Ibid.	Unidad comercial	An.A.4	436.62	n/a	436.62	7.129%	\$1,403.53
P3-02	Ibid.	Unidad comercial - ROW	An.A.4	487.44	487.44	0.00	0.000%	\$0.00

ANEXO D - DESIGNACIONES E INTERESES ASIGNADOS

P3-03	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P3-04	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P3-05	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P3-06	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P3-07	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	13.50	n/a	13.50	0.220%	\$43.40
P3-08	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	13.36	n/a	13.36	0.218%	\$42.95
P3-09	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P3-10	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	13.86	n/a	13.86	0.226%	\$44.55
P3-11	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-12	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-13	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-14	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-15	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-16	Ibid.	Unidad comercial - Estacionamiento	An.A.4	16.10	n/a	16.10	0.263%	\$51.75
P3-17	Ibid.	Unidad comercial – Estacionamiento para motocicletas	An.A.4	38.53	n/a	38.53	0.629%	\$123.86
1-01	Ibid.	Unidad comercial	An.A.5	217.15	n/a	217.15	3.545%	\$698.04
1-02	Ibid.	Unidad comercial	An.A.5	115.77	n/a	115.77	1.890%	\$372.15
1-03	Ibid.	Unidad comercial	An.A.5	835.42	n/a	835.42	13.640%	\$2,685.49
207	2-A1	Unidad residencial	An.A.6, A.6.A1	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
208	2-A2	Unidad residencial	An.A.6, A.6.A2	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
201	2-B1	Unidad residencial	An.A.6, A.6.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
202	2-B2	Unidad residencial	An.A.6, A.6.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
203	2-C1	Unidad residencial	An.A.6, A.6.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
204	2-C2	Unidad residencial	An.A.6, A.6.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09

ANEXO D - DESIGNACIONES E INTERESES ASIGNADOS

205	2-D1	Unidad residencial	An.A.6, A.6.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
206	2-D2	Unidad residencial	An.A.6, A.6.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
209	2-E1	Unidad residencial	An.A.6, A.6.E1	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
210	2-E2	Unidad residencial	An.A.6, A.6.E2	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
211	2-F1	Unidad residencial	An.A.6, A.6.F1	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
212	2-F2	Unidad residencial	An.A.6, A.6.F2	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
307	3-A1	Unidad residencial	An.A.7, A.7.A1	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
308	3-A2	Unidad residencial	An.A.7, A.7.A2	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
301	3-B1	Unidad residencial	An.A.7, A.7.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
302	3-B2	Unidad residencial	An.A.7, A.7.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
303	3-C1	Unidad residencial	An.A.7, A.7.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
304	3-C2	Unidad residencial	An.A.7, A.7.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
305	3-D1	Unidad residencial	An.A.7, A.7.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
306	3-D2	Unidad residencial	An.A.7, A.7.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
309	3-E1	Unidad residencial	An.A.7, A.7.E1	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
310	3-E2	Unidad residencial	An.A.7, A.7.E2	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
311	3-F1	Unidad residencial	An.A.7, A.7.F1	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
312	3-F2	Unidad residencial	An.A.7, A.7.F2	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
407	4-A1	Unidad residencial	An.A.8, A.8.A1	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
408	4-A2	Unidad residencial	An.A.8, A.8.A2	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
401	4-B1	Unidad residencial	An.A.8, A.8.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
402	4-B2	Unidad residencial	An.A.8, A.8.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
403	4-C1	Unidad residencial	An.A.8, A.8.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09

ANEXO D - DESIGNACIONES E INTERESES ASIGNADOS

404	4-C2	Unidad residencial	An.A.8, A.8.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
405	4-D1	Unidad residencial	An.A.8, A.8.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
406	4-D2	Unidad residencial	An.A.8, A.8.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
409	4-E1	Unidad residencial	An.A.8, A.8.E1	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
410	4-E2	Unidad residencial	An.A.8, A.8.E2	45.69	n/a	45.69	0.561%	\$110.43
411	4-F1	Unidad residencial	An.A.8, A.8.F1	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
412	4-F2	Unidad residencial	An.A.8, A.8.F2	45.03	n/a	45.03	0.553%	\$108.84
501	5-B1	Unidad residencial	An.A.9, A.9.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
502	5-B2	Unidad residencial	An.A.9, A.9.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
503	5-C1	Unidad residencial	An.A.9, A.9.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
504	5-C2	Unidad residencial	An.A.9, A.9.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
505	5-D1	Unidad residencial	An.A.9, A.9.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
506	5-D2	Unidad residencial	An.A.9, A.9.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
507	5-G1	Unidad residencial	An.A.9, A.9.G1	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
508	5-G2	Unidad residencial	An.A.9, A.9.G2	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
509	5-H1	Unidad residencial	An.A.9, A.9.H1	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
510	5-H2	Unidad residencial	An.A.9, A.9.H2	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
601	6-B1	Unidad residencial	An.A.10, A.10.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
602	6-B2	Unidad residencial	An.A.10, A.10.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
603	6-C1	Unidad residencial	An.A.10, A.10.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
604	6-C2	Unidad residencial	An.A.10, A.10.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
605	6-D1	Unidad residencial	An.A.10, A.10.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
606	6-D2	Unidad residencial	An.A.10, A.10.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65

ANEXO D - DESIGNACIONES E INTERESES ASIGNADOS

607	6-G1	Unidad residencial	An.A.10, A.10.G1	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
608	6-G2	Unidad residencial	An.A.10, A.10.G2	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
609	6-H1	Unidad residencial	An.A.10, A.10.H1	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
610	6-H2	Unidad residencial	An.A.10, A.10.H2	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
701	7-B1	Unidad residencial	An.A.11, A.11.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
702	7-B2	Unidad residencial	An.A.11, A.11.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
703	7-C1	Unidad residencial	An.A.11, A.11.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
704	7-C2	Unidad residencial	An.A.11, A.11.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
705	7-D1	Unidad residencial	An.A.11, A.11.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
706	7-D2	Unidad residencial	An.A.11, A.11.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
707	7-G1	Unidad residencial	An.A.11, A.11.G1	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
708	7-G2	Unidad residencial	An.A.11, A.11.G2	65.54	n/a	65.54	0.805%	\$158.41
709	7-H1	Unidad residencial	An.A.11, A.11.H1	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
710	7-H2	Unidad residencial	An.A.11, A.11.H2	71.13	n/a	71.13	0.873%	\$171.92
807	8-A1	Unidad residencial	An.A.12, A.12.A1	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
808	8-A2	Unidad residencial	An.A.12, A.12.A2	45.67	n/a	45.67	0.561%	\$110.38
801	8-B1	Unidad residencial	An.A.12, A.12.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
802	8-B2	Unidad residencial	An.A.12, A.12.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
803	8-C1	Unidad residencial	An.A.12, A.12.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
804	8-C2	Unidad residencial	An.A.12, A.12.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
805	8-D1	Unidad residencial	An.A.12, A.12.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
806	8-D2	Unidad residencial	An.A.12, A.12.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
901	9-B1	Unidad residencial	An.A.13, A.13.B1	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42

ANEXO D - DESIGNACIONES E INTERESES ASIGNADOS

902	9-B2	Unidad residencial	An.A.13, A.13.B2	41.55	n/a	41.55	0.510%	\$100.42
903	9-C1	Unidad residencial	An.A.13, A.13.C1	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
904	9-C2	Unidad residencial	An.A.13, A.13.C2	31.07	n/a	31.07	0.381%	\$75.09
905	9-D1	Unidad residencial	An.A.13, A.13.D1	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
906	9-D2	Unidad residencial	An.A.13, A.13.D2	32.54	n/a	32.54	0.399%	\$78.65
907	9-I1	Unidad residencial	An.A.13, A.13.I1	77.48	n/a	77.48	0.951%	\$187.27
908	9-I2	Unidad residencial	An.A.13, A.13.I2	77.48	n/a	77.48	0.951%	\$187.27
10-01	Ibid.	Unidad comercial	An.A.14	348.14	348.14	0.00	0.000%	\$0.00
Área común (Elementos Comunes Generales) Designación		Descripción					Anexo de Plano No.	Área (m2)
L-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.1	816.38
P1-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.2	87.28
P2-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.3	56.48
P3-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.4	56.48
1-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.5	49.04
2-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.6	78.94
3-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.7	78.94
4-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.8	78.94
5-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.9	79.30
6-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.10	79.30
7-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.11	79.30
8-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.12	634.97
9-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.13	76.32
10-CA		Área común - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.14	45.26
11-CA		Área común (Aterrizaje de drones y techo solar) - Todas las ubicaciones no asignadas a unidades en planta					An.A.15	189.50
n/a		Arrendamiento de áreas comunes - Instalaciones externas, jardinería y/o mejoras					An. B	542.66

ANEXO E - PRESUPUESTO ANUAL INICIAL DEL PROYECTO

Elemento presupuestario	Costo anual estimado (USD)
Director General del Edificio	\$33,600.00
Seguros	\$22,500.00
Enlace de recepción (2 - medio tiempo)	\$19,200.00
Encargado de mantenimiento	\$15,600.00
Seguridad de la entrada	\$20,400.00
Jardinero/Paisajista	\$12,000.00
Personal de limpieza (2 - medio tiempo)	\$12,657.20
Suministros de limpieza	\$3,600.00
Cable/Internet	\$2,400.00
Energía eléctrica	\$24,000.00
Agua	\$6,000.00
Mantenimiento de la piscina	\$3,600.00
Varios	\$18,000.00
Gestión de residuos	\$4,200.00
Contabilidad/Legal	\$3,500.00
Gastos de arrendamiento	\$1.00
Reserva para imprevistos (para gastos que excedan del presupuesto, contratación de gestión llave en mano, Impuesto sobre el Valor de la Tierra)	\$35,000.00
Total de tasación del año inicial	\$236,258.20

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

Estatutos de Duna Condominium Association NFP Corp.

Artículo 1. Plan de Propiedad Unitaria

Sección 1.1 Finalidad

Estos Estatutos gobiernan la operación de la Duna Condominium Association NFP Corp., una sociedad sin fines de lucro de Próspera ZEDE, que opera bajo el No. de (e)Residente 81675126076990 (la “Asociación”). La Asociación se forma para el beneficio común de los Propietarios para (1) promover su bienestar e intereses, (2) servir como la Asociación establecida por la Declaración, y (3) ejercer todos los derechos y poderes de la Asociación especificados en la Declaración. La Asociación se organizará sin fines de lucro. Ninguna persona que reciba cualquier activo, propiedad o fondos de la Asociación recibirá ganancia pecuniaria alguna por la recepción, mantenimiento u operación de los mismos, excepto cuando se establezca específicamente lo contrario en este documento. Ninguna porción de los activos, propiedad o fondos de la Asociación será pagada como salario, remuneración u otra distribución a o para beneficio de cualquier Propietario, Miembro de la Junta Directiva o funcionario, excepto en caso de disolución de la Asociación o como se establezca específicamente en este documento.

Sección 1.2 Aplicabilidad del Inmueble

El inmueble de la Asociación comúnmente conocido como Duna Tower 1, St. John’s Bay, Próspera ZEDE, IB, HN (“Inmueble”) fue sometido por la Declaración de Condominio de Duna de la cual estos Estatutos son un anexo, a las disposiciones de los artículos 1.8, 2.1(b), 6.2 a 6.21 de la Ley de Títulos de Propiedad de Próspera de 2019, §§ 2-1-22-1-0-0-1, et seq., (la “Ley”) y con sujeción a la Declaración de Convenios, Condiciones, Servidumbres y Restricciones del Promotor y Organizador de Próspera ZEDE, previamente registrada, de conformidad con la sección 11.10(1)-(5) de la Carta y Estatutos Modificados y Reformulados de Próspera ZEDE, §§1-1-36-0-0-0-1.01, y siguientes, en su versión modificada en cada momento, de fecha 15 de diciembre de 2022 (los “CCR Maestros”) (conjuntamente, la “Ley de Condominio”). El Proyecto incluye el terreno, edificio y mejoras al mismo, incluyendo las Unidades como se definen en la Declaración, todas las servidumbres, derechos y accesorios pertenecientes al mismo, y todos los Elementos Comunes como se definen en la Declaración. El Declarante, Edificio, Unidades y Elementos Comunes son como se describen y definen en la Declaración. Cualquier término con mayúscula utilizado en estos Estatutos que no se defina en el presente tendrá la definición que se establece en la Declaración. En caso de que el uso de cualquier término definido en los Estatutos entre en conflicto con su uso en la Declaración, prevalecerá el uso en la Declaración. Además, prevalecerá la ley promulgada por y aplicable en PZ, tal como el Código de Derecho Común de Roatán, §§ 2-3-4-0-1-0-1001 hasta 2-3-4-0-5-0-5004, sin tener en cuenta los principios de conflictos de leyes de los mismos, todos los cuales están a salvo de derogación y garantizados como ley prevalente bajo el mandato del Artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras, el Artículo 10.4 del CAFTA-DR, y el Artículo 16.4 del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Honduras y Kuwait, así como cierto acuerdo de estabilidad jurídica modificado aprobado por las Resoluciones §§5-1-130-0-0-1, 5-1-160-0-0-1, con la salvedad de que si la inestabilidad política o el cumplimiento de la condición subsecuente detallada en la Sección 11.8 impide la aplicación directa de esta disposición como cuestión de derecho, entonces las leyes internas de Próspera ZEDE serán interpretadas como la elección de ley para regir estos Estatutos en la mayor medida permitida bajo las leyes de la jurisdicción en la que el Promotor y Organizador de Próspera ZEDE esté domiciliado, sin dar efecto a cualquier otra

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

elección o conflicto de disposición de ley o norma. Además, en caso de que la ley de la República de Honduras fuera de Próspera ZEDE sea aplicada a estos Estatutos a pesar de y en contradicción con la disposición anterior, entonces toda doctrina interpretativa y reformadora así como toda norma interpretativa disponible bajo dicha ley será aplicada para dar el máximo efecto a los términos, condiciones y disposiciones de estos Estatutos tal y como se pretendía originalmente.

Sección 1.3 Aplicabilidad personal

Todos los Propietarios presentes o futuros, Acreedores Hipotecarios y arrendatarios, o sus empleados, invitados o cualquier otra persona que utilice cualquier porción del Condominio o adquiera cualquier interés en cualquier porción del Proyecto de cualquier manera o para cualquier propósito estarán sujetos a las disposiciones de la Declaración, estos Estatutos, y cualquier norma y regulación establecida por la Junta Directiva de conformidad con estos Estatutos (“Normas”). Una copia de las Normas actuales se adjunta a la presente y forma parte de la presente como Adjunto 1 para dar aviso de la naturaleza general de dichas Normas; sin embargo, la Junta podrá modificar las Normas y publicar normas sustitutivas a través de acción de la Junta sin modificar o reemplazar el texto específico del Adjunto 1 anexo a la presente. Cada Propietario es responsable de obtener una copia de las Normas vigentes. La adquisición o renta de una Unidad o cualquier porción de la misma, si la renta de una porción de una Unidad está permitida, la toma de una Hipoteca, o el acto de ocupación o entrada al Proyecto o a una Unidad significará la aceptación, ratificación y cumplimiento de la Declaración, estos Estatutos, y las Normas.

Artículo 2. Votación de la Asociación, quórum, poderes y renunciaciones

Sección 2.1 Miembros de la Asociación

La membresía de la Asociación estará limitada a las personas establecidas en la Declaración, es decir, Propietarios y sus apoderados. En la medida que el Declarante retenga la propiedad de cualquier Unidad o porción del Condominio, el Declarante será considerado como Propietario (así como Declarante) bajo estos Estatutos. Cada Propietario es un “Miembro” de la Asociación.

Sección 2.2 Votación

Cada Propietario, incluyendo cualquier Propietario que también sea el Declarante, como Miembro, tendrá derecho a votar en las Asambleas de Miembros, también llamadas “Asambleas de Propietarios” de vez en cuando. Excepto que se estipule lo contrario en esta Sección, el peso de voto atribuible al voto de cada Propietario deberá ser igual al Interés Asignado de ese Propietario como se designa en la Declaración (“Interés de Voto del Miembro”); con dichos votos autorizando varias acciones de la Asociación en dichos umbrales como se determine de aquí en adelante. Para efectos de votación, una Unidad poseída conjuntamente por más de una Persona (como se define en la Declaración) será considerada como propiedad de un solo Propietario. Si más de una Persona es propietaria de una Unidad, los propietarios registrados de dicha Unidad deberán designar a la persona con derecho a votar el Interés de Voto de Miembro para dicha Unidad. La designación será por escrito, fechada, ejecutada por todos los propietarios registrados, e incluirá el nombre y la dirección del representante designado, la designación de la Unidad, y el nombre y la dirección de cada persona que compone el Propietario. La notificación se presentará ante el Secretario. Dicha notificación se considerará válida hasta que sea revocada por una designación posterior o una revisión en el registro de propietarios de la Unidad, lo que ocurra primero. Tal y como se utiliza en estos Estatutos, se considerará que el Interés de Voto de los Miembros incluye los votos de las personas realmente presentes en persona o por Poder.

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación a su sola discreción tendrá el derecho de requerir a un Propietario que presente evidencia del interés de propiedad de dicho Propietario en su Unidad antes de cualquier votación. A dicho Propietario se le proporcionará un tiempo razonable para obtener dicha prueba, previo a que se convoque dicha votación. Un Propietario que no cumpla o se niegue a cumplir con este requisito no podrá votar hasta que dicho requisito se cumpla y no se le permitirá ser Miembro de la Junta. El Declarante estará exento de dicho requisito de prueba de propiedad. No obstante lo anterior, no se le permitirá a la Asociación ejercer sus derechos conforme al presente de manera irrazonable o de mala fe. Excepto por un Propietario que compró una Unidad del Declarante, cada Propietario deberá entregar inmediatamente a la Junta una fotocopia o copia certificada del instrumento de adquisición de propiedad registrado, el cual deberá permanecer en los archivos de la Asociación hasta el momento en que se reciba un documento que pruebe la transferencia o traspaso a un nuevo Propietario. No obstante cualquier disposición en contrario establecida en el presente documento o en cualquier otro lugar, un Propietario no será considerado Miembro de la Asociación en pleno goce de derechos ni tendrá derecho a votar en cualquier asamblea a menos que este requisito se cumpla primero. Un Propietario que no cumpla con este inciso no se le permitirá ser Miembro de la Junta.

Sección 2.3 Quórum - Asambleas de Miembros

Por lo menos una mayoría simple del total de los Intereses de Voto de los Miembros elegibles para votar sobre el asunto constituirá un quórum (“Quórum”) en cualquier Asamblea de Miembros para permitir la transacción de negocios, excepto cuando se disponga lo contrario por las Leyes de Condominio, la Declaración, o estos Estatutos. Si el Quórum no está presente o representado en cualquier Asamblea de Miembros, la reunión se considerará aplazada. El voto por escrito o transmitido electrónicamente de cualquier Miembro que no esté presente en persona o por Poder en cualquier asamblea debidamente convocada, cuyo voto por escrito sea proporcionado al Secretario en o antes del momento en que dicha asamblea sea declarada en sesión, será contado para determinar la presencia de un Quórum (sólo con respecto a la cuestión sobre la cual se emite dicho voto por escrito).

Sección 2.4 Votación requerida para tramitar asuntos

Cuando haya Quórum en cualquier asamblea, el voto de la mayoría de los Intereses con Derecho a Voto de los Miembros elegibles para votar sobre el asunto (a menos que se requiera algún otro porcentaje de voto u otro tipo de voto como se establece específicamente en la Declaración o estos Estatutos) decidirá cualquier asunto presentado válidamente ante dicha asamblea y dicho voto será vinculante para todos los Propietarios, a menos que se establezca lo contrario por la ley aplicable, los CCR Maestros, la Declaración o estos Estatutos. En caso de conflicto, se resolverá de la siguiente manera: la ley aplicable prevalecerá sobre los CCR Maestros, que prevalecerán sobre la Declaración, que prevalecerán sobre estos Estatutos, que prevalecerán sobre las Normas.

Sección 2.5 Votaciones, poderes y consentimientos

En cualquier Asamblea de Miembros, cualquier Propietario con derecho a voto puede hacerlo en persona o por Poder. No es necesario que la persona que ejerza dicha delegación sea un Propietario. Además, cualquier Propietario o Apoderado con derecho a voto en cualquier asamblea puede comparecer y votar a través de equipos de telecomunicaciones o medios electrónicos, y la comparecencia de cualquier persona de tal manera se contará para determinar la presencia de un Quórum. Un Apoderado deberá ser designado válidamente en un escrito fechado y ejecutado por el

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

Propietario y presentado ante el Secretario antes de la asamblea en la que se vaya a utilizar (“Apoderado”). El Secretario hará constar en el acta de la asamblea todas las delegaciones de voto. El Secretario llevará todas las delegaciones a cada asamblea en la que los Propietarios tengan derecho a voto. Cada carta poder deberá estar disponible para inspección razonable por parte de los funcionarios de la Asociación y cualquier Propietario que asista a dicha asamblea que también este calificado para votar en dicha asamblea. Un Propietario podrá revocar una Carta Poder únicamente mediante notificación por escrito de la revocación a la persona que presida cualquier asamblea debidamente convocada. Una carta poder será nula si no está fechada o es revocable sin previo aviso.

No se emitirá ningún voto por ninguna Unidad propiedad de la Asociación. El total de los Intereses con Voto de los Miembros con respecto a cualquier Unidad propiedad de la Asociación no se contará como parte del total de los Intereses con Voto de los Miembros de la Unidad. La asamblea y el voto de los Propietarios podrán ser dispensados si todos los Propietarios con derecho a voto consienten por escrito a que se tome dicha acción.

Sección 2.6 Lugar de asamblea

Las asambleas se celebrarán en un lugar adecuado y conveniente para los Propietarios, según lo designado por la Junta, incluso en línea o virtualmente siempre que todos los participantes puedan ser identificados.

Sección 2.7 Asambleas anuales y extraordinarias

La primera asamblea anual (“Primera Asamblea Anual”) deberá ser convocada por la junta inicial y deberá ocurrir a más tardar un año después del cierre de la primera Unidad a una parte que no sea el Declarante o la Asociación (“Primer Cierre”). Cada asamblea anual (“Asamblea Anual”) se llevará a cabo en o alrededor del aniversario de la Primera Asamblea Anual. Dicha Asamblea Anual deberá llevarse a cabo a más tardar seis meses después del final del año fiscal de la Asociación. En cada Asamblea Anual, los Propietarios elegirán una Junta Directiva (“Junta”) y tramitarán todos los demás asuntos presentados en dicha Asamblea Anual. Será obligación del Presidente convocar a una asamblea extraordinaria de Propietarios según lo indique la Junta o mediante la presentación al Secretario de una petición de Propietarios que representen la mayoría del total de los Intereses con Voto de los Miembros.

Sección 2.8 Convocatoria de reuniones

Será obligación del Secretario notificar la convocatoria a cada Propietario o parte con derecho a voto en dicha asamblea. Dicha notificación se hará de conformidad con estos Estatutos y deberá indicar el propósito, hora y lugar de dicha asamblea. La notificación se enviará por lo menos 10 pero no más de 30 días antes de dicha asamblea, a menos que dicha notificación se considere impracticable debido a la naturaleza de dicha asamblea especial, en cuyo caso el Presidente a su entera discreción determinará la cantidad de notificación razonable posible.

Sección 2.9 Orden del día

El orden del día de las reuniones será el siguiente:

- (a) Pasar lista
- (b) Prueba de la convocatoria o de la renuncia a la convocatoria
- (c) Lectura del acta de la reunión anterior

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

- (d) Informes de los funcionarios
- (e) Informes de la Junta
- (f) Informes de los comités
- (g) Coordinación por parte de la Junta de las decisiones del Comité o resolución de conflictos del Comité
- (h) Elección de los inspectores electorales (en caso de elecciones)
- (i) Elección (o destitución) de los miembros de la junta (cada uno de ellos un “Miembro de la Junta”, colectivamente, los “Miembros de la Junta”) (en caso de elección o ausencia)
- (j) Nombramiento (o cese) de representantes los Comités de la Junta Directiva
- (k) Asuntos pendientes
- (l) Nuevos asuntos

Sección 2.10 Reuniones aplazadas

Si cualquier asamblea de la Asociación no puede ser convocada debido a la falta de Quórum, o si los asuntos de la asamblea no pueden ser concluidos por cualquier otra razón, la mayoría de los Propietarios presentes (en persona o por Poder) podrán aplazar la asamblea de vez en cuando por un periodo que no exceda de siete días, hasta que se obtenga el Quórum o hasta que se llegue a una conclusión. En cualquier reunión aplazada, cualquier asunto que pudiera haberse tratado en la reunión original debidamente convocada podrá tratarse sin más aviso. Si no se alcanza el quórum o no se llega a una conclusión en el plazo de siete días, el Presidente convocará una reunión extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos para tratar dichos asuntos.

Artículo 3. Junta Directiva

Sección 3.1 Número y duración

La Junta Directiva estará compuesta por un mínimo de tres y un máximo de nueve miembros. La primera Junta será nombrada por el Declarante. Salvo que se disponga lo contrario en el presente documento, todos los miembros subsiguientes de la Junta serán elegidos en la Asamblea Anual y deberán ser representantes de los Propietarios o del Declarante. Cada Miembro de la Junta servirá por un término de un año y hasta que sus sucesores sean elegidos y califiquen en su lugar. No obstante lo anterior, el Declarante tendrá derecho a designar una mayoría de la Junta hasta la terminación del Periodo de Comercialización (“Evento Desencadenante”). El Declarante cederá el control de la Junta en una asamblea de Propietarios convocada dentro de los 30 días siguientes al Evento Desencadenante.

- (a) La Junta podrá establecer uno o más comités, incluyendo un Comité Asesor, compuesto por no menos de 1 persona y no más de 5 personas, que estará compuesto por Propietarios. Se creará un Comité Asesor de Transición antes del Evento Desencadenante con el fin de reunirse con la Junta para facilitar la transición del control de la Junta tras el Periodo de Comercialización. El Comité Asesor de Transición se disolverá sin ninguna otra acción tras la elección de la mayoría de los Miembros de la Junta no Declarantes.

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

(b) La Junta podrá adoptar resoluciones que aclaren las facultades delegadas a cada Comité de la Junta y/o destituyan a los Miembros del Comité, siempre que dichas resoluciones se promulguen con la aprobación de al menos dos tercios de la totalidad de los miembros de la Junta en el caso de resoluciones que aclaren las facultades o destituyan a cualquier miembro de Comité que tenga jurisdicción sobre Unidades Comerciales si se opone la mayoría de los miembros del comité respectivamente afectado.

(c) En el ejercicio de su autoridad de coordinación y resolución final de disputas, la Junta deberá actuar mediante resoluciones promulgadas con la aprobación de al menos dos tercios del número total de Miembros de la Junta: si dicha aprobación de la Junta no se puede alcanzar, el proceso privado acelerado de resolución de disputas mediante arbitraje vinculante contemplado en la Sección 11.7 de estos Estatutos para resolver la cuestión o disputa de coordinación, con la participación de la Junta Directiva y los miembros del comité respectivo.

Sección 3.2 Vacantes y sustituciones

Salvo que se disponga lo contrario en el presente documento, si cualquier puesto de miembro de la Junta queda vacante debido a muerte, renuncia, jubilación, inhabilitación, destitución del cargo o de otra manera, una mayoría de los miembros restantes de la Junta, aunque menos de un Quórum, en una reunión especial, elegirá un sucesor o sucesores, que ocupará el cargo para el respectivo plazo no vencido. No obstante lo anterior, el Declarante tendrá en todo momento el derecho de elegir un sucesor para cualquier Miembro de la Junta nombrado o designado por el Declarante.

Sección 3.3 Remoción

Excepto por un Miembro de la Junta designado por el Declarante, un Miembro de la Junta podrá ser removido de su cargo con o sin causa por el voto de los Propietarios que representen al menos una mayoría simple del total de los Intereses con Voto de los Miembros. Un Miembro de la Junta designado por el Declarante solo podrá ser removido por el Declarante y solo el Declarante tendrá el derecho exclusivo de designar un reemplazo. Cualquier Miembro de la Junta cuya remoción haya sido propuesta por los Propietarios tendrá la oportunidad de ser escuchado en la asamblea en la que se actuará sobre su propuesta de remoción. Si un Miembro de la Junta deja de ser Propietario o Acreedor Hipotecario o representante del mismo, se considerará que ha renunciado a partir de la fecha en que dicho interés cesó, y en tal caso, la remoción del Miembro de la Junta estará exenta del requisito de audiencia.

Sección 3.4 Primera Junta Directiva

La primera Junta estará formada por Erick A. Brimen, Dan Frazee y Luke Thibodeau, que son representantes del Declarante.

Sección 3.5 Facultades

(a) La Junta tendrá la facultad de hacer todo lo necesario para administrar los negocios de la Asociación, sujeto a la Declaración, incluyendo, sin limitación, la facultad de:

1. Establecer el presupuesto de la Asociación que represente las sumas necesarias y adecuadas para la operación continua ("Presupuesto") por lo menos anualmente y proporcionar una copia del mismo a los Propietarios y sus acreedores hipotecarios cuando lo soliciten. La Junta también tendrá el derecho de determinar y mantener un fondo de reserva adecuado para el reemplazo periódico de Elementos Comunes, reparación y mantenimiento, el cual será financiado por pagos regulares en intervalos determinados por la Junta a su entera discreción. En caso de que la Junta establezca dicho fondo de

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

reserva, éste deberá ser equivalente a un mínimo del 10% del presupuesto anual. El establecimiento de dicho fondo de reserva no limitará el derecho de la Junta a imponer cualquier Gasto Común, Cuota Especial u otro cargo;

2. Determinar e imponer cuotas mensuales, pagaderas por adelantado, para cubrir el costo de los gastos comunes de la Asociación como se establece en el Presupuesto (“Gastos Comunes”). No obstante lo establecido en cualquier otra parte de esta Declaración o de los Estatutos, cada año calendario, y previo a la primera cuota de ese año calendario, el Presupuesto se incrementará sin requerir la ratificación de los Propietarios en un porcentaje que sea igual al porcentaje de incremento en el Índice de Precios al Consumidor Hondureño sobre el año calendario anterior, si es determinable a partir de fuentes confiables y públicamente disponibles, a menos que una mayoría de la Junta vote en contra de dicho incremento. Los Gastos Comunes se tasarán como una suma única contra todas las Unidades y se prorratearán contra cada una de dichas Unidades de acuerdo con su respectivo Interés Asignado (“Gastos Comunes”). Este prorrateo se mantendrá constante independientemente de los usos restringidos de los Elementos Comunes del ocupante de la Unidad. La Junta podrá incrementar los Gastos Comunes o votar cualquier Cuota Especial en exceso de dicha cantidad, si se requiere para cubrir cualquier gasto adicional necesario o deseado en el año Presupuestario, pero dichos incrementos sólo podrán ser tasados especialmente entre las Unidades prorrateados de acuerdo con los respectivos Intereses Asignados de cada Unidad (“Cuotas Especiales”). No obstante lo anterior, si de conformidad con los términos de estos Estatutos o la Declaración, el Declarante no está obligado a pagar alguna Cuota Especial impuesta por la Junta, los Propietarios restantes serán tasados como una sola suma contra sus respectivas Unidades y la Cuota Especial prorrateada contra cada una de dichas Unidades de acuerdo a su respectivo Interés Asignado, como si los intereses de dichos Propietarios restantes fueran iguales al 100% del total de los Intereses Asignados del Edificio;

3. Recaudar, utilizar y gastar los Gastos Comunes;

4. Reparar, restaurar o alterar cualquier parte del Proyecto después de daño o destrucción por incendio u otro siniestro o como resultado de procedimientos de expropiación o dominio eminente dentro de las limitaciones de la Declaración o estos Estatutos;

5. Entrar en las Unidades cuando sea razonablemente necesario en relación con el mantenimiento, cuidado o conservación del Edificio;

6. Abrir y mantener cuentas bancarias, incluida al menos una cuenta operativa en nombre de la Asociación, y designar periódicamente a los signatarios de dichas cuentas bancarias;

7. Asegurar los Elementos Comunes y Unidades (incluyendo las Unidades propiedad de la Asociación) y cualquier propiedad personal propiedad de la Asociación y mantenida por la Asociación dentro de la Asociación a nombre de todos los Propietarios, y resolver las reclamaciones de seguros con respecto a los Elementos Comunes, Unidades y propiedad personal de la Asociación mantenida dentro de la Asociación, todo de acuerdo y dentro de las limitaciones de la Declaración y estos Estatutos;

8. Establecer, modificar o rescindir las normas relativas al Proyecto (“Normas”) y proporcionar copias de dichas Normas a cada Propietario al menos cinco días antes de la fecha de entrada en vigor de las mismas;

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

9. Tomar todos los pasos necesarios, incluyendo sin limitación, multas, retiro de cualquier vehículo que no cumpla, litigio, gravamen y ejecución para hacer cumplir las Normas, cobrar los Gastos Comunes y cualquier Cuota Especial y cualquier otra suma debida a la Asociación incluyendo intereses, costos, multas, gastos de litigio y honorarios legales razonables;
10. Contratar, emplear y despedir empleados, firmas, corporaciones, agentes y contratistas independientes para realizar cualquier tarea consistente con la ejecución de las responsabilidades de la Junta establecidas en la Declaración o en estos Estatutos.
11. Adquirir suministros y equipos, negociar, celebrar o rescindir contratos, designar representantes a efectos de la ejecución de contratos y, en general, tener las facultades de un directivo en relación con los asuntos aquí expuestos;
12. Ejercer o renunciar a un derecho de preferencia para comprar Unidades incluyendo sin limitación cualquier Unidad abandonada o bajo ejecución hipotecaria, a nombre de todos los Propietarios y tomar cualquier y todos los pasos necesarios para reparar o renovar cualquier Unidad adquirida, y votar como Propietario, ofrecer dicha Unidad en venta o arrendamiento o tomar cualquier otro paso con respecto a dicha Unidad como se considere apropiado por el Consejo;
13. Contratar a un agente administrativo para que desempeñe las funciones de la Junta. Cualquiera de dichos contratos celebrados por el Declarante no deberá exceder un plazo de tres años y deberá contener una disposición que permita la terminación del contrato mediante notificación por escrito con 60 días de anticipación. No obstante lo anterior y a pesar de dicha delegación, la Junta permanecerá obligada a desempeñar los deberes y obligaciones que son su responsabilidad conforme al Acta Constitutiva, Declaración o estos Estatutos;
14. Realizar adiciones, alteraciones o mejoras a los Elementos Comunes, y cuando sea requerido por la ley aplicable, presentar a los Propietarios la asignación de Gastos Comunes o la colocación de un gravamen sobre los Elementos Comunes. Consentir a la realización de reparaciones de capital de los Elementos Comunes o la tasación de cualquier Gasto Común requerido para cumplir con la ley aplicable, o una orden de trabajo de una compañía de seguros; siempre y cuando antes del Evento Desencadenante o cualquier otro momento durante el cual el Declarante controle la Junta, la Junta no podrá negar dicho consentimiento.
15. Tomar dinero prestado a nombre de la Asociación cuando se requiera (1) para comprar una Unidad en ejecución hipotecaria, (2) conforme al ejercicio de un derecho de preferencia o primera oferta, (3) para Gastos Comunes, y (4) en relación con la operación, cuidado, conservación y mantenimiento de los Elementos Comunes; siempre y cuando si es requerido por la ley, el consentimiento de los Propietarios que representen por lo menos una mayoría simple del total de los Intereses con Voto de los Miembros obtenidos en una asamblea debidamente convocada y celebrada para tal efecto, será requerido para el préstamo de cualquier suma (excepto las sumas requeridas para cumplir con la ley aplicable o una orden de trabajo de una compañía de seguros) en exceso de \$100,000.00 USD, o su valor equivalente en lempiras o Criptodivisa Elegible. Excepto como lo requiera la ley, no se requerirá el consentimiento de los Propietarios para hacer cualquier préstamo no garantizado en beneficio de la Asociación, o para pedir prestados fondos mediante un gravamen sobre los pagos de Gastos Comunes;

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

16. Solicitar una reducción de la valoración imponible de la Asociación en nombre de todos los Propietarios;
 17. Designar uno o más comités, cada uno de dichos comités deberá consistir de por lo menos un Miembro de la Junta (pero que también podrá incluir Propietarios no Miembros de la Junta) para asesorar a la Junta en la administración de la Asociación (cada uno, un “Comité”, conjuntamente, los “Comités”). Los Comités llevarán actas regulares de sus procedimientos e informarán de los mismos a la Junta según se les solicite;
 18. Adquirir, mantener, reparar, alterar, mejorar, comprar, operar, administrar, vender, traspasar, asignar, hipotecar, transferir, otorgar servidumbres o arrendar cualquier propiedad (inmueble o personal) a nombre de la Asociación conforme a la Declaración o los términos de estos Estatutos;
 19. Administrar y hacer cumplir los convenios, condiciones, restricciones, servidumbres, usos, limitaciones, obligaciones y todas las demás disposiciones establecidas en la Declaración, el Acta Constitutiva y estos Estatutos;
 20. Establecer de vez en cuando y hacer cumplir las Normas necesarias para la operación, uso y ocupación del Proyecto que deberán cumplir con todas las leyes aplicables y que no serán creadas o aplicadas de ninguna manera discriminatoria prohibida por la ley. Una copia de dichas Normas será entregada o enviada por correo a cada Propietario inmediatamente después de la adopción o modificación de las mismas; y
 21. Suspender los derechos de voto de un Propietario por incumplimiento de la Declaración, estos Estatutos o las Normas.
- (b) La Asociación no podrá por ningún acto u omisión abandonar, dividir, subdividir, vender, transferir o de otra manera gravar cualquier porción de los Elementos Comunes, excepto con respecto a cualquier licencia, arrendamiento u otro contrato de renta que tenga un plazo de cinco (5) años o menos, sin el voto afirmativo de los Propietarios que tengan por lo menos dos terceras partes de los Intereses con Voto de los Miembros y por lo menos dos terceras partes de los Primeros Acreedores Hipotecarios. La Asociación podrá otorgar servidumbres para servicios públicos y otros propósitos públicos consistentes con las disposiciones de la Declaración y estos Estatutos.

Sección 3.6 Remuneración

Los miembros de la Junta Directiva y los funcionarios no percibirán retribución alguna por los servicios prestados en tal calidad. No obstante cualquier disposición en contrario de estos Estatutos, un miembro, gerente, director o funcionario podrá recibir una remuneración razonable por las acciones realizadas en el curso de sus funciones como empleado o agente de la Asociación. Dichos miembros, gerentes, directores o funcionarios podrán ser reembolsados ocasionalmente por los gastos reales y razonables incurridos en relación con la administración de los asuntos de la Asociación. La Junta tendrá derecho a exigir a dicha persona que proporcione pruebas de dichos gastos reales y razonables antes de cualquier reembolso. No obstante lo anterior, un Miembro de la Junta o funcionario que sea designado por el Declarante podrá ser remunerado por su servicio en calidad de Miembro de la Junta o funcionario si dicha remuneración es pagada en el curso del empleo regular de la persona como empleado del Declarante.

Sección 3.7 Asambleas y Consentimiento

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

Cada Junta Directiva se reunirá lo antes posible tras la clausura de la asamblea en la que fue elegida. La Junta fijará anualmente con antelación las fechas, lugares y horas de las asambleas ordinarias de la Junta (“Asambleas Ordinarias”). Las asambleas ordinarias podrán celebrarse sin previo aviso a discreción de la Junta si todos los miembros de la Junta con derecho a voto consienten por escrito en que se adopte tal medida. Las asambleas extraordinarias de la Junta Directiva podrán ser convocadas por el Presidente o previa solicitud por escrito de dos miembros de la Junta Directiva al Secretario o al Presidente. Podrá prescindirse de la asamblea de la Junta Directiva y de la votación si todos los miembros de la Junta Directiva con derecho a voto consienten por escrito en que se adopte tal medida. Cualquier acción tomada a través de este proceso tendrá el mismo efecto que si se hubiera tomado en una asamblea debidamente convocada.

Sección 3.8 Quórum - Asambleas de la Junta

En todas las asambleas de la Junta, una mayoría de los Miembros de la Junta será necesaria y suficiente para constituir un quórum para tramitar asuntos, y un acto de la mayoría de todos los Miembros de la Junta presentes en cualquier asamblea en la que haya quórum será el acto de la Junta, excepto cuando umbrales más altos puedan de otra manera ser específicamente proporcionados por la ley aplicable, la Declaración, o estos Estatutos. En caso de que no haya quórum presente o representado en cualquier asamblea de Miembros de la Junta, la asamblea se considerará aplazada.

Sección 3.9 Convocatoria de Asambleas

Será obligación del Secretario notificar, de conformidad con estos Estatutos, cada asamblea, indicando el propósito, hora y lugar de la misma, a cada miembro de la Junta por lo menos 10 pero no más de 30 días antes de dicha asamblea, a menos que dicha notificación se considere impracticable debido a la naturaleza de dicha asamblea especial, en cuyo caso el Presidente determinará la cantidad de notificación razonable. La notificación se hará por los mismos medios que en la Declaración.

Sección 3.10 Declaración Anual

La Junta hará que se preparen y verifiquen por un contador público independiente estados financieros completos y claros de la Asociación, incluyendo un balance general y un estado de pérdidas y ganancias, así como una declaración con respecto a cualquier ingreso gravable atribuible a los Propietarios (“Estados Financieros”). El año fiscal de la Asociación será el año natural. Los Estados Financieros deberán ser preparados por lo menos anualmente, o a solicitud de los Propietarios en una asamblea extraordinaria y entregados a los Propietarios, sus acreedores hipotecarios y como lo requiera la ley aplicable, a más tardar cuatro meses después del final del año fiscal de la Asociación o la fecha de la asamblea extraordinaria.

Sección 3.11 Responsabilidad del Declarante, de la Junta Directiva y de los Propietarios

Cualquier contrato, acuerdo o compromiso de la Asociación deberá establecer que es hecho por la Junta como agente de la Asociación y que ni el Declarante ni ningún Miembro de la Junta o Propietario será personalmente responsable por dicho contrato, acuerdo o compromiso excepto como se establece expresamente en la Declaración o estos Estatutos. La Asociación deberá indemnizar al Declarante y a los Miembros de la Junta contra y de cualquier responsabilidad o demandas que surjan de actos tomados de acuerdo con sus obligaciones excepto como se establece de otra manera en este documento. El Declarante, la Junta y sus Miembros individuales de la Junta no tendrán ninguna responsabilidad con

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

ningún Propietario con respecto a la administración de la Asociación excepto (1) con respecto a cualquier procedimiento por o en nombre de la Asociación o sus Miembros que alegue un incumplimiento del deber fiduciario por dicha persona que busca la indemnización, ya sea que dicha acción haya sido en calidad de Miembro de la Junta o de otra manera, (2) cuando dicha persona sea declarada culpable de actos de negligencia grave o mala conducta deliberada en el desempeño de sus funciones, o (3) en el caso de una acción penal, cuando dicha persona sea declarada culpable de no haber tenido motivos razonables para creer que sus acciones eran lícitas. La terminación de cualquier acción por sentencia, orden, acuerdo o condena o por declaración de nolo contendere o su equivalente no es determinante por sí misma de que el individuo no haya cumplido la norma de conducta indemnizable.

No obstante lo anterior, la Junta tendrá el derecho, a su entera discreción, de imponer, como condición de indemnización, los requisitos y condiciones razonables que la Junta considere apropiados, incluyendo, sin limitación, cualquiera o todos los siguientes: (1) cualquier abogado que represente a la parte que busca la indemnización será un abogado de mutuo acuerdo con la Junta y el Miembro que busca la indemnización; (2) la Asociación tendrá el derecho, a su elección, de asumir y controlar la defensa o solución de cualquier reclamación o procedimiento realizado, iniciado o amenazado contra el Miembro que busca la indemnización; y (3) la Asociación se subrogará, en la medida de cualquier pago efectuado en concepto de indemnización, en todos los derechos de recuperación de la persona indemnizada, y el Miembro que solicite la indemnización formalizará todos los escritos y hará todo lo necesario para garantizar dichos derechos de subrogación a la Asociación. El derecho de cada miembro de la Junta Directiva a ser indemnizado será adicional a cualquier otro derecho que tenga, que no se considerará renunciado por esta disposición.

Dicha indemnización incluirá todas las sumas en las que el indemnizado haya incurrido de forma razonable y real en concepto de honorarios de abogados, sentencias, multas e importes de acuerdos transaccionales, en los que haya incurrido debido a que dicha persona se haya convertido en una parte por sus acciones como miembro de la Junta, en cualquier acción, pleito o procedimiento amenazado, pendiente o contemplado, ya sea civil, penal o administrativo. Si un indemnizado solicita un reembolso o indemnización en virtud de estos Estatutos por el importe de un acuerdo, dicho indemnizado sólo será reembolsado si la Junta aprueba dicho acuerdo y reembolso según lo establecido en estos Estatutos. El indemnizado que solicite el reembolso o la indemnización no participará en ningún debate o votación al respecto. La Junta tendrá el derecho a su sola discreción de solicitar una opinión de un abogado independiente con respecto a la determinación del mejor interés de la Asociación. La Junta notificará a todos los Propietarios de cualquier pago de indemnización o reembolso no menos de 10 días antes de la liberación de dicho pago.

Sección 3.12 Consentimiento a la enmienda

Las disposiciones de este Artículo 3 de estos Estatutos no podrán ser enmendados sin el previo consentimiento por escrito del Declarante en relación con el derecho respectivo del Declarante en este documento.

Artículo 4. Funcionarios

Sección 4.1 Elección de Funcionarios

Los funcionarios de la Junta Directiva serán elegidos por la Junta en su primera reunión y, posteriormente, en cualquier reunión de la Junta a su entera discreción. Los funcionarios de la Junta

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

serán un Presidente, un Secretario y un Tesorero. El Presidente deberá ser un Miembro de la Junta y ya sea un representante del Declarante, un Propietario, el cónyuge de un Propietario o un representante de un Propietario, cuando lo permitan estos Estatutos. La Junta también podrá elegir a los demás funcionarios que, a su juicio, sean necesarios. Los Funcionarios podrán ser la misma persona.

Sección 4.2 Plazo

Los funcionarios ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores sean debidamente elegidos y entren en funciones en su lugar. Cualquier funcionario elegido o designado por la Junta podrá ser destituido con o sin causa, en cualquier momento, por el voto afirmativo de la mayoría de toda la Junta. Las vacantes de funcionarios serán cubiertas por la Junta.

Sección 4.3 Deberes de los funcionarios

El Presidente será el máximo responsable ejecutivo de la Asociación y tendrá todas las facultades y obligaciones que suelen conferirse al cargo de Presidente de una entidad corporativa en virtud de las Normas de Próspera ZEDE. El Presidente presidirá todas las reuniones de la Asociación y de la Junta Directiva. El Secretario deberá mantener dicha información abierta a inspección por parte de los Propietarios y otros legalmente (o como se estipule de otra manera en estos Estatutos) con derecho a inspeccionar la misma mediante notificación razonable en horarios razonables durante las horas normales de trabajo. El Secretario asistirá a todas las reuniones de la Junta Directiva y de los Miembros y registrará y mantendrá todas las votaciones y las actas de todos los procedimientos, notificará todas las asambleas según lo dispuesto en estos Estatutos y realizará todas las tareas requeridas por la Junta Directiva y el Presidente. El Tesorero deberá realizar todas las tareas que le indique la Junta y manejar y contabilizar adecuadamente todas las transacciones financieras de la Asociación incluyendo el mantenimiento de registros financieros detallados y libros de contabilidad de la Asociación y una cuenta separada para cada Unidad que, entre otras cosas, contendrá la cantidad de cada cuota de Gastos Comunes de la Unidad respectiva junto con la fecha de vencimiento, las cantidades pagadas y el saldo pendiente de pago.

Sección 4.4 Documentos de la Asociación

- (a) Ejecución de instrumentos. Cualquier persona o personas designadas como signatarios autorizados por una resolución de la Junta debidamente aprobada podrán ejecutar cualquier acuerdo, contrato, compromiso, escritura, arrendamiento, pagaré u otro instrumento en nombre de la Asociación.
- (b) Cualquier funcionario de la Junta con acceso a los libros y registros de la Asociación podrá preparar, ejecutar, certificar o proporcionar un estado de cuenta de Gastos Comunes no pagados a un Propietario o Acreedor Hipotecario que lo solicite. La Asociación podrá cobrar una cuota razonable por la preparación y/o entrega de cualquier estado de cuenta solicitado.

Artículo 5 Notificaciones y renunciaciones

Sección 5.1 Notificaciones y renunciaciones

Cuando, conforme a las disposiciones de la Declaración o de estos Estatutos, se requiera dar aviso por o a la Junta, a cualquier Miembro de la Junta o Propietario, dicho aviso por escrito será suficiente si se envía por los medios permitidos para cualquier persona conforme a la Declaración. Se considerará que se ha renunciado a la notificación requerida conforme a estos Estatutos cuando se haga por escrito o por asistencia a cualquier asamblea para la cual se requirió la notificación.

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 6. Operación del proyecto

Sección 6.1 Pago de gastos Comunes y Cuotas Especiales

(a) Cada Propietario pagará puntualmente sus respectivos Gastos Comunes y Cuotas Especiales cuando estos venzan. El Propietario no tendrá derecho a ninguna notificación más allá de la notificación de la cuota. En caso de que cualquier Gasto Común y/o Cuota Especial no sea pagada a su vencimiento, la Junta podrá a su entera discreción (en cada caso) (1) imponer cualquier cargo administrativo, cargo por mora y/o intereses sobre los Gastos Comunes o Cuotas Especiales no pagados hasta el monto máximo permitido por la ley aplicable; (2) imponer un gravamen sobre una Unidad y ejecutar dicho gravamen en caso de que los Gastos Comunes o la Cuota Especial, según sea el caso, no sean pagados dentro de los 15 días siguientes a su fecha de vencimiento; y (3) notificar a cualquier inquilino de la Unidad para que realice todos los pagos de renta a la Junta hasta que todos los montos no pagados sean satisfechos, cuando lo permita la ley. La renuncia por parte de la Junta a ejercer alguno o todos estos derechos enumerados en cualquier instancia no se considerará una renuncia a dichos derechos con respecto a cualquier otra instancia, ya sea que dicho derecho haya surgido antes, contemporáneamente o en el futuro de dicho derecho renunciado.

Ningún Propietario será responsable de cualquier Gasto Común o Cuota Especial que se acumule contra su Unidad subsecuente a una venta, transferencia u otro traspaso por él de su Unidad de acuerdo con estos Estatutos y la Declaración. El comprador de una Unidad (que no sea un Primer Acreedor Hipotecario) que compre por cuenta propia conforme a una venta por ejecución hipotecaria, cuya oferta no haya sido cedida y sujeto a las disposiciones aplicables de la Declaración, será responsable del pago de todos los Gastos Comunes y Cuotas Especiales pendientes que se hayan impuesto a la Unidad y que no hayan sido pagados al momento del cierre.

(b) En caso de que los pagos de Gastos Comunes o Cuotas Especiales excedan la cantidad necesaria para cubrir los gastos anuales presupuestados o el trabajo a ser completado bajo la Cuota Especial, la Junta deberá depositar dicho exceso en la cuenta de reserva de la Asociación (“Reservas”) al final del año fiscal en el cual dicho exceso de dinero haya sido pagado. El depósito de dichos fondos excedentes no liberará a ningún Propietario de la porción no pagada de dichos Gastos Comunes o Cuotas Especiales de dicho Propietario. El exceso de las cuotas depositadas (o adeudadas) no serán gastadas de las Reservas sin el voto afirmativo de por lo menos el 66 2/3% de los Intereses Asignados.

Sección 6.2 Declaración de gastos impagados

A solicitud por escrito de cualquier Propietario o su Acreedor Hipotecario, la Junta entregará sin demora a dicho Propietario o Acreedor Hipotecario un estado de cuenta por escrito de todos los Gastos Comunes o Cuotas Especiales impagas impuestas a dicha Unidad.

Sección 6.3 Responsabilidad de los servicios públicos

El Propietario será responsable de los gastos de todos los servicios públicos de la Unidad. El costo de los servicios públicos para los Elementos Comunes Generales será un Gasto Común.

Sección 6.4 Reparaciones y acceso a las Unidades y Elementos Comunes

(a) Reparaciones de la Unidad. Salvo que se disponga lo contrario en estos Estatutos, todo el mantenimiento, reparaciones y reemplazos de la Unidad (“Reparaciones”), y el mantenimiento, reparaciones y reemplazos de las puertas (excepto la pintura del lado exterior de la puerta de entrada de

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

la Unidad), ventanas (excepto la pintura del lado exterior de la ventana), instalaciones eléctricas, de plomería, de calefacción y de aire acondicionado dentro de la Unidad o que pertenezcan al Propietario de la Unidad se harán por cuenta y cargo del Propietario.

(b) Reparaciones de Elementos Comunes. Todas las Reparaciones Generales de Elementos Comunes serán realizadas por la Junta y tasadas como un Gasto Común sujeto a la presente Declaración. Las Reparaciones de los Elementos Comunes Limitados serán por cuenta exclusiva de las siguientes personas bajo las siguientes circunstancias: (1) la Asociación si las Reparaciones de Elementos Comunes Limitados involucran Reparaciones estructurales o extraordinarias (incluyendo sin limitación la reparación de intrusión de agua); o (2) el Propietario que tenga acceso directo y exclusivo a un Elemento Común Limitado a su propio costo y gasto si involucran reparaciones no estructurales. No obstante lo anterior, las reparaciones (de naturaleza estructural o no estructural) de los balcones y terrazas exteriores del Elemento Común Limitado y la pintura y decoración de los exteriores de las puertas y ventanas serán realizadas por la Asociación y cargadas a los Propietarios como un Gasto Común. La Junta tendrá el derecho de establecer Normas que regulen la aprobación del contratista y los estándares de Reparación del Elemento Común Limitado. Todas las reparaciones deberán utilizar materiales nuevos y el trabajo deberá realizarse de una manera correcta y profesional acostumbrada en la jurisdicción en el momento en que el trabajo se realiza y deberá ajustarse a los materiales existentes, estilo y color.

(c) Acceso a Reparaciones. La Junta y sus agentes, empleados y contratistas tendrán derecho de acceso a cada Unidad y a los Elementos Comunes para llevar a cabo o inspeccionar Reparaciones o auditar a la Asociación para evaluar áreas que necesiten Reparaciones. Las solicitudes de entrada deberán hacerse con anticipación a una hora razonablemente conveniente para el Propietario a menos que a discreción de la Junta sea necesaria una acción inmediata para la preservación, salud o seguridad de la Asociación o sus ocupantes, invitados y huéspedes. Dicho derecho deberá ser ejercido de tal manera que no interfiera injustificadamente con el uso normal del ocupante para propósitos residenciales.

(d) Reparaciones de Propiedad Personal. La Asociación o el Declarante no tendrán obligación de Reparar, ni responsabilidad alguna por daños o destrucción de cualquier propiedad personal localizada dentro de una unidad sin importar la causa del daño o destrucción.

(e) Daños por Acción. No obstante cualquier otra disposición en este Artículo, cada Propietario será responsable de todos los daños a cualesquiera otras Unidades o Elementos Comunes como resultado de sus acciones dolosas o negligentes, incluyendo el gasto de cualquier Reparación como resultado de las mismas.

Sección 6.5 Restricciones generales de uso y ocupación de la Unidad

(a) Cada Unidad Residencial será utilizada y ocupada de acuerdo con los usos residenciales habituales con los usos comerciales auxiliares que sean consistentes con el carácter de dichos usos residenciales habituales que se disfrutan tranquilamente en todo el Edificio. La Junta, por medio de Resolución aprobada por dos tercios de los miembros de la Junta, podrá aclarar la naturaleza de dichos usos y ocupaciones permitidos, pero en ningún caso los usos y ocupaciones permitidos atribuibles a cualquier Unidad Residencial excederán materialmente los Derechos de Uso y Derechos de Ocupación

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

inherentes a los Vóxeles contenidos por dichas Unidades, como fueron retenidos por el Declarante bajo los CCR Maestros.

(b) Cada Unidad Comercial deberá ser utilizada y ocupada de acuerdo con los usos comerciales acostumbrados que sean consistentes con el derecho de cada Propietario de Unidad Residencial al disfrute tranquilo de los usos residenciales asociados con cada Unidad Residencial. El acuerdo mutuo entre el Comité Residencial y el Comité Comercial y/o Normas promulgadas por la Junta podrán aclarar la naturaleza de dichos usos y ocupaciones permitidos, pero en ningún caso los usos y ocupaciones permitidos atribuibles a cualquier Unidad Comercial excederán materialmente los Derechos de Uso y Derechos de Ocupación inherentes a los Vóxeles contenidos por dichas Unidades, como fueron retenidos por el Declarante bajo los CCR Maestros.

(c) El uso y ocupación de cualquier Unidad deberá ajustarse a los términos y condiciones de las Leyes de Condominio. Cualquier violación a las Leyes de Condominio deberá ser cumplida por y a costa exclusiva del Propietario o de la Junta, cualquiera que tenga la obligación de cumplimiento por ley.

(d) Los apartados (a), (b), (c) y (d) de esta Sección 6.5 no podrán ser enmendados, modificados o suprimidos salvo por aprobación del Consejo y de los Miembros que representen al menos el ochenta por ciento (80%) de los Intereses con Voto de los Miembros.

(e) Cualquier Norma podrá ser hecha, enmendada o rescindida ya sea por la Junta en una Asamblea Ordinaria o por el voto de los Propietarios que representen al menos dos tercios del total de los Intereses con Voto de los Miembros en una Asamblea Anual o Extraordinaria debidamente convocada. Las Normas iniciales se adjuntan como Anexo A con el propósito de distribución, pero no para su registro como parte de la Declaración y Estatutos.

(f) Un Propietario no podrá criar animales o mantener ganado o aves de corral de cualquier tipo en las instalaciones del Condominio. Ningún animal podrá causar o crear ruidos ofensivos o detestables, olores o condiciones insalubres. No se permitirá que ningún animal ande suelto en ningún momento en los Elementos Comunes y todo animal deberá estar atendido en todo momento por una persona responsable. Ningún animal salvaje o peligroso será mantenido o permitido en las instalaciones en ningún momento, ya sea que la Asociación haya dado su permiso para ello o no. Todos los animales dentro de los Elementos Comunes deberán ser controlados por una correa que no se extienda más de seis pies de largo y cualquier producto de desecho eliminado por dicho animal deberá ser rápida y eficientemente limpiado por la persona que acompañe a dicho animal y depositado en un receptáculo sanitario apropiado. No se permitirá que ningún animal interfiera con el uso y disfrute razonable y permitido del Proyecto por parte de cualquier ocupante. La Asociación podrá cobrar a todos los propietarios de mascotas una cuota adicional razonable que deberá pagarse a la Asociación dentro de los 10 días siguientes a la notificación de dicha cuota, si la Asociación determina que dicha cuota es necesaria para sufragar los costos adicionales de mantenimiento de la Asociación debido al alojamiento de animales dentro del Edificio. La Junta podrá establecer normas y regulaciones razonables relativas al peso, número y registro de las mascotas.

La Asociación tendrá el derecho de requerir que el dueño registre cualquier animal con la Junta antes de que dicho animal ocupe cualquier parte del Proyecto. Todos los animales deben ser registrados con la administración de la Asociación dentro de una semana de haber tomado residencia. El(los) registro(s)

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

puede(n) incluir una foto actual del Propietario y el(los) animal(es), así como prueba de las licencias y vacunas requeridas como se describe anteriormente. Este procedimiento es para la protección tanto de los Propietarios como de los animales. Los registros, en particular las fotografías actuales, se actualizarán según proceda o según lo requiera periódicamente la Administración. Todos los animales deben tener todas las licencias y vacunas legalmente requeridas y cumplir todos los demás requisitos reglamentarios. El propietario del animal deberá acreditar el cumplimiento de dichos requisitos de licencia y vacunación antes de que se permita la entrada del animal en el Edificio. A partir de ese momento, el propietario del animal tendrá la obligación permanente de mantener y obtener todas las vacunas o licencias actualizadas que exijan las leyes o reglamentos aplicables y de presentar pruebas de ello a la Junta. Los animales de “servicio” o “asistencia” certificados deben cumplir todos los requisitos de licencia, vacunación, comportamiento y conducta. El propietario de dicho animal de “servicio”, “asistencia” o “apoyo” estará sujeto a todos los requisitos de notificación y prueba de la Junta de estos Estatutos. Cualquier persona que traiga o mantenga un animal en el Condominio deberá indemnizar y mantener indemne a la Asociación y a todos los demás Propietarios por cualquier daño, pérdida o responsabilidad que pueda surgir a la Asociación o a los demás Propietarios, según sea el caso, debido a la presencia de dicho animal en el Condominio, independientemente de si la presencia del animal está permitida. La Asociación podrá, sin audiencia y sin responsabilidad para el propietario del mismo, retirar o hacer retirar del Condominio a cualquier animal que determine que viola estas restricciones.

(g) Ninguna basura, desecho, desperdicio o impureza de cualquier tipo se mantendrá fuera de cualquier Unidad, excepto en un contenedor de basura a prueba de vida silvestre. La ubicación de dicho contenedor de basura estará sujeta a la aprobación de la Junta. Todos los cubos de basura y contenedores sanitarios se mantendrán en condiciones razonablemente limpias e higiénicas y en buen estado de funcionamiento. Todos los contenedores sanitarios deberán estar asegurados en una papelería, excepto cuando sea necesario para permitir la recogida de basura. La Junta contratará a una empresa de recolección de basura para que recoja la basura dentro del Condominio. Sólo habrá una empresa de recolección de basura en cualquier momento que recoja la basura dentro del Condominio, excepto que la Junta podrá contratar a otra empresa para la recolección y eliminación del reciclaje. NO SE PERMITIRÁ LA QUEMA A CIELO ABIERTO DE MALEZA, HOJAS, PASTO Y/O BASURA.

Sección 6.6 Ampliaciones, alteraciones o mejoras de la Junta Directiva

En caso de que cualquier reparación, adición, alteración, modificación, renovación u otra mejora de la Junta (“Mejoras”) requiera la colocación de un gravamen sobre los Elementos Comunes, la realización de dichas Mejoras deberá ser aprobada por al menos la mayoría simple del total de los Miembros con Voto.

Sección 6.7 Mejoras del Propietario

(a) Un Propietario podrá realizar alteraciones interiores, no estructurales de la Unidad que no afecten los sistemas de servicios del Condominio o la valuación de cualquier otra Unidad sin previo consentimiento por escrito de la Junta. Sin embargo, la Junta podrá establecer regulaciones que rijan el acceso, seguros y otros asuntos relacionados con la realización de trabajos dentro de una Unidad. No se permiten otras instalaciones o alteraciones en la Unidad sin el consentimiento previo por escrito de la Junta, según se describe en esta subsección. No obstante lo anterior, el Declarante no estará obligado a obtener el consentimiento de la Junta para dichas alteraciones con respecto a cualquier Unidad propiedad del Declarante. Cualquier consentimiento, si es otorgado, deberá estipular que dicha

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

alteración será por cuenta y gasto exclusivo del Propietario, que el trabajo deberá realizarse de acuerdo con los CCR Maestros, todas las leyes, normas, regulaciones, códigos y ordenanzas gubernamentales o cuasi gubernamentales, en cumplimiento con los estándares actuales de códigos de construcción e incendios requeridos por la elección regulatoria del Declarante, y que todo el trabajo deberá ser realizado por contratistas acreditados con seguro adecuado de responsabilidad civil, daños a la propiedad y compensación al trabajador (cuyos certificados deberán ser entregados a la Junta antes del inicio de la construcción). En todas las reparaciones se utilizarán materiales nuevos y el trabajo se realizará de la forma correcta y profesional habitual en la jurisdicción en el momento en que se realice el trabajo. Cualquier alteración deberá ser mantenida en su totalidad por dicho Propietario (quien también será responsable de cualquier reparación, incluyendo reparaciones estructurales, a dicha alteración bajo cualquier circunstancia, y a la Unidad y cualquier Elemento Común donde dichas reparaciones sean necesarias debido a esfuerzos adicionales causados por la alteración estructural o debido a un diseño o construcción inadecuada de la alteración estructural). Dicha aprobación deberá además estipular que el Propietario deberá reembolsar a la Junta cualquier gasto de bolsillo incurrido por la Junta en relación con el otorgamiento de dicha aprobación y en relación con cualquier servicio proporcionado a dicha alteración. El Propietario deberá firmar un acuerdo de alteración al efecto de lo anterior e incorporando los demás términos que la Asociación pueda requerir.

(b) La Junta tendrá el derecho exclusivo, pero no la obligación, de hacer y/o ejecutar una solicitud a cualquier autoridad gubernamental para un permiso para hacer una Mejora en o a cualquier Unidad. La Junta no incurrirá en ninguna responsabilidad ante ningún contratista, subcontratista, materialista, arquitecto o ingeniero o ante cualquier persona que tenga algún reclamo por lesiones a la persona o daños a la propiedad que surjan de dicha instalación, permiso o mejora o como resultado de la realización o ejecución de dicha solicitud.

(c) El Declarante tendrá el derecho, sin el requisito de obtener el consentimiento de cualquier otra persona o entidad, de hacer Mejoras a su Unidad ya sea que dichas alteraciones sean estructurales o no estructurales, ordinarias o extraordinarias, siempre y cuando no afecten adversamente la estructura del Edificio o los sistemas de servicios públicos. La Asociación por este medio nombra al Declarante como su abogado de hecho, junto con un interés, para ejecutar dichos documentos a nombre de la Asociación que puedan ser requeridos para obtener cualquier cumplimiento regulatorio necesario para hacer o completar una Mejora, y otorga al Declarante una servidumbre de acceso, entrada y salida para hacer dicha Mejora. Esta subsección no podrá ser modificada sin el previo consentimiento por escrito del Declarante, mientras el Declarante sea propietario de cualquier Unidad.

(d) Con respecto a cualquier trabajo que resulte en cualquier subdivisión o combinación de Unidades, el Declarante tendrá el derecho de hacer y presentar cualquier enmienda a la Declaración requerida por y conforme a la ley aplicable. En ningún caso la subdivisión de una Unidad y su Interés Asignado dará como resultado un mayor porcentaje de Interés Asignado para el total a la nueva Unidad que el que existía para la Unidad original.

(e) La Junta ejecutará cualquier solicitud requerida por el gobierno u otro documento en relación con cualquier Mejora del Declarante; siempre y cuando, sin embargo, cualquier gasto o responsabilidad incurrida debido a la solicitud o dicho otro documento será el único gasto o responsabilidad del Declarante.

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

(f) Ningún Propietario podrá reparar, dar mantenimiento, alterar, mejorar o cerrar ninguna parte de los Elementos Comunes sin el previo consentimiento por escrito de la Junta.

Artículo 7. Seguros

Sección 7.1 Seguros obtenidos y mantenidos por la Junta Directiva

La Junta deberá obtener y mantener, de ser posible, a tarifas comercialmente razonables, los siguientes seguros: seguro contra incendio con cobertura extendida, daños por agua, vandalismo y endosos por daños maliciosos. Dicha póliza cubrirá el Edificio excepto muebles, enseres, accesorios, electrodomésticos y otros bienes personales del Propietario (“Bienes Personales del Propietario”), junto con toda la maquinaria de calefacción, aire acondicionado y otros servicios, contenidos en el mismo hasta el punto en que se unan a la Unidad. El seguro cubrirá los intereses de la Asociación, la Junta todos los Propietarios y sus Acreedores Hipotecarios como aparezcan sus respectivos intereses, y en una cantidad igual al valor total de reemplazo del Edificio.

Todas las pólizas de seguro de daños físicos contendrán renunciaciones de subrogación y una reducción de responsabilidad prorrateada del asegurador como resultado de cualquier seguro contratado por los Propietarios o de la invalidez derivada de cualquier acto del asegurado o de cualquier Propietario, y dispondrán que dichas pólizas no podrán cancelarse o modificarse sustancialmente sin previo aviso por escrito con al menos 15 días de anticipación a todos los asegurados, incluyendo a todos los Acreedores Hipotecarios de la Unidad. La Junta obtendrá un avalúo de una compañía de seguros contra incendio o de otro tipo del valor total de reposición del Edificio, incluyendo todos los Elementos Comunes para determinar el monto del seguro contra incendio requerido antes de obtener cualquier póliza de seguro contra incendio o cualquier renovación de la misma.

La Junta también estará obligada a obtener y mantener, en la medida de lo posible, un seguro de responsabilidad civil en los límites que la Junta pueda determinar de vez en cuando, que cubra a cada miembro de la Junta, el agente de gestión, y cada Propietario. Dicha cobertura de responsabilidad civil también cubrirá las reclamaciones de responsabilidad cruzada de un asegurado contra otro. Hasta la primera asamblea de la Junta, dicho seguro de responsabilidad civil tendrá un límite único de \$1,000,000.00 USD que cubrirá todas las reclamaciones por lesiones corporales o daños a la propiedad que surjan de un incidente. Dicho seguro de responsabilidad civil deberá comenzar tan pronto como sea posible.

No se prohibirá a los Propietarios contratar otros seguros en su propio beneficio, siempre que dichas pólizas contengan renunciaciones a la subrogación y, además, siempre que la responsabilidad de los aseguradores que emitan seguros contratados por la Junta no se vea afectada o disminuida por razón de cualquier seguro adicional contratado por cualquier Propietario.

Sección 7.2 Restauración o reconstrucción tras siniestro

Salvo disposición en contrario en estos Estatutos, en caso de daño o destrucción de cualquier parte del Edificio o cualquier otra parte del Proyecto necesaria para la preservación, salud o seguridad del Condominio o de sus ocupantes, huéspedes e invitados, como resultado de incendio u otro siniestro, el Consejo dispondrá la pronta reparación y restauración del Edificio o Proyecto, según sea el caso, incluyendo cualquier maquinaria de calefacción, aire acondicionado u otros servicios que estén cubiertos por un seguro que no sea el de Bienes Personales del Propietario y la Junta o el fiduciario de seguros,

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

según sea el caso, desembolsará el producto de todas las pólizas de seguros a los contratistas que participen en dicha reparación y restauración en pagos progresivos apropiados. En caso de daño o destrucción de cualquier otra parte del Proyecto que no sea necesaria para la preservación, salud o seguridad del Condominio o de sus ocupantes, huéspedes e invitados, debido a incendio u otro siniestro, la Junta dispondrá la reparación y restauración de dicha parte del Condominio dentro de un plazo razonable después de dicho daño o destrucción. Cualquier reconstrucción o reparación deberá estar sustancialmente de acuerdo con la Declaración y los planos y especificaciones del Condominio, y con respecto a cualquier reparación o restauración de la Unidad, la misma deberá estar sustancialmente terminada de acuerdo con los planos y especificaciones de la Unidad previamente aprobados por la Asociación o el Declarante, a una condición tan comparable como sea posible a la condición previa al daño o destrucción a menos que los Propietarios que representen al menos dos terceras partes de los Intereses con Voto de los Miembros y al menos dos terceras partes de los Primeros Acreedores Hipotecarios acuerden lo contrario por voto o por escrito. Cualquier costo de dicha reparación o restauración que exceda el producto del seguro constituirá un Gasto Común.

Si el 75% o más de las Unidades son destruidas o dañadas sustancialmente, la Junta no podrá proceder con las reparaciones o restauración sin la aprobación de los Propietarios que representen por lo menos el 75% del Interés con Voto de los Miembros. En caso de que dicha aprobación no se obtenga con prontitud, el Proyecto estará sujeto a una acción de partición a juicio de cualquier Propietario o gravamen, o, como si fuera propiedad en común, en cuyo caso el producto neto de la venta junto con el producto neto de la póliza de seguro (o si hubiera habido una reparación o restauración, (o si ha habido una reparación o restauración, y el monto de los ingresos de la póliza de seguro ha excedido el costo de dicha reparación o restauración, entonces el excedente de dichos ingresos de la póliza de seguro) será dividido por la Junta o el fiduciario de seguros, según sea el caso, entre todos los Propietarios en proporción a su respectivo Interés Asignado, después de pagar primero de la parte de cada Propietario el monto de cualquier gravamen de la Unidad no pagado, en el orden de prioridad de gravamen.

Artículo 8. Enmiendas

Sección 8.1 Procedimiento de enmienda

- (a) Salvo que se disponga lo contrario en el presente documento, después del Evento Desencadenante, estos Estatutos podrán ser alterados, modificados o añadidos en cualquier Asamblea de Miembros debidamente convocada siempre que: (1) la convocatoria a la asamblea contenga una declaración completa de la enmienda propuesta; (2) la enmienda sea aprobada por Propietarios que representen al menos dos tercios de los Intereses con Voto de los Miembros; (3) la enmienda se establezca en una enmienda de la Declaración debidamente registrada y (4) dicha enmienda cumpla con las disposiciones de la Declaración, siempre y cuando ninguna enmienda perjudique o afecte la validez o prioridad del interés de un Propietario o Acreedor Hipotecario sobre una Unidad.
- (b) Mientras el Declarante continúe siendo propietario de una Unidad, las disposiciones de estos Estatutos, la Declaración o las Normas no podrán ser enmendadas para afectar adversamente los derechos del Declarante, sin el previo consentimiento por escrito del Declarante.
- (c) Cualquier coste o gasto en que se incurra en relación con la preparación, registro y presentación de dicha enmienda será un Gasto Común.

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

- (d) El Presidente o el Secretario podrán preparar, ejecutar, certificar y registrar las enmiendas a la Declaración.
- (e) Estos Estatutos no podrán ser enmendados de ninguna manera que esté específicamente prohibida o limitada de conformidad con los términos de estos Estatutos.
- (f) Antes del Evento Desencadenante, estos Estatutos podrán ser enmendados por consentimiento escrito de la Junta y el Declarante.

Artículo 9. Ventas de Unidades, arrendamientos e hipotecas

Sección 9.1 Ventas y arrendamientos

Un Propietario debe cumplir con las disposiciones establecidas en este Artículo 9. para vender o arrendar su Unidad o cualquier interés en la misma.

- (a) Cualquier Propietario que reciba una oferta de compra de buena fe que pretenda aceptar para la venta de su Unidad junto con (1) el interés indiviso sobre los Elementos Comunes adjuntos a la misma, (2) el interés de dicho Propietario sobre cualquier Unidad previamente adquirida por la Junta o su designado a nombre de todos los Propietarios, o el producto de la venta o arrendamiento de la misma, si existe y (3) el interés de dicho Propietario sobre cualquier otro activo de la Asociación (“Oferta”), deberá notificar a la Junta por escrito de la misma y el nombre y domicilio del comprador propuesto, los términos de la transacción propuesta y cualquier otra información que la Junta pueda razonablemente requerir (“Notificación de Oferta”). No obstante lo anterior, una oferta de buena fe recibida por un Propietario de parte del Desarrollador, o si el Propietario es el Desarrollador, dicha oferta no estará sujeta a los términos de esta subsección. La Notificación de Oferta constituirá una oferta del Propietario para vender a la Junta o su designado, a nombre de todos los demás Propietarios, en los mismos términos y condiciones contenidos en dicha Oferta. La Notificación de Oferta constituirá una garantía y representación del Propietario a la Junta y a los otros Propietarios que dicho Propietario cree que la Oferta es de buena fe en todos los aspectos. La Junta puede solicitar información adicional razonable relacionada con la Oferta en cualquier momento después de revisar La Notificación de Oferta y cualquier información adicional previamente suministrada por el Propietario, y la Junta, a su sola discreción, tendrá el derecho, pero no la obligación de programar una entrevista personal (con el Propietario y/o el oferente) para obtener información adicional relacionada con el comprador propuesto. Dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la Notificación de Oferta, información adicional solicitada por la Junta y entrevista personal, en su caso, la Junta podrá notificar al Propietario que desea (a) que la Asociación compre la Unidad a nombre de todos los demás Propietarios, directamente o por un designado en los mismos términos y condiciones de la oferta; (b) asignar el derecho de compra de la Junta a un comprador que comprará dicha Unidad, en los mismos términos y condiciones de la oferta; o (c) renunciar a su derecho de compra de la Unidad. Si la Junta elige que la Asociación compre o ceda su derecho de compra de la Unidad, el título se cerrará en la oficina de la Asociación de acuerdo con los términos de la Notificación de Oferta, pero no menos de 45 días después de la entrega de la Notificación por parte de la Junta de su elección de aceptar dicha Notificación de Oferta. Al Cierre, el Propietario deberá traspasar la Unidad a la Asociación o su designado por escritura en la forma requerida por la ley aplicable, con todos los sellos de traspaso adheridos, donde se requiera, y deberá pagar todos los demás impuestos que surjan de dicha venta. Los impuestos prediales, intereses hipotecarios, Gastos Comunes y gastos serán prorrateados entre el Propietario y la Junta o su designado a partir de la fecha de cierre. Si

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

la Junta o su designado no aceptan la Notificación de Oferta dentro de los 30 días, el Propietario será libre de contratar la venta de la Unidad al Comprador, dentro de los 60 días siguientes a la expiración del periodo de aceptación de la Notificación de Oferta. Cualquier escritura de oferta deberá establecer que la aceptación de la misma por parte del concesionario constituirá una asunción de las disposiciones de la Declaración, estos Estatutos y las Normas. Si el Propietario oferente no transmite la Unidad dentro de dicho periodo de 60 días al oferente de acuerdo con los términos y condiciones de la Oferta, dicho Propietario estará sujeto a los términos de este inciso en cualquier elección subsecuente para ofrecer la Unidad en venta. Cualquier venta de Unidad en violación a este Artículo 9. será anulable a elección de la Junta, a su sola discreción, mediante notificación dada a la persona que alega ser el Propietario y el derecho de preferencia de la Junta se considerará restablecido. Cualquier renuncia a un derecho de preferencia en cualquier instancia no se considerará una renuncia a cualquier otro derecho de preferencia, ya sea que surja antes, contemporáneamente o en el futuro.

(b) Salvo lo dispuesto en el presente Artículo 9.(b), ningún Propietario podrá arrendar su Unidad por un plazo superior a seis (6) meses (incluidos los plazos de renovación automática) salvo cumpliendo las siguientes disposiciones:

(1) Cualquier contrato de arrendamiento deberá ser consistente con la Declaración, estos Estatutos y las Normas y deberá estipular que no podrá ser modificado, enmendado, extendido o cedido sin el previo consentimiento por escrito de la Junta. El arrendatario no podrá subarrendar las instalaciones arrendadas, o cualquier parte de ellas, sin el consentimiento previo por escrito de la Junta. En caso de incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario, la Junta tendrá la facultad de rescindir el contrato de arrendamiento e iniciar un procedimiento sumario para desalojar al arrendatario en nombre del Propietario. En caso de incumplimiento del Propietario en el desempeño de sus obligaciones bajo la Declaración, estos Estatutos o las Normas, la Junta tendrá el derecho de requerir al inquilino que pague su renta y se presente ante la Junta cuando se le solicite. En todo momento durante la vigencia de dicho arrendamiento (incluyendo sin limitación cualquier extensión del mismo) el Propietario o inquilino mantendrá un seguro de responsabilidad civil nombrando a la Asociación como parte asegurada adicional, si está disponible. La Junta tendrá el derecho de dar por terminado el arrendamiento con una notificación por escrito con no menos de 30 días de anticipación al momento de la ejecución de cualquier gravamen otorgado a la Junta conforme a la ley aplicable.

(2) El Propietario deberá ejecutar una cesión de arrendamiento a favor de la Asociación como garantía para el pago de Gastos Comunes, Cuotas Especiales y todas las sumas debidas por el Propietario a la Asociación o a la Junta.

(3) Cualquier arrendamiento de Unidad que viole esta Sección será anulable a elección de la Junta, a su sola discreción, y si la Junta así lo elige, se considerará que el Propietario ha autorizado y facultado a la Junta para actuar como su abogado de hecho, para instituir procedimientos legales para desalojar al inquilino a nombre de dicho Propietario como arrendador. Cualquiera de dichos procedimientos será a costo y gasto exclusivo del Propietario, incluyendo sin limitación cualquier honorario legal o desembolso incurrido por la Junta en dicho procedimiento, y el mismo será una Cuota Especial contra dicha Unidad.

(4) Cualquier contrato de arrendamiento celebrado, incluyendo cualquier extensión de dicho contrato, para una Unidad debe ser por escrito, ejecutado por el Propietario y el arrendatario. Debe incluir el

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

nombre de todos los ocupantes. El contrato de arrendamiento deberá ser presentado a la Junta antes de que cualquier inquilino lo ocupe.

(5) La Junta tendrá el derecho de hacer cumplir cualquiera y todos los términos de este Artículo 9. por todos los recursos disponibles en la ley o en equidad. Un Propietario que viole cualquiera de los términos de esta sección estará sujeto a cualquier método de aplicación permitido, incluyendo multas (como lo determine la Junta de vez en cuando), medidas cautelares y desalojo de cualquier inquilino. El costo de cualquier aplicación incluyendo gastos de litigio y honorarios legales razonables serán el único gasto de dicho Propietario.

Sección 9.2 Consentimiento del Propietario para la compra o arrendamiento de una Unidad de la Junta Directiva

Después del Evento Desencadenante, la Junta no podrá hacer que la Asociación compre o rente ninguna Unidad sin la aprobación de la mayoría de los Intereses con Voto de los Miembros. Antes del Evento Desencadenante, dichas compras o arrendamientos podrán ser causados por consentimiento de la Junta y el Declarante.

Sección 9.3 Sin separación de la propiedad

Ningún Propietario otorgará una escritura de Unidad, hipoteca u otro instrumento de traspaso o gravamen a su Unidad sin incluir en dicho instrumento todos los intereses de Unidad adjuntos para evitar cualquier separación de propiedad combinada. Cualquier instrumento de traspaso o gravamen que afecte a uno o más de dichos intereses, sin incluirlos a todos, se considerará que incluye cualquier interés omitido, esté o no descrito expresamente. Ninguna parte de los intereses accesorios pertenecientes a cualquier Unidad podrá ser transferida o gravada, salvo que se incluya en una transferencia o gravamen de la Unidad. Para efectos de este Artículo 9., el término “Unidad” incluirá todos los intereses accesorios pertenecientes a la misma.

Sección 9.4 Liberación del derecho de preferencia por parte de la Junta Directiva

Los derechos de preferencia contenidos en este Artículo 9. pueden ser liberados o renunciados por la Junta en cuyo caso la Unidad, junto con los Intereses Asignados puede ser arrendada, vendida o transmitida, libre de las disposiciones de este Artículo.

Sección 9.5 Terminación de la certificación del derecho preferente

Un certificado, indicando que las disposiciones de este Artículo 9. han (1) sido cumplidas por un Propietario, o (2) han sido debidamente renunciadas por la Junta y que los derechos de la Junta han sido terminados, el cual es ejecutado y reconocido por el Secretario, será concluyente para la Junta y los Propietarios a favor de todas las personas que confíen en el mismo de buena fe. Previa solicitud, dicho certificado se proporcionará a cualquier Propietario que haya cumplido debidamente con las disposiciones de este Artículo 9.

Sección 9.6 Financiación de la compra de Unidades de la Junta

La adquisición de una Unidad por la Junta a nombre de la Asociación podrá hacerse de las Reservas o fondos disponibles que no sean requeridos o asignados para el pago de otros gastos de la Asociación, o si dichos fondos son insuficientes, la Junta podrá imponer una Cuota Especial a cada Propietario en proporción a su Interés Asignado. Alternativamente, la Junta a su entera discreción, podrá pedir dinero

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

prestado para financiar la adquisición de dicha Unidad, siempre y cuando, sin embargo, ningún financiamiento pueda ser garantizado por un gravamen de cualquier propiedad que no sea la Unidad por adquirir por la Junta.

Sección 9.7 Pago de Gastos Comunes y Cuotas Especiales

A ningún Propietario de Unidad se le permitirá traspasar, hipotecar, dar en prenda, asignar, vender, o de otra manera arrendar, transferir o gravar su Unidad a menos y hasta que haya pagado en su totalidad todos los Gastos Comunes no pagados, Cuotas Especiales y gastos previamente tasados por la Junta contra su Unidad y hasta que haya satisfecho todos los gravámenes no pagados contra dicha Unidad, excepto las Hipotecas permitidas.

Sección 9.8 Excepciones a las restricciones de venta y arrendamiento

Las disposiciones de la Sección 9.1 de este Artículo 9. no aplicarán con respecto a (1) cualquier venta, traspaso, transferencia o arrendamiento de una Unidad al cónyuge del Propietario o a cualquiera de sus hijos mayores de 18 años o a su padre, o padres o a sus hermanos o hermanas, o a uno o más de ellos, o a un fideicomiso establecido para el beneficio de cualquiera de ellos; (2) La venta o arrendamiento de una Unidad propiedad del Declarante como se define en el Plan de Oferta conforme al cual se estableció esta Asociación; (3) La adquisición, venta o arrendamiento de una Unidad, por un Acreedor Hipotecario que adquiere el título de dicha Unidad por embargo o por escritura en lugar de embargo; (4) Un traspaso o transferencia por donación durante la vida de un Propietario; o (5) El legado de una Unidad por testamento o intestado. Sin embargo, la Junta debe recibir notificación por escrito de cada traspaso o transferencia de Unidad por parte del Propietario o una persona autorizada para actuar como representante del Propietario o su sucesión.

Sección 9.9 Renuncia a los derechos de partición

Los Propietarios renuncian a cualquier derecho de voto de partición con respecto a cualquier Unidad adquirida por la Junta de conformidad con este Artículo.

Sección 9.10 Consentimiento a la jurisdicción y sede en el arrendamiento o licencia

Mediante la ejecución de un contrato de arrendamiento o licencia de uso y ocupación, la Asociación, todos los Propietarios, cualquier arrendatario, inquilino, licenciataria u ocupante se somete irrevocablemente a la jurisdicción personal en Próspera ZEDE y la sede en el Proveedor de Servicios de Arbitraje predeterminado de Próspera ZEDE en cualquier acción iniciada por la Junta.

Sección 9.11 Hipotecas de Unidades

Cada Propietario es libre de hipotecar su Unidad, de acuerdo con los términos de la Declaración y estos Estatutos. Antes o simultáneamente con el cierre de cualquier transacción hipotecaria, el Propietario deberá satisfacer todos los atrasos por cualquier Gasto Común no pagado, Cuotas Especiales u otros gastos que se deban a la Asociación por dicho Propietario y liberar cualquier gravamen, en su caso. La Junta podrá solicitar a un Acreedor Hipotecario que sea notificado de cualquier incumplimiento de Hipoteca de la Unidad.

Artículo 10. Tomas de posesión

Sección 10.1 Dominio eminente u otras expropiaciones

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

Si la totalidad o parte de los Elementos Comunes son tomados en procedimientos de expropiación o expropiación forzosa, la adjudicación de dichos procedimientos se pagará a la Junta como agente de los Propietarios, para ser distribuida en las siguientes cantidades:

(a) La parte de la adjudicación atribuible a los Elementos Comunes, a los Propietarios a prorrata de acuerdo con los respectivos Intereses Asignados;

(b) La parte de la adjudicación atribuible a los Elementos Comunes Limitados al Propietario que tenga el uso general de dicho Elemento Común Limitado.

En dicho procedimiento de expropiación forzosa, la Junta solicitará que el laudo establezca la cantidad asignada a los Elementos Comunes no restringidos y a cada Elemento Común Limitado. En caso de que el laudo no establezca dicha asignación, la cuestión de dicha asignación se someterá a arbitraje privado acelerado vinculante por parte del Proveedor de Servicios de Arbitraje predeterminado de Próspera ZEDE.

Artículo 11. Varios

Sección 11.1 Seguros

Ningún Propietario deberá hacer o permitir que se haga algo, mantener o permitir que se mantenga en cualquier parte del Proyecto algo que incremente la prima de seguro de la Asociación sin la previa aprobación por escrito de la Asociación. Si es aprobado, dicho Propietario deberá pagar a la Asociación cualquier incremento en las primas de seguro que resulte de dicha actividad o el mantenimiento de dicha condición.

Sección 11.2 Divisibilidad

Si alguno de los pactos, términos o disposiciones de estos Estatutos fuera nulo o inaplicable en derecho o equidad, el resto de las disposiciones de estos Estatutos permanecerán, no obstante, en pleno vigor y efecto.

Sección 11.3 Notificación a la Asociación

Un Propietario que hipoteque su Unidad deberá notificar a la Asociación dentro de un tiempo razonable a través del agente administrativo, si lo hay, o al Presidente de la Junta si no hay agente administrativo, el nombre y domicilio de su Acreedor Hipotecario; y la Junta deberá mantener dicha información en un libro titulado “Hipotecas de Unidades”.

Sección 11.4 Examen de libros y registros

Cada Propietario, su representante autorizado e Hipotecario tendrá derecho a examinar los libros y registros de la Asociación (incluyendo sin limitación la Declaración, Acta Constitutiva, estos Estatutos, las Normas y/o los estados financieros más recientes) con aviso razonable a la Junta, durante horas hábiles razonables.

Artículo 11.5 Notificación a los arrendatarios no compradores

Cualquier Propietario que sea Propietario de una Unidad ocupada por inquilinos no compradores deberá notificar por escrito a dichos inquilinos de cualquier cambio en la propiedad de la Unidad por correo ordinario dentro de los 30 días siguientes a la fecha de dicha transferencia. La Junta conservará y pondrá

ANEXO F - ESTATUTOS INICIALES DE LA ASOCIACIÓN

a disposición de los inquilinos no compradores dicha información previa solicitud por escrito de dicho inquilino.

Sección 11.6 Interpretación

Las mismas normas de interpretación aplicables a la Declaración se aplicarán a estos Estatutos.

Sección 11.7 Resolución alternativa de litigios

Las controversias, reclamaciones o agravios que surjan o se relacionen con la interpretación o la aplicación de los Documentos del Condominio o el contrato de administración, en su caso; o cualquier disputa, reclamo o queja que surja entre los Propietarios, o entre los Propietarios y la Asociación, o entre la Asociación y la compañía administradora, o entre cualquiera de los anteriores y el Declarante, deberán a elección y notificación por escrito de al menos una de las partes de dichas disputas, reclamaciones o quejas y notificación por escrito a la Asociación, se someterán a arbitraje privado vinculante acelerado ante el Proveedor de Servicios de Arbitraje predeterminado de Próspera ZEDE conforme a sus normas publicadas y las partes aceptarán la decisión del árbitro como definitiva y vinculante. El coste del arbitraje será sufragado a partes iguales por las partes en el arbitraje.

Sección 11.8 Condición Subsecuente.

En el caso de que la existencia legal de la Asociación como entidad con personería jurídica y características jurídicas, o la aplicabilidad de estos Estatutos, sea denegada en una decisión definitiva por cualquier juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente, o se vea sustancialmente amenazada en virtud de una acción oficial de cualquier agencia, sucursal o subdivisión política de cualquier organismo gubernamental según determine el Promotor y Organizador de Próspera ZEDE, entonces, previa notificación escrita o electrónica de dicha determinación a la Junta Directiva y a los Propietarios (o sus últimos representantes legales autorizados conocidos), se considerará que al Promotor y Organizador de Próspera ZEDE se le ha otorgado un poder limitado e irrevocable, junto con un interés, para ejercer los poderes, derechos y obligaciones que sean sustancialmente equivalentes y proporcionales a los respectivos poderes, derechos y obligaciones en virtud de estos Estatutos asignados a la Asociación, a la Junta Directiva y a los Propietarios, y por lo tanto estará autorizado para actuar de forma razonable y necesaria para organizar una o más nuevas entidades con personería jurídica y características jurídicas para albergar dichos derechos, intereses y autoridades para actuar bajo los términos y condiciones sustanciales de esta Asociación, y por lo tanto se considerará respectivamente un sucesor de la parte original relevante. Además, siempre y cuando se cumpla la condición subsiguiente antes mencionada, las partes de estos Estatutos acuerdan además que cualquier juzgado o tribunal arbitral de jurisdicción competente podrá reformar y revisar estos Estatutos para que contengan los términos y condiciones que emulen los resultados pretendidos por las partes en virtud de los términos y condiciones originales de estos Estatutos en la medida en que la ley aplicable lo permita. No obstante, esta condición subsiguiente no surtirá efecto y se considerará nula y sin efecto en caso de que no se cumpla como se ha indicado anteriormente en un plazo de veinte (20) años a partir de la última fecha de firma que figura a continuación.

ADJUNTO 1

Normas y Regulaciones

1. Un Propietario será tasado cualquier costo real de la Asociación para reparar o reemplazar cualquier propiedad dañada por el Propietario o sus inquilinos, invitados, visitantes o sus animales, incluyendo sin limitación cualquier daño causado por mal uso. Un Propietario también podrá ser tasado por los costos reales de la Asociación y honorarios legales incurridos en la toma de acciones correctivas, protectoras o preventivas debido a la conducta de dicho Propietario o la de sus inquilinos, invitados, visitantes o sus animales, en violación de estas Normas.
2. Un Propietario puede ser sancionado por cualquier infracción de estas Normas y Regulaciones, según lo dispuesto por la legislación aplicable y de acuerdo con la naturaleza de la infracción y las infracciones anteriores. A menos que se establezca lo contrario en estas Normas, los infractores tendrán derecho a una audiencia programada y una tasación apropiada será hecha por la Junta. Dicha tasación puede constituir un gravamen contra la Unidad y/o la obligación personal del Propietario. Cualquier multa impuesta no se considerará como una renuncia a cualquier otro derecho válido de ejecución de la Junta conforme a la Declaración, Estatutos o estas Normas.
3. Salvo que se disponga lo contrario en el presente documento, y hasta el máximo permitido por la ley, podrán imponerse los siguientes cargos por infracciones de las Normas de la Asociación: Por cualquier infracción inicial - hasta \$50.00 USD (o la cantidad equivalente de Lempiras o Criptomoneda Calificada) o el máximo permitido por la ley, el que sea mayor, cualquier violación subsiguiente de la regla - hasta \$150.00 USD (o la cantidad equivalente de Lempiras o Criptomoneda Calificada) por día o el máximo permitido por la ley.
4. Ninguna Unidad será utilizada u ocupada de tal manera que obstruya o interfiera con el disfrute de los ocupantes o Propietarios de Unidades adyacentes, ni se cometerá o permitirá que ocurra ninguna molestia o actividad ilegal en o alrededor de cualquier Unidad o en cualquier parte de los Elementos Comunes.
5. Ningún Propietario deberá colocar o mantener letreros u otros anuncios en cualquier Unidad Residencial o sus Elementos Comunes adyacentes. El Declarante, su representante y la Junta (o su agente) se reservan el derecho de colocar letreros de “se vende”, “se renta”, “se alquila” o similares u otros anuncios en cualquier Unidad no vendida o desocupada y por este medio se otorga el derecho a cualquier Acreedor Hipotecario que pueda convertirse en Propietario, de colocar dichos letreros en cualquier Unidad propiedad de dicho Acreedor Hipotecario. Adicionalmente, el Declarante y su designado podrán mantener y dotar de personal una o más Unidades vacantes y no vendidas como oficina de ventas y/o Unidad modelo. El Declarante y su designado tendrán el derecho de colocar letreros de “se vende”, “se renta” o “se arrienda” o letreros similares en o cerca del Edificio sin importar el tamaño. Nada en estas Normas se considerará que prohíbe a cualquier ocupante desplegar la bandera de Honduras, siempre y cuando la misma sea de tamaño razonable, y sea ondeada respetuosamente.
6. Ningún exterior de la Unidad o las ventanas o puertas de la misma o cualquier otra parte de los Elementos Comunes será pintada o decorada o de cualquier manera alterada sin el previo consentimiento por escrito de la Junta.

ADJUNTO 1

7. Ningún mueble, equipo u otros artículos personales deberán ser colocados en ninguna entrada, pasillo, escalera u otros Elementos Comunes, excepto cuando sea permitido en los Elementos Comunes Limitados adjuntos a la Unidad del Propietario y de otra manera permitido en estas Normas.
8. Ningún Propietario hará o permitirá ningún ruido u olor objetable que sea perturbador o molesto para cualquier otro ocupante del Edificio y no permitirá que se haga nada que interfiera irrazonablemente con los derechos, comodidad o conveniencia de cualquier otro ocupante. El sonido que emane de una Unidad no se escuchará ni sentirá en otra Unidad entre las 11:00 PM del viernes por la noche y las 9:00 AM del sábado por la mañana, de 11:00 PM del sábado por la noche a 9:00 AM del domingo por la mañana, y de 10:00 PM a 9:00 AM de domingo a jueves.
9. Las reparaciones o trabajos de instalación (excepto cualquier reparación de emergencia necesaria para la salud o seguridad de los residentes del Condominio) sólo podrán realizarse entre las 9:00 AM y las 5:00 PM.
10. Cada Propietario mantendrá su Unidad en buen estado de conservación y limpieza y no se barrerá ni arrojará suciedad u otras sustancias desde las puertas o ventanas de la Unidad. Se prohíbe hacer que cualquier agua o líquido gotee o escurra de cualquier balcón (por ejemplo, lavar con manguera el balcón, regar excesivamente las plantas que resulten en exceso de agua derramada sobre el balcón, etc.).
11. No se usarán persianas exteriores, toldos, protectores de ventanas, ventiladores, o aparatos de aire acondicionado en o alrededor del Edificio o Elementos Comunes excepto aquellos que hayan sido aprobados por la Junta.
12. Toda la basura y desperdicios del edificio se depositarán con cuidado en bolsas de plástico adecuadas o en otros recipientes destinados a tal fin únicamente en los momentos y de la forma que disponga la Junta. El reciclaje deberá ser embolsado por separado en bolsas de plástico transparentes y depositado en los contenedores de reciclaje.
13. Los inodoros y otros aparatos de agua del edificio no se utilizarán para fines distintos de aquellos para los que fueron construidos. No se arrojarán basuras, desperdicios, trapos, papeles, cenizas ni ningún otro artículo en ningún retrete u otro aparato de agua. Ningún ocupante del edificio podrá entrar en ninguna torre de agua. En el caso de que un ocupante entre o provoque la entrada de otra persona en una torre de agua, el gasto de cualquier daño a la torre de agua, incluida cualquier limpieza necesaria de la torre de agua, será por cuenta y cargo exclusivo de dicho ocupante.
14. Ningún Propietario podrá solicitar o contratar a cualquier empleado de la Asociación para conducir cualquier negocio privado de dicho Propietario o para realizar cualquier tarea fuera de su descripción de trabajo establecida sin el previo consentimiento por escrito de la Junta.
15. No se permitirá ningún animal en los Elementos Comunes a menos que se lleve consigo o con una correa que no se extienda más de tres metros.
16. Ninguna antena de radio o televisión o antena parabólica se fijará o colgará del exterior del Edificio sin el previo consentimiento por escrito de la Junta. La Junta, a petición de cualquier Propietario de Unidad, no prohibirá irrazonablemente la instalación de cualquier dispositivo o cableado necesario para proporcionar servicio de televisión por cable a una Unidad.

ADJUNTO 1

17. Los agentes de la Junta, y cualquier contratista u obrero autorizado por la Junta o su agente, podrán entrar a cualquier Unidad en horas razonables, con aviso razonable, para cualquier propósito permitido bajo los términos de la Declaración, Estatutos o Normas. Si una llave de “emergencia” no ha sido proporcionada y el acceso a la Unidad es necesario para cualquier propósito de emergencia, la Asociación (incluyendo su Junta, agentes, o agente administrativo, si existe) tendrá el derecho de remover y/o destruir cualquier puerta de la Unidad y/o cerradura(s) de la puerta de la Unidad. El Propietario será responsable de la reparación o reemplazo de dicha puerta y/o cerradura(s) y todos los costos asociados. La Asociación (incluyendo su Junta Directiva, agentes o agente administrativo, si existe) no será responsable por el daño y/o remoción de la puerta de la Unidad y/o cerradura(s) de la puerta o por cualquier propiedad mantenida en la Unidad que pueda ser perdida, robada o destruida debido a dicho acceso.

18. Ningún Propietario permitirá la alteración de cualquier cerradura en cualquier puerta de la Unidad a menos que el Propietario también proporcione a la Junta una llave para ser utilizada para usos permitidos de conformidad con los Estatutos y estas Normas. Las llaves de emergencia se pueden utilizar para admitir a un Propietario o residente que se haya quedado fuera de su unidad por descuido. Las personas que se queden fuera pueden ponerse en contacto con el vestíbulo del edificio, que avisará al administrador o ingeniero de turno para que les facilite el acceso. Se requerirá una identificación adecuada. No se proporcionará acceso a la Unidad sin una prueba de residencia. Si se necesita una llave de emergencia para este propósito entre las 5:00 p.m. y las 8:00 a.m. se cobrará una tarifa de \$50.00 USD (o la cantidad equivalente en Lempiras o Criptomoneda Calificada). Las llaves de emergencia no se utilizarán para admitir invitados u otros visitantes. Para facilitar el acceso en caso de bloqueo, los Propietarios o residentes pueden desear mantener permanentemente una llave de “conveniencia” de la Unidad en el vestíbulo del Edificio; estas llaves de “conveniencia” se mantendrán detrás del vestíbulo y bajo la supervisión del personal del vestíbulo del Edificio. Se pueden hacer arreglos previos con el personal del vestíbulo del Edificio para el acceso a la Unidad por parte de invitados o visitantes si dichas personas llegarán cuando el residente esté ausente. El residente puede firmar una “hoja de admisión” y dejarla en manos del personal del vestíbulo del Edificio, autorizando al personal del vestíbulo del Edificio a entregar la llave de conveniencia al invitado o visitante nombrado. Se requerirá una identificación adecuada y una prueba de residencia antes de que cualquier persona acceda a cualquier llave de conveniencia.

19. No se permitirá a ninguna persona en las áreas de calefacción, equipo eléctrico o mecánico sin el permiso expreso de la Junta. Ningún ocupante, huésped o visitante deberá interferir de ninguna manera con cualquier equipo de calefacción, eléctrico o mecánico que sean parte de los Elementos Comunes y no parte de la Unidad, excepto cuando la Junta lo permita. Esta Norma no se aplicará al Gerente Residente en el curso regular de sus deberes.

20. Para asegurar que el Edificio mantenga una apariencia exterior atractiva y uniforme, todos los tratamientos de ventanas visibles desde el exterior deben ser blancos. (Si se usan otros colores, el tratamiento de ventanas debe estar respaldado con un forro blanco para que el forro se vea hacia el exterior en lugar del lado de color o decorativo). Las láminas, el plástico, el cartón, la madera contrachapada y otros materiales similares están prohibidos, excepto para un uso temporal limitado tras un siniestro en una Unidad. Los tratamientos de ventana instalados en todas las ventanas y puertas de balcón de la Unidad deben mantenerse en buenas condiciones.

ADJUNTO 1

21. Ningún Propietario u ocupante usara o permitirá que se traiga o guarde dentro de cualquier Unidad o en cualquier Elemento Común cualquier aceite o fluido inflamable como gasolina, queroseno, nafta, benceno, cualquier otro explosivo o artículo considerado extra peligroso para la vida, integridad física o propiedad sin obtener en cada caso el consentimiento previo por escrito de la Junta. No se hará ni se guardará nada en ninguna Unidad que pueda causar la cancelación del seguro del edificio o de su contenido, o que infrinja cualquier ley, ordenanza o reglamento público. No se permitirá el uso de propano, carbón u otro tipo de “parrilla de gas” dentro o sobre cualquier parte de la Unidad o cualquier Elemento Común Limitado exterior. Una parrilla eléctrica será permitida en los Elementos Comunes Limitados exteriores adjuntos a una Unidad, sin embargo la misma no será dejada desatendida cuando esté en uso.
22. La instalación de cualquier revestimiento de suelo, excepto moqueta, deberá ser aprobada por la Junta Directiva. No se permitirán revestimientos de balcones.
23. Ningún balcón será cerrado o cubierto y no habrá toldos, cobertores, persianas, pantallas, o accesorios similares unidos a, colgados en, o utilizados en relación con cualquier balcón de la Unidad. El almacenamiento de artículos tales como cajas, cofres de almacenamiento, electrodomésticos, bicicletas o artículos similares no se permitirá en ningún balcón. Se permite colocar en el balcón muebles de jardín o patio en buen estado y plantas de tamaño razonable y bien cuidadas. Dichos artículos deben colocarse y asegurarse para evitar que salgan volando o sean empujados por el balcón o contra cualquier puerta del balcón.
24. Para asegurar una apariencia exterior uniforme del Edificio, ninguna Unidad podrá colgar, exhibir o exponer, desde cualquier ventana, puerta, balcón o exterior de la unidad, para que sea visible desde cualquier parte del Condominio, cualquiera de los siguientes: (a) ropa sucia, incluyendo ropa, tendederos, estantes para secar ropa, tapetes; (b) vehículos recreativos o equipo, incluyendo bicicletas, motonetas, scooters, esquís; y/o (c) letreros, carteles o decoraciones, excepto cuando se permita de otra manera en estas Normas.
25. Las quejas relativas a la administración del Edificio, a los terrenos del Condominio o a las acciones de cualquier otro Propietario u ocupante deberán presentarse por escrito a la Junta.
26. Ninguna porción de los Elementos Comunes, ni ninguna Unidad o cualquier porción de cualquier Unidad que sea propiedad de o esté arrendada o licenciada a la Asociación, que esté destinada para el paso de tráfico peatonal y vehicular, deberá ser obstruida de tal manera que interfiera con su uso previsto; ni ninguna porción de la misma deberá ser utilizada para propósitos generales de almacenaje, excepto cuando de otra manera lo permita la Junta; tampoco se hará nada dentro de los Elementos Comunes, ni en cualquier Unidad o cualquier porción de cualquier Unidad que sea propiedad de o esté arrendada o licenciada a la Asociación, de cualquier manera que incremente la tasa de seguro contra riesgos y responsabilidad civil que cubra dicha área y las mejoras situadas en ella..
27. El pago de los Gastos Comunes, Cuotas Especiales u otros cargos puede realizarse electrónicamente, por correo o entregarse en mano en la oficina de administración. Se puede solicitar un recibo fechado. Un cargo por mora de \$50.00 USD (o la cantidad equivalente en Lempiras o Criptomoneda Calificada) será cobrado a un Propietario moroso si el pago de los Gastos Comunes, Cuota Especial, u otro cargo (incluyendo cargos por mora anteriores o cargos por fondos insuficientes) no es recibido antes del día 5 del mes en que se debe. Los cheques devueltos por insuficiencia de fondos

ADJUNTO 1

(y/o “Fondos Insuficientes”) estarán sujetos en primera instancia a un cargo de gestión de \$50.00 USD (o la cantidad equivalente en Lempiras o Criptodivisa Calificada) o hasta el máximo permitido por la ley. En caso de morosidad reiterada y/o cheques devueltos por insuficiencia de fondos, la Junta o su agente están autorizados a solicitar el pago en cheque de caja, giro postal o cheque certificado.

28. Los ocupantes, visitantes y huéspedes deberán obedecer todas las leyes vigentes que tengan jurisdicción sobre el Condominio incluyendo los RCC Maestros. Las violaciones a cualquiera de ellas serán eliminadas, por y a costa exclusiva del Propietario, o de la Junta, quien tenga la obligación de mantener o reparar dicha parte del Condominio.

29. En general, no se llevarán a cabo actividades, ni se mantendrán condiciones por parte de un Propietario, ya sea en su Unidad, en cualquier Unidad o cualquier porción de cualquier Unidad que sea propiedad de o esté arrendada o licenciada a la Asociación, o en los Elementos Comunes, que deterioren la apariencia del Condominio o pongan en peligro los recursos ambientales o culturales del proyecto del condominio.

30. Ningún equipo, mueble o cualquier otro elemento móvil de gran tamaño se mantendrá dentro de ninguna unidad fuera del Edificio, excepto los muebles de jardín, siempre que los mismos se mantengan limpios y en buenas condiciones.

31. Los pasillos, patios, zonas ajardinadas, entradas de vehículos, caminos, plazas de estacionamiento, zonas de estacionamiento y balcones no se utilizarán para fines distintos de aquellos para los que están destinados de forma razonable y evidente.

32. El uso de cualquier instalación recreativa en el Condominio podrá limitarse a los horarios y en la forma que la Asociación determine mediante avisos publicados localmente.

33. Ninguna barda, muro u otra estructura deberá ser erigida excepto como fue originalmente instalada por el Declarante o sus afiliados, y excepto cualquiera aprobada por la Asociación.

34. Ningún Propietario deberá dañar, modificar o hacer adherencias a los Elementos Comunes ni a ninguna Unidad o cualquier porción de cualquier Unidad que sea propiedad de o esté arrendada o licenciada a la Asociación.

35. Ninguna piscina podrá ser construida o instalada por un Propietario, o a petición de un Propietario.

36. No se permitirán cobertizos de almacenamiento independientes ni edificaciones similares.

37. Todos los sistemas de iluminación exterior serán estéticamente agradables y no producirán deslumbramientos indebidos dirigidos hacia las Unidades adyacentes o hacia la calzada general del Elemento Común.

38. Las mudanzas de bienes personales (que no sean equipaje de mano, paquetes y cargas de un solo carro o carretilla), las entregas de muebles, electrodomésticos, etc., y las mudanzas de entrada y salida, deben utilizar el ascensor de servicio y el muelle de carga. Las reservas para utilizar el ascensor de servicio y el muelle de carga deben programarse con antelación con la Junta. El horario permitido del ascensor de servicio y del muelle de carga es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a jueves. Se cobrará una tarifa de mudanza no reembolsable de \$50.00 USD (o la cantidad equivalente en Lempiras o Criptodivisa Calificada) por las mudanzas. Las entradas y salidas están restringidas al horario del

ADJUNTO 1

ascensor de servicio y del muelle de carga. Un depósito de seguridad adicional reembolsable de \$50.00 USD (o la cantidad equivalente en Lempiras o Criptomoneda Calificada) debe ser entregado antes del uso del elevador de servicio y el muelle de carga como garantía contra daños. El incumplimiento del horario supondrá la pérdida del depósito de garantía. Las entregas no programadas con antelación podrán ser rechazadas por la administración a su entera discreción.

39. Dentro de los Elementos Comunes o cualquier Unidad o cualquier porción de cualquier Unidad que sea propiedad de o esté arrendada o licenciada a la Asociación, ningún automóvil u otro vehículo podrá ser estacionado en el espacio asignado o numerado de otra persona sin permiso. Queda estrictamente prohibido bloquear dicha entrada o salida a un espacio de estacionamiento. Ningún automóvil u otro vehículo podrá estacionarse en ninguna salida del Edificio, acera, calzada o paso de cebra, ni invadir el césped, jardinería o carriles contra incendios. Todos los vehículos deben estacionarse legalmente en dichas zonas. El estacionamiento “legal” se define como el estacionamiento entre las líneas de estacionamiento delineadas de manera que ninguna parte del vehículo (1) sobresalga en el espacio más allá de cualquiera de las líneas, (2) esté estacionado sobre la línea, o (3) sobresalga en los carriles de tráfico. Todos los vehículos deben mostrar todas las placas, etiquetas y calcomanías vigentes, incluidas las pegatinas de inspección de seguridad, exigidas por la legislación aplicable. Además, para la seguridad de la comunidad, todos los vehículos deben estar en buenas condiciones de funcionamiento.

Amended-Restated Duna Condo Dec-5.7.24

Final Audit Report

2024-05-07

Created:	2024-05-07
By:	Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXeVxY6wml7hRRrZLKgp_mG5WhecK64q-

"Amended-Restated Duna Condo Dec-5.7.24" History

-  Document created by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
2024-05-07 - 4:15:36 PM GMT- IP address: 169.150.254.167
-  Document emailed to Erik Pitsikalis (epitsikalis@apolohn.com) for signature
2024-05-07 - 4:21:36 PM GMT
-  Document emailed to erick.private@prospera.hn for signature
2024-05-07 - 4:21:36 PM GMT
-  Document emailed to Luke Thibodeau (lthibodeau@prospera.hn) for signature
2024-05-07 - 4:21:37 PM GMT
-  Document emailed to jcolindres@prosperazede.hn for signature
2024-05-07 - 4:21:37 PM GMT
-  Document emailed to Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) for signature
2024-05-07 - 4:21:37 PM GMT
-  Document e-signed by Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com)
Signature Date: 2024-05-07 - 4:22:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 169.150.254.167
-  Email sent to Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) bounced and could not be delivered
2024-05-07 - 4:22:29 PM GMT
-  Email viewed by erick.private@prospera.hn
2024-05-07 - 4:27:35 PM GMT- IP address: 74.125.210.164
-  Email viewed by jcolindres@prosperazede.hn
2024-05-07 - 4:27:57 PM GMT- IP address: 74.125.210.163
-  Signer jcolindres@prosperazede.hn entered name at signing as Jorge C. Colindres
2024-05-07 - 4:33:04 PM GMT- IP address: 45.182.22.194

 Document e-signed by Jorge C. Colindres (jcolindres@prosperazede.hn)

Signature Date: 2024-05-07 - 4:33:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.182.22.194

 Email sent to Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) bounced and could not be delivered

2024-05-07 - 4:33:54 PM GMT

 Email viewed by Luke Thibodeau (lthibodeau@prospera.hn)

2024-05-07 - 4:53:23 PM GMT- IP address: 66.249.83.113

 Document e-signed by Luke Thibodeau (lthibodeau@prospera.hn)

Signature Date: 2024-05-07 - 4:54:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 38.252.193.26

 Email sent to Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) bounced and could not be delivered

2024-05-07 - 4:55:19 PM GMT

 Signer erick.private@prospera.hn entered name at signing as Erick A. Brimen

2024-05-07 - 5:10:29 PM GMT- IP address: 45.234.233.22

 Document e-signed by Erick A. Brimen (erick.private@prospera.hn)

Signature Date: 2024-05-07 - 5:10:31 PM GMT - Time Source: server- IP address: 45.234.233.22

 Email sent to Nicholas Dranias (ndranias@ndlawpolicy.com) bounced and could not be delivered

2024-05-07 - 5:11:19 PM GMT

 Email viewed by Erik Pitsikalis (epitsikalis@apolohn.com)

2024-05-07 - 6:32:48 PM GMT- IP address: 172.225.32.249

 Document e-signed by Erik Pitsikalis (epitsikalis@apolohn.com)

Signature Date: 2024-05-07 - 6:39:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 186.2.159.200

 Agreement completed.

2024-05-07 - 6:39:34 PM GMT